শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকাল

মওদুদ আহমদ

বাংলাদেশ : শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকাল

মওদুদ আহমদ একজন বিশিষ্ট আইনজীবী ও রাজনীতিবিদ। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে বি এ (অনার্স) ও এম এ ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি বৃটেনে আইন অধ্যয়ন করেন এবং ১৯৬৭ সালে বৃটিশ বারে আহুত হন। জার্মানীর হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭৬ ও ১৯৮০ সালে এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৮০-৮১ সালে তিনি ফেলো হিসেবে ছিলেন। তার অন্যান্য বই : Bangladesh : Contemporary Events and Documents ও Bangladesh : Constitutional Quest for Autonomy।

www.pathagar.com

ইউপিএল প্রকাশিত অন্যান্য বই

হাসান আজিজুল হক
অপ্রকাশের ভার

রফিক কায়সার
তিন পুরুষের রাজনীতি

যতীন সরকার
বাঙালীর সমাজতান্ত্রিক ঐতিহ্য

সন্তোষ গুপ্ত
অনুত্তম বক্তব্য

আহমদ শরীফ
বাঙালীর চিন্তা চেতনার বিবর্তন ধারা

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
বেকনের মৌমাছিরা
উপর কাঠামোর ভেতরেই

সৈয়দ আলী আহসান
সতত স্বাগত

মঈদুল হাসান
মূলধারা '৭১

রফিকুল ইসলাম
একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে

তোফায়েল আহমেদ
রেজাউল করিম
পল্লী শিশু

মাহবুব হোসেন
বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়ন সমস্যা ও সম্ভাবনা

সৈয়দ আলী নকী
আর্থ-সামাজিক জরিপে পদ্ধতি নির্দেশিকা

আসহাবুর রহমান
বাঙলাদেশের কৃষিকাঠামো কৃষক সমাজ ও উন্নয়ন

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর সম্পাদিত
জাতীয়তাবাদ বিতর্ক

মোহাম্মদ আবদুর রশীদ
সাধারণ মনোবিজ্ঞান

www.pathagar.com

বাংলাদেশ : শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকাল

মওদুদ আহমদ

অনুবাদ : জগলুল আলম

ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড

www.pathagar.com

ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড
রেডক্রস বিল্ডিং
১১৪ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা
পোস্ট বক্স ৮৮ ঢাকা ১০০০

গ্রন্থস্বত্ব : মওদুদ আহমদ
প্রচ্ছদ : তোফাজ্জল হোসেন

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর ১৯৮৩

প্রথম বাংলা সংস্করণ
নভেম্বর ১৯৮৭

প্রকাশক : মহিউদ্দিন আহমেদ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, রেডক্রস বিল্ডিং, ১১৪ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০। মুদ্রণে ইসলাম প্রিন্টিং প্রেস, ১৫/বি আজিমপুর রোড, ঢাকা।

www.pathagar.com

আমার পুত্র আসিফের স্মৃতির উদ্দেশ্যে
১৯৮০ সালের ৩০শে মার্চ সাড়ে ছয় বছর বয়সে
সে মৃত্যু বরণ করে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

অনেক দেরীতে হলেও শেষ পর্যন্ত আমার Bangladesh : Era of Sheikh Mujibur Rahman বইয়ের বাংলা সংস্করণ প্রকাশিত হলো। ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে মূল বইটি প্রকাশের সময় একই সঙ্গে ইংরেজী ও বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিলো। কিন্তু আনুষঙ্গিক নানা কারণে ইংরেজী সংস্করণ বের হয়ে যাবার পর অনেকদিন যাবৎ বাংলা অনুবাদের কাজে হাত দেয়া সম্ভব হয়নি। শেষাবধি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মহিউদ্দিন আহমেদের অব্যাহত তাগাদা এবং স্নেহাস্পদ সাংবাদিক জগলুল আলমের সহযোগিতায় বইটির অনুবাদ সম্ভবপর হয়।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কয়েকদফা পরিবর্তিত ধারার সূচনা ঘটলেও বইটি অনুবাদের সময় মূল ইংরেজী বইয়ের ভাববিন্যাস অটুট রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। কারণ, অনুবাদকালীন সময়ের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক আবহ ভিন্নতর হলেও শেখ মুজিবর রহমানের সাড়ে তিন বছরব্যাপী শাসনকালের প্রেক্ষাপট একটি স্থির ও ঐতিহাসিক বিষয়। এতে সংশোধন বা পরিমার্জনার বিশেষ কোনো অবকাশ নেই বললেই চলে। তবে সাধারণ পাঠকদের কাছে সহজবোধ্য ও সুপাঠ্য করে তোলার লক্ষ্যে মূল বইয়ে উল্লেখিত কয়েকটি মামলার রেফারেন্স অনুবাদের সময় সামান্য কাটছাঁট করে কেবলমাত্র মামলাগুলোর নামোল্লেখ করা হয়েছে।

উন্নয়নের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ অবস্থান করছে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে। কাজেই এ-দেশের আর্থ-রাজনৈতিক পরিস্থিতির মূল্যায়নসমৃদ্ধ যে কোনো ধরনের গবেষণামূলক রচনা পাঠকদের কাছে আকর্ষণীয় বলে বিবেচিত হয়। যে চ্যালেঞ্জ সামনে রেখে স্বাধীনতা-ত্তোর পর্ব থেকে বাংলাদেশ তার অভিযাত্রা আরম্ভ করেছে, সে অভিযাত্রার চূড়ান্ত লক্ষ্যে আরোহণ করে বাংলাদেশে যদি একটি স্থিতিশীল অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ধারার শুভ সূচনা ঘটে, তাহলে একই সঙ্গে এটি একটি

www.pathagar.com

দৃষ্টান্ত এবং উন্নয়নশীল আরো বহু দেশের জন্য প্রেরণার উৎস হিসেবেই বিবেচিত হবে।

পৃথিবীর বহু দেশ সমঝোতা ও পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে উপনিবেশবাদী শাসনের নিগড় থেকে মুক্তি লাভ করে স্বাধীনতা অর্জন করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ছিলো ভিন্নতর। বাংলাদেশকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে হয়েছে রক্তক্ষয়ী এক যুদ্ধের ভেতর দিয়ে। এদিক দিয়ে বাংলাদেশ একটি ব্যতিক্রমধর্মী দৃষ্টান্ত। কাজেই এ দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ওপর সমীক্ষা চালানোর সময়ও সেই বিশেষ প্রেক্ষিত থেকেই সবকিছু বিচার করে দেখা প্রয়োজন। যখন বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে, তখন এদেশের বৈদেশিক মুদ্রার তহবিল ছিলো শূন্য; বৈদেশিক সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য ছিলো না কোনো কেন্দ্রীয় নীতি-পরিকল্পনা প্রণয়নকারী সংগঠন। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের সময় সাবেকী আমলের উপনিবেশবাদী প্রশাসনিক একটি অবকাঠামোই ছিলো এর একমাত্র সম্বল। প্রলম্বিত যুদ্ধকালীন সময়ে সড়ক ও রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায়, শিল্প ও বাণিজ্য পরিস্থিতি হয় এক বিপর্যস্ত অবস্থার শিকার। সর্বোপরি, জাতিকে যুদ্ধ চলাকালে ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী প্রায় এককোটি শরণার্থীর পুনর্বাসনের মতো কঠিন এবং জটিল সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। এ সমস্ত দুরূহ সমস্যার মোকাবিলা যে কোনো সরকারের জন্যই ছিলো একটি কঠিন কাজ। বিশেষ করে যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে জনগণের জীবনযাত্রার স্বাভাবিকীকরণ এবং ভবিষ্যত বাংলাদেশের জন্য উন্নয়ন এবং পুনর্গঠনমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার কাজটি ছিলো অত্যন্ত দুরূহ।

এই পুস্তক রচনাকালে আমি আওয়ামী লীগ সরকারের সামনে উদ্ভূত সমস্যাবলী এবং সেই সমস্যাগুলোর সমাধানকল্পে গৃহীত পদক্ষেপ ও প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করার চেষ্টা করেছি। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য তৎকালীন সরকার প্রচুর সংখ্যক আইন প্রণয়ন করেছিলেন। সে সমস্ত আইন এবং তা বলবৎকরণের প্রক্রিয়া সমকালীন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যে ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, তা থেকে অনেক উল্লেখযোগ্য ও আকর্ষণীয় বিষয় বের হয়ে এসেছে। সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি জাতি সাধারণভাবে যে

www.pathagar.com

ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়, সে ব্যাপারেও এই রচনায় আলোকপাত করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে।

প্রায়ই দেখা যায় যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অনেক গণতান্ত্রিক সরকার দিনে দিনে কর্তৃত্বকামী সরকারে পরিণত হয়ে ওঠার চেষ্টা করেন এবং এ ধরনের সরকার তাদের স্থায়ীত্ব রক্ষার মানসে ক্রমশঃ সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত করতে থাকেন। এ থেকে স্বাভাবিকভাবেই একটা প্রশ্নের উদ্ভব ঘটে—পাশ্চাত্যে গণতন্ত্র যে অর্থে ব্যবহার করা হয়, দরিদ্র একটি দেশে কি তা ঠিক সেইভাবে প্রয়োগ করা সম্ভবপর? গণতান্ত্রিক একটি কাঠামোর আওতাধীনে দারিদ্র জর্জরিত সমাজব্যবস্থায় স্থিতিশীলতা কিভাবে এবং কতদূর অবধি নিশ্চিত করা যেতে পারে? ঠিক কোন্ পরিস্থিতিতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সেনাবাহিনী ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করে? এ দৃষ্টিকোন থেকেও বাংলাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা আকর্ষণীয় একটি বিষয় হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। ক্ষমতাসীন সরকার এখানে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেছিলো একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে; অথচ ক্রমান্বয়ে তারা সরে গেছে ক্ষমতাবিন্যাসের এক চরম প্রেক্ষাপট থেকে তার বিপরীত প্রেক্ষাপটে—অর্থাৎ গণতন্ত্র থেকে একদলীয় সরকার পদ্ধতির দিকে। কোন্ আর্থ-সামাজিক প্রয়োজন অথবা রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা বা দ্বান্দ্বিকতা তাদের জন্য একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন অপরিহার্য করে তুলেছিল? আমার পর্যালোচনা থেকে পাঠকেরা যদি এই মূল প্রশ্নগুলোর কোনো সদুত্তর খুঁজে পান, তাহলে আমি মনে করবো, আমার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে।

আলোচ্য সময়ে বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে, দেশের জনগণের সামগ্রিক জীবনযাত্রার ওপর তা সৃষ্টি করেছে এক সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া। আওয়ামী লীগ সরকার তার শাসনামলের প্রাথমিক অবস্থায় যে সমস্ত আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে পরবর্তীকালে এবং আজ পর্যন্ত জনগণকে এর ভার বহন করতে হয়েছে এবং হচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধা, তথাকথিত দালাল এবং একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে সেনাবাহিনীকে তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকার যে ভাবে ব্যবহার করেছে, রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে তার তিক্ত অভিজ্ঞতা বহুদিন যাবত ভোগ করতে হয়েছে। আগামী

www.pathagar.com

দিনগুলোর রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের জন্যও তা রেখে গেছে বহুবিধ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার দৃষ্টান্ত। এটা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বাংলাদেশে ক্ষমতায় সেনাবাহিনীর আরোহণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে শেখ মুজিবর রহমানের শাসনামল থেকে এবং শেষাবধি তাঁর হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে।

এ বইয়ে শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকাল নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তবুও শেখ মুজিব ছিলেন এমন ব্যক্তি, যিনি আমাদের ইতিহাসের একজন মহানায়ক হিসেবেই বিবেচিত হতে থাকবেন। স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত আগে পর্যন্ত তিনি কেবল রাজনৈতিকভাবে কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্বই ছিলেন না, অতুলনীয় জনপ্রিয়তা এবং অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব নিয়ে গোটা জাতিকে একক নিয়ন্ত্রণে রেখে শাসনকার্য পরিচালনা করেছেন। তাঁর মৃত্যু অবধি এবং পরবর্তীকালেও বাংলাদেশের গোটা রাজনৈতিক ইতিহাস তাঁকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়েছে। শেখ মুজিবের চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের এই চমৎকারীত্বের ওপর ভিত্তি করেই এই বইয়ে পৃথক একটি অধ্যায় সংযোজনা করা হয়েছে।

বইটির প্রথম তিনটি অধ্যায় আমি লিখি পশ্চিম জার্মানীর হাইডেলবার্গে এবং বাকি অধ্যায়গুলো লিখি হার্ভার্ডে থাকাকালীন সময়ে, ১৯৮০ সালের জুলাই থেকে ১৯৮১ সালের জানুয়ারী মাসের মধ্যে। এসময় আমি হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই মাসের একটি রিসার্চ স্কলারশীপে এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্সে চার মাসের একটি ফেলোশীপে গিয়েছিলাম। হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ এশিয়া ইনস্টিটিউটের পরিচালক প্রফেসর ডিয়েটার রথারমণ্ড-এর কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। বিভিন্ন সময়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনাকালে তিনি তাঁর মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাকে বাধিত করেছেন। আন্তরিক উৎসাহ ও সহযোগিতার জন্য সেন্টার ফর ইন্টারন্যাশনাল এ্যাফেয়ার্সের প্রোগ্রাম ডাইরেক্টর ডঃ বেঞ্জামিন ব্রাউন এবং সেখানকার ডঃ গ্র্যান্ট হ্যামণ্ডের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ।

হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাউথ এশিয়া ইনস্টিটিউটের আইন বিভাগের ডঃ ডিয়েটার কনরাড তার মূল্যবান সময় ব্যয় করে বইটির পাণ্ডুলিপি পড়েছেন, এবং স্থানবিশেষে তার বিস্তারিত মন্তব্য সংযোজনা করে আমাকে

www.pathagar.com

গভীর কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। ডঃ কনরাড-এর উৎসাহ এবং তত্ত্বাবধানেই অত্যল্প সময়ের মধ্যে বইটির পাণ্ডুলিপি চূড়ান্ত করা সম্ভব হয়েছে। একাধিকবার বইটির পাণ্ডুলিপি টাইপ করে দেয়ায় আমার সেক্রেটারী জনাব এম, এ, ওয়াদুদ-ও আমার ধন্যবাদার্হ। বইটি প্রকাশ করায় ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ-এর কাছেও আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

এ বইয়ে উল্লেখিত সমস্ত মতামত একান্তভাবে আমার নিজস্ব। সহৃদয় কোন পাঠক তথ্যগত ভুলভ্রান্তি সম্পর্কে অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের আশা রাখি।

সেপ্টেম্বর, ১৯৮৭ মাহমুদ আহমদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায় :	একটি নতুন রাষ্ট্রের সূচনা	১
	শেখ মুজিবের প্রত্যাবর্তন	৫
	স্বাধীনতার সনদ	৬
	আইনের ধারাবাহিকতা বলবৎকরণ আদেশ	১০
	বাংলাদেশের সাময়িক সংবিধান আদেশ, ১৯৭২	১১
দ্বিতীয় অধ্যায় :	আওয়ামী লীগ সরকার	
	অর্থনৈতিক ও সামাজিক পদক্ষেপসমূহ	১৭
	পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখলীকরণ :	
	আইন ও সিদ্ধান্তসমূহ	১৮
	ব্যাংক, বীমা সংস্থা ও বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ	২৬
	ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীসমূহ	৩৮
	ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচী	৩৯
	ত্রাণ কমিটি	৪০
তৃতীয় অধ্যায় :	আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি	৫৩
	অস্ত্রের রাজনীতি : জাতীয় মিলিশিয়া ও মুক্তিযোদ্ধা	৫৩
	দালাল গোষ্ঠী	৬০
	রক্ষীবাহিনী ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সমূহ	৭২
	মামলার সিদ্ধান্ত	৭৯
	চোরাচালান ও অন্যান্য অর্থনৈতিক অপরাধ	৮৭
	বেসামরিক প্রশাসন	৯২
	বাংলাদেশ সরকারী কর্মচারী (অবসর)	
	আদেশ, ১৯৭২	১০০
	কর অব্যাহতি ও জমির সিলিং	১০৪
	শিল্প শ্রমিক	১০৬

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায় ঃ	সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া	১১৫
	নতুন সাংবিধানিক পরিষদ গঠনের দাবী	১১৫
	১৯৭২ সালের সংবিধান ঃ মৌলিক আদর্শসমূহ	১১৯
	মৌলিক আদর্শসমূহ	১২৭
	নিবর্তনমূলক আটকাদেশ ও জরুরী অবস্থা সম্পর্কিত বিধানসমূহ	১৩০
	ওয়েস্টমিনিস্টার টাইপের সংসদীয় পদ্ধতি	১৩৫
	প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ	১৩৮
	স্থানীয় সরকার	১৩৯
	আইনসভা	১৪০
	ন্যায়পাল	১৪৪
	আইন প্রণয়ন পদ্ধতি ঃ সংসদীয় পদ্ধতির প্রাধান্য	১৪৪
	বিচার বিভাগ	১৪৭
	রীট জুরিসডিকশন	১৫০
	প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল	১৫০
	নির্বাচন	১৫৩
	সংবিধান সংশোধন	১৫৫
	সংবিধানের বাংলা ভাষ্য	১৫৯
	সার-সংক্ষেপ ও উপসংহার	১৬০
পঞ্চম অধ্যায় ঃ	সাধারণ নির্বাচন ১৯৭৩ ।। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার পথে	১৬৯
	ইশতেহারসমূহ	১৭৩
	নির্বাচন	১৭৭
	লাল বাহিনী	১৮৫
	সংবিধান সংশোধন ও কতিপয় আইন প্রণয়ন	১৮৮
	সংবাদ মাধ্যম ও প্রকাশনা অধ্যাদেশ	১৯১
	বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪	১৯৩

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায় :	অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও পুনর্বিন্যাস	২০০
	প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা;	
	সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রচেষ্টা	২০০
	পরিকল্পনার দার্শনিক ভিত্তি	২০২
	সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত	২০৩
	বাংলাদেশে বিরাজমান বাস্তব পরিস্থিতি	২০৫
	পরিকল্পনার সামাজিক রাজনৈতিক ধারনা	২০৭
	বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ সম্পদের লক্ষ্যমাত্রা	২১০
	জিডিপি ও মাথাপিছু আয়	২১০
	পরিকল্পনা	২১১
	পরিকল্পনার সাফল্য ও ব্যর্থতা	২১৮
	বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা	২২২
	বেসরকারী খাত	২২৩
	বেতন কাঠামোর পুনর্বিন্যাস	২২৫
সপ্তম অধ্যায় :	বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক	২২৯
	মৈত্রী চুক্তি	২৩৬
	ইন্দো-সোভিয়েত ও আফগান-সোভিয়েত চুক্তি	২৪১
	বাংলাদেশ ও ভারতের পরস্পরবিরোধী স্বার্থ	২৪৫
অষ্টম অধ্যায় :	যুদ্ধবন্দী সমস্যা	২৫১
	আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি কেন্দ্রীয় ইস্যু	২৫১
	সিমলা চুক্তি	২৫৩
	বাংলাদেশ ও ভারত কর্তৃক যৌথ নিষ্পত্তির প্রস্তাব	২৫৯
	পাকিস্তানের প্রত্যুত্তর	২৫৯
	ভারত ও পাকিস্তানের দিল্লী চুক্তি	২৬৩
নবম অধ্যায় :	খাদ্য, বন্যা এবং দুর্ভিক্ষ	২৭০
দশম অধ্যায় :	রাজনৈতিক দলসমূহ ও তিনদলীয় ঐক্যজোটের ভূমিকা	২৮২
	জাসদের ভূমিকা : ঘেরাও আন্দোলন	২৮৮

www.pathagar.com

ভাসানী ন্যাপ ও বিরোধী ঐক্যজোটের ভূমিকা ২৯০
নাগরিক অধিকার ও আইন সাহায্য কমিটি ২৯৩
তিন দলীয় ঐক্য ২৯৬

একাদশ অধ্যায়ঃ জরুরী অবস্থার সনদ এবং একদলীয়
পদ্ধতির প্রবর্তন ৩০৮
সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী ৩১৪
রাষ্ট্রপতি প্রশাসনিক প্রধান হলেন ৩১৪
উপ-রাষ্ট্রপতি ৩১৫
মন্ত্রিপরিষদ ৩১৬
স্থানীয় প্রশাসন ৩১৭
সংসদ ও আইনসভা ৩১৭
বিচার বিভাগ ৩১৮
একক জাতীয় দল ৩২১
অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ৩২২
প্রশাসনিক প্রক্রিয়ার পরিবর্তনের যৌক্তিকতা ৩২৫
বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল)
গঠনঃ এর রাজনৈতিক দর্শন ও কর্মসূচী ৩২৯
সংবাদপত্র নিষিদ্ধকরণ ৩৩৪
জাতীয় ঐক্য ৩৩৪
সারমর্ম ও মূল্যায়ন ৩৩৮
১. আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি ৩৪৫
২. ক্ষমতার চিরস্থায়ীকরণ ৩৪৫
৩. সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ধারা ৩৪৬
উন্নয়নের পথেঃ মুজিব ভাসানীর সাহায্য চান ৩৪৯
আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ৩৪৯
অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ৩৫০
বাকশাল সরকারের পতনঃ শেখ মুজিবের
নির্মম হত্যাকাণ্ড ৩৫১

দ্বাদশ অধ্যায়ঃ শেখ মুজিবর রহমান ৩৫৮
পরিশিষ্টসমূহ ৩৬৯
নির্ঘণ্ট ৩৮৩

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

একটি নতুন রাষ্ট্রের সূচনা

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর। পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কম্যান্ডের কম্যান্ডার লেঃ জেনারেল আমীর আবদুল্লাহ খান নিয়াজী পরিপূর্ণ সামরিক কায়দায় ঢাকা বিমান বন্দরে বাংলাদেশ ও ভারতের সম্মিলিত সামরিক বাহিনীর জি ও সি-ইন-চীফ লেঃ জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরাকে অভ্যর্থনা জানালেন।[১] সেখান থেকে এক সাথে গাড়ীতে করে তারা গেলেন রমনা রেসকোর্স উদ্যানে। পাকিস্তানী বাহিনীর একটি ক্ষুদ্র দল সেখানে ভারতীয় সেনাপতিকে গার্ড অব অনার প্রদান করলো। বিকেল ৪টায় দুই জেনারেল পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করলেন। এর মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালের যুদ্ধের ঘটলো অবসান, আর সূচিত হলো স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক অভ্যুদয়।

পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করার পর বিজয়ী বাহিনী বিজিত বাহিনীর ওপর সর্বাত্মক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে। একই সময় থেকে নিজ সীমানায় সরকারবিহীনভাবে শুরু হয় বাংলাদেশের অভিযাত্রা। অরোরা সম্মিলিত বাহিনীর অধিনায়ক থাকা সত্বেও আত্মসমর্পণের চূড়ান্ত মুহূর্তে বাংলাদেশের কোন প্রতিনিধি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। শেষ মুহূর্তে গ্রুপ ক্যাপ্টেন এ, কে, খোন্দকার (পরবর্তীকালে এয়ার ভাইস মার্শাল) ভারতীয় কম্যান্ডারের সহগামী হিসেবে সেখানে উপস্থিত থাকেন। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং মুক্তিবাহিনীর প্রতিরক্ষা সচিব[২] সকলেই সেদিন ছিলেন কোলকাতায়। আত্মসমর্পণ দলিল স্বাক্ষরিত হবার পর জেনারেল অরোরা এবং এ, কে, খোন্দকার সেখান থেকে চলে যান এবং বাংলাদেশের প্রশাসনভার তখন চলে গেল পুরোপুরিভাবে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর হাতে।

www.pathagar.com

এসময় বিরাজ করছিলো এক সংকটজনক অবস্থা। বাংলাদেশের পক্ষে যে সমস্ত নেতা সশস্ত্র সংগ্রামে আনুষ্ঠানিক নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সাথে তাদের যোগসূত্র ছিলো সামান্যই। দেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত ঘটনাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন ধারণাও তাদের ছিলো না। দেশের ভেতরে ও বাইরে থেকে যেসমস্ত শত সহস্র যুবক স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, সরকারের অনুপস্থিতিতে তারা নিজ নিজ এলাকায় বিস্তার করছিলেন তাদের রাজনৈতিক প্রভাব। কাদের সিদ্দিকী, একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, ইতিমধ্যেই ঢাকায় পৌঁছে আউটার স্টেডিয়ামে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু সংখ্যক অবাঙালী নিধনের মধ্যে দিয়ে প্রতিহিংসার এক প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন।[৩] পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করার সাথে সাথেই একদল ভুয়া মুক্তিযোদ্ধা[৪] রাজধানীর রাজপথে নেমে আসে ও রাতারাতি ভোল পাল্টিয়ে নিজেদের বিজয়ী দলের অঙ্গীভূত করে রাখার প্রচেষ্টায় রত হয়। কোলকাতায় অবস্থানরত মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবর্গ সহ কেউই তখন দেশের সঠিক অবস্থা সম্পর্কে যথাযথভাবে অবহিত ছিলেন না।

তবে আর যাই হোক্, পাকবাহিনীর পরাজয়ের সাথে সাথে সারাদেশ বিশেষ করে রাজধানী ঢাকা শহরে উৎসবের জোয়ার বয়ে যায়। ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনীকে অভিনন্দন জানানোর জন্য কমপক্ষে ১০ লাখ নারী-পুরুষ-শিশু-যুবা-বৃদ্ধ রাজপথে নেমে আসেন। পাকবাহিনীর সুদীর্ঘ ৯ মাসের অত্যাচার নির্যাতনের হাত থেকে মুক্তি লাভের আনন্দে তারা ছিলেন উদ্বেলিত। একারণেই বিজয়ী সশস্ত্রবাহিনীর প্রতি তাদের অভিনন্দন ছিলো পুরোপুরিভাবেই স্বতঃস্ফূর্ত।

সরকারী আমলা ও কারিগরী বিশেষজ্ঞে সুসজ্জিত একটি ভারতীয় 'উপদেষ্টা' মহলকে সঙ্গে নিয়ে সামান্য কয়েকজন বাংলাদেশী আমলা[৫] একই সপ্তাহে ঢাকায় আসেন ও ভারতীয় আমলাতন্ত্রের নেতৃত্বে বাংলাদেশে বেসামরিক প্রশাসনযন্ত্র ধীরে ধীরে তার কাজ শুরু করে। ভারতে অবস্থানকারী নেতাদের এবং মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের উপর বাংলাদেশ থেকে অব্যাহত চাপ দেয়া হচ্ছিলো, যেন তারা অবিলম্বে ঢাকা গিয়ে নতুন সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এমনকি এ ধরনের চাপ দেয়া শুরু হয়েছিলো পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করার আগেই। কিন্তু ভীরু মানসিকতা এবং সংগ্রামের সাথে

www.pathagar.com

প্রত্যক্ষ সংসর্গবর্জিত বলে নেতারা সমস্যাসংকুল এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে ইতস্তত করছিলেন।[৬] কেউই নতুন সরকারের দায়িত্ব নিতে উৎসাহ অনুভব করছিলেন না।[৭] শেষাবধি আত্মসমর্পণের প্রায় সাত দিন পরে কয়েক জন নেতা স্বাধীন একটি রাষ্ট্রের দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য কোলকাতা থেকে স্বদেশাভিমুখে ঢাকায় রওয়ানা হন।

বিতর্কিত এই সময়টিতে ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং বেসামরিক সদস্যদের প্রতি জনগণের আন্তরিকতার কোন অভাব দেখা দেয়নি। কিন্তু যারা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে অংশ নিয়েছিলেন তারা ভারতীয় আধিপত্য মেনে নিতে পারছিলেন না। মুক্তি যুদ্ধের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ না রেখে যারা কোলকাতায় অবস্থান করছিলেন নতুন সরকারে তাদের অন্তর্ভুক্তি মুক্তিযোদ্ধারা মনে প্রাণে গ্রহণ করেননি। নয় মাসব্যাপী সশস্ত্র সংগ্রামের সময়েই মুক্তিযোদ্ধা এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে সুস্পষ্ট একটি দ্বন্দ্বের আভাস পাওয়া গিয়েছিলো। যদিও চিরায়ত দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে সশস্ত্র সংগ্রাম বলে চিহ্নিত করা যায় না, এবং এর ছিলো না কোন স্পষ্ট আদর্শগত এবং দার্শনিক ভিত্তি, তথাপি এটাই ছিলো স্বাভাবিক যে, সশস্ত্র অথবা নিরস্ত্র অবস্থায় এই মুক্তিসংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন এমন লক্ষ লক্ষ মানুষের মধ্যে নতুন আদর্শ ও চেতনা বিস্তৃত হবে।[৮] কারণ তাদের স্বপ্ন ও প্রত্যাশা ছিলো একটি মুক্ত ও স্বাধীন জন্মভূমির। নিজেদের প্রত্যাশা সম্পর্কে তারা ছিলেন সচেতন, কিন্তু কিভাবে তা অর্জন করতে হবে সে সম্পর্কে সম্যক ধারণা তাদের ছিলো না। আওয়ামী লীগ স্বয়ং সরকারের নেতৃত্ব গ্রহণের অভিলাষ নিয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকদের সমন্বয়ে মুজিববাহিনী গঠন করেছিলো।[৯] শেখ মনির ন্যায় নেতৃবর্গ প্রত্যক্ষভাবে তাজউদ্দিনের নেতৃত্বের বিরোধিতা করে আসছিলেন। এক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে স্বাধীনতা অর্জনের দিন থেকেই বাংলাদেশ হয়ে পড়েছিলো এক প্রতিবিপ্লবের শিকার। এটা এই অর্থে যে, দেশের জন্য যারা যুদ্ধ করেননি, রাষ্ট্রক্ষমতা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তারাই। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এর ফলাফলও হয়েছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী।

শেখ মুজিববিহীন অবস্থায় এবং কার্যকর একটি রাজনৈতিক সরকারের অনুপস্থিতিতে মুক্তিবাহিনী এবং ক্ষেত্রবিশেষে ১৬ই ডিসেম্বর আত্ম-

www.pathagar.com

প্রকাশকারী 'ষোড়শ ডিভিশন' তাদের নিজ নিজ প্রভাব বলয়ে অবস্থান গ্রহণ করে এবং প্রশাসনব্যবস্থা পরিচালনা করতে থাকে। কেবলমাত্র ঢাকা শহর ব্যতীত কয়েক সপ্তাহব্যাপী দেশে প্রকৃতপক্ষে সরকারের কোন অস্তিত্ব ছিলো না। ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী রক্ষা না করলে এই সময়ে খুব সহজেই তাজউদ্দিন সরকারকে উৎখাত করা সম্ভব ছিলো। যাই হোক, নেতৃবর্গের রাজধানী প্রত্যাবর্তনের পর ঢাকাভিত্তিক সরকার প্রাথমিকভাবে মুদ্রা ও অর্থভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে নির্দেশনা জারী করতে থাকে।

কিন্তু এক পর্যায়ে এসে তাজউদ্দিন আহমদ ত্বরিৎ তার নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করার প্রচেষ্টা চালান এবং প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তিনি খোন্দকার মোশতাক আহমদকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে অপসারিত করে আবদুস সামাদ আজাদকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন। তবে খোন্দকার মোশতাক তার অপর পদে আইন ও সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের দায়িত্বে অব্যাহত থাকেন। তাজউদ্দিন আহমদ মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে একটি সমঝোতায় আসারও প্রচেষ্টা চালান এবং তাদের পুনর্বাসিত ও জাতীয় পুনর্গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করার লক্ষ্য নিয়ে একটি বিস্তারিত পরিকল্পনাও প্রণয়ন করেন। বিশেষ করে অবাঙালীসহ দালালদের উপর প্রতিহিংসামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে মুক্তিবাহিনীকে নিবৃত্ত রাখার একটি পদক্ষেপ নিয়ে তিনি কিছুটা সাফল্য অর্জন করেন। কিন্তু একটি বিখণ্ডিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এবং শেখ মুজিবর রহমানের অনুপস্থিতিতে নতুন সরকার ক্রমশ দুর্বল থেকে দুর্বলতর হতে থাকে এবং পরিচালিত হতে থাকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের প্রভাবে।[১০]

ইত্যবসরে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে তাঁর আজন্মলালিত স্বপ্ন বাস্তবায়নের পর ভুট্টো তার চির রাজনৈতিক শত্রু শেখ মুজিবকে মুক্তিদানের অভিপ্রায়ে রাওয়ালপিন্ডির একটি বাসায় নিয়ে আসেন ও একটি সমঝোতায় আসার উদ্যোগ নেন।[১১] জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক চাপ কিংবা নিজস্ব বিবেচনা—যে কোন কারণেই হোক, শেষপর্যন্ত ভুট্টো করাচিতে অনুষ্ঠিত একটি জনসভায় রাজনৈতিক ম্যান্ডেট পান এবং তদনুযায়ী ১৯৭২ সালের ৩রা জানুয়ারী তারিখে ঘোষণা করেন যে, শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয়া হবে। শেখ মুজিবকে সম্ভাব্য মুক্তি-

www.pathagar.com

দানের এই সংবাদ নিদারুণ অনিশ্চয়তার মধ্যে দিনাতিপাতকারী বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর জনজীবনে এক পরম স্বস্তি এনে দেয়।

শেখ মুজিবের প্রত্যাবর্তন

১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারী পাকিস্তান সরকার তার নিজস্ব ইচ্ছানুযায়ী গন্তব্যে যাওয়ার জন্য শেখ মুজিবকে পি আই এ-র একটি জেট বিমানে পাকিস্তান ত্যাগ করার ব্যবস্থা করে দেন এবং তার ফলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে শেখ মুজিব লন্ডনে এসে পৌঁছান। বৃটিশ সরকার তখন পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলেও তিনি একটি জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দেন এবং প্রধানমন্ত্রী সহ বৃটিশ নেতৃবর্গ তার সাথে সাক্ষাতে মিলিত হন। শেখ মুজিবের প্রতি সেখানে যথাবিহিত সৌজন্য প্রদর্শন করা হয়। শেখ মুজিব ভারত সরকারের ভাড়াকৃত রেডক্রসের বিমানে পাকিস্তান কেন ত্যাগ করেননি এবং প্রথমে লন্ডনে কেন যেতে চেয়েছিলেন তা এখনো জানা যায়নি।[১২] সে যাই হোক, ফেরার পথে তিনি দিল্লীতে যাত্রাবিরতি করেন। সেখানে তাকে বিপুলভাবে অভিনন্দিত করা হয়। শেখ মুজিব ভারতের জনগণের প্রতি তার আন্তরিক অভিনন্দন জানান এবং শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী ও অন্যান্য ভারতীয় নেতার সাথে সাক্ষাৎ করেন।

এরপর উপনীত হয় সেই চূড়ান্ত মুহূর্ত। শেখ মুজিব ২৪ বছরের সুদীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সাড়ে ৭ কোটি মানুষের অর্জিত আশা ও প্রত্যাশাবিধৌত যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের গুরুদায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেন। শেখ মুজিবকে ঢাকায় জানানো হয় অভূতপূর্ব অভিনন্দন। অবিতর্কিত নেতার প্রতি জনগণের এই অভিনন্দন ছিলো স্বতঃস্ফূর্ত ও অন্তর উৎসারিত। একজন মডারেট পলিটিশিয়ান এবং লিবারেল ডেমোক্র্যাট হিসেবে পরিচিত শেখ মুজিব মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুনঃপ্রবর্তনের লক্ষ্যে সংগ্রাম করেছেন বছরের পর বছর, সহ্য করেছেন অবর্ণনীয় নির্যাতন। অসংখ্যবার এবং সংখ্যাতীত কারণে শেখ মুজিবকে কারাবরণ করতে হয়েছে এবং জীবনের সৃষ্টিশীল সময়গুলোর বিশালতম অংশ তিনি কাটিয়েছেন কারাভ্যন্তরে। জনগণের একজন নন্দিত নেতা হিসাবে তিনি চষে বেড়িয়েছেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তর। যে চেহারা একবার দেখেছেন

www.pathagar.com

সে চেহারা সারাজীবনে তিনি ভোলেননি এবং তীক্ষ্ণধী স্মৃতিশক্তিবলে শেখ মুজিব তার শত সহস্র কর্মীর নাম মনে রাখতে পারতেন। এতদিনকার বিক্ষুব্ধ, জনপ্রিয় নেতা এবং প্রায় সারাজীবন বিরোধী রাজনীতির মহানায়ক শেখ মুজিব রাষ্ট্রপতি এবং জাতির পিতা হিসেবে তার স্বজনঅধ্যুষিত নিজ বাসভূমে প্রত্যাবর্তন করেন।[১৩]

একইদিনে তাঁর পূর্ব প্রতিশ্রুতির সাথে সঙ্গতি রেখে শেখ মুজিব আইন পরিবর্তনের নির্দেশ দেন। তিনি রাষ্ট্রপতি হিসেবে মনোনয়ন নিতে চাননি এবং ওয়েস্টমিনিস্টার টাইপের সংসদীয় পদ্ধতির অনুসরণে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্তিলাভের সিদ্ধান্ত নেন। এযাবৎ রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছিলো স্বাধীনতার একটি সনদের ভিত্তিতে এবং এতে শেখ মুজিবকে নির্বাচিত করা হয়েছিলো রাষ্ট্রপতি হিসেবে। ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ পাকবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞের পর যে সমস্ত আওয়ামী লীগ নেতা পলায়ন করে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন তারা একটি নির্বাসিত সরকার পরিচালনা এবং ভারতীয় সহায়তা লাভের লক্ষ্যে একটি আইনগত ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন। তদনুসারে নির্ণীত সনদের খসড়া প্রণয়ন এবং অনুমোদন দেয়া হয়েছিল ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তারিখে[১৪] এবং সরকার ও স্বাধীনতা সংগ্রামকে আইনসংগত করার জন্য তা বলবৎ করা হয়েছিলো ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ তারিখ থেকে।[১৫]

স্বাধীনতার সনদ

স্বাধীনতার সনদ যুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশে মৌলিক আইনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। এতে করে এর মাধ্যমে শুধুমাত্র সংগ্রাম চলাকালীন সময়েই নয়, পরবর্তীকালে সরকার কর্তৃক গৃহীত সবধরনের কর্মকাণ্ডেরও বৈধকরণ করা হয়েছে। এই সনদ ছিলো আইনের মূল সূতিকাগার এবং সরকারের সমস্ত কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার উৎস। ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর দেশের সংবিধান কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত এটিই ছিলো দেশের সংবিধান। একটি বিশেষ পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার জন্যই এই সনদ প্রণয়ন করা হয়েছিলো। এই সনদের মাধ্যমে তৎকালীন সরকার ছিল একটি রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার এবং কৌশলগত ও জন স্বার্থবিষয়ক কারণেই শেখ মুজিবের নাম এতে গ্রন্থিত করা হয়েছে রাষ্ট্রপতি হিসেবে।[১৬] এতে

www.pathagar.com

বলা হয় যে সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্রপতি হিসেবে বহাল থাকবেন। যুদ্ধকালীন সময়ে প্রধানত বিশেষ আইন বলেই কার্যকরভাবে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার ব্যবস্থা নেয়া হয়। সুতরাং বিশেষ এই মুহূর্তে রাষ্ট্রপতিকে সমস্ত কার্যনির্বাহী ও আইনসম্বন্ধীয় ক্ষমতা প্রদান করে একস্থানে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূতকরণের এই ঘটনা মোটেই অস্বাভাবিক কিছু ছিলো না। এছাড়া জনগণকে সুশৃংখল, ন্যায়নির্ধারক একটি সরকার উপহার দেয়ার লক্ষ্যে ক্ষমা ঘোষণা, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবর্গ নিয়োগ, কর ও খাজনা আরোপ, সাংবিধানিক সংসদ আহ্বান ও স্থগিতকরণ এবং ইত্যাকার নানাবিধ ক্ষমতাসহ রাষ্ট্রপতিকে সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবেও নিয়োগ করা হয়।

যেহেতু সকলেই অবগত ছিলেন যে রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য শেখ মুজিব উপস্থিত থাকতে পারছেন না, সেজন্য এর আগে থেকেই সনদে উল্লেখ করা হয় যে, যে কোন কারণে রাষ্ট্রপতি উপস্থিত না থাকলে, কার্যালয়ে আসতে অপারগ হলে বা তাঁর দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে উপ-রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতিকে প্রদত্ত দায়িত্ব ও ক্ষমতা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন।[১৭] সনদে আরো বলা হয়েছিলো যে, বাংলাদেশ জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী জাতিসংঘের একটি সদস্যের অনুরূপ তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করবে এবং সে অনুযায়ী তার কর্মকান্ড পরিচালনা করবে।

এই সনদ অনুযায়ী জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা পারস্পরিক অবস্থানের ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়ন করার জন্য একটি গণপরিষদ গঠন করেন এবং পারস্পরিক আলোচনা ও মতৈক্যের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী দেশ হিসেবে ঘোষণা করেন। এরপর তারা ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ শেখ মুজিব প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুমোদন করেন।[১৮] এই সনদের যথার্থতা এই বলে ঘোষণা করা হয় যে, একটি সংবিধান প্রণয়নের জন্য একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার পর ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ সংসদীয় অধিবেশন আহ্বান করেছিলেন কিন্তু এভাবে প্রদেয় প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে আহূত সংসদ বেআইনীভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছিলো। পক্ষান্তরে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ এদেশের জনগণের বিরুদ্ধে একটি অন্যায় এবং আরো-

www.pathagar.com

পিত যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কাজেই বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ পারস্পরিক মতৈক্যের ভিত্তিতে নিজেদের একটি গণপরিষদে একত্রিত করেন এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

অন্যভাবে বলা যায়, আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক উভয় পরিষদের নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং পাকিস্তান সরকারের কাছ থেকে প্রদেয় প্রতিশ্রুতি আদায় থেকে বঞ্চিত হয়ে নিজেদের একত্রিত করার একটি আইনগত অধিকার অর্জন করেন। এভাবে তারা দেশ ও জনগণের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে নিজেদের মতামত প্রয়োগের একটি কার্যকর অধিকার লাভ করেন। ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনে জয়লাভ করে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র এলাকা এবং সম্মিলিত পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণকে শাসন করার আইনগত অধিকার দাবী করতে সক্ষম হয়েছিলো।

সনদে বলা হয় যে, বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মতামত অনুযায়ী কার্য সম্পাদনের সম্মানজনক বাধ্যবাধকতা আরোপ করেছিলেন এবং একারণেই প্রতিনিধিগণ নিজেদের গণপরিষদের পতাকাতলে সমবেত করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন যদিও এই ম্যান্ডেট ছিলো সম্পূর্ণভাবে একক পাকিস্তান কাঠামোর অধীনে স্বায়ত্তশাসিত একটি ভূখন্ডের পক্ষে এবং স্বাধীন একটি রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পক্ষে নয়।[১৯] ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ শেখ মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দেন বলে যেভাবে দাবী করা হয়েছে সে দাবীর যথার্থতাও প্রমাণ করা যায়নি।[২০] যাই হোক, তৎকালীন সামগ্রিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বিচারে এই সনদ তার উদ্দেশ্য যথার্থভাবেই পূরণ করতে সমর্থ হয়েছিল।

একটি একক রাজনৈতিক দলের অঙ্গীভূত বিশেষ একটি গ্রুপের প্রণীত এই সনদ প্রণয়ন করে যেমন সার্বভৌম একটি জাতিকে (পাকিস্তান) দ্বিধাবিভক্ত করার প্রয়াস চালানো হয়েছে, তেমনি সে প্রচেষ্টার আইনগত প্রশ্নসমূহও বাস্তব প্রেক্ষাপটের আলোকেই বিচার করে দেখতে হবে। এটা সত্য যে, সার্বভৌম একটি দেশের কোন জাতীয় নির্বাচনই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের তাদের নিজস্ব সীমানার জন্য স্বাধীনতা ঘোষণার সরাসরি অধিকার প্রদান করে না। এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে গৃহীত সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতাকে সম্মিলিত জাতিসংঘের সনদপত্রের আলোকে বিচার করে দেখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৃটিশ উপনিবেশবাদী শক্তির নিগড় থেকে মুক্তিলাভের জন্য আমেরিকার জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপিত করা যায়। আমেরিকার গোটা স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি পর্যায়ে বৃটিশ সাম্রাজ্য কর্তৃক আমেরিকার উপর শোষণ নির্যাতন ছিলো প্রধান উপলক্ষ্য। ম্যাসাচুসেটসে পরিচালিত সংগ্রামকে স্তব্ধ করে দেয়ার জন্য গৃহীত 'ইউনিটস অব্ এ্যাসিস্ট্যান্স' ধারার বিরুদ্ধে জেসাস অটিস উত্থাপিত প্রবল বিতর্ক এবং 'সাংবিধানিক কর্মকান্ড প্রাকৃতিক আইনের বিরোধী' শীর্ষক বিতর্ক—এই দুটি বিষয় বৃটিশদের বিরুদ্ধে প্রবল মার্কিন জনমত সংগঠিত করে তোলে এবং ফলত আমেরিকার জনগণ স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুমোদন করেন। টমাস জেফারসন, জন এ্যাডাম্স, বেঞ্জামিন ফ্র্যাংকলিন, রজার থমসন এবং রবার্ট আর, লিভিংস্টোন ছিলেন এই স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়ক। শোষণের প্রতিটি পর্যায়ে সেখানে শান্তিপূর্ণ এবং সাংবিধানিকভাবে শাসকদের কাছে প্রতিকার কামনা করে অত্যন্ত বিনয় সহকারে আবেদন পেশ করা হয়েছিলো, কিন্তু কার্যত সেসমস্ত আবেদন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু বৃটিশ সরকার জনগণের বিক্ষোভ দমন করার জন্য সেখানে সেনাবাহিনীর নতুন নতুন দল প্রেরণ করেন এবং আমেরিকার জনগণ তাদের প্রতিহত করে প্রতিহিংসা চরিতার্থের প্রতিজ্ঞা নিয়ে তুমুল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। চূড়ান্তভাবে ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা একটি সাধারণ অধিবেশনে সম্মিলিত হন এবং "উপনিবেশের জনগণের প্রদত্ত ক্ষমতাবলে" তারা নিজেদের বৃটিশ সরকারের সকল কর্মকান্ড থেকে বিচ্ছিন্ন বলে ঘোষণা করেন একটি মুক্ত এবং স্বাধীন দেশের অভ্যুদয়।[১১] এই ঘোষণাপত্রের সমর্থনে প্রতিনিধিরা তাদের "জীবন, ভাগ্য ও পবিত্র সম্মান" একে অপরের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামও চরিত্রগতভাবে এই উল্লেখিত উদাহরণ থেকে ভিন্ন ছিলো না। এটা ছিলো সাম্য, মর্যাদা এবং মানবাধিকার আদায়ের সংগ্রাম। আমেরিকার ঘোষণাপত্র প্রকাশের পর একইভাবে বিশ্বের বহুদেশেই রাজনৈতিক নির্যাতন ও অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে জনগণের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। স্বাধিকার আদায়ের সংগ্রামে নিবেদিত হওয়া বিশ্বের প্রতিটি অংশের জনগণের চিরায়তভাবে স্বীকৃত অধিকার। জাতিসংঘ সনদে এই আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার আদায়ের পক্ষে পরিষ্কার স্বীকৃতি রয়েছে।

www.pathagar.com

যাই হোক, পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করার পর এই সনদ অসীম তাৎপর্যময় স্থান দখল করে। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের পর দেশ পরিচালনার জন্য আইনসমূহের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে এই সনদ অব্যাহতভাবে কার্যকর থাকে এবং এর অধীনে প্রণীত সকল আইনের প্রতি জনগণের সমর্থন ছিলো অবিসংবাদিত। এভাবে এই সনদটি একটি বাস্তবতায় পরিণত হয়; এর মাধ্যমেই পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামে একটি নতুন দেশের অভ্যুদয় সূচিত হয়।

আইনের ধারাবাহিকতা বলবৎকরণ আদেশ (The Laws Continuance Enforcement Order)

সর্বক্ষেত্রে আইনের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সনদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন করেন। এটি হলো ১০ই এপ্রিল ১৯৭১ সালের আইনের ধারাবাহিকতা বলবৎকরণ আদেশ, যা ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে বলবৎ বলে ঘোষণা করা হয়। সকল আইনগত, সংবিধানগত এবং আন্তর্জাতিক প্রয়োজনেই স্বাধীনতার সনদ এবং আইনের ধারাবাহিকতা বলবৎকরণ আদেশ কার্যকর করা হয় ২৬শে মার্চ ১৯৭১ থেকে।[১১] ধারাবাহিকতা আদেশের মাধ্যমে পাকিস্তান আমল থেকে চলমান সকল আইন সনদের অনুমোদন সাপেক্ষে বৈধকরণ এবং কার্যকর করা হয়। এতে আরো বলা হয় যে, বাংলাদেশ একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে পরিণত হবার পর পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে যে সমস্ত আইন সামঞ্জস্যবিহীন বলে মনে হবে সেসমস্ত আইন কার্যকর করা যাবে না। এতে বলা হয়, সরকারী বেসামরিক, সামরিক, বিচারবিভাগীয় এবং কূটনৈতিক যেসমস্ত অফিসার বাংলাদেশের প্রতি তাদের আনুগত্য ঘোষণা করবেন, তাঁরা তাঁদের চাকুরীর প্রচলিত শর্ত অনুযায়ী পদমর্যাদা এবং প্রাপ্ত সকল সুযোগসুবিধা অব্যাহত রাখার অধিকার পাবেন। জেলা জজ, ম্যাজিস্ট্রেট এবং কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রভ্যন্তরে এই আনুগত্য পরিচালনার ব্যবস্থা করবেন বলে আইনে উল্লেখ করা হয়।

সমসাময়িক প্রেক্ষাপটে আইনের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া বজায় রাখার জন্যই ধারাবাহিকতা আইন প্রণয়ন করা হয়েছিলো। এই আইন বহুক্ষেত্রে

www.pathagar.com

সরকারকে বড় রকমের বিপর্যয়ের সম্মুখীন করলেও প্রাথমিকভাবে পাকিস্তান সরকারের অধীনে কর্মরত অফিসারদের সমর্থন আদায়ের জন্য এর প্রয়োজন ছিলো। যুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশ সরকার প্রবাসী হলেও কোলকাতায় বসে বিশাল এক কূটনৈতিক জাল বিস্তার করেছিলো। ধারাবাহিকতা আইন শুধুমাত্র আইনের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্যই নয়, যারা বাংলাদেশ সরকারে যোগ দিয়েছিলেন তাদের উৎসাহ এবং যারা যোগদান করেননি তাদের অনুপ্রেরণা যোগানোও ছিলো এর উদ্দেশ্য। অন্যকথায় বলা যায়, যুদ্ধকালীন সময়ে নানাধরনের বিচ্যুতি সত্ত্বেও সকল কর্মচারীদের এই আইনের মাধ্যমে নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেয়া হয়েছে, তাদের চাকুরীতে অবস্থানগত বিষয় নিশ্চিত করা হয়েছে এবং পাকিস্তান আমলে তারা যে অধিকার ও সুযোগসুবিধা পেয়ে আসছিলেন তা অব্যাহত রাখার আইনগত অনুমোদন দেয়া হয়েছে।[২৩]

বাংলাদেশের সাময়িক সংবিধান আদেশ, ১৯৭২

শেখ মুজিব স্বাধীনতার সনদের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রাপ্ত আইনগত ক্ষমতাবলে দেশের শাসনপ্রক্রিয়ায় পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। তদনুসারে ১৯৭২ সালের ১১ই জানুয়ারী একটি রাষ্ট্রপতির আদেশের মাধ্যমে সরকারের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন সাধন করা হয়। এভাবে বাংলাদেশ সাময়িক সংবিধান আদেশ ১৯৭২-এর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তে ওয়েস্টমিনিস্টার টাইপের সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ নেয়া হয়।[২৪] এই প্রক্রিয়াগত পরিবর্তনের পেছনে যুক্তি দেখানো হয় যে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছিলো বাংলাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষা এবং এই আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের জন্যই উক্ত আদেশ জারী করা হয়েছে।

উক্ত আদেশের ৫নং ধারাবলে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা হয় এবং সনদে প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির সমস্ত ক্ষমতা সংকুচিত করে তাঁর হাতে ন্যস্ত করা হয় নামমাত্র ক্ষমতা। আদেশের ৬নং ধারায় বলা হয়, রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে তার সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্য সম্পাদন করবেন। এই পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ৭নং ধারায় বলা হয় যে, রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থা অর্জনকারী সদস্যদের নিয়ে একটি সাংবিধানিক পরিষদ গঠন করা

www.pathagar.com

হবে। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদের সদস্যবর্গ নিয়োগ করবেন।

এই আদেশবলে শেখ মুজিব বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন। আদেশের ৮নং ধারায় উল্লেখ করা হয় যে, কোন কারণে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে মন্ত্রিপরিষদ বাংলাদেশের কোন নাগরিককে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ করবে। সাংবিধানিক পরিষদ (গণ পরিষদ) সংবিধানের ভিত্তিতে এই স্থান পূরণ না করা পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন। এই ধারার আকর্ষণীয় একটি বিষয় ছিল এই যে, এখানে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্তির অধিকার ছিল সকলের জন্য উন্মুক্ত? শুধু সংসদ অথবা গণপরিষদের সদস্যদের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ ছিলো না এবং এর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি হিসেবে বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরীর নিযুক্তি সহজ করে নেয়া হয়।[১৫] সাময়িক আদেশের ৯নং ধারায় বাংলাদেশের জন্য একটি হাইকোর্ট গঠন করা হয় এবং ১০ নং ধারায় বলা হয় যে, বিচারপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিপরিষদের অন্যান্য সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন এবং মন্ত্রিপরিষদ এই শপথনামা প্রণয়ন করবে।

সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন ছাড়াও সাময়িক সংবিধানে এমন কিছু-সংখ্যক ধারার অবস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে যেগুলোর ফলে সাংবিধানিক শূণ্যতা অব্যাহত থাকে। গণপরিষদের কার্যাবলী সম্পর্কে সনদ নীরব ভূমিকা পালন করেছে, কিন্তু সাময়িক আদেশ শুধুমাত্র গণ পরিষদের সংজ্ঞাই নিরূপণ করেনি, বরং এতে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করা হয় যে, গণপরিষদ দেশের শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবে। অন্যভাবে বলা যায়, এর অর্থ ছিলো এই যে, জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদের যেসকল সদস্য ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর এবং ১৯৭১ সালের জানুয়ারী এবং মার্চ মাসের নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছিলেন তারাই সংবিধান রচনা করার জন্য গণপরিষদ গঠন করবেন।[১৬] সনদের মাধ্যমে কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণের বিষয় উল্লেখ করা হয়েছিলো এবং বলা হয়েছিলো যে সময়ান্তরে গঠিত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে উপ-রাষ্ট্রপতিকে শপথ গ্রহণ করানো হবে। সনদে যে কোন বিশেষ পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য একধরনের রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের কথা বলা

www.pathagar.com

হয়েছিলো এবং তাতে মন্ত্রিসভার কোন ধারণা উপস্থাপিত করা হয়নি। কিন্তু সামরিক আদেশের মাধ্যমে গঠন করা হয় একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রিসভা।

যাই হোক, রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার পরিবর্তন করে সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি হিসেবে শেখ মুজিবর রহমান প্রথমে বিচারপতি এ, এস, এম, সায়েমকে সামরিক সংবিধান আদেশের ভিত্তিতে প্রধান বিচারপতি হিসেবে নিয়োগ করেন এবং ১৯৭২ সালের ১২ই জানুয়ারী সকালে তাঁর মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করে সাথে সাথেই তিনি তার পদত্যাগ ঘোষণা করেন। পদত্যাগ ঘোষণার পর সামরিক আদেশের ৮ নং ধারাবলে মন্ত্রিপরিষদ বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ করেন এবং প্রধান বিচারপতি তাঁর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।[২৭] অতঃপর সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ সহ মন্ত্রিপরিষদের অন্যান্য সদস্য পদত্যাগ করেন এবং রাষ্ট্রপতি সামরিক আদেশের ৭ নং ধারাবলে শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেন। এ সময় শেখ মুজিব তার ১১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন এবং ১০ নং ধারা বলে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ করান।[২৮]

কিন্তু মুজিব রাষ্ট্রপতিশাসিত ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য এত ব্যস্ত হয়েছিলেন কেন? এর প্রথম কারণটি ছিলো রীতিমতো ঐতিহাসিক। বাংলাদেশের জনগণ ছিলো দীর্ঘদিন যাবৎ স্থানীয় ভিত্তিতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসিত হতে অভ্যস্ত এবং এ ধরনের শাসন ব্যবস্থা বৃটিশ ভারতের যে কোন স্থানাপেক্ষা বাংলাদেশে সূচিত হয়েছিলো অনেক আগে। নির্বাচিত আইনসভা বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিলো প্রায় ৫০ বছর যাবত।[২৯] দ্বিতীয়ত ১৯৪৯ সালে জন্মলগ্নের পর থেকেই আওয়ামী লীগ ছিলো দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ১৯৫৪ সালের ২১ দফা থেকে শুরু করে ১৯৬৮-৬৯ সালের ৬ ও ১১ দফা পর্যন্ত প্রতিটি প্রধান আন্দোলনে এবং চূড়ান্তভাবে ১৯৭০-৭১ সালের নির্বাচনে শেখ মুজিব জনগণের কাছে দৃঢ় প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষপাতী এবং দেশে প্রবর্তন করা হবে একটি সংসদীয় পদ্ধতি।[৩০] সাময়িক সংবিধান আদেশ প্রণয়ন করে শেখ মুজিব এই ভেবে গর্ব অনুভব করেছিলেন যে, তিনি জনগণের কাছে তার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির বাস্তব রূপদানে সফলকাম হয়েছিলেন, সংসদীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে জনগণের দীর্ঘলালিত স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটেছে। তৃতীয়ত

www.pathagar.com

যুদ্ধকালীন সরকারের নেতৃত্বে অবস্থান করে তাজউদ্দিন আহমদ রীতি-মতো ভারতপন্থী বলে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিলেন এবং কৌশলগত ও আন্তর্জাতিক কারণেই প্রচলিত সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে নতুন ধরনের সরকার গঠন অধিকতর উত্তম হবে বলে শেখ মুজিব মনে করে-ছিলেন।

কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সাময়িক সংবিধান আদেশের অন্য একটি দিকও ছিলো। যদিও সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনেই এই আদেশ প্রণয়ন করা হয়ে-ছিলো, তথাপি এর প্রকৃত ফলশ্রুতি ছিলো এই যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়েছিলো এক ব্যক্তির হাতেই। এটা ছিলো পদ্ধতির এমন একটা পরিবর্তন যা শেখ মুজিবকে তাঁর পদমর্যাদা পরিবর্তন করে রাষ্ট্রপতি থেকে প্রধান মন্ত্রীত্ব অর্জনে সক্ষম করেছিল। আইন বিষয়ক সমস্ত ক্ষমতা তখন পর্যন্ত ন্যস্ত ছিলো প্রশাসন অর্থাৎ শেখ মুজিবের হাতে। সংসদীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হলেও বাস্তবে সংসদের কোন অস্তিত্ব ছিলো না। সেখানে অবস্থিতি ছিলো এমন একটি মন্ত্রিপরিষদের যার সদস্যরা নিজের কাজের জন্য জনগণের কাছে দায়িত্বশীল ছিলেন না এবং প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর পদ থেকে অপসারণের কোন পদ্ধতি বিদ্যমান ছিলো না। জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহসহ সকল অধিকার ছিলো স্থগিত, হেবিয়াস কর্পাস জাতীয় রীট, অর্ডার কিংবা নির্দেশনামা প্রয়োগ, উচ্চ আদালত থেকে নিম্ন আদালতের উপর হুকুমনামা জারী করা, নিষিদ্ধকরণ, ক্যুও ওয়ারেন্টো, নিম্ন আদালতে বিচারিত মকদ্দমার নথিপত্র প্রেরণার্থে উচ্চতর আদালতের তলবপত্র জারী ইত্যাকার কার্যসম্পাদনে হাইকোর্টের ক্ষমতা রহিত করে রাখা হয়।[৩১]

তথ্যপঞ্জী

১. সিদ্দিক সালিক, উইটনেস টু সারেন্ডার, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, পৃষ্ঠা-২১১।

২. সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি, তাজউদ্দিন আহমদ প্রধানমন্ত্রী, জেনারেল এম, এ, জি, ওসমানী মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং আবদুস সামাদ আজাদ প্রতিরক্ষা সচিব হিসেবে কাজ করছিলেন। ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রের সকল নির্বাহী ক্ষমতা ছিল প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত।

www.pathagar.com

৩. নিউজউইক, জানুয়ারী ৩, ১৯৭২।

৪. ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে হঠাৎ করে আবির্ভূত হওয়ায় এদের পরিহাসচ্ছলে 'ষোড়শ ডিভিশন' বলা হয়। এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন পাকবাহিনীর সমর্থনকারী শান্তি কমিটি ও রাজাকারবাহিনীর সদস্য।

৫. বাঙালী সিভিল সার্ভেন্টদের নেতৃত্বে ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের মহাসচিব হিসেবে কর্মরত রুহুল কুদ্দুস।

৬. প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের গঠন, চরিত্র এবং কার্যকলাপের বিস্তৃত বিবরণের জন্য লেখক প্রণীত বাংলাদেশঃ কনস্টিটিউশনাল কোয়েস্ট ফর অটোনমি দেখুন। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮০, পৃষ্ঠা ২৬৪-২৭৭।

৭. কেউ কেউ বলেন, পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার জন্য ভারত সরকার বাংলাদেশ সরকারকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। এসময় লেখক কোলকাতায় ছিলেন এবং যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ঢাকায় ফেরার জন্য বাংলাদেশী নেতাদের চাপ প্রদান করার ক্ষেত্রে সক্রিয়া ভূমিকা নিয়েছেন। তিনি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের বহিঃপ্রচার বিভাগ গঠনে বিশেষভাবে সাহায্য করেন এবং যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন।

৮. লেখক প্রণীত বাংলাদেশ : কনস্টিটিউশনাল কোয়েস্ট ফর অটোনমি, পৃষ্ঠা ২৭২-২৭৭।

৯. সিরাজুল আলম খান ও শেখ ফজলুল হক মনি'র নেতৃত্বে গঠিত বিশেষ প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত বাহিনী।

১০ প্রবাসী সরকার প্রথম থেকেই ছিলো বহুধাবিভক্ত। আনুষ্ঠানিকভাবে একটি সরকারের অবস্থান থাকলেও এটা বুঝতে কষ্ট হয় না যে, সরকারের বিভিন্ন নেতার মধ্যে ছিলো দ্বন্দ্ব ও মতানৈক্য। প্রকৃতপক্ষে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার তাজউদ্দিন আহমদ, খোন্দকার মোশতাক, কামারুজ্জামান, মনসুর অলী, মুক্তিবাহিনী এবং মুজিববাহিনীর পৃথক পৃথক নেতৃত্বে ৬টি সমান্তরাল শক্তি হিসেবে কাজ করছিলো। তৎকালীন পূর্ব পকিস্তানের বিভিন্ন ব্যাংক থেকে নিয়ে যওয়া ৮২ কোটি টাকা কিভাবে খরচ হয়েছিল এদের কেউই সে হিসাব দিতে পারেননি।

১১ ভুট্টো ও মুজিব সমঝোতার পূর্ণ বিবরণী জানা যায়নি। অবশ্য শেখ মুজিব তাঁর ১০ই জানুয়ারীর ভাষণে বলেছিলেন যে অন্ততঃপক্ষে পাকিস্তানের সঙ্গে কনফেডারেশনের আকারে হলেও যোগসূত্র রাখার জন্য ভুট্টো তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন। তবে মুজিব ভুট্টোকে নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন যে বাংলাদেশ একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে অস্তিত্ব বজায় রাখবে এবং বাংলাদেশের মাটিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বেশীদিন অবস্থান করতে দেবে না।

১২. শেখ মুজিবের সহগামীরা দাবী করেন যে পুরো ঘটনা না জানা পর্যন্ত তিনি ভারতের সঙ্গে একটি নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারী দিল্লী বিমান বন্দরে প্রদত্ত বিবৃতি দ্রষ্টব্য।

১৩. একইদিন বিকেলে লেখক শেখ মুজিবের বাসায় তাঁর সাথে দেখা করেন। চিরাচরিত ভাবেই তখন তাঁকে অত্যন্ত উৎফুল্ল ও আশাবাদী মনে হয়েছিলো।

১৪. সরকার গঠন হওয়ার পর পেছনের তারিখ থেকে সনদ প্রণয়ন করা হয়। লেখক প্রণীত বাংলাদেশ : কনস্টিটিউশনাল কোয়েস্ট ফর অটোনমি দেখুন। পৃষ্ঠা-২৬৪-২৬৯।

১৫. ভারতীয় আইনজীবী ও আমলারা সনদের খসড়া প্রণয়নে সাহায্য করেন। বাংলাদেশের বিশিষ্ট আইনজীবী এবং জাতীয় পরিষদ সদস্য আমীরুল ইসলাম এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা

www.pathagar.com

নেন। কোলকাতায় এই সনদ রাজী করার সময় বাংলাদেশ সরকারের সাথে যুক্ত ছিলেন মাত্র ৩৫ জন জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য। পুস্তকের শেষাংশে সংযোজনী দ্রষ্টব্য।

১৬. শেখ মুজিবকে স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা না করে ব্যাপক জনসমর্থন অদায় সম্ভব ছিলো না।

১৭. পদ নিয়ে আভ্যন্তরীণ কলহ এড়ানোর জন্য সৈয়দ নজরুল ইসলামের মতো একজন নমনীয় ব্যক্তিত্বকে উপ-রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। লেখকের বাংলাদেশ : কনস্টিটিউশনাল কোয়েস্ট ফর অটোনমি দেখুন। পৃষ্ঠা : ২৬৫-২৬৬।

১৮. প্রাগুক্ত : পৃষ্ঠা ২৫৬-৫৭ ও ২৬৯-৭০ দেখুন।

১৯. এ ব্যাপারে বিস্তৃত বিবরণ চতুর্থ অধ্যায়ে।

২০. লেখক প্রণীত বাংলাদেশ : কনস্টিটিউশনাল কোয়েস্ট ফর অটোনমি দেখুন। পৃষ্ঠা ২৬৯-২৭০।

২১. এ্যাডওয়ার্ড ড্যামবল্ড, দি ডিক্লারেশন অব ইনডিপেনডেন্স, নরম্যান, ইউনিভার্সিটি অব ওকলাহোমা প্রেস, ১৯৫০।

২২. সংযোজনী 'খ' দ্রষ্টব্য।

২৩. মুক্তিবাহিনী ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থা ছিলো করুণ। তাদের জন্য দৈনিক বরাদ্দ ছিল ১.২৫ টাকার রেশন সমগ্রী ও খাদ্য। একারণে মুক্তিযোদ্ধারা ছিলেন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ।

২৪. 'ল' কনসালট্যান্টস' নামক একটি আইন উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান সাময়িক সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন করে। লেখক ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের একজন অংশীদার। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, ডঃ কামাল হোসেন এবং আমীরুল ইসলাম খসড়াটি তৈরী করেন। আদেশের বিবরণের জন্য সংযোজনী 'গ' দ্রষ্টব্য।

২৫. গণ পরিষদের একজন সদস্য হওয়া সত্ত্বেও সনদবলে শেখ মুজিব রাষ্ট্রপতি মনোনীত হন।

২৬. ১৯৭১ সালের মার্চে অপ্রত্যক্ষ ভোটে মহিলা সদস্যরা নির্বাচিত হন।

২৭. এখানে মন্ত্রিসভা বলতে সনদের ৮নং ধারাবলে গঠিত পুরনো মন্ত্রিসভার কথাই বোঝায়। তা না হলে মুজিব নিজেকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করতে পারতেন না। এছাড়া কেবলমাত্র সাময়িক আদেশবলেই মন্ত্রিসভা গঠন করা যেতো।

২৮. শেখ মুজিবের প্রথম মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, মনসুর আলী, খোন্দকার মোশতাক আহমদ, আবদুস সামাদ, এ, এইচ, এম, কামারুজ্জামান, শেখ আবদুল আজিজ, ইউসুফ আলী, জহুর আহমেদ চৌধুরী, ফনীভূষণ মজুমদার ও ডঃ কামাল হোসেন।

২৯. ডঃ কামাল হোসেন, বঙ্গবন্ধু এ্যাণ্ড বাংলাদেশ, শেখ মুজিব, লণ্ডন রেডিক্যাল এশিয়া বুকস, জানুয়ারী, ১৯৭৭, পৃষ্ঠা-১৮।

৩০. ডানপন্থী দলগুলো সহ বাংলাদেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক দল সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুত ছিলো।

৩১. দি হাইকোর্ট অব বাংলাদেশ অর্ডার, ১৯৭২ (সিপি ও নং-৫, ১৯৭২) এছাড়াও দেখুন ডিএল আর ১৯৭৩, পৃষ্ঠা ৩৯০ যদুনাথ মজুমদার বনাম হাসিনা বেগম।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

আওয়ামী লীগ সরকার অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক পদক্ষেপসমূহ

শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগ, সরকার পরিচালনা করতে গিয়ে তাৎক্ষনিকভাবে যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন সেগুলো হলো : (১) প্রশাসন সুষমকরণ; (২) ভারত প্রত্যাগত প্রায় এককোটি শরণার্থীর পুনর্বাসন; (৩) আইন শৃংখলা পরিস্থিতির বিশেষ করে মুক্তিযোদ্ধা ও অন্যান্য সশস্ত্র লোকদের নিয়ন্ত্রণ; (৪) যুদ্ধকালীন সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক, সেতু এবং রেলসড়কের মেরামত; এবং (৫) জাতীয় অর্থনীতি, বিশেষ করে শিল্প এবং অর্থসংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে সচল করে তোলা। এছাড়াও বেশ কয়েকটি কারণে জরুরী ভিত্তিতে সমাধানযোগ্য যে কয়েকটি রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটেছিলো সেগুলো হলো : (ক) বাংলাদেশে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবস্থিতি; (খ) সীমান্তে চোরাচালান; (গ) যুদ্ধকালীন সময়ে পাকবাহিনীকে সহায়তা করেছিলো এমন দালাল-দের উপস্থিতি; এবং (ঘ) যুদ্ধবন্দী সংক্রান্ত সমস্যা। এছাড়া বাংলাদেশে আটকে পড়া বিহারী অবাঙালী এবং পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙালীদের পুনর্বাসনের প্রশ্নটিও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এসবের পাশা-পাশি, সংগ্রামে সফলতা আসার পর দেশের জনগণের আচার আচরণে গগন-চুম্বী আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটছিলো। স্বাভাবিকভাবেই শেখ মুজি-বের দায়িত্ব ছিলো দেশের প্রতিটি মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে তাঁর দীর্ঘ-লালিত স্বপ্ন সোনার বাংলার বাস্তব রূপায়ন। এটা কোন একটি সহজ-সাধ্য ব্যাপার ছিলো না।

এসমস্ত বহুবিধ সমস্যার মুখোমুখি হবার পর তৎকালীন সরকার কোন্ আইনের মাধ্যমে বা কিভাবে তা সমাধান করার পদক্ষেপ নিয়েছিলেন, এবং তার প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল কি হয়েছিলো, তা বিবেচনা করা একটা আলাদা গুরুত্ব বহন করে। নব্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি দেশের সমকালীন আর্থ-সামা-জিক প্রেক্ষাপট বিচারের জন্য এসমস্ত আইন প্রণয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং

www.pathagar.com

কার্যক্ষেত্রে সেগুলোর ব্যবহার প্রণালী অবশ্যই একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়। দেশের সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়ার প্রেক্ষাপট হিসেবেও এই ইস্যুগুলো যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং সংবিধান ভালোভাবে অনুধাবন এবং নিরীক্ষণ করতে গেলে অবশ্যই এসমস্ত পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন।

১৯৭০-৭১ সালের নির্বাচনের সময় প্রণীত নির্বাচনী ইশতেহার ছাড়া আওয়ামী লীগের বিশেষ কোন সংজ্ঞায়িত সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক কর্মসূচী ছিলো না। এমনকি নয়মাসের যুদ্ধকালীন সময়ে যখন অধিকাংশ নেতা কোলকাতায় অবস্থান করছিলেন, তখনো তারা দেশ স্বাধীন হবার পর উদ্ভূত পরিস্থিতি কিভাবে মোকাবিলা করবেন, কিংবা দেশের অর্থনীতির পুণর্গঠন বা উন্নয়নের জন্য কি কি পদক্ষেপ নেবেন, তার কোন রূপরেখা প্রণয়ন করেননি।[১] কাজেই জাতীয় নীতি পরিকল্পনার অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানসমৃদ্ধ দক্ষতা ছাড়াই, এবং সুনির্দিষ্ট কোন রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ছাড়াই আওয়ামী লীগ নতুন একটি জাতিগঠনমূলক প্রক্রিয়ায় রত হয়।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন ধরনের প্রায় দেড়শত আইন প্রণয়ন করা হয়েছে, এবং এদের মধ্যে বেশ কয়েকটি ছিলো মৌলিক আইনের পর্যায়ভুক্ত। এদের মধ্যে ২৬টি আইন এবং পাকিস্তান আমল থেকে প্রচলিত অপর একটি আইন সংবিধানের মাধ্যমে রক্ষা করা হয়, এবং সংবিধানের সাথে তাদের কোন অসামঞ্জস্যতা নেই বলে স্বীকার করে নেয়া হয়।[২] এসমস্ত আইনের মৌলিক প্রকৃতি, এদের প্রেক্ষাপট এবং এগুলোর আর্থ-সামাজিক প্রতিক্রিয়া যথাযোগ্য নিরীক্ষণের দাবী রাখে। অন্যান্য আইনগুলো প্রণয়ন করা হয় বিশেষ পরিস্থিতিতে প্রশাসনব্যবস্থা অথবা সরকারের বিভিন্ন প্রশাসনযন্ত্র পরিচালনার জন্য একধরনের রুটিন মাফিক, এবং এগুলোর আর্থ-সামাজিক প্রতিক্রিয়াও ছিলো যৎসামান্যই।

পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখলীকরণ : আইন ও সিদ্ধান্তসমূহ

সম্পত্তির দখল সংক্রান্ত অন্যতম প্রধান আইনটি প্রণয়ন করা হয় ১৯৭২ সালের ৩রা জানুয়ারী, এবং পরবর্তীকালে সংবিধানের মাধ্যমে এটিকে রক্ষা করা হয়। এটি ছিলো শিল্প এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবস্থাপনা ও

www.pathagar.com

নিয়ন্ত্রণ দখল সংক্রান্ত একটি আদেশ। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর অবাঙালী মালিকানার কোটি কোটি টাকা মূল্যের অসংখ্য শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান রেখে মালিকরা পালিয়ে গেলে সেগুলো রক্ষা করার জন্য এই আইন প্রণয়ন করা হয়।[৩] এর উদ্দেশ্য ছিলো প্রতিষ্ঠানগুলোতে উৎপাদন অব্যাহত রাখা, যাতে করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিঘ্নিত না হয়।

১৯৭২ সালের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির ১ নং আদেশ (A P O-1) হিসেবে পরিচিত এই আদেশে বলা হয় যে, যেসমস্ত প্রতিষ্ঠানের মালিক, পরিচালকমণ্ডলী অথবা ব্যবস্থাপকবৃন্দ কিংবা তাদের অধিকাংশ বাংলাদেশ পরিত্যাগ করেছেন কিংবা প্রতিষ্ঠান চালানোর জন্য উপস্থিত নেই, সরকার সেসমস্ত প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। সরকার এমন সব প্রতিষ্ঠানেরও নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারবেন, যেগুলোর মালিক অথবা পরিচালকমণ্ডলী উপস্থিত থাকলেও জনস্বার্থে তাদের হাতে পরিচালনাভার ন্যস্ত করা উচিত হবেনা। এতে বলা হয় যে, প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার জন্য সরকার ব্যবস্থাপনা বোর্ড বা প্রশাসক নিয়োগ করবেন।

এই আদেশে আরো বলা হয় যে, এসমস্ত প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ভার এবং এগুলোর হিসাবরক্ষণের দায়িত্ব সরকার মনোনীত ব্যবস্থাপকমন্ডলী অথবা প্রশাসকদের হাতে কিংবা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের হাতে ন্যস্ত হবে। প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনা গ্রহণের নিয়ম কানুন ও শর্তাবলী নির্ধারণ করবেন সরকার এবং সরকারের চাহিদা মোতাবেক তারা সরকারের কাছে প্রতিষ্ঠান বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করবেন।

মূল আদেশে যে কোন সম্পত্তি দখলের আগে একটি অফিসিয়াল গেজেট নোটিফিকেশনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছিলো। কিন্তু পরবর্তীকালে ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির ১৫১ নং আদেশবলে এই নোটিফিকেশনের বিষয়টি প্রত্যাহার করে সম্পত্তি দখলের জন্য সরকারকে অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করা হয়। এতদসত্ত্বেও স্পীডবার্ড নেভিগেশন কোম্পানীর সঙ্গে সরকারের একটি মামলার রায়ে[৪] আদালত থেকে বলা হয় যে, রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৫১, ১৯৭২-এ নোটিফিকেশনের প্রয়োজনীয়তা প্রত্যাহার করা হলেও ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১, ১৯৭২কে সরকারের একটি সিদ্ধান্ত বলেই গ্রহণ করতে হবে এবং এতে সরকার কোন প্রতিষ্ঠানকে নোটিফিকেশন ছাড়া সম্পত্তি দখলের অনুমতি দিতে পারেন নি।

www.pathagar.com

যাই হোক, আদালতের রায় প্রকাশিত হলেও ইতিমধ্যে উক্ত আইন তার সমস্ত কার্যকরতা হারিয়ে ফেলে এবং পরবর্তীকালে এই আইনকে বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি আদেশ (নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা এবং বিক্রয়) ১৯৭২-এর সঙ্গে সমন্বিত করে নেয়া হয়।[৫] এ পি ও-১ যেখানে কেবলমাত্র সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা দখলে অপার ক্ষমতা দিয়েছিলো, সেখানে উক্ত আইনে রাষ্ট্রপতির ১৬নং আদেশের (PO 16) পরিধি ছিলো আরো বিস্তৃত, কারণ রাষ্ট্রপতির ১৬নং আদেশের মাধ্যমে শুধু সম্পত্তির দখল নয়, তার বিক্রয়ের অধিকারও সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়।

PO 16, 1972 এবং APO 1, 1972 প্রণয়নের পেছনে যুক্তি ছিলো অভিন্ন। কিন্তু শেষোক্তটিতে সরকারের দখলীস্বত্ব অধিকার আরো সুনির্দিষ্ট করে, বিশেষ করে পাকিস্তানীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখলের উপর জোর প্রদান করা হয়। এই আইনের বলে দেশের আইনগত নাগরিকদের সম্পত্তি দখলের জন্য সরকারকে একরকম অসীম ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে।

এই আইনের জরুরী এবং আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলো ছিলো নিম্নরূপ :

(১) এই আইনে যেসমস্ত মালিক ব্যক্তিগতভাবে সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনার জন্য উপস্থিত ছিলেন না, সেসমস্ত সম্পত্তি দখল করার পরোক্ষ অধিকার সরকারকে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ যেসমস্ত নাগরিক বিদেশে অথবা দেশের অভ্যন্তরে অন্য কোন স্থানে অবস্থান করছিলেন, তারাও সম্পত্তি হারাতে পারতেন।

(২) পাকিস্তানী নাগরিকদের মালিকানার যেকোন সম্পত্তিই পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

(৩) এপিও-১, ১৯৭২ মারফত যে কোন দখলীকৃত সম্পত্তিকে বলা হতো পরিত্যক্ত সম্পত্তি। এই আইনে যেখানে সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার উপর সরকারী দখলীস্বত্ব কায়েম হতো, সেখানে পিও ১৬-এর মাধ্যমে সেই সম্পত্তি দখলের সাথে সাথে তার মালিকানা দাবী এবং বিক্রয়ের অধিকারও সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়।

(৪) পরিত্যক্ত সম্পত্তির দায় সম্পর্কে আইনে বলা হয় যে, ঋণপ্রদানকারীরা উক্ত প্রতিষ্ঠানের কাছে যা-ই পাওনা থাকুক না কেন, এ ব্যাপারে তারা সরকারী সিদ্ধান্ত অথবা প্রতিষ্ঠানের দায় সংক্রান্ত সরকারের হিসাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য থাকবেন।

www.pathagar.com

(৫) এই আইনের মাধ্যমে সরকার ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের পর সম্পাদিত সম্পত্তির যে কোন বরাদ্দ, ইজারা বা চুক্তি অযোগ্য বলে বিবেচিত করতে পারতেন।[৬] অর্থাৎ আইনবলে যারা প্রকৃতপক্ষে সম্পত্তির বর্তমান মালিক ছিলেন না, তারাও সম্পত্তি সরকারের হাতে অর্পণ করে চুক্তিকৃত ব্যক্তিদের আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারতেন। অর্থাৎ এই আইনে সরকারকে এমন ক্ষমতা দেয়া হয়েছিলো, যা কোনদিন সম্পত্তির মূল মালিকও ভোগ করেননি।

(৬) এই আইনের ১৪ নং ধারায় বলা হয় যে, সরকারের হাতে দখলী-স্বত্ব যাওয়ার পর এই সম্পত্তির জন্য বাজেয়াপ্তকরণ, দেউলিয়া ঘোষণা কিংবা উচ্ছেদের মতো আইনগত ব্যবস্থা নেয়া যাবেনা কিংবা আদালত এ ব্যাপারে কোন নিষেধাজ্ঞা জারী করতে পারবেনা। আইন জারী হওয়ার পরমুহূর্ত থেকে এসমস্ত ব্যাপারে প্রচলিত আইনের যে কোন কার্যকরতা রহিত করা হয়।[৭]

(৭) অবশ্য সরকার ভুলক্রমে কোন সম্পত্তি পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে দখল করে থাকলে, ক্ষতিগ্রস্ত লোকদের প্রতিকার বিধানের জন্য এই আইনে কতিপয় বিধান রাখা হয়। এক্ষেত্রে আইন কার্যকর হওয়ার তিনমাসের মধ্যে যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন পেশ করার সুযোগ দেয়া হয়। এর জন্য নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় একটি সংক্ষিপ্ত তদন্তের ব্যবস্থা থাকে, ও সংক্ষিপ্ত শুনানীর মাধ্যমে তা নিষ্পত্তির বিধান রাখা হয়। এই বিধানে সন্তুষ্ট না থাকলে, কোন ব্যক্তি আইনের ৭ নং ধারাবলে অপর একটি নির্দ্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে একমাসের মধ্যে আপীল রুজু করতে পারতেন। অবশ্য সরকার আইনের ৭ এবং ১৫ নং ধারাবলে নিজের কোন সিদ্ধান্ত সংশোধনেরও বিধান রাখেন।[৮]

শেষতঃ এই আইনে গৃহীত কোন সিদ্ধান্ত অথবা এর মাধ্যমে পরিচালিত কোন কার্যধারার বিরুদ্ধে প্রশ্ন উত্থাপনের জন্য কোন আদালতকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়নি, এবং এক্ষেত্রে আদালতের সমস্ত ক্ষমতা রহিত অবস্থায় ছিল।

পিও ১৬-র মাধ্যমে শুধুমাত্র পাকিস্তানীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির উপরই নয়, দেশের নাগরিকদের যে কোন সম্পত্তি দখল করার ব্যাপারেও সরকারকে অনন্যসাধারণ ক্ষমতা প্রদান করা হয়। পরিত্যক্ত সম্পত্তির সংজ্ঞাই

www.pathagar.com

ছিল বিতর্কিত। সম্পত্তির উপর বিভিন্ন নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মামলা পরিচালনার সময় কমপক্ষে দুজন এ্যাটর্নী জেনারেল আমার যুক্তির বিরুদ্ধে আদালতকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, যেহেতু সরকার আইনের মাধ্যমে যে কোন সম্পত্তি দখলের অধিকার পেয়েছেন, সেহেতু সরকারের এই অধিকার পুরোপুরিভাবে আইনসম্মত।

সরকারী সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকুক বা না থাকুক, কোন কোম্পানীর শেয়ার দখল, বোর্ড এবং প্রশাসক নিয়োগ, আইনগতভাবে ভোগ দখলকারী লোকদের সম্পত্তি হস্তান্তর এবং চূড়ান্তভাবে তাদের সম্পত্তি দখলের পর তা বিক্রি করে দেয়া—এ ধরনের যে কোন প্রশ্নে আইনের প্রণীত বিধানগুলো সব-সময়েই আইনসঙ্গত বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালানো হয়েছে। কিন্তু প্রশাসনের হাতে এ ধরনের ক্ষমতা দেয়ার কি যৌক্তিকতা রয়েছে তা কখনো নিরূপণ করার প্রচেষ্টা চালানো হয়নি।

যদিও আদেশের ৭, ১৫ এবং ১৬ নং ধারায় সম্পত্তির জন্য মামলা এবং কারণ দর্শাও ইত্যাদির বিধান রাখা হয়েছিলো, তথাপি এগুলো ছিলো পুরোপুরিভাবে নিষ্ক্রিয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত লোককে তা কোনভাবে সাহায্য করতে পারেনি। "নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ" তার "নির্দিষ্ট নিয়মেই" ১৯৭২ সালের জুলাই এবং আগষ্ট মাসে অর্থাৎ আইন জারীর ছয়মাসের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেনি, এবং স্বাভাবিকভাবে ইতিমধ্যেই আইনে প্রদত্ত সময়-সীমা অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ায় এক শ্রেণীর নাগরিক আর্থসামাজিক জীবনে নিদারুণ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন।[৯] ১৫ নং ধারায় উল্লেখিত আবেদনপত্র পেশ করার বিষয়টি হয়ে পড়ে পুরোপুরিভাবে নিরর্থক এবং নির্দিষ্ট নিয়মে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদনপত্র পেশ করার প্রসঙ্গই এভাবে অর্থহীন হয়ে পড়ে। যেহেতু এই ধারার অধীনে সুযোগ গ্রহণের বিধানটিই অনেক দেরীতে প্রকাশ করা হয়, সেহেতু আইনের প্রত্যক্ষ বিধান কার্যক্ষেত্রে তার অবদান রাখতে পারেনি। আইনে যে কোন রকম আপত্তি পেশের জন্য তিন মাস সময় দেওয়া হলেও, এই ধারা প্রকাশ করা হয় অনেক পরে। কাজেই আইনের মধ্যে জনগণের অধিকার রক্ষার যে সামান্যতম নিশ্চয়তা হলেও দেয়া হয়েছিলো, সেই সুযোগের বাইরে রেখে জনগণকে স্বাভাবিক সুবিচার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়েছিলো বলে দাবী করা যায়। যদি আইনটি প্রণয়নের

www.pathagar.com

সময়ই ৭ নং ধারাটির কথা উল্লেখ করা হতো, তাহলে অধিকাংশ মামলা ইতিমধ্যে নিষ্পত্তি করা সম্ভব হতো।

৮ নং ধারায় উল্লেখিত কোম্পানীসমূহের শেয়ার দখল এবং ১০ নং ধারায় সম্পাদিত চুক্তিকে অবৈধ প্রতিপন্ন করার মতো বিষয়গুলো নিয়ে অভিযোগ দায়েরের সুযোগ পর্যন্ত দেয়া হয়নি। এভাবে ৫, ৭, ৮, ১০ এবং ১৪ নং ধারা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, এই আইন সরকারকে শুধুমাত্র সম্পত্তি দখলের অধিকারীই করেনি, এমনকি সরকারকে মূল মালিকের চাইতেও অধিকতর ক্ষমতা প্রদান করেছে। চূড়ান্তভাবে, ২৪ নং ধারাবলে এ সমস্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আদালতের এখতিয়ারও খর্ব করা হয়েছে। এই ধারায় পিও ১৬, ১৯৭২-র ভিত্তিতে সরকার কর্তৃক দখলকৃত যে কোন সম্পত্তির বিরোধ সংক্রান্ত মামলা পরিচালনার জন্য জেলা এবং নিম্ন আদালত সমূহের সমস্ত ক্ষমতা রহিত করে দেয়া হয়।

এক্ষেত্রে হাইকোর্ট তাঁর যথাযথ ভূমিকা পালন করেছেন। আইনের মূল সূত্রগুলো বিচারকেরা পুংখানুপুংখরূপে পরীক্ষা করেছেন এবং পিও ১৬-তে ঘোষিত বাংলাদেশের নাগরিক ব্যক্তিগতভাবে সম্পত্তির দখলে না থাকলে তা সরকার দখল করে নেয়ার বিধান তারা নাকচ করে দিয়েছেন। আদালত এমন বক্তব্য পর্যন্ত উপস্থাপিত করেছেন যে, কেবলমাত্র মালিকের অনুপস্থিতি কোন সম্পত্তি দখলের উপলক্ষ্য হতে পারে না, কারণ এর আগে সরকারের এমন প্রমাণ দেখানো প্রয়োজন যে, সেই নাগরিকের অনুপস্থিতি ছিলো বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী। এ ব্যাপারে আদালতে যতগুলি মামলা দায়ের করা হয়েছে, তার একটি ক্ষেত্রেও সরকার তা প্রমাণ করতে পারেননি। সরকার বনাম স্পীডবার্ড নেভিগেশন কোম্পানীর একটি মামলায়[১০] বিচারপতি ভট্টাচার্য বলেছেন, এই আইনের সংজ্ঞার আক্ষরিক ব্যাখ্যা একটি অসম্ভব ফলাফলই প্রকাশ করবে (**A literal interpretation of the definition clause will lead to absurd consequences**) এবং এর উপর ভিত্তি করে আদালত এই সংজ্ঞার প্রকৃত উৎস নির্ণয়ের প্রচেষ্টা চালান। তাঁদের যথার্থই ধারণা ছিলো যে, নিশ্চয়ই এই আইনের প্রণেতারা মালিক হিসেবে অনুপস্থিত প্রত্যেকের সম্পত্তিই পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করতে চাননি। অন্য একটি মামলায় বিচারপতি মুনীম এমন কথা পর্যন্ত বলেছেন যে, মালিকের অনুপস্থিতিতে যদি মালিকের পরিবারের অন্য কোন সদস্যও উপস্থিত থাকেন, তবুও সেই

www.pathagar.com

সম্পত্তিকে পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা যাবে না।[১১] বিচারপতি কামালুদ্দীন হোসেন একটি মামলা শুনানীর সময় বলেছেন, কোন সম্পত্তির উপর মালিকের দখল না থাকলেই তাকে পরিত্যক্ত সম্পত্তি বলা যাবে না।[১২]

সুপ্রীম কোর্টের আপীল ডিভিশন, যা দেশের সর্বোচ্চ আদালত, পরিত্যক্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত প্রথম মামলায় পরিত্যক্ত সম্পত্তি শব্দটির সংজ্ঞার সীমাবদ্ধতা বিষয়ক হাইকোর্ট অথবা হাইকোর্ট ডিভিশনের বিচারপতিদের বক্তব্য সমর্থন করেছেন। এই জটিলতা নিরসনের জন্য আদালত আইনে উল্লেখিত বিভিন্ন সূত্র ও সংজ্ঞাগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক সাবলীল করতে গিয়ে উল্লেখ করেন যে, কোন মালিক সম্পত্তির দখলদার হিসেবে উপস্থিত না থাকলেই তা দেশের স্বার্থবিরোধী কি না, সে সম্পর্কে সরকারের সুনির্দিষ্ট অভিমত থাকতে হবে।[১৩] আদালত আরো বলেছেন যে, পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে সরকার কর্তৃক দখলকৃত সম্পত্তি সরকার মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য।[১৪]

এভাবে বহুক্ষেত্রে আদালত আইনের ব্যাখ্যার মাধ্যমে সরকারী প্রশাসনযন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ করে জনগণের সমস্যা যথাযথভাবে সমাধান করেছেন। কিন্তু আদালতের রীট এখতিয়ার যেহেতু বহাল করা হয় ১৯৭৩ সাল থেকে, এবং ইতিমধ্যেই বিচারবিভাগীয় প্রক্রিয়ার জটিলতার কারণে মামলার নিষ্পত্তি বিলম্বিত হয়েছে, সেহেতু বিচার বিভাগের সুবিচার সকলের জন্য সহজলভ্য হয়ে ওঠেনি।[১৫] আদালত আইনের নিঃসারতা সম্পর্কে চূড়ান্ত মতামত প্রকাশের আগেই অনেকে বিপর্যয়ের শিকার হয়েছেন। তাছাড়া সম্পত্তির দখল নিয়ে নেয়ার পর যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাদের অনেকেই আওয়ামী লীগের পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত সমকালীন দখলদারদের ভয়ে, আর্থিক অসুবিধা ও নিরাপত্তার অভাবে, দুর্দশা থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য এগিয়ে আসার সাহস পাননি।

যখনই যুদ্ধকালীন অবস্থার সূত্রপাত ঘটে এবং তা একটি নতুন জাতির অভ্যুদয়ের উপলক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, তখন জনগণের অভিবাসন ও স্থানচ্যুতি সামাজিক সাম্য ও অর্থনৈতিক ভারসাম্যকে কমবেশী বিঘ্নিত করে এবং পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য তখন আইন প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এটা ধরে নেয়া হয় যে, প্রতিটি আইন জনগণের মঙ্গলার্থেই প্রণয়ন করা হয় এবং এক্ষেত্রে পিও ১৬-র একটি অর্থবহ উদ্দেশ্য ছিলো বলে

www.pathagar.com

নির্দ্বিধায় স্বীকার করে নেয়া যেতে পারে। তবে একটি আইন কতটুকু মঙ্গলজনক হবে, তা সেই আইন বাস্তবায়নের উপর নির্ভর করে। পি ও ১৬-র ন্যায় আইনগুলোর মাধ্যমে সরকারী প্রশাসনযন্ত্রের হাতে মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করা হলে পক্ষান্তরে তা জনগণের আর্থ সামাজিক জীবনযাত্রার উপর নিদারুণ বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের জন্য এর প্রতিক্রিয়া ছিলো আরো ভয়াবহ।

আইনের প্রয়োগ সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করার অধিকার না থাকায় এর প্রয়োগবিধি ক্ষমতাসীন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত একশ্রেণীর লোকের জন্য লুটপাটের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। এই আইন বেপরোয়াভাবে ব্যবহারের সুযোগ থাকায়, যারা দেশের বাইরে চলে গিয়েছিলেন শুধুমাত্র তাদের সম্পত্তিই নয়, এমনকি যারা সশরীরে উপস্থিত ছিলেন এমন অনেক মালিকের সম্পত্তিও দখল করে নেয়া হয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে এই আইন এক ধরনের লোকের জন্য সম্পত্তি অর্জনের উৎস হিসেবে বিরাজ করতে থাকে।

পিও-১৬ বাস্তবায়িত করতে গিয়ে দেখা যায় যে, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে সরকারী আমলাতন্ত্রের দুর্বলতা এবং উচ্ছৃংখলতার সুযোগে রাজনৈতিক সুবিধাভোগী শ্রেণী এবং ক্ষমতাসীন হিসেবে আওয়ামী লীগ কার্যত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে থাকে। এই আইন অপরের সম্পত্তি আইনের আবরণে লুট করার সুযোগ এনে দিয়েছিলো। ক্ষমতাসীন সরকারের নেতা-কর্মীরা সরকারের ভীতসন্ত্রস্ত কর্মকর্তাদের মাধ্যমে পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করেন এবং পক্ষান্তরে তাদেরই সাহায্য নিয়ে সরকারের এক শ্রেণীর কর্মকর্তা তাদের লুটের অংশীদারে পরিণত হন। এমনও দেখা গেছে যে, নিছক সামাজিক অথবা রাজনৈতিক শত্রুতাবশে মালিক উপস্থিত জেনেও একজনের সম্পত্তি পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে দখল করে নেয়া হয়েছে। যে সমস্ত অবাঙালী ভারতীয় বা বিহারী বহুবছর আগে বাংলাদেশে মাইগ্রেশন করে বসতি স্থাপন করেছিলেন, এবং পাকিস্তানের প্রতি তাদের আনুগত্য প্রদর্শন করেননি, ভীতি প্রদর্শন করে এমন প্রায় সকল অবাঙালীর সম্পত্তি পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে দখল করে নেয়া হয়। রাজনৈতিক প্রতারকেরা তাদের বিপর্যয়ের সুযোগ গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি।[১৬]

www.pathagar.com

প্রাথমিকভাবে কোন বিধান জারী করা হয়নি বলে ছোট বড় সকল পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপক, প্রশাসক এবং বোর্ডসদস্য হিসেবে ঢালাওভাবে দলীয় নেতা-কর্মীদের অথবা রাজনৈতিক নেতা বা মন্ত্রীদের পৃষ্ঠপোষকতা-প্রাপ্ত লোকদের নিয়োগ করা হয়। বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা-কর্মী অথবা তাদের পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্তদের নিয়োগ করা হতে থাকে।[১৭] অনেক শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে অভিজ্ঞতা এবং কারিগরী জ্ঞানবিহীন দলীয় নেতা-কর্মী অথবা প্রতিষ্ঠানের অধঃস্তন কর্মচারীদের ব্যবস্থাপক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। এভাবে দীর্ঘদিন যাবৎ পাকিস্তানী ব্যবসায়ী অথবা তাদের বিশ্বস্ত ব্যবস্থাপকদের দ্বারা পরিচালিত অসংখ্য পাটকল, বস্ত্রকল এবং শত শত বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান কতিপয় অদক্ষ, অনভিজ্ঞ ম্যানেজারের করায়ত্ত হয়। গোলযোগ, দুর্নীতি, লুট হয়ে দাঁড়ায় এর অনিবার্য ফল। সংঘবদ্ধ চোরাচালানীদের মাধ্যমে শিল্প প্রতিষ্ঠানের দামী যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়, উৎপাদন দ্রুত নেমে আসে নীচের দিকে, যে কোন সুবিধাজনক মূল্যে এই সম্পত্তি বিক্রি বা বিনিময় করা হতে থাকে। প্রতিষ্ঠানের নগদ অর্থ বা তার নামে ব্যাংকে রক্ষিত টাকা হিসাব-বিহীনভাবে চলে আসে ব্যক্তিবিশেষের হাতে। ফলে অচিরেই এ ধরনের অধিকাংশ শিল্পপ্রতিষ্ঠান দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কিংবা সেগুলো বন্ধ বা বিক্রি করে দেয়া হয়। সম্ভবত এটা ছিলো এমনি একটি ক্ষেত্র, যেখানে মন্ত্রী, সরকারী কর্মকর্তা, ষোড়শ বাহিনীর সদস্য যাই হন না কেন, তাদের মধ্যে দেশপ্রেমের ছিঁটেফোঁটাও ছিল কিনা সন্দেহ—তাদের আত্মীয়স্বজন, সমর্থক এবং পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্তদের কথা তো বলাই বাহুল্য।

ব্যাংক, বীমা সংস্থা ও বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ

আওয়ামী লীগ নিজেদেরকে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রবক্তা বলে দাবী করতে থাকে। কাজেই শুধুমাত্র পরিত্যক্ত সম্পত্তি দখল করেই সে ক্ষান্ত হয়নি। 'সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা এবং 'মানুষ কর্তৃক মানুষের ওপর শোষণ'[১৮] দূর করার লক্ষ্যে পরিত্যক্ত সম্পত্তি আদেশ প্রণয়নের মাত্র একমাসের মধ্যে ১৯৭২ সালের ২৫ শে মার্চ দেশের স্বাধীনতার প্রথম বার্ষিকীর দিনে একটি 'দৃঢ়' পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এই পদক্ষেপের ভিত্তিতে পাট,

www.pathagar.com

বস্ত্র ও চিনিকল সমূহ, ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয়করণ করে আইন পাশ করা হয় এবং এর মাধ্যমে দেশের ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ শিল্প, ব্যাংক ও বীমা ব্যবসা 'সরকারী নিয়ন্ত্রণে' নিয়ে আসা হয়। এসমস্ত ব্যবসায়ের মালিকানার অধিকাংশই ছিল পাকিস্তানীদের এবং ইতিমধ্যেই এগুলোর দখল পরিত্যক্ত সম্পত্তি আদেশের মাধ্যমে সরকারের অধীনে নিয়ে আসা হয়েছিলো। কাজেই এসমস্ত শিল্প বা সংস্থার দখলীস্বত্ব আর পরিবর্তন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। শুধুমাত্র 'পরিত্যক্ত সম্পত্তি' না বলে তখন থেকে এগুলোকে রাষ্ট্রায়ত্ব খাত বলে আখ্যায়িত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

পরিত্যক্ত সম্পত্তি (পিও ১৬) আদেশের আওতায় সম্পত্তির মালিকানা ফিরে পাওয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানানোর সামান্য হলেও অবকাশ ছিলো, এবং সেক্ষেত্রে স্বাভাবিক সুবিচার প্রাপ্তিরও নিশ্চয়তা ছিলো। এছাড়া উচ্চতর আদালতগুলোও তাদের অন্তর্লীন রীট জুরিসডিকশনের ভিত্তিতে সরকারের আদেশের বিরুদ্ধে রায় প্রদান করতে পারতো। কিন্তু জাতীয়করণ আদেশের বিরুদ্ধে কোন আবেদন পেশ করার অবকাশ ছিলো না, এবং এই সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে সরকারেরও কোন ক্ষমতা ছিলো না। সরকার কর্তৃক একবার কোন সম্পদ জাতীয়করণ করা হলে আর তা বিজাতীয়করণের কোন অবকাশ ছিলো না। শেখ মুজিবের ভাষায়, "যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিলো সেগুলো ছিলো সরকারের বিপ্লবী পদক্ষেপ" এবং নতুন গৃহীত এই নীতি "শ্রম ও মূলধনকে দ্বিধাবিভক্তকারী সকল চিরায়ত প্রথার" বিলুপ্তি ঘটানোর পথে এগিয়ে যাবে। সেদিন শেখ মুজিব জোর দিয়ে বলেছিলেন যে, তাঁর সরকার আভ্যন্তরীণ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে বিশ্বাস করেন এবং সরকার ও তাঁর দল ছিলো দেশে একটি "বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি" প্রতিষ্ঠায় ওয়াদাবদ্ধ। শোষণ এবং অবিচারমুক্ত একটি সমাজ গঠনের প্রয়োজনে এবং একটি নতুন সমাজের গোড়াপত্তনের লক্ষ্যে শেখ মুজিব ঘোষণা করেছিলেন যে, তার সরকার অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তিগুলো ধাপভিত্তিকভাবে জাতীয়করণ করার নীতি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।[১৯]

ব্যাংকের পাশাপাশি (বিদেশী ব্যাংকসমূহের শাখাগুলো বাদে) বীমা কোম্পানী (বিদেশী বীমা কোম্পানীগুলোর শাখাসমূহ বাদ), পাট, বস্ত্র,

www.pathagar.com

চিনিকলসমূহসহ সরকার আভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌ পরিবহন, এবং ১৫ কোটি টাকা মূল্যের স্থায়ী সম্পদবিশিষ্ট পরিত্যক্ত এবং অনুপস্থিত মালিকদের শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের বৃহত্তর অংশও 'বৈদেশিক বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্তকরণের সমন্বিত পরিকল্পনার' অধীনে জাতীয়করণ করেন। জাতীয় বিমান সংস্থা ও জাতীয় শিপিং সংস্থা, যা আগেই ছিলো সরকারী মালিকানায়, আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অধীনে নিয়ে আসা হয়।

এভাবে জাতীয়করণ পরিকল্পনার ইতিহাস ছিলো সুদীর্ঘ—এবং ডানপন্থী একটি রাজনৈতিক দল থেকে প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী দল হিসেবে আওয়ামী লীগের এই রূপান্তরের ঘটনা ছিল তার সাথে সম্পৃক্ত। প্রাথমিকভাবে একটি পেটি-বুর্জোয়া দল হলেও আওয়ামী লীগ তার প্রকাশ্য প্রতিশ্রুতিগুলোতে ক্রমশ পর্যায়ভিত্তিকভাবে একটি আরো সংস্কারমুখী প্রক্রিয়া অনুসরণের কথা ঘোষণা করছিলো। দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তনের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম রাজনৈতিক অথবা অর্থনৈতিক ভিত্তি থাকুক আর নাই থাকুক, অনেকদিন এমনকি বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের আগে থেকেই, বিভিন্ন আন্দোলনে জড়িত দেশের প্রায় সবগুলো বৃহৎ রাজনৈতিক দলই ছিলো দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় ওয়াদাবদ্ধ।[২০] এধরনের বৃহৎ পরিধিতে জাতীয়করণ করার মতো প্রকৃত অবস্থা নিদারুণভাবে দুর্বল আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোভিত্তিক প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক দলগুলোর বিচারে সঠিক ছিলো কি না, কিংবা এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার মতো রাজনৈতিক শাসনযন্ত্র সরকারের ছিলো কিনা, তা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। তাছাড়া কেউ কেউ মনে করেন, তারা শুধুমাত্র সংস্কারমুখী চিন্তা বা ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন কিনা তা'ও যথার্থ প্রেক্ষাপটে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এমনকি ন্যাপ (ভাসানী), ন্যাপ (মোজাফফর) এবং জাসদের মতো সমাজতান্ত্রিক দলগুলোকেও একই আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং সমসাময়িক প্রশাসনিক কাঠামোতে এ ধরনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ দিলে তারা কতটুকু সফলকাম হতো, সে নিয়েও সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।

১৯৫৪ সালে ঐতিহাসিক ২১ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগকে মারাত্মকভাবে পর্যুদস্ত করার পর আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য

www.pathagar.com

বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলো পাটশিল্প জাতীয়করণের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছিলো।[২১] শেষোক্ত দুটি কর্মসূচী প্রত্যক্ষভাবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত না হলেও এগুলোতে সমাজের অধঃপতিত জনগণের স্বার্থই প্রতিফলিত হয়েছে। যুক্তফ্রন্টের অঙ্গীভূত বামপন্থীদের প্রস্তাবে এ বিষয়গুলো ২১ দফা কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং এগুলো প্রগতিশীল দাবী হিসেবে পরিচিত ছিলো।

তখন থেকে শুরু করে রাজনৈতিক আন্দোলন এবং উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রাজনৈতিক দলগুলো ক্রমাগতভাবে সংস্কারমুখী কর্মসূচী ঘোষণা করে গেছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদান করার পর[২২] আওয়ামী লীগ একটি রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেও এই দল উক্ত ইস্যুতে দেয়া তার প্রতিশ্রুতি পরিবর্তন করেনি। পক্ষান্তরে, মওলানা ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির প্রগতিশীল ভূমিকার প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগ একটি ডানপন্থী রাজনৈতিক দল হিসেবে পরিচিত ছিল[২৩] কিন্তু সময়ের বিবর্তনে তারা তাদের লুপ্ত জনপ্রিয়তা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে অর্থনৈতিক কর্মসূচীগুলোতে নবগঠিত ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাথে প্রতিযোগিতার প্রচেষ্টা চালাতে থাকে।

১৯৬০ সালে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে বামপন্থী দলগুলো চীনপন্থী নীতির কারণে আইউব খানকে সমর্থন দিলে আওয়ামী লীগ একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল হিসেবে তার অবস্থান পুনরুদ্ধারে পুরোপুরিভাবে সফল হয় এবং মওলানার সৃষ্ট রাজনৈতিক শূণ্যতার সুযোগে একটি জাতীয়তাবাদী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৬৫ সালে বুনিয়াদী গণতন্ত্রের নির্বাচনে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি পরোক্ষভাবে আইউব খানকে সমর্থন জানালে আওয়ামী লীগের অবস্থান আরো সুদৃঢ় হয়। শেষতঃ ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পরে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য 'বাস্তব ও অর্থবহ' স্বায়ত্তশাসন আদায়ের লক্ষ্যে ৬ দফা দাবীর ভিত্তিতে জনপ্রিয় আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটালে বাঙালী জনগণের নেতৃত্ব চূড়ান্তভাবে আওয়ামী লীগের আয়ত্তে চলে আসে।[২৪]

১৯৬৮-৬৯ সালের মহাঅভ্যুত্থানের সময় ছাত্রদের নেতৃত্বে ১১-দফা ভিত্তিক আন্দোলন সংগঠিত হয়। এই কর্মসূচী ছিলো আওয়ামী লীগের

www.pathagar.com

৬ দফা ভিত্তিক কর্মসূচীর একটি সম্প্রসারিত অংশ এবং ৬ দফার অনুসরণে এরা পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবী করে। এর মধ্যে ব্যাংক, বীমা ও সকল বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করার দাবী সহ কয়েকটি অর্থনৈতিক দাবীও অন্তর্ভুক্ত করা হয়। চাষীদের জন্য কর ও রাজস্ব হ্রাস এবং শিল্প শ্রমিকদের জন্য ন্যায্য বেতন ও বোনাসের দাবীও এর সাথে সংযোজন করা হয়। এই ১১ দফা কর্মসূচী একটি সুলিখিত দলিল না হলেও ব্যাপক গণসমর্থনের ভিত্তিতে তা একটা ঐতিহাসিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করে দেয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বিনাশর্তে প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবকে বাংগালীদের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠা সহ এই আন্দোলনের সাফল্য পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহে দারুণভাবে গতিবেগ সঞ্চারিত করে এবং পরবর্তীকালে সেটা ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে রূপান্তর লাভ করে। আওয়ামী লীগ সহ বহু রাজনৈতিক দল ১১-দফা কর্মসূচী গ্রহণ করে নেয়। ১৯৭০-৭১ সালের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত এই কর্মসূচী সমস্ত রাজনৈতিক ঘটনা-প্রবাহের উপর প্রবলভাবে প্রভাব বিস্তার করে রাখে।[২৫]

১৯৭০-৭১ সালের নির্বাচনে সবগুলো রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী ইশতেহারগুলোতে প্রকাশিত অর্থনৈতিক কর্মসূচীসমূহে পূর্বেকার আন্দোলন এবং দাবীগুলো প্রতিফলিত হয়। যদিও এই নির্বাচনে স্বায়ত্তশাসন এবং এর প্রয়োগ ছিলো মূল ইস্যু, তবুও অর্থনৈতিক দাবীগুলো অবশ্যই গুরুত্ববিহীন ছিলো না। এসময় আওয়ামী লীগ মানুষে মানুষে বিদ্যমান অর্থনৈতিক অবিচার দূরীভূত করে একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলে যে, অগ্রাধিকারভিত্তিতে ব্যাংক, বীমা, বৃহৎ শিল্প, বৈদেশিক বাণিজ্য, পাট ও তুলা বাণিজ্য, শিপিং সহ আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নৌ পরিবহন ব্যবস্থা এবং অন্যান্য বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণের বিষয়টি পরিকল্পনা প্রণয়নকারী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে স্থির করা হবে। এছাড়াও এই ইশতেহারে শিল্পোদ্যোগের ইকুইটি মূলধন ও ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণ, জমিদারী, জায়গীরদারী ও সর্দারী প্রথার অবলুপ্তি এবং ২৫ বিঘা পর্যন্ত (৮.২ একর) জমির খাজনা মওকুফ করার কর্মসূচী অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

www.pathagar.com

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ভাসানী) নির্বাচনী ইশতেহারেও ব্যাংক, বীমা, আমলা ও সাম্রাজ্যবাদীদের কায়েমী মূলধন জাতীয়করণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আওয়ামী লীগের চাইতেও আরও চরম ধরনের কর্মসূচী দেয়া হয়। মস্কোপন্থী ন্যাপ (ওয়ালী খান) তার কর্মসূচীতে ব্যাংক, বীমা সহ মূল শিল্পের জাতীয়করণ, এবং সর্বপ্রকার শোষণমুক্ত আর্থ-সামাজিক সমাজ গঠনের ওয়াদা দেয়। জুলফিকার আলী ভূট্টোর পাকিস্তান পিপল্‌স্ পার্টির লক্ষ্য ছিলো ইসলামী সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজের সকল স্তরের জনগণের জন্য সাম্যভিত্তিক অধিকার অর্জন। এই দলও সকল আর্থিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং শিল্পের জাতীয়করণের প্রতিশ্রুতি দেয়।

ডানপন্থী দলগুলো সাধারণত জাতীয়করণ ইস্যুর উপর নীরব থাকে এবং ইসলামী মূল্যবোধ সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব দেয়। এধরনের প্রায় সকল রাজনৈতিক দলেরই প্রতিশ্রুতি ছিলো ইসলামী আদর্শ এবং ইসলামী মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন (পিডিপি), পাকিস্তানের জন্য কোরান ও সুন্নায় উল্লেখিত সাম্য ও আদর্শের অনুসরণে ইসলামী আদর্শ সংরক্ষণ (কনভেনশন মুসলিম লীগ), ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে সামাজিক পরিবেশ রূপান্তর (জামাতে ইসলাম) এবং ইসলামের ভিত্তিতে পাকিস্তানের অখন্ডতা ও ঐক্য সংরক্ষণ (কাউন্সিল মুসলিম লীগ)। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো এই যে, যদিও দলগুলো প্রত্যক্ষভাবে জাতীয়করণের পক্ষে কথা বলেনি, তথাপি তারা মূল অর্থকরী খাতগুলোর জাতীয়করণের বিরুদ্ধে কোন স্পষ্ট বক্তব্য রাখেনি।

এভাবে পাকিস্তানের মৌল শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর জাতীয়করণের দাবীটি একটি সামাজিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই অগ্রসর হয়। গণ-অনাহার, দারিদ্র্য বেকারত্ব এবং অন্যান্য সামাজিক অবস্থার চাপেই রাজনৈতিক দলগুলোকে সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনকরণ এবং প্রগতিশীল কর্মসূচী গ্রহণে অনুপ্রাণিত করতে থাকে। এছাড়াও দেশের সম্পদের এক বিশাল অংশ পাকিস্তানের মুষ্টিমেয় কিছু সংখ্যক পরিবারের হাতে কেন্দ্রীভূত হওয়ার ফলেও জাতীয়করণের বিষয়টি দ্রুত সমর্থন লাভ করতে থাকে এবং পাকিস্তানের দুই অংশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো কয়েকটি ব্যবসায়ী মনোভাবাপন্ন পরিবারের হাতে পুঞ্জীভূত সকল সম্পদ জাতীয়করণের দাবী জানাতে থাকে। বাঙালীদের পক্ষ থেকেও এই দাবীর প্রতি

www.pathagar.com

জোরদার সমর্থন দেয়া হয়, কারণ উল্লেখিত সবগুলো পরিবারই ছিলো পশ্চিম পাকিস্তানের। পশ্চিম পাকিস্তানী বণিক শ্রেণীর সামগ্রিক শোষণের প্রতিক্রিয়ায় দুই অংশের জনগণের মধ্যেকার অর্থনৈতিক বৈষম্য দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকায় তা জাতীয়করণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুবিচার অর্জনের দাবীর ভিত্তি হিসেবে বিরাজ করতে থাকে। উপরন্তু পূর্ব পাকিস্তানে রাজনীতি ক্রমশঃ বৈপ্লবিক রূপ ধারণ করতে থাকায় অধিকাংশ রাজনৈতিক দল সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিতে থাকে। পশ্চিম পাকিস্তানের বিপরীতক্রমে পূর্ব পাকিস্তানের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো আদর্শের ভিত্তিতে দেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের এক অন্তর্নিহিত তাগিদ অনুভব করে আসছিলো। অবশ্য তাদের এই দাবীর যৌক্তিকতা, তাগিদ এবং তাদের প্রস্তুতির মধ্যে সামঞ্জস্য ছিলো কিনা তা পরিনির্ণয়ের জন্য পৃথক একটি পর্যবেক্ষণ চালানো প্রয়োজন।

যাই হোক, প্রধান প্রধান শিল্পখাতগুলোর জাতীয়করণের দাবী প্রাথমিকভাবে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর ভিত্তিশীল হলেও, আসলে জনগণের কাছে তা ছিলো প্রায় দুই দশকে রাজনৈতিক দলগুলোর দেয়া একটি প্রতিশ্রুতি। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সাথে সাথে এই সামগ্রিক ধারণা পরিবর্তিতও হতে পারতো, কিন্তু আওয়ামী লীগ সেই একই প্রতিশ্রুতি পূরণের পথ ধরেই অগ্রসর হয়। স্বাধীনতার পর ২২ পরিবারের হাতে সম্পদ কুক্ষিগত হওয়ার কিংবা পূর্ব পাকিস্তানের উপর তাদের শোষণের আর কোন অবকাশ ছিলো না, কারণ পাকিস্তানীদের মালিকানাধীন শিল্প ও ব্যবসা ইতিমধ্যেই সরকারের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছিলো। আওয়ামী লীগ নেতারা নতুন প্রেক্ষাপটে পরিবর্তিত এই পরিস্থিতি সম্পর্কে চিন্তা করেছিলেন কিনা এবং তাদের পূর্বতন কর্মসূচী অব্যাহত রাখার তাগিদ কেন অনুভব করছিলেন তা সম্যকভাকে অনুধাবন করা যায়নি। তাহলে কি এই রাজনৈতিক দলটি তাদের আদর্শভিত্তিক প্রতিশ্রুতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিলো ?

কিন্তু এটি একটি দুঃখজনক বিষয় যে, রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের কোন আদর্শিক ভিত্তি ছিলো না এবং এর ছিলো না সমাজতন্ত্রের কোন বিশেষ দীক্ষা। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো প্রণয়নের জন্য এর ছিলো না কোন ক্যাডার বাহিনী, যারা তাদের কঠোর পরিশ্রম এবং ত্যাগের মাধ্যমে তাদের এই ধারণা বাস্তবায়িত করতে পারতো। আওয়ামী লীগের

www.pathagar.com

আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট এবং শ্রেণীচরিত্র তাদের এই ধরনের ক্যাডার থাকার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় না।[২৬] আসলে যা ঘটেছিলো তা হলো এই যে, জনগণের সামনে দেয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। প্রত্যেকটি আধুনিক রাজনৈতিক দলই এধরনের একটি দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হয়। কিন্তু আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে এই দ্বন্দ্ব এত গভীর ছিলো যে তা থেকে উত্তরণ তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। শেখ মুজিব যদি তার সমস্ত আন্তরিকতা সত্ত্বেও একটি সমাজতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ভিত্তি সৃষ্টি করতে চাইতেন তাহলেও তিনি জনগণের মানসিকতা এবং তার ব্যক্তিগত জীবন এবং জনগণের সামনে দেয়া প্রতিশ্রুতি এবং তার নিজস্ব বিশ্বাস ও অভ্যাসের মধ্যেকার দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হতেন, এতে কোন সন্দেহ নেই।

যদিও শেখ মুজিব জাতির সামনে দেয়া তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেছিলেন যে, "অবিচার এবং শোষণমুক্ত একটি সমাজ গড়ার লক্ষ্যে" পর্যায়ক্রমে জাতীয়করণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হবে, তথাপি জাতীয়করণ আদেশে এব্যাপারে কোন বক্তব্য তিনি উপস্থাপিত করেননি। আদেশের প্রস্তাবনায় শুধু একথা বলা হয়েছিলো যে, বিশেষ কতকগুলো শিল্পপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের জন্য সুবিধাজনক বলেই এই আদেশ প্রণয়ন করা হয়েছে। এধরণের জাতীয়করণের বৈশিষ্ট্য এই যে, বৃটিশ সরকার কর্তৃক ইস্পাত শিল্প জাতীয়করণের সময় যেখানে সমস্ত সম্পদই জাতীয়করণ করা হয়েছিলো, তার বিপরীতক্রমে উক্ত আদেশে কেবলমাত্র প্রতিষ্ঠানসমূহের শেয়ারগুলো সরকারের হাতে ন্যস্ত করে সেগুলোকে সকল প্রকার দায়মুক্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছিলো এবং সরকারকে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের একক শেয়ারহোল্ডারের মর্যাদা দেয়া হয়েছিলো (ধারা-৪)। এর তাৎক্ষনিক আইনগত প্রতিক্রিয়া ছিলো এই যে, আগে যে প্রতিষ্ঠানগুলো ছিলো সরকারী কিংবা বেসরকারী কোম্পানী, সেগুলো আদেশ জারীর পরও তাদের নিজ নিজ দায় ও সম্পদ নিয়ে নিজেদের আইনগত অবস্থান অব্যাহত রাখে।

এর অন্যান্য প্রধান প্রধান দিক ছিলো: পাট, বস্ত্র এবং চিনিশিল্পের মতো মৌল শিল্পখাতগুলো পৃথক পৃথক ভাবে চিহ্নিত করে তাদের তিনটি তফসিলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রথম তফসিলে ছিলো ৬৭টি পাটকল, দ্বিতীয় তফসিলে ছিলো ৬৪টি বস্ত্রকল এবং তৃতীয় তফসিলে ছিলো

www.pathagar.com

১৫টি চিনিকল। বাংলাদেশ পাটকল সংস্থা, বাংলাদেশ বস্ত্রকল সংস্থা এবং বাংলাদেশ চিনিকল সংস্থা নামক পৃথক তিনটি সেক্টর কর্পোরেশন গঠন করে তাদের হাতে এই তিনটি খাতের ব্যবস্থাপনার ভার অর্পণ করা হয় (ধারা ১০)। এই তিনটি কর্পোরেশন ছাড়াও আরো ৫টি কর্পোরেশন গঠন করে পরিত্যক্ত সম্পত্তি আদেশে দখলকৃত প্রতিষ্ঠানসমূহ কিংবা সরকারের বিবেচনায় সুবিধামতো অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের পরিচালনাভার এদের হাতে ন্যস্ত করা হয়।[২৭] এই কর্পোরেশনগুলো ছিলো ইস্পাত, কাগজ ও বোর্ড, সার, রসায়ন ও ভেষজ, প্রকৌশল ও জাহাজশিল্প, খনিজ, তেল ও গ্যাস, খাদ্য ও সমজাতীয় সামগ্রী এবং বনসম্পদ (ধারা ১০ (ঘ)।

দখলকৃত সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ প্রদান সম্পর্কে আদেশে উল্লেখ করা হয় যে, ৩ নং ধারাবলে সরকারের হাতে ন্যস্তকৃত শেয়ারের মূল্যের ভিত্তিতে সরকার কর্তৃক নিরূপিত অর্থ সরকার ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করবেন, কিন্তু এই ক্ষতিপূরণ শেয়ারের পরিশোধিত মূল্য অতিক্রম করবে না। (ধারা ৯)।

পরবর্তীকালে এই ধারায় বহুবার সংশোধনী আনা হলেও কেবলমাত্র একটি ব্যতিক্রম ছাড়া অন্যান্যগুলোর উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে না। জাতীয়করণের আদেশবলে দখলকৃত সম্পদগুলোকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। প্রথমত যেগুলো প্রত্যক্ষভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অন্তর্গত, যেমন পাট, বস্ত্র এবং চিনি ও অন্যান্যগুলো হলো পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে দখলকৃত সম্পত্তির জাতীয়করণ আদেশ অন্তর্ভুক্তি। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পখাতগুলোকে 'তফসিলভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান শিরোনাম দিয়ে এই পার্থক্য নির্দেশনার ব্যবস্থা রাখা হয়। এটা লক্ষ্য করা গেছে যে, আদেশের প্রায় সকল ক্রিয়াশীল বিধান ছিলো তফসিলভুক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্কযুক্ত। যাই হোক, পরবর্তীকালে একটি সংশোধনীর মাধ্যমে কেবলমাত্র সম্পত্তির ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত ৯ নং ধারা বাদে তফসিলভুক্ত সম্পত্তি এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যবধান তুলে দেয়া হয় ও উভয় ধরনের সম্পত্তির উপর একই ধরনের আইন প্রয়োগ করার ব্যবস্থা নেয়া হয়। এর ফল দাঁড়ায় এই যে, কোন প্রতিষ্ঠান তার উর্ধ্বতন মূল কর্পোরেশনের পরিবর্তে উপরোক্ত ৭টি সেক্টর কর্পোরেশনের যে কোন একটির অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সাথে সাথে সেগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত করা হয়, এবং সেগুলো থেকে পুঁজি প্রত্যাহারের

www.pathagar.com

সমস্ত দ্বার রুদ্ধ হয়ে যায়। একবার এই আদেশের ভিত্তিতে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হলে তা থেকে পুঁজি প্রত্যাহারের কোন অধিকার সরকারকেও দেয়া হয়নি।[২৮] এর পূর্বে কোন বিশেষ কোম্পানীর কিছু পরিমাণে শেয়ার পরিত্যক্ত সম্পত্তি আদেশের ভিত্তিতে পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে বিবেচিত না হলেও এই সংশোধনীর পর যেসমস্ত শেয়ার সরকারের হাতে যায়নি, সেগুলোও ৪ নং ধারাবলে সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়।[২৯] সুতরাং এই সংশোধনীর কবলে পড়ে যেসমস্ত কোম্পানীর শেয়ারের অংশ বিশেষ জাতীয়করণ করা হয় এবং বাকীগুলো সরকারের নিয়ন্ত্রণে না থেকে বিরোধযুক্ত এবং পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে রিলিজ পাবার যোগ্য ছিলো, জাতীয়করণ আদেশের মাধ্যমে সেগুলোও নিয়ে আসা হয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে।

যাই হোক, বাংলাদেশ ইস্পাত সংস্থার চেয়ারম্যান বনাম জনাব মাসুদ রেজার একটি মামলায়[৩০] সুপ্রীম কোর্ট উল্লেখ করেন যে, সরকার এত সহজে দেশের একজন নাগরিকের সম্পত্তি দখল করে নিতে পারেন না। আদালত এই বলে তর্ক উত্থাপন করেন যে, প্রথম অবস্থায় একটি সম্পত্তি পরিত্যক্ত বলে যথাযথ বিবেচনা না করা হলে সরকার কর্তৃক তা দখল করার পদক্ষেপটি অবৈধ, অন্য কোন বিধানের মাধ্যমে এই কার্যধারা আইনসম্মত করে নেয়া যাবে না। কোন সম্পত্তি পরিত্যক্ত সম্পত্তি না হলে কেবলমাত্র ১০ (১) (ঘ) ধারাবলে একে কোন কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না এবং জাতীয়করণ আদেশের ৪ নং ধারাবলে তা পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। আদালত আরো বলে যে, সরকার যদি জাতীয়করণ আদেশের ১০ (১) (ঘ) ধারাবলে কোন সম্পত্তি কোন কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন, তাহলে একইভাবে কোন সম্পত্তি সেক্টর কর্পোরেশনের কব্জা থেকে মুক্তও করতে পারবেন।[৩১] কিন্তু সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্তে এবং ১৯৭৬ সালের ১ নং অধ্যাদেশে এধরনের সম্পত্তি মালিকের হাতে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে[৩২] সরকারকে ক্ষমতা দেয়া হলেও পরবর্তীকালে প্রণীত ৭ নং সামরিক আইনের ভিত্তিতে[৩৩] এমনকি পরিত্যক্ত সম্পত্তির উপর সুপ্রীম কোর্টের সিদ্ধান্ত নাকচ করে দেয়ার অনুমতি দিয়ে আইনের ভিত্তিতে বা যেভাবেই হোক, পরিত্যক্ত সম্পত্তি পরিচালনার উপর সরকারের নিরংকুশ অধিকার আবার প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

www.pathagar.com

আগেই বলা হয়েছে যে, এর পূর্বেই দখলকৃত সম্পত্তি সমূহের এক বিশাল অংশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি আদেশের মাধ্যমে সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়েছিলো। পাকিস্তানীদের মালিকানাধীনসহ ব্যাংক শিল্পের ৯০ শতাংশ এবং বীমা শিল্পের ৮০ শতাংশ ইতিমধ্যেই পরিত্যক্ত সম্পত্তির তালিকাভুক্ত হয়ে সরকার নিযুক্ত ব্যবস্থাপনা বোর্ড, প্রশাসক, ব্যবস্থাপক অথবা ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা সেগুলো পরিচালিত হয়ে আসছিলো। সুতরাং জাতীয়করণ আদেশ তাৎক্ষণিক ভাবে এমন বাঙালী শিল্পপতিদেরই ক্ষতি-গ্রস্ত করে, যারা ছিলেন একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক পাট ও বস্ত্র কলের মালিক এবং বিশেষ করে পাটের বৈদেশিক বাণিজ্যের সাথে জড়িত। যদি জাতীয়-করণ করা না হতো তাহলে কিছু সংখ্যক শিল্পপ্রতিষ্ঠান বেসরকারী খাতে বাঙালী মালিকদের মালিকানায় থেকে যেতো এবং এর পরেও সরকার সংখ্যাগরিষ্ঠ শিল্প, ব্যাংক ও বীমা কোম্পানী এবং এভাবে গোটা অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। কিন্তু জাতীয়করণ প্রকৃতপক্ষে ছিলো দেশের অর্থ-নীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি রাজনৈতিক পদক্ষেপ এবং এতে বাঙালী পুঁজিপতিরা দেশের রাজনীতির উপর প্রাধান্য রাখার কিংবা প্রভাব বিস্তার করার সুযোগ পাননি।

এছাড়াও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, জাতীয়করণ পরিকল্পনা পরিচালনার জন্য কোন বিস্তারিত দিকনির্দেশনা প্রণয়ন করা হয়নি। শিল্পের এক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ইতিমধ্যেই সরকারী নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়েছিলো এবং আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী অথবা তাদের প্রিয়ভাজনদের দ্বারা সেগুলো পরিচালিত হয়ে আসছিলো। এগুলো যারা পরিচালনা করবেন তাদের ন্যূনতম বা নির্দিষ্ট যোগ্যতার কোন সীমারেখা রাখা হয়নি। উপ-রন্তু, আগে বা পরে যখনই সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনা হোক না কেন, সেই সম্পত্তির কোন সুনির্দিষ্ট তালিকা সরকারের হাতে ছিলো না। বাঙালীদের যেসমস্ত প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হয়, সরকার সেগুলো পরিচালনার দায়িত্ব সাময়িকভাবে পূর্বতন মালিকদের হাতে অর্পণ করেন (জাতীয়করণ আদেশ, ধারা ৮)।

এসমস্ত প্রতিষ্ঠানের জন্য অফিস স্থাপন, কর্মচারী নিয়োগ, এবং অন্যান্য সুযোগ সম্প্রসারণ ও কার্যকরভাবে চালু করে সেগুলো পুরোপুরি নিয়-

www.pathagar.com

ন্ত্রণে নিয়ে আসতে কর্পোরেশনগুলোর সুদীর্ঘ সময় লেগে যায়। এসমস্ত কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ড এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নিয়োগেও সরকারের অনেক সময় অতিবাহিত হয়। তাছাড়া কর্পোরেশনগুলো গঠন এবং এতে লোক নিযুক্তির ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতির প্রভাব দেখেও মনে হয়েছিলো যে, সরকারের জাতিগঠনমূলক উদ্যোগ এতে বাধাগ্রস্ত হবে। ইতিমধ্যেই পরিত্যক্ত ও জাতীয়করণকৃত সম্পত্তিগুলোর হিসাব সংরক্ষণ ব্যবস্থা একরকম ব্যাখ্যাবিহীনভাবে পরিচালিত হতে থাকে। শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোর সম্পত্তি লুট হয়, সেগুলোর দামী যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল চোরাচালানের মাধ্যমে বাইরে পাচার হয়ে যায়।[৩৪] দুর্নীতি এক সর্বোচ্চ স্তরে উপনীত হয় এবং এগুলোর বিপুল পরিমাণের মূলধন বেহাত হয়ে যায়। যে সমস্ত বাঙালী মালিকের হাতে প্রতিষ্ঠানগুলো সাময়িকভাবে চালানোর ভার দেয়া হয়, তারাও অন্তর্বর্তীকালীন এই সময়ে এগুলোর উন্নয়ন সাধনে উৎসাহ অনুভব করছিলেন না। প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য অভিজ্ঞতা এবং কারিগরী জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তারা ব্যক্তিগত সুযোগ সুবিধা আদায়েই ব্যস্ত থাকেন, কারণ সম্পত্তি হস্তান্তরে বাধ্য হওয়ায় তারা ছিলেন ক্ষুব্ধ। এভাবে এক পর্যায়ে এসে জাতীয়করণ ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের লুণ্ঠনের ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। এর ফলে প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদন দ্রুত নীচের দিকে নেমে আসে, কালো টাকা শুধু বেড়েই যায় না, বহুগুণে বর্ধিত হয়ে তা ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির মাধ্যমে জনগণের সকল পর্যায়ের অর্থনৈতিক জীবনধারাকে বিপর্যস্ত করে তোলে।

মুক্ত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে জাতীয়করণ একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ মনে হলেও প্রতিষ্ঠানগুলোর অযত্ন ও দুর্বল ব্যবস্থাপনা এর যথার্থতার বিরুদ্ধেই সাক্ষ্য দিয়েছে। এটা সত্য যে, যুদ্ধকালীন অবস্থার কারণে এবং বিরাট সংখ্যার জনশক্তি পাকিস্তান চলে যাওয়ায় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলোকে যথেষ্ট ধকল সহ্য করতে হয়েছে। এর পরেও কথা থেকে যায় যে, এগুলো পরিচালনার ব্যাপারে সরকার ছিলেন দুর্বল এবং ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের আচরণও তাদের ঘোষিত প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিলো না।

কাজেই, জাতীয়করণ দেশের যতটুকু না ক্ষতি করেছে, আওয়ামী নেতৃত্বের ব্যর্থতার কারণে জাতির জন্য দুঃখ কষ্ট ও অশুভ ফলাফল নেমে এসে-

www.pathagar.com

ছিল তার চাইতে বেশী। ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় ১৯৭২-৭৩ সালে দেশের রপ্তানী আয় নেমে আসে ৩৬.৩৮ শতাংশে। চিনির উৎপাদন ৭৯ শতাংশ, নিউজপ্রিন্ট ২৫ শতাংশ ম্যাচ ৪ শতাংশ, সিগারেট ৬৫ শতাংশ, কাগজ ৭১ শতাংশ এবং পাটজাতদ্রব্যের উৎপাদন ২৪ শতাংশ হ্রাস পায় এবং এসময় কাঁচাপাট রপ্তানী আয় করা হয় লক্ষ্যমাত্রার দুই তৃতীয়াংশেরও কম। ১৯৭২-৭৩ সালে কেবলমাত্র পাটকলগুলো ২৫ কোটি টাকা লোকসানের শিকার হয়। মুদ্রা সরবরাহ ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের ৩৮৭ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১৯৭২-৭৩ সালে উন্নীত হয় ৬৯৬ কোটি টাকায়[৩৫] এবং উৎপাদনের সঙ্গে এর সামঞ্জস্য ছিলো ক্ষীণ।

ব্যাংক ও বীমা কোম্পানীসমূহ

একই দিনে অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ বাংলাদেশ ব্যাংক (জাতীয়করণ) আদেশ ঘোষণা করা হয়।[৩৬] এই আদেশের ভিত্তিতে সমস্ত শাখাসমেত সর্বমোট ১২টি ব্যাংকের দখলীস্বত্ব সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয় এবং সেগুলোকে সমন্বিত করে নতুন নামে ছয়টি নবগঠিত ব্যাংকে রূপান্তরিত করা হয়। কি পদ্ধতিতে ব্যাংকগুলো পরিচালনা করা হবে এবং ব্যাংকগুলো কোন কোন কার্যধারা পরিচালনা করবে উক্ত আদেশে সেগুলো চিহ্নিত করে দেয়া হয়। পূর্বে বিদ্যমান সবগুলো ব্যাংক ভেঙে দেয়া হয় এবং জাতীয়করণ আদেশে ব্যাংকগুলো পরিচালনার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। অর্থাৎ এই আদেশ কার্যকর হওয়ার সময় থেকেই বিদ্যমান পরিচালকমণ্ডলী বিশেষ করে বাঙালী অধ্যুষিত পরিচালকমণ্ডলীর বিলুপ্তি সাধন করে একই দিনে পরিচালক মণ্ডলীর চেয়ারম্যান ও সদস্যবর্গের সকল কর্মকাণ্ড স্থগিত ঘোষণা করা হয় (ধারা ৩২)। এছাড়া শিল্পপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ আদেশের বিপরীতক্রমে শুধুমাত্র শেয়ার দখল না করে ব্যাংকের সমস্ত সম্পত্তি জাতীয়করণ করে সরকারের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়।

শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো জাতীয়করণ করার সময় সরকার জাতীয়করণ আদেশের মাধ্যমে সেগুলো পরিচালনার জন্য পৃথক পৃথক কর্পোরেশন গঠন করলেও এসমস্ত প্রতিষ্ঠানের উপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের সুযোগ অব্যাহত

www.pathagar.com

থেকে গিয়েছিলো। পরিচালকমণ্ডলী গঠনের সময় সরকার ও আওয়ামী লীগের সদস্য বা সমর্থক এবং বোর্ডের পরিচালক হবার অযোগ্য অনেক ব্যক্তিকে পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে নিয়োগ করা হয়। কর্পোরেশনগুলোর মতো ব্যাংকগুলোর প্রশাসনযন্ত্র সুশৃংখল ও সুসংগঠিত করতেও সরকারের সুদীর্ঘ সময় লেগে যায় এবং অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানের ন্যায় ব্যাংক খাতেও অরাজকতা অব্যাহত থাকে। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চাপে ব্যাংকের আইন এবং ঋণদান নীতি উপর্যুপরি লঙ্ঘন করা হতে থাকে। অভিযোগ রয়েছে যে, এসময় সত্যিকারের একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে ব্যাংকের সহায়তা লাভ করা ছিলো কঠিন, কারণ ব্যাংকগুলো মূলত রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্র হিসেবেই ব্যবহৃত হচ্ছিলো। ব্যাংকগুলোতে কর্মচারী নিয়োগে অনিয়ম এবং স্বজনপ্রীতির ফলে শৃংখলা ফিরিয়ে আনা কঠিন হয়ে পড়ে। একপর্যায়ে এসে ব্যাংক লুট দৈনন্দিন ঘটনায় পরিণত হয়।[৩৭] সংঘবদ্ধ দলগুলো ব্যাংকের কর্মচারীদের সহায়তায় ব্যাংকের সিন্দুক ভেঙে নির্বিঘ্নে নগদ টাকা লুট করতে থাকে। দুর্বল প্রশাসন এবং ঘন ঘন রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের ফলে এধরনের ব্যাংক ডাকাতির কারণ ও প্রেক্ষাপট সনাক্ত করা যায়নি এবং দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে গ্রহণ করা হয়নি কোন উল্লেখযোগ্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা।

ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচী

স্বাধীনতা অর্জনের পর আওয়ামী লীগ সরকারকে দুটি বিরাট রকমের চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হয়। একটি হলো পুনর্বাসন ও পুনঃস্থাপন এবং অপরটি হলো পুনর্নির্মাণ এবং উন্নয়ন। পুনর্বাসনের সুবিশাল দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত ছিলো যুদ্ধকালীন সময়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী প্রায় এক কোটি লোকের পুনর্বাসন এবং প্রায় ৪৩ লাখ বাসগৃহ নির্মাণ। এসমস্ত বাসগৃহ যুদ্ধকালীন সময়ে পুড়িয়ে দেয়া হয় বা বিধ্বস্ত করা হয়। এছাড়া যুদ্ধের কারণে গৃহহীন দুঃস্থ লোকের পুনর্বাসন, তাদের জমি, খাদ্য ও অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করাও ছিলো সরকারের একটি গুরুদায়িত্ব।[৩৮] প্রধানত প্রশাসনিক নির্দেশে এবং নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত রাজনৈতিক সংগঠন সৃষ্টি করে এই সমস্যা মোকাবিলার ব্যবস্থা নেয়া হয়।

www.pathagar.com

এসময় সরকার জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার সাহায্য ও অর্থানুকূল্যে একটি ব্যাপক ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচী হাতে নেন এবং বেশ কয়েকটি দেশ থেকে অসংখ্য আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা সরকারকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। সরকার রেডক্রস সোসাইটিকে জাতীয় পর্যায় থেকে নিম্নতম স্তর অবধি পুনর্গঠিত করেন এবং রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের নিয়ন্ত্রণে সরকারের নিজস্ব সংগঠনও সৃষ্টি করা হয়। একদিকে এই কাজটি ছিলো যথেষ্ট জটিল এবং কঠিন, অন্যদিকে এই কর্মসূচী বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে জনশক্তি নিয়োগসহ গৃহীত পদক্ষেপসমূহ পরবর্তী আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহের উপর এক সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

জাতীয়ভিত্তিক এই কর্মকাণ্ডে আওয়ামী লীগ অন্য কোন রাজনৈতিক দলকে জড়িত করেনি। অন্যভাবে বলা যায়, তারা অন্যান্য রাজনৈতিক দল এবং সরকারী কর্মচারীদের প্রতিও ছিলো সন্দিগ্ধ। চারদিকে বিরাজ করছিলো পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ও অবিশ্বাস। স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন না, এমন লোকদের প্রতি তারা ছিলেন সন্দেহপ্রবণ। তাদের এই মানসিকতার মূল্যায়ন করা কঠিন হলেও কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, সব কিছু তারা রাখতে চাইতেন নিজেদের নিয়ন্ত্রণে এবং এভাবে স্বাধীনতার সুফল ভোগ করতে চাইতেন শুধু নিজেরাই। চিরায়তভাবে এধরনের কাজ করে আসছিলো এমন স্থানীয় পরিষদ এবং পৌর প্রতিষ্ঠানগুলোকেও তারা বিশ্বাস করছিলেন না। তারা অভিযোগ করতেন যে, স্থানীয় সরকারের অনেকেই ছিলেন পাকবাহিনীকে সহায়তা করার জন্য গঠিত শান্তিকমিটির সদস্য। কাজেই সরকার ত্রাণ কমিটি নামে নতুন এক ধরনের প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন ঘটান।

ত্রাণ কমিটি

ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচী বাস্তবায়ন সংগঠিত এবং পরিচালনার লক্ষ্যে তৎকালীন ত্রাণবিষয়ক মন্ত্রী কামারুজ্জামান ১৯৭২ সালের ৯ই জানুয়ারী গ্রাম থেকে শুরু করে জেলা পর্যায় পর্যন্ত ত্রাণকমিটি গঠনের রূপরেখা প্রণয়ন করেন।[৩৯] প্রশাসনিক একটি আদেশের ভিত্তিতে সরকার ভারত প্রত্যাগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন এবং দেশের অভ্যন্তরে অবস্থানকারী জনগোষ্ঠীকে সাহায্যের

www.pathagar.com

জন্য জীবনযাত্রার সর্বস্তরের জনগণের সহায়তা কামনা করেন। 'সারা-বিশ্বের সর্ববৃহৎ এই ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচী পরিচালনার জন্য দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের সক্রিয় সহযোগিতা অত্যাবশ্যকীয় বলে বিবেচনা করা হয়। এভাবে সরকারী আদেশে নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং সরকারী ও বেসরকারী খাতের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সমন্বয়ে প্রতিটি গ্রাম, ইউনিয়ন, থানা, মহকুমা ও জেলা পর্যায়ে একটি করে কমিটি গঠনের জন্য সরকার একটি বিজ্ঞপ্তি জারী করেন।

গ্রামের আয়তন এবং লোকসংখ্যার ভিত্তিতে ৫ থেকে ১০ সদস্যের ত্রাণ ও পুনর্বাসন কমিটি গঠন করা হয়। এগুলো জনগণের কাছে পরিচিত ছিলো ত্রাণকমিটি হিসেবে। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, মুক্তিযোদ্ধা এবং স্থানীয় কর্মীদের মধ্য থেকে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা[৪০] এই ত্রাণ কমিটির সদস্যদের নিয়োগ করেন।

একই পদ্ধতিতে এবং প্রায় একই পন্থা অনুসরণ করে ইউনিয়ন, থানা এবং মহকুমা পর্যায়ে অনুরূপ কমিটি গঠন করার জন্য নির্দেশ জারী করা হয়। জেলা পর্যায়ের কমিটিতে ছিলেন ৫ জন জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য। এই কমিটির অন্যান্য সদস্যবর্গ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবর্গ কর্তৃক মনোনয়ন লাভ করতেন। মহকুমা ত্রাণ কমিটির চেয়ারম্যানও ছিলেন এই জেলা কমিটির একজন সদস্য। সরকারী লোক-জনের মধ্য হতে পাঁচজন নন-অফিসিয়াল সদস্যকেও এই কমিটির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যরা জেলা কমিটির চেয়ার-ম্যানও নিয়োগ করতেন।

এই কমিটিগুলো সম্পর্কে নিম্নরূপে কিছু বক্তব্য উপস্থাপিত করা যেতে পারে।

(১) কমিটিসমূহের ক্ষমতা ও কার্যবিধি ছিলো অস্পষ্ট এবং অনির্দিষ্ট।

(২) এই কমিটি গঠনের পেছনে আইনগত কোন সমর্থন ছিলো না। কমিটির চেয়ারম্যান ও সদস্যদের দায়িত্ব এবং অধিকার ছিলো অনুল্লেখিত এবং প্রয়োগের অযোগ্য।

(৩) প্রতিটি পর্যায়ের কমিটিগুলোতে ছিলো আওয়ামী লীগের সদস্যবর্গের প্রাধান্য।

www.pathagar.com

(৪) যেহেতু জাতীয় এবং প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের মধ্যে বিরোধী দলীয় নেতার সংখ্যা ছিলো নগণ্য (মাত্র একজন রাজনৈতিক দলের এবং একজন স্বতন্ত্র সদস্য), গ্রাম থেকে শুরু করে জেলা পর্যন্ত চেয়ারম্যানসহ প্রতিটি কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন আওয়ামী লীগের জাতীয় অথবা প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য অথবা তাদের মনোনীত ব্যক্তিগণ।

(৫) কমিটিগুলো ছিলো ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের একটি সম্প্রসারিত অংশ মাত্র।

(৬) হিসাব এবং ইনভেন্টরির ব্যাপারে আইনগত প্রক্রিয়ায় কমিটি-গুলোকে দায়ী করার কোন বিধান ছিলো না।

এসময় বাংলাদেশ অনুদান এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসনের জন্য প্রায় ১০০ কোটি ডলার (বর্তমান হিসাবে প্রায় ৩০০০ কোটি টাকা) মূল্যের সাহায্য লাভ করে। এই কমিটিগুলোর মাধ্যমে সারাদেশে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়। কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ এবং নেতৃত্ব প্রদানের অভাব না থাকলে রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে এই সুবিশাল কর্মকান্ড পরিচালনা করা খুব একটা খারাপ পরিকল্পনা ছিলো না। এভাবে আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনযন্ত্রের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ হিসেবে জাতি পুনর্গঠনের প্রথম ধাপেই এধরনের কমিটি গঠনের পদক্ষেপ সরকারী কর্মকান্ড পরিচালনায় রাজনৈতিক এলিটদের প্রাধান্য প্রতিফলিত করে।

তবে পুনর্বাসন কর্মসূচী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তা অবশ্যই ক্ষতিকর ছিল। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ নেতারা নিজ নিজ এলাকায় কমিটি মনোনয়ন নিয়ে সত্বর ব্যবসায়ে নেমে পড়েন এবং ফলে তারা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েন। প্রত্যেকেই ছিলেন কমিটিতে নিজ নিজ লোক নিয়োগের পক্ষপাতী এবং ফলে নিম্নতম পর্যায় থেকে শুরু করে সর্বত্র তাদের মধ্যে গড়ে উঠে বিভেদের প্রাচীর এবং সাংগঠনিক ঐক্য ধ্বংস হয়ে যায়। যেহেতু এই কমিটি-গুলো ছিলো ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব করায়ত্ত করার মাধ্যম বিশেষ, এতে অন্তর্ভুক্তির জন্য স্থানীয় কর্মীরা বেপরোয়া হয়ে ওঠেন। ফলে এই কর্মকান্ডের পেছনে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য উধাও হয়ে যায় এবং যথাযথ পরীক্ষণ ও তালিকা প্রণয়নের নিয়ম না থাকায় ত্রাণ সামগ্রীর এক বিরাট অংশ ব্যক্তিগত ভোগে চলে

www.pathagar.com

যায়। কোন হিসাবযোগ্যতা না থাকায় এভাবে দুর্নীতি সমাজের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। এর সামাজিক প্রতিক্রিয়া শেষ পর্যন্ত এই হয়ে দাড়াঁয় যে, যিনিই কমিটির সাথে সংযুক্ত হন না কেন, নৈতিক দিকগুলো বিস্মৃত হয়ে ব্যক্তিগত লাভের জন্য নিজেদের নিয়োজিত করতে থাকেন। এভাবে সারাদেশে ত্রাণ কমিটিগুলো নিদারুণ কুখ্যাতি অর্জন করে। এর নিন্দাবাদ আওয়ামী লীগকে বহুদিন পর্যন্ত বহন করতে হয়েছে।[৪১] আজ পর্যন্ত যেসমস্ত কারণে আওয়ামী লীগ জনগণের কাছে অপছন্দনীয় হয়েছে, ত্রাণ তৎপরতার অব্যবস্থা এর মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হিসেবে ধরে নেয়া যেতে পারে।

অন্যদিকে, ত্রাণ কমিটিগুলো গঠিত হবার সাথে সাথে বিদ্যমান এবং অবলুপ্ত স্থানীয় পরিষদ এবং মিউনিসিপ্যালিটির ব্যক্তিবর্গের সাথে তাদের সংঘাত বাঁধে। ১৯৭২ সালের ১লা জানুয়ারী রাষ্ট্রপতির একটি আদেশের মাধ্যমে স্থানীয় কাউন্সিল এবং মিউনিসিপ্যাল কমিটিগুলো ভেঙে দিয়ে নতুনভাবে পুনর্গঠিত করা হয়েছিলো।[৪২]

এই কমিটিগুলো ভেঙে দেয়ার পেছনে যুক্তি দেখানো হয়েছিলো যে সেগুলো স্বাধীনতা-পূর্বকালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে সেগুলোতে জনগণের সত্যিকার প্রতিনিধি ছিলেন না এবং তাই এগুলো ভেঙে দেয়ার জন্য পার্টির তরফ থেকে ক্রমাগত চাপ আসছিলো। কমিটিগুলো যাতে তাদের কার্যধারা ঠিকমতো পালন করতে পারে সেজন্য আইনের বিকল্প বিধানও প্রণয়ন করা হয়। তদনুসারে সমস্ত স্থানীয় পরিষদ এবং মিউনিসপ্যাল কমিটিগুলোর বিলুপ্তি ঘটানো হয় এবং বিলুপ্তির সাথে সাথে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং মিউনিসিপ্যাল কমিটির প্রশাসক ও সদস্যদের উপর ন্যস্ত অধিকার রহিত করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদকে ইউনিয়ন পঞ্চায়েত, থানা কমিটিকে শহর কমিটি, জেলা কমিটিকে জেলা বোর্ড এবং মিউনিসিপ্যাল কমিটিকে পৌরসভা হিসেবে নতুনভাবে নামকরণ করা হয় (ধারা-৩)। বিলুপ্ত স্থানীয় পরিষদ এবং মিউনিসিপ্যাল কমিটিগুলো কাজ চালাবার জন্য এড-হক ভিত্তিতে কমিটি গঠনের পক্ষেও আইনের ধারা প্রণয়ন করা হয়। ইউনিয়ন পঞ্চায়েত অথবা শহর কমিটি গঠনের দায়িত্ব দেয়া হয় মহকুমা প্রশাসককে এবং জেলা বোর্ড ও পৌরসভা গঠনের ভার সরকারের হাতে ন্যস্ত হয়। ইউনিয়ন পঞ্চায়েত এবং শহর কমিটিতে একজন করে চেয়ার-

www.pathagar.com

ম্যান এবং সরকারী ভাবে নির্ধারিত সংখ্যক সদস্য নিয়োগ করা হয়। অনুরূপভাবে জেলা বোর্ডগুলোতেও একজন করে চেয়ারম্যান ও উপ-চেয়ারম্যান এবং সরকারীভাবে নির্ধারিত সংখ্যক সদস্য নিযুক্ত করা হয়। এধরনের কমিটি গঠন না হওয়া পর্যন্ত অন্তবর্তীকালীন সময়ে কাজ চালাবার জন্য ইউনিয়ন পঞ্চায়েত ও শহর কমিটির ক্ষেত্রে মহকুমা প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্ত একজন চেয়ারম্যান জেলাবোর্ড, ও পৌরসভার জন্য সরকার নিযুক্ত প্রশাসকের পদ সৃষ্টি করা হয় (ধারা ৪)। তবে এই আদেশবলে বিভাগীয় পরিষদ, থানা পরিষদ এবং ইউনিয়ন কমিটিকে পুনর্গঠিত করা হয়নি।

এভাবে স্থানীয় পরিষদ এবং মিউনিসিপ্যালটির মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থানীয় প্রতিষ্ঠান গুলোর বিলুপ্তি ঘটানো হলেও দীর্ঘদিন পর্যন্ত সরকার এব্যাপারে কার্যকর কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। আইনে মহকুমা অফিসারকে ইউনিয়ন ও শহর কমিটির এবং সরকারকে জেলা ও পৌরসভা কমিটি গঠনের দায়িত্ব দেয়া হলেও এব্যাপারে সরকারীভাবে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনামা না আসায় তা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।

১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে স্থানীয় সরকার মন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, সরকার নতুন প্রণীতব্য একটি আইনের ভিত্তিতে ইউনিয়ন পর্যায়ে নতুন নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে স্থানীয় সরকার পরিচালনার জন্য তাৎক্ষনিক ভিত্তিতে "পঞ্চায়েত ব্যবস্থা" প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সরকার আরো ঘোষণা করেন যে, আইন পরিষদের স্থানীয় প্রতিনিধি অন্যান্য স্থানীয়-ভিত্তিক রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে (এক কিংবা একাধিক গ্রাম নিয়ে গঠিত নিম্নতম স্থানীয় প্রশাসন পর্যায়) প্রতিনিধি নিয়ে স্থানীয় ইউনিয়ন পঞ্চায়েত গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মহকুমা প্রশাসক কর্তৃক স্থানীয় আইন পরিষদ সদস্য এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে মনোনীত সদস্যদের মধ্য থেকে পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হবে। মন্ত্রী আরো ঘোষণা করেন যে, থানা পরিষদগুলো থানা উন্নয়ন কমিটি হিসেবে পুনর্গঠিত করা হবে। এগুলোতে থাকবে জনগণের প্রতিনিধি এবং সরকারের কোন প্রতিনিধি এতে থাকবেনা। জেলা বোর্ডে সমস্ত থানা থেকে প্রতিনিধি থাকবেন। মন্ত্রীর ঘোষণায় এর বিস্তৃত বিবরণ না দিয়ে শুধু বলা হয় যে, সরকার প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে বিশেষ

www.pathagar.com

করে মুক্তিযোদ্ধা এবং বেকার যুবকদের মধ্য হতে কমপক্ষে ১০ জন সদস্য নিয়ে এক লক্ষ যুবকের সমন্বয়ে একটি গ্রাম কর্মী বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা নিয়েছেন। গ্রাম কর্মী বাহিনীর এই প্রস্তাব আইনের ভিত্তিতে গঠনের কথা বলা হয়নি এবং সেকারণে তা আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন।

মন্ত্রীর বিবৃতির প্রেক্ষিতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সরকারের পূর্বোক্ত মূল আদেশে একটি সংশোধনী আনা হয় এবং তাতে ৩ নং ধারা পরিবর্তন করে সকল স্থানীয় পরিষদ এবং মিউনিসিপ্যাল কমিটি বিলুপ্ত করা হয়। ইউনিয়ন কমিটি এবং থানা পরিষদগুলোর, যা আগেই বিলুপ্ত করা হয়েছিলো, যথাক্রমে নগর পঞ্চায়েত এবং থানা উন্নয়ন কমিটি হিসেবে নতুন নামকরণ করা হয়।[৪৬] সংশোধনীতে আরো বলা হয় যে, উপরোক্ত ধরনের কমিটি গঠন না হওয়া পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট মহকুমা অফিসার নিযুক্ত একজন চেয়ারম্যান নগর পঞ্চায়েত এবং সার্কেল অফিসার নিযুক্ত চেয়ারম্যান থানা উন্নয়ন কমিটির কর্ম পরিচালনা করবেন।

এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রশাসনিক কমিটি গঠনের জন্য পুরোপুরিভাবে ত্রাণ কমিটি গঠনের অনুরূপ পদ্ধতিই অনুসরণ করা হয়। এর উদ্দেশ্যও ছিলো অভিন্ন এবং তা হলো স্থানীয় প্রশাসনকে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা। এর আগের পদ্ধতিটি ছিলো অগণতান্ত্রিক এবং পরবর্তীটিকেও গণতান্ত্রিক হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না। এভাবে সবধরনের স্থানীয় কমিটির নিয়ন্ত্রণই আওয়ামী লীগের হাতে চলে যায়। রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে কমিটি গঠনের অর্থই ছিলো স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে আলোচনা করতে হবে। এর ফলে আইন পরিষদের সদস্য এবং আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যে নতুন করে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটে। কমিটিগুলো গঠন করতে গিয়ে কেন্দ্রীয় নেতারা স্থানীয় পর্যায়ে নিজ দলের কর্মীদেরই পরস্পরের প্রতি বিবদমান অবস্থায় আবিষ্কার করেন, যা ত্রাণ কমিটি গঠনের সময়ও ঘটেছিলো। ফলে ইতিমধ্যে গঠিত ত্রাণ কমিটিগুলোর সমান্তরালে নতুন করে বিরোধী কমিটি গঠিত হওয়ার আশংকা দেখা দেয়ায় সরকার শেষ পর্যন্ত ইউনিয়ন ও থানা পর্যায়ের কমিটি গঠনের ব্যাপারে উৎসাহ হারিয়ে ফেলতে থাকেন। ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে দ্বিতীয় একটি সংশোধনী আনা হয় এবং ২৬শে এপ্রিল ১৯৭২

www.pathagar.com

তারিখ থেকে[৪৪] তা কার্যকর করার নির্দেশ দিয়ে কমিটি নিয়োগ সংক্রান্ত ৪নং ধারা পুনরায় সংশোধন করে বিভাগীয় পরিষদ ও ইউনিয়ন কমিটি ব্যতীত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো কেবলমাত্র একজন প্রশাসকের মাধ্যমে পরিচালনা করার নির্দেশ দেয়া হয়। ইউনিয়ন পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন কৃষি সহকারী এবং তিনি না থাকলে তহশিলদারকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করা হয়। একইভাবে থানা পর্যায়ে থানা কৃষি পরিষদ বা সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) এবং শহর কমিটিতে সার্কেল অফিসার (রাজস্ব) এবং এধরনের অফিসার পাওয়া না গেলে মহকুমা অফিসার কর্তৃক মনোনীত অন্য কোন অফিসারকে দিয়ে কাজ চালানোর নির্দেশ দেয়া হয়। তবে ইউনিয়ন কমিটি বা নগর পঞ্চায়েত কিংবা বিভাগীয় পরিষদ কারা পরিচালনা করবেন, সংশোধনীতে তার দিক নির্দেশনা ছিলো না।

শরণার্থী এবং দুঃস্থদের জন্য ব্যাপক পুনর্বাসন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে গিয়েও সরকার অপর একটি ঘোরতর সমস্যার সম্মুখীন হন এবং এর জন্য নতুন একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করতে হয়। যুদ্ধকালীন সময়ে বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন এমন অসংখ্য শরণার্থী বিশেষ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্যরা দেশে ফিরে কেবলমাত্র তাদের ঘরবাড়ী ও সহায় সম্পদ বিধ্বস্ত অবস্থায়ই পাননি, অনেকেই দেখতে পান যে, তাদের অবর্তমানে তাদের ঘরবাড়ী ও সম্পত্তি অন্যেরা দখল করে ভোগ করছেন। অনেক ক্ষেত্রে পাকিস্তান সরকার যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের সম্পত্তি নিলামে বিক্রি করে দিয়েছিলেন এবং এতদিন তা ছিলো অন্যের দখলে। যাদের সম্পত্তি এভাবে হস্তান্তর করা হয়েছিলো, তাদের অধিকাংশই ছিলেন আওয়ামী লীগের। কাজেই তাদের হৃত সম্পত্তি পুনর্দখল ও পুনরুদ্ধার নিশ্চিত করতে গিয়ে সরকার ১৯৭২ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশ হৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধার আদেশ ১৯৭২ (Restoration of Evacuee Property)[৪৫] জারী করেন। ১৯৭৪ সালের ২৫শে মার্চ পর্যন্ত তা বলবৎ থাকবে বলে আদেশে উল্লেখ করা হয়।

মূল মালিকের হৃত সম্পত্তি পুনর্বহালের লক্ষ্যে এই আইন কার্যকর করতে গিয়ে তিনটি পৃথক ফোরাম গঠন করা হয়। সেগুলো হলো ইউনিয়ন পর্যায়ে একটি সালিশী আদালত, থানা পর্যায়ে একটি থানা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত এবং মহকুমা পর্যায়ে একটি ট্রাইব্যুনাল।

www.pathagar.com

এই আদেশে বলা হয় যে, যিনি এমন সম্পত্তি ভোগ দখল করছেন যা ২৬শে মার্চ ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত একজন স্থান পরিত্যাগকারীর মূল দখলে ছিলো, তিনি মূল মালিক কর্তৃক দাবী পেশের সাত দিনের মধ্যে সেই সম্পত্তি হস্তান্তর করতে বাধ্য থাকবেন (ধারা ৬)। কিন্তু তিনি যদি উক্ত প্রদত্ত সময়ের মধ্যে সম্পত্তি হস্তান্তরে ব্যর্থ হন বা অস্বীকার করেন, তাহলে স্থান পরিত্যাগকারী অননুমোদিত ব্যক্তিকে উচ্ছেদ করে সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের জন্য সংশ্লিষ্ট সালিশী আদালতে আবেদন পেশ করতে পারবেন।

আবেদন পত্র পাওয়ার পর সালিশী আদালত উভয় পক্ষ সালিশীতে সম্মত কিনা তা পরীক্ষা করে দেখবেন এবং সম্মত হলে স্থানীয় ভাবে তদন্তের মাধ্যমে প্রমাণাদি এবং উভয় পক্ষের মৌখিক ও দলিল ভিত্তিক দাবীনামা পরীক্ষা করে দেখবেন এবং তা থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আবেদনপত্র মঞ্জুর বা নামঞ্জুর ঘোষণা করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনামা জারী করবেন। এই সিদ্ধান্তই হবে চূড়ান্ত এবং উভয় পক্ষ তা মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন। যদি উভয় পক্ষ এই সালিশীতে সন্তুষ্ট না হয়, তাহলেও সালিশী পরিষদ স্থানীয় ভাবে তদন্ত করে তা মামলার রেকর্ডপত্র সহ থানা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে পাঠাবেন। থানা ম্যাজিস্ট্রেট সালিশী আদালতের সালিশ এবং অন্যান্য রেকর্ড ও প্রমাণাদি পরীক্ষা করে দেখবেন এবং পরবর্তী তদন্ত ও উভয় পক্ষের শুনানী নিয়ে আবেদন মঞ্জুর বা নামঞ্জুর করে লিখিত আদেশ দেবেন এবং বিক্ষুব্ধ পক্ষ আপীল না করলে উভয়পক্ষ এই নির্দেশ মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন (ধারা ৭)। আপীল ফোরাম হিসেবে ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয় এবং এতে বিক্ষুব্ধ পক্ষ থানা ম্যাজিস্ট্রেটের রায় পাওয়ার ১৪ দিনের মধ্যে আপীল পেশ করতে পারতেন। এই আপীলই ছিলো চূড়ান্ত এবং উভয়পক্ষ তা চূড়ান্ত ভাবে মেনে নিতে বাধ্য থাকতেন। উপরন্তু সালিশী আদালত, থানা ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা ট্রাইব্যুনাল আবেদনকারীর পক্ষে রায় দিলে সরকারের যথাযথ বাহিনীর সাহায্যে বেআইনী দখলদারকে উচ্ছেদ করে প্রকৃত মালিকের হাতে সম্পত্তি হস্তান্তরের বিধান রাখা হয় (ধারা ৭-ক)।

স্থান পরিত্যাগকারীর অস্থাবর সম্পত্তির পুনর্দখল সম্পর্কে আদেশে বলা হয় যে, দখলকারী অপহৃত সম্পত্তির কোন ক্ষতিসাধন করে থাকলে তার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন এবং সালিশী আদালত বা থানা

www.pathagar.com

ম্যাজিস্ট্রেট এই ক্ষতিপূরণের পরিমাণ স্থির করবেন। তবে ইতিমধ্যে সম্পত্তির কোন ক্ষতি না হয়ে থাকলে তার জন্য ক্ষতিপূরণের কোন বিধান রাখা হয়নি। এক্ষেত্রেও আপীল করার সুযোগ দানের বিধান অব্যাহত রাখা হয়।

ফোরামসমূহের পরিচালিত মামলা দ্রুত ও সুষ্ঠু ভাবে নিষ্পত্তির জন্য যেসমস্ত ব্যবস্থা রাখা হয় সেগুলো ছিলো : (১) সালিশী আদালত বা ট্রাইবুনাল তাদের নিজ নিজ এলাকার বিচারকার্য চালাতে পারতেন এবং আদালত বা ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যানের অবস্থান ছিলো সুনির্দিষ্ট; (২) কোন মামলার শুনানীর সময়ে আদালত বা ট্রাইবুনালের কোন সদস্য উপস্থিত থাকতে অপারগ হলে অন্যান্য সদস্যের সামনেই শুনানীর কাজ চলতো; (৩) আদালত বা ট্রাইবুনালের সদস্যদের মধ্যে মতান্তর দেখা দিলে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতই গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হতো; এবং (৪) আদালত অথবা ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যানের মাধ্যমে সমস্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা কার্যকর করা হতো।

১০ নং ধারাবলে আদালত, ম্যাজিস্ট্রেট এবং ট্রাইবুনাল তিনদিন সময় দিয়ে যে কাউকে উপস্থিত হয়ে প্রমাণাদি দাখিল করতে অথবা দাখিল না করার কারণ দর্শাতে বাধ্য করতে পারতেন। কেউ ইচ্ছা করে এই আদেশ অমান্য করলে আদালত, ম্যাজিস্ট্রেট অথবা ট্রাইবুনাল এই অবাধ্যতার প্রেক্ষিতে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারতেন এবং তার জন্য একটি ব্যাখ্যার সুযোগ দিয়ে তাকে অনধিক ২০ টাকা জরিমানা করতে পারতেন এবং এই জরিমানা আদায়ের যথাযথ বিধান দিতে পারতেন। আদেশের ১০ নং ধারায় বলা হয়েছিলো যে, যথাক্রমিক এলাকার প্রতিটি পুলিশ অফিসার সাহায্যপ্রার্থী সালিশী আদালত অথবা থানা ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা তাদের মনোনীত যে কোন ব্যক্তিকে সর্বতোভাবে সহায়তা করবেন। এতদসঙ্গে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ থেকে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ে সরকার কর্তৃক স্থান পরিত্যাগকারীদের সম্পত্তি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত সকল নির্দেশ আইনের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ ও গ্রহণের অযোগ্য বলে আদেশে উল্লেখ করা হয়।

এই আইন ঘোষণা সত্ত্বেও যে কোন ব্যক্তি স্থান পরিত্যাগকারীদের যে কোন সম্পত্তির উপর তার অধিকার আদায়ে যথাযোগ্য আদালতের শরণাপন্ন হয়ে ডিক্রী কিংবা দখলের আবেদন জানাতে পারতেন। ইতিমধ্যেই কোন সিভিল আদালতে মামলা দায়ের করা হয়ে থাকলে মামলার নির্দিষ্ট তারিখ

www.pathagar.com

এবং এই আদেশ জারী করার মধ্যেকার সময়ের জন্য লিমিটেশন নমনীয় রাখার বিধানও ছিলো। উক্ত আদেশে বিশেষভাবে নির্দেশিত হয়নি এমন ক্ষেত্র ব্যতীত সকল ক্ষেত্রে হাইকোর্ট সহ যে কোন আদালতের রায় সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপনের জন্য আইনের সহায়তা গ্রহণের পুরোপুরি নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছিলো।

ত্রাণ কমিটি এবং স্থানীয় প্রশাসন গঠনের জন্য জারীকৃত নির্দেশনামার বিপরীতে এই আদেশ ছিলো যথেষ্ট উন্নত মানের একটি ব্যবস্থা এবং এতে পেশাদারী অভিব্যক্তির ছাপ ছিলো যথেষ্ট যদিও এই আদেশের ভিত্তিতে পরিচালিত পদ্ধতি ছিলো সংক্ষিপ্ত ধরনের এবং এর আইনগত প্রক্রিয়া সম্পাদনের ভিত্তিতে ভুক্তভোগীর প্রতিকার সাধন পর্যায় প্রায়ই বিলম্বিত হতো। যদিও মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে মনোনয়নের ব্যাপারে রাজনৈতিক নেতাদের হস্তক্ষেপ বিদ্যমান ছিলো, তথাপি গোটা পদ্ধতি মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলা যায় যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে হলেও তা সমস্ত রাজনৈতিক প্রভাব বহির্ভূত হিসেবে কার্যধারা পরিচালনা করেছে।

উক্ত আদেশের ১১(৪) ধারাবলে যে কোন উপযুক্ত আদালতে গিয়ে ব্যক্তি বিশেষের অধিকার বা মালিকানা প্রতিষ্ঠার সুযোগ দানে আইনগত কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করা হলেও এতে ক্ষেত্রবিশেষে ১৪নং ধারা সহ এর কোনো কোনোটিকে আইনের পুংখানুপুংখ প্রয়োগবিধানের পরিপন্থী বলে মনে হতে পারে, কারণ এই ধারায় আদালতের কথা উল্লেখ করা হয়নি। যাই হোক এই ব্যতিক্রম শুধুমাত্র সম্পত্তির উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিলো, সম্পত্তির দখলীস্বত্বকে তা ব্যাহত করেনি।

তথ্যপঞ্জী

১. যুদ্ধকালীন সময়ে প্রবাসী সরকার লেখকসহ অন্যান্যদের চাপে পরিকল্পনা, গবেষণা ইত্যাদি বিষয়ক কতিপয় সেল গঠন করেছিলেন। কিন্তু সেগুলো উল্লেখ্যযোগ্য কোনো কর্মতৎপরতা প্রদর্শন করতে পারেনি। নেতৃবৃন্দ যথার্থ উদ্যোগ নিলে সেলগুলো আশানুরূপ অবদান রাখতে পারতো। লেখক যে সেলের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, সেই গবেষণা সেল একটি দলিলে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সরকার যেসমস্ত সমস্যায় সম্মুখীন হতে পারতেন, সেগুলোর সম্ভাব্য পথনির্দেশনার ইঙ্গিত ছিল। পরিশিষ্ট 'ঘ'-এ দলিলটি দেখানো হয়েছে। মূল অবস্থায় দলিলটি লেখকের কাছে সংরক্ষিত রয়েছে।

www.pathagar.com

২. ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৪৭ নং অনুচ্ছেদের প্রথম তফসিল। পাকিস্তান আমলে এই আইনের নাম ছিল রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০।

৩. পাকিস্তানীরা ২৮৮.৬০ কোটি টাকা মূল্যের ৭২৫টি শিল্প ইউনিট পরিত্যক্ত রেখে পালিয়ে যান। এগুলো ছিল বাংলাদেশের আধুনিক শিল্প সমূহের মোট অংশের ৪৭ শতাংশ এবং বেসরকারী খাতের মোট শিল্পের ৭১ শতাংশ। এর অন্তর্ভুক্ত ছিল ৬টি বাণিজ্যিক ব্যাংক যেগুলো অঞ্চলের মোট ডিপোজিটের ৭০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করতো। বীমাখাতে বাঙালী-দের মালিকানায় ছিল মোট বীমা শিল্পের মাত্র ১০ শতাংশ।

৪. ডি এল আর ১৯৭৫, পৃষ্ঠা ১৭১, প্যারা ২১। এছাড়াও দ্রষ্টব্য পৃষ্ঠা ৩৫।

৫. রাষ্ট্রপতির ১৬ নং আদেশ, ১৯৭২, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২।

৬. পাকবাহিনী আত্মসমর্পণের পরেও তখন পর্যন্ত এগুলোর নিয়ন্ত্রণ ছিলো পাকিস্তান সরকারের হাতে।

৭. রাষ্ট্রপতির ১৬ নং আদেশে অবশ্য হাইকোর্ট ডিভিশনের রীট অধিকার খর্ব করা হয়নি। পরবর্তীকালে সংবিধানের ১০২ নং অনুচ্ছেদে তা পুনর্বহাল করা হয়। কেবলমাত্র জেলা আদালত এবং তদনিম্ন আদালতগুলোর অধিকারই রহিত করা হয়েছিল।

৮. অবশ্য জনগণ এই প্রতিকারমূলক আইনের কোন সুবিধা পাননি।

৯. বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (দখল ও অধিগ্রহণ) আইন, ১৯৭২।
বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (শহরাঞ্চলীয় ভবন) আইন, ১৯৭২।
বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহ) আইন, ১৯৭২।
বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (শিল্প) আইন, ১৯৭২।

১০. পরিত্যক্ত সম্পত্তির বিরোধের উপর এটি ছিল হাইকোর্টের প্রথম উল্লেখযোগ্য মামলা। জুন, ১৮, ১৯৭৪।

১১. আবদুর রশিদ বনাম বাংলাদেশ সরকার, ২৭ ডি এল আর, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা ৬১৫।

১২. মেসার্স খান ব্রাদার্স বনাম বাংলাদেশ সরকার, ২৭ ডি এল আর, ১৯৭৫ পৃষ্ঠা ৪২৩।

১৩. ২৮ ডি এল আর ১৯৭৬, পৃ ১২০।

১৪. ৩০ ডি এল আর, ১৯৭৮, পৃ ১০১।

১৫. হাইকোর্ট ডিভিশনে সর্বপ্রথম মামলাটির নিষ্পত্তি ঘটে ১৯৭৪ সালে এবং আপিল ডিভিশনে ১৯৭৬ সালে।

১৬. মেসার্স স্ট্যাণ্ডার্ড ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানী লিমিটেড, স্পীডবার্ড নেভিগেশন কোম্পানী লিমিটেড এবং এটিজে।

১৭. এদের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সংস্থাটির পরিচালনায় ছিলেন গাজী গোলাম মোস্তফা। এটি ছিল ঢাকা, টঙ্গী ও তেজগাঁও শিল্প এলাকার সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান, দোকানপাট, পেট্রোল পাম্প সিনেমা হল, হোটেল, কুটির শিল্প ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনার জন্য কেন্দ্রীয় তদারকী বোর্ড। মর্ণিং নিউজ, ঢাকা, জানুয়ারী ৪, ১৯৭২।

১৮. আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা পূর্ববর্তী ২০ বছর যাবৎ ছিলেন কারাবাস, নির্যাতন ও হত্যাকাণ্ডের শিকার। ফলে তারা এমন মনোভাব প্রদর্শন করতে থাকেন যে এখন তাদের ক্ষতিপূরণ আদায় এবং জীবন উপভোগের পালা শুরু হয়েছে। তারা মনে করছিলেন, এখন তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের সময় ও সুযোগ এসেছে।

১৯. বঙ্গবন্ধু স্পীকস, বহিঃপ্রচার বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বিজিপি-৭১, ৭২-২৭৮৭ এফ-৩ এম।

২০. মুসলিম লীগ তখন আর উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দল হিসেবে বিবেচিত হতো না। জনগণের আস্থা হারিয়ে দলটি রাজনীতির মূল স্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো।

www.pathagar.com

মুসলিম লীগ ও অন্য কয়েকটি ডানপন্থী দল বাদে দেশের অন্যান্য দলগুলো কোন না কোনভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় ওয়াদাবদ্ধ ছিল। লেখকের বাংলাদেশ : কনস্টিটিউশনাল কোয়েস্ট ফর অটোনমি দ্রষ্টব্য।

২১. ২১ দফা দাবীনামার ১২ নং দাবী।

২২. এসময়ে সোহরাওয়ার্দী দাবী করেন যে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ৯৮% স্বায়ত্বশাসন নিশ্চিত করা হয়েছে। এরপরই তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

২৩, ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা মওলানা ভাসানী প্রগতিশীল শক্তিসমূহের সমন্বয়ে একটি নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেন। লেখকের বাংলাদেশ : কনস্টিটিউশনাল কোয়েস্ট ফর অটোনমি দ্রষ্টব্য।

২৪. ১৯৬২-৬৯ সালে বিরোধী দলগুলোর জন্য লেখকের প্রাগুক্ত পুস্তক দেখুন।

২৫. নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জনের পর ১৯৭১ সালের ৩রা জানুয়ারী শেখ মুজিব ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এতে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শপথ গ্রহণ করেন যে তারা ৬ ও ১১ দফায় উল্লেখিত গণদাবীর সাথে বিশ্বাস-ঘাতকতা করবেন না।

২৬. আওয়ামী লীগের শ্রেণী চরিত্র এবং আওয়ামী লীগ নেতাদের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটের জন্য দেখুন : তালুকদার মনিরুজ্জামান, রেডিক্যাল পলিটিক্স এ্যাণ্ড দি ইমারজেন্স অব বাংলাদেশ : পৃষ্ঠা : ২৯-৩৬; রওনক জাহান : বাংলাদেশ পলিটিক্স : প্রব্লেমস এ্যাণ্ড ইস্যুজ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ছক ৩, ৪ ও ৫, পৃষ্ঠা ১৪৮-১৫০।

২৭. ২৩৭ টি শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হয় এবং ৫২৬টি উৎপাদনমুখী শিল্প ইউনিটকে পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে সরকারী নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়। ১২ টি ব্যাংক এবং ৪৪টি বীমা প্রতিষ্ঠানও জাতীয়করণ করা হয়। ঢাকার সংবাদপত্রসমূহে আওয়ামী লীগের ক্রোড়পত্র, ৪ঠা মার্চ, ১৯৭৩।

২৮. বাংলাদেশ সংবিধানের ৪৭(২) নং অনুচ্ছেদ।

২৯. ইস্টার্ণ রিফাইনারী লিঃ এর মামলা ; ২৭ ডি এল আর ১৯৭৫, পৃ ৪৬৮।

৩০. ৩০ ডি এল আর, ১৯৮০, পৃ: ১৬৯।

৩১. প্রাগুক্ত।

৩২. যাইহোক, ১৯৭৬ সালের ১নং অধ্যাদেশবলে কোন কর্পোরেশনের সাথে সংযুক্ত করা হয়নি কিংবা পরিত্যক্ত সম্পত্তি হিসেবে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনা হয়নি, বাঙালী মালিকদের এমন সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়ার ক্ষমতা সরকারের হাতে অর্পন করা হয়। সামরিক কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এই অধ্যাদেশটি জারী করা হয়। এই অধ্যাদেশ ক্ষেত্রবিশেষে সংবিধানের ৪৭(২) নং অনুচ্ছেদকেও অতিক্রম করে যায়, কারণ এতে বলা হয়েছিলো যে কেবলমাত্র জাতীয় সংসদই মোট আসন সংখ্যার ন্যূনতম দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের ইতিবাচক সমর্থনে এ ধরনের সম্পদ হস্তান্তরের পক্ষে আইন তৈরী করতে পারবে।

৩৩. দেখুন : মাসুদ রেজার মামলা, ৩০শে জুন, ১৯৭৭, ৩০ ডি এল আর, ১৯৮০, পৃ ১৬৯ ও হালিমা খাতুন বনাম সরকার, ৩০ ডি এল আর, ১৯৮০, সুপ্রীমকোর্ট, পৃ ২০৮।

৩৪. বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্ণর এ, এন, হামিদউল্লাহর বিবৃতি, দৈনিক ইত্তেফাক, সেপ্টেম্বর, ২, ১৯৭৩।

৩৫. বিভিন্ন সংবাদপত্র, পরিকল্পনা কমিশনের রিপোর্ট এবং সংসদ কার্যবিবরণী সূত্রে প্রাপ্ত (১৯৭৩-৭৪)।

www.pathagar.com

১৮ মাসেরও কম সময়ে ১২টি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পখাতে ৯৩ কোটি টাকা লোকসান, দৈনিক ইত্তেফাক, ৩রা জুন, ১৯৭৩। ক্ষতির পরিমাণ ৩২ কোটি টাকা বলে শিল্প মন্ত্রীর স্বীকারোক্তি, ইত্তেফাক, জুন ২৩, ১৯৭৩। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের দায়দেনা ৫৩৭ কোটি ৫৮ লাখ টাকা, ইত্তেফাক, জুলাই ২৩, ১৯৭৩।

জাতীয়করণ করার পর থেকে পাটকলে ২৫ কোটি টাকা, চিনিকলে ৭ কোটি টাকা, কাগজকলে সাড়ে তিন কোটি টাকা, ইস্পাত কলে দেড় কোটি টাকা ও খনিজ কর্পোরেশনে ১ কোটি ১০ লাখ টাকা লোকসান, সোনার বাংলা, অক্টোবর ৭, ১৯৭৩।

৩৬. বাংলাদেশ ব্যাংক (জাতীয়করণ) আদেশ, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৬, ১৯৭২)।

৩৭. ইত্তেফাক, সেপ্টেম্বর ১৭ (১৯৭২); জানুয়ারী ১১, এপ্রিল ৫, জুন ২০, জুলাই ২২, জুলাই ২৮, আগষ্ট ১৫, গণকণ্ঠ জানুয়ারী ২৯ (১৯৭৩); ইত্তেফাক জানুয়ারী ৩, মার্চ ১০, মার্চ ১৬, এপ্রিল ২১ (১৯৭৪)। এ ছাড়াও দেখুন সংসদে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বিবৃতি, ইত্তেফাক, জুন ২০, ১৯৭৩।

৩৮. ১৯৭৩ সালের ৪ঠা মার্চ সংবাদপত্রসমূহে আওয়ামী লীগের ক্রোড়পত্রে দাবী করা হয় যে উপরোক্ত সময়ে সরকার ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রায় ৯ লাখ গৃহ পুনঃনির্মাণ করেছেন। প্রাথমিক পুনর্বাসনে ২৫ কোটি ৬৩ লাখ টাকা, গৃহনির্মাণ, ত্রাণ ও পুনর্বাসনে ৩৯ কোটি ৮ লাখ টাকা ও ১ কোটি ৪১ লাখ মন খাদ্যশস্য বিতরণ করতে গিয়ে ২০ লাখ টাকা ব্যয় হয়েছে। সামগ্রিক পুনর্বাসন কর্মকাণ্ডে মোট ব্যয় হয় ৭২ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। সরকার ভূমিহীন ও দুঃস্থ পরিবারসমূহকে জমির ৯০০০টি প্লট বিতরণ করার প্রতিশ্রুতি দেন। এছাড়াও দেখুন, ডঃ মজহারুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪।

৩৯. মর্নিং নিউজ, ঢাকা জানুয়ারী ১০, ১৯৭২।

৪০. গণ পরিষদের সদস্যবর্গ, সামরিক সংবিধান আদেশের অন্তর্ভুক্ত।

৪১. শেষের দিকে উপরোক্ত কমিটিসমূহের চেয়ারম্যানদের ঢালাওভাবে 'কম্বল চোর' বলে আখ্যায়িত করা হতো। কম্বলের ঘটনাটি ছিলো যথার্থ কারণ ত্রাণসাহায্য হিসেবে কোটি কোটি কম্বল পাওয়া গেলেও দেশের অধিকাংশ লোকের হাতে তা পৌঁছেনি। প্রচুর পরিমানে ত্রাণ সামগ্রী বাইরে পাচার হয়েছে, অসংখ্য ত্রাণসামগ্রী কোলকাতার বাজারে প্রকাশ্যে বিক্রি হতে দেখা গেছে। সেসময়ে প্রায় ১৫০০ কোটি টাকার ত্রাণ সামগ্রী ভারতে পাচার হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায় : জনতার মুখপত্র, নভেম্বর ১, ১৯৭৫।

৪২. রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৭, ১৯৭২ বাংলাদেশ স্থানীয় পরিষদ ও পৌর কর্পোরেশন (বিলুপ্তি ও প্রশাসন) আদেশ, ১৯৭২, ২০শে জানুয়ারী, ১৯৭২।

৪৩. বাংলাদেশ স্থানীয় পরিষদ ও পৌর কমিটি (বিলুপ্তি ও প্রশাসন) (সংশোধনী) আদেশ ১৯৭২. রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৭, ১৯৭২।

৪৪. বাংলাদেশ স্থানীয় পরিষদ ও পৌর কমিটি (বিলুপ্তি ও প্রশাসন) (দ্বিতীয় সংশোধনী) আদেশ, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১০, ১৯৭২)।

৪৫. বাংলাদেশ (পরিত্যক্ত সম্পত্তির পুনর্বহাল) আদেশ, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৩, ১৯৭২)।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি

স্বাধীনতা অর্জনের পর সবচাইতে গভীর সমস্যা ছিলো তখনকার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি। সুদীর্ঘকালীন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর স্বাভাবিকভাবেই জনগণ কামনা করছিলেন অব্যাহত শান্তি, জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তির নিরাপত্তা, এক কথায় একটি স্বাভাবিক জীবন। কিন্তু এই প্রত্যাশা অর্জন এত সহজ ছিলো না। পুলিশ বাহিনীতে ছিলো বিশৃঙ্খলা, সীমান্তরক্ষী বাংলাদেশ রাইফেলস তখন পর্যন্ত সংগঠিত হয়ে উঠতে পারেনি, এবং অন্যান্য আধা সামরিক বাহিনীগুলোর প্রায় অস্তিত্বই ছিলো না। তাছাড়া দেশের সর্বস্তরের জনগণের হাতে ছিলো অসংখ্য ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র। দালাল মুক্তিযোদ্ধা, মুজিববাহিনী, মুক্তিবাহিনী ধরনের শত শত সংগঠন, ব্যক্তি, পেশাদার দুর্বৃত্ত এবং ষোড়শ বাহিনীর সদস্য—সকলের কাছেই ছিলো বেআইনী স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র এবং অস্ত্রের জোরে তারা দেশব্যাপী নিজ নিজ এলাকায় ক্ষমতা ও প্রভাব বিস্তার করে চলছিলেন।

অস্ত্রের রাজনীতি : জাতীয় মিলিশিয়া ও মুক্তিযোদ্ধা

যেসমস্ত রাজনৈতিক নেতা মিলে সরকার গঠন করেছিলেন, তারা মুক্তি-যুদ্ধে সশস্ত্র যোদ্ধা ছিলেন না এবং সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণও করেননি। যদিও তারা ভারতের সাহায্য নিয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের রসদ ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন, তথাপি সেগুলো তারা করেছিলেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিরাপদ দূরত্বে কোলকাতা থেকে। যেসমস্ত বীর যোদ্ধা নিজের জীবন বাজী রেখে সমাজব্যবস্থা পরিবর্তন করে একটি নতুন স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার জন্য যুদ্ধের একটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন, মুক্তিযোদ্ধাদের সেই মূল প্রবাহ থেকে নেতৃবৃন্দ ছিলেন বিচ্ছিন্ন।[১] যুদ্ধশেষে জাতি পুনর্গঠনের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করার সুদৃঢ় প্রত্যাশা নিয়ে মুক্তিযোদ্ধারা দেশে ফিরে আসেন। নির্বাসিত সরকারকে আগেই সশস্ত্র বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে

www.pathagar.com

আনার মতো ঘোরতর সমস্যা সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিলো এবং স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই এ ব্যাপারে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছিলো। কিন্তু এ ব্যাপারে অর্থবহ কোন প্রস্তুতিই নেয়া হয়নি।[২] প্রকৃতপক্ষে কেবলমাত্র তাজউদ্দিন আহমদ ছাড়া অন্যান্য নেতার মধ্যে কেউই এ বিষয়ের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেননি। তাজউদ্দিন আহমদের ইচ্ছে ছিলো এমন একটি জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা, যেখানে তালিকাভুক্ত এবং তালিকা-বহির্ভূত মুক্তিযোদ্ধারা এসে রিপোর্ট করবেন। তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং আশ্রয় দেয়ার জন্য প্রাথমিকভাবে সারাদেশে ক্যাম্প খোলা হবে; প্রথমেই তারা সেখানে নিজেদের আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে আত্মসমর্পণ করবেন, এবং নির্ধারিত কর্ম সম্পাদনের জন্য সেই অস্ত্র পুনর্বণ্টন করা হবে। তখন নিজ নিজ ক্ষেত্রে যথাযথ প্রশিক্ষণ দিয়ে জাতি গঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের সাথে তাদেরকে সংযুক্ত করা হবে। তিনি আরো চেয়েছিলেন যে, মেধা ও যোগ্যতা অনুসারে তাদেরকে সরকারের বিভিন্ন সংস্থায় নিয়োগ করা হবে। পাকিস্তানের প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ বিশাল একটি সেনাবাহিনী গঠন না করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো। তখন আরো চিন্তা করা হয়েছিলো যে, নিয়মিত সেনাবাহিনীকে সমাজের সর্বস্তরের জনগণের সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনীর সাথে সমন্বিত করা হবে, যাতে তারা জাতির উপর বহিঃস্থ যে কোন শত্রুর আক্রমণের মুখে সমবেতভাবে রুখে দাঁড়াতে পারে।[৩] তদনুসারে ১৯৭২ সালের ২রা জানুয়ারী তাজউদ্দিন আহমদকে চেয়ারম্যান করে একটি ১১ সদস্যবিশিষ্ট জাতীয় মিলিশিয়া কেন্দ্রীয় বোর্ড গঠন করা হয়। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার ছিলো এই যে, মওলানা ভাসানীকেও এই জাতীয় মিলিশিয়া বোর্ডের একজন সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।[৫]

যাই হোক, দেশে ফেরার পর শেখ মুজিব জাতির নেতৃত্ব নিজ হাতে তুলে নেন। তাজউদ্দিন আহমদ যেখানে পরিকল্পনা নিয়েছিলেন যে সশস্ত্র গেরিলাদের অস্ত্র পুনর্বণ্টন করা হবে এবং এদের জাতীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করবেন, শেখ মুজিব সেখানে প্রথম পর্যায়েই তাদের নিরস্ত্র করার পদক্ষেপ নেন। তাজউদ্দিন আহমদ কল্পিত একটি সমন্বিত জাতীয় মিলিশিয়া গঠন করার পদক্ষেপ শেখ মুজিবের মনোযোগ অতটা আকর্ষণ করতে পারেনি।

www.pathagar.com

শেখ মুজিব জাতীয় মিলিশিয়া গঠনের প্রস্তাবটি একেবারে প্রত্যাখ্যান করেননি। তবে বিষয়টিকে তিনি অন্য দৃষ্টিভঙ্গী থেকে চিন্তা করেন এবং মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সমর্পণের বিষয়টির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৭ই জানুয়ারী তারিখে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে শেখ মুজিব গণবাহিনীর[৬] সদস্যদের নির্দেশ দেন, যেন তারা ১০ দিনের মধ্যে নিজ নিজ এলাকার মহকুমা অফিসারদের কাছে তাদের অস্ত্র সমর্পণ করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করে তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, জাতির বৃহত্তম স্বার্থে তারা এই আহ্বানে সাড়া দেবেন। তিনি আরো বলেন, ঘোষিত ১০ দিন অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরেও কারো কাছে অস্ত্র রয়ে গেলে, তা বেআইনি এবং অননুমোদিত অস্ত্র হিসেবে গণ্য করা হবে। তিনি সরকারের জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী গঠনের স্কীমের কথা পুনর্ব্যক্ত করে বলেন যে, মুক্তিযোদ্ধাদের দক্ষতা, আগ্রহ এবং মেধা অনুযায়ী তাদের প্রতিরক্ষা, আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী, উন্নয়ন এবং জাতিগঠনমূলক অন্যান্য সংস্থায় চাকুরী দেয়া হবে। এই স্কীমের উদ্দেশ্য ছিলো গণবাহিনীর সদস্যদের একটি প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলার অধীনে নিয়ে আসা।[৭]

শেখ মুজিবের মতে গণবাহিনী ছিলো মেধার এক অত্যাশ্চর্য দৃষ্টান্ত যারা ছিলেন জাতিগঠনমূলক প্রক্রিয়ায় একটি নতুন ধরনের নেতৃত্ব প্রদান করতে সক্ষম। তিনি আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, মুক্তি সংগ্রামের নায়কেরাই বাংলাদেশের নতুন সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী এবং নৌবাহিনীতে নেতৃত্ব দেবেন এবং বলেছিলেন যে অফিসার ও পুলিশ বাহিনীতে গণবাহিনীর সদস্য নিয়োগ করার ব্যাপারে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। এভাবে উপরোক্ত স্কীমের উদ্দেশ্য ছিলো তালিকাভুক্ত এবং তালিকা বহির্ভূত সকল মুক্তিযোদ্ধাকে সংগঠিত করে স্বাধীনতা সংগ্রামকালে প্রদর্শিত তাদের অনন্যসাধারণ উৎসাহ উদ্দীপনাকে উৎপাদনমুখী কাজে ব্যবহার করা—অবশ্য যদি তারা উল্লেখিত সময়ের মধ্যে নিজ নিজ এলাকার মহকুমা জাতীয় মিলিশিয়া শিবিরে তাদের অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সমর্পণ করেন।

শেখ মুজিবের এই বিবৃতি এবং জাতীয় মিলিশিয়া গঠনের প্রস্তাবিত এই রূপরেখা মুজিববাহিনীর কতিপয় সদস্যসহ সামগ্রিকভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশকে হতাশ করে ফেলে। এই স্কীমের ঘোষণায় অনেকেই

www.pathagar.com

ক্ষুব্ধ হন, কারণ তাদের কাছে এই স্কীমটি ছিলো চোখে ধুলো দেয়া মাত্র। তারা সন্দেহ করেন যে, সরকার চাকুরী ও প্রশিক্ষণের লোভ দেখিয়ে আসলে তাদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার অবসান ঘটিয়ে এই অস্ত্রশস্ত্র হাত করতে চাইছেন। তারা ভয় করতে থাকেন যে অস্ত্র হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পরক্ষণেই তারা নিজেদের বর্তমান ক্ষমতা হারাবেন এবং তাদের সমস্ত আশা ভরসা হবে পদদলিত। তারা দাবী করতে থাকেন যে, মুজিব যুদ্ধকালীন সময়ে তাদের পাশে উপস্থিত ছিলেন না বলে তাদের মর্মবেদনা অনুভব করতে পারছেন না। শেখ মুজিবের সঙ্গে মুক্তিবাহিনী, মুজিববাহিনী এবং অন্যান্য সংগঠনের সদস্যদের আলোচনাসমূহে মুক্তিযোদ্ধারা প্রকাশ্যভাবে তার বিবৃতির বিরোধিতা করেন এবং সরকারে তাদের স্থায়ী কর্তৃত্ব প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তারা আরো যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন যে, বর্তমান নেতারা মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশ গ্রহণ করেননি বলে দেশ চালাবার যোগ্যতাও তারা অর্জন করেননি। এছাড়াও তারা যুদ্ধকালীন সময়ে আওয়ামী লীগ নেতাদের যথার্থ ভূমিকা প্রকাশ করে দিতে থাকেন।

এ সমস্ত ঘটনাপ্রবাহ খুব একটা অপ্রত্যাশিত ছিলো না। জনগণের এক বিরাট অংশের হাতে অস্ত্র থেকে যাওয়ায় সরকার জনগণের উপর তার রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাব প্রয়োগে ব্যর্থ হন এবং মুক্তিযোদ্ধারা সরকারের অস্তিত্বের উপর এক অব্যাহত হুমকী হিসেবে বিরাজ করতে থাকে। স্বাধীনতা সংগ্রামকালে নিজেদের ভূমিকার কথা চিন্তা করে কোনো কোনো আওয়ামী লীগ নেতা মুক্তিযোদ্ধাদের হুমকীতে নিদারুণ আতংক ভোগ করতে থাকেন। দালাল এবং অবাঙালীদের মধ্যে যারা যুদ্ধকালে প্রচুর অর্থের মালিক হয়েছিলেন, তাদের মধ্যেও ক্রমশ এই আতংকবোধ সঞ্চারিত হয়। ফলে মন্ত্রীবর্গ এবং আওয়ামী লীগ নেতারা নিজেদের নিরাপত্তা এবং রাজনৈতিক অবস্থান রক্ষার জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের পৃষ্ঠপোষকতা করার প্রচেষ্টা চালাতে থাকেন।

মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বলা যায়, মুক্তিযোদ্ধারা যা চাইছিলেন তা পুলিশের একটি চাকুরী মাত্র নয়। কেবলমাত্র দায়িত্ব পালনের কথা তারা ভাবছিলেন না। তারা ভাবছিলেন নিজেদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতাকে সীমিত গন্ডীর পরিবর্তে বৃহত্তর পরিধিতে ব্যবহার করা, যা হবে উৎপাদনমূলক এবং

www.pathagar.com

সৃষ্টিশীল। তারা চাইছিলেন জীবন বাজী রেখে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার প্রাপ্য মর্যাদা। যারা পাকিস্তানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন, কিংবা যারা কোলকাতায় বসে থেকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার দাবী ঘোষণা করছিলেন, তাদের মর্যাদা মুক্তিযোদ্ধারা চাননি। এর ফলে ৩০ শে জানুয়ারী ১৯৭২[৯] তারিখে ঢাকায় এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অস্ত্র সমর্পণকারীরা বাদে মুক্তিযোদ্ধাদের বিশালতম অংশ শেখ মুজিবের আহ্বানে সাড়া দিতে অস্বীকার করে।[১০] বিভিন্ন স্থান থেকে সরকারী উদ্যোগে কিছু অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধারও করা হয়, তবে তাদের সংখ্যা ছিলো কম। শেষ পর্যন্ত এক বেপরোয়া সিদ্ধান্তের মাধ্যমে শেখ মুজিব তাদের নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়ে ১৯৭২ সালের ২৪ শে ফেব্রুয়ারী[১১] মুক্তিবাহিনী এবং ২৭ শে ফেব্রুয়ারী মুজিববাহিনীসহ অন্যান্য সকল বাহিনী বিলুপ্ত বলে ঘোষণা করেন। প্রকৃতপক্ষে এ সময়ে তারা সরকারের সমান্তরালে যেন একটি পৃথক সরকার পরিচালনা করছিলো, সমকালীন সময়ের সরকারী সংবাদ বিজ্ঞপ্তিগুলোতে যার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যাবে।

কতকগুলো ক্ষেত্রে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সামান্য সুযোগ সুবিধা প্রদান সংক্রান্ত প্রশাসনিক কতিপয় নির্দেশ এবং শেখ মুজিবের বিবৃতিতে উল্লেখিত চাকুরী, প্রশিক্ষণ এবং অন্নবস্ত্রের নিশ্চয়তা প্রদান ছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের ভূমিকার মূল্যায়ন কিংবা তাদের পদমর্যাদা নির্দিষ্ট করে কোনো আইন প্রণয়ন করা হয়নি। মুক্তিযোদ্ধারা সাকুল্যে যা পেয়েছিলেন, সেগুলো হলো সরকারী এবং আধাসরকারী চাকুরীতে একটি কোটা, প্রমোশন, সামরিক সম্মান এবং একটি ফাউন্ডেশন। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে যারা ক্রমবর্ধমান বেকার সংকটের মুখে ছিলেন তারা এই অফার গ্রহণ করেন এবং কেবলমাত্র শত সহস্র সাধারণ লোকের সঙ্গে একই সারিতে অবস্থান করে একটি কেরানী, পুলিশ কিংবা সেনাবাহিনীর একটি পদ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন। এভাবে কেবল তদের পরিচিতিই বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যায় না, বরং একটি জাতি গঠনের যে দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা ও উৎসাহ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে তারা যুদ্ধে গিয়েছিলেন, দেশে ফেরার পর তাদের সেই আশা-আকাঙ্ক্ষা সমাহিত হয়ে যায়।[১২]

সর্বশেষে বলা যায়, জাতীয় পুনর্গঠনমূলক কর্মকান্ডে মুক্তিযোদ্ধাদের জড়িত করার মতো কোন দার্শনিক চিন্তা কিংবা অভিব্যক্তি তৎকালীন

www.pathagar.com

সরকারের ছিলো না। যে উৎসাহ নিয়ে তারা যুদ্ধ করেছিলেন, তাদের সেই উৎসাহ জাতিগঠনমূলক প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা যায়নি। সম্ভবত তার জন্য প্রয়োজন ছিলো একটি নতুন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী এবং সঠিক রাজনৈতিক নেতৃত্ব। নিঃসন্দেহে একজন যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা কিংবা তার পরিবারকে পুনর্বাসনের প্রশ্নটি ছিলো প্রয়োজনীয়। কিন্তু অক্ষত একজন মুক্তিযোদ্ধা নিজেকে এমন একটি সৃষ্টিশীল কাজের সঙ্গে জড়িত করতে চেয়েছিলেন যা তার জন্য এনে দেবে একটি পেশাগত সন্তুষ্টি এবং যা জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় তার অংশীদারীত্ব নিশ্চিত করবে।

সর্বশেষে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য যে প্রশাসনিক নির্দেশ জারী করা হয় সেটি হলো ১৯৭২ সালের ৭ই আগস্ট[১৩] ঘোষিত বাংলাদেশ (মুক্তিযোদ্ধা) কল্যান ফাউন্ডেশন। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মদানকারী শহীদ এবং তাদের পরিবার পরিজনের কল্যাণের লক্ষ্যে একটি ফাউন্ডেশন গঠনের জন্য এই আইন জারী করা হয়। এই আইনবলে ফাউন্ডেশনের নামে একটি কর্পোরেশন গঠন করে ফাউন্ডেশন পরিচালনার জন্য একটি পরিচালকমন্ডলী ও এর ক্ষমতা ও কার্যাবলী নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। ফাউন্ডেশনের জন্য বরাদ্দ করা হয় নগদ টাকার একটি তহবিল। কয়েকটি পরিত্যক্ত সম্পত্তি পরিচালনার ভারও ফাউন্ডেশনের উপর ন্যস্ত করা হয়, যাতে করে প্রতিষ্ঠানগুলোর আয় দিয়ে ফাউন্ডেশনের কর্মতৎপরতা পরিচালনা করা যায়। এই আইনে কেবলমাত্র শহীদ বা যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের পরিবার পরিজনকে ফাউন্ডেশনের অর্থানুকূল্য গ্রহণের উপযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

পরবর্তীকালে ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসে এই আইন সংশোধন করে দুঃস্থ ও আর্থিক সাহায্যপ্রার্থী মুক্তিযোদ্ধা এবং তাদের পরিবারকেও ফাউন্ডেশনের সুযোগ সুবিধা পাবার যোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়। সংশোধনীর মাধ্যমে ফাউন্ডেশনের নতুন নামকরণ করা হয় ট্রাস্ট এবং পরিচালকমন্ডলীকে রূপান্তরিত করা হয় বোর্ড অব ট্রাস্টি-তে। আইনবলে একে একটা দাতব্য সংস্থা হিসেবে পরিগণিত করা হয়।

যাই হোক, ইতিমধ্যে সরকার ও মুক্তিবাহিনীর মধ্যেকার দ্বন্দ্ব শিকড় গেড়ে বসে এবং অস্ত্র সমর্পণের জন্য শেখ মুজিবের আহবান প্রায় ব্যর্থতায়

www.pathagar.com

পর্যবসিত হয়। এমনকি মুজিবের নিজের দলের অনেক সদস্যও অস্ত্র সমর্পণ করতে অস্বীকার করেন। তারা যুক্তি দেখান যে, তাদের সকল প্রতিপক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করার আগে নিজেদের অস্ত্র সংবরণ করাকে তারা নিরাপদ বলে মনে করছেন না।[১৪]

এছাড়া এই সুযোগে মুক্তিযোদ্ধা এবং দালাল বাহিনীর মধ্যেকার দ্বন্দ্বও সংকটের নতুন একটি ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। যুদ্ধ শুরু হবার দিন থেকেই এই বিরোধ ক্রমশ ধূমায়িত হয়ে উঠছিলো এবং পাশাপাশি সমান্তরাল প্রক্রিয়ায় এই সমস্যাও মোকাবিলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

এভাবে স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতাযুদ্ধের ফলে সমাজের অভ্যন্তরে যে সমস্ত গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বিকাশ লাভ করে সেগুলো হলো: (১) মুক্তিযোদ্ধা ও সরকারের দ্বন্দ্ব; (২) মুক্তিযোদ্ধা ও দালালদের দ্বন্দ্ব; এবং (৩) মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যকার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব।

আগেই বলা হয়েছে যে, মুক্তিযোদ্ধারা খুব একটা সংঘবদ্ধ ছিলেন না। তাদের অভ্যন্তরেও প্রচুর দ্বন্দ্বের আভাস পাওয়া যাচ্ছিলো। মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে ছিলো বিভিন্ন ধরনের বাহিনীর অস্তিত্ব, এবং এরা ছিলেন পৃথক পৃথক রাজনৈতিক দল কিংবা নেতার অনুগত। এই অবস্থা পরবর্তীকালে আরো জটিল হয়ে পড়ে। বিশেষ করে রাজনৈতিকভাবে তাদের সংঘবদ্ধ করা হয়ে ওঠে সমস্যাজনক। এমতাবস্থায় বিশেষ কোন রাজনৈতিক দর্শন, অভিভাবক কিংবা নেতৃত্বের অনুপস্থিতিতে মুক্তিযোদ্ধারা জীবনধারনের জন্য বিভিন্ন পথ বেছে নেন। এদের মধ্যে কেউ কেউ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত হয়ে ওঠেন, কেউ নেন শ্রেণী সংগ্রামের দীক্ষা, এবং মুক্তিযোদ্ধাদের উল্লেখযোগ্য একটি অংশ সমাজবিরোধী পেশায় জড়িয়ে পড়েন। এই অংশটি নিয়োজিত হন ডাকাতি ও ছিনতাইয়ে; অপরের সম্পত্তি আত্মসাৎ, খুন, হাইজ্যাক, অপহরণ হয়ে দাঁড়ায় তাদের জন্য নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। ইত্যবসরে 'ষোড়শবাহিনী' হিসেবে খ্যাত এক শ্রেণীর ভূয়া মুক্তিযোদ্ধা এবং রাজনৈতিক পরিচিতিবিহীন বিভিন্ন গোষ্ঠী গোটা দেশের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিপর্যস্ত করে তোলে। শেষোক্তদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন আলবদর[১৫] বা রাজাকার বাহিনীর সদস্য। পুলিশ ফাঁড়ি, ও বাজার লুট, গাড়ী হাইজ্যাক এবং যুবতী নারী অপহরণ প্রায় নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে

www.pathagar.com

দাঁড়ায়।[১৬] এভাবে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যায়ক্রমিক অবনতির শিকার হতে থাকে।

দালাল গোষ্ঠী

ইতিমধ্যে দেশের দালাল পরিস্থিতি এক নতুন ঘটনা প্রবাহের দিকে মোড় নেয়। সাধারণ ও স্বাভাবিক রাজনৈতিক শত্রুরা ছাড়াও কতিপয় মুক্তি-যোদ্ধা তাদের ব্যক্তিগত শত্রুদের নিশ্চিহ্নকরণে তৎপর হয়ে ওঠে। এ ধরনের মুক্তিযোদ্ধারা ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বিরোধ থেকে শুরু করে সব রকমের ক্ষুদ্র স্বার্থ আদায়ের জন্য 'দালালরূপী' শত্রুদের বিরুদ্ধে তাদের শক্তি ও ক্ষমতা প্রয়োগ করতে শুরু করে। দালালদের শাস্তি দেয়ার নাম করে অনেকে তাদের পুরনো শত্রুদের নির্মূল করায় প্রবৃত্ত হয়। এর ফলে অসংখ্য নিরীহ লোক অব্যাহত বিপর্যয়ের শিকার হন, তাদের সম্পত্তি দখল করে নেয়া হয়, এমনকি অনেককে হত্যাও করা হয়[১৭]। পাকিস্তান সরকারকে সত্যিকারভাবে সমর্থন প্রদানকারী রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস প্রভৃতি বাহিনীর অনেক সদস্যও নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিলেন। এদের মধ্যে অনে-কেই বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয়স্বজনের মধ্যেকার মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তায় ১৭ই ডিসেম্বরের পর রাতারাতি মুক্তিযোদ্ধায় পরিণত হতে সক্ষম হন। তবে তাদের এক বিরাট অংশ ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় আত্মগোপন করেন। কেউ কেউ দুষ্কৃত-কারীতে রূপান্তরিত হয়ে পূর্বোল্লেখিত দুর্বৃত্তদের তালিকাভুক্ত হন।[১৮]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ধরনের যে কোন যুদ্ধেই এধরনের একটি দালাল শ্রেণীর অস্তিত্ব অস্বাভাবিক কিছু নয়। ওদের মধ্যে কেউ কেউ রাজনৈতিক আদর্শের তাড়নায়, কেউ ব্যক্তিগত নিরাপত্তার খাতিরে আবার কেউ কেউ আর্থ-সামাজিক কারনে দালালে রূপান্তরিত হন। সেজন্যই একজন দালাল সম্পর্কে সরকারের মনোভাবের উপর নির্ভর করে দেশের দালাল সংক্রান্ত আইনসমূহ প্রণয়ন করা হয়। স্বাধীনতার পরে যখন পাকবাহিনীর দুঃসহ নির্যাতনের মর্মান্তিক স্মৃতি এদেশের জনগণের মনে টাটকা ক্ষতের মতো বিরাজ করছিলো, সেসময় বেপরোয়া হত্যাযজ্ঞ, নারী ধর্ষণ ও লুটপাটে নিয়োজিত কিছু সংখ্যক দালালের ক্রিয়াকলাপও বিস্মৃত হবার কোনো কারণ ছিলো না। সেকারণেই দালালদের বিরুদ্ধে জনগণের আবেগানুভূতিতে

www.pathagar.com

তাদের চরমতম প্রতিহিংসার চরিতার্থকরণে উত্তেজিত করার ব্যাপারটি অবশ্যই অস্বাভাবিক কিছু ছিলো না।[১৯] ক্ষেত্রবিশেষে এধরনের প্রতিহিংসা-বোধ এক চরমতম পর্যায়ে উপনীত হয় এবং দালালদের বিরুদ্ধে চরম প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য আওয়ামী লীগের উচ্চপর্যায় থেকেও ঘন ঘন দাবী উত্থাপিত হতে থাকে। সেজন্যই মুজিব কর্তৃক অস্ত্র সংবরণের নির্দেশ জারী এবং জাতীয় মিলিশিয়া গঠনের স্কীম ঘোষিত হবার পর পরই ১৯-৭১ সালের ২৪শে জানুয়ারী[২০] তারিখে বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইবুন্যাল) আদেশ, ১৯৭২ প্রণয়ন করা হয়। এই আদেশের প্রস্তাবনায় আদেশ জারীর পেছনে কারণ ও যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে বলা হয় যে, কতিপয় ব্যক্তি অথবা কোন সংগঠনবিশেষের সদস্যগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর দালালরূপে গণহত্যা, নির্যাতন, নারী ও শিশু নিধন ও বাংলাদেশের জনগণের সম্পত্তি ও সম্মান হরণের জন্য পাক-বাহিনীকে সাহায্য করেছেন। এধরণের ব্যক্তিরা তাদের ঘৃন্য তৎপরতা দিয়ে বাংলাদেশে একটি সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন এবং মানবতার বিরুদ্ধে তারা এমন জঘন্য অপরাধ করেছেন যে বাংলাদেশের জনগণ এবং বিশ্ববিবেকের কাছে তা এক জঘন্যতম তৎপরতা হিসেবে পরিচিহ্নিত হয়েছে। সেজন্যই তাদের কার্যধারার যথাযথ এবং কার্যকর প্রতিবিধান এবং তাদের তৎপরতা অনুসারে আইনের ভিত্তিতে শাস্তি প্রদান করা একটি অবশ্যপালনীয় বিষয় হিসেবেই পরিগণিত হয়েছে।

এই আইনবলে যেসমস্ত কারণে ব্যক্তিবিশেষকে দালাল হিসেবে চিহ্নিত করা হয় সেগুলো হলো: (১) যারা বাংলাদেশে অবস্থানরত হানাদার-বাহিনীকে তাদের অবৈধ অবস্থানে সহায়তা, সমর্থন, সংরক্ষণ এবং জোরদার-করণে সাহায্য করেছেন; (২) যারা তাদের প্রতিশ্রুতি, আকার-ইঙ্গিত বা আচরণের মাধ্যমে হানাদারবাহিনীকে যে কোনভাবে বৈষয়িক সহায়তা দিয়েছেন; (৩) যারা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত হয়েছেন অথবা যুদ্ধে রত হতে সহায়তা করেছেন; (৪) যারা পাক হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বাংলাদেশের জনগণের কোন প্রচেষ্টা প্রতিহত কিংবা ধ্বংস করেছেন; এবং (৫) যারা পাক হানাদার-বাহিনীকে বাংলাদেশে তাদের অবৈধ অবস্থান সুদৃঢ়করণে সহায়তা করতে গিয়ে গণবিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন কিংবা দেশের অভ্যন্তরে বা বাইরে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত

www.pathagar.com

ভাবে অপপ্রচার করেছেন কিংবা হানাদারবাহিনীর কোন প্রতিনিধিদলে প্রতিনিধিত্ব করেছেন বা বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পরিচালিত উপ-নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছেন।

উক্ত আইনের পরিধি ছিলো ব্যাপক, বিস্তৃত এবং পাকবাহিনীকে যে কোন রকম সহায়তাদানের সবগুলো ক্ষেত্রই এতে সুচিহ্নিত করে দেয়া হয়েছিলো।[১১] এই আইনে স্বাধীনতাযোদ্ধা বলতে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অধীনে যুদ্ধরত সকল ধরনের মুক্তিসেনা এবং হানাদার বাহিনী বলতে পাকিস্তানী সশস্ত্র বাহিনীকে বোঝানো হয়।

এই আইনের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো ছিলো নিম্নরূপ :

(১) এই আইনে তফসিলের চারটি অংশে নির্দেশিত অপরাধসমূহের ভিত্তিতে অপরাধীর বিচার এবং শাস্তিদানের বিধান রাখা হয়। দণ্ডবিধির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে এবং আদেশের প্রস্তাবনায় উল্লেখিত ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মানবতাবাদবিরোধী তৎপরতা, সম্পত্তি অথবা সম্মান হানির সাথেও এর সঙ্গতি বিধান করা হয়।[১২] এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে এই আদেশে উল্লেখিত তফসিলের বাইরেও কোন তৎপরতা অপরাধ বলে প্রতীয়-মান হলে তার বিরুদ্ধে বিচারের বিধান ছিলো। ফলে উল্লেখিত তফসিলের বিষয়বস্তু স্থির বলে ধরে নেয়া হতো না। ১৯৭২ সালের জুন মাসে আনীত এক সংশোধনীতে তফসিলের তৃতীয় অনুচ্ছেদে ১৪০ নং ধারা সংযোজন করা হয়,[১৩] চতুর্থ পরিচ্ছেদে সংযোজন করা হয় ১৪৩ ও ১৪৭ নং ধারা। তবে চূড়ান্ত পর্যায়ে বিভিন্ন মামলা আদালত কর্তৃক পরীক্ষিত হবার পর তফসিলের প্রথম অংশ পুনর্সংঘবদ্ধ করা হয় এবং তফসিলে বর্ণিত অপরাধের সংখ্যা ৬০টি থেকে বাড়িয়ে ৬৯টিতে স্থির করা হয়।

(২) কোনো ব্যক্তির কার্যকলাপের ফলে তাকে দালাল বলে যুক্তিসঙ্গত-ভাবে সন্দেহ করা হলে যে কোন পুলিশ অফিসার কিংবা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি তাকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করতে পারতেন। এধরনের গ্রেফতারের পর যে সন্দেহবশে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে তার যথাযথ তথ্য এবং উপযুক্ত প্রমাণসহ সরকারের কাছে একটি রিপোর্ট দাখিল করতে হতো। সরকারের কাছ থেকে এ ব্যাপারে কোন নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে অন্তরীণ রাখা হতো। এধরনের রিপোর্ট

www.pathagar.com

হাতে পাবার পর সরকার একটি লিখিত আদেশক্রমে যথাযথ তদন্ত চালানোর উদ্দেশ্যে সেই ব্যক্তিকে প্রাথমিকভাবে ছয়মাস অন্তরীণ রাখতে পারতেন। পরবর্তী তদন্তের জন্য বা তদন্ত শেষ করার জন্য বেশী সময়ের প্রয়োজন হলে সরকার এই অন্তরীণ রাখার সময়সীমা আরো বাড়াতে পারতেন। এই আইন জারী হওয়ার আগেই যে সমস্ত ব্যক্তিকে দালাল সন্দেহে আটক করা হয়েছিলো, তাদেরকেও এই আদেশের অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নেয়া হতো। এই আইনকে আরো কার্যকর করার জন্য এবং তার দ্রুততর বাস্তবায়নের জন্য খুব শীঘ্রই আবার তা সংশোধন করে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটদের হাতে বিচারের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। অন্যকথায়, এই সংশোধনীবলে যে কোন গ্রেফতারের পর মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে রিপোর্ট দাখিল করার বিধান জারী করা হয়। এক্ষেত্রে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট অন্তরীণাদেশ জারী করার ক্ষমতা রাখেন। (অনুচ্ছেদ ৩)।

তবে সচরাচর অভিযোগ পাওয়া যেতো যে, পুলিশের লোকেরা দালালদের গ্রেফতারের দায়িত্ব খুব একটা যোগ্যতার সাথে পালন করছেন না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, পুলিশের লোকেরা দালালদের গ্রেফতার করতে নিরুৎসাহ ছিলেন, কিংবা জনগণের দাবী সত্ত্বেও অনেক দালালকে গ্রেফতার করেননি। পরে ৩নং ধারা সংশোধন করে যে কোন ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে লিখিত অভিযোগ পেশ করার ক্ষমতা দেয়া হয়।[২৪] এধরনের অভিযোগ পাবার পর কিংবা নিজস্ব উদ্যোগে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট একটি তদন্ত অনুষ্ঠান করে সন্তুষ্ট হলে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেফতার এবং বিচারের উদ্দেশ্যে ট্রাইব্যুনালে পাঠাবার জন্য সাব-ইন্সপেক্টরের নীচে নন এমন পদমর্যাদার পুলিশ অফিসারকে নির্দেশ দিতে পারতেন।

(৩) তফসিলে বর্ণিত নির্দিষ্ট অপরাধের বিচার করার জন্য এক সদস্যের বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। এধরনের অপরাধের বিচার করার জন্য অন্য কোনো আদালতের কোনো এখতিয়ার ছিলো না। (অনুচ্ছেদ ৪) প্রথমদিকে এসমস্ত বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করতেন কেবলমাত্র সেশন জজ অথবা অতিরিক্ত সেশন জজ কিংবা সহকারী সেশন জজ (অনুচ্ছেদ ৫)। সেশন জজ এবং অতিরিক্ত সেশন জজদের দ্বারা গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনাল তফসিলে উল্লেখিত প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে বর্ণিত অপরাধের এবং সহকারী যে কোন জজদের দ্বারা গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনাল তফসিলের তৃতীয় ও

www.pathagar.com

চতুর্থ অনুচ্ছেদে বর্ণিত অপরাধের বিচার করতে পারতেন। কিন্তু সময় অতিক্রান্ত হবার সাথে সাথে এ ধরনের মামলার সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং অপরাধের বিচারকার্য সম্পাদনের প্রশাসনযন্ত্রও তখন নতুন করে পুনর্গঠিত করতে হয়।[২৫] তদনুসারে সেশন জজ এবং অতিরিক্ত সেশন জজ কর্তৃক গঠিত ট্রাইব্যুনালকে গোটা তফসিলে বর্ণিত যেকোন মামলা পরিচালনার অধিকার দেয়া হয়। সহকারী সেশন জজের উপর অর্পিত ক্ষমতা যথারীতি অব্যাহত থাকে। কিন্তু সেশন জজ দ্বারা গঠিত ট্রাইব্যুনালকে তাঁর অধীনস্থ যে কোনো আদালতে মামলা স্থানান্তর এবং যে কোনো আদালত থেকে মামলা প্রত্যাহারের ক্ষমতা দেয়া হয়।

(৪) পরবর্তীকালে এই ব্যবস্থাও উদ্ভূত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হওয়ায় আইনে অপর একটি সংশোধনীর মাধ্যমে বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেটের ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয় এবং তদনুসারে তফসিলও পুনর্বিন্যস্ত করা হয়।[২৬] এক্ষেত্রে যেকোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটকে ৪নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত অপরাধীদের বিচার পরিচালনার জন্য বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগ করা হতো। মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট তার নিজ এলাকার যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট ট্রাইব্যুনালে মামলা স্থানান্তর অথবা সেখানকার মামলা প্রত্যাহারের নির্দেশ দিতে পারতেন। আদেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় এমন মামলা ব্যতীত বিশেষ ট্রাইব্যুনাল যে কোন মামলা পরিচালনার সময় ফৌজদারী দন্ডবিধির নিয়ম কানুন প্রয়োগ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১১, ১৯৭২, (অনুচ্ছেদ ৮)। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক পরিচালিত বিচারগুলো হতো সংক্ষিপ্ত ধরনের এবং তারা ফৌজদারী দন্ডবিধির (অনুচ্ছেদ ৮) আওতাধীন সামন কেসগুলোর (summons cases) সংক্ষিপ্ত বিচারপদ্ধতি অনুসরণ করতো।

এক উল্লেখযোগ্যসংখ্যক দালাল পলাতক থাকায় পরবর্তীকালে এই আইনে সংশোধনী এনে তাদের অনুপস্থিতিতে বিচার পরিচালনার একটি বিধান প্রণয়ন করা হয়।[২৭] যেকোন ব্যক্তি এক বা একাধিক অপরাধে অভিযুক্ত হলে বাংলাদেশের যেকোন স্থানে একটি মাত্র বিচারের মাধ্যমে তাকে শাস্তি প্রদান করা যেতো। অবশ্য এ আইনে অপরাধীকে রাষ্ট্রের তরফ থেকে আইনগত সাহায্য প্রদানের বিধান রাখা হয়। যেক্ষেত্রে অপরাধীর

www.pathagar.com

অনুপস্থিতিতে বিচার হতো, কিংবা অভিযুক্ত ব্যক্তি তার পছন্দানুযায়ী আইন পরামর্শক নিযুক্ত করতে পারতেন না, সেক্ষেত্রে ট্রাইবুনাল বা ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে আইন পরামর্শক নিয়োগ করতে পারতেন।

(৫) প্রমাণ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে উদ্ভূত বিশেষ পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য উক্ত আইনে বিধান সংযোজন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। দীর্ঘ সময় জাতি ছিল এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে রত এবং সেকারনে সরকার এবং আদালত উভয়ের পক্ষে অন্যতম প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় অপরাধীদের বিরুদ্ধে প্রমাণ সংগ্রহ করা। পরবর্তীকালে আনীত একটি সংশোধনীতে বলা হয়, (১০ (ক) কোন ময়নাতদন্ত রিপোর্ট, মেডিক্যাল রিপোর্ট কিংবা রাসায়নিক পরীক্ষার অন্য কোন রিপোর্ট পাওয়া না গেলে, কিংবা পুলিশের কাছে কোন অভিযোগ দায়ের করা না হলে, কিংবা তা বিলম্বে করা হলে, অথবা মৃতদেহের কোন খোঁজ পাওয়া না গেলেও, কোন অপরাধ প্রমাণের অযোগ্য বলে বিবেচিত করা হবেনা। হানাদারবাহিনীকে সহায়তা প্রদানসংক্রান্ত কোন দলিল যথাযোগ্য প্রমাণ সহকারে আদালতে পেশ করা হলে, এবং এবিষয়ে কোন প্রতিবাদ উত্থাপন না করা হলে, সেসমস্ত দলিল গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত করা হয়। বিশেষ করে আল-বদর, আল-শামস্ বা রাজাকারবাহিনীর লোকদের বিচার করার সময়ে এ অনুচ্ছেদ ব্যবহার করা হতো। এ বিধান ছিল সাক্ষ্য বিধির স্বীকৃত নীতিগুলোর পরিপন্থী এবং এক্ষেত্রে আইনের অপব্যবহারের সুযোগ ছিল প্রচুর, যা বিচার প্রশাসনকে যথেষ্ট পরিমাণে হতাশাগ্রস্ত করে তোলে।

পুলিশের কাছে খবর পৌছাতে বিলম্ব হলে কিংবা কোন অভিযোগ দায়ের না করা হলেও প্রাপ্ত অভিযোগের প্রমাণ দাখিলের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে সংশোধিত ১০ (ক) অনুচ্ছেদে যে ব্যাতিক্রমধর্মী ঘোষণা দেয়া হয়েছিলো, আদালত তাতে হস্তক্ষেপ করে এবং অভিযোগ পেশ করার অনির্দ্দিষ্ট সীমা নাকচ করে এই সুযোগ সীমিত করে দেয়। বিচারপতি কে, এম, সোবহান পরিচালিত লুৎফর মৃধা বনাম রাষ্ট্র মামলায় আদালত বলেন যে, পুলিশের কাছে অভিযোগ পেশ করার সময়সীমা ১৯৭১ সালের যুদ্ধকালীন সময়ের জন্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে, কিন্তু স্বাধীনতার দেড় বছর পর দায়েরকৃত অভিযোগের ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যাখ্যা না থাকলে তা গ্রহণযোগ্য

www.pathagar.com

হতে পারে না। স্বাধীনতার বহুদিন পরেও দালালদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করা অব্যাহত থাকায় ইতিমধ্যেই অসংখ্য ব্যক্তি অবর্ণনীয় অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। আদালতের সিদ্ধান্তে এই সুযোগ সীমিত করে দেয়ার পর তা বহু অভিযুক্ত ব্যক্তির জন্য স্বস্তি বয়ে আনে। উল্লেখিত মামলায় অভিযুক্তকে মুক্তিদানের জন্য আদালত থেকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো।

এধরনের অপর একটি মামলায় বলা হয়েছিলো যে, ময়না তদন্ত রিপোর্ট পাওয়া না গেলেও কোন প্রমাণ গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত করার জন্য ১০ (ক) ধারায় যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কোনো ক্ষেত্রে ময়না তদন্ত করা হয়ে থাকলে বিবাদী পক্ষ এই প্রশ্ন উত্থাপনের অধিকার হারাতে পারেন না।[২৮]

(৬) ২ নং অনুচ্ছেদে মৃত্যুদণ্ড থেকে শুরু করে কমপক্ষে তিন বৎসরের কারাদণ্ড প্রদানের যে বিধান ছিলো, সে তুলনায় অপরাধীদের জন্য প্রদত্ত শাস্তির হার ছিলো অধিকতর ভয়াবহ। বিশেষ করে পলাতক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অনুপস্থিতিতে বিচারের বেলায় এই ভয়াবহতা ছিলো ব্যাপক অনুচ্ছেদ ২(ক)। কিন্তু ইতিমধ্যেই দায়েরকৃত ও ক্রমবর্ধমান ভুয়া মামলার মাধ্যমে অসংখ্য লোককে নাজেহাল করা হতে থাকলে, মিথ্যা মামলা দায়েরকারী যেকোন ব্যক্তিকে তিন বছর সশ্রম কারাদণ্ড অথবা জরিমানা কিংবা উভয় ধরনের শাস্তি প্রয়োগের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল অথবা ম্যাজিস্ট্রেটকে ক্ষমতা দেয়া হয় অনুচ্ছেদ ১১ (গ)।[২৯]

(৭) অপরাধের জন্য শাস্তি প্রদান করা হলে সরকার অপরাধীর সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে পারতেন (অনুচ্ছেদ ১২)। পরবর্তীকালে আইনে একটি সংশোধনীর মাধ্যমে যে কোন ব্যক্তির বিচারকালীন সময়ে তার সম্পত্তি ক্রোক করার জন্য সরকারকে ক্ষমতা দিয়ে অপরাধী মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সেই ক্রোক বহাল রাখার অধিকার প্রদান করা হয়। অবশ্য এই ক্রোক রিলিজ করে দেয়ার ক্ষমতাও সরকারকে দেয়া হয়। কোন অপরাধের তদন্তের প্রয়োজনে এবং অপরাধসংক্রান্ত যে কোন কার্যধারা পরিচালনার জন্য কোন আসামীর উপস্থিতি প্রয়োজন হলে অপরাধী যদি পলাতক অবস্থায় গা ঢাকা দিয়ে থাকতো, তাহলে সরকার সনদের ভিত্তিতে প্রকাশিত গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদালতে হাজির হওয়ার জন্য সেই ব্যক্তিকে নির্দেশ

www.pathagar.com

দিতে পারতেন এবং এক্ষেত্রে সরকার তার সমুদয় সম্পত্তি ক্রোক করে নিতে পারতেন। এই সম্পত্তি বলতে শুধু সেই অপরাধীর নিজের নামের সম্পত্তি নয়, তার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা পিতামাতা, নাবালক ভাইবোন, পোষ্য কিংবা বেনামী সম্পত্তিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।[৩০] সে সম্পত্তি দেখাশোনার জন্য সরকার প্রশাসক নিয়োগ করতে পারতেন এবং পচনশীল সম্পত্তি হলে তা বিক্রি করে দিতে পারতেন (অনুচ্ছেদ ১৭)। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে হাজির না হলে সরকার সেই ক্রোককৃত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এবং বিক্রি করে দিতে পারতেন।[৩১]

(৮) বিচারে কাউকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি ও কারাবাস থেকে মুক্তি দেয়া হলে এই ছাড় নির্দেশের বিরুদ্ধে বাদীপক্ষকে আপীল করার সুযোগ দেয়া হতো (অনুচ্ছেদ ১৬)। আইনে আরো বলা হয়েছিলো যে, আপীলের আবেদন গৃহীত হলে অভিযুক্ত ব্যক্তি কারাবাস বরণ অব্যাহত রাখতে বাধ্য হবে (অনুচ্ছেদ ২১)। বিচার শেষ হবার কিংবা ছাড় নির্দেশ জারীর ৬০ দিনের মধ্যে এধরনের আপীল দাখিল করা যেতো। ১৬ নং ধারায় উল্লেখিত আপীল ছাড়া এই আদেশের প্রেক্ষিতে বিচারের ব্যাপারে আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতো না। অবশ্য পরবর্তীকালে সংবিধানের ১০ নং অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রদত্ত সুপ্রীম কোর্টের রীট জুরিসডিকশনের বেলায় এব্যাপারে কোন বিধিনিষেধ ছিলোনা।

(৯) উপরোক্ত আদেশের ভিত্তিতে শাস্তিযোগ্য কোন অন্তরীণ অপরাধী, কিংবা সে দোষী এবং দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হলে তাকে জামিন মঞ্জুর করা যেতো না।

এই আইনের প্রতিটি বিধানই ছিলো অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং সে কারণে উচ্চতর আদালতগুলো অনেকগুলো ক্ষেত্রে দালাল আইনে গ্রেফতারকৃত ও অন্তরীণ ব্যক্তিকে জামিন প্রদানে অস্বীকার করে। এ ব্যাপারে সুপ্রীম কোর্টের আপীলেট ডিভিশনের মতামত হলো, আইনের ১৪ নং অনুচ্ছেদবলে হাইকোর্ট দালাল আইনে অভিযুক্ত কাউকে জামিন প্রদান করতে পারে না, কারণ আইনে বর্ণিত বিধানগুলো ছিলো অত্যন্ত পরিষ্কার এবং অ-বিতর্কিত।[৩২] কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্তি দেয়া হয়েছে, এমন এক বিচারের সময় আদালত বলেন যে, এ ধরনের ব্যক্তির জামিন প্রদানের অধিকার হাইকোর্টের নিজস্ব এখতিয়ারভুক্ত। রাষ্ট্র বনাম মোহাম্মদ হোসেনের[৩৩] একটি মামলায় হাইকোর্ট

www.pathagar.com

মতামত দেন যে, কোন ব্যক্তিকে নির্দোষ জেনে মুক্তি দেয়ার পর তার বিরুদ্ধে আপীল গৃহীত হলে তা অপরাধীর দোষ প্রমাণ করলেও মুক্তি পাবার পর ৬০ দিনের বেশী সময় অপরাধীকে অন্তরীণ রাখা যাবে না।

অবশ্য অদালত অভিযোগ পেশে কিংবা তদন্ত শেষ করায় বিলম্ব, ইত্যাদি অন্যান্য বহু ক্ষেত্রে অপরাধীকে মুক্তি দিয়েছে কিংবা জামিন প্রদান করেছে। সারা ১৯৭২ সাল এবং ১৯৭৩ সালের কিছু সময়ব্যাপী আদালতে দালালী আইনে শত সহস্র অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে এবং পুলিশ, মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট এবং ব্যাক্তিবিশেষ এ সংক্রান্ত অসংখ্য মামলায় অসংখ্য অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সকল প্রকার অপরাধের অভিযোগ এনেছেন। এই আইন এবং এর বিধান বিশেষের বিশেষ বৈশিষ্ট্য এসব অভিযোগের বিচারকার্য পরিচালনার জন্য সাধারণ আদালতকে কোন ক্ষমতা দেয়নি। এক বিরাট সংখ্যার জনগণ অর্থসংকটের কারণে কিংবা সময় সংকুলান করতে না পেরে আইনে উল্লেক্ষিত সুযোগ গ্রহণ করে যথাসময়ে আপীল করতে পারেননি। যাই হোক আদালত তবুও উক্ত আইনকে যথেষ্ট নমনীয়ভাবে ব্যাখ্যায়িত করেছে এবং যেখানে সম্ভব, আইনের বিধান বজায় রেখে অভিযুক্তকে স্বস্তি দিয়েছে।

দালালদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত অসংখ্য মামলায় বিশেষ উদ্দেশ্যে আয়োজিত উপনির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে দখলদার বাহিনীকে তাদের দখল দীর্ঘায়িত করতে সহায়তার মাধ্যমে দালালী করার অভিযোগ আনা হয়েছে। যুদ্ধের সময়ে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী বহু নির্বাচিত সদস্য দেশ থেকে পালিয়ে যান। পাকিস্তান সরকার উক্ত শূন্য আসনগুলো পূরণ করার জন্য উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেন। ২ (ঙ) অনুচ্ছেদে উল্লেখিত দালালের সংজ্ঞায় এর বিশদ বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আনীত মামলাগুলোর প্রেক্ষিতে প্রাথমিকভাবে উপ-নির্বাচনে অংশগ্রহণকারীদের গ্রেফতার করার নির্দেশ দেয়া হয়, কারণ এ ধরনের ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা ছিলো অত্যন্ত সহজ কাজ। বিশেষ ট্রাইবুনাল যেসমস্ত ক্ষেত্রে প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছিলেন, সে সমস্ত ক্ষেত্রে দালালদের গ্রেফতার করার জন্য আইনের বিধান প্রয়োগে বিরত থাকে। পরবর্তীকালে ২ (৬) (ঙ) অনুচ্ছেদ ১৯৭২ সালের আগস্ট মাসে সংশোধন করে যারা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছিলেন, তাদেরও গ্রেফতার করার নির্দেশ দেয়া হয়। এ আইনে বলা হয় যে, যারা মনোনয়নপত্র

www.pathagar.com

প্রত্যাহার করেছিলেন, তারাও বিশেষ উদ্দেশ্যে পরিচালিত উপ-নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে ধরে নেয়া হবে।[৩৪]

অবশ্য বিচারপতি কামালুদ্দীন হোসেন রাষ্ট্র বনাম আবদুর রহমান বকুলের একটি মামলার রায়ে আদালত বলেন যে, যেসমস্ত প্রার্থী শত্রুদের ভীতি এবং অত্যাচারে উপনির্বাচনে প্রার্থী হয়ে পরে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছিলেন, তাদের ক্ষেত্রে ২ (৬) অনুচ্ছেদের (৬) ধারা প্রযোজ্য হতে পারে না। আদালত যুক্তি উত্থাপন করে বলেন যে, সাধারণ ব্যাকরণসম্মতভাবে 'অংশগ্রহণ' বলতে বোঝায় স্বেচ্ছামূলকভাবে বা নিজের ইচ্ছায় অংশগ্রহণ, কিন্তু অপরের প্ররোচনা, ভীতি এবং অত্যাচারের ফলে তার অংশগ্রহণকে একই পর্যায়ে ফেলা যায় না। এই যুক্তিবলে আদালত বিশেষ ট্রাইব্যুনালের রায় নাকচ করে দেন এবং দালালের অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্তিদানের নির্দেশ দেন।

আগেই বলা হয়েছে, সারাজাতির এক উত্তেজিত মুহূর্তে দালাল আদেশ জারী করা হয়। প্রথম মুহূর্তে জনগণের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এই আইনকে স্বাগত জানান, কারণ জনগণ স্বভাবতই দালালদের শাস্তি কামনা করেছিলেন। অন্যদিকে দালাল এবং অবাঙালীদের ন্যায় দালালীর অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জন্যও এই আইন যথেষ্ট আশীর্বাদ বহন করে আনে। এই আইন উত্তেজিত জনগণের ক্রোধ ও প্রতিহিংসা থেকে তাদের রক্ষা করে, কারণ তখন যে কোন মুহূর্তে এই বিষয়কে কেন্দ্র করে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টির আশংকা বিদ্যমান ছিলো। ইতিমধ্যেই সুনির্দিষ্ট কোন আইনের অনুপস্থিতিতে হত্যা সহ পাইকারী হারে প্রতিশোধের পালা শুরু হয়ে গিয়েছিলো, এবং আইনের কোন আবরণ ছাড়াই অসংখ্য লোককে কারান্তরালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো। যেখানে প্রতিশোধ চরিতার্থ করার প্রবৃত্তি দমনে আইনের কোন বিধান ছিলো না, সেখানে এধরনের ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া ছিলো অবশ্যম্ভাবী। এই আইন যত নমনীয় কিংবা অনমনীয়ই হোক না কেন, আইনের মাধ্যমে সুবিচারের প্রক্রিয়া অবশ্যই ছিলো আইনশূন্যতার চাইতে অনেক উত্তম। পরিস্থিতির মূল্যায়নে বলা যায়, এই আইন শতসহস্র লোকের জীবন রক্ষা করেছে যদিও এই আইনের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় একটি গভীর সামাজিক প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।

দেশের প্রচলিত আইনের পরিপন্থী হিসেবে দালাল আইন অনেকক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সুবিচার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করলেও, এই আইন প্রণয়নের

www.pathagar.com

সময় খুব বেশী লোক এর সমালোচনা করেননি। ওয়ারেন্ট ছাড়াই যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার ক্ষেত্রে পুলিশ অফিসারদের ক্ষমতা, যুদ্ধকালীন সময়ে যে কোন কারণে সীমান্ত অতিক্রমে ব্যর্থ ব্যক্তিদের দালাল হিসেবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে 'দালাল' সংজ্ঞার ব্যাপক বিস্তৃতি, প্রথম ছয়মাসের জন্য অন্তরীণ রাখার মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষমতা, অনুপস্থিতিতে বিচারের বিধান, গ্রেফতারকৃত অথবা পলাতক ব্যক্তিদের সম্পত্তি ক্রোক করার অধিকার, কঠোর শাস্তির বিধান, জামিন প্রদানে আইনের অস্বীকৃতি, ইত্যাদি সবই নিবর্তনমূলক আইন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে, এবং যে কোন সময়ে এগুলো ন্যায় বিচারের পথ অবরুদ্ধ করতে পারতো। তথাপি যখন ১৫ জন প্রখ্যাত ব্যক্তিকে পাকবাহিনীর সহায়তা করার অভিযোগে অভিযুক্ত করে 'কাঙ্খিত ব্যক্তি' হিসেবে ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে উপস্থিত হবার নির্দেশ দেয়া হয়েছিলো, জনগণ তখন সরকারের এই আইন ও সিদ্ধান্তকে বিপুলভাবে অভিনন্দিত করেছিলেন।[৩৫]

কিন্তু এই আইনের বাস্তব রূপায়ন শুরু হবার সাথে সাথেই এ সম্পর্কে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে আরম্ভ করে। এই আইন সম্পর্কে জনগণের যত না অভিযোগ ছিলো, আইনের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে অসন্তোষ ছিলো তার চাইতে অনেক বেশী। একদিকে পুলিশ বাহিনী দুর্বল থাকায় এবং অপরদিকে দেশের পুরো রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ আওয়ামী লীগের হাতে থাকায় উক্ত আইনের ছদ্মাবরণে নিজস্ব উদ্দেশ্য চরিতার্থকরণের সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া যায়। যদিও আইনে যথাযথ প্রক্রিয়ায় সুবিচার প্রাপ্তির যথেষ্ট নিশ্চয়তা ছিলো, তথাপি এতে রাষ্ট্রের হাতে যে বিপুল ক্ষমতা দেয়া হয়েছিলো তার অপব্যবহার করে এক বিরাট সংখ্যক আওয়ামী লীগ কর্মী বেপরোয়াভাবে অত্যাচার, নির্যাতন, ভোগান্তি ও ব্ল্যাকমেইলে মেতে উঠে। ফলে ব্যক্তিগত শত্রুতার জের হিসেবে অসংখ্য লোক গ্রেফতার বরণ করেন ও ভোগান্তির শিকার হন। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের লোকেরা এই আইন নিয়ন্ত্রণে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন বলে বেশ কিছু সংখ্যক সত্যিকারের দালাল ঘুষ কিংবা ব্যক্তিগত পরিচয়ের ভিত্তিতে পার্টির আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে আইনের নাগাল এড়িয়ে অক্ষত থেকে যান। এদের একটি বিশেষ অংশ আওয়ামী কর্মীদের সহায়তায় গা ঢাকা দিতে সক্ষম হয়। ফলে আইনের এই বাস্তবায়ন

www.pathagar.com

প্রক্রিয়ায় এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে নতুন করে জনমনে অসন্তোষ এবং সন্দেহ দানা বেঁধে উঠে।

দালাল আইনে প্রত্যক্ষ সমালোচনার ভূমিকা নিয়ে যারা সর্বপ্রথম এগিয়ে আসেন, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সহ-সভাপতি এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সাবেক মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান। ১৯৭২ সালের মার্চ মাসেই দালাল আইনের অপব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি বলেন, 'জাতি পুণর্গঠনের মতো গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সমাধা না করে সরকার সারা দেশে দালাল এবং কল্পিত শত্রুদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ায় রত হয়েছেন। মনে হচ্ছে এটাই যেন সরকারের সব চাইতে প্রধান কর্তব্য।'[৩৬] তিনি বলেন, 'যারা ভিন্ন রাজনৈতিক মত পোষণ করতেন, অথচ খুন, অগ্নিসংযোগ, নারী ধর্ষণ কিংবা লুটপাটের মতো জঘন্য কার্যে প্রবৃত্ত হননি, তাদের ওপর গুরুতর শাস্তি আরোপের মাধ্যমে দেশের কোন উপকার হবে না। তিনি জাতির জন্য জরুরী সেই মুহূর্তে বৃহত্তর জাতীয় ঐক্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে ফৌজদারী অপরাধে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথাযথ বিচার এবং সকল বিরোধী দলীয় রাজনীতিবিদদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার সুপারিশ করেন। তিনি দুঃখ করে বলেন, ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের আগে যারা বেপরোয়াভাবে বাংলাদেশ আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন, তাদের অনেকে সরকারের উচ্চপদে আসীন হয়েছেন, অথচ মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সমর্থন থাকা সত্ত্বেও যারা পাকবাহিনীকে সমর্থনদান করতে বাধ্য হয়েছিলেন, তাদের অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছে কিংবা শরণার্থী হয়ে দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। তিনি বলেন, বহু ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা দালাল আইনের সুযোগ নিয়ে তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এমনকি পারিবারিক শত্রুদের কারাবরণে বাধ্য করছেন। দুঃখ প্রকাশ করে তিনি বলেন, এই আইন জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলেছে এবং এই আইনের মাধ্যমে বিচার একটি প্রহসনে পরিণত হয়েছে।[৩৭]

এই আইনের মাধ্যমে কতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছিলো কিংবা কত-জনকে সাজা প্রদান করা হয়েছিলো, তার সঠিক সংখ্যা জানা যায়নি। গ্রেফ-তারকৃত ব্যক্তির আনুমানিক সংখ্যা ছিলো ৫০ থেকে ৬০ হাজার এবং প্রায় সমান সংখ্যক ব্যক্তি পলাতক ছিলেন বলে ধারণা করা হয়। এই আইনের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সামাজিক প্রতিক্রিয়াও খুব একটা শুভ ছিলো না।

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের মাধ্যমে এই আইন নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই তা জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলেছিলো। একদিকে তারা বিরাট সংখ্যক সত্যিকারের দালালকে সহায়তা দিয়েছেন, অন্যদিকে যারা দেশ ত্যাগ করে যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন তাদের প্রতি আওয়ামী লীগারদের মনোভাব দেখে মনে হয়েছে তারাই যেন প্রকৃতপক্ষে দালাল। এভাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে মনোযোগ সরিয়ে সরকারকে অতি তুচ্ছ আবেগপ্রবণ বিষয়ে মনোসংযোগ করতে এই পরিস্থিতি বিশেষভাবে সাহায্য করে।

এভাবে রাজনৈতিক নেতারা খুব সহজেই ঘুষ ও দুর্নীতিতে আসক্ত হয়ে পড়েন। এক পর্যায়ে এই পরিস্থিতি এমন এক স্তরে পর্যন্ত উপনীত হয় যে, ধর্মপ্রাণ সরল মুসলমানদেরও এই পরিস্থিতির খপ্পরে ফেলে শোষণ করা হয়। ফলে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের মধ্যে এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে পড়ে যে, 'হিন্দু ভারতের' উস্কানীতেই এসমস্ত কাজ চালানো হচ্ছে। এতে করে সচেতন বা অবচেতনভাবে জনমনে একটি মুসলিম বাংলা গঠনের ধারণা বিস্তৃতি লাভ করতে থাকে। যদিও এই আইন এক ধরনের বিপর্যয় থেকে দেশকে রক্ষা করতে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করেছে, অন্য দিকে তা তেমনিভাবে জনমনে এক বিরোধী চিন্তাধারার বীজ বপণ করে গভীরতর এবং সুদূরপ্রসারী অপর এক দুর্যোগের আগমনী বার্তাও বহন করে এনেছে।

রক্ষীবাহিনী ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহ

যখন সারাদেশ এমনি ধরনের নৈরাজ্যকর অবস্থার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলছিলো, দেশে তখন কার্যকর কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অস্তিত্ব ছিলো না। শেখ মুজিব "গণ পুলিশ বাহিনী" গঠন করে অতীতের পুলিশের ন্যায় "অত্যাচার ও নির্যাতনের যন্ত্রবিশেষ" বাহিনীর অবলুপ্তির যে স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাঁর সে স্বপ্ন কোনদিনই বাস্তবায়িত হয়নি। তিনি চেয়েছিলেন যে কেবলমাত্র বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্য থেকেই 'গণ পুলিশ বাহিনী'র সদস্যদের নিয়োগ করা হবে।[৩৮] যুদ্ধের ফলে দেশের বিদ্যমান পুলিশ বাহিনী এর আগেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিলো। ১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চ তারিখে ঢাকার রাজারবাগ পুলিশ লাইনে যে পুলিশ বাহিনী পাকদখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধ গড়ে তুলে সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন, স্বাধী-

www.pathagar.com

নতাকে অর্থবহ করে তোলার উপযুক্ত সুসংগঠিত একটি বাহিনী হিসেবে তাদের কোন অস্তিত্ব ছিলো না। যুদ্ধে যোগ দিয়ে তারা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন, এবং মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যারা যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন, তারা নিজেদের বীর মনে করে পুলকিত বোধ করতে থাকেন ও এভাবে তাদের মধ্যে নতুন ধরনের চিন্তাচেতনা জন্মলাভ করে। স্বাধীনতার পর অস্ত্র হাতে যারা দেশে ফিরে আসেন, অর্ধাহারী পুলিশম্যান হিসেবে পুরনো চাকুরীতে যোগ দিতে তারা তেমন উৎসাহ বোধ করছিলেন না। তাদের পুলিশের পেশায় যোগ দেয়ানোর জন্য সরকারের উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়াও তেমন জোরদার ছিলো না। ফলে 'জাতির পিতার' আহ্বানে তারা বিশেষ সাড়া দেননি।

উপরন্তু, দেশের প্রতি প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা শত সহস্র যুবকের মনে তখন জন্ম নিয়েছে নতুন মূল্যবোধ। মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা এসময় প্রশাসনের প্রতি স্তরে তাদের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করে চলছিলেন। উপনিবেশবাদী কায়দার অস্ত্রশস্ত্র ও প্রশিক্ষণ বিশিষ্ট পুলিশবাহিনী এ পরিস্থিতির মুখোমুখি হবার মতো উপযুক্ত ছিলো না। দুর্বৃত্ত, দালাল কিংবা মুক্তিযোদ্ধারা যেসমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করতেন পুলিশের অস্ত্রের চাইতে সেগুলো ছিলো অনেক উন্নত মানের।

সাবেক আমলে ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স নামে পরিচিত বাংলাদেশ রাইফেল্‌স-এর অবস্থাও ছিলো একই ধরনের। বাংলাদেশ ও ভারতের সম্মিলিত বাহিনীর কাছে পাকবাহিনী আত্মসমর্পণ করার পর বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্ত এক মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছিল এবং প্রকাশ্য দিবালোকে চোরাচালান ছিলো এক নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। বাংলাদেশে ভারতীয় সৈন্য অবস্থান করছিলো বলে অর্থবহ কোন নিষেধাজ্ঞা জারীও সম্ভব ছিলো না। বাংলাদেশ রাইফেল্‌সও আরো সুসংগঠিত হওয়ার অপেক্ষায় ছিল। তাছাড়া উদ্ভূত পরিস্থিতিতে তাদের কর্তব্য সম্পাদন কিংবা দেশের অভ্যন্তরে শান্তিরক্ষার জন্য আইন প্রয়োগ করার মতো উপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্রও তাদের হাতে ছিলো না।

সেনাবাহিনীকেও তখন পর্যন্ত সুসংগঠিত করা হয়নি। উপরন্তু বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য সেনাবাহিনীকে আমন্ত্রণ জানানোর কাজটিও ততো সহজ ছিলো না। বেসামরিক কাজে লাগানোর জন্য বিপুল পরিমাণে

www.pathagar.com

অর্থসংস্থানের কথা বাদ দিলেও সেনাবাহিনীকে বেসামরিক কাজে লাগানোর সব চাইতে বড় অসুবিধাটি ছিলো রাজনৈতিক। আওয়ামী লীগ মনে করতো যে, প্রতিষ্ঠানিক কোন সেনাবাহিনী ছাড়াই দেশ দ্রুততর গতিতে উন্নতির পথে এগিয়ে যেতে পারবে।[৩৯] কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক কাজ চালিয়ে নেয়ার জন্যই সেনাবাহিনী থাকা উচিত বলে এই দল মনে করতো। পাকিস্তান আমলে দেশের সামগ্রিক সম্পদের অর্ধেক সেনাবাহিনীর পিছনে ব্যয়িত হতে দেখে আওয়ামী লীগ মনে করেছিলো যে এধরনের ব্যাপক ও বিশাল একটি সেনাবাহিনী লালন করা বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র ও দরিদ্র একটি দেশের পক্ষে সম্ভব হবে না। তাছাড়া স্বাধীনতার পরে আওয়ামী লীগের ধারনা ছিলো যে, তাদের প্রতি গোটা জাতির সমর্থন রয়েছে এবং একারণে বেসামরিক কাজে সেনাবাহিনী তলব করা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বরং এতে করে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে।

তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উদাহরণ পর্যবেক্ষণ করে আওয়ামী লীগ নেতারা সেনাবাহিনীর মতো একটি সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতাসীন সরকারের প্রতি একটি হুমকী হিসেবেই মনে করতেন কারণ রাজনৈতিক ভারসাম্য বিধানের জন্যই তাদের গঠন করা হয়। এমতাবস্থায় দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে জোরদার করতে গিয়ে তারা তাজউদ্দিন আহমদ প্রস্তাবিত জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী গঠনের কথাই চিন্তাভাবনা করতে থাকেন। এই চিন্তা ছিলো ভারতের অনুকূলে, কারণ এই মিলিশিয়া বাহিনীকে দেশে অন্যান্য দায়িত্ব দেয়া হলে তাতে ভারতের অসন্তুষ্টির কোন কারণ ছিলো না। ভারতের দৃষ্টিভঙ্গীও ছিলো বাংলাদেশে সুবৃহৎ আধুনিক সেনাবাহিনী প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে। কারণ ইতিমধ্যেই বাংলাদেশকে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছিলো যে, বাংলাদেশের ওপর যে কোন আগ্রাসনের সময় ভারতের সক্রিয় সার্বক্ষণিক সাহায্য পাওয়া যাবে। তারা এই যুক্তি প্রদর্শন করে প্রায়ই বলতো যে বাংলাদেশের গোটা সম্পদ জাতীয় পুনর্গঠনের জন্যই ব্যয়িত হওয়া উচিত।

একটি মাত্র পরিকল্পনার মাধ্যমে এসমস্ত বহুবিধ সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ নেয়া হয়, এবং সেটি হলো সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রনাধীন একটি আধা-সামরিক বাহিনী। এর আগেই ভারতের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে বোঝানো হয়েছিলো যে, স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে শান্তিরক্ষার

www.pathagar.com

পথে বড় রকমের বিপর্যয় আসা মোটেই অপ্রত্যাশিত হবেনা। উপরোক্ত সমস্যার কথা বিবেচনায় রেখে ভারতীয় উপদেষ্টাদের পরামর্শ অনুযায়ী রক্ষীবাহিনী নামে একটি আধা-সামরিক বাহিনী গঠনের মূল ধারণাটি কোলকাতায় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের মনেই রেখাপাত করেছিলো।[৪০] ধারণা করা হয়েছিলো যে এই বাহিনী হবে যথাযথভাবে প্রশিক্ষিত এবং সুসজ্জিত। দেশের অভ্যন্তরে আইন রক্ষার জন্য এই বাহিনী পুলিশকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করবে, এবং প্রয়োজনবোধে সাহায্য করবে সেনাবাহিনীকে। অন্যদিকে এই বাহিনী থাকবে পুরোপুরিভাবে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে। এক্ষেত্রে যুক্তি দেখানো হয়েছিলো যে, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দেশে একটি সুসজ্জিত আধা-সামরিক বাহিনী গঠনের কাজটি অবশ্যই অসঙ্গত হবেনা। একথা সত্য যে, প্রকৃতপক্ষে সামরিক সংগঠনের সঙ্গে ভারসাম্য বিধানের জন্য রাজনৈতিক প্রেরণা থেকেই এই বাহিনী গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিলো।

রক্ষীবাহিনী গঠনের জন্য তাই স্বাভাবিকভাবেই নতুন একটি আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই বাহিনীতে সদস্য নিয়োগ এবং তাদের প্রশিক্ষণের জন্য এসময় ব্যাপক প্রস্তুতি চলতে থাকে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হবার আগেই এই বাহিনী তার কাজকর্ম শুরু করে দেয়। এভাবে ভারতীয় উপদেষ্টা এবং সামরিক পরামর্শকদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সমস্ত প্রস্তুতি শেষ হবার সাথে সাথেই ১৯৭২ সালের ৭ই মার্চ জাতীয় রক্ষীবাহিনী আদেশ প্রণয়ন করা হয় এবং[৪১] ১লা ফেব্রুয়ারী তারিখ থেকে তা কার্যকর বলে গণ্য করার নির্দেশ দেয়া হয়।

একটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য যা প্রয়োজন সেনাবাহিনী বা পুলিশ আইনের মতো তেমন একটি আইনগত কাঠামো রক্ষীবাহিনী আদেশে ছিলো অনুপস্থিত। একটি জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠনের বিষয়টি আইনে উল্লেখ করা হলেও এর মুখবন্ধ বা প্রস্তাবনায় এই বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য বা যৌক্তিকতা সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। এই আইনের সংজ্ঞায় 'রক্ষী' শব্দটি বাহিনীর অফিসার পদে সাধারণ সদস্যদের জন্য ব্যবহার করা হয়। এতে বলা হয়, জাতীয় রক্ষীবাহিনী নামে একটি বাহিনী গঠন করা হবে সরকার-নির্ধারিত পন্থায় এর জন্য 'রক্ষী' এবং অন্যান্য অফিসার নিয়োগ করা হবে (অনুচ্ছেদ ৪)। এই

www.pathagar.com

বাহিনীর উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলী সম্পর্কে আইনে বলা হয় যে, সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে এই বাহিনীকে অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃংখলার কাজে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য নিয়োগ করতে পারবে। সরকার আহ্বান করলে এই বাহিনী সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্য করবে এবং সরকার নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবে (অনুচ্ছেদ ১৮)। উক্ত বাহিনী পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনার জন্য আইনে উল্লেখ করা হয় যে, এই বাহিনী তদারকীর দায়িত্ব সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হবে এবং আদেশে উল্লেখিত আইন ও তার বিধানাবলীর ভিত্তিতে পরিচালকের মাধ্যমে এই বাহিনী প্রশাসিত, পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত করা হবে। অথবা সরকারের তরফ থেকে বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত নির্দেশ অনুযায়ী এ বাহিনী কাজ করবে (অনুচ্ছেদ ৭)। সরকার তার সুনির্দিষ্ট নিয়মে এই বাহিনী পরিচালনার জন্য একজন পরিচালক এবং অন্যান্য অফিসার বিশেষ শর্তাবলীর ভিত্তিতে নিযুক্ত করবেন। আইনের আওতাধীন রক্ষী এবং অন্যান্য অফিসারদের বিরুদ্ধে শাস্তি এবং শৃংখলাবিধি আরোপ করা হচ্ছে বলে আইনের ১১ ও ১৫ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়। ১০ নং অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, উক্ত আদেশবলে চাকুরীর মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে, কিংবা বিশেষভাবে নির্দেশিত নিয়মে, এই আদেশের আওতাধীন কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের চাকুরীচ্যুত করা যাবে।

আদেশের ১৬ নং অনুচ্ছেদে বাহিনীর পরিচালক ও অফিসারদের মধ্যে দায়িত্ব বন্টন করা হয়। ১৭নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয় যে, সরকার একটি গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে উক্ত আইনের উদ্দেশ্যাবলী পরিচালনার জন্য আইন প্রণয়ন এবং বাহিনীর গঠন, রক্ষণাবেক্ষণ, প্রশাসন, হুকুমদান, নিয়ন্ত্রণ কিংবা শৃংখলা বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়ন করবেন।

এই ছিলো রক্ষীবাহিনী আদেশের মূল গঠনবৃত্তান্ত। ১৮৬১ সালের পুলিশ আইনের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছিলো যে, 'অপরাধ দমন এবং সূত্র অনুসন্ধানের' জন্য পুলিশবাহিনী আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এক্ষেত্রে রক্ষীবাহিনী আদেশ ছিলো পুরোপুরি ভাবে নীরব এবং ৮ নং অনুচ্ছেদে উল্লেক্ষিত রক্ষীবাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য ও যুক্তি এ প্রস্তাবনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এই আইনটি ছিলো একটি খসড়া ধরনের এবং বাহিনীর বিস্তারিত

www.pathagar.com

কার্যধারা, জনগণের কাছে এর ভূমিকা, এর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব, কিংবা আইনের দৃষ্টিভঙ্গিতে এর গ্রহণযোগ্যতা ইত্যাদি ব্যাপারে কোন গভীর চিন্তার ছাপ ছিলো না।

কিন্তু সুনির্দিষ্ট নিয়ম জারী কিংবা সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ গঠন করা পর্যন্ত এই বাহিনী অপেক্ষা করেনি। সরকার খুব শিগ্‌গীরই এই বাহিনী ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন এবং আইন প্রণয়নের আগেই রক্ষীবাহিনী তার কাজ শুরু করে দেয়। পরবর্তীকালে আদেশ জারীর মাধ্যমে কেবলমাত্র এদের কর্মতৎপরতাকে পেছনের তারিখ থেকে আইনগত সমর্থন দেয়া হয়। রক্ষীবাহিনী প্রধানত যে সমস্ত দায়িত্ব পালন করেছে তা হলো বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার করা, সীমান্তে চোরাচালান রোধ করা, অবৈধ গুদামজাত ও কালোবাজারী বন্ধ করা এবং চূড়ান্তভাবে, সরকারের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ নিশ্চিহ্ন করা। ঝটিকা বাহিনীর মত এবং বিদ্যুতের ন্যায় আকস্মিক ভাবে এই বাহিনী তার কার্যধারা পরিচালনা করতে থাকে। সারা গ্রাম ঘেরাও করে এই বাহিনী অস্ত্র, দুষ্কৃতকারী এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ অনুসন্ধান করতে শুরু করে এবং এক পর্যায়ে 'ভুয়া রেশন কার্ড' উদ্ধার করতে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় তারা বেপরোয়াভাবে হত্যা, লুণ্ঠন এমনকি ধর্ষণও করতে থাকে। এদের তৎপরতা নিয়ন্ত্রণ এবং জবাবদিহি নিরূপণের কোন বিধান ছিলো না। অচিরেই এগুলো আইনের সাধারণ আওতাবহির্ভূত বেসরকারী বাহিনী হিসেবে পরিচিতি অর্জন করে। তারা যে কোন বাড়ীতে প্রবেশ করতে পারতো, যে কাউকে গ্রেফতার করতে পারতো, দেশের গোটা গ্রামাঞ্চলে শিবির স্থাপন করে তারা নারী শিশু নির্বিশেষে যে কাউকে সেই শিবিরে আটক রাখতে পারতো। বাহিনীর প্রতিটি অপারেশনে প্রচুর সংখ্যক নির্দোষ মানুষকে বিপন্ন করা হতে থাকলে প্রতিটি অপারেশনের মাধ্যমে তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে থাকে। জনগণের মধ্যে রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে ভীতি জন্মাতে থাকে এবং এর ফলে জনমনে ক্রমশ ঘৃণাবোধ সঞ্চারিত হয়। এভাবে কাজ শুরু করার কয়েক মাসের মধ্যেই রক্ষীবাহিনী জনগণের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতা হারাতে থাকে।

যে কোন আদালতে রক্ষীবাহিনীর তৎপরতাকে চ্যালেঞ্জ করা ছিলো দুঃসাধ্য। এর প্রধান কারণ ছিলো এই যে, সেনাবাহিনী, পুলিশ কিংবা এ

www.pathagar.com

ধরনের সংস্থার মতো কঠিন নিয়মের নিগড়ে তারা আবদ্ধ ছিলো না। তাদের মধ্যে যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতারের জন্য আইনের প্রক্রিয়া অনুসরণ, যে কোন গৃহ তল্লাশ বা সম্পত্তি সীজ করণ, কিংবা নিজেদের ব্যবহৃত গোলা-বারুদের হিসাব রাখার কোন বালাই ছিলো না। জনগণের সম্পত্তি সংক্রান্ত কার্যধারা পরিচালনার ব্যাপারে তাদের জন্য কোন আচরণ বিধি কিংবা কাঠামোগত শৃঙ্খলার অস্তিত্ব ছিলোনা।

যখন রক্ষীবাহিনীর আচরণ এবং ভূমিকা নিয়ে জনগণের অসন্তোষ চরমতম পর্যায়ে উপনীত হয় এবং দেশের সংবাদপত্রগুলো তাদের ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও ভূমিকা নিয়ে অব্যাহতভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করতে থাকে, তখন ২০ মাস কার্যধারা পরিচালনার ঢালাও লাইসেন্স দেয়ার পর সরকার রক্ষীবাহিনীর কোনো কোনো তৎপরতাকে আইনসিদ্ধ বলে প্রতিপন্ন করার লক্ষেও একটি অধ্যাদেশ জারি করেন। এই অধ্যাদেশের মূল আদেশে প্রথমবারের মতো একটি সংশোধনী আনা হয় এবং ৮ ক নামে একটি নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজন করে অনেক পিছিয়ে ১৯৭২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে তা কার্যকর করার নির্দেশ দেয়া হয়। এই অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয় যে, ফৌজদারী দণ্ডবিধি বা অন্য যে কোন আইনের পরিপন্থী না হলে রক্ষীবাহিনীর যে কোন সদস্য বা অফিসার ৮ নং অনুচ্ছেদ বলে বিনা ওয়ারেন্টে (১) যে কোন আইনের পরিপন্থী অপরাধে লিপ্ত থাকার সন্দেহবশত যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার (২) যে কোন ব্যক্তি, স্থান, যানবাহন, নৌযান ইত্যাদি তল্লাশ বা আইন শৃঙ্খলা বিরোধী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, এমন যে কোন সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন। যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার এবং তার সম্পত্তি হস্তগত করার পর একটি রিপোর্টসহ তাকে নিকটবর্তী থানার হেফাজতে প্রেরণ করে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আইনের এই সংশোধনীর মাধ্যমে অতীতে বা ভবিষ্যতে সম্পাদিত রক্ষীবাহিনীর সমস্ত কার্যকলাপের উপর বৈধতার প্রলেপ দেয়া হয়। উপরন্তু এতে ১৬ ক অনুচ্ছেদ সংযোজন করে বলা হয় যে, রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা তাদের যেকোন কাজ সরল বিশ্বাসে করেছেন বলে গণ্য করা হবে এবং এনিয়ে তাদের বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের, অভিযোগ পেশ কিংবা আইনগত কোন পদক্ষেপ নেয়া যাবে না।

www.pathagar.com

মামলার সিদ্ধান্ত

রক্ষীবাহিনীর অত্যাচারের প্রেক্ষিতে দেশের আদালতগুলোতে দায়েরকৃত বিভিন্ন মামলার প্রতিবেদন পর্যবেক্ষণ করলে রক্ষীবাহিনীর বেপরোয়া আচরণের লোমহর্ষক বিবরণ পাওয়া যায়। এধরনের একটি মামলার বিবরণ এতদপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।

ফরিদপুর জেলার নড়িয়া থানার জনৈক শাহজাহানের পক্ষ থেকে দায়েরকৃত এই মামলায় রক্ষীবাহিনীর পাশাপাশি স্বরাষ্ট্র এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবদেরও অভিযুক্ত করা হয়েছিলো।[৪২] মামলার বিবরণে জানা গেছে, শাহজাহান নামের ১৮ বছরের এই বালককে ১৯৭৩ সালের ২৮শে ডিসেম্বর সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগ ঢাকা থেকে গ্রেফতার করে। তারপর তাকে রমনা থানায় সোপর্দ করে তার বিরুদ্ধে একটি সাধারণ ডাইরী লিপিবদ্ধ করা হয়। ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৫৩ ধারায় তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। সেদিনই রক্ষীবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত অফিসারের আদেশে তাকে রক্ষীবাহিনীর হাতে তুলে দেয়া হয়।

শাজাহানের ভাই মামলার অভিযোগে উল্লেখ করে যে, রক্ষীবাহিনী শাজাহানের ওপর অকথ্য শারীরিক নির্যাতন চালায় ও ১৯৭৪ সালের ২রা জানুয়ারী শাজাহানের সাথে তার সর্বশেষ সাক্ষাৎ ঘটে রক্ষীবাহিনীর সদর দফতরে। এর পর থেকে শাজাহানের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি।

তখন শাজাহানের ভাই একটি হেবিয়াস কর্পাস মামলায় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বেআইনী আটকাদেশের অভিযোগ আনে। মামলায় রক্ষীবাহিনীর পক্ষ থেকে বলা হয় যে, শাজাহান ছিলো নড়িয়া থানায় দায়েরকৃত একটি মামলায় অভিযুক্ত এবং তার কাছে বেআইনী অস্ত্র থাকার অভিযোগ ছিলো। এই অস্ত্র উদ্ধারের জন্য আবেদনের প্রেক্ষিতে রক্ষীবাহিনী তাকে থানা থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিলো। এতে আরো বলা হয়, শাজাহানের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী অস্ত্র উদ্ধারের জন্য রক্ষীবাহিনী তাকে ঢাকার রায়ের বাজারের এক জায়গায় নিয়ে যায়। সেখানে একটি গলির সামনে নেমে শাজাহান হঠাৎ করে দৌড়ে পালিয়ে যায়। এ ব্যাপারে রক্ষীবাহিনী ৩১শে ডিসেম্বর মোহাম্মদপুর থানায় একটি প্রাথমিক তথ্য রিপোর্টও দাখিল করে।[৪৩] কাজেই শাজাহানকে আদালতে উপস্থিত করা রক্ষীবাহিনীর পক্ষে সম্ভব হয়নি।

www.pathagar.com

এ সময়ে শাজাহানের ভাই সংশ্লিষ্ট নিম্ন আদালতের নথির মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে, নড়িয়া থানার কোন মামলায় শাজাহান কখনো অভিযুক্ত ছিলো না। ১৯৭৩ সালের ২৯ শে ডিসেম্বর শাজাহানের পলাতকের ঘটনাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা, কারণ ২রা জানুয়ারী ১৯৭৪ তারিখে রক্ষীবাহিনীর সদর দপ্তরে শাজাহানের সাথে তার দেখা হয়েছে। তিনি আশংকা প্রকাশ করেন যে রক্ষীবাহিনী তার ভাইকে হত্যা করেছে।

এই মামলার ফলে আদালত রক্ষীবাহিনীর ভূমিকা আইনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে উন্মোচিত করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যায়। রক্ষীবাহিনীর ভারপ্রাপ্ত পরিচালক ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অফিসারকে আদালত তলব করে। কাগজপত্র পরীক্ষা করে আদালত দেখতে পায় যে, সেই পলায়নের ঘটনার তিনদিন পরে থানায় প্রাথমিক তথ্য রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছিলো। সবকিছু পরীক্ষা করে আদালত নড়িয়া থানার অভিযোগ, অস্ত্র উদ্ধারের কাহিনী এবং শাজাহানের পলায়নের বিষয়টিকে আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণের অযোগ্য বলে প্রতিপন্ন করে। মামলার রায়ে বলা হয়, রক্ষীবাহিনী যা করেছে, তা দেশের প্রচলিত আইনের প্রতি চরম অশ্রদ্ধারই প্রমাণ দিয়েছে।

রক্ষীবাহিনীর ন্যক্কারজনক তৎপরতার এটি একটি প্রকৃষ্ট নমুনা। অত্যাধুনিক অস্ত্রবাহী, সরকারের সম্পূর্ণ সমর্থনপ্রাপ্ত এবং হিসাবযোগ্যতা বিহীন এই বাহিনীর জঘন্য তৎপরতা অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা ছিলো না। সনাতন পদ্ধতিতে সজ্জিত পুলিশ এই বাহিনীর সামনে ছিলো অসহায় নীরব দর্শক। এ সময় থেকে প্রতিদিনই গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে রক্ষীবাহিনীর অত্যাচারের অভিযোগ আসছিলো।[৪৪] নোয়াখালীর মাইজদী কোর্টে রক্ষীবাহিনীর সাথে স্থানীয় রিক্সাচালকদের এক ঘটনার জের হিসেবে সেখানে একদিনের পূর্ণ ধর্মঘটও পালিত হয়েছিলো। রক্ষীবাহিনীর সদস্যরা অস্ত্র উদ্ধারের অভিযানে গিয়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ কিংবা তার কোন অঙ্গ সংগঠনের সদস্যদের উপর চড়াও হতো না। তাদের এই দলীয় ভূমিকায় জনমনে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছিলো। নিজেদের কর্তৃত্ব জাহিরের জন্য তারা মফস্বল এলাকায় গিয়ে নিজেদের শিবির স্থাপন করতো, জেলা প্রশাসন কিংবা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের কাছে আগমনী রিপোর্ট দাখিল করা প্রয়োজন বলে মনে করতো না। রক্ষীবাহিনী তার কাজ করতে গিয়ে সেনাবাহিনীসহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষের

www.pathagar.com

সঙ্গে যোগাযোগ রাখতোনা বলে অধিকতর উচ্চ মর্যাদার অধিকারী সৈনাবাহিনীর সদস্যরাও ছিলেন এদের উপর বিক্ষুব্ধ। জনগণের এক বিরাট অংশসহ দেশের সংবাদপত্রগুলো প্রতিদিনই রক্ষীবাহিনীর নারকীয় তৎপরতার বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে আসছিলো। রক্ষীবাহিনীর আইনগত ক্ষমতাকে বিভিন্ন মহল থেকে প্রকাশ্যভাবে চ্যালেঞ্জও করা হচ্ছিলো।[৪৫]

আদালতের কাছে প্রশ্নোত্তর পর্যায়ে রক্ষীবাহিনীর অফিসাররা স্বীকার করেছেন যে, তাদের কোনো কার্যবিধি কিংবা আচরণবিধি ছিলো না। নিজেদের কাজকর্মের কোনো বিবরণী কিংবা কাগজপত্র বা দলিল তারা সংরক্ষণ করতো না। কোনো গ্রেফতার কিংবা তল্লাশীর রেকর্ডও তারা রাখতো না। তাহলে তারা কিভাবে কাজ করছে, আদালতের এমন প্রশ্নের জবাবে রক্ষীবাহিনীর একজন সিনিয়র ডেপুটি লীডার হাফিজ উদ্দিন উদ্ধতভাবে জবাব দিয়ে ছিলেন "আমরা যেভাবে কাজ করা ভালো মনে করি সেভাবেই করি।" প্রশ্নোত্তর পর্যায়ে হাফিজ উদ্দিন আরো জানান যে, কোনো অভিযানের ব্যাপারে তারা কোনো ডাইরী রাখতো না, অস্ত্রশস্ত্র বা গোলাবারুদের হিসাবের জন্য কোনো রেজিষ্ট্রারও তাদের ছিলো না।

ঘটনাবলীর পর্যবেক্ষণে আশংকা প্রকাশ করা হয়েছিলো যে, অসংখ্য হতভাগ্যের ন্যায় শাজাহানও রক্ষীবাহিনীর হাতে নিহত হয়েছিলো। কারণ শাজাহান ছিলো বিরোধী দল জাসদের ছাত্র সংগঠনের একজন সদস্য। কিন্তু তার বিরুদ্ধে আনীত কোনো অভিযোগই আদালতে প্রমাণ করা যায়নি। যাই হোক, শেষাবধি আদালত ঘটনার গুরুত্ব অনুধাবনের পর শাজাহানের সন্ধান জানার লক্ষ্যে একটি তদন্ত কমিটি গঠনের জন্য সরকারকে পরামর্শ দেন।

মামলার রায় এবং তদন্ত কমিটি গঠনের পরামর্শ সংক্রান্ত কাগজপত্র স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে যথাসময়ে পাঠানো হলেও এই তদন্ত আর কোনোদিনই অনুষ্ঠিত হয়নি।

দেশের কোনো কোনো স্থানে রক্ষীবাহিনীর নির্যাতনের কাহিনী বর্ণনার কোনো ভাষা ছিলো না। নিজেদের এরা অপরাজেয় শক্তি হিসেবে মনে করতো। বেআইনী অস্ত্র উদ্ধারের অভিযান পরিচালনাকালে তারা যেখানে খুশী শিবির স্থাপন করতো, 'সন্দেহভাজন' লোকদের ধরে শিবিরে নিয়ে আসতো, স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য যে কোনো রকম নির্যাতনের পন্থা

www.pathagar.com

অবলম্বন করতো। কোন রসিদ না দিয়ে তল্লাশী কালে তারা জনগণের সম্পত্তি হরণ করতো, ঘরে ঘরে ঢুকে লুট করতো ঘড়ি, ট্রানজিষ্টার ও অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী। প্রাণের ভয়ে কেউ তাদের আচরণের প্রতিবাদ করার সাহস পেতো না। এমনও খবর পাওয়া যায় যে, বাজারে গিয়ে দোকানে দোকানে ঘুরে তারা টাকা সংগ্রহ করতো, গৃহস্থের ঘরে গিয়ে নিয়ে আসতো হাঁস-মুরগী। যে কোনো লোক তাদের কাজকর্মের বিরোধিতা করলে তারা তাকে গুলি করে হত্যা করে মৃতদেহ নদীতে নিক্ষেপ করতো।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি মামলার বিবরণ উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারী মাসে রক্ষীবাহিনী বদরগঞ্জ মহকুমার রামভদ্রপুর গ্রামে প্রবেশ করে ও শান্তি সেন নামক জনৈক মার্কসবাদী নেতার খোঁজে গিয়ে তার বাড়ী থেকে শান্তি সেনের স্ত্রী অরুণা সেন (৬০), পুত্রবধূ রীনা সিনহা (১৯) ও পাশের বাড়ীর একজন অতিথি হনুফা বেগমকে (১৬) ধরে নিয়ে যায়।[৪৬] তারা এই তিনজন মহিলাকে নিজেদের শিবিরে আটক করে রাখলে জনমনে প্রবল রোষ সঞ্চারিত হয়। রাজধানীর পত্রিকাগুলোতে এ নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হলে সরকারের টনক নড়ে। প্রথম অবস্থায় এ ব্যাপারে সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করলেও পরবর্তীকালে এক প্রেসনোটের মাধ্যমে জানানো হয় যে উক্ত তিনজনকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করা হয়েছে। প্রেসনোটে অভিযোগ করা হয় যে, রক্ষীবাহিনী গঠনের পর থেকেই একশ্রেণীর সংবাদপত্র ও বিরোধী রাজনৈতিক দল রক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে নানারকমের কুৎসা রটনা করে আসছে। এতে বলা হয়, অরুণা সেন বা অন্য কাউকে হত্যা বা নির্যাতন করা হয়নি। তাদের কাছে বিপুল পরিমাণে অস্ত্র-শস্ত্র এবং রাষ্ট্রবিরোধী কাগজপত্র পাওয়া গেছে বলে ঘটনার তদন্তের জন্য তাদের পুলিশের কাছে পাঠানো হয়েছে। প্রেসনোটে তাদের কাছ থেকে উদ্ধারকৃত বেআইনী অস্ত্রশস্ত্রের একটি তালিকাও দেয়া হয়। তবে তাদের বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারী মামলা ছিলো কিনা প্রেসনোটে তার উল্লেখ ছিলো না।[৪৭]

প্রায় একই সময়ে উক্ত তিন জনের অবৈধ আটকাদেশকে চ্যালেঞ্জ করে হাই-কোর্টে হেবিয়াস কর্পাসের জন্য একটি রীট আবেদন করা হয়। এতে বলা হয়, রক্ষীবাহিনীর ক্যাম্পে উক্ত তিন জনের উপর নিদারুণ নির্যাতন চালানো

www.pathagar.com

হতো। অরুনা সেনকে হাত বেঁধে নিকটস্থ নদীর ঠান্ডা পানিতে নিক্ষেপ করে আবার টেনে তোলা হতো। যুবতী দু'জনকেও নানাভাবে নির্যাতন করা হয়। শারীরিকভাবে তাদের মর্যাদাও হানি করা হয়। উক্ত তিনজনকে আদালতের সামনে উপস্থিত করার জন্য আবেদনে অনুরোধ জানানো হয়।

আবেদন পেশ করার পর আদালত উক্ত তিনজনকে সাত দিনের মধ্যে আদালতের সামনে উপস্থিত করার জন্য সরকারের প্রতি নির্দেশ দেন। কিন্তু কোন মামলা দায়ের ছাড়া প্রায় দুইমাস অবৈধভাবে আটক রাখার যুক্তি প্রদর্শনের ক্ষমতা সরকারের ছিলো না। দেশের সর্বোচ্চ শাসকও এতে বিচলিত হয়ে বার বার এ্যাটর্নী জেনারেলকে ডেকে পাঠাতে থাকেন। এ্যাটর্নী জেনারেল উক্ত তিনজনকে আদালতে উপস্থিত করার আদেশ প্রত্যাহারের জন্য আদালতের কাছে এক সপ্তাহের মধ্যে তিনবার আবেদন জানান। তিনি বলেন, অস্ত্রধারী নিরাপত্তা প্রহরী পরিবেষ্টিত অবস্থায় তাদের আদালতে আনতে হবে যা আদালতের জন্য মর্যাদাকর হবেনা। অবশেষে মাননীয় বিচারক তার আদেশ সামান্য পরিবর্তন করে বলেন যে, আদালত কক্ষের পরিবর্তে তার চেম্বারে উক্ত তিন মহিলাকে উপস্থিত করতে হবে। শেষ পর্যন্ত পুলিশের একটি ভ্যানে করে তাদের আদালতে নিয়ে আসা হয়। আদালত ঘটনার বিবরণ শুনে দুদিন পর শুনানীর তারিখ দেন।

সেদিন ঘটনার ফলাফল দেখার জন্য আদালত ছিলো লোকে লোকারণ্য। শেষ পর্যন্ত সরকার ঘটনার ভয়াবহতা অনুধাবন করে আর অগ্রসর না হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। শুনানী শুরু হওয়ার আগের রাতে জেল সুপারিণটেনডেন্ট এই লেখককে টেলিফোনে জানান যে সরকার বিনাশর্তে তিন মহিলাকে মুক্তি দানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন[৪৮] আমি, মামলার আবেদনকারী বদরুদ্দীন উমর এবং হলিডে সম্পাদক এনায়েতুল্লাহ খান তারপর ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে যাই ও অরুণা সেন ও অপর দু'জনকে নিয়ে আসি। সরকারের প্রেসনোটটি ছিলো সর্বৈব মিথ্যা এবং পরদিন আদালতকে এই মুক্তিদানের নির্দেশ জানিয়ে দেয়া হয়।[৪৯]

রক্ষীবাহিনী সরকারের কোন নির্দিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে ছিলো না। প্রধানমন্ত্রী এবং পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে এই বাহিনী পরিচালিত হতো। এক রহস্যজনক পদ্ধতিতে এরা কাজকর্ম করতো।

www.pathagar.com

বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণ এবং সংবাদপত্রগুলোর অব্যাহত দাবীর পরেও এদের গঠনপ্রণালী বা বাজেট সম্পর্কে সরকার কোন তথ্য প্রকাশ করেননি।

জনগণের এক উল্লেখযোগ্য অংশ অভিযোগ করতেন যে, রক্ষীবাহিনী ছিলো ভারতীয় কর্তৃপক্ষের একটি সম্প্রসারিত অংশমাত্র। কেবলমাত্র প্রশিক্ষণ নয়, তাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত রসদও ভারত থেকে আসতো। এদের পোষাকের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর পোষাকের সাদৃশ্য ছিলো[৫০] এবং জনগণ প্রায়ই ভারতীয় বাহিনীকে রক্ষীবাহিনীর নির্মাতা বলে দাবী করতো। রক্ষীবাহিনীর আওয়ামী লীগ পন্থী আচরণের ফলেই জনমনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিলো। রক্ষীবাহিনীর গঠনপ্রণালী এবং কাজের ধরণ ও পদ্ধতি ছিলো ভারতের কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশের অনুরূপ। এটা সত্য যে, ভারতে এবং বাংলাদেশে ভারতীয় প্রশিক্ষকরাই প্রথম রক্ষীবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেয়। তবে রক্ষীবাহিনীর মধ্যে ভারতীয় বাহিনী থাকার অভিযোগ সত্য ছিলো বলে মনে হয় না।

যাই হোক, জাতীয় রক্ষীবাহিনী কোন ভালো কাজই করেনি, একথা ঠিক নয়। বিপুল পরিমাণে বেআইনী অস্ত্র এরা উদ্ধার করেছে এবং আটক করেছে প্রচুর পরিমাণে চোরাচালানকৃত পণ্য। কালোবাজারী এবং অবৈধ গুদামজাতকারীরা রক্ষীবাহিনীর নাম শুনেই আতংক বোধ করতো। তবে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাদের ব্যবহার করায় এই সুনাম তারা ধরে রাখতে পারেনি[৫১]। চোরাচালানকারী, মজুতদার, দুর্বৃত্ত এবং বেআইনী অস্ত্রধারীদের যে বিশাল অংশ আওয়ামী লীগের আশীর্বাদপুষ্ট ছিলো, অভিযানকালে রক্ষীবাহিনী অনেক সময় তাদের উপর চড়াও হয়নি। আওয়ামী লীগের সমর্থকদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে বেআইনী অস্ত্র উদ্ধার করতেও রক্ষীবাহিনী স্বাভাবিক ভাবেই ব্যর্থ হয়েছিলো। কাজেই যথার্থ একটি আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হিসেবে রক্ষীবাহিনী অচিরেই এর গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। তাদের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি প্রায়ই সাধারণ এবং নিরপরাধ লোকদের জীবনযাপনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতো। সরকারের বিরোধী দলীয় যে কাউকে তারা দেশবিরোধী বলে মনে করে অসংখ্য লোককে হত্যা করেছে। ফলে দুর্ভাগ্যজনকভাবে সরকারের একটি ফ্যাসিস্ট বাহিনী হিসেবেই রক্ষীবাহিনী তার পরিচিতি অর্জন করে।

www.pathagar.com

ন আচরণবিধি এবং প্রশাসনিক কাঠামোর অনুপস্থিতিতে
ার আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃংখলাও অচিরেই ভেঙে পড়ে। পদমর্যাদার
ক্ষেত্রে সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে এরা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে কলহ ও সংঘর্ষে লিপ্ত হতো। পদমর্যাদা নির্ধারণ থেকে শুরু করে খাদ্য, রেশন সামগ্রীর পরিমাণ পর্যন্ত ছিল এই কলহের কারণ। জনগণের কাছে ভাবমূর্তি হারাবার সাথে সাথে রক্ষীবাহিনী থেকে পলাতকের সংখ্যাও দিনে দিনে বেড়ে চলছিলো। রক্ষীবাহিনীর আয়তন বাড়ার সাথে সাথে এদের মধ্যে শৃংখলা আনার লক্ষ্যে সরকার পরবর্তীকালে রক্ষীবাহিনীর আদেশে একটি সংশোধনী আনেন। একটা বিশেষ বিষয় হলো যে, সরকার রক্ষীবাহিনীর জন্য কোন আচরণবিধি প্রণয়ন না করে পক্ষান্তরে আইনেই সংশোধনী এনে বিশৃংখলা দূরীকরণের চেষ্টা চালান।

প্রধানত বাহিনীর সদস্যদের পদমর্যাদা নির্ধারণ এবং আভ্যন্তরীণ শৃংখলা স্থাপনের লক্ষ্যেই এই সংশোধনী আনা হয়। আদেশের সংজ্ঞা বা অনুচ্ছেদ—২ গোটা পুনর্বিন্যস্ত করে ব্যাটেলিয়ন, কোম্পানী, প্লাটুন, রেজিমেন্ট, জোন, ইত্যাদি গঠন করা হয়।[৫২] এর আগে এসবের কোন অস্তিত্ব ছিলনা। শৃংখলা বিধানের লক্ষ্যে দুর্বৃত্ত, বিশেষ আদালত, বিশেষ সংক্ষিপ্ত আদালত ইত্যাদি, এবং পদমর্যাদা নির্ধারণের লক্ষ্যে উধর্বতন অফিসার, অধঃস্তন অফিসার ইত্যাদির সংজ্ঞাগুলো ব্যাখ্যায়িত করা হয়। এর ৪ নং ধারায় নতুন একটি বিধান সংযোজিত করে বলা হয় যে, রক্ষীবাহিনী হবে একটি সুশৃংখল বাহিনী এবং সংবিধানের ১৫২ (ক) অনুচ্ছেদে উল্লেখিত সুশৃংখল বাহিনীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ৫ নং অনুচ্ছেদ পরিবর্তন করে বিরাট সংখ্যার উধর্বতন অফিসার এবং একটি নতুন শ্রেণীর অধঃস্তন অফিসারের পদ সৃষ্টি করা হয়। এই সংশোধনীবলে যুগ্ম, উপ এবং সহকারী পরিচালক এবং লীডার, সিনিয়র ডেপুটি লীডার, ও ডেপুটি এ্যাসিস্ট্যান্ট লীডারের পদও সৃষ্টি করা হয়।

অফিসার এবং রক্ষীদের মধ্যে শৃংখলা আনয়নের জন্য দুটি বিশেষ ইউনিট গঠন করা হয় এবং এতদুদ্দেশ্যে দুটি নতুন অনুচ্ছেদ ১০ (ক) ও ১০ (খ) সংযুক্ত করা হয়। ১০ (ক) অনুচ্ছেদ ছিল পরিচালক বাদে সমস্ত অফিসার এবং রক্ষীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যেসমস্ত অপরাধের প্রেক্ষিতে বিচার ও

www.pathagar.com

ডিসিপ্লিনারী এ্যাকশনের বিধান থাকে সেগুলোর মধ্যে ছিলো বিদ্রোহ ও উস্কানী, ঊর্ধ্বতন অফিসারের সঙ্গে অন্যায় আচরণ, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন শত্রু বা অস্ত্রধারী কোন রাষ্ট্রবিরোধীর স্বার্থ সংরক্ষণ, অনধিকারের সঙ্গে কমান্ডিং অফিসারকে পরিত্যাগ করা, কলহে লিপ্ত হওয়া, ছুটি ছাড়া গার্ড ত্যাগ করে চলে যাওয়া, বিনানুমতিতে কোন সম্পত্তি লুটের উদ্দেশ্যে কারো বাড়ীতে হানা দেয়া, ইত্যাদি।[৫৩] এসব কারণে সর্বোচ্চ সাত বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডের বিধান থাকে এবং বিশেষ আদালতে এসমস্ত বিচার পরিচালনার ব্যবস্থা রাখা হয়।

একইভাবে ১০ (খ) অনুচ্ছেদে পরিচালক ব্যতীত অফিসার এবং রক্ষীদের জন্য ২৫টি বিশেষভাবে চিহ্নিত অপরাধের প্রেক্ষিতে সংক্ষিপ্ত বিশেষ আদালতে বিচারের বিধান রাখা হয়। ওগুলোর মধ্যে ছিলো উন্মত্ততা, কোন সেন্ট্রিকে আঘাত করা, কর্তব্য পালনকালে জুয়া খেলা কিংবা অন্যান্য আইন বহির্ভূত কাজ করা, অধঃস্তনদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা ইত্যাদি। বিশেষ সংক্ষিপ্ত আদালতে বিচারের মাধ্যমে এ ধরনের অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ দুই বছর কারাদণ্ড এবং ২০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানার বিধান থাকে। ১৭ নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করে এই আইন আদেশ জারীর দিন থেকে কার্যকর বলে ঘোষণা করা হয়।

এটা আবারও উল্লেখ করা যেতে পারে যে, রক্ষীবাহিনী আয়তনে সম্প্রসারিত হবার অনেক পরে এই সংশোধনী আনা হয় এবং অনেক পিছনের তারিখ থেকে তা কার্যকর করার কথা হলেও প্রকৃতপক্ষে ইতিমধ্যেই তা বলবৎ করা হয়েছিলো। রেজিমেন্ট, প্লাটুন, ইত্যাদি নামকরণের ক্ষেত্র বিবেচনা করলে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে আসলে রক্ষীবাহিনীকে একটি নতুন বিশেষ ধরনের সামরিক বাহিনী হিসেবেই গড়ে তোলা হচ্ছিলো। সংশোধনীর মাধ্যমে রক্ষীবাহিনীর মধ্যে আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা বিধানের ব্যবস্থা নেয়া হয়। কিন্তু আচরণ বিধির অনুপস্থিতিতে জনগণের সঙ্গে রক্ষীবাহিনীর সদস্যদের আচরণ আগের মতোই থেকে যায়। বরং এই সংশোধনীর প্রয়োজনীয়তা এটাই প্রমাণ করে যে, রক্ষীবাহিনীর অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা বিদ্যমান ছিলো এবং রক্ষী বাহিনীর বাড়াবাড়ি সম্পর্কে জনসাধারণের অভিযোগও একেবারে ভিত্তিহীন ছিলো না।

www.pathagar.com

চোরাচালান ও অন্যান্য অর্থনৈতিক অপরাধ

নয় মাসের বিধ্বংসী যুদ্ধের পর সৃষ্ট নিদারুণ মন্দার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে দুর্বল প্রশাসন ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার আধিক্যের সুবাদে ব্যবসায়ী, চোরাচালানী ও রাজনৈতিক টাউটেরা তাদের ভাগ্য ফেরাতে এক মুহূর্তও বিলম্ব করেনি। সারা দেশ হয়ে পড়ে কালোবাজারী, মজুতদারী ও চোরাচালানের এক স্বর্গ। ভারতে মুদ্রিত টাকার নোটে দেশে মুদ্রা সরবরাহ অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় মুদ্রার সরবরাহ ও উৎপাদনের মধ্যে ব্যবধান বেড়ে যেতে থাকে।[৫৪] ফলে মুদ্রাস্ফীতি মারাত্মকভাবে বেড়ে যায় ও নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যসমূহের মূল্য রাতারাতি গগণচুম্বী হয়ে পড়ে। ভারত প্রত্যাগত এক কোটি শরণার্থীর জন্যে ত্রাণসামগ্রী হিসাবে পাঠানো প্রচুর পরিমাণে কম্বল, ঔষধ এমনকি বিস্কুট কোলকাতার বাজারে প্রকাশ্যে বিক্রি হতে দেখা যায়। বাংলাদেশের প্রধান বিদেশী মুদ্রা অর্জনকারী পাট হয়ে পড়ে কোলকাতার পাটকলগুলোর কাঁচামাল। ভারতের পাট রপ্তানীর পরিমাণ হঠাৎ করে অত্যধিক বেড়ে যায় এবং কোলকাতার পাট কলগুলো সহসা দৈনিক তিন শিফটে কাজ করতে শুরু করে। দেশের পাট-কলগুলোর উৎপাদন একই সঙ্গে পঙ্গুত্বের পর্যায়ে নেমে আসে কারণ স্বাধীনতার প্রথম বছরে সেগুলোতে পাটের সরবরাহ ছিলো মাত্র[৩৫] শতাংশ।

একটি খাদ্য ঘাটতি অবস্থার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটলেও তখন বাংলাদেশে চালসহ অন্যান্য খাদ্য শস্যের মূল্য ছিল ভারতের তুলনায় কম। এ সময় চোরাচালানী ব্যাপকভাবে বাড়তে থাকলে খাদ্য ঘাটতিও অব্যাহত ভাবে বেড়ে চলে। চামড়া, শিল্পের কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি, খুচরা যন্ত্রাংশ এবং মোটর কার সহ ভারতে চাহিদা রয়েছে এমন সকল সামগ্রী সীমান্ত পার হয়ে চলে যেতে থাকে। এর ফলে দেশে এগুলোর অভাব চরমে ওঠে এবং অর্থনীতি এক অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য কালোবাজারীর প্রায় সকল ক্ষেত্র, মজুতদারী, চোরাচালানী, ত্রাণসামগ্রী আত্মসাত, আগ্নেয়াস্ত্র বা বিস্ফোরক ব্যবহার ইত্যাদি অপরাধের জন্য কঠোরতর শাস্তির বিধান রেখে সরকারকে নতুন একটি আইন প্রণয়ন করতে হয় এবং কেবলমাত্র বিশেষভাবে গঠিত ট্রাই ব্যুনালেই এগুলো বিচারের ব্যবস্থা রাখা হয়। এতদসঙ্গে যে কোন ঘোরতর

www.pathagar.com

দুষ্কর্মের প্রতিবিধানের জন্য ১৯৭২ সালের ২২শে মে তারিখে জারী করা হয় বাংলাদেশ তফসিলী অপরাধ (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) অধ্যাদেশ।[৫৫]

দালাল আদেশের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এই আইনের পরিচালন প্রক্রিয়া প্রবর্তন করা হয়। প্রকৃত পক্ষে এ দুটি আইনের পরিচালন প্রক্রিয়া ছিলো প্রায় একই রকমের। বিশেষ ট্রাইব্যুনাল বা বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট গঠন এবং এগুলোতে লোক নিয়োগের পদ্ধতি, তাদের ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব এগুলো সবই ছিলো একই ধরনের। গ্রেফতার, আটকাদেশ, জামিন, সম্পত্তির বাজেয়াপ্তকরণ, শাস্তিদান, আপীল ইত্যাদি ক্ষেত্রে সমমানেরই বিধান প্রণয়ন করা হয়। কেবল মাত্র দালাল আদেশের ন্যায় এই আদেশে (রাষ্ট্রপতির ৫০ নং আদেশ) গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করার বিধানটি রাখা হয়নি। বিচারের পদ্ধতিও ছিলো একই ধরনের। জুরি ছাড়াই বিচারের বিধান রাখা হয় এবং তা ছিলো ম্যাজিস্ট্রেট-দের সামন (summon) মামলার অনুরূপ। কেবলমাত্র ব্যতিক্রম ছিলো এই যে, দালাল আদেশে হত্যাজাতীয় অপরাধের সর্বোচ্চ শাস্তি যেখানে ছিলো মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত, সেখানে রাষ্ট্রপতির ৫০ নং আদেশে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন শাস্তি ছিলো যথাক্রমে ১৪ বৎসর এবং ৩ বৎসরের কারাদণ্ড।

এই আইনে 'কালোবাজারী' ব্যবসাকে বিশেষভাবে ব্যাখ্যায়িত করে কালো-বাজারী দমনের সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। যে কোন আইনের বলে ইস্যুকৃত লাইসেন্স, পারমিট অথবা রেশন ডকুমেন্ট পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরী-ক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। যে কোন পণ্য অবৈধভাবে গুদামজাতকরণ, বা বিক্রয় বন্ধ রেখে বাজারে কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান রাখা হয় (অনুচ্ছেদ ২. ২)। অধিকাংশ অপরাধের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান থাকলেও কতকগুলো অপরাধকে 'ঘোরতর অপরাধ' হিসাবে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয় (অনুচ্ছেদ ২. ১)। যেসমস্ত অপরাধ বিশেষভাবে ব্যাখায়িত করা হয় সে-গুলোর মধ্যে ছিলো আগ্নেয়াস্ত্র বা বিস্ফোরক বহন, সরকারী সম্পত্তি বা রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পখাতের সম্পত্তি আত্মসাৎ বা চুরি কিংবা এসমস্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় ব্যাঘাত সৃষ্টি, সরবরাহ নিশ্চিতকারী যানবাহনের যে কোন ক্ষতিসাধন বা চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি, আইন প্রশাসনের কার্য পরিচালনায় বাধা প্রদান, বাংলাদেশের সীমান্তের বাইরে যে কোন রকমের পণ্য অবৈধভাবে সরবরাহ বা বহন করা ইত্যাদি।

www.pathagar.com

দণ্ডবিধির ১২১, ১২১ (ক), ১২২, ১২৩ (ক), ১২৪ (ক) ১২৫ এবং ১৩১ নং ধারায় উল্লেখিত অপরাধ, আগ্নেয়াস্ত্র সহযোগে যে কোন রকমের ডাকাতি, দস্যুতা বা হাইজ্যাকিং, পরিত্যক্ত সম্পত্তি আইনের ১৯ নং ও ২০ নং অনুচ্ছেদের আওতাধীন অপরাধসমূহ, অপহরণ বা ফুসলানি, ধর্ষণ, ঔষধ. ড্রাগ কিংবা খাদ্যসামগ্রীতে ভেজাল মিশ্রিতকরণ কিংবা এসমস্ত সামগ্রীর ভেজাল উৎপাদন, বিদেশী মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনের অধীনস্থ দণ্ডবিধির ৪৩৫, ও ৪৩৬নং ধারায় উল্লেখিত অপরাধসমূহ, এসমস্ত অপরাধের যে কোনটি সংগঠনের উদ্যোগ গ্রহণ বা প্রস্তুতি ইত্যাদিকে 'ঘোরতর অপরাধের, পর্যায়ভুক্ত করা হয়। ২নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত সবকয়টি অপরাধকে সমন্বিত করে একটি তফসিল গঠন করা হয় এবং এগুলোকে চিহ্নিত করা হয় 'তফসিলভুক্ত অপরাধ' হিসেবে।

মূল আদেশে এসমস্ত অপরাধ বিচারের জন্য দালাল আদেশের ন্যায় সেশন জজকে বিশেষ ট্রাইব্যুনালে রূপান্তরিত করে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়, কিন্তু পরবর্তীকালে মামলার ক্রমবর্ধমান চাপে বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেটদের বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কার্য পরিচালনার অধিকার দিয়ে প্রয়োজনবোধে তাদের যে কোন মামলা নিজ আওতাধীন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে স্থানান্তরের অধিকার দেয়া হয়।[৫৬] তবে দালাল আইনের মত না হয়ে, রাষ্ট্রপতির ৫০ নং আদেশবলে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল এবং বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট উভয়কে সর্বোচ্চ ১০ বৎসর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করার অধিকার প্রদান করা হয়। এছাড়া বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট কোন্ কোন্ অপরাধের বিচার করতে পারবেন সেগুলো বিশেষভাবে চিহ্নিত করে দেয়া হয়। পরবর্তীকালে ১৯৭৩ সালে একটি সংশোধনীর ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতির ৫০ নং আদেশের আওতাধীন যে কোন অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ শাস্তি ১০ বছর থেকে বাড়িয়ে ১৪ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে নির্ধারিত করা হয়। তবে বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেটরা সর্বোচ্চ ১০ বছর পর্যন্ত শাস্তি প্রদান করতে পারতেন এবং তদনুসারে তাদের ক্ষমতার বিধানও পুনর্বিন্যস্ত করা হয়।

মূল আদেশে বলা হয়েছিলো যে, অন্যান্য আদালতে বিচারাধীন তফসিলভুক্ত অপরাধসংক্রান্ত মামলাগুলো বিশেষ ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করা হবে এবং

www.pathagar.com

সেগুলো মীমাংসার জন্য নতুন করে শুনানী বা সাক্ষ্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। বিভিন্ন কারণে এই বিধানকে নানাধরণের সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়, এবং পরে একটি সংশোধনীর মাধ্যমে এই বিধানটি প্রত্যাহার করা হয়।[৫৭] দালাল আদেশের ন্যায় রাষ্ট্রপতির ৫০ নং আদেশের ৮ নং অনুচ্ছেদ বলে সরকার বিশেষ ট্রাইবুনাল বা বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেটে সাজাপ্রাপ্ত যে কোন অপরাধীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে পারতেন এবং দোষী সাব্যস্ত ও অন্তরীণ কোন ব্যক্তিকে জামিন প্রদান করা যেতো না (রাষ্ট্রপতির ৫০ নং আদেশের ১০ নং অনুচ্ছেদ ও রাষ্ট্রপতির ৮ নং আদেশের ১৪ নং অনুচ্ছেদ)। এসমস্ত ক্ষেত্রে হাইকোর্টে আপীল করার জন্য প্রদত্ত সময়সীমা ও সাজা বা মুক্তি প্রাপ্তির পর ৩০ দিন থেকে বাড়িয়ে ৬০ দিনে স্থির করা হয় (১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির ১০৫ নং আদেশের ১২ নং অনুচ্ছেদ)।

তফসীলভুক্ত অপরাধ আদেশেও সহকারী ইন্সপেক্টার কিংবা কোন পুলিশ অফিসারকে যে কোন অপরাধীকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করার জন্য সরকারের তরফ থেকে ক্ষমতা প্রদান করা হয় (অনুচ্ছেদ ১৩)। পরবর্তীকালে দুর্নীতি দমন ব্যুরোকেও অনুরূপ ক্ষমতা প্রদান করা হয় এবং ১৯৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আনীত সংশোধনীতে বলা হয় যে, পুলিশ অফিসার কিংবা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি সন্দেহবশত যে কোন ব্যক্তিকে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করতে পারবেন। দালাল আদেশের মত এই আদেশেও বলা হয় যে, ১৯৭২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী থেকে অনুরূপ আদেশে গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে তফসিলভুক্ত অপরাধের কারণে গ্রেফতার করা হয়ে থাকলে তাকে উক্ত আদেশবলে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে। মূল আদেশে তা আইন জারীর দিন থেকে কার্যকর হওয়ার কথা বলা হয়েছিলো (মে ২২, ১৯৭২)।

ক্ষেত্রবিশেষে অভিযুক্ত ব্যক্তি পলাতক থাকলে কিংবা লুকিয়ে থাকলে তার সম্পত্তি ক্রোক করার বিধান রাখা হয়েছিলো। কেউ সেই ক্রোককৃত সম্পত্তির উপর তার দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির উপস্থিতি সাপেক্ষে সেই সম্পত্তি রিলিজ করে দেয়া যেতো। তবে উপস্থিত না হলে তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেয়া হতো। ১২ নং অনুচ্ছেদে নির্দেশিত আপীল ছাড়া উপরোক্ত আদেশের ভিত্তিতে প্রণীত আদালতের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতো না।

www.pathagar.com

আইনগুলো পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় যে, সরকার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য যে কোন কর্ম সম্পাদনে রক্ষীবাহিনীসহ আইন প্রয়োগকারী যে কোন সংস্থার হাতে সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রদান করেছিলেন। অপরাধগুলো তফসিলে এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছিলো যে, রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে তস্কর পর্যন্ত, বৈধ ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে ভূঁয়া ব্যবসায়ী পর্যন্ত যে কাউকে তফসিলের কোন না কোন অপরাধে অভিযুক্ত করা সম্ভব ছিলো। আইনের ধারাগুলো যে কোনোভাবে ব্যবহার করে যে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে তা ব্যবহার করার পরিপূর্ণ সুযোগ বিদ্যমান ছিলো।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, দেশের প্রচলিত আইনের মাধ্যমেই তফসিলে বর্ণিত অপরাধগুলোর বিচার করা সম্ভব ছিলো। তথাপি বিশেষ জরুরী পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে এই আদেশ জারী করা হয়। প্রচলিত আইন যদি আগে থেকেই কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হতো, তাহলে দেশকে অনেক বড় বড় অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে মুক্ত রাখা সম্ভব হতো। বিশেষ করে উন্নয়নশীল যে কোনো সমাজ ব্যবস্থায় প্রাতিষ্ঠানিক কোন পদ্ধতি উপস্থিত থাকলে আইন প্রয়োগ ক্ষেত্রে এ ধরনের বাড়াবাড়ি বা অপব্যবহারের প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। বিনা ওয়ারেন্টে যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করার জন্য পুলিশ অফিসার কিংবা দুর্নীতি দমন বিভাগের লোকদের ক্ষমতা প্রদান, কিংবা জামিন প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত রাখার মতো উদাহরণই এই আইনের হতাশাব্যাঞ্জক একটি চিত্র তুলে ধরার জন্য যথেষ্ট। প্রাথমিকভাবে এই আইন কালোবাজারী বা চোরাচালানীদের তৎপরতা রোধের জন্য প্রণয়ন করা হলেও এই আইনের ভীতি ক্রমশ লুপ্ত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে কুখ্যাত একজন কালোবাজারী কিংবা চোরাচালানীকেও উক্ত আইনবলে গ্রেফতার করতে দেখা যায়নি। প্রায়ই দেখা গেছে, ঘুষ নিয়ে কিংবা রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার সুবাদে কুখ্যাত অপরাধীরা আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে গেছেন ও তাদের তৎপরতা পুরোপুরিভাবে অব্যাহত রেখেছেন। ফলে প্রণীত হবার মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই এই আইন তার মূল ভাবমূর্তি হারিয়ে ফেলে।

পক্ষান্তরে আইনটিকে প্রায়শই রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হচ্ছিলো। ফলে বিরোধী অসংখ্য রাজনৈতিক

www.pathagar.com

নেতাকে জেলে ঢোকানো সম্ভব হয়। অসংখ্য নির্দোষ ব্যক্তিকে নিদারুণ দুর্ভোগেরও শিকার হতে হয়। এই আইন বৈধ ও অবৈধ ব্যবসায়ীদের নির্বিচারে অসৎ ব্যবসায়ীর পর্যায়ে নামিয়ে আনে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত বৈধ ব্যবসায়ীরাও ক্ষেত্রবিশেষে নিদারুণ দুর্ভোগের সম্মুখীন হন। ফলে এক পর্যায়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে এই আইন সংশোধনের জন্য উপর্যুপরি দাবী পেশ করা হতে থাকে। কিন্তু পক্ষান্তরে, তা সংশোধন না করে বরং সংবিধানের মাধ্যমে একে রক্ষা করার ব্যবস্থা নেয়া হয়।

"দরিদ্র দেশগুলোতে আইন সব সবসময় ধনীদের স্বার্থে প্রণয়ন করা হয় এবং দুর্বলরা পায় শাস্তি"—এই সুপরিচিত প্রবাদের প্রতিটি শব্দ এই আইনে মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছিলো। এই আইনবলে এমন শত শত দরিদ্র ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হয়েছে, প্রতিকারের জন্য যাদের হাইকোর্ট অবধি পৌছানোর ক্ষমতাও ছিলো না।

এভাবে দেখা যায়, শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির ৫০ নং আদেশের মতো কড়া আইনও দেশে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে ইতিবাচক কোন অবদান রাখতে পারেনি। বরং সমাজের বুকে দুষ্টক্ষতের-মতো চেপে বসা কালব্যাধি ক্রমশ বিস্তার লাভ করতে থাকে। সীমান্তে সংঘবদ্ধ চোরাচালানীদের তৎপরতা হ্রাস না পেয়ে বরং বেড়ে চলে। গুপ্তহত্যার সংখ্যা আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পায়, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর মূল্য ক্রমশ হতে থাকে আকাশচুম্বী। বেসামরিক প্রশাসন ব্যর্থ হওয়ায় শেখ মুজিবের আমলে জরুরী অবস্থার মোকাবিলার জন্য চারবার সেনাবাহিনী তলব করতে হয়েছে, এবং তিনি তা করেছেন নিজের দলীয় নেতাদেরই অনুরোধে।

বেসামরিক প্রশাসন

পাকিস্তান কাঠামোর ভিতর অবস্থানকালেই আওয়ামী লীগ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো যে, উপনিবেশবাদী কায়দায় প্রণীত প্রশাসনিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন সাধন করে দেশে একটি গণমুখী প্রশাসনিক ব্যবস্থার গোড়াপত্তন ঘটানো হবে। পাকিস্তান আমলে আমলাতন্ত্র ক্রমশ রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণ করতে থাকায় এই প্রতিশ্রুতি ধীরে ধীরে জোরদার হতে থাকে। গোলাম মোহাম্মদ, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী এবং ইস্কান্দার মীর্জার মতো আমলারা পাকিস্তানের অভ্যুদয় পর্যায়ে চরম অসাংবিধানিক মনোভাবের পরিচয় দিয়ে-

www.pathagar.com

ছিলেন। পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের বদৌলতে যে এলিট গোষ্ঠীর অভ্যুদয় ঘটে, তারা সবসময়েই নিজেদের আর্থ সামাজিক প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে দিয়েছিলেন। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে পরিচালিত অধিকার আদায়ের সংগ্রামমুখর দিনগুলোতে আমলাতন্ত্রকে বৃটিশ উপনিবেশবাদী শাসক এবং ক্ষমতাসীন শ্রেণীর প্রতিভূ বলেই মনে করা হতো।[৫৮] এই ধারণা শুধু উচ্চতম ক্যাডার সার্ভিস এবং রাজনৈতিক শক্তির মধ্যে সামাজিক এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্বেরই সৃষ্টি করেনি, ঊর্ধ্বতন আমলা এবং সরকারী প্রশাসন গঠনকারী অসংখ্য নিম্নপদস্থ ক্যাডারের মধ্যেও নিদারুণ ভারসাম্যহীনতার উদ্ভব ঘটিয়েছিলো। দেশের সামগ্রিক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে এই এলিট শ্রেণী একটি বিচ্ছিন্ন শক্তি হিসেবে বিকশিত হতে থাকে এবং ক্ষেত্রবিশেষে এরা পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের স্বার্থে প্রশংসনীয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করলেও দেশের বিপুল জনসাধারণ এবং অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের উপর্যপরি আক্রমণে ক্রমশ তারা ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ছিলেন।

গতিশীল একটি গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রণয়নের স্বার্থকে সামনে রেখেই আওয়ামী লীগ তার কর্মসূচীতে সমাজ কাঠামো পুণর্বিন্যস্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছিলো। এরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো যে, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সুপিরিয়র সার্ভিস অবলুপ্ত করে নির্বাচিত গণ প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জেলা প্রশাসন পরিচালনা করা হবে।[৫৯] ঊর্ধ্বতন ও অধঃস্তন কর্মচারীদের মধ্যেকার আয়বৈষম্য হ্রাস করার ব্যাপারেও আওয়ামী লীগ পক্ষপাত প্রদর্শন করেছিলো। স্বাধীনতা অর্জনের পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশাসনিক কাঠামোকে সুবিন্যস্ত করার জন্য অব্যাহত দাবী উত্থাপিত হতে থাকে। অনেকদিন আগে থেকেই নিম্ন বেতনভূক সরকারী কর্মচারীদের বিশালতম অংশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে আওয়ামী লীগকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন জানিয়ে আসছিলো। ১৯৫৪ সালে ২১ দফা কর্মসূচী প্রণয়নের সময়ই আওয়ামী লীগ উপরোক্ত বেতন বৈষম্য হ্রাস করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো।[৬০] আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হলে এই দল দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের ওয়াদা করে।

সংক্ষেপে বেসামরিক প্রশাসন এবং আমলাতন্ত্রের ব্যাপারে আওয়ামী লীগের দৃষ্টিভঙ্গী ছিলো নিম্নরূপ ঃ (১) আওয়ামী লীগ এলিট ক্যাডার

www.pathagar.com

সার্ভিস অবলুপ্ত করে প্রশাসনযন্ত্রের কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে "গতিশীল গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের" পক্ষপাতী ছিলো; (২) বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত কর্মচারীদের সহায়তায় এরা নির্বাচিত জেলা প্রশাসন গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো; (৩) এই দল মহকুমাগুলোকে জেলায় পরিণত করে মূল প্রশাসনিক ইউনিটের পরিধি বিস্তৃত করে স্থানীয় সরকারভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে জোরদার করার সুপারিশ করেছিলো; (৪) এই দল নতুন চাকুরীবিধির ভিত্তিতে নতুন পেশাদারী ক্যাডার কাঠামো প্রণয়নের প্রস্তাব রেখেছিলো এবং (৫) প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিচালনা করতে গিয়ে এরা দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও অত্যাচার দমনের জন্য প্রশাসনের মাধ্যমে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছিলো।[৬১]

১৯৭৩ সালের নির্বাচনকালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারেও এই প্রতিশ্রুতিগুলো একই খাতে প্রবাহিত হয়ে চলছিল। এতে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কাঠামো গোড়াপত্তনের উপযোগী একটি দুর্নীতিমুক্ত প্রগতিশীল প্রশাসনিক পদ্ধতি প্রণয়নের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিলো।

প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগ যা চেয়েছিলো, তা হলো যে কোন উপায়ে আমলাতন্ত্রের ওপরে পুরোপুরিভাবে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রতি অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী আরোপ করে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের আমলাতান্ত্রিক এলিট শ্রেণীর মূলোৎপাটন করার চেষ্টা করেছিলো। এই দুটি শক্তিই পাকিস্তান আমলে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে কাজ করেছিলো এবং বিদ্যমান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর ওপর এরা ছিলো হুমকী বিশেষ। সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার গোড়াপত্তন অথবা আমলাতন্ত্রের ওপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা—যে পরিকল্পনাই থাকুক না কেন, আওয়ামী লীগ প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্বিন্যস্তকরণ ও বেতন বৈষম্য দূরীকরণের পক্ষে তার চাপ অব্যাহত রেখেছিলো। ১৯৭২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী জাতির উদ্দেশে প্রচারিত ভাষণে শেখ মুজিব আমলাদের প্রতি বিগত দিনের আমলাতান্ত্রিক মনোভাব ত্যাগ করে জনগণের সেবক হিসেবে পরিচয় দানের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, একটি বিপ্লবের মাধ্যমে দেশ স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং প্রয়োজনে জরুরী ভিত্তিতে বিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণ করে জাতি গঠনের ব্যবস্থা নেয়া হবে। দালাল আদেশ

www.pathagar.com

এবং রাষ্ট্রপতির ৯নং আদেশ তাৎক্ষণিকভাবে যত বিরূপ প্রতিক্রয়াই সৃষ্টি করুকনা কেন, রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা আওয়ামী লীগকে আমলাতান্ত্রিক কাঠামো পুণর্বিন্যস্তকরণের জন্য একটি বিশেষ সুযোগ এনে দিয়েছিলো।

বাংলাদেশ সরকার গঠনের প্রাথমিক পর্যায়েই তাজউদ্দিন ঊর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তাদের বেতন হ্রাসের এক সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছিলেন। এই ঘোষণা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট আমল থেকে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি থেকে, না যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির দুর্যোগ কবলিত অবস্থা থেকে সৃষ্টি হয়েছিলো তা সঠিকভাবে জানা যায় না। কোলকাতায় বসে প্রবাসী সরকার আইনের ধারাবাহিকতা প্রয়োগাদেশ প্রণয়নের সময় ঘোষণা করেছিলেন যে, সরকারী চাকুরেরা তাদের বেতন ও পদমর্যাদা অব্যাহত রাখার নিশ্চয়তা পাবেন। কিন্তু কোলকাতা থেকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের ৭ দিনের মধ্যেই মন্ত্রিপরিষদ পরবর্তী বেতন কাঠামো প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত সাময়িকভাবে বেতন হ্রাস করে 'কৃচ্ছতা' অবলম্বনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।[৬২] সকল সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এই নির্দেশ প্রযোজ্য করা হয়। বেতন কাটার পর বাকী অংশ জাতীয় সঞ্চয়পত্রের ভিত্তিতে সঞ্চিত রাখার সরকারী নির্দেশও এতদপ্রসঙ্গে জারী করা হয়। এছাড়াও সরকার অন্যূন ৫০০ টাকা মাসিক বেতনভোগী কর্মচারীদের কোন ইনক্রিমেন্ট না দেয়ার সিদ্ধান্তও ঘোষণা করেন।

বিদ্যামান পরিস্থিতিতে এই সিদ্ধান্তের কেউ বিরোধিতা করেননি, বরং জনগণ এই সিদ্ধান্তকে বিপুলভাবে অভিনন্দিত করেন। কিন্তু এর পর থেকেই বেসরকারী চাকুরেদের উপরও কৃচ্ছতা অবলম্বনের জন্য অব্যাহত চাপ আসতে থাকে। ফলে ১৯৭১ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতির ৫ নং আদেশবলে বেসরকারী সমস্ত প্রতিষ্ঠান, কোম্পানী ও সরকারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত সকল সংগঠনের কর্মচারীদের বেতন ও পরিতোষিক নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। সরকারী কর্মচারীদের জন্য প্রস্তাবিত বেতন কাঠামোর সঙ্গে বেসরকারী কর্মচারীদের বেতন কাঠামোর সঙ্গতিও বিধান করা হয়।

www.pathagar.com

এই ঘোষণার ফলে সরকারী ও বেসরকারী খাতের নিয়োগকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যে সম্পর্কের নিদারুণ অবনতি ঘটে এবং প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন ব্যবস্থা নিদারুণ সংকটের সম্মুখীন হয়। বেশ কিছুদিন পর্যন্ত উভয় খাতে এই অসন্তোষ অব্যাহত থাকে। শেষপর্যন্ত সরকার একটি জাতীয় কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে সরকারী কর্মচারীদের সর্বোচ্চ মাসিক বেতন ২০০০ টাকায় নির্ধারণের নির্দেশ দেন। কিন্তু বেসরকারী খাতে নিয়োগকর্তা এবং কর্মচারী উভয় শ্রেণীই সরকারের এই সিদ্ধান্ত কার্যকরণে অসম্মতি জানান।

বেতন হ্রাসের এই সরকারী নির্দেশ পরবর্তীকালে এক সুদূরপ্রসারী ফলাফল বহন করে আনে। মাত্র তিন মাস যেতে না যেতেই নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যহার দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকায় বিশেষ করে সরকারী চাকুরেদের মধ্যে ত্যাগ ও কৃচ্ছতার সকল মনোবাসনা লোপ পায়। বেতন হ্রাস সাধারণত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের ক্ষতিগ্রস্ত করলেও অচিরেই মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত সরকারী কর্মচারীরাও নিদারুণ অর্থনৈতিক মন্দার সম্মুখীন হন। ঊর্ধ্বতন ও অধঃস্তন সরকারী কর্মচারীদের বেতনহ্রাসের মধ্যে একটা ভারসাম্যহীনতা বিদ্যমান থাকায় এবং অপরদিকে হ্রাসকৃত বেতন পরিশোধের প্রক্রিয়াও ত্রুটিপূর্ণ থাকায় সকল শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তারা অসন্তোষ প্রকাশ করতে থাকেন। ইতিমধ্যে মুদ্রাস্ফীতি দারুণভাবে বেড়ে যাওয়ায় উচ্চ নীচ নির্বিশেষে সরকারী কর্মচারীরা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়তে থাকেন। সরকারী কর্মচারীদের এই নৈতিক অধঃপতন নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামোগত ভিত্তিকে যার পর নাই দুর্বল করে ফেলে।

একই সময় দেশপ্রেমের মানদণ্ড নির্ধারণ নিয়েও সরকারী কর্মচারীরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন। যারা মুক্তি সংগ্রাম চলাকালে সীমান্ত অতিক্রম করে প্রবাসী সরকারে যোগ দিয়েছিলেন তারা সকল পর্যায়ে নিজেদের দেশে অবস্থানকারী কর্মচারীদের তুলনায় অধিক দেশপ্রেমিক বলে দাবী করতে থাকেন। ফলে ভারত প্রত্যাগত ও দেশে অবস্থানকারী কর্মচারীদের মধ্যে এক ভয়াবহ দ্বন্দ্বের সূত্রপাত ঘটে। ইতিমধ্যেই আওয়ামী দলীয় রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় অধিকাংশ ভারত প্রত্যাগত অফিসার দেশের বড় বড় পদগুলো দখল করে বসেছিলেন।[৬৩] কিন্তু অচিরেই দেখা গেলো যে সুষ্ঠুভাবে প্রশাসন

www.pathagar.com

চালানোর মতো যোগ্যতা তাদের মধ্যে অনেকেরই নেই। এমতাবস্থায় মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেননি, এমন কর্মচারীদেরও বিভিন্ন উচ্চপদে বসানো হতে থাকে। ফলে স্বভাবতই সামগ্রিক প্রশাসন ভারত প্রত্যাগত এবং স্বদেশে অবস্থানকারী এই পৃথক দুই শিবিরে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে।[৬৪]

ইতিমধ্যে আরেকটি কারনে এই দ্বন্দ্ব প্রকটতর আকার ধারণ করে। স্বাধীনতার পর পরই সরকার কতিপয় সিনিয়র অফিসারকে পাক সরকারের সহযোগী হিসেবে চিহ্নিত করেন। ৫৩ জন সরকারী কর্মকর্তাকে এই বলে তাদের পদ থেকে অপসারিত করা হয়েছিলো যে তারা ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বরের মধ্যে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর কাছ থেকে বেসামরিক খেতাব ও পুরষ্কার গ্রহণ করেছিলেন।[৬৫] এই সিদ্ধান্ত সরকারী প্রশাসনে শান্তি শৃংখলা পরিস্থিতিকে নতুন সংকটের সম্মুখীন করে। পরিস্থিতি পরে আরো জটিল আকার ধারণ করে যখন সরকার তার দৃষ্টিভঙ্গী অব্যাহত রাখতে ব্যর্থ হন এবং সিদ্ধান্ত প্রকাশের দিনকয়েকের মধ্যে কতিপয় অফিসারকে এবং ক্রমশ প্রায় সকলকেই তাদের পদে পুনর্বহাল করেন। এই সিদ্ধান্ত, এবং ক্ষণেকের মধ্যেই তা আবার প্রত্যাহার করায় সরকারের সামগ্রিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে জনমনে সন্দেহের বীজ রোপিত হয়।

যাই হোক, পূর্বপ্রদত্ত প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়নকল্পে আওয়ামী লীগ সরকার নিজেকে একটি বিপ্লবী সরকারের প্রতিভূ হিসেবে দাবি করে জাতীয় পুর্নগঠনের জরুরী লক্ষ্যে গোটা শাসনব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধনের উদ্যোগ নেয়। তদনুসারে প্রণয়ন করা হয় রাষ্ট্রপতির ৯নং আদেশ,১৯৭২।[৬৬] আইনের ধারাবাহিকতা বলবৎকরণ আদেশের ৫ নং অনুচ্ছেদের পরিপন্থী হিসেবে রাষ্ট্রপতির ৯ নং আদেশে ঘোষণা করা হয় যে, পাকিস্তান সরকারে যে কোন পদেই নিযুক্ত থাকুন না কেন, কেউ এ ব্যাপারে তাদের দাবী উত্থাপন করতে পারবেন না। অন্যকথায়, আইনের ধারাবাহিকতা বলবৎকরণ আদেশকে একটি ঘোষণার মধ্য দিয়ে সরাসরি নাকচ করে দেয়া হয় এবং সরকারী কর্মচারীদের চাকুরীগত অবস্থান তখন থেকে কেবলমাত্র ক্ষমতাসীন সরকারের করুণার ওপর নির্ভর করতে থাকে। শুধু তাই নয়, সরকারের বিধিবদ্ধ স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা এবং কর্পোরেশনসমূহে কর্মরত কর্মচারিদের ভাগ্যও একই সুতোয় গেঁথে তাদের ওপরও সরকারী কর্মচারীদের এই বিধি সমানভাবে কার্যকর হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়।

www.pathagar.com

রাষ্ট্রপতির ৯ নং আদেশের ৬নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয় যে, কোন সরকারী বা কর্পোরেশনে কর্মরত কর্মচারীকে গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের বিবেচনায় অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হলে কোন কারণ না দেখিয়ে তাদের পদ থেকে অপসারিত করা যাবে। কেবলমাত্র পাকিস্তান আমলেই নয়, যারা বাংলাদেশ সরকারের আমলে চাকুরীতে নিযুক্ত হয়েছিলো, তাদের জন্যও এই নিয়ম সমানভাবে কার্যকর হবে বলে ঘোষণায় উল্লেখ করা হয়। আইনে আরো বলা হয় যে, সরকারের এ হেন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইনগত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না। (অনুচ্ছেদ ৭)।

আইনটি আকারে আয়তনে ক্ষুদ্র হলেও সরকারী প্রশাসনে এর ফলাফল ছিলো ব্যাপক ও সুদূর প্রসারী। আইনের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছিলো যে, বিপ্লবী সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নকল্পে জাতি পুনর্গঠনের বৃহত্তর প্রয়োজনে প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্বিন্যস্তকরণের লক্ষ্যেই এই আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। বাস্তবে সরকারী কর্মতৎপরতায় প্রশাসনিক কাঠামো পুনর্বিন্যস্তকরণের কোন নমুনা দেখা যায়নি। অথচ আইনটি তার নিজস্ব পথেই অগ্রসর হয়। পুনর্গঠনের আবরণে এই আইন প্রশাসনে বরং নিত্যনিয়ত অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে চলে। বৃটিশ আমল থেকে শুরু করে পাকিস্তান আমল পর্যন্ত সরকারী চাকুরীকে যে মর্যাদা, নিরাপত্তা ও স্থায়ীত্বের প্রতীক বলে মনে করা হচ্ছিলো, এবং পাকিস্তান আমলে ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের সংবিধানে সরকারী কর্মচারীদের যে নিরাপত্তা দেয়া হয়েছিলো, এই ঘোষণা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে নিরাপত্তার সেই সুদৃঢ় দুর্গ বালির বাঁধের মতোই ধ্বসে পড়ে।

একথা সত্য যে, বিপ্লবী একটি সরকারের বিপ্লবী কর্মচেতনার সাথে খাপ খাওয়াতে গেলে প্রাথমিকভাবে অনেক আইনই বিসদৃশ বলে মনে হতে পারে। রাষ্ট্রপতির ৯ নং আদেশের যথার্থ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে হয়তো এ প্রশ্নের একটি সদুত্তর পাওয়ারও অবকাশ ছিলো। কিন্তু বাস্তবে পুনর্গঠনের কোন বিস্তারিত ও সংজ্ঞায়িত পরিকল্পনা হাতে না নিয়ে যেভাবে এই আইন কার্যকর করার পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিলো, পক্ষান্তরে তা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়ে দেয়ার মতো, এবং সমাজ জীবনে এর প্রতিক্রিয়াও ঘটেছিলো অত্যন্ত ভয়াবহভাবে।

www.pathagar.com

এই আইন প্রণয়নের পেছনে সরকারের যত সদিচ্ছাই থাকুক না কেন, এর প্রয়োগপদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, আমলাতন্ত্র ও বেসামরিক প্রশাসনের উপর তৎকালীন ক্ষমতাসীন সরকারের পুরোপুরি রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাই ছিলো এর মুখ্য উদ্দেশ্য। এই আইনের সাহায্যে অচিরেই ন্যূনতম সময়ের মধ্যে প্রশাসন থেকে দালাল ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের অপসারণের কাজ আইনসঙ্গত করে নেয়া হয়। যে কেউ আওয়ামী লীগ সরকারের কোন সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলে বেপরোয়াভাবে তাকে চাকুরী থেকে অপসারণ করা হয়। রাজনৈতিক এলিটদের অনুরাগ ও বিরাগ এভাবে একদল সরকারী কর্মচারীর দক্ষতা ও যোগ্যতার মাপকাঠি বা নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়। সিনিয়র সচিব থেকে শুরু করে থানা উন্নয়ন অফিসার, প্রকৌশলী থেকে শুরু করে বি আর টি সি'র ড্রাইভার পর্যন্ত সকল পর্যায়ে এই আইন বেপরোয়াভাবে প্রয়োগ করা হতে থাকে।[৬৭] সরকারী কর্মচারীরা প্রতিনিয়ত রাজনৈতিক এলিটদের বিরাগভাজন হবার আশংকায় আতংক বোধ করতে থাকেন। অন্যদিকে যে কোন উপলক্ষ্যেই এই আইন কার্যকর করা হোক না কেন, প্রতিক্ষেত্রেই তা প্রশাসনিক পুনর্গঠনের লক্ষ্যে করা হয়েছে বলে সরকারী অজুহাত প্রদর্শন করা হতে থাকে।

রাষ্ট্রপতির ৯ নং আদেশের এই বেপরোয়া প্রয়োগ প্রতিহতকরণে দেশের উচ্চতর আদালতগুলোও খুব একটা সাহায্য করতে পারেনি। যদিও সংবিধানের ১০২ নং অনুচ্ছেদ বলে সুপ্রীম কোর্টকে তাঁর অন্তর্লীন ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দেয়া হয়েছিলো, তথাপি উক্ত আদেশের ৭ নং অনুচ্ছেদ বলে মতামত প্রয়োগে আদালতের ক্ষমতাও সীমিত করে দেয়া হয়েছিলো। যদিও প্রাথমিকভাবে আদালত দাবী করেছিলো যে এই অনুচ্ছেদবলে জনগণের স্বাভাবিক সুবিচারের নিশ্চয়তা অস্বীকার করা হয়েছিলো এবং দেখাতে চেষ্টা করা হয়েছিলো যে সংবিধানই হলো দেশের সর্বোচ্চ আইন, তথাপি শেষাবধি আদালত উক্ত আইন বাস্তবায়নে হস্তক্ষেপ করার প্রক্রিয়ায় খুব বেশীদূর অগ্রসর হয়নি। অন্যভাবে বলা যায়, জনগণের স্বাভাবিক অধিকারকে খর্ব করে এই আইন যথানিয়মে তার সুনির্ধারিত লক্ষ্যপথে যাত্রাপথ অব্যাহত রাখে।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ সরকারী কর্মচারী (অবসর) আদেশ ১৯৭২

১৯৭২ সালে আওয়ামীলীগ সরকার আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন করেছিলেন। এর একটি হলো সরকারী কর্মচারীদের চাকুরী থেকে অবসর প্রদানের বয়স সংক্রান্ত, এবং অপরটি দুর্নীতিপরায়ণ ও দালাল অফিসারদের বহিষ্কার সংক্রান্ত। প্রথম আইনটির মাধ্যমে সরকারী, স্বায়ত্তশাসিত ও কর্পোরেশনসমূহে কর্মরত চাকুরেদের বাধ্যতামূলক অবসর গ্রহণের সময়সীমা তাঁর ৫৫ বছর বয়সে নির্ধারণ করা হয়। তবে কাউকে কারিগরী জ্ঞানে উৎকৃষ্ট মনে হলে এবং তার পদপূরণের তাৎক্ষণিক কোন বিকল্প না থাকলে এই সময়সীমা সম্প্রসারণের বিধান রাখা হয়েছিলো। এই আইনবলে সরকার অবসর গ্রহণের পর সম্প্রসারিত সময়সীমা ভোগকালে যে কোন কর্মচারীকে কোন নোটিশ প্রদান কিংবা অর্জিত ছুটি ভোগ করার অধিকার না দিয়ে চাকুরী থেকে অপসারণের অধিকার সংরক্ষণ করতেন। অর্থাৎ সরকারী যে কোন কর্মচারীর বয়স ৫৫ বছর হলে তাঁকে চাকুরী থেকে অপসারণ করা যেতো। যদিও এই আইনের ফলে সরকার অনেক দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তির মেধা ও জ্ঞানের ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন, তথাপি এই আইন যোগ্য ও কর্মহীন তরুণ প্রতিভাবানদের কর্মসংস্থানের সুযোগ যথেষ্টভাবে সম্প্রসারিত করে দিয়েছিলো।

১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির ১২১ নং আদেশ, ১৯৭৩ সালের ২৬ নং অধ্যাদেশ (Ordinance XXVI of 1973) এবং ১৯৭৪ সালের ১২ নং আইনবলে (Act XII of 1974) এই আইনে কতগুলো প্রধান সংশোধনী আনা হয়েছিলো। এর মধ্যে একটি সংশোধনীবলে চাকুরে কিংবা সরকারের যে কেউ অবসর গ্রহণের প্রস্তাব দিতে পারতেন। একইসাথে এই আইনের ভিত্তিতে যে কোন সরকারী কর্মচারী তার চাকুরী জীবনের ২৫ বছর পূর্ণ হলে অবসর গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারতেন, আবার একইভাবে সরকার চাকুরীর মেয়াদ ২৫ বছর পূর্ণ হলে যে কাউকে কোন কারণ না দেখিয়ে বাধ্যতামূলকভাবে অবসর দিতে পারতেন। রাষ্ট্রপতির ৯ নং আদেশের ন্যায়, সংবিধানে চাকুরী থেকে অবসর দানের কতিপয় শর্ত উল্লেখিত থাকলেও এ বিষয়ে কোন মতামত প্রকাশ করার ব্যাপারে আদালত এক সংযত ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো।

www.pathagar.com

এটি একটি সুপ্রমাণিত বিষয় যে আওয়ামী লীগ সরকারী চাকুরী কাঠামো পুনর্বিন্যাসে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলো এবং এই লক্ষ্য সামনে রেখেই সরকারী চাকুরীর চুক্তি ও শর্তাবলী, নিয়োগ ও পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধনের জন্য দেশের সংবিধান মারফত সরকারকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিলো। সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ১০ নং প্যারায় ক্ষমতাসীন সরকারের এই উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে বিধৃত হয়েছে। এতে শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতির ১৯৭২ সালের ৯ ও ৬৭ নং আদেশকে সুরক্ষিতই করা হয়নি, চাকুরীর চুক্তি ও শর্তাবলী পরিবর্তন করে আইন প্রণয়নের জন্যও সরকারকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছিলো।

অপর আইনটি ছিলো আরো কঠিন ধরনের।[৬৮] সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান ও কর্পোরেশনকে দুর্নীতিপরায়ণ, দালাল, বিশেষ করে পাকিস্তান সমর্থকদের কবল থেকে মুক্ত করে প্রশাসনকে পুনর্গঠিত করার লক্ষ্যেই এই আইন প্রণয়ন করা হয়েছিলো।[৬৯] এই আইনেও রাষ্ট্রপতির ৯ নং আদেশের ন্যায় সরকারী কর্মচারীর সংজ্ঞার পরিধি বিস্তৃত করে সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত যে কোন প্রতিষ্ঠানকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো। তবে রাষ্ট্রপতির একটি আদেশবলে গঠিত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের এই আইনের আওতাধীনে রাখা হয়নি। কোনোক্ষেত্রে অসংগতি পরিলক্ষিত হলে উক্ত আইনের কিংবা এর অন্তর্ভুক্ত কোন বিধানই সেখানে নিয়ন্ত্রক হবে বলে আইনে উল্লেখ করা হয়। এক কথায় এই দাঁড়ায় যে, সরকার বা তার অধীনস্থ যে কোন কর্মচারীর ভাগ্যকে এই আইনের আওতাধীনে নিয়ে আসা হয়, তার নিজস্ব স্বার্থের রক্ষাকবচ হিসেবে বিদ্যমান আইনগুলোর ভূমিকা এক্ষেত্রে হয়ে পড়ে নিষ্ক্রিয়।

উক্ত পরিকল্পনাধীনে কমপক্ষে দুটি বাছাই বোর্ডের (Screening Board) অস্তিত্ব ছিলো। সেগুলো ছিলো প্রতিটিতে একজন চেয়ারম্যান, একজন সদস্য এবং একজন সদস্য সচিব সমবায়ে গঠিত একটি প্রথম বাছাই বোর্ড, এবং একটি দ্বিতীয় বাছাই বোর্ড (অনুচ্ছেদ ৩)। এই বোর্ডগুলো সরকারের যে কোন্ প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আনীত যে কোন প্রতিবেদন পরীক্ষা করে দেখতো। সরকারের যে কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি, অথবা অভিযোগকারীর লিখিত অভিযোগের তদন্ত পরিচালনা করা ছিলো বোর্ডগুলোর কাজ (অনুচ্ছেদ ৫) যে সমস্ত বিষয়ে কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করা যেতো সেগুলো

www.pathagar.com

হলো : (১) দুর্নীতি কিংবা দুর্নীতিমূলক তৎপরতা কিংবা দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীনভাবে নিজের অথবা স্ত্রী, সন্তান অথবা আত্মীয়স্বজনের নামে সম্পদ অর্জনের অভিযোগ; (২) আচার, আচরণ কিংবা কাজে-কর্মে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম কিংবা বাংলাদেশের অভ্যুদয় বিরোধী বা পাকিস্তান কিংবা পাকিস্তানীদের সহায়তা করার বিশেষ করে পাক দখলদার বাহিনীর সাথে সহযোগিতার অভিযোগ; (৩) সরকারের যে কোন সিদ্ধান্ত, পরিকল্পনা, প্রকল্প, উদ্দেশ্য কিংবা নীতির সঙ্গে বিরোধী মনোভাব প্রকাশের অভিযোগ এবং (৪) সরকারের দক্ষতা ও শৃঙ্খলা আইন, ১৯৬০ এর পরিপন্থী কোন আচরণের মাধ্যমে সমাজ বিরোধী কিংবা নৈতিক স্খলনের প্রমাণ লাভের অভিযোগ।

যে কোন অভিযোগ তদন্তের জন্য বোর্ড যে কোন প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র বা যে কোন তথ্য দাখিলের জন্য নির্দেশ দিতে পারতো। অভিযোগ তদন্তের জন্য বোর্ড যে কোন অফিসারের মাধ্যমে তৎপরতা চালাতে পারতো এবং কারো শারীরিক উপস্থিতি বা প্রয়োজনীয় রেকর্ড ও দলিলপত্র দাখিলের নির্দেশ দিতে পারতো। বোর্ড দেওয়ানী কার্যবিধিবলে দেওয়ানী আদালতের ওপর অর্পিত সবরকমের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব আরোপ ও করতে পারতো। এছাড়া যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়, সমিতি, প্রতিষ্ঠান কিংবা অন্য কোন সংগঠনের কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ পরীক্ষা করে দেখতে পারতো।

বোর্ড তার পরীক্ষা শেষ করে সরকারের কাছে নিম্নোক্ত তিনটির মধ্যে যে কোন একটি সুপারিশ পেশ করতে পারতো। সেগুলো হলো : (১) সরকারী চাকুরী থেকে অব্যাহতি, এবং দুর্নীতির অভিযোগ প্রমাণিত হলে দোষী বা দালাল ব্যক্তির সমুদয় সম্পত্তি বা তার অংশবিশেষ বাজেয়াপ্তকরণ (২) অবসর ভাতাসহ কিংবা ব্যতিরেকে চাকরী থেকে অপসারণ এবং (৩) অবসর ভাতাসহ কিংবা ছাড়াই বাধ্যতামূলকভাবে চাকুরী থেকে অবসরদান, ইনক্রিমেন্ট স্থগিতকরণ কিংবা পদাবনতি। বোর্ডের যে কোন সুপারিশ বাস্তবায়নের প্রেক্ষিতে সরকার বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তি কমাতে বা বাড়াতে পারতেন। তবে চূড়ান্ত সুপারিশ প্রণয়নের আগে বোর্ড অভিযুক্ত ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করতো এবং এ ব্যাপারে সেই ব্যক্তি আইনের

www.pathagar.com

সাহায্য গ্রহণের জন্য কোন উপদেষ্টা বা আইন পরামর্শক নিয়োগ করতে পারতেন না।

তবে বোর্ডের কোনো সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হলে বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিরআবেদন ক্রমে চাকুরীচ্যুতি কিংবা অব্যাহতির নির্দেশ কিংবা ইয়াহিয়ার শাসনামলের ৫৮ ও ৫৯ নং সামরিক আইন বিধিবলে প্রদত্ত যে কোনো আদেশ পুনর্বিবেচনার বিধান ছিলো অনুচ্ছেদ ৯)।[৭০] পুনর্বিবেচনার মাধ্যমে বোর্ড তার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তিত রাখতে পারতো, পরিবর্তন করে নতুন সুপারিশ দিতে পারতো বা দণ্ডবিধি প্রয়োগের নির্দেশ দিতে পারতো।

হাইকোর্ট ডিভিশনে রীট আবেদন ছাড়া বোর্ডের কোন সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আইনগত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতো না। এ ধরনের বোর্ড দুটি পরিচালনার জন্য সরকার আইন জারী করতেন এবং সেই বিধানের ভিত্তিতে বোর্ড তার কাজ শুরু করে দিয়েছিলো।

স্পষ্টই বোঝা যায় যে, এটি ছিল একটি স্বব্যাখ্যায়িত আইন। রাষ্ট্রপতির ৯ নং আদেশবলে কোন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার জন্য কোন কর্মচারী অন্য কোন আইনের ভিত্তিতে নিজের পক্ষে সমর্থন দাবী করতে পারতেন না। আইন ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই এতদসংক্রান্ত প্রণীত সরকারী চাকুরী বিধি সংক্রান্ত অন্যান্য আইনের কার্যকারীতা লোপ পায়। অবশ্য রাষ্ট্রপতির ৬৭ নং আদেশবলে শাস্তিদানের আগে অভিযুক্ত ব্যক্তির শুনানী গ্রহণের বিধান রাখায় এই আইন কিছুটা উন্নত মানসম্পন্ন হয়। তবে মজার ব্যাপার হলো এই যে, উক্ত আইন দুটি যুগপৎভাবে ঘোষণা করা হয়েছিলো। এর আরেকটি কৌতুহলদ্দীপক ব্যাপার ছিলো এই যে, একটি পূর্ণাঙ্গ দালাল আইনের অবস্থিতি থাকা সত্বেও দালালদের এই আইনবলে শাস্তি প্রদান করা যেতো।

এ ছাড়াও রাষ্ট্রপতির ৯ নং আদেশ প্রশাসন থেকে দুর্নীতি রোধ করার লক্ষ্যে আওয়ামী লীগের একটি শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছিলো। এ সময় প্রশাসনের সর্বস্তরে দুর্নীতি ব্যাপক বিস্তার লাভ করায় জনগণ দ্বারা এই আইন বিপুলভাবে অভিনন্দিত হয় এবং এ ব্যাপারে কিছু করার জন্য সরকারের ওপর চাপ অব্যাহত থাকে। সরকার এবং বিভিন্ন কর্পোরেশনে

www.pathagar.com

কর্মরত ব্যক্তি উভয়ের বিরুদ্ধে উক্ত দুটি বোর্ডে প্রচুর অভিযোগপত্র আসে, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সরকারী কর্মচারীকে এর উপর ভিত্তি করে শাস্তি প্রদান করা হয়।

এই আইনে দালালীর অভিযোগে খুব বেশী সংখ্যক লোককে শাস্তি প্রদান করা হয়নি। মূলত সরকারী কর্মচারীদের ওপর শাস্তি আরোপের জন্যই এটি প্রণয়ন করা হয়েছিলো। সরকারে কর্মরত যেসমস্ত কর্মচারী স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে দেশের অভ্যন্তরে অবস্থান করছিলেন, এই আইন তাদের আতংকিত করে তোলে ও প্রতিমুহূর্তে তারা দুর্ভোগের শিকার হওয়ার বা ব্ল্যাক-মেইলিং-এর আশংকা করতে থাকেন। অধিকাংশক্ষেত্রেই তা সরকারী কর্মচারীদের দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, এই আইনের মাধ্যমে সংগ্রাম-কালীন সময়ে দেশে থেকে স্বাভাবিকভাবে দিনাতিপাত করেছেন, এমন ব্যক্তি-দেরও অতি সহজে দুর্ভোগের মুখোমুখি ঠেলে দেয়া যেতো। আদালতও কখনো এই আইনকে চ্যালেঞ্জ করেনি। বরং এবিষয়ে আলোচনা উত্থাপিত হলে আদালত এই আইন বলে প্রণীত বিধানগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ হচ্ছিলো কিনা, সেটাই পরীক্ষা করে দেখতো মাত্র।

উক্ত আইনের কোন বিধান নিয়ে আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা না গেলেও এর প্রভাব ছিলো ব্যাপক। সংগ্রামকালে দেশে অবস্থানকারীদের তুলনায় ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী অফিসারদের সংখ্যা ছিলো অনেক কম। এই অবস্থায় উভয় গ্রুপের মধ্যে এক অব্যাহত স্নায়ুযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে। জনমনে এমন একটি ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে স্বদেশে অবস্থান-কারীরা প্রকৃতপক্ষে সরকারের বিরোধী শিবিরেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছিলেন।

কর অব্যাহতি ও জমির সিলিং

পুরোনো আইনগুলো অনেকটা নিবর্তনমূলক হওয়ায় এগুলো ব্যাপক দুর্নীতি ও সরকারী অর্থ আত্মসাতের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। এসময় সরকার তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন ঘটাতে গিয়ে এবং সাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জনের লক্ষ্যে আরো কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। স্বাধীনতার সুফল জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার প্রচেষ্টা হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জনই ছিলো সেগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য।[৭১]

www.pathagar.com

নিজের গ্রহণযোগ্যতা ও ভাবমূর্তি বিকাশের উদ্দেশ্যে সরকার যেসমস্ত ত্বরিৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন সেগুলোর মধ্যে ছিলো জমির উপর প্রদেয় খাজনা আদায় অভিযান প্রত্যাহার। পল্লীর এক বিরাট অংশের জনগণের জন্য এই পদক্ষেপ নিদারুণ স্বস্তি বহন করে আনে।[১২] পরবর্তীকালে অনূর্ধ ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করে দেয়া হয়। একই জমির সমস্ত বকেয়া খাজনাও মওকুফ করে দেয়া হয়। একই আইনে দখল ও প্রজাস্বত্ব (তৃতীয় সংশোধনী) আদেশ ১৯৭২ ঘোষণা করে কর মওকুফ পাবার উপযোগী 'পরিবার' সংজ্ঞায়িত করে শুধুমাত্র স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, অবিবাহিত কন্যা, পুত্রবধূ দৌহিত্র এবং পুত্রের অবিবাহিত কন্যার সমবায়ে পরিবার কাঠামোর কথা উল্লেখ করা হয়।[১৩] এই সিদ্ধান্ত ছিল আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে ঘোষিত নীতির অনুরূপ। এতে বলা হয়েছিলো যে, প্রাথমিকভাবে ২৫ বিঘা (৮·৩ একর) পর্যন্ত জমির'ওপর খাজনা মওকুফ করে ক্রমান্বয়ে খাজনা পদ্ধতি তুলে দেয়া হবে।[১৪] একই দিনে অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ৫ই আগস্ট রাষ্ট্রপতির ৯৮ নং আদেশে এই প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন দেখা যায়। এতে প্রথমবারের মতো পরিবারপিছু সর্বাধিক ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির মালিকানা সিলিং নির্ধারণ করে দেয়া হয়।[১৫] পরিবারের সংজ্ঞা নির্ধারণকালে ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির ৯৬ নং আদেশের বিধানাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখা হয়। এই আইন অমান্য করলে তার জন্য দন্ডের ব্যবস্থা থাকে।

এই আইন সঠিকভাবে জমিস্বত্ব প্রথা এবং ক্রমবর্ধমান ভূমিহীনের অবস্থানের প্রেক্ষাপটে খুব অল্প সুযোগ সুবিধার নিশ্চয়তা দিলেও এবং এই আইনের কার্যকরীতা সম্পর্কে প্রাথমিকভাবে সন্দেহের সূত্রপাত ঘটলেও, উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সরকারের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিতে কিছুটা সাহায্য করে।[১৬] একই সময়ে সরকার ১০ কোটি টাকা তক্কবী ঋণ হিসেবে এবং আরও ১৬ কোটি টাকা টেস্ট রিলিফ স্কীমের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে বিতরণ করেন। পাশাপাশি সরকার ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে সামরিক আদালত আরোপিত সকল সাজাপ্রাপ্তের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। এদের সকলের বিরুদ্ধে মৃত্যুদন্ড থেকে শুরু করে প্রতিবছরে তিনমাস হারে রেমিশন সাপেক্ষে ১৪ বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিও ছিলেন।[১৭] সরকার ৭ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ তারিখে আইনী মামলা আদেশ।

www.pathagar.com

Legal Proceedings Order, 1972)—১৯৭২ জারী করে ১লা মার্চ ১৯৭১ থেকে শুরু করে আইন প্রণয়নের দিন অবধি সময়ে যে কোন ট্রাইবুনাল বা আদালতের সকল বিচার, ডিক্রি ও আদেশ বাতিল বলে ঘোষণা করেন।[৭৮] ছাত্রদের সন্তুষ্ট করার লক্ষ্যে দেশের সকল সরকারী বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে শুরু করে ডিসেম্বর অবধি মাসিক বেতন মওকুফ ঘোষণা করা হয়।[৭৯] এছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যুদ্ধকালীন সময়ের শিক্ষার সময়সংক্রান্ত ক্ষতি পুষিয়ে দেয়ারও ব্যবস্থা করেন।[৮০] একই মাসে সরকার ঘোষণা করেন যে, পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সকল ছাত্রের মধ্যে বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ করা হবে।[৮১] একটি 'গণমুখী শিক্ষানীতি' প্রণয়নের লক্ষ্যে সরকার স্বাধীনতার মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে একটি শিক্ষা কমিশন গঠন করে শিক্ষাখাতে গতিবেগ সঞ্চারিত করার উদ্যোগ নেন।[৮২] সরকার লবণ চাষীদের বহুদিনকার দাবী পূরণের লক্ষ্যে লবণের উপর আরোপিত আবগারী শুল্কও প্রত্যাহার করেন।

শিল্প শ্রমিক

স্বাধীনতাযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণকারী শিল্প শ্রমিকদের মধ্যে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এমন একটি ধারণা বদ্ধমূল করার চেষ্টা করছিলেন যে, শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা হলে শ্রমিকেরাই শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিক হবেন। এর প্রতিক্রিয়া অনুধাবন না করেই মন্ত্রীবর্গ এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এই প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করা শুরু করেন। শিল্পমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর শেয়ার শ্রমিকদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। পরে তিনি একথা ব্যাখ্যা করে বলেন যে প্রতিষ্ঠানের ৩০ শতাংশ শেয়ার শ্রমিকদের মধ্যে ও ৩০ শতাংশ মালিকদের মধ্যে বিতরণ করা হবে এবং বাকী ৪০ শতাংশ রাখা হবে সরকারের হাতে।[৮৩] শেখ মুজিব শ্রমিকদের নিশ্চয়তা দিয়েছিলেন যে, চিরায়ত যেসমস্ত দ্বন্দ্ব মালিক এবং শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে রেখেছে, সেই ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে শিল্পের ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা নেয়া হবে।[৮৪] ১৯৭২ সালের ৩রা এপ্রিল এক শ্রমিক সমাবেশে বক্তব্য পেশকালে শেখ মুজিব বলেন যে, সরকার একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে শ্রমিকদের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন।

www.pathagar.com

প্রাথমিকভাবে এই ঘোষণা শ্রমিকদের মধ্যে আনন্দের সূচনা ঘটালেও খুব শিগগীরই তারা হতাশ হন। কারণ ইতিমধ্যে একটি শ্রমনীতি ঘোষণা করা হলে দেখা গেলো যে, তাতে শিল্পের ওপর শ্রমিকদের কোনো মালিকানা দেয়া হয়নি। উপরন্তু শ্রমিকদের দর কষাকষির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে শ্রমনীতিতে বলা হয় যে, যে শিল্পগুলো বর্তমানে সরকারী খাতের অধীনে রয়েছে, কমিশনের মাধ্যমে একটি জাতীয় ওয়েজ বোর্ড গঠন করে সেগুলোর শ্রমিকদের জন্য শ্রেণীভিত্তিক একটি নয়া বেতন কাঠামো প্রবর্তন করা হবে। সরকারী খাতের সুষ্ঠু পরিচলনার জন্য ব্যবস্থাপনা বোর্ড এবং ব্যবস্থাপনা পরিষদ গঠন করা হবে বলেও শ্রমনীতিতে জানানো হয়।

বিরোধী দলগুলো এই বলে শিল্পনীতি প্রত্যাখ্যান করে যে, শিল্পনীতি শ্রমিকদের যৌথ দরকষাকষি এবং ধর্মঘটের অধিকারের কোনো নিশ্চয়তা দেয়নি। যাই হোক, শুধুমাত্র বিরোধী দলগুলোর প্রত্যাখ্যানের কারণেই নয়, দলীয় নেতাদের জন্য প্রদত্ত অগ্রাধিকারের কারণেই আওয়ামী লীগের এই শ্রমনীতি কার্যকর কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। অধিকাংশ শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণই ছিলো আওয়ামী লীগের পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্তদের হাতে। তারা শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের নাম করে বিদ্যমান যে সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছিলেন সেগুলো তারা কিছুতেই ত্যাগ করতে চাননি।

স্বাধীনতার অব্যহিত পরের দিনগুলোতে উপর্যুপরি এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরেও দেশের অর্থনীতিতে গতিবেগ সঞ্চারের কোন নমুনা পরিলক্ষিত হয়নি। বরং ক্ষেত্রবিশেষে পরিস্থিতির অবনতি সূচিত হয়। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো ছিলো অব্যাহত লোকসানের শিকার, মুদ্রাস্ফীতির হার ছিলো ক্রমবর্ধমান, নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের মূল্য ক্রমশ বেড়ে চলছিলো এবং সীমান্তে ছিলো চোরাচালানীদের একচ্ছত্র আধিপত্য।[৮৫] সকল শ্রেণীর জনগণের মধ্যে বিরাজ করছিলো এক অসহায় অনিশ্চয়তাবোধ, সরকারী কর্মচারীরা ছিলেন চাকুরীতে নিরাপত্তাহীন,[৮৬] ব্যাংক,[৮৭] বাজার ও থানাগুলো লুট হয়ে যাচ্ছিলো, গুপ্তহত্যা,[৮৮] হাইজ্যাক, দস্যুতা[৮৯] ও ডাকাতি[৯০] ছিলো সমাজজীবনের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা।

শেখ মুজিবের শাসনকালের শেষ দিনটি পর্যন্ত এ ধরনের আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অব্যাহত ছিলো। প্রায় প্রতিদিনই সংবাদপত্রের পাতাগুলো ভরে

www.pathagar.com

থাকতো লুট, হত্যা, ধ্বংস সাধনের সংবাদ। আইন শৃঙ্খলাহীনতার নজির এমন যে, পুলিশ ফাড়ির পাশাপাশি বাজারগুলোও লুট করা হতো, এবং লুটের আগে দুষ্কৃতকারীরা সংশ্লিষ্ট এলাকায় সান্ধ্য আইন জারী করতো।

রাজনৈতিকভাবে আওয়ামী লীগ স্বাধীনতার মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই জনগণের নৈকট্যের সুযোগ নিয়ে সর্বনিম্ন প্রশাসনিক স্তর পর্যন্ত দলীয় নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে। ত্রাণ কমিটি, স্থানীয় পরিষদ, হাটবাজারের ব্যবস্থাপনা কমিটি, সবগুলো গুরুত্বপূর্ণ স্থানেই আওয়ামী লীগ ক্রমশ শিকড় গেড়ে বসে। অধিকাংশ স্কুল কলেজের ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলোও সংসদে আওয়ামী লীগের স্থানীয় প্রতিনিধিদের মাধ্যমে গঠন করা হয়।[৯১] শত শত শিল্প প্রতিষ্ঠান, পরিত্যক্ত ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের পরিচালনার ভার তাদের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে যায়। আওয়ামী লীগের পৃষ্ঠপোষকতা প্রাপ্তদের হাতে হাজার হাজার লাইসেন্স, পারমিট বিতরণ করা হতে থাকে।[৯২] এ সমস্ত কার্যধারা পরিচালনা করেছে আওয়ামী লীগ স্বয়ং। জাতি পুনর্গঠনমূলক প্রক্রিয়ায় তারা আর কাউকে শরীক হতে দেয়নি। জাতীয় সরকার গঠনের জন্য মওলানা ভাসানীর দাবী সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়[৯৩] এবং অন্যদিকে তারাও অন্য কোন দলকে জাতীয় পুনর্গঠনে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়। সরকারের সমস্ত প্রশাসনভার শেখ মুজিবের দলের হাতে কেন্দ্রীভূত করে তারা সাড়ে ৭ কোটি মানুষের জন্য সুখী সমৃদ্ধ 'সোনার বাংলা' গঠনের স্বপ দেখতে থাকে। সেসময় মুষ্টিমেয় সংখ্যক রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব থাকলেও বিশাল অবয়ব নিয়েও আওয়ামী লীগ তার স্বপ্ন বাস্তবায়নে হয় চরমভাবে ব্যর্থ।

আইন শৃঙ্খলার অবনতি ও পুনর্গঠনের সমস্যা ছাড়াও এ সময়ে সরকারের সামনে ছিলো খাদ্য সমস্যার মতো এক ভয়াবহ সমস্যা। বাংলাদেশে আগেই খাদ্যের ঘাটতি বিদ্যমান ছিলো। ১৯৭১ সালের নয় মাসের যুদ্ধ খাদ্যোৎপাদন আগের বছরের তুলনায় অনেক কমিয়ে দেয়। এ ছাড়া প্রচুর পরিমাণে খাদ্য চোরাচালান করা হচ্ছিলো সীমান্তের ওপারে। যার ফলে চালের মূল্য যায় বেড়ে, যার উপর সরকারের জনপ্রিয়তা বহুলাংশে নির্ভর করে। এভাবে সরকার মানুষ ও প্রকৃতি উভয়ের কারণে ব্যাপক এক খাদ্য ঘাটতির সম্মুখীন হয়। বিশেষজ্ঞরা অনেক দিন আগে থেকেই এ ধরনের ভয়াবহ

www.pathagar.com

খাদ্য ঘাটতির ব্যাপারে অব্যাহতভাবে সতর্ক করে দিয়ে আসছিলেন।[৯৪] কিন্তু এ পরিস্থিতির মোকাবিলায় সরকারকে পর্যাপ্ত ও কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে দেখা যায়নি। পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা এ নিয়ে বিস্তারিত-ভাবে আলোচনা করবো।

তথ্যপঞ্জী

১. সংযোজনী 'ঘ' দ্রষ্টব্য।
২. ঐ।
৩. স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে তাজউদ্দিন আহমদের সাথে লেখকের আলোচনা।
৪. অন্যান্য সদস্য ছিলেন এ, এইচ, এম কামারুজ্জামান, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, মনোরঞ্জন ধর, অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ, মনি সিংহ, তোফায়েল আহমেদ আবদুর রাজ্জাক, রফিকউদ্দিন ভূইয়া, গাজী গোলাম মোস্তফা ও ক্যাপ্টেন (অবঃ) সুজাত আলী।
৫. এ ব্যাপারে মওলানা ভাসানীর সাথে আলোচনা হয়েছিলো কিনা কিংবা মওলানা ভাসানী কমিটির একজন সদস্য হতে রাজী ছিলেন কিনা তা জানা যায়নি।
৬. গণবাহিনী বলতে মুক্তিযোদ্ধাদের সবরকম সংগঠনকেই বোঝানো হতো
৭, মুজিবের বিবৃতি. জানুয়ারী ১৭, ১৯৭২, মর্নিং নিউজ. জানুয়ারী ১৮, ১৯৭২, ঢাকা।
৮. কয়েকদিন পর সরকার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে একই ধারার অনুসরণে বলেন, আসুন আমরা সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হই। মর্নিং নিউজ, ঢাকা, জানুয়ারী ২৫, ১৯৭২।
৯. জানুয়ারীর ৩০ তারিখে ঢাকা স্টেডিয়ামে অনুগত মুক্তিযোদ্ধারা আনুষ্ঠানিকভাবে অস্ত্র সমর্পণ করেন। তবে জমাকৃত অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ ছিলো নগন্য। অনেক অস্ত্রই ছিলো ব্যবহারের অযোগ্য।
১০. উদ্ধারকৃত প্রকৃত অস্ত্রের সংখ্যা কখনোই জানা যায়নি।
১১. মর্নিং নিউজ, ফেব্রুয়ারী ২৫ ও ২৯, ১৯৭২।
১২. মুক্তিযোদ্ধাদের প্রকৃত সংখ্যা কারুরই জানা ছিলো না। এক সময়ে মুক্তিবাহিনীর সার্টি-ফিকেট পথেঘাটে প্রকাশ্যে বিক্রি হতে দেখা গেছে। রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার সুবাদেও অসংখ্য ভূঁয়া সার্টিফিকেট বিতরণ করা হয়েছে।
১৩. বাংলাদেশ (মুক্তিযোদ্ধা) কল্যাণ ফাউণ্ডেশন আদেশ, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৯৪, ১৮৭২), ৭ই আগস্ট, ১৯৭২।
১৪. মুজিব একথা জানতেন এবং পার্টির লোকদের অস্ত্র সমর্পণের ব্যাপারে নমনীয়তা প্রদর্শন করেছেন।
১৫. আল বদর পাকবাহিনীর সৃষ্ট মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ঘাতকবাহিনী।

www.pathagar.com

১৬. ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৭২ প্রদত্ত বিবৃতিতে মুজিব অভিযোগ করেন যে আলবদর, আল-শামস ও রাজাকার বাহিনীর সদস্যরা গণবাহিনীর মাঝে আত্মগোপন করে জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করছে—মর্নিং নিউজ, ঢাকা, ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৭২ :

১৭. এ ব্যাপারে ১৯৭২ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৯৭৪ সালের শেষাবধি প্রায় প্রতিদিন সংবাদ-পত্রে খবর বের হয়েছে।

১৮. শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ তাদের অনেক বিবৃতিতে বলেছেন যে, বাংলা-দেশের অস্তিত্বনাশের চক্রান্ত চলছে। ৩০শে জানুয়ারী মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সমর্পণ অনু-ষ্ঠানেও মুজিব বলেন, সাম্রাজ্যবাদের পদলেহীরা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে চক্রান্ত চালাচ্ছে।

১৯. পাকবাহিনী আত্মসমর্পণের মাত্র দুদিন আগে ১৪ই ডিসেম্বর আল বদররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের ৯ জন শিক্ষকসহ বেশ কয়েকজন বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করে। এ ব্যাপারে বিস্তৃত প্রতিবেদন মর্নিং নিউজ, ২১ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২।

২০. বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৮, ১৯৭২) জানুয়ারী ২৪, ১৯৭২।

২১. বিচারবিভাগসহ সরকারী বিভিন্ন বিভাগের অফিসার ও কর্মচারী।

২২. শাস্তিযোগ্য অপরাধগুলো ছিলো :

প্রথম অংশ : দণ্ডবিধির ১২১, ১২১ (ক), ৩০২, ৩০৪, ৩০৭, ৩৭৬, ৩৯৮ নং ধারায় উল্লেখিত অপরাধ বা উক্ত অপরাধ সংগঠনের প্রয়াস বা প্রস্তুতি।

দ্বিতীয় অংশ : দণ্ডবিধির ৩০৮, ৩২০, ৩২৫, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩৩, ৩৫৪, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৮০, ৩৮২, ৩৮৬, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৭, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৪৯ ও ৪৫০ ধারায় উল্লেখিত অপরাধ বা উক্ত অপরাধ সংগঠনের প্রয়াস বা প্রস্তুতি।

তৃতীয় অংশ : দণ্ডবিধির ১৪৮, ৩২৪, ৩৩২, ৩৩৮, ৩৪৩ ৩৪৬, ৩৪৮, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৮৪, ৪২৭, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩১ ও ৪৪০ নং ধারায় উল্লেখিত অপরাধ বা উক্ত অপরাধ সংগঠনের প্রয়াস বা প্রস্তুতি

চতুর্থ অংশ : (ক) দণ্ডবিধির ১৪৩, ১৪৭, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৪১, ৩৪২, ৩৫২, ৩৫৭, ৩৭৪, ৪২৬, ৪৪৭ ও ৪৪৮ নং ধারায় উল্লেখিত অপরাধ বা উক্ত অপরাধ সংগঠনের প্রয়াস বা প্রস্তুতি।
(খ) এই আদেশের ২ নং অনুচ্ছেদের খ উপধারার আওতাধীন অথচ তফসিলের অন্ত-র্ভুক্ত নয় এমন সব অপরাধ।

২৩. বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) (দ্বিতীয় সংশোধনী) আদেশ ১৯৭২ (রাষ্ট্র-পতির আদেশ নং ৬০, ১৯৭২), ১লা জুন, ১৯৭২।

২৪. বেশীরভাগ অভিযোগই আসতো আওয়ামী লীগের কর্মী বা সমর্থকদের কাছ থেকে। রাষ্ট্রপতির ১০৩ নং আদেশ, ১৯৭২, এর মাধ্যমে এতে সংশোধনী আনা হয়।

২৫. রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৬০, ১৯৭২

২৬. বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) (তৃতীয় সংশোধনী আদেশ) ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১০৩, ১৯৭২) ২৯ শে আগস্ট, ১৯৭২।

২৭. প্রাগুক্ত। ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনে এতদিন অনুপস্থিত বিচারের বিধান ছিলো না। এ থেকে এর সূচনা ঘটে। পরবর্তীকালে তা বিশেষ ক্ষমতা আইন (১৯৭৭ সালের ৪০ নং অধ্যাদেশ, ধারা ২) ও ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনে (অধ্যাদেশ নং ২৮, ১৯৮২, ধারা ২৪) সংযোজিত হয়।

www.pathagar.com

২৮. ২৭ ডি এল আর ১৯১৫ পৃষ্ঠা ১৭৭।

২৯. বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) (তৃতীয় সংশোধনী) আদেশ, ১৯৭২।

৩০. অন্যের নামে সম্পত্তি অধিগ্রহণ, বেনামী লেনদেন, ১৯৫৬ এস সি আর ৬৯১ এ আই আর ১৯৫৭ এস সি ৪৯ দ্রষ্টব্য।

৩১. এই ধারার প্রয়োগে জনগণের দুর্ভাগের সীমা ছিলো না।

৩২. ২৭ ডি এল আর ১৯৭৫ এডি পৃ ১৬

৩৩. ২৫ ডি এল আর ১৯৭৩ হাইকোর্ট পৃ ২০৭।

৩৪. বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) তৃতীয় সংশোধনী) আদেশ ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১০৩, ১৯৭২) ২৯ শে আগস্ট, ১৯৭২। আশ্চর্য ব্যাপার হলো এই যে, যেখানে যুদ্ধকালীন সময়ে উপ-নির্বাচনে মনোনয়নপত্র দাখিলকারীদের চিহ্নিত করার জন্য এই আদেশ প্রণয়ন করা হয়েছিলো, সেখানে উক্ত সময়ে নির্বাচন পরিচালনাকারী প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে-ই দালাল হিসেবে আটক করা হয়নি। পক্ষান্তরে বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে পাকিস্তান থেকে ফেরার পর (পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি) একটি রাষ্ট্রায়ত্ত বীমা কোম্পানীর চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। এই বহুল বিতর্কিত আইনটি মূলত রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হতো।

৩৫. প্রথম তালিকায় যাদের নাম ছিল তারা হলেন : (১) জনাব নুরুল আমীন, ২) জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, ৩) জনাব খান, এ, সবুর, ৪) জনাব মাহমুদ আলী, ৫) জনাব ওয়াহিদুজ্জামান খান, ৬) খাজা খায়েরউদ্দিন, ৭) কাজী আবদুল কাদের, ৮) অধ্যাপক গোলাম আযম. ৯) শাহ আজিজুর রহমান, ১০) এ, কিউ, এম, শফিকুল ইসলাম ১১) জনাব এ, জব্বার খদ্দর, ১২) রাজা ত্রিদীব রায়, ১৩) অধ্যাপক শামসুল হক ১৪) জনাব ওবায়দুল্লাহ মজুমদার ও ১৫) জনাব অংশুপ্রু চৌধুরী (মর্নিং নিউজ, ১০ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২)।

দ্বিতীয় তালিকায় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন : ১) মওলানা আবদুল্লাহ, এ, কাফী (দিনাজপুর), ২) মওলানা আবদুর রহিম (বরিশাল), ৩) জুলমত আলী খান (ময়মনসিংহ), ৪) এ, সাত্তার খান চৌধুরী (রাজশাহী), ৫) সাইয়িদ আশকার হোসেন জায়েদী (পাবনা), ৬) এ, কে, এম, মোশার রফ হোসেন (ময়মনসিংহ), ৭) এ. টি এম, এ মঈন (কুমিল্লা), ৮) জনাব শামসুল হুদা (ঢাকা), ৯) জনাব মোঃ শহীদুল্লাহ (ঢাকা), ১০) জনাব এ, এন, এম ইউসুফ (ঢাকা), ১১) সাইয়িদ কামাল হোসেন (ঢাকা), ১২) জনাব রঈসউদ্দিন আহমদ (রংপুর), ১৩) জনাব সাইদুর রহমান (রংপুর), ১৪) জনাব জবানুদ্দিন আহমদ (রংপুর), ১৫) মওলানা তমিজউদ্দিন (দিনাজপুর), ১৬) জনাব মতিউল আজম ওরফে ইসলাম (বগুড়া), ১৭) জনাব এম, এ, মতিন (পাবনা), ১৮) মওলানা এ, সোবহান (পাবনা), ১৯) জনাব জসিমউদ্দিন আহমদ (রাজশাহী). ২০) জনাব আফাজউদ্দিন (রাজশাহী), ২১) জনাব আফিলউদ্দিন (কুষ্টিয়া), ২২) জনাব আজমত আলী (কুষ্টিয়া), ২৩) জনাব এম, এ রশিদ (যশোর) এবং অন্যান্য মর্নিং নিউজ, ১৮ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭২।

৩৬. দেশবাংলা, ঢাকা, নভেম্বর, ১৯৭২।

৩৭. কোন বিদেশী আইনজ্ঞকে মামলা পরিচালনার অনুমতি দেয়া হয়নি। মাত্র চারবছর আগে স্যার ডগলাস ফুট, কিউ সি, নামক জনৈক বৃটিশ বিশেষজ্ঞ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা পরিচালনার জন্য এদেশে এলে তাকে ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকেই ফিরিয়ে দেয়া হয়। পরে অবশ্য টমাস উইলিয়ামস নামক অপর একজন কুইন্স কাউন্সেলকে অনুমতি দেয়া হয়েছিলো।

www.pathagar.com

৩৮. গণবাহিনী বলতে মুক্তিবাহিনীর সব রকমের সংগঠনকেই বোঝাতো। অস্ত্র সমর্পণের জন্য শেখ মুজিবের বিবৃতি, জানুয়ারী ১৭, ১৯৭২। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রকাশিত বঙ্গবন্ধু স্পীক্‌স্‌ দ্রষ্টব্য।

৩৯. এই পরিকল্পণা ভারতেরও অনুকূলে ছিলো। বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকায় বাংলাদেশে একটি সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর প্রয়োজন ছিলো না। এ কারণে বাংলাদেশ সীমান্তে ভারতীয় সেনাবাহিনী মোতায়েনেরও দরকার হতো না। ফলে ভারত তার সেনা মোতায়েনের ব্যয় কমাতে পারতো কিংবা চীন বা পাকিস্তান সীমান্তে সেনা মোতায়েনের জন্য সে ব্যয় কাজে লাগাতে পারতো।

৪০. রক্ষীবাহিনী অর্থ ছিলো রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার জন্য গঠিত বিশেষ বাহিনী।

৪১. জাতীয় রক্ষীবাহিনী আদেশ, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২১, ১৯৭২), ৭ই মার্চ, ১৯৭২।

৪২. মোহসীন শরীফ বনাম রাষ্ট্র, ২৭ ডি এল আর, ১৯৭৫, হাইকোর্ট, পৃষ্ঠা ১৮৬, শাজাহান কেস নামে খ্যাত। লেখক এই মামলাটি পরিচালনা করেন।

৪৩. এফ, আই, আর : ফৌজদারী শুরু করার জন্য আনুষ্ঠানিক আবেদননামা।

৪৪. ফেস অব টেরর, বাংলাদেশ সিনড্রম, হলিডে, মে, ১৩, ১৯৭৩ : এনায়েতুল্লাহ খান, দ্রষ্টব্য।

৪৫. ২৭ ডি এল আর ১৯৭৫, হাইকোর্ট ১৮৬।

৪৬. মিসেস অরুণা সেন বনাম বাংলাদেশ সরকার, ২৭ ডি এল আর, ১৯৭৫, পৃঃ ১২২।

৪৭ ইত্তেফাক, ফেব্রুয়ারী ২৭, ১৯৭৪।

৪৮. কমিটি ফর সিভিল লিবার্টিজ এ্যাণ্ড লীগাল এইডের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে লেখক এই মামলাটি পরিচালনা করেন।

৪৯. বন্দীদের বিনাশার্তে মুক্তি দেয়ায় এটা প্রমাণিত হয় যে মামলাটি ছিলো সাজানো। পরবর্তীকালে অরুণা সেন নিজে তার পুত্র চঞ্চল সেনের পক্ষে আদালতে একটি পৃথক রীট আবেদন পেশ করেন। সেটিও লেখক পরিচালনা করেন।

৫০. ভারতীয় সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী।

৫১. বিরোধী দলগুলো দাবী করে যে প্রথম দু'বছরে রক্ষীবাহিনী প্রায় ৩০ হাজার সরকার বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীকে হত্যা করেছে।

৫২. জাতীয় রক্ষীবাহিনী (সংশোধনী) অধ্যাদেশ, ১৯৭৫ (অধ্যাদেশ নং ৯, ১৯৭৫) শেখ মুজিব স্বাধীনতার বছরখানেক পরেই সুগঠিত সেনাবাহিনীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন। কিন্তু ভারত বিরক্ত হয় ভেবে কিংবা দলের লোকদের চাপে তিনি তা থেকে বিরত থাকেন। সেজন্যই তিনি সেনাবাহিনীর অনুকরণে রক্ষীবাহিনী নামে পৃথক বাহিনী গঠন করেন।

৫৩. সাধারণত সেনা আইনে উল্লেখিত অপরাধসমূহ।

৫৪. ভারতে ছাপা বাংলাদেশের কারেন্সী নোট নিয়ে বিতর্কের আর শেষ ছিলো না। দৈনিক ইত্তেফাক, এপ্রিল ১৮, ১৯৭৩ দ্রষ্টব্য। বাংলাদেশ : বাহাত্তর থেকে পচাত্তর : মনিরুদ্দিন আহমদ, খোশরোজ কিতাব মহল ঢাকা, পৃঃ ৬১।

৫৫. বাংলাদেশ তফসিলী অপরাধ (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) আদেশ, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৫০, ১৯৭২)।

৫৬. রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১২৩, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৩ (ক) এবং রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৮, ১৯৭৩ এর ৩ (২) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৫৭. রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৫০, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৩ (৪) (৫) এবং রাষ্ট্রপতির ১০৫ নং আদেশ ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৩ (৪)।

www.pathagar.com

৫৮. পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ইশতেহার, প্রকাশক, আবদুল মান্নান, প্রচার সম্পাদক, আওয়ামী লীগ, ৫১, পুরানা পল্টন, ঢাকা ২, জুন, ১৯৭০।

৫৯. প্রাগুক্ত

৬০. ২১ দফা দাবীনামার ১২ নং দাবী। '৬০-এর দশকে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের একজন সচিব যেখানে মাসিক বেতন পেতেন ৪,০০০ টাকা, সেখানে একজন সুইপারের মাসিক বেতন ছিল ৮৫ টাকা।

৬১. পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ইশতেহার, জুন, ১৯৭০।

৬২. নিম্নোক্ত ব্যবস্থা নেয়া হয় :
(ক) মাসিক ৩৫০ টাকা পর্যন্ত বেতনভোগী—পুরো বেতন।
(খ) ৩৫০ টাকার অধিক কিন্তু অনধিক ৫০০ টাকা বেতনভোগী—২০% কম, তবে সর্বনিম্ন ৪০০ টাকা।
(গ) ন্যূনতম ৫০০ টাকা কিন্তু অনধিক ১০০০ টাকা বেতনভোগী—৩০% কম, কিন্তু ন্যূনতম ৪৫০ টাকা।
(ঘ) ১০০০ টাকার বেশী বেতনভোগী—৪০% কম কিন্তু সর্বনিম্ন ৭০০ টাকা ও সর্বোচ্চ ১০০০ টাকা। মর্নিং নিউজ, ঢাকা ২৯ শে ডিসেম্বর, ১৮৭২।

৬৩. মাত্র ১১ জন সি এস পি প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারে যোগ দেন। দূতাবাসগুলোতে কর্মরত অফিসারবৃন্দ বাদে।

৬৪. আতাউর রহমান খানের বিবৃতি, দেশ বাংলা।

৬৫. অফিসারদের উদ্দেশে মুজিবের ভাষণ, ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২। একই দিনে ৫৩ জন সরকারী কর্মকর্তা অপসারিত হন। বঙ্গবন্ধু স্পীক্‌স, বহিঃপ্রচার বিভাগ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৬৬. বাংলাদেশ সরকার (চাকুরী) আদেশ, ১৯৭২, রাষ্ট্রপতির ৯ নং আদেশ, ১৯৭২।

৬৭. রাষ্ট্রায়ত্ত সড়ক পরিবহণ সংস্থা। পিও ৯ এর অধীনে চাকুরীচ্যুত ২৪ জন বাস কণ্ডাক্টরের মামলা লেখক পরিচালনা করেন।

৬৮. বাংলাদেশ সরকার (চাকুরী বাছাই) আদেশ, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির ৬৭ নং আদেশ, ১৯৭২)।

৬৯. বাংলাদেশ সরকার (চাকুরী বাছাই) (সংশোধনী) আদেশ, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির ৯২ নং আদেশ, ১৫৯২)।

৭০. ইয়াহিয়া খান দুর্নীতির অভিযোগে ৩০৩ জন সরকারী অফিসারকে ৫৮ ও ৫৯ নং সামরিক ধারাবলে অপসারণ করেন। এদের অনেকেই ছিলেন বাঙালী এবং বাঙালীদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সমর্থন প্রদান করায় এদের অপসারণ করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। এদের বেশ কয়েকজনকে শেখ মুজিব স্বাধীনতার পরে পুনর্নিযুক্ত করেন।

৭১. শেখ মুজিব স্বাধীনতার সুফল সকলের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়ার জন্য তিন বছর সময় চেয়েছিলেন।

৭২. বাংলাদেশ (কর আদায়) আদেশ, ১৯৭১। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১, ১৯৭১। গ্রামীণ জনগণের বৃহত্তর জনসমষ্টি করের বোঝা হ্রাস করার জন্য ১৯৫৪ সাল থেকে দাবী জানিয়ে আসছিলেন।

৭৩. রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব (তৃতীয় সংশোধনী) আদেশ, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির ৯৫ নং আদেশ, ১৯৭২)।

৭৪. পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ইশতেহার ও ১৯৬৯ সালের ১১ দফা দাবীনামা দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

৭৫. বাংলাদেশ ভূমি দখল (লিমিটেশন) আদেশ, ১৯৭২, (রাষ্ট্রপতির ৯৬ নং আদেশ, ১৯৭১)।

৭৬. এই আদেশের পরে মাত্র ৭৬ হাজার একর জমি সমর্পণ করা হয়—বাংলাদেশ অবজারভার ৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭৩। আওয়ামী লীগের কর্মী ও সমর্থক ভূস্বামীরা এ আদেশ মানতে উৎসাহ দেখাননি।

৭৭. বাংলাদেশ লীগ্যাল প্রসিডিংস অর্ডার, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির ১২ নং আদেশ ১৯৭২)।

৭৮. মর্নিং নিউজ, ১৯ শে জানুয়ারী, ১৯৭২।

৭৯. মর্নিং নিউজ, ১লা জানুয়ারী, ১৯৭২।

৮০. মর্নিং নিউজ, ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২।

৮১. মর্নিং নিউজ, ২২ শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২। সরকারী হিসেবে ১ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ২৫ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের এভাবে সাহায্য করা হয়।

৮২. মর্নিং নিউজ, ১৯ শে মে. ১৯৭২।

৮৩. মর্নিং নিউজ, ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২।

৮৪. বঙ্গবন্ধু স্পীকস, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

৮৫. রওনক জাহান : বাংলাদেশ পলিটিকস ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃষ্ঠা ৭৪।

৮৬. রাষ্ট্রপতির ৮, ৯ ও ৬৭ নং আদেশ, ১৯৭২।

৮৭. ১৯৭২ সালে ৩১টি ব্যাংক, লুট হয়—গণকণ্ঠ, ২৯শে জানুয়ারী, ১৯৭২, ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারীতে ২০ জন আওয়ামী লীগ কর্মী খুন—ইত্তেফাক, ২রা মার্চ, ১৯৭৩। এ সময় অসংখ্য বাজারও লুট হয়।
১৯টি থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি লুট—ইত্তেফাক, সেপ্টেম্বর ২৫, ১৯৭৩। প্রথম ১৮ মাসে ৪০০ আগ্নেয়াস্ত্র লুট : সংসদ রিপোর্ট : গণকণ্ঠ, ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪।
১৯৭৩ এর অক্টোবরে ১১টি থানা ও ফাঁড়ি লুট--ইত্তেফাক, ১লা নভেম্বর, ১৯৭৩।

৮৮. স্বাধীনতার প্রথম ১৬ মাসে ২০৩৫টি গুপ্তহত্যা—সংসদে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বিবৃতি, ইত্তেফাক, জুলাই ৭, ১৯৭৩।

৮৯. স্বাধীনতার প্রথম বছরে ১৭,৩৪১টি হাইজ্যাক, গণকণ্ঠ, জানুয়ারী ২৯, ১৯৭৩।

৯০. স্বাধীনতার প্রথম দুই বছরে ১০,২৮০টি ডাকাতি : সূত্র সংসদ কার্যবিবরণী, গণকণ্ঠ, ২ রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪।

৯১. মর্নিং নিউজ, ২১ শে জানুয়ারী ও ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২। হাটবাজারের পরিচালনা কমিটির জন্য বাংলাদেশ সরকার হাট বাজার (ব্যবস্থাপনা) আদেশ, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির ৭৩ নং আদেশ, ১৯৭২) দ্রষ্টব্য।

৯২. ১৯৭৩ সালে ২৯,০৪৪ জন আমদানীকারকের মধ্যে ১৪,০০০ ভুয়া আমদানীকারকের সন্ধান পাওয়া যায়। কেবলমাত্র হ্যাণ্ডলুম খাতে ৭৮টি ভুয়া কারখানা চিহ্নিত করা হয় (বাংলাদেশ অবজারভার, ২৭শে জুন, ১৯৭৪ ও ৩রা মার্চ, ১৯৭৪)। এছাড়াও দেখুন সংসদ সদস্যদের পারমিট ও সম্পত্তি প্রসঙ্গে জাসদ-বাংলাদেশ অবজারভার, ১৪ই মে, ১৯৭৩ এবং রওনক জাহান : বাংলাদেশ পলিটিক্স, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃষ্ঠা ১০০।

৯৩. ৩১ শে ডিসেম্বর, ১৯৭২ সালে ৭ দলীয় সংগ্রাম কমিটি আয়োজিত মওলানা ভাসানীর জনসভা।

৯৪. বাংলাদেশের প্রথম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে শেখ মুজিবের বিবৃতি, ২৬শে মার্চ, ১৯৭২।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকে পরিচালিত বিভিন্ন ঘটনাপ্রবাহের পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ সরকার তার ভাবমূর্তি দ্রুত হারাতে থাকলেও শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা তখন পর্যন্ত ছিলো তুঙ্গে। সদ্যগঠিত অথবা পুরনো অন্যান্য রাজনৈতিক দলের তুলনায় এর শক্তি ছিলো অনেক বেশী এবং রাজনীতির সকল ক্ষেত্র প্রকৃত অর্থেই আওয়ামী লীগ নিয়ন্ত্রণ করে চলছিলো। এসময়েই শেখ মুজিব দেশের জন্য একটি স্থায়ী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পদ্ধতি প্রবর্তনের কর্মসূচী বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যান। এর মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিলো দেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করা, যাতে জনগণের দীর্ঘলালিত আকাঙ্খার প্রতিফলন ও আওয়ামী লীগের প্রতিশ্রুতির রূপায়ন হিসেবে একটি মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার গঠনের ব্যবস্থা থাকবে।

নতুন সাংবিধানিক পরিষদ গঠনের দাবী

দেশের জনগণ সংসদীয় সরকার গঠনের ব্যাপারে শেখ মুজিব গৃহীত পদক্ষেপের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানালেও পাকিস্তানের জন্য নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি সাংবিধানিক পরিষদ গঠনের প্রশ্নে সরকারকে নিদারুণ রাজনৈতিক বিতর্কের সম্মুখীন হতে হয়। জনসাধারণের ও আওয়ামী লীগ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর একটি অংশ স্বাধীন সার্বভৌম একটি দেশের জন্য সংবিধান প্রণয়নে এধরনের একটি সাংবিধানিক পরিষদ গঠনে আওয়ামী লীগের অধিকারকে চ্যালেঞ্জ করে বসে। তাদের যুক্তি ছিলো এই যে, ১৯৭০-৭১ সালের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন একই আইন কাঠামো আদেশের (Legal Framework Order) অধীনে পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ গঠনের জন্য অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। জাতীয় পরিষদের সদস্যরা গোটা পাকিস্তানের জন্য প্রণীত

www.pathagar.com

একটি সংবিধানের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং জনগণ ৬ দফা কর্ম-সূচীর ভিত্তিতে পাকিস্তানী কাঠামোর অভ্যন্তরে একটি সংবিধান প্রণয়নের জন্যই তাদের পক্ষে ম্যান্ডেট দিয়েছিলেন। তারা যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন যে, একটি সার্বভৌম স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটার সাথে সাথে সাবেক আইন কাঠামো আদেশের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত ১৯৭০-৭১ সালের নির্বাচন গ্রহণের অযোগ্য হয়ে পড়েছে এবং সকল ব্যবহারিক প্রয়োগ-ক্ষেত্রে সেই নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যরাও তাদের গ্রহণযোগ্যতা হারিয়েছেন। এমতাবস্থায় বাংলাদেশ নামে একটি নতুন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটার প্রেক্ষাপটে দেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়নের প্রয়োজনে একটি নতুন সাংবিধানিক পরিষদ গঠন করতে হবে; নতুবা ভবিষ্যতে এ ধরনের একটি সাংবিধানিক পরিষদ গঠনের অধিকার নিয়ে আইনগত জটিলতা দেখা দেবে।

কেউ কেউ এমন যুক্তিও প্রদর্শন করেন যে, ১৯৭১ সালের যুগান্তকারী রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর দেশের জন্য সরকার গঠনে আওয়ামী লীগের কোন অধিকার নেই। এমনকি এমন যুক্তিও প্রদর্শন করা হয় যে, যেসমস্ত নির্বাচিত সদস্য কোলকাতায় বসে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারী করে বাংলা-দেশকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে ঘোষণা করছিলেন, তা করার অধিকার তাদের ছিলো না, কারণ জনগণ কখনোই তাদের স্বাধীন একটি বাংলাদেশ গঠনের জন্য ভোট দেননি এবং স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র জারী করার জন্য জন-গণের কাছ থেকে কোনো ম্যান্ডেট তারা পাননি।

আরো যুক্তি দেখিয়ে তারা বলেন যে, সংসদবিহীন অবস্থায় তথাকথিত সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তনের জন্য শেখ মুজিবের মানসিকতার পরিবর্তন আসলে ছিলো একটি রাজনৈতিক ধাপ্পা এবং নবগঠিত সংসদীয় পরিষদকে আইনগত কোন কর্তৃত্ব দেয়া হয়নি বলে তা এটাই প্রমাণ করেছে যে, প্রকৃতপক্ষে শেখ মুজিব একজন ডিক্টেটর হিসেবে দেশ পরিচালিত করতে চাইছেন।[১]

যেখানে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রকেই আত্মঘাতী এবং অবাস্তব হিসেবে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে, সেখানে পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে সংবিধান প্রণয়নের জন্য নতুন একটি সাংবিধানিক পরিষদ গঠনের যুক্তিকে এক কথায় অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দেয়া যায়না। সময় যতই এগিয়ে যাচ্ছিলো এবং দেশের অর্থ-নৈতিক সংকট যতই ঘনীভূত হচ্ছিলো, এই যুক্তি সামনে নিয়ে বিরোধী

www.pathagar.com

দলগুলোকে ততই সোচ্চার হতে দেখা যাচ্ছিলো। একমাত্র আওয়ামী লীগ ছাড়া দেশের মুখ্য সকল রাজনৈতিক দলই এই একই প্রশ্ন উত্থাপন করে।[২] বিরোধী দলগুলো তখন এমন একটি মতৈক্যেও উপনীত হয়েছিলো যে, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে দেশ একটি একক রাজনৈতিক দলের পরিবর্তে একটি জাতীয় সরকারের অধীনে পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন এবং নতুন নির্বাচনের মাধ্যমে নয়া একটি সাংবিধানিক পরিষদ গঠন করা উচিত। তারা বলেন, একমাত্র এমন একটি ব্যবস্থাধীনেই দেশ ও জাতি একটি বৈধ সরকার ও একটি সংবিধান উপহার পেতে পারে।

যেসমস্ত রাজনৈতিক নেতা উপরোক্ত দাবী নিয়ে এগিয়ে আসছিলেন তাদের মধ্যে সবচাইতে সক্রিয় এবং শক্তিশালী ছিলেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) কট্টর বামপন্থী জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। উপরোক্ত দাবী উচ্চারিত করে তিনি বেশ কয়েকটি জনসভায় বক্তব্য রাখেন। ১৯৭২ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর তিনি সরকারের পদত্যাগ ও একটি জাতীয় সরকার গঠন করে তাঁর প্রণীত ২০ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে দেশ পরিচালনার দাবী নিয়ে এক বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দেন। এক পর্যায়ে মওলানা দেশের ভবিষ্যৎ সংবিধান প্রণয়ন প্রশ্নে আলোচনার জন্য ছাত্র, যুবক, শ্রমিক, কৃষক, আইনবিদ এবং বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে একটি জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের আহ্বান জানান।[৩] কিন্তু সেসময়ে শেখ মুজিবের প্রতি জনগণের ব্যাপক সমর্থন অব্যাহত থাকায় বিরোধী দলসমূহের দাবীগুলোকে বিবেচনায় আনা হয়নি। আওয়ামী লীগ দাবী করে যে তাদের দল জনগণের কাছ থেকে ম্যান্ডেট লাভ করেছিল এবং আওয়ামী লীগ সরকারের মাধ্যমেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। যেহেতু তখন পর্যন্ত আওয়ামী লীগের প্রতি জনগণের আস্থা ছিলো অপরিসীম, সেহেতু তাৎক্ষণিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও জনগণের নিরংকুশ রায় আওয়ামী লীগের পক্ষেই যেতো। তথাপি আওয়ামী লীগ যুক্তি দেখায় যে, নতুন একটি নির্বাচন অনুষ্ঠিত করা হবে সময় এবং অর্থের অপচয় মাত্র এবং এতে করে সংবিধান প্রণয়নের প্রক্রিয়া আরো বিলম্বিত হবে।

পাকিস্তানের অভ্যুদয়ের প্রাথমিক পর্যায়ে উদ্ভূত সংবিধান প্রণয়ন বিষয়ক তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ রেখে আওয়ামী লীগ নতুন করে কোন অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হতে চায়নি। একথা সত্য যে, ১৯৭২ সালে নয়া নির্বাচন

www.pathagar.com

অনুষ্ঠিত হলেও অবস্থার কোনো হেরফের ঘটতোনা এবং শেষাবধি আওয়ামী লীগ সরকারের মাধ্যমেই সংবিধান প্রণয়ন করা হতো। তবে এক্ষেত্রে সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়ার গ্রহণযোগ্যতাও অবশ্যই বহুগুণে বৃদ্ধি পেতো।

আকর্ষণীয় বিষয় হলো এই যে, সংবিধান প্রণয়নের পর কোন রাজনৈতিক দলই সংবিধানে উল্লেখিত রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির বিরুদ্ধে কোন মতামত প্রদর্শন করেনি বা সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিকল্প কোন প্রস্তাবসহ এগিয়ে আসেনি। এটা স্মরণ করা যেতে পারে যে, সেসময়ে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলো ছিল হয় নিষিদ্ধ ঘোষিত কিংবা আন্ডার গ্রাউন্ডে। অন্যথায় তারা অবশ্যই সংবিধানে ইসলামভিত্তিক কোন ধারণা সংযোজনের প্রশ্ন নিয়ে এগিয়ে আসতো এবং সেক্ষেত্রে সংবিধানে উল্লেখিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ধারণাটিকে অবশ্যই বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হতো।

যাই হোক' স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংবিধানিক পরিষদ ১০ই এপ্রিল দুই দিবসব্যাপী এক বৈঠকে প্রথমবারের মতো অংশ নেয় এবং সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের জন্য আইনমন্ত্রী হিসেবে ডঃ কামাল হোসেনের নেতৃত্বে ৩৪-সদস্যের একটি সাংবিধানিক কমিটি গঠন করা হয়। ১২ই অক্টোবরে অনুষ্ঠিত এর দ্বিতীয় এবং চূড়ান্ত অধিবেশনটি আরো দীর্ঘ সময় ধরে চলে।

পরবর্ত্তী অধিবেশনে সাংবিধানিক পরিষদ নিজস্ব কার্যধারা পরিচালনার জন্য একটি কার্যবিধি অনুমোদন করে। ১৮ই অক্টোবর একটি ৯১ পৃষ্ঠার খসড়া সংবিধান বিল আকারে আলোচনার জন্য উপস্থাপিত করা হয়। যদিও সংবিধানের মূল খসড়াটি প্রণয়ন করা হয়েছিলো ইংরেজী ভাষায়, তথাপি ব্যাখ্যাক্ষেত্রে কোন জটিলতা দেখা দিলে বাংলায় অনুদিত খসড়াটিতে উপস্থাপিত বক্তব্যকেই প্রাধান্য দেয়া হবে বলে বিধান রাখা হয়। সাংবিধানিক পরিষদ ১৪৩ টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত এই বিলটি নিয়ে তিন সপ্তাহব্যাপী আলোচনা চালায় এবং ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর নতুন দেশের জন্য প্রণীত সংবিধানটি গৃহীত হয়।

এটি প্রমাণিত সত্য যে,নয়মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে এবং পরিষদে বাস্তবিকপক্ষে বিরোধী দলের কোন অস্তিত্ব না থাকায় সংবিধানের প্রধান ইস্যুগুলো নিয়ে বিতর্কের অবকাশ ছিলো সীমিত এবং কোন রকমের উত্তেজনাকর

www.pathagar.com

বা বিশ্লেষণাত্মক বিতর্ক ছাড়াই এটি প্রণয়ন করা হয়। ১৯৭০-৭১ সালের নির্বাচনে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের জন্য পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত সদস্য এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে এবং ১০ই এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বলে[৪] এই সাংবিধানিক পরিষদ গঠন করা হয়। মজার ব্যাপার হলো এই যে, একমাত্র সংবিধান প্রণয়ন ব্যতীত এই পরিষদকে আইন প্রণয়নের কোন ক্ষমতা দেয়া হয়নি। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ সাময়িক সংবিধান আদেশের ভিত্তিতে একজন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সংসদীয় পদ্ধতিতে পরিচালিত হলেও আসলে তিনি স্বাধীনতার ঘোষনাপত্রের মাধ্যমেই সরকার পরিচালনা করেছেন। যখন সাংবিধানিক পরিষদের হাতে সংবিধান প্রণয়ন ছাড়া অন্য কোনো কাজ ছিলো না,[৫] তখন আইন প্রণয়নের সমস্ত ক্ষমতা ন্যস্ত ছিলো সরকার ও তার নির্বাহী কর্তৃপক্ষের (অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর) হাতে, যা নিজেকে নির্বাচিত বলে দাবী করলেও কার্যত কোনো ফোরামের কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিলো না। ১৯৭২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর সংবিধান কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র দেশের আইনের প্রধানতম উৎস হিসেবে তার অস্তিত্ব অব্যাহত রাখে।[৬]

১৯৭২ সালের সংবিধান ঃ মৌলিক আদর্শ সমূহ

১৯৭২ সালের সংবিধানে সংযোজন করা হয় চারটি তফসিলসমেত ১১টি ভাগ এবং একটি প্রস্তাবনা। এর প্রথম ভাগে ছিলো প্রজাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যসমূহ, দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতিসমূহ, তৃতীয় ভাগে বিধৃত হয় মৌলিক অধিকারসমূহ, চতুর্থ ভাগে বর্ণনা করা হয় নির্বাহী বিভাগের প্রকৃতি, পঞ্চম ভাগে আইনসভা, ষষ্ঠ ভাগে বিচার বিভাগ, সপ্তম ভাগে নির্বাচন, অষ্টমভাগে মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, নবম ভাগে বাংলাদেশের কর্মবিভাগ, দশম ভাগে সংবিধান সংশোধন এবং একাদশতম ভাগে অন্তর্ভুক্ত করা হয় বিবিধ বিষয়াবলী। চতুর্থ ভাগে ছিলো ৫টি অধ্যায় (৪৮ থেকে ৬৪ নং অনুচ্ছেদ), পঞ্চম ভাগে তিনটি অধ্যায় (৬৫ থেকে ৯৩ নং অনুচ্ছেদ) ষষ্ঠ ভাগে ছিলো তিনটি অধ্যায় (৯৪ থেকে ১১৭ নং অনুচ্ছেদ) এবং নবম ভাগে ছিলো দুটি অধ্যায় (১১৩ থেকে ১৪১ নং অনুচ্ছেদ)।

www.pathagar.com

বাংলাদেশের জনগণ যেসমস্ত মূলনীতি বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় মুক্তির সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন, সংবিধানের প্রস্তাবনায় সেগুলোর উপর গুরুত্ব দেয়া হয়। এই আদর্শগুলো ছিলো জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ। প্রস্তাবনায় এগুলোকে গণতন্ত্রের ভিত্তিতে শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে 'বাস্তবায়নযোগ্য' মূলনীতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এর মূল লক্ষ্য ছিলো "এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠা, যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হবে।" পাকিস্তানের ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের সংবিধানে যেখানে ইসলামী আদর্শ ছিলো সংবিধানের মূল চালিকা শক্তি, সেখানে বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লেখ করা হয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের কথা। ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের উভয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছিলো যে, সমগ্র মহাবিশ্বের সর্বোচ্চ সার্বভৌম ক্ষমতা সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র হাতে ন্যস্ত এবং সেগুলোতে পবিত্র কোরান ও সুন্নাহ্‌র ভিত্তিতে ইসলামী সামাজিক সুবিচার ও শিক্ষা প্রবর্তনের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছিলো।

১৯৪৯ সালের নভেম্বরে গৃহীত ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় কোন ধর্ম কিংবা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক নীতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। ১৯৭২ সালের সংবিধানে ইসলামের পরিবর্তে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি হিসেবে চিহ্নিত করার প্রেক্ষাপটে ছিলো পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন শাসকের ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগের বিরুদ্ধে জনগণের রাজনৈতিক আন্দোলন ও ঐতিহ্য। আওয়ামী লীগ ও পূর্ব পাকিস্তানের অন্যান্য প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রতিষ্ঠা তাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হিসেবে প্রচার চালিয়ে আসছিলো।[৭] এর কারণ ছিলো পার্শ্ববর্তী হিন্দু অধ্যুষিত ভারত এবং দেশে বিপুল পরিমাণে হিন্দু জনশক্তির অবস্থান (প্রায় ১৩ থেকে ১৫ শতাংশ) এবং প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো কর্তৃক ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের দাবী উত্থাপনের ব্যাপারে এরা গুরুত্ব পূর্ণ উপলক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হতো। কেবলমাত্র তাদের কাছ থেকে রাজনৈতিক সমর্থন আদায়ই নয়, জীবন যাপনের সর্বস্তরে তাদের সঙ্গে সম-অংশীদারীত্বের স্বীকৃতি প্রদানের ঐতিহ্যগত প্রেরণাও এর উপলক্ষ্য হিসেবে কাজ

www.pathagar.com

করছিলো। এমতাবস্থায় যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতের সক্রিয় সহযোগিতা অর্জনের ওপর বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য নিরাপত্তা বিধানের সাংবিধানিক প্রশ্নটি একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক তাৎপর্য বহন করে।

যদিও বৃটিশ কমনওয়েলথ মডেলের ভিত্তিতে প্রণীত ভারত ও পাকিস্তানের সংবিধানের কাঠামোর অনুকরণে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছিলো, তথাপি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বিবেচনায় এতে যথেষ্ট স্বাতন্ত্র্য পরিলক্ষিত হয়।

সংবিধানের প্রথম ভাগে উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিলো বাংলা ভাষাকে দেশের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ[৮] এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'আমার সোনার বাংলা' গানটিকে দেশের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে গ্রহণ করা। এই ভাগে জাতীয় পতাকা ও জাতীয় প্রতীক চিহ্নিত করে বলা হয়, বাংলাদেশের নাগরিকদের বলা হবে 'বাঙালী' (অনুচ্ছেদ ৬)। সংবিধানকে জনগণের আশা আকাঙ্খার সর্বোত্তম প্রতিফলক হিসেবে চিহ্নিত করে একে প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন হিসেবে উল্লেখ করা হয় এবং বলা হয় যে, এর সঙ্গে সামঞ্জস্যবিহীন দেশের যে কোন আইন বাতিল বলে মনে করা হবে (অনুচ্ছেদ-৭)। পাকিস্তানের প্রথমোক্ত দুটি সংবিধানের মতো না হয়ে বাংলাদেশের সংবিধানে জাতীয় সঙ্গীত এবং নাগরিকত্বের প্রশ্নটিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়। নাগরিকদের 'বাঙালী'[৯] হিসেবে চিহ্নিতকরণের বিষয়টি ছিলো এর মধ্যে সব চাইতে বেশী তাৎপর্যপূর্ণ। কয়েকটি ঐতিহাসিক কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিলো। পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে একটি পৃথক জাতিসত্তা হিসেবে দাবী করে সেই ভিত্তিতেই গোটা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিচালনা করা হয়েছিল; তারা প্রথমে ছিলো 'বাঙালী', পরে 'পাকিস্তানী'। নদীমাতৃক বাংলাদেশের সর্বত্র পরিদৃশ্যমান শাপলা ফুলকে জাতীয় ফুল হিসেবে চিহ্নিত করার পেছনে ক্ষমতাসীন শ্রেণীর জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিলো।

সংবিধানের তৃতীয় ভাগে উল্লেখিত মৌলিক অধিকারসমূহের ঠিক পূর্বের অর্থাৎ দ্বিতীয় ভাগে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিগুলোকে পৃথকভাবে বিধৃত করা হয়। ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিগুলোকে পরিচালনার নীতি নির্দেশক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু

www.pathagar.com

সেখানে মৌলিক অধিকার সমূহকেও এই একই ভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আইউব খানের ১৯৬২ সালের সংবিধানেও একই কায়দায় 'মৌলিক অধিকারসমূহ এবং মূলনীতি' হিসেবে একটি একক অধ্যায় গ্রন্থিত করা হয়েছিলো। ১৯৬৫ সালের সংবিধানে এ দুটিকে পৃথক পর্যায়ে সন্নিবেশিত করা হলেও এর শিরোনাম ছিলো 'রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশক নীতিসমূহ' এবং এর তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকারসমূহ বিধৃত করা হয়েছিলো। এই সংবিধানে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার মৌলিক নীতিসমূহ আরো ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যায়িত করা হয়েছিলো। ১৯৭২ সালের সংবিধানে এই ভাগের অন্তর্ভুক্ত করা হয় ১৮টি অনুচ্ছেদ (৮ থেকে ২৮ নং) যেখানে ভারতীয় সংবিধানে এ বিষয়ে রয়েছে ১৬টি এবং পাকিস্তানের ১৯৬২ সালের সংবিধানে রয়েছে ৯টি অনুচ্ছেদ।

বাংলাদেশ সংবিধানে রাষ্ট্রীয় নীতি হিসেবে যেগুলো চিহ্নিত করা হয়, বিষয়বস্তু হিসেবে তা ছিলো কার্যত ভারতের ও পাকিস্তানের দুটি সংবিধানের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। যেসমস্ত ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হয় সেগুলো হলো: (ক) যেসমস্ত নীতি এখানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, সেগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই বৈশিষ্ট্যগতভাবে ছিলো জোরালো; এবং (খ) সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠাসহ এমন কতগুলো লক্ষ্য এখানে সন্নিবেশিত করা হয়েছে, সচরাচর যেগুলো সংবিধানে উল্লেখ করা হয় না। ভারতীয় সংবিধানে ভারতকে একটি 'কল্যাণকর রাষ্ট্র' এবং পাকিস্তানের সংবিধানে সাধারণভাবে স্বীকৃত কতকগুলো কল্যাণমূলক নীতি ছাড়াও এক ধরনের ইসলামী রাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো এই যে, আওয়ামী লীগ ৬-দফা কর্মসূচীকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্তির দাবী নিয়ে ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে যখন সংবিধান সংশোধনী বিলের খসড়া প্রণয়ন করেছিলো তখন ১৯৬২ সালের সংবিধানের রাষ্ট্রীয় নীতিসমূহ সংশোধনের জন্য কোন প্রস্তাব রাখেনি।[১০]

বাংলাদেশের সংবিধানে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে গ্রন্থিত করা হয়। আইন প্রণয়ন করতে গিয়ে রাষ্ট্র এই মূলনীতিগুলো ব্যবহার করবে এবং সংবিধান ও অন্যান্য আইনসমূহ ব্যাখ্যা করতে গেলে এই মূলনীতিগুলো পথপদর্শক হিসেবে অবস্থান করবে। এগুলো সরাসরি প্রয়োগের কোন ক্ষেত্র নেই, কিন্তু

www.pathagar.com

এগুলোই হলো রাষ্ট্রের সমস্ত আইনের ভিত্তি (অনুচ্ছেদ ৮)। সংবিধানের ৯, ১০, ১১ এবং ১২ নং অনুচ্ছেদে এই মূলনীতিগুলো বিশেষভাবে ব্যাখ্যায়িত করা হয়েছে। জাতীয়তাবাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বাঙালী জাতীয়তাবাদকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের জনগণের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি থেকে বাঙালী জাতির ঐক্য এবং সংহতির যে পরিচিতি বের হয়ে আসে এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব আদায়ের মাধ্যমে সেই পরিচিতি প্রমাণ করতে গিয়ে বাঙালীরা যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, তাকেই এই জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এতে করে জাতিগত নাগরিকত্ব এবং রাজনৈতিক নাগরিকত্বকে একই সূত্রে গ্রথিত করে দেয়া হয়েছে, যার ফলে গোটা বাঙালী জাতীয়তাবাদ শব্দটি নিয়ে বহুবিধ বিতর্কের অবকাশ সূচীত হয়েছে। প্রাথমিকভাবে জাতীয়তাবাদের এই ধারণার ভিত্তি ছিলো পাকিস্তান কাঠামোর অভ্যন্তরে পৃথক ভৌগলিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে বাঙালীদের উপর শোষণের বিরুদ্ধে পরিচালিত এক সুদীর্ঘ আন্দোলন। এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন আদায়ের সংগ্রামের ভিত্তিই ছিলো বাঙালী জাতীয়তাবাদ এবং সাধারণ জাতিসত্বা, ভাষা ও কৃষ্টিতে সমৃদ্ধ জনগণ; তথাপি সংবিধানে 'বাঙালী জাতি' কিংবা 'জাতীয়তাবাদ' শব্দগুলো যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে সেগুলোর জন্য পৃথকভাবে সুগভীর পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।[১১]

সংবিধানে উল্লেখিত সমাজতন্ত্রের ধারণাটি ছিলো খুবই স্বচ্ছ এবং এতে দ্ব্যর্থতার কোন অবকাশ ছিলো না। এর উদ্দেশ্য ছিলো 'মানুষের উপর মানুষের শোষণবিহীন ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক, ব্যবস্থার প্রবর্তন করা (অনুচ্ছেদ ১০)।

গণতন্ত্র প্রসঙ্গে সংবিধানে উল্লেখ করা হয় যে, প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে, মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে (অনুচ্ছেদ ১১)।

www.pathagar.com

যদিও সংবিধানের ১০ নং অনুচ্ছেদে সমাজতন্ত্রকে একটি আদর্শ হিসেবে দেখানো হয়েছে, কোন্ প্রক্রিয়ায় তা নিশ্চিত করা হবে, সেখানে তা উল্লেখ করা হয়নি। প্রস্তাবনার তৃতীয় প্যারায় এ প্রসঙ্গে একটি দিকনির্দেশনা ছিলো। ১১ নং অনুচ্ছেদে একদিকে গণতন্ত্র ও মানবাধিকার নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে, অন্যদিকে ১০ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তনের কথা। প্রস্তাবনায় উল্লেখিত এ ধরনের আদর্শ ও লক্ষ্য সঠিকভাবে অনুধাবন করতে চাইলে ১০ ও ১১ নং অনুচ্ছেদকে একত্রিত করে পড়তে হবে। এর ফলে বোঝা যাবে যে, সংবিধানে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পদ্ধতি প্রবর্তনের উদ্দেশ্য বিধৃত করা হয়েছে।

১২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ধর্মনিরপেক্ষতার মর্মবাণী ছিলো, (১) সর্বস্তরের সাম্প্রদায়িকতা; (২) যে কোন ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রকর্তৃক রাজনৈতিক স্বীকৃতি প্রদান, (৩) ধর্মকে রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থকরণের প্রবণতা এবং (৪) যে কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ প্রদর্শন - এই চারটি বিষয় সযত্নে পরিহার করে চলা। সংবিধানে বর্ণিত এই মূলনীতিটি ছিলো একটি তাৎপর্যপূর্ণ ও দৃঢ় পদক্ষেপ এবং বিদ্যমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সমধিক প্রগতিশীল এবং আদর্শমণ্ডিত। ১৯৫৫ সালে আওয়ামী লীগ তার দলীয় শিরোনাম থেকে মুসলিম শব্দটি প্রত্যাহার করার পর থেকেই রাজনীতিকে ধর্মের সাথে মিশ্রিতকরণের প্রবণতার বিরোধিতা করে ধর্মনিরপেক্ষ একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে কাজ করে আসছিলো। ফলে ধর্মের প্রতি কোন বিশেষ পক্ষপাত ছাড়াই বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পরিচালিত হতে থাকে এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ অধিকতর গ্রহণযোগ্য একটি রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। খুব সম্ভবত স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের জড়িত হয়ে পড়ার পর বাংলাদেশে অবস্থানরত হিন্দুদের প্রতি ভারতের গভীর উদ্বেগ বাংলাদেশকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসেবে ঘোষণা করার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলো। তবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের এই বাণী যতই প্রগতিশীল হোক না কেন, রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে এর অন্তর্ভুক্তি বাংলাদেশের মতো দেশে অসংখ্য বিতর্কের সৃষ্টি করেছিলো, কারণ ধর্ম ও রাজনীতিকে একেবারে পৃথক করে দেয়ার মতো শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠন দেশে তখনো গড়ে উঠেনি।

www.pathagar.com

কোনো কোনো রাজনৈতিক সমালোচক বলে থাকেন যে, জাতিগত ভিত্তিতে এ ধরনের একটি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রবর্তনের পেছনে কাজ করেছিলো ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করার একটি পদক্ষেপ মাত্র। বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ ভারতের সীমান্তে অপর একটি পাকিস্তানের অভ্যুদয় ঘটাতে চাননি, বরং রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে ভারতের পৃষ্ঠপোষকতা অর্জনই সম্ভবত এর উদ্দেশ্য ছিলো। দ্বিতীয়ত, এ যুক্তিও দেখানো হয়েছিলো যে ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার প্রবণতাটিই ছিলো একটি রাজনৈতিক ইস্যু এবং এতে করে ধর্মের ভিত্তিতে রাজনীতি করে আসছে এমন রাজনৈতিক দলের তৎপরতা নিষিদ্ধ করে দেয়ার কাজটিও সহজ হয়ে ওঠে।[১২] তৃতীয়ত, গণতন্ত্রের ধারণাটির মধ্যেই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ সব সময় সুপ্ত অবস্থায় বিরাজ করে এবং এর ফলে রাষ্ট্রীয় একটি পৃথক মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অন্তর্ভুক্তিকরণের বিষয়টিই ছিলো অনাভিপ্রেত।[১৩] যাই হোক, এই সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে যতটুকু বিতর্ক হয়েছে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সেই বিতর্ক ব্যবহার করা হয়েছে তার চাইতে অনেক বেশী।[১৪]

সংবিধানের আরেকটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়বস্তু ছিলো দেশের যাবতীয় সম্পদের মালিকানা হিসেবে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি বিষয়ক রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণ, যে ব্যাপারে পূর্বেকার সবগুলো সংবিধানই নীরব ভূমিকা পালন করেছে। এতে বলা হয়, দেশের জনগণ উৎপাদনযন্ত্র, উৎপাদন ব্যবস্থা ও বণ্টন প্রণালী-সমূহের মালিক বা নিয়ন্ত্রক হবেন এবং এ উদ্দেশ্যে মালিকানা ব্যবস্থা হবে নিম্নরূপ : (১) রাষ্ট্রীয় মালিকানা; অর্থনৈতিক জীবনের প্রধান প্রধান ক্ষেত্র নিয়ে সুষ্ঠু ও গতিশীল রাষ্ট্রায়ত্ত সরকারী খাত সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা; (২) সমবায়ী মালিকানা; অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে সমবায়সমূহের সদস্যদের পক্ষে সমবায়সমূহের মালিকানা; এবং (৩) ব্যক্তিগত মালিকানা অর্থাৎ আইনের দ্বারা নির্ধারিত সীমার মধ্যে ব্যক্তির মালিকানা। একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এতে রাষ্ট্রীয় ও সমবায়ভুক্ত মালিকানার ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সমাজতান্ত্রিক শ্রীলংকায় প্রজাতন্ত্রের জন্য সমাজতন্ত্র অর্জনের লক্ষ্যে যে

www.pathagar.com

সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছিলো, তাতেও আরো নমনীয় ভূমিকা গ্রহণ করে সরকারী ও বেসরকারী খাতের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা হয়েছিলো।[১৫]

সংবিধানের এই ভাগে পল্লী উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লবকে রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এতে বলা হয়, রাষ্ট্র কৃষি বিপ্লবের মাধ্যমে গ্রাম ও শহরাঞ্চলের জনগণের জীবন যাপনের স্বাভাবিক মানের বৈষম্য হ্রাস করার লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। অন্যান্য দলিলপত্রের মতো না হয়ে এবং সাংস্কৃতিক স্বায়ত্বশাসন অর্জনের জন্য বিগতদিনের আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে জাতীয় সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং জাতীয় ভাষা, শিল্প ও সাহিত্যের উন্নয়নের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। শ্রমের মর্যাদা এবং শ্রমিকদের কাজের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সংবিধানে 'দক্ষতা অনুসারে উৎপাদন' এবং উৎপাদন অনুসারে মজুরী প্রদানের ধারণা সংযোজিত করা হয়।

আন্তর্জাতিক শান্তি, সম্প্রীতি ও নিরাপত্তার প্রসঙ্গে সংবিধানে উল্লেখিত বিধানগুলো ছিলো আরো ব্যাপক ও দ্ব্যর্থহীন। এতে 'সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ ও বর্ণবাদের' বিরুদ্ধে একটি ন্যায়ভিত্তিক সংগ্রামের ভিত্তিতে সারাবিশ্বের নির্যাতীত জনগোষ্ঠীর প্রতি সমর্থন এবং সাধারণ ও পরিপূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের সংগ্রামের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করা হয়। সংবিধানে উল্লেখিত অন্যান্য বিষয়গুলো ছিলো এতদাঞ্চলের অন্যান্য দেশের সংবিধানের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ এবং তাতে কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণীর জন্য জীবনধারনের মৌলিক উপাদানসমূহের নিশ্চয়তা, অবৈতনিক ও বাধ্যবাধক শিক্ষাব্যবস্থা,[১৬] গণস্বাস্থ্যব্যবস্থা, সুযোগ বিধানে ভারসাম্য, নাগরিক এবং সরকারী কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, জাতীয় স্মৃতিসৌধ সংরক্ষণ এবং সর্বশেষে বিচার ও নির্বাহী বিভাগের পৃথকীকরণের প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়।

সংবিধানে উল্লেখিত লক্ষ্য ও আদর্শসমূহের মধ্যে দীর্ঘকালীন রাজনৈতিক আন্দোলন ও স্বাধীনতার মধ্য দিয়ে জনগণের সামনে উদ্ভাসিত আশাআকাঙ্খার বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছিলো। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯৭০—৭১ সালে প্রণীত আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন করা হয়েছিলো পাকিস্তানের প্রেক্ষাপটে এবং বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর

www.pathagar.com

একে আর একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ দলিল হিসাবে স্বীকার করা হয়নি। সুতরাং বাংলাদেশের সংবিধানে ঘটেছিলো স্বাধীনতা পূর্বকালের প্রতিশ্রুতি ও স্বাধীনতার পর উত্থাপিত আশা-আকাঙ্খার এক মিশ্রিত প্রতিফলন। তবে সংবিধান প্রণেতারা যে বিষয়টি ভালভাবে অনুধাবন করতে পারেননি সেটি হলো এই যে, আশাবাদী ধরনের এসমস্ত আদর্শ ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো তখন পর্যন্ত বাংলাদেশে গড়ে ওঠেনি। এটা সত্য যে, রাষ্ট্রের মূলনীতি এবং উদ্দেশ্যগুলোকে প্রধানত রাষ্ট্রের চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে ধরে নেয়া হয়, তবে যেসমস্ত আদর্শ অতিসত্বর বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন, সেগুলোর পক্ষে যথাযথ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব রয়েছে কি না এবং জনগণ যে কোন ধরনের পরিবর্তন গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত করবেন কি না তা ভালোভাবে পরীক্ষা করে নেয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসেবেই চিহ্নিত হওয়া উচিত ছিলো।

প্রস্তাবনা এবং রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহের দ্বন্দ্ব এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি, আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি এবং পরবর্তীকালে তা থেকে পশ্চাদপসরণ ইত্যাদি ছাড়াও একটি বিষয়ে ধারনা থাকা প্রয়োজন যে, আওয়ামী লীগ কখনো চিরায়ত দৃষ্টিভঙ্গীতে বিপ্লবী সংগ্রামের পুরোধা হিসেবে নিজেকে দাবী করার পরিবেশ এর আগে গড়ে তুলতে পারেনি। সেকারণেই গ্রন্থিত মৌলিক অধিকারগুলো জনগণের আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলক হলেও বিশেষ কতগুলো বিষয়ের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্বারোপ এবং যথাযথ প্রস্তুতি ছাড়াই সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করায় পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ অনেক বড় ধরনের বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে।

মৌলিক অধিকারসমূহ

সংবিধানের তৃতীয় ভাগে ঐতিহ্যগতভাবে যে কোন আধুনিক সংবিধানের অনুসরণে জনগণের সকল রকমের মৌলিক অধিকারসমূহ সংরক্ষণের গ্যারান্টি দেয়া হয়েছে। উল্লেখিত সবগুলো ধরনের মৌলিক অধিকারই ছিলো ভারতীয় সংবিধান, পাকিস্তানের ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের সংবিধান এবং শ্রীলংকার ১৯৭২ সালের সাংবিধানের অনুরূপ। মৌলিক অধিকারসমূহের সাধারণ পর্যবেক্ষণের পর বলা যায়, কেবলমাত্র নিম্নরূপ ব্যতিক্রম ছাড়া

www.pathagar.com

বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের প্রশ্ন ঐতিহ্যগত কিছু সুযোগ সুবিধাও বিধিনিষেধ ছাড়া কোন নতুনত্ব ছিলোনা।

সংবিধানে উল্লেখিত সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী (অনুচ্ছেদ ২৭), ধর্মীয় ব্যাপারে বৈষম্যহীনতা (অনুচ্ছেদ ২৮), সরকারী কর্মসংস্থানে সুযোগের সমতা (অনুচ্ছেদ ২৯), আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার (অনুচ্ছেদ ৩১), গ্রেফতার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ (অনুচ্ছেদ ৩৩), জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরণ (অনুচ্ছেদ ৩৪), বিচার ও দন্ড সম্পর্কে নিরাপত্তা (অনুচ্ছেদ ৩৫), চলাফেরার স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ৩৬), সমাবেশের স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ৩৭), সংগঠনের স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ৩৮), চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ৩৯), পেশা ও বৃত্তির স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ৪০), ধর্মীয় স্বাধীনতা (অনুচ্ছেদ ৪১), সম্পত্তির অধিকার (অনুচ্ছেদ ৪২) এবং গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ (অনুচ্ছেদ ৪৩) ইত্যাদি ব্যাপারে আইনের সুযোগ গ্রহণের নিশ্চয়তা ছিলো।

অন্যান্য সংবিধানের ন্যায় বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৪নং অনুচ্ছেদে সুপ্রীম কোর্টকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যাতে সংবিধানে উল্লেখিত সকল ধরনের অধিকার বলবৎ করা যায়। শ্রীলংকার সংবিধানে ১৭ নং অনুচ্ছেদ, ভারতীয় সংবিধানে ৩২ নং অনুচ্ছেদ, পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালের সংবিধানে ২২ নং অনুচ্ছেদে এবং ১৯৬২ সালের সংবিধানে ৯৮ নং অনুচ্ছেদের সংশোধনীতে এই অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।[১৭]

কেবলমাত্র শ্রীলংকার সংবিধান ছাড়া উল্লেখিত সকল সংবিধানের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, সেসমস্ত সংবিধানে মৌলিক অধিকারসমূহের প্রাধান্য বিশেষভাবে নিশ্চিত করা হয়। অন্যান্য সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশ সংবিধানের ২৬ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়,

২৬ (১) এই ভাগের বিধানাবলীর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, এই সংবিধান প্রবর্তনের সময় থেকে সেই সকল আইনের ঠিক ততখানি অংশ বাতিল হয়ে যাবে।

(২) রাষ্ট্র এই ভাগের কোন বিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোন আইন প্রণয়ন করবেনা এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হলে তা এই ভাগের

www.pathagar.com

কোনো বিধানের সাথে যতটুকু অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ঠিক ততখানি বাতিল হয়ে যাবে।[১৮]

যাই হোক, বাংলাদেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত এমন কতকগুলো পৃথক ধরনের বিধান সংযোজিত করা হয়েছে, যেগুলো অন্যান্য সংবিধানে সচরাচর দেখা যায় না। ২৬ নং অনুচ্ছেদে যদিও মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সকল আইন বাতিল করা হয়েছে, ৪৭ অনুচ্ছেদ কেবলমাত্র এর সঙ্গে বিরোধই সৃষ্টি করেনি, বরং নিশ্চয়তা প্রাপ্ত অনেক মৌলিক অধিকারের কার্যকরীতাকেও ক্ষুণ্ণ করেছে। যদিও কতিপয় আইনকে সংরক্ষণ করার এই বিধান অস্বাভাবিক কিছু নয় এবং তা দিয়ে সংবিধান প্রণয়ন পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন সমস্ত আইনকে সংরক্ষণ করা হয়[১৯], তথাপি সংবিধানের ৪৭ (২) অনুচ্ছেদের প্রথম প্যারা দুটি বিষয়ে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দাবী রাখে। সেগুলো হলো : (১) কতিপয় আইন সংরক্ষণ, এবং (২) এ ধরনের আইনের সংশোধনী পিছিয়ে থাকা তারিখ থেকে কার্যকর-যোগ্য হিসেবে সংরক্ষণ। প্রথমত কতিপয় আইন সংরক্ষণের বিধানটি ভারতীয় সংবিধানের ৩১ (খ) অনুচ্ছেদে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু ৪৭ নং অনুচ্ছেদের প্রথম তফসিলের অন্তর্ভুক্ত কতগুলো আইন কার্যত নাগরিকদের মূল মৌলিক অধিকারসমূহের উপর হস্তক্ষেপ করেছে। ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির ৮ নং, ৯ নং, ৫০ নং এবং ৬৭ নং আদেশে উল্লেখিত কতিপয় বিধান কেবলমাত্র জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ ভোগে বাধাই সৃষ্টি করেনি, উপরন্তু দীর্ঘদিন থেকে উপভোগ করা হয়েছে, এমন কতগুলো স্বীকৃত অধিকার এগুলোতে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সবচেয়ে বিতর্কিত বিষয় ছিলো সংবিধান প্রণয়নের পর এবং সংবিধানের প্রণয়নের আগে কতকগুলো সংশোধনীকে রেট্রোসপেকটিভ এফেক্ট দিয়ে সংবিধানে অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি।

ভারতীয় সংবিধানের ৩১ (গ) অনুচ্ছেদের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রণয়ন করা হলেও বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৭ (ক) অনুচ্ছেদে ২৬ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ আইন এই প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করেছে। এধরনের আইন প্রণয়ন করে রাষ্ট্রীয় মূলনীতির মাধ্যমে মৌলিক অধিকার খর্ব করার ব্যাপারে অবশ্যই যথার্থ যুক্তি প্রদর্শন করা প্রয়োজন ছিলো।[২০]

www.pathagar.com

এই আইন বিবেচনায় সম্পত্তির ওপর জনগণের অধিকার সংরক্ষণের বিষয়েও প্রশ্ন উত্থাপনের অবকাশ থেকে যায়। ভারতীয় সংবিধান এবং পাকিস্তানের দুটি সংবিধানে সম্পত্তির ওপর অধিকারকে বাধ্যবাধক দখল এবং অধিগ্রহণ সাপেক্ষে নিশ্চিত করা হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ৪২ নং অনুচ্ছেদেও সম্পত্তির ওপর অনুরূপ অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে এখানে ব্যতিক্রম হলো এই যে, যেখানে প্রথমোক্ত তিনটি সংবিধানে দখল বা অধিগ্রহণের জন্য ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা ছিলো, সেখানে বাংলাদেশ সংবিধানের ৪২ (খ) ধারায় ক্ষতিপূরণের বিষয়টি করা হয়েছে একটি ঐচ্ছিক প্রক্রিয়া মাত্র।[২১]

নিবর্তনমূলক আটকাদেশ ও জরুরী অবস্থা সম্পর্কিত বিধানসমূহ

১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানের দুটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। সেগুলো হলো, প্রথমত ৩৩ নং অনুচ্ছেদে নিবর্তনমূলক আটকাদেশের অনুপস্থিতি এবং দ্বিতীয়ত, জরুরী অবস্থা ঘোষণা ও মৌলিক অধিকার স্থগিতকরণ সংক্রান্ত বিধানের অনুপস্থিতি। এই উপমহাদেশের সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়ার একটি সাধারণ প্রবণতা হলো বিনাবিচারে নিবর্তনমূলক আটকাদেশ এবং জরুরী অবস্থা গ্রহণের বিধান। কেবলমাত্র বিদেশী শত্রুর আগ্রাসন কিংবা যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির প্রয়োজনেই নয়, আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক গোলযোগের পরিপ্রেক্ষিতেও অনেক সময় জরুরী অবস্থা ঘোষণার মাধ্যমে মৌলিক অধিকারসমূহ স্থগিত রেখে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়। বৃটিশ শাসনামলে ১৯৩৫ সালের আইনে উপনিবেশবাদী প্রবণতা সমুন্নত রাখার স্বার্থে এই আইন সুস্পষ্টভাবে প্রণয়ন করা হয়েছিলো এবং পরবর্তীকালে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে অভ্যুদয়ের পরও উপমহাদেশের প্রত্যেকটি দেশের সংবিধানে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সংযোজিত করা হয়েছিলো। উপনিবেশবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থাপনায় বিরোধী দলের বিনাশ সাধনের প্রয়োজনেই এই আইন প্রণয়ন করা হয়েছিলো এবং এই আইনবলে এদেশের শত সহস্র হিন্দু ও মুসলিম রাজনৈতিক নেতাকে অন্তরীণ করে কোনো না কোনো নির্যাতনের শিকার করা হয়েছিলো। বিশেষ করে বিনাবিচারে আটক রাখার বিধানটি ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামকালে সকলের দৃষ্টিতে মানবতার বিরুদ্ধে একটি জঘন্য অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করা হতো।

www.pathagar.com

ভারতীয় সংবিধানে নিবর্তনমূলক আটকাদেশ এবং জরুরী অবস্থা ঘোষণা উভয়বিধ বিধানই সংযোজিত করা হয়েছিলো। যদিও ১৯৪৯ সালে প্রণীত এই সংবিধানে গ্রেফতার ও আটকাদেশের বিরুদ্ধে মৌলিক অধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা সংরক্ষণ করা হয়েছিলো, তথাপি নিবর্তনমূলক আটকাদেশের বিধানে এই অধিকার প্রয়োগ স্থগিত রাখা হয়েছিলো।

পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালের সংবিধানের ৭ নং অনুচ্ছেদ এবং ১৯৬২ সালের সংবিধানের ৬ (খ) অনুচ্ছেদে অনুরূপ ধরনের বিধান সংযোজিত করা হয়।

কিন্তু ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানে গ্রেফতার কিংবা আটকাদেশের বিরুদ্ধে মৌলিক অধিকার প্রয়োগের বিধান রাখা হয় এবং তাতে আটকাদেশ বহাল রাখার পক্ষে কোনো বিধান সংযোজিত করা হয়নি। ফলে নতুন সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ১৯৫২ সালে প্রণীত পাকিস্তানের নিরাপত্তা আইন ও ১৯৫৮ সালের জন-নিরাপত্তা আইন এদেশে আর গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। এই আইন প্রণয়নের মূল উদ্দেশ্য ছিলো কালাকানুনের মাধ্যমে গণতন্ত্র বহাল রেখেও শোষণ-নির্যাতনের পথ উন্মুক্ত রাখা।[২২] বাংলাদেশের সংবিধানে বিনাবিচারে আটকাদেশের এই বিধান সংযোজিত না করে আওয়ামী লীগ এক সুমহান নজির সৃষ্টি করেছিলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বেশীদিন তারা সেটা টেকাতে পারেননি।

১৯৩৫ সালের আইনের সাথে সংগতি রেখে ভারতীয় সংবিধানের ৩৫২ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যুদ্ধ কিংবা বহিঃস্থ আগ্রাসন কিংবা আভ্যন্তরীণ গোলযোগের প্রেক্ষিতে ভারত কিংবা এর সীমানার অভ্যন্তরস্থ কোনো অংশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে রাষ্ট্রপতি তার ইচ্ছা অনুসারে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারবেন। একইভাবে পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালের সংবিধানের একাদশতম ভাগের ১৯১ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিলো যে, বহিঃস্থ আগ্রাসন অথবা আভ্যন্তরীণ গোলযোগের প্রেক্ষিতে দেশের অবস্থা প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেলে বা পাকিস্তান বা এর কোন অংশের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হলে রাষ্ট্রপতি জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে একটি জরুরী ঘোষণাপত্র জারী করতে পারবেন। ১৯৬২ সালের সংবিধানেও অনুরূপ বিধান ছিলো।

www.pathagar.com

উপরোক্ত উদাহরণের ভিত্তিতে বলা যায়, জরুরী অবস্থা ঘোষণার প্রতিক্রিয়া ছিলো এই যে, এসময়ে শুধুমাত্র মৌলিক অধিকার সমূহই স্থগিত থাকতো না, রীট জারী বা অনুরূপ হস্তক্ষেপের জন্য উচ্চতর আদালতগুলোর অধিকারও স্থগিত রাখা হতো। পাকিস্তান ও ভারত উভয় দেশে প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্রপতি বা কেন্দ্রীয় সরকার সমগ্র দেশে বা যে কোনো অঞ্চলে জরুরী আইন প্রয়োগ করতে পারতেন। ফলে যে কোনো মুহূর্তে প্রাদেশিক সরকার এবং আইনসভার অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ ছিলো একটি স্বাভাবিক বিষয়।

পাকিস্তান আমলে জরুরী অবস্থার ঘন ঘন প্রবর্তন এ দেশবাসীর মধ্যে নিদারুণ তিক্ত অভিজ্ঞতার সঞ্চার করেছে। পাকিস্তানের সুদীর্ঘ ২৩ বছরের ইতিহাসে বারবার এ আইন প্রয়োগ করে ক্ষমতাসীন এলিট শ্রেণী নিজেদের ক্ষমতা সংহতকরণের প্রচেষ্টায় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ও দেশের আভ্যন্তরীণ ঐক্যের ওপর বিঘ্ন সৃষ্টি করেছে। ১৯৫৬ সালের সংবিধান প্রবর্তনের আগে থেকেই এই ধারার প্রবর্তন ও প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিলো। ১৯৩৫ সালের আইন বলে পঞ্চাশের দশকে গোলাম মোহাম্মদ ও ইস্কান্দার মীর্জা জরুরী ক্ষমতা প্রয়োগ করে এদেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পথ অবরুদ্ধ করে দিয়েছিলেন।[২৩] ১৯৬৫ সালে আইউব খান যে জরুরী অবস্থা জারী করেন ১৯৬৯ সালে তাকে ক্ষমতাত্যাগে বাধ্য করার আগে পর্যন্ত তিনি তা প্রত্যাহার করেননি। যতবারই এ ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়েছে, দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো ততবারই নিদারুণ ক্ষতির শিকার হয়েছে। এতে করে অসংখ্য রাজনৈতিক কর্মীকে বছরের পর বছর বিনাবিচারে জেলখানায় অন্তরীণ রাখা হয়।[২৪] তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানসহ পাকিস্তানের প্রায় সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এই নিবর্তনমূলক আইনের কঠোর সমালোচনা করেছেন।[২৫] ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট গঠনের সময় আওয়ামী লীগ শুধুমাত্র নিবর্তনমূলক কালাকানুনগুলো বাতিল করারই প্রতিশ্রুতি দেয়নি, বরং গণতন্ত্রের পথ প্রশস্তকরণের লক্ষ্যে যে কোন রকমের প্রতিবন্ধকতা অপসারণের ওয়াদা করেছিলো। পাকিস্তানের শাসনামল থেকে এই অভিজ্ঞতাই বদ্ধমূল হয়েছিলো যে, এই আইন যতই কার্যকর বলে প্রমাণিত হোক্ না কেন, অপব্যবহারের মাধ্যমে এর কার্যকারিতা ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য ছিলো। গণতন্ত্র অব্যাহত রাখার প্রক্রিয়ায় এই আইনকে একটি প্রতিবন্ধক হিসেবেই বিবেচনা করা হতো।

www.pathagar.com

এই অভিজ্ঞতা সামনে রেখেই আওয়ামী লীগ সরকার রাষ্ট্রপতির হাতে এধরনের কোন বেপরোয়া ক্ষমতা প্রদান করতে চায়নি। কারণ (১) বাংলাদেশে প্রবর্তন করা হয়েছিলো একটি সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং আলংকারিক পদে শোভিত রাষ্ট্রপতির হাতে এধরনের ক্ষমতা প্রদান বাংলাদেশকে পাকিস্তানের তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন করে গোটা শাসন প্রক্রিয়াকে হতাশাগ্রস্ত করে তুলতে পারতো; (২) এ পদ্ধতি রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টিকারী একটি অগণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া বলে বিবেচিত হতো; (৩) এ হতো আওয়ামী লীগ প্রতিশ্রুত নিবর্তনমূলক সকল কালাকানুন বিলুপ্তির পরিপন্থী; এবং (৪) আওয়ামী লীগের ধারণা ছিলো যে, দেশের অভ্যন্তরে দুর্বল বিরোধী দল এবং সীমান্তের চারপাশে বন্ধুভাবাপন্ন ভারতের অবস্থানের ফলে এই আইন প্রয়োগের কোন প্রয়োজন দেখা দেবে না।

এসমস্ত পরিস্থিতি বিবেচনা করেই বাংলাদেশের সংবিধানে জরুরী আইন জারীর বিধানটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সিদ্ধান্তটা অবশ্যই ছিলো দৃঢ় এবং সাহসিকতাপূর্ণ। যেসমস্ত কারণে বাংলাদেশের সংবিধান উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্রের অধিকারী ছিলো তার মধ্যে বিনাবিচারে আটকাদেশ এবং জরুরী অবস্থা ঘোষণার অনুপস্থিতি একটি উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে রয়েছে। কিন্তু মাত্র এক বছরের মধ্যেই সংবিধান সংশোধন করে জরুরী অবস্থা ঘোষণার বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর এক ধরনের সমালোচকদের মতে প্রাথমিকভাবে সংবিধানে এই বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা সংবিধানের প্রণেতাদের কোন আদর্শবাদ কিংবা উদ্দেশ্যের কারণে হয়নি, বরং নিতান্ত ভুলক্রমেই এটি বাদ পড়ে গিয়েছিলো।

দ্রুত পরিবর্তনশীল বিরোধী রাজনীতি এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি ক্ষমতাসীন সরকারের বিশ্বাসের ভিত টলিয়ে দিতে থাকে এবং বাস্তবতার প্রেক্ষিতেই তখন অবস্থা নিয়ন্ত্রণের জন্য সংবিধানে জরুরী আইন অন্তর্ভুক্তিতে সরকার উদ্যোগী হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ক্ষমতা সংহতকরণের প্রয়োজনে 'উপনিবেশবাদী অস্ত্র' ধারণেই বাধ্য হয়। ১৯৭৩ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে মাত্র ৯ মাস অতিক্রান্ত হবার পর সংবিধানের ৩৩ নং অনুচ্ছেদ সংশোধনীর জন্য সংবিধান (দ্বিতীয় সংশোধনী) বিল পাশ করা হয় এবং জরুরী আইনের বিধান সম্বলিত একটি নতুন অংশ সংবিধানে সংযোজিত করা হয়। ভারতীয় সংবিধানের ২২ নং

www.pathagar.com

অনুচ্ছেদের অনুকরণে ৩৩ নং অনুচ্ছেদের বিকল্প হিসেবে নিবর্তনমূলক আটকাদেশ সংক্রান্ত আইন সংযোজন করা হয়। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে যেখানে আটকাদেশের মেয়াদ তিন থেকে ছয় মাসে নির্দিষ্ট করা হয়েছিলো, সেখানে বাংলাদেশের সংবিধানে উপদেষ্টা বোর্ড প্রয়োজন মনে করলে এই আটকাদেশের মেয়াদ অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত বহাল রাখার সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে পারতেন। ভারতীয় সংবিধানের ন্যায় এখানেও উপদেষ্টা পরিষদ অনুসরণ করতে পারে, এমন আইন প্রণয়নের জন্য জাতীয় পরিষদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

উক্ত সংশোধনী বিলের মাধ্যমে সংবিধানে জরুরী আইনের বিধান সম্বলিত নতুন একটি ভাগ ৯ (ক) সংযোজন করা হয়। এই নব্যসংযোজিত ভাগের ১৪১ (ক) ও ১৪১ (খ) ও ১৪১ (গ) অনুচ্ছেদ শুধু উত্তম একটি খসড়াই নয়, বরং অন্যান্য সংবিধানের তুলনায় তা ছিলো আরো স্পষ্ট।

লক্ষ্যণীয় ব্যাপার ছিলো এই যে, বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এই বিধান ছিলো ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের পাকিস্তানী সংবিধানের তুলনায় ভারতীয় সংবিধানের সাথে অধিকতর সম্পর্কযুক্ত। ভারতীয় সংবিধানে উল্লেখকরা হয়েছিলো যে, মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে পার্লামেন্টের উভয়কক্ষে পাশ না করানো হলে জরুরী আইনের মেয়াদ দুই মাস অতিক্রম করতে পারবে না। ১৯৫৬ এবং ১৯৬২ সালের সংবিধানে জরুরী আইনের কোনো মেয়াদ নির্দিষ্ট করা ছিলো না, তবে এই আইন প্রয়োগের আগে জাতীয় পরিষদের অনুমোদন সংগ্রহ করতে হতো। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে পার্লামেন্ট অনুমোদন না দিলে জরুরী আইনের কোন কার্যকরিতা থাকতো না,কিন্তু ১৯৬২ সালের সংবিধানে এই আইন অনুমোদিত করার জন্য পার্লামেন্টকে কোনো ক্ষমতা দেয়া হয়নি অনুচ্ছেদ ৩০(৬) বাংলাদেশের সংবিধানে পার্লামেন্ট মেয়াদ বাড়ানোর বিষয় অনুমোদন না করলে জরুরী আইনের মেয়াদ স্থির করা হয় ৬ মাসে। আরো একটি বিষয় এ ধরনের কোনো সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সেটি হলো এই যে, বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জরুরী আইন জারীর আগে তাতে প্রধানমন্ত্রীর সম্মতিসূচক প্রতিস্বাক্ষর গ্রহণের বিধান রাখা হয়। অতীতে সংসদীয় পদ্ধতি চলাকালে রাষ্ট্রপতি তার ওপর প্রদত্ত ক্ষমতা যেভাবে অপব্যবহার করেছেন, তা রোধ করার উদ্দেশ্যেই এই বিধান সংযোজন করা

www.pathagar.com

হয়। অন্যভাবে, এক্ষেত্রে জরুরী আইন জারীর জন্য পরোক্ষভাবে চূড়ান্ত ক্ষমতা প্রদান করা হয় প্রধানমন্ত্রীকে। আইনের ১৪১ (খ) অনুচ্ছেদ বলে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত কতিপয় অনুচ্ছেদ স্থগিত রাখার বিধান তৈরী করা হয় এবং জরুরী সময়ে ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ ও ৪২ নং অনুচ্ছেদের সঙ্গে অসঙ্গতি-পূর্ণ আইন প্রণয়নের অধিকার রাখা হয়। এসময়ে মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত আইন প্রয়োগের জন্য আদালতের এখতিয়ারও স্থগিত রাখা হয়।

ওয়েস্ট মিনিস্টার টাইপের সংসদীয় পদ্ধতি

বাংলাদেশের জনগণের দুই দশকব্যাপী লালিত স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ন হিসাবে স্বাধীনতার পর ওয়েস্টমিনিস্টার টাইপের সংসদীয় পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছিলো। এর জন্য আওয়ামী লীগ দীর্ঘদিন যাবৎ সংগ্রাম করে আসছিলো এবং নতুন দেশের অভ্যুদয়ের পূর্ব থেকে এই দল যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছিলো, সরকারের কর্তৃত্ব পূর্ণভাবে গ্রহণের পর সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়। তদনুসারে রাষ্ট্রপতিকে অভিষিক্ত করা হয় নামে মাত্র ক্ষমতায়। রাষ্ট্রপতি যাতে তার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় বিপর্যয় সৃষ্টি করতে না পারেন, সেদিকে সরকার সচেতন দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন। পাকিস্তান আমলে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের তিক্ত অভিজ্ঞতা এবং জনগণের কাছে দেয়া সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষাপটেই এদেশে সংসদীয় পদ্ধতির ভিত্তি পরিস্থাপিত হয়। পরিকল্পনায় স্থির করা হয় যে, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ সরকার পরিচালনা করবেন এবং তারা তাদের কাজের জন্য সম্মিলিতভাবে জাতীয় পরিষদের কাছে দায়ী থাকবেন। যতদিন তারা পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন পাবেন, ততদিন তারা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব অব্যাহত রাখতে পারবেন।

এই সংবিধানের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিলো এই যে, কেবলমাত্র ৫৬ নং অনুচ্ছেদের ৩ নং বিধানে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শের ভিত্তিতে সকল কর্ম সম্পাদনের জন্য রাষ্ট্রপতির ওপর শর্ত আরোপ করা হয় (অনুচ্ছেদ ৪৮ (খ))। রাষ্ট্রপতি পার্লামেন্টের সদস্যদের মাধ্যমে নির্বাচিত হতেন এবং তাঁর বয়স ও অন্যান্য যোগ্যতা নির্দেশক বিধানগুলো ছিলো অন্যান্য সংবিধানেরই অনুরূপ। রাষ্ট্রপতি পদে অভিষিক্ত

www.pathagar.com

হবার জন্য সর্বনিম্ন ৩৫ বছর বয়স এবং পার্লামেণ্ট সদস্য হবার উপযুক্ত অন্যান্য যোগ্যতা থাকার বিধান রাখা হয় এবং সংবিধানের ক্ষমতাবলে গুরুতর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁকে পার্লামেণ্ট কর্তৃক অপসারনের বিধান রাখা হয় (অনুচ্ছেদ ১৪৮ (৪))। অন্যান্য সংবিধানের ন্যায় আদালতে দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিকে অনুকম্পা প্রদর্শনের ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতিকে দেয়া হয় (অনুচ্ছেদ ৪৯ ও ৫১)। ১৯৫৬ সালের সংবিধানের অনুরূপ নিয়মে রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতিতে তার কর্ম সম্পাদনের ক্ষমতা দেয়া হয় স্পীকারকে। একইভাবে কোনো রাষ্ট্রপতি দুইবারের বেশী রাষ্ট্রপতি হিসেবে মনোনয়ন লাভের যোগ্য ছিলেন না। ভারতের এবং পাকিস্তানের সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে পুনর্নির্বাচনে অংশ নেয়া থেকে নিবৃত্ত রাখার কোনো বিধান ছিলো না। কিন্তু বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতির উচ্চাভিলাষ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে এই অধিকার রহিত করা হয়। অদক্ষতা, অসুস্থতা, অক্ষমতা কিংবা গুরুতর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে রাষ্ট্রপতিকে অপসারণ করা হলে তার স্থলাভিষিক্তকরণের ক্ষেত্রে অন্যান্য সংবিধানের পদ্ধতিগুলোই কমবেশী বহাল রাখা হয়।

রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করবেন, এই ধারনাটি ছিলো বাংলাদেশের সংবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।[১৬] অবশ্য প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র এবং আন্তর্জাতিক নীতিনির্ধারণী সকল বিষয় রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করতেন এবং রাষ্ট্রপতি বিবেচনা করলে যে কোন বিষয় তিনি মন্ত্রিসভার সামনে উপস্থাপিত করতেন। সংসদীয় পদ্ধতিতে একজন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সম্পর্ক মূলত প্রচলিত প্রথার নিগড়েই গ্রন্থিত থাকে, পৃথক আইনের প্রয়োজন হয় না। ভারতীয় সংবিধানেও সংসদীয় প্রথার প্রবর্তন করা হয়েছে এবং সেখানেও এহেন বিধানের কোনো অস্তিত্ব নেই। বরং সেখানে রাষ্ট্রের সকল নির্বাচনী ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে রাষ্ট্রপতির হাতে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রীসভা সেখানে রাষ্ট্রপতিকে সহায়তা করেন মাত্র।[১৭] সেখানে আরো বলা হয়েছে যে, মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের অবস্থান নির্ভর করবে রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির ওপর।[১৮] কিন্তু বাস্তবে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রিপরিষদই সেখানে রাষ্ট্রের প্রকৃত ক্ষমতার উৎস হিসেবে কাজ করে। ভারতীয় সংবিধানে যে বিধান রাখা হয়েছে, আক্ষরিকভাবে তা অনুসরণ না করে প্রথাগত প্রক্রিয়ায় সেখানে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করা হয়েছে।

www.pathagar.com

এভাবে বলা যায়, ভাষাগতভাবে পাকিস্তানের সংবিধানের ক্ষেত্রে যা বলা হয়েছে, বাস্তবেও ঘটেছে তাই। সেখানে রাষ্ট্রপতিই ছিলেন সমস্ত ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু। ফেডারেল সরকারের সকল নির্বাহী ক্ষমতা ছিলো রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত[২৯] এবং রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করা হতো।

সংসদীয় পদ্ধতিতে সংবিধানে যা-ই লেখা থাকুক না কেন, রাষ্ট্রপতিকে প্রথাগতভাবে সকল ক্ষমতা অর্পণ করা হয় এবং তিনি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করেন। সাধারণত মন্ত্রিপরিষদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তিনি কোন সিদ্ধান্ত দেন না। কেবলমাত্র সংসদে কোনো দল সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন না করলে সেক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের জন্যই রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ব্যবহার করা হয়। এই ইস্যু শেষ হয়ে গেলে রাষ্ট্রপতি আবার তার স্বীয় অধিকারের বলয়ে ফিরে যান। যাই হোক যদিও পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালের সংবিধানে সংসদীয় পদ্ধতির কথা বলা হয়েছিলো, বাস্তবে তার প্রয়োগ পদ্ধতি ছিলো ভিন্নতর। ৩৭ ও ৩৮ নং অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অনুপস্থিতিতে তার সর্বময় ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারতেন।

বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় রেখে আওয়ামী লীগ ১৯৭২ সালের সংবিধানে রাষ্ট্রপতির জন্য তার ক্ষমতা বেপরোয়াভাবে ব্যবহারের কোনো সুযোগ রাখেনি এবং প্রত্যেকটি খুটিনাটি বিষয় লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ রাখাকেই শ্রেয় বলে মনে করেছে। তদনুসারে কেবলমাত্র রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শে চলার বিধান জারী করেই আওয়ামী লীগ ক্ষান্ত হয়নি, সংবিধানের ৫৫ (২) অনুচ্ছেদবলে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতা পরিচালনার কর্তৃত্ব দেয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর হাতে। ৫৬ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, যে সংসদ সদস্য সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন বলে রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতীয়মান হবেন, রাষ্ট্রপতি তাকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করবেন। অন্যান্য সংবিধানের মতো মন্ত্রিপরিষদের স্থায়িত্ব রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির উপর নির্ভর করবে, কিংবা তাঁরা রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য ও সহযোগিতা করবেন—এধরনের নিয়ম বাংলাদেশের সংবিধানে রাখা হয়নি। সংবিধানে যদিও বলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদের অন্যান্য সদস্যদেরও নিযুক্ত করবেন, তথাপি কে বা

www.pathagar.com

কতজন মন্ত্রিপরিষদের সদস্য হবেন, সে ব্যাপারে চূড়ান্ত নির্ধারণের ক্ষমতা ছিলো প্রধানমন্ত্রীর (অনুচ্ছেদ ৫৬ (১))। এতে আরো বলা হয়েছিলো যে, মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হওয়ার সময়ে কোন ব্যক্তি সংসদ সদস্য না হলে তিনি যদি অনুরূপ নিয়োগের তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে সংসদ সদস্য নির্বাচিত না হন, তাহলে তিনি মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না (অনুচ্ছেদ ৫৬ (৪))।

প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির নিকট পদত্যাগপত্র প্রদান করলে অথবা তিনি সংসদ সদস্য না থাকলে অথবা সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন হারালে বাংলাদেশের সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর আসন শূন্য বলে ঘোষণা করার বিধান রাখা হয়। এতে বলা হয়, সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন হারালে প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করবেন, কিংবা সংসদ ভেঙে দেয়ার জন্য রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ দেবেন, (অনুচ্ছেদ ৫৭)। মন্ত্রীর অবস্থান সম্পর্কে এতে উল্লেখ করা হয় যে, তার পদ শূন্য হবে যদি তিনি প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পদত্যাগ করতে অনুরুদ্ধ হন কিংবা প্রধামন্ত্রী কোন মন্ত্রীকে অপসারণ করার জন্য রাষ্ট্রপতিকে অনুরোধ করেন কিংবা প্রধানমন্ত্রী নিজে পদত্যাগ করেন বা স্বীয় পদে বহাল না থাকেন।

প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ

সংবিধানের চতুর্থ বিভাগে প্রতিরক্ষা বিভাগের গঠন ও কর্মপদ্ধতি সন্নিবেশ করা হয়েছে এবং বহু দেশের ন্যায় এই সংবিধানেও প্রতিরক্ষা বিভাগের সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে রাষ্ট্রপতির হাতে (অনুচ্ছেদ ৬১)। জাতীয় সংসদকে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত নিয়মাবলী, প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগে ভর্তি, এর জন্য মঞ্জুরী, প্রধানদের নিয়োগ দান এবং তাদের বেতন-ভাতা ও শৃঙ্খলা সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে আইন প্রণয়ন করার অধিকার অর্পণ করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ের সবচাইতে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো এই যে, সংবিধানের ৬৩ নং অনুচ্ছেদে যুদ্ধ ঘোষণা সংক্রান্ত বিধানাবলীতে সমস্ত ক্ষমতাও রাষ্ট্রপতির হাতে সংরক্ষিত করা হয়নি। এতে বলা হয়,

(১) সংসদের সম্মতি ব্যতীত যুদ্ধ ঘোষণা করা যাবে না, কিংবা প্রজাতন্ত্র কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করবে না।

www.pathagar.com

(২) বাংলাদেশের বিরুদ্ধে স্থল, জল বা আকাশপথে প্রকৃত বা অত্যাসন্ন আক্রমনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি দেশকে রক্ষা ও প্রতিরক্ষার জন্য তাঁর বিবেচনায় প্রয়োজনীয় যে কোন রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন এবং সে সময়ে জাতীয় সংসদের বৈঠক অব্যাহত না থাকলে তাৎক্ষণিকভাবে সংসদের অধিবেশন আহ্বান করা হবে।

(৩) যুদ্ধ, কিংবা আক্রমণ কিংবা সশস্ত্র বিদ্রোহ হলে জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ও রাষ্ট্রকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সংসদ অভিব্যক্ত বিধিবদ্ধ কোন আইনকে এই সংবিধান অবৈধ বলে প্রতিপন্ন করতে পারবে না।

পরবর্তীকালে ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি সংশোধনীর মাধ্যমে একদিকে যেখানে জরুরী অবস্থা ঘোষণা এবং আটকাদেশ বহাল রাখার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে, সেখানে অন্যদিকে ৬৩ নং অনুচ্ছেদের (২) ও (৩) নং বিধান বিলুপ্ত করে দেয়া হয়। অর্থাৎ সংসদের সম্মতি ব্যতীত কোনো যুদ্ধ ঘোষণা বা যুদ্ধে অংশগ্রহণের ব্যাপারে অন্যান্য সকল ক্ষমতা রহিত করা হয়। এই বিধানও গনতন্ত্রের প্রেক্ষাপটে নতুন চিন্তাধারার জন্ম দিয়েছে, যা উপমহাদেশের অন্য কোনো দেশের সংবিধানে পরিদৃষ্ট হয় না।[৩০] সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার হলো, এই সংশোধনীর ভিত্তিতে যুদ্ধ ঘোষণার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রত্যাহার করা হয়। সংসদের অনুমতি সাপেক্ষে যুদ্ধ ঘোষণার বিষয়টিও ছিলো যথেষ্ট কৌতূহলদ্দীপক।

স্থানীয় সরকার

১৯৭২ সালের সংবিধানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিলো এই যে, এর মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের বিকেন্দ্রীকরণ ও পরিচালনকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে ঘোষিত বক্তব্যের সাথে সংগতি বিধান করে সংবিধানের তৃতীয় ভাগে স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত পৃথক একটি পরিচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই পরিচ্ছেদের ৫৯ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, আইন অনুসারে নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশের প্রত্যেকটি প্রশাসনিক একক অংশের স্থানীয় প্রশাসন পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। আওয়ামী লীগ প্রতিশ্রুত একটি যথার্থ ও জীবন্ত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই আইনে বলা হয় যে, এধরনের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান

www.pathagar.com

প্রশাসন ও সরকারী কর্মচারীদের কার্যধারা, জনশৃংখলা রক্ষা ও জনসাধারণের কার্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। এই উদ্দেশ্যে ৫৯ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ধারণার পরিপূর্ণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ করার ক্ষমতাসহ বাজেট প্রস্তুতকরণ ও নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্ষমতা প্রদান সম্বলিত আইন প্রণয়নে জাতীয় সংসদকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। অবশ্য ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী মাসে[৩১] সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে একদলীয় সরকার কায়েমের সময় আওয়ামী লীগ সংবিধান থেকে এই পরিচ্ছেদটি সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করে দেয় এবং এর আগেও এই অনুচ্ছেদটি কখনো বাস্তব কার্যক্ষেত্রে অনুসরণ করা হয়নি।

আইনসভা

সংবিধানের পঞ্চম ভাগ সরকারের আইনসভা সম্পর্কীয় বিধানাবলী প্রণয়ন করেছে। এতে প্রজাতন্ত্রের সকল আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা দিয়ে এককক্ষ বিশিষ্ট একটি সংসদ গঠন করা হয়। এই সংসদ ৩০০ সদস্যবিশিষ্ট এবং সদস্যরা একটি একক নির্বাচনী এলাকা থেকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে নির্বাচিত হতেন। এর পাশাপাশি প্রতি ১০ বছরের জন্য জাতীয় সংসদে মহিলাদের জন্য ১৫টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়। মহিলা সদস্যরা সংসদ সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোট নির্বাচিত হতেন। পাকিস্তান আমলের ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের উভয় সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে জাতীয় সংসদের একটি সাংবিধানিক অংশ বলে মনে করা হতো। বাংলাদেশ ও ভারতের সংবিধানও ঠিক একই ধারা অনুসরণ করেছে। শুধু ব্যতিক্রম ছিলো এই যে, ভারতীয় সংবিধানে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য সংসদের কোন আসন সংরক্ষিত রাখা হয়নি, বরং তফসিলী সম্প্রদায় ও উপজাতীয়দের কতিপয় আসন সংরক্ষণ করা হয়েছে। ১৯৬২ সালের সংবিধানে জাতীয় পরিষদের সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত না করে বুনিয়াদী গণতন্ত্রের ভিত্তিতে গঠিত নির্বাচকমন্ডলী দ্বারা নির্বাচিত করা হতো।

সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হবার যোগ্যতা সম্বলিত যেসমস্ত বিধান বাংলাদেশ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো তার সবই ছিলো অন্যান্য সংবিধানের অনরূপ। কেবলমাত্র ব্যতিক্রম হিসেবে সংবিধানের ৬৬(৬) ধারায়

www.pathagar.com

উল্লেখ করা হয়েছিলো যে, তিনি যদি ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ দালাল আদেশের অধীনে যে কোনো অপরাধের জন্য যে কোনো মেয়াদের জন্য দণ্ডিত হন, তাহলে তাকে সংসদ সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হবার অযোগ্য বলে মনে করা হবে। তবে এই সংবিধানের সবচাইতে ব্যতিক্রমধর্মী বিষয় ছিলো এর ৭০নং অনুচ্ছেদ, যাতে বলা হয়েছিলো যে,

"কোনো নির্বাচনে বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হয়ে কেউ সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হবার পর তিনি যদি সেই দল থেকে পদত্যাগ করেন বা সংসদে সেই দলের বিপক্ষে ভোট দেন, তাহলে জাতীয় সংসদে তার সেই আসনটি শূন্য বলে ঘোষণা করা হবে"

এটি ছিলো সম্পূর্ণভাবে একটি নতুন বিধান এবং অন্য কোন সংবিধানে, এমনকি পাকিস্তানের ১৯৬২ সালের বুনিয়াদী গণতন্ত্রেও এমন কোনো বিধান ছিলো না।[৩২] কোনো কোনো রাজনীতিবিদ একে গণতান্ত্রিক আদর্শ এবং সংবিধানে উল্লেখিত বিবেকের স্বাধীনতার পরিপন্থী বলে চিহ্নিত করেছেন। তারা দাবী করেছেন যে, এর মাধ্যমে দলীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ বিস্তৃত হবে এবং তা সংসদীয় সার্বভৌমত্বকে ক্ষুন্ন করবে। গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকারী কোনো দেশের সংবিধানেই এমন কোন বিধান পরিদৃষ্ট হয় না। রাজনীতিবিদরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সংসদ সদস্যরা যদি দলীয় একনায়ক দ্বারা ব্ল্যাকমেইলের শিকার হন তাহলে গণতন্ত্র বিকাশের সমস্ত পথ অবরুদ্ধ হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে দলীয় স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের উর্ধ্বে স্থান দেয়া হয়েছে বলে তারা ধারণা পোষণ করেছেন। একথা সত্য যে, দলীয় একজন সদস্য সবসময় তার নিজ দলের আদর্শ, কর্মসূচী এবং পরিকল্পনার ভিত্তিতেই তার সংসদীয় কার্যধারা সম্পাদন করেন। কিন্তু তাই বলে সংসদে তাদের অধিকারকে সাংবিধানিক আইন দ্বারা বেঁধে দিয়ে বরং সংসদের কর্মপরিচালনার ব্যাঘাতই সৃষ্টি করা হয় বলে তারা মনে করেন। একজন সদস্য যে কোনো একটি নির্বাচনী এলাকা থেকে তার রাজনৈতিক কর্মসূচীর ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। সেজন্যই কোনো রাজনৈতিক দলের গ্রন্থিতে আবদ্ধ করে তার অধিকার সীমিত করে দেয়ার এই বিধান যথেষ্ট অগণতান্ত্রিক বলে আখ্যায়িত করা যায়।[৩৩]

অবশ্য যে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে এই বিধান প্রণয়ন করা হয়েছিলো তা-ও একেবারে গুরুত্ববিহীন বলে ফেলে দেয়া যায় না। অতীতে ভারত ও পাকিস্তা-

www.pathagar.com

নের কেন্দ্র ও প্রদেশ উভয় সংসদে দেখা গেছে যে, কোনো কোনো সংসদ সদস্য দলীয় ভিত্তিতে নির্বাচিত হবার পর সংকীর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থে ঘন ঘন দলের সিদ্ধান্তের বাইরে কাজ করতে থাকেন। এর ফলে দলের তরফ থেকে নির্বাচক-মণ্ডলীর কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতির রূপায়ন অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় এবং তিনি যে দল থেকে সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন, সে দলের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলাও বিপর্যয়ের শিকার হয়। ফলে দলের আভ্যন্তরীণ ঐক্যে ফাটল ধরে এবং ফলত তা ভাঙনের সম্মুখীন হয়। এতে করে শুধু রাজনৈতিক দলই নয়, সরকারের সুষ্ঠু পরিচালনায়ও ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। আওয়ামী লীগ বহুদিন থেকেই প্রকাশ্য প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছিলো যে, তার দল সংসদের অভ্যন্তরে এধরনের সম্ভাব্য নৈরাজ্য রোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে। ১৯৬৯ সালে জাতীয় সংসদে যখন আইয়ুব খান ১৯৬২ সালের সংবিধানে সংশোধনী বিল পেশ করেন তখনও আওয়ামী লীগ থেকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিলো যে,[৩৪]

৪ (ক) কোনো নির্বাচনে কোন রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হয়ে যদি কেউ সংসদ নির্বাচনে নির্বাচিত হয়ে :

(১) উক্ত দল থেকে পদত্যাগ করেন, বা

(২) সংসদ সদস্য হিসেবে দলীয় ম্যান্ডেটের বিরুদ্ধে কোন কাজ করে যদি তিনি সেই রাজনৈতিক দল থেকে বহিস্কৃত হন; কিংবা

(৩) দলের কোন সিদ্ধান্ত আইনসভায় উপস্থাপিত করা হলে যদি তিনি সেই সিদ্ধান্তের বিপক্ষে ভোট দেন বা ভোটদানে বিরত থাকেন, তাহলে আইনসভার নির্দ্ধারিত মেয়াদের জন্য তার সকল সংসদীয় অধিকার ও সংসদ সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে, যতদিন পর্যন্ত না তিনি সেই নির্বাচনী এলাকায় অনুষ্ঠিত উপ-নির্বাচনে জয়লাভ করেন।

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আওয়ামী লীগের চিন্তাচেতনায় এধরনের একটি ধারণা বিরাজ করছিলো বহুদিন আগে থেকে এবং এজন্যই তারা ১৯৭২ সালের সংবিধানে সেই চিন্তাচেতনা সংযোজিত করেছিলেন সামান্য নমনীয় আকারে। কিন্তু ১৯৭৫ সালে যখন একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হলো, তখন সংশোধিত সংবিধানে ১৯৬৯ সালের সংবিধানে সংযুক্ত ধারাটি অবিকলভাবে সংস্থাপন করা হয়। এই ধারার সংযোজন গণতান্ত্রিক

www.pathagar.com

হোক বা না হোক, কিংবা সংসদীয় সার্বভৌমত্বকে তা ক্ষুণ্ণ করুক আর নাই করুক, বিধান প্রতিস্থাপনের এই কার্যক্রম দুটি সুদূরপ্রসারী ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখেছিলো। প্রথমত, এই প্রক্রিয়া সংসদের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বিধানকল্পে আওয়ামী লীগের একটি সদিচ্ছা প্রতিফলিত করেছে, কারণ এই বিধানের প্রস্তাবনার প্রেক্ষাপটে ছিলো দীর্ঘদিনের তিক্ত অভিজ্ঞতা। কিন্তু অন্যদিকে এই বিধান সংস্থাপনের পর আওয়ামী লীগ কর্তৃক একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের পর তাদের সদিচ্ছা প্রতিফলিত না হয়ে বরং এর গ্রহণযোগ্যতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে। উপরন্তু বিরোধী দলীয় রাজনীতিবিদরা এমন সমালোচনার সুযোগ পেয়েছেন যে, এধরনের বিধান সংসদ সদস্যদের হুমকী ও ব্ল্যাকমেইলিং-এর শিকারে পরিণত করেছে।

সংসদের অধিবেশন সংক্রান্ত বিধানাবলীতে এতদাঞ্চলের অন্যান্য সংবিধানের ন্যায় বাংলাদেশের সংবিধানের ৭২ নং অনুচ্ছেদ বলে সংসদের অধিবেশন আহ্বান, সমাপ্তি ও সংসদ বিলুপ্তি করার ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিলো। কিন্তু বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে এ কাজ করতে পারতেন। এভাবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সংসদ বিলুপ্তি করার ভীতি দূর করার ব্যবস্থা নেয়া হয়। ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্রপতির ওপর এ ব্যাপারে কোন লিখিত শর্ত আরোপ করা হয়নি। পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালের সংবিধানেও এব্যাপারে রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিলো।[৩৫] ১৯৬২ সালের সংবিধানের ২৩ নং অনুচ্ছেদবলে সংসদের মেয়াদ ১২০ দিনের[৩৬] কম হলে রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙ্গে দিতে পারতেন।

সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছিলো যে, সংসদের দুটি অধিবেশন বসার মধ্যবর্তীকালীন সময় ৬০ দিনের বেশী হবে না। ফলে ঘন ঘন সংসদ আহ্বান করে সংসদীয় কর্মপ্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা হয়েছিলো, যাতে দেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো শীঘ্র শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু পরবর্তীকালে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে ও সংবিধানের ৭২ নং অনুচ্ছেদ সংশোধিত করে দুই সংসদ অধিবেশনের মধ্যবর্তী সময়সীমা বাড়িয়ে ১২০ দিনে স্থির করা হয়।[৩৭]

সংবিধানের ৭২ নং অনুচ্ছেদে যুদ্ধকালীন সময়ের সংসদীয় প্রক্রিয়াও স্থির করা হয়েছিলো। এতে বলা হয়েছিলো যে, দেশ কোনো যুদ্ধে লিপ্ত হলে

www.pathagar.com

জাতীয় সংসদের সাধারণ মেয়াদ ৫ বছর থেকে সংসদীয় আইন দ্বারা এককালে অনধিক এক বছরের জন্য বাড়ানো যাবে। তবে যুদ্ধ শেষ হলে বর্ধিত মেয়াদ কোনভাবেই ছয় মাসের বেশী হবে না। সংসদ ভেঙে যাবার পর এবং পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগে রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন মনে করলে সেই সংসদ পুনরায় আহ্বান করতে পারতেন, এবং এক্ষেত্রে তিনি ভেঙে দেয়া সংসদ পুনরায় আহ্বান করতে পারতেন।

ন্যায়পাল
(OMBUDSMAN)

১৯৭২ সালের সংবিধানের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিলো দেশের জন্য একটি ন্যায়পালের পদ সৃষ্টি। সংসদীয় প্রাধান্য অব্যাহত রেখে এবং বেসামরিক আমলাতন্ত্রের যে কোনো কার্যপদ্ধতি পর্যালোচনার জন্য সংসদীয় আইন দ্বারা ন্যায়পালের পদ সৃষ্টির বিধান জারী করা হয়েছিলো। যদিও এ উপমহাদেশের কোন দেশের সংবিধানে এ ধরনের ন্যায়পালের অস্তিত্ব নেই এবং পৃথিবীর খুব কম সংখ্যক দেশেই এর অবস্থিতি পরিদৃষ্ট হয়, তথাপি ব্যতিক্রমধর্মী এই পদ সৃষ্টির উদ্যোগে দেশে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় আওয়ামীলীগের সদিচ্ছাই প্রতিফলিত করেছিলো।[৩৮] ন্যায়পালের ক্ষমতা ও কার্যপ্রণালী নিরূপণের ভার ছিলো সংসদের উপর এবং ন্যায়পালের ক্ষমতা ছিলো সরকারী কর্তৃপক্ষের যে কোন কার্য সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনা করা (অনুচ্ছেদ ৭৭)।

আইন প্রণয়ন পদ্ধতি : সংসদীয় পদ্ধতির প্রাধান্য

দেশের জন্য আইন প্রণয়ন পদ্ধতি সংবিধানের ৮০ নং অনুচ্ছেদে বিধৃত হয়েছিলো। এতে বলা হয়েছিলো যে, সংসদ কর্তৃক কোনো বিল গৃহীত হলে সম্মতির জন্য তা রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হবে এবং তিনি তাতে ১৫ দিনের মধ্যে সম্মতি প্রদান করবেন। তবে অর্থবিল ব্যতীত অন্য কোনো বিলের ক্ষেত্রে তিনি বিলটি বা বিলের কোনো বিশেষ বিধান পুনর্বিবেচনার জন্য কিংবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দেশিত কোনো সংশোধনীর সুপারিশ বিবেচনার অনুরোধ জানিয়ে একটি বার্তাসহ তিনি বিলটি সংসদে ফেরত পাঠাতে পারতেন। তবে রাষ্ট্রপতি তা ১৫ দিনের মধ্যে করতে না পারলে বিলটিতে

www.pathagar.com

তিনি সম্মতি দিয়েছেন বলে মনে করে নেয়া হতো। রাষ্ট্রপতি যদি বিলটি সংসদে ফেরত পাঠাতেন, তাহলে সংসদ রাষ্ট্রপতির বার্তাসহ বিলটি পুনর্বিবেচনা করতো এবং সংশোধনীসহ বা সংশোধনী ছাড়াই বিলটি আবার সংসদে গৃহীত হলে পুনরায় তা সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট পাঠানো হতো এবং রাষ্ট্রপতি তাতে সাত দিনের মধ্যে সম্মতি জ্ঞাপন করতেন, এবং তাতে তিনি অসমর্থ হলে বিলটিতে তিনি সম্মতি প্রদান করেছেন বলে ধরে নেয়া হতো।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই বিল সম্মতকরণের বিষয়টির মূলে উৎস হলো বৃটিশ পার্লামেন্টের নিকট বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন পাঠানোর অনুরূপ। সেখান থেকে তা ক্রমান্বয়ে ভারতে বৃটিশ শাসনামলে জারীকৃত ১৯৩৫ সালের আইন, ভারতীয় সংবিধান, পাকিস্তানের ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের সংবিধান পার হয়ে বাংলাদেশ সংবিধানে স্থান পায়।

উপমহাদেশের অন্যান্য দেশের সংবিধানের ন্যায় বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানেও বলা হয়েছিলো যে, কোনো অর্থবিল রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ছাড়া সংসদে উত্থাপন করা যাবে না (অনুচ্ছেদ ৮২) এবং সংসদের কোনো আইন বা কর্তৃত্ব ছাড়া কোনো কর আরোপ বা সংগ্রহ করা যাবে না (অনুচ্ছেদ ৮৩)। যদিও সংসদীয় প্রক্রিয়ায় অর্থবিল অনুমোদনের জন্য রাষ্ট্রপতির চূড়ান্ত সম্মতির বিধান রাখা হয়েছিলো, তথাপি ১৯৭২ সালের সংবিধান সবসময়েই এক্ষেত্রে সংসদীয় প্রাধান্য অব্যাহত রেখেছে এবং আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির কোন হস্তক্ষেপ করার ক্ষেত্র ছিলো নিতান্তই সীমিত। এক্ষেত্রে সংবিধানে উল্লেখিত বিধানটি ছিলো সুস্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত এবং এতে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই চিহ্নিত করা হয়েছিলো।

সংবিধানে উল্লেখিত বিধিবলে প্রত্যেক অর্থ বৎসর সম্পর্কে উক্ত বৎসরের জন্য সরকারের প্রাক্কলিত আয় ও ব্যয় সম্বলিত একটি প্রতিবেদন সংসদে পেশ করতে হতো। এই প্রতিবেদনে পৃথক পৃথকভাবে সরকারী রাজস্ব খাতের ব্যয় এবং অন্যান্য ব্যয় প্রদর্শন করতে হতো (অনুচ্ছেদ ৮৭)। এই প্রতিবেদনে সংযুক্ত তহবিলের ব্যয় সংক্রান্ত অংশটি নিয়ে সংসদে আলোচনার সুযোগ দেয়া হতো, তবে তা অনুমোদনের জন্য কোন ভোট গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ছিলো না। এর জন্য সংসদের সম্মতি ছিলো অত্যাবশ্যকীয় এবং

www.pathagar.com

এ সম্মতির জন্য প্রয়োজনবোধে অর্থব্যয়ের পরিমাণ হ্রাস করা যেতো। তবে এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে আইনের দ্বারা নির্দিষ্ট করা না হলে সংযুক্ত তহবিল থেকে কোন অর্থ প্রত্যাহার করা যেতো না (অনুচ্ছেদ ৯০)।

অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে ১৯৬২ সালের সংবিধান ও ১৯৭২ সালের সংবিধানের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য বিদ্যমান ছিলো, কারণ সংবিধান দুটির প্রকৃতিই ছিলো পৃথক ধরনের। ১৯৬২ সালের সংবিধান ছিলো আসলে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের মতোই রাষ্ট্রপতির প্রাধান্য সম্বলিত। ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৮২ নং অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছিলো যে, অর্থবিলে কোন কর হ্রাস বা অবলুপ্তির সংশোধনী অনুমোদনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির সম্মতির কোন প্রয়োজনীয়তা ছিলো না। অথচ ১৯৬২ সালের সংবিধানে বলা হয়েছিলো যে (অনুচ্ছেদ ৪৭) রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতীত বিলে কোন সংশোধনী আনা যাবেনা বা জাতীয় সংসদ রাষ্ট্রপতির সম্মতি ছাড়া কোন মঞ্জুরী হ্রাসের দাবী অনুমোদন করতে পারবে না।

সংবিধানের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিলো সংসদ না চলাকালীন সময়ে বা সংসদ ভেঙে দেয়ার পর রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা। এ ধরনের পরিস্থিতিতে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন হলে রাষ্ট্রপতি একটি অধ্যাদেশ জারী করতে পারতেন, তবে এমন কোন অধ্যাদেশ প্রণয়ন করা যেতোনা যা এই সংবিধানের অধীনস্থ কোন আইন দ্বারা আইনসঙ্গত করা যায়না কিংবা যাতে এই সংবিধানের কোন বিধান পরিবর্তন বা রহিত হয়ে যায় বা যার দ্বারা পূর্বে প্রণীত কোন অধ্যাদেশের বিধানকে অব্যাহতভাবে বলবৎ করা যায়। এ ধরনের কোন অধ্যাদেশ সংসদে পেশ সংক্রান্ত বিধানে বলা হয়েছিলো যে, ইতিপূর্বে সংসদে তা বাতিল হয়ে না থাকলে অধ্যাদেশ জারী হওয়ার ঠিক পরবর্তী সংসদের প্রথম বৈঠকে তা পেশ করা হবে এবং তা পাস হতে হবে পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে। এর অন্যথা হলে অধ্যাদেশটির কার্যকরীতা লোপ পাবে। ১৯৫৬ সালের সংবিধানে এই সময়সীমা ছিলো ছয় সপ্তাহ এবং ১৯৬২ সালের সংবিধানে তা ছিলো জাতীয় পরিষদের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হবার পরবর্তী ছয় সপ্তাহ কিংবা অধ্যাদেশ জারীর পরবর্তী ১৮০ দিন।

www.pathagar.com

সংবিধানিক কার্যবিধি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশে সংসদের দুটি অধিবেশন অনুষ্ঠানের মধ্যবর্তী ব্যবধান ক্রমশ বেড়েছে এবং সংসদ অধিবেশনের স্থায়ীত্বও দিনে দিনে কমে গেছে। মূল সংবিধানে এই সময়সীমা ছিলো ৬০ দিন। ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বরে আনীত দ্বিতীয় সংশোধনীতে তা করা হয় ১২০ দিন এবং চতুর্থ সংশোধনীতে অন্তবর্তীকালীন সময়-সীমা পুরোপুরিভাবে উঠিয়ে দিয়ে প্রতি বছরে কমপক্ষে দুইবার অধিবে-শন আহ্বানের বিধান রাখা হয়। এতে দেখা যায় যে, পার্লামেন্টের অধিবেশন যত কমছে, অধ্যাদেশ প্রণয়নের ক্ষমতাও ক্রমশ তত বেড়ে চলেছে।

বিচার বিভাগ

বাংলাদেশের সংবিধানের ২২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের ধারনাটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। আইনের শাসন প্রবর্তনের লক্ষ্যে বৃটিশ শাসনের উৎসসঞ্জাত এই বিচার বিভাগের পৃথকীকরণের দাবীটি দীর্ঘদিন যাবৎ উপমহাদেশের ইতিহাসে এক ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলনের সৃষ্টি করে আসছিলো। গণতন্ত্রপ্রেমিক প্রায় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল এবং নেতা দেশে আইনের শাসন প্রবর্তনের লক্ষ্যে এই দাবী উত্থাপন করে আসছিলেন। বাংলাদেশের মত জটিল প্রশাসনিক পদ্ধতিতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণের ধারনা কতটুকু কার্যকর হবে, তা ছিলো একটি ভিন্নতর বিষয় কিন্তু উপমহাদেশের প্রায় সকল সংবিধান প্রণেতারাই এই বিষয়ের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিলেন। এমনকি আইউব সরকারের মতো কঠিন কেন্দ্র-ভিত্তিক সরকারও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছিলেন।[৩৯]

ভারত ও পাকিস্তানের মতো না হয়ে বাংলাদেশ একটি একক ভূখণ্ডের রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলো, এবং স্বাধীনতার পর জরুরী প্রশ্ন ছিলো বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার পুনর্গঠন। বাংলাদেশের মতো একটি দেশে সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের মতো দুটি আলাদা বিচার প্রতিষ্ঠান থাকা প্রয়োজন কিনা তা নির্ধারণ করা এবং তাদের গঠন ও কার্যপ্রণালী স্থির করার বিষয়টি সর্বপ্রথম প্রাধান্য পায়। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তান আমল থেকেই এ ধারণা তীব্রভাবে অনুভূত হয়ে আসছিলো যে হাইকোর্টের স্থায়ী আসন

www.pathagar.com

ঢাকায় হলেও বিচারের সুযোগ সকলের জন্য পরিব্যপ্ত করে দেয়ার লক্ষ্যে অন্তত পক্ষে প্রধান প্রধান শহরগুলোতে হাইকোর্টের সার্কিট বেঞ্চ গঠন করা প্রয়োজন। বিশেষ করে গরীব লোকের জন্য তা ছিলো অত্যাবশ্যকীয়, কারণ আর্থিক সংকটের কারণে তাদের অনেকেই সুবিচারের জন্য ঢাকা অবধি আসতে পারতেন না। এই বিষয় দুটির প্রেক্ষাপটে উচ্চতর আদালতের গঠন বিষয়ক প্রশ্নটি অত্যন্ত জরুরী হয়ে দেখা দেয়।

মূলত যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশগুলোতে আইনের প্রধান প্রধান ব্যাখ্যা ছাড়াও কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য ফেডারেল বা সুপ্রীম কোর্ট গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এ প্রয়োজনেই পাকিস্তান আমলে সুপ্রীম কোর্ট গঠন করা হয়েছিলো। কিন্তু এককেন্দ্রিক বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর এদেশে আর সুপ্রীম কোর্ট থাকার তেমন কোন প্রয়োজনীয়তা ছিলো না। কাজেই বাংলাদেশে হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্ট নামে পৃথক দু' ধরনের আদালত গঠন না করে সংবিধানের বিধিবলে হাইকোর্ট ডিভিশন ও আপীলেট ডিভিশন এই দুটি বিভাগের সমন্বয়ে একটি সুপ্রীম কোর্ট গঠন করে ব্যায়াধিক্য, বিচারবিভাগীয় জটিলতা ও দ্বিচারীতা হ্রাস করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে আপীলেট ডিভিশনকে সর্বোচ্চ আদালত এবং হাইকোর্ট ডিভিশনকে এর পূর্ববর্তী আদালত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এককথায়, বিচার প্রশাসন পরিচালনার জন্য একটিমাত্র প্রতিষ্ঠান এবং এর জন্য একজন মাত্র প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ব্যবস্থা নেয়া হয়। এতে বলা হয় যে, প্রধান বিচারপতি ও আপীলেট ডিভিশনের বিচারপতিগণ বসবেন আপীলেট ডিভিশনে এবং অন্যান্য বিচারপতিগণ হাইকোর্ট ডিভিশনে বসে বিচার প্রশাসন পরিচালনা করবেন।

মুক্ত ও স্বাধীন একটি বিচার বিভাগ গঠনের লক্ষ্যে সংবিধানে উল্লেখ করা হয় যে, এই সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি এবং অন্য বিচারপতিগণ স্বাধীন অবস্থায় থেকে বিচারকার্য পরিচালনা করবেন (অনুচ্ছেদ ৪ (৪))। রাষ্ট্রপতি প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারপতিদের নিযুক্ত করবেন। প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত করার পর তাঁর সঙ্গে পরামর্শক্রমে অন্যান্য বিচারপতিকে নিয়োগ করা হবে (অনুচ্ছেদ ৯৪)। কেউ একবার প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হলে দুর্ব্যবহার বা অক্ষমতার অভিযোগ প্রমাণিত

www.pathagar.com

হলে তার পদচ্যুতির প্রস্তাব জাতীয় সংসদের অধিবেশনে কমপক্ষে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিসূচক সমর্থনে গৃহীত না হলে তাকে (প্রধান বিচারপতিকে) তাঁর পদ থেকে অপসারণ করা যাবে না (অনুচ্ছেদ ৯৬ (২))। সুপ্রীম কোর্ট একটি কোর্ট অব রেকর্ড হিসেবে কাজ করবে এবং এর অবমাননার জন্য আদেশদান বা দণ্ডাদেশদানের ক্ষমতাসহ আইনসাপেক্ষে অনুরূপ আদালতের সকল ক্ষমতার অধিকারী হিসেবে বিবেচিত হবে। (অনুচ্ছেদ ১০৮)। প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্গত সকল নির্বাহী ও বিচার-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ সুপ্রীম কোর্টের কার্যপরিচালনায় সহায়তা করবেন (অনুচ্ছেদ ১১২)। সংবিধানের ১১৩ নং অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, প্রধান বিচারপতি বা তার নির্দেশক্রমে অন্য কোনো বিচারক বা কর্মচারী সুপ্রীম কোর্টের কর্মচারীদের নিয়োগ করবেন এবং রাষ্ট্রপতির পূর্ব অনুমোদনক্রমে সুপ্রীম কোর্টের বিধি অনুযায়ী এই নিয়োগদান কার্যকর করা হবে (অনুচ্ছেদ ১১৩)। সুপ্রীম কোর্ট রাষ্ট্রপতির অনুমোদন সাপেক্ষে প্রত্যেক বিভাগের এবং অধঃস্তন যে কোন আদালতের নীতি ও পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধিসমূহ প্রণয়ন করবে (অনুচ্ছেদ ১০১)।

১৯৭২ সালের সংবিধানে বিচারসংক্রান্ত বিধানাবলীর মধ্যে সবচাইতে ব্যতিক্রমধর্মী বিধানটি ছিলো সুপ্রীম কোর্টের এখতিয়ার সংক্রান্ত। এতে বলা হয়, বিচারবিভাগে কর্মরত নিযুক্ত ব্যক্তিদের এবং বিচার বিভাগীয় দায়িত্বপালনরত ম্যাজিস্ট্রেটদের কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুরীসহ অন্যান্য নিয়ন্ত্রণ ও শৃংখলাবিধান রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত থাকবে এবং রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের সঙ্গে আলোচনাসাপেক্ষে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। হাইকোর্ট বিভাগের অধঃস্তন সকল আদালতের ওপর উক্ত বিভাগের তত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাও ন্যস্ত করা হয়।[৪০]

১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের সংবিধানে হাইকোর্টের তত্বাবধানের এই ক্ষমতার কথা বলা হলেও কর্মস্থল নির্ধারণ, পদোন্নতি কিংবা অন্য কোনো ক্ষেত্রে তাদের ঊর্ধ্বতন আদালতের ওপর ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়নি। বরং বিচার বিভাগীয় লোকদের নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ছিলো রাষ্ট্রপতির হাতে এবং জেলাজজদের নিয়োগের জন্য সুপ্রীম কোর্টের সুপারিশের প্রয়োজন হতো। অন্যান্য জজ নিয়োগের সময় রাষ্ট্রপতি সংশ্লিষ্ট পাবলিক সার্ভিস

www.pathagar.com

কমিশনের এবং সুপ্রীম কোর্টের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ পরিচালনা করতেন। বিচারক হিসেবে ৭ বছর অথবা এডভোকেট হিসেবে ১০ বৎসর পেশাগত দায়িত্ব পালন করে থাকলে যে কেউ জজ পদের জন্য আবেদন করতে পারতেন। এভাবে বলা যায় অসংখ্য জটিলতা থাকা সত্ত্বেও ১৯৭২ সালের সংবিধানের বিচারবিভাগীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিচার বিভাগের হাতে দেয়া হয়েছিলো সুপ্রচুর ক্ষমতা। সুপ্রীম কোর্টকে একটি শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গঠন করা হয়েছিলো, যাতে করে এটি রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে একটি স্বাধীন সত্বা নিয়ে গড়ে উঠতে পারে।

রীট জুরিসডিকশন

উপমহাদেশের অন্যান্য সংবিধানের মতো বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানেও হাইকোর্ট বিভাগকে অন্যান্য ক্ষমতার পাশাপাশি মৌলিক অধিকার বলবৎকরণের জন্য এক্সট্রা অর্ডিনারী অরিজিন্যাল জুরিসডিকশন ও ম্যান্ডামাস, সারসিওয়ারি, ক্যুও ওয়ারেন্টো, হেবিয়াস কর্পাস, ইত্যাদি আকারে রীট ইস্যুর ক্ষমতা দেয়া হয়েছিলো (অনুচ্ছেদ ১০২)।[৪১] এখানে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম ছিলো এই যে, সংবিধানের ৪৭নং অনুচ্ছেদে[৪২] প্রযোজ্য হয়, এমন কোনো ক্ষেত্রে অদেশদানের ক্ষমতা হাইকোর্ট বিভাগের ছিলো না। ৪৭নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত ক্ষেত্র ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য সংবিধানের ১০২ নং অনুচ্ছেদ মারফত হাইকোর্ট বিভাগকে অপরিসীম ক্ষমতা দেয়া হয়েছিলো। এর মধ্যে ছিলো মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য রীট ছাড়াও বিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগসমূহ অথবা কোনো শৃংখলা বাহিনী সংক্রান্ত আইনের অধীনে প্রতিষ্ঠিত কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনালে প্রযোজ্য হয় এমন ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রের জন্য ম্যান্ডামাস এবং সারসিওয়ারী ধরনের রীট ইস্যু করা। তবে ১১৭ নং অনুচ্ছেদ বলে গঠিত প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালসমূহের ওপর রীট জুরিসডিকশন কার্যকর করা যেতো না।

প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল

মামলাসংক্রান্ত বিচারকার্য ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সংবিধানের ১১৭ নং অনু-

www.pathagar.com

ছেদবলে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল গঠনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিলো। যেসমস্ত ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার ছিলো সেগুলো হলো (১) সরকারী কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিদের কর্মের শর্তাবলী; (২) যে কোন রাষ্ট্রায়ত্ব উদ্যোগ বা সরকারী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন সম্পত্তির অর্জন, প্রশাসন, ব্যবস্থাপনা ও বিলি-ব্যবস্থা; এবং (৩) সংবিধানের ৪৭ নং অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য হয় এমন যে কোনো বিষয়। একবার কোনো প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল গঠিত হলে সুপ্রীম কোর্ট সহ অন্য কোনো আদালত ট্রাইব্যুনালের আওতায় পড়ে এমন কোন বিষয়ের ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারতোনা। এর মধ্য দিয়ে ১০২ নং অনুচ্ছেদবলে প্রদত্ত রীট আবেদনের এখতিয়ার অবশ্য বহাল রাখা হয়। অবশ্য ট্রাইব্যুনালের কোনো সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে জাতীয় সংসদ পর্যালোচনার জন্য আবেদন পেশ করতে পারতো। যদিও আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে এমন কোন প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়নি, তবুও প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল গঠনের জন্য জারীকৃত আইনটিকে সব সময় যথার্থ বলে বিবেচনা করা হয়েছে।

জনসাধারণের মৌলিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা হয়েছে, এমন যে কোনো ঘটনার প্রতিবিধানের জন্য ১০২ নং অনুচ্ছেদবলে রীট এখতিয়ার পুনর্বহালের বিষয়টি সুবিচারের বিশাল ক্ষেত্র রচনা করেছিলো। এর আগে হাইকোর্টের রীট এখতিয়ার প্রায় এক বছর বিলুপ্ত থাকায় এর পুনর্বহালের সিদ্ধান্ত বিচার প্রশাসনে নিয়ে এসেছিলো এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন। এরপর থেকে রীট আদেশবলে হাইকোর্ট শুধু মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয়াদিই নয়, প্রশাসনের বাড়াবাড়ি এবং বিচার বিভাগীয় ভুল সিদ্ধান্তগুলোরও প্রতিবিধান করতে থাকে।

১৯৭২ সালের সংবিধানে অপর একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন ছিলো ১০০ নং অনুচ্ছেদ, যার মাধ্যমে আদালতের স্থায়ী অধিবেশন ও সময়ান্তরে বিভিন্ন স্থানে আদালতের অধিবেশন বসার বিষয় নির্ধারন করা হয়েছিলো। এর আগে ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের সংবিধানে এই বিধান অন্তর্ভুক্ত থাকলেও ১৯৭২ সালের সংবিধানে এর অন্তর্ভুক্তির প্রেক্ষাপট ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। এ ব্যাপারে ১০০ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে :

"রাজধানীতে সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী আসন থাকবে, তবে রাষ্ট্রপতির

www.pathagar.com

অনুমোদন সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি সময়ে সময়ে অন্য যে স্থান বা স্থানসমূহ নির্ধারণ করবেন, সে স্থান বা স্থানসমূহে হাইকোর্ট বিভাগের অধিবেশন অনুষ্ঠান করা যাবে।"

এর আগে আওয়ামী লীগ দেশের প্রধান প্রধান শহরগুলোতে হাইকোর্ট বিভাগ বসানোর যে রাজনৈতিক ইচ্ছা পোষণ করেছিলো, ১০০ নং অনুচ্ছেদে ঘটেছিলো সেই ইচ্ছারই প্রতিফলন। আওয়ামী লীগের যুক্তি ছিলো এই যে, বাংলাদেশের মতো এক কেন্দ্রিক একটি দেশে আপীলেট ডিভিশন ও হাই-কোর্ট ডিভিশন উভয়কে রাজধানীতে সীমিত রেখে তাকে দেশব্যাপী সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে রেখে দেয়ার কোন যুক্তি নেই।

কিন্তু এর জন্য সরকারকে বেঞ্চ ও বার উভয়স্থান থেকেই প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। বেঞ্চের তরফ থেকে পরিকল্পনার বিষয়বস্তু সম্পর্কে প্রশ্ন না তুলে, পক্ষান্তরে স্থানান্তরে আবাসিক, কর্মচারী, লাইব্রেরী ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধার অপ্রতুলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছিলো। কিন্তু আইন-জীবীরা এর আইনগত দিক এবং আনুষঙ্গিক সুবিধাদি উভয় ক্ষেত্রে সরব আপত্তি উত্থাপন করেন। তারা যুক্তি তোলেন যে. জেলা সদরগুলোতে আনুষঙ্গিক সুবিধার অভাব এবং আইন ব্যবসায়ের নিম্নমান বিচারের মানের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে এবং এতে সুবিচারও পাওয়া যাবে না। এতে করে সুপ্রীম কোর্টের বিচারকের পদের প্রতি যে স্বাভাবিক মোহ রয়েছে তা থাকবে না এবং ফলে যোগ্য লোকেরা তখন বিচারকের পদ গ্রহণ করতে উৎসাহিত হবেন না। তারা আশংকা প্রকাশ করেন যে, যে দুর্নীতি এখন পর্যন্ত সুপ্রীম কোর্টের আঙ্গিনায় প্রবেশ করতে পারেনি, জেলাগুলোতে সুপ্রীম কোর্ট বসলে অবশেষে তা-ও ঘটবে। ফলে উচ্চতর আদালতসমূহে বিচারের যে গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে, সে ভাবমূর্তি দিনে দিনে ক্ষুণ্ণ হতে শুরু করবে। তারা বলেন, সুপ্রীম কোর্ট হলো এমন একমাত্র সংগঠন, যার ওপর জনগণের আস্থা পুরোপুরি বহাল রয়েছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করলে সে অবস্থাও আর থাকবে না। আইনজীবীরা চূড়ান্ত যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন যে, বিভিন্নস্থানে সুপ্রীম কোর্টের অধিবেশন বসলে মক্কেলরা বহু-দূরের রাজধানী থেকে আইনজীবীদের সেখানে নিয়ে যেতে বাধ্য হবেন এবং এতে তাদের মামলার খরচ অনেক বেড়ে যাবে। অন্যদিকে গরীব মক্কেলরা এত অর্থব্যয়ে ভালো আইনজীবী নিয়োগও করতে পারবেন না।

www.pathagar.com

যদিও এই যুক্তিতে কিছুটা হলেও সারবত্তা ছিলো, তথাপি যে সমস্ত রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক সাম্যভিত্তিক সমাজ গঠনের পক্ষপাতী ছিলো, তারা ঢাকার আইনজীবীদের নিদারুণ সমালোচনা করে বলেন যে, একধরনের স্বার্থপর আইনজীবী নিজেদের ব্যবসা হারাবার আশংকায় এর প্রতিবাদ করছেন। কারণ ভালো একজন আইনজীবীর কিংবা মক্কেল কারোর পক্ষ থেকেই এ ব্যাপারে আপত্তি উত্থাপন করার কথা নয়।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সরকার শহরকেন্দ্রিক একটি সচেতন শ্রেণীর রাজনৈতিক সমর্থন হারানোর আশংকায় এই ধারনার বাস্তবায়ন থেকে বিরত থাকেন। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তর থেকেও এব্যাপারে বিরোধিতা করা হয়, কারণ বেশ কয়েকজন আইনজীবী আওয়ামী লীগ নেতা যারা ঢাকায় আইন ব্যবসায় নিয়োজিত ছিলেন, নিজেদের ব্যবসায়িক কারণে এর বিরোধিতা করেন।

আপীলেট ডিভিশনের জুরিসডিকশন ছিলো বিচার, ডিক্রি, আদেশ বা শাস্তি সম্পর্কিত হাইকোর্ট ডিভিশনের রায়ের শুনানী ও আপীল নির্ধারন করা। নিজ বিভাগের কোনো ঘোষিত রায় বা প্রদত্ত আদেশ পুনর্বিবেচনার অধিকারও আপীলেট ডিভিশনের ছিলো (অনুচ্ছেদ ১০৫)। উপমহাদেশের অন্যান্য দেশের সুপ্রীম কোর্টের ন্যায় আপীলেট ডিভিশন জনগুরুত্বসম্পন্ন কোনো বিষয়ের উপর প্রয়োজন হলে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করে নিজস্ব উপদেষ্টামূলক এখতিয়ার বলে তা রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠাতে পারতো (অনুচ্ছেদ ১০৬)। অন্যান্য সংবিধানের ন্যায় বিচার বিভাগের প্রাধান্য নিশ্চিত করতে গিয়ে ১১১ নং অনুচ্ছেদবলে আপীল বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন হাই কোর্ট বিভাগের জন্য এবং সুপ্রীম কোর্টের যে কোন বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত আইন অধঃস্তন সকল আদালতের জন্য অবশ্যপালনীয় হিসেবে বিবেচনা করা হতো।

নির্বাচন

বাংলাদেশ সংবিধানের সপ্তম ভাগে নির্বাচন সংক্রান্ত বিধানাবলী সংযোজিত করা হয়েছে। নির্বাচন সুষ্ঠু ও সুচারুভাবে সম্পন্ন করার জন্য এই উপমহাদেশের সর্বত্র নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি স্বাধীন প্রতিষ্ঠান গঠনের

www.pathagar.com

ঐতিহ্য রয়েছে। ভারতীয় সংবিধান এবং পাকিস্তানের ১৯৫৬ ও ১৯৬২ সালের সংবিধানেও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশন গঠন করার বিধান রয়েছে। জনগণের আস্থাভাজন হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার এবং এর অন্যান্য সদস্য নেয়া হতো বিচার বিভাগ থেকে। সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারকদের ন্যায় একবার মনোনয়ন দেয়ার পর কোনো প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে প্রশাসনিক আদেশবলে অপসারণ করা যেতোনা।

জাতীয় সংসদ একবার ভেঙে দেয়া হলে ৯০ দিনের মধ্যে নতুন জাতীয় সংসদ গঠন করতে হতো। তেমনি সংসদের কোনো বিশেষ আসন শূন্য হলে ৯০ দিনের মধ্যে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে সেই শূন্যস্থান পূরণের বিধান ছিলো।

বাংলাদেশ সংবিধানে ভোটারদের বয়স নির্ধারণ সংক্রান্ত বিধানটি ছিলো ব্যতিক্রমধর্মী। সংবিধানের ১২২ নং অনুচ্ছেদে ভোটারদের বয়স স্থির করে দেয়া হয়েছিলো। এতে কারোর জন্য ভোটার হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন বয়স ছিল ১৮ বৎসর। কয়েক যুগের অব্যাহত আন্দোলনে আওয়ামী লীগ ছাত্র এবং যুব সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পেয়েছে সর্বাত্মক সমর্থন এবং বহু আন্দোলনেই স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজ আওয়ামী লীগের জন্য শক্তির প্রধানতম উৎস হিসেবে কাজ করেছে। ফলে আওয়ামী লীগ সব-সময়েই ভোটার হওয়ার বয়স হ্রাসের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলো। ১৯৬৯ সালে সংবিধান সংশোধনী বিল প্রণয়নের সময় আওয়ামী লীগ ভোটারদের সর্বনিম্ন বয়স ১৮ বছরে হ্রাস করার প্রস্তাব এনে ভোটারদের বয়স হ্রাসের দাবী বাস্তবায়ন করেছিলো। উপমহাদেশের অন্যান্য সকল সংবিধানে ভোটার হওয়ার জন্য সর্বনিম্ন বয়স নির্ধারিত করা রয়েছে ২১ বৎসরে।[৪৩]

এই অনুচ্ছেদের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট ছিলো বাংলাদেশ দালাল আদেশে সাজাপ্রাপ্তদের ভোটাধিকার হরণ। এই বিধানটি বহুক্ষেত্রে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলো। কারণ, বিধানমতে প্রথমত যে কোন মেয়াদের জন্য সাজাপ্রাপ্তই হোক না কেন, সাজাপ্রাপ্ত একজন দালাল সারাজীবনের জন্য তার ভোটাধিকার হারাতেন এবং দ্বিতীয়ত, একবার সাজা পাবার পরেও দালালদের প্রতি এই আচরণকে একটু অতিরিক্ত কঠোর বলেই বিবেচনা করা হয়েছিলো।

www.pathagar.com

নির্বাচন কমিশনের কর্মতৎপরতা পর্যালোচনা করলে দেখা যেতো যে সব-সময়ই তা সুষ্ঠুভাবে কর্মসম্পাদনের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেনি। তত্ত্বগতভাবে একটি নির্বাচন কমিশনকে যতই স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান বলা হতো না কেন, বাস্তবে প্রায়ই দেখা যেতো যে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল বহুক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে এবং বহুক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের দাপটে নির্বাচন কমিশন অসহায় ভূমিকা পালনে বাধ্য হয়েছে।[৪৪]

সংবিধান সংশোধন

বাংলাদেশ সংবিধানের দশম ভাগে সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত বিধানাবলী সংযোজন করা হয়েছে। এতে যেসমস্ত নীতির ভিত্তিতে সংবিধান সংশোধনের বিধান প্রণয়ন করা হয়েছে তা একদিক দিয়ে তুলনামূলকভাবে সরল, অথচ বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে তা বহুলাংশে অত্যন্ত কঠিন। ভারতীয় সংবিধানমতে সংসদে কোন সংশোধনী বিল পাশ করতে হলে সংসদে উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের ইতিবাচক সমর্থন প্রয়োজন হয় এবং এক্ষেত্রে সংসদে মোট আসনসংখ্যার অন্যূন দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হয়। সংশোধনী বিল সংসদে গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতি তার ওপর সম্মতি প্রদান করেন। পাকিস্তানের ১৯৫৬ সংবিধানের সংশোধনী প্রক্রিয়াও ছিল একই ধরনের, তবে তাতে "রাষ্ট্রপতি ক্ষমতা প্রদান করতেন" কথাটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি না দিলে কি করা হবে সে সম্পর্কে সংবিধান পুরোপুরিভাবে নীরব ছিলো।

১৯৬২ সালের সংবিধানে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর রাষ্ট্রপতির হাতে আরো অনেক বেশী ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয় এবং এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি কোন সংশোধনীতে সম্মতি না দিয়ে তার ওপর গণভোট আহ্বান করতে পারতেন। প্রথমত, বিলটি অনুমোদনের জন্য জাতীয় পরিষদের মোট আসনসংখ্যার অন্যূন দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের ইতিবাচক সমর্থন প্রয়োজন হতো এবং গৃহীত হলে সম্মতির জন্য তা রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হতো। রাষ্ট্রপতি তাতে ৩০ দিনের মধ্যে সম্মতি দিতে পারতেন বা সম্মতি প্রদান স্থগিত রেখে তা সংসদে ফেরত পাঠাতে পারতেন। সম্মতি প্রদান স্থগিত

www.pathagar.com

রাখলে বা সংশোধনী ছাড়া তা পুনরায় সংসদে ফেরত পাঠালে বিলটি আবার সংসদে পেশ করা যেতো এবং এক্ষেত্রে তা অনুমোদনের জন্য সংসদের মোট আসন সংখ্যার তিন চতুর্থাংশ সদস্যের ইতিবাচক সমর্থন প্রয়োজন হতো। এভাবে অনুমোদিত হলে আবার তা সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা হতো। এর পরেও রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি না দিয়ে ইচ্ছে করলে তা গণভোটের জন্য পাঠাতে পারতেন। সোজা কথা হলো এই যে, উক্ত সংবিধানে জাতীয় সংসদের মোট আসন সংখ্যার অন্যূন তিন চতুর্থাংশ সদস্যের ইতিবাচক সমর্থনে অনুমোদিত হলেও সংবিধানে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি প্রদান না করার ক্ষমতা রাখতেন।

বাংলাদেশ সংবিধানের সংশোধনী সংক্রান্ত ১৪২ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে,

(১) এই সংবিধানে যা বলা হয়েছে তা সত্ত্বেও

(ক) সংসদের আইনের সাহায্যে এই সংবিধানের কোন বিধান সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন বা রহিতকরণের দ্বারা সংশোধন করা যাবে। তবে শর্ত হলো এই যে—

(১) অনুরূপ সংশোধনীর জন্য আনীত কোন বিলের সম্পূর্ণ শিরোনামায় এই সংবিধানের কোন্ বিধান সংশোধন করা হবে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলে বিলটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা যাবেনা;

(২) সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থনে গৃহীত না হলে অনুরূপ কোন বিলে সম্মতিদানের জন্য তা রাষ্ট্রপতির কাছে উপস্থাপিত করা যাবে না;

(৩) উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় কোন বিল গৃহীত হবার পর বা রাষ্ট্রপতির কাছে সম্মতির জন্য উপস্থাপিত করা হলে উপস্থাপনের পরবর্তী সাতদিনের মধ্যে তিনি তাতে সম্মতি দান করবেন এবং তিনি সম্মতি না দিলে এবং উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে ধরে নেয়া হবে যে তিনি তাতে সম্মতি দিয়েছেন।

এ থেকে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, একবার জাতীয় সংসদে কোনো সংশোধনী বিল দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের ইতিবাচক সমর্থনে গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতি সেই সংশোধনীর ওপর কোন নিষেধাজ্ঞা জারী করতে পারতেন না

www.pathagar.com

বা সেই সংশোধনী প্রতিহত করতে পারতেন না। কোনো বিল সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করার পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে তা আইনে পরিণত হয়ে যেতো। এই দৃষ্টিকোন থেকে বাংলাদেশের সংবিধানের উল্লেখিত বিধান ছিলো একধরনের সাংবিধানিক অগ্রগতি এবং তা সংসদীয় প্রাধান্য বহুলভাবে নিশ্চিত করেছিলো। এর দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিলো এই যে, যদিও সংবিধান বা এর কোন অংশের সংশোধনী রহিত করার ব্যাপারে কাউকে চূড়ান্ত কোনো ক্ষমতা দেয়া হয়নি, তথাপি, সংবিধানের ২৬ (২) নং অনুচ্ছেদবলে কতকগুলি বিশেষ ধরনের সংশোধনীর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছিলো। ২৭ (২) নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিলো যে, রাষ্ট্র এই ভাগের কোনো বিধানের সাথে সামঞ্জস্যবিহীন কোনো আইন প্রণয়ন করতে পারবেনা এবং এমন কোন আইন প্রণীত হলে তা এই ভাগের সঙ্গে যতখানি সামঞ্জস্যবিহীন, ততখানি নিষিদ্ধ বা বাতিল বলে গণ্য করা হবে।

মৌলিক অধিকার সম্বলিত সংবিধানের তৃতীয় ভাগের ২৬ নং অনুচ্ছেদ এবং সংবিধান সংশোধনী সংক্রান্ত দশম ভাগের ১৪২ নং অনুচ্ছেদকে পরস্পর-বিরোধী বলেই মনে করা যায়। অন্যদিকে মৌলিক অধিকারের গ্যারান্টি এমনভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, তা পরিবর্তন করার কোন ক্ষমতা সংসদকেও দেয়া হয়নি। পক্ষান্তরে ১৪২ নং অনুচ্ছেদবলে সংসদকে সংবিধানের যে কোন অংশ সংশোধনের সর্বময় ক্ষমতা প্রদান করে দেখানো হয়েছে যে, সংবিধানে যে কোনো সংশোধনী আনার ব্যাপারে সংসদের হাতে রয়েছে সার্বভৌম ক্ষমতা। অবশ্য পরবর্তীকালে ১৯৭৩ সালে আনীত সংবিধান (দ্বিতীয় সংশোধনী) আইনে ২৬ নং এবং ১৪২ নং অনুচ্ছেদে নতুন দুটি বিধান সংযোজন করে এই পরস্পরবিরোধীতার অবসান ঘটানো হয়। ২৬ নং অনুচ্ছেদে নতুন সংযোজিত বিধানে বলা হয়েছিলো যে;

(৩) সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদের[৪৫] অধীনে প্রণীত সংশোধনের ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই প্রযোজ্য হবে না।

অন্যক্ষেত্রে ১৪২ নং অনুচ্ছেদে নতুন সংযোজিত বিধানে উল্লেখ করা হয়েছিলো যে,

(২) এই অনুচ্ছেদের অধীনে প্রণীত কোনো সংশোধনের ক্ষেত্রে ২৬ নং অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই প্রযোজ্য হবে না।

www.pathagar.com

অন্যভাবে বলা যায়, মৌলিক অধিকার সহ সংবিধানের যে কোনো অংশে সংশোধনী আনার জন্য এই আইন দুটি দিয়ে সংসদের সার্বভৌম কর্তৃত্ব নিশ্চিত করা হয়েছিলো।[৪৬]

এটা একটা লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, ১৯৭৩ সালের দ্বিতীয় সংশোধনীতে সংবিধানে সংশোধনী আনার ব্যাপারে সংসদের প্রাধান্য নিশ্চিত করা হলেও পক্ষান্তরে তা সরকারের ওপর দলীয় নিয়ন্ত্রণ কঠোরভাবে প্রয়োগ করার সুযোগ উন্মুক্ত করেছে। অর্থাৎ এর মাধ্যমে ক্ষমতাসীন দল সব সময় প্রশাসন ব্যবস্থায় যে কোন রকম সংশোধনী এনে সরকারের নির্বাহী বিভাগকে দলীয় নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারতো। মৌলিক অধিকার হরণ সংক্রান্ত সংশোধনী আনার কর্তৃত্ব সংসদের হাতে ন্যস্ত করে পক্ষান্তরে সংবিধানের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য এবং পার্লামেন্টের সংশোধনী কর্তৃত্ব, এই দুইয়ের মধ্যেকার ভারসাম্যকে নষ্ট করে দেয়া হয়েছিলো। এই আইনবলে পরবর্তীকালে যখন সংবিধান সংশোধন করে দেশে একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়, তখনই এর বিশেষ এই বৈশিষ্ট্যের কুফল প্রত্যক্ষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছিলো।[৪৭]

১৯৭৫ সালের জানুয়ারী মাসের ২৫তারিখে আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সংবিধানের কাঠামোগত পরিবর্তন ঘটায় এবং দেশে একদলীয় শাসনব্যবস্থার সূচনা করে। কিন্তু বিদ্যমান পরিস্থিতিতে এই সংশোধনীর আইনগত বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা কারো পক্ষে সম্ভব হয়নি। সংসদ সংবিধানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর উপর কোন সংশোধনী আনার ক্ষমতা রাখে কিনা, তা নির্ধারণ করতে ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট অসংখ্যবার বিশ্লেষণাত্মক বক্তব্য দিয়ে সংসদের সার্বভৌমত্বগত সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করেছে। কিন্তু সমকালীন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের সংবিধানে কাঠামোগত রূপান্তরের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করার সুযোগ ও পরিবেশ ছিলো সীমিত।

বাংলাদেশ সংবিধান যেদিন থেকে বলবৎ করা হয়েছে, সেদিন থেকেই এই সংবিধানে বেশ কিছু অসামঞ্জস্যতা পরিলক্ষিত হয়েছে। সেখানে সংবিধানের ১৪৯ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, সকল প্রচলিত আইনের কার্যকারীতা অব্যাহত থাকবে, সেখানে ১৫১ নং অনুচ্ছেদে ১৯৭১ সালের ১৫ই মার্চ থেকে বলবৎ উল্লেখযোগ্যসংখ্যক আইনের কার্যকারিতা রহিত করা হয়েছে।[৪৮] এছাড়াও ৪৭ নং অনুচ্ছেদে একই সময়ে প্রণীত ২৭টি আইনের মধ্যে কেবল-

www.pathagar.com

মাত্র একটি ব্যতীত বাকীগুলো আইনের মাধ্যমে শুধু সুরক্ষিতই করা হয়নি, সেগুলোকে মৌলিক অধিকারের সমতুল্য বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিলো। সংবিধানের প্রথম তফসিলে রক্ষিত এই আইনগুলোকে প্রায় আধি সাংবিধানিক (Super Constitutional) ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রদান করা হয়েছে। এটা সত্য যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে অনেক সময়ই দেশে কতগুলো বিশেষ ধরনের আইনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় এবং সেগুলোকে সুরক্ষা করার ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু উপরোক্ত ক্ষেত্রে এই সুরক্ষা পদ্ধতির দুটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ছিলো। প্রথমত, এই সুরক্ষা প্রক্রিয়া ২৬ নং অনুচ্ছেদকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করেনি; দ্বিতীয়ত এই প্রক্রিয়ায় সংশোধিত অনুচ্ছেদেও পুণরায় সংশোধনী আনার ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে রাখা হয়েছিলো।

সংবিধানের বাংলা ভাষ্য

সাংবিধানিক পরিষদ কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর গৃহীত হয় এবং দেশের প্রথম বিজয় দিবসে অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে তা বলবৎ করা হয়। সংবিধানের ছিলো একটি প্রত্যায়িত বাংলা ভাষ্য এবং বাংলা থেকে ইংরেজী অনুবাদের একটি অনুমোদিত অনুলিপি। স্বাভাবিকভাবেই উভয় ভাষায় প্রণীত সংবিধানের কার্যকারীতা ছিলো অভিন্ন কিন্তু বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় লিপিবদ্ধ ব্যাখ্যায় অসঙ্গতি দেখা দিলে বাংলা ভাষায় প্রণীত সংবিধানের ব্যাখ্যারই প্রাধান্য বিদ্যমান ছিলো। আগেই একবার উল্লেখ করা হয়েছে যে সংবিধানের মূল ভাষ্য রচনা করা হয়েছিলো ইংরেজী ভাষায় এবং পরে তা বাংলায় অনুবাদ করা হয়। অবশ্য সংবিধানে বাংলা ভাষায় প্রণীত ভাষ্যকেই মূল সংবিধান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাভাষার মর্যাদা সমুন্নত রাখাই ছিলো এর উদ্দেশ্য।

এই সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো চারটি তফসিল। প্রথম তফসিলে গ্রন্থিত করা হয়েছিলো ৪৭ নং অনুচ্ছেদ দ্বারা সুরক্ষিত বিধানাবলী। দ্বিতীয় তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয় রাষ্ট্রপতির নির্বাচন সংক্রান্ত বিধানাবলী (৪৮ নং অনুচ্ছেদের অধীনে)। তৃতীয় তফসিলে ছিলো রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিবর্গ, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, সংসদ সদস্যবর্গ, সুপ্রীম

www.pathagar.com

কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও বিচারকমন্ডলী, প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য সদস্যবর্গ, কম্পট্রোলার ও অডিটর জেনারেল, বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যবর্গের শপথ গ্রহণ সংক্রান্ত ধারাবলী।

সংবিধানের ১৫০ নং অনুচ্ছেদবলে প্রণীত ক্রান্তিকালীন ও সাময়িক বিধানাবলী চতুর্থ তফসিলের অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

আইনও তার মাধ্যমে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে চতুর্থ তফসিলের তৃতীয় প্যারায় ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ থেকে শুরু করে সংবিধান জারীর দিন পর্যন্ত সময়ে সম্পাদিত সমস্ত ক্ষমতা এবং কার্যাবলীর বৈধকরণ করা হয়। এই সংসদের বিধানাবলীর নির্দেশে সংসদ অধিবেশনের প্রথম দিন থেকে সংবিধান প্রবর্তনের অব্যবহিত আগে প্রধান-মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আদেশের দ্বারা আইন প্রণয়নের ক্ষমতাসহ দেশের আইন প্রণয়নগত ও নির্বাহী ক্ষমতা যে ভাবে প্রযুক্ত হয়েছে, ঠিক সেভাবেই প্রযুক্ত থাকবে বলে ঘোষণা করা হয়। চতুর্থ তফসিলের অন্তর্গত সরকারের দায় সংক্রান্ত বিধানটিও এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। এতে বলা হয়েছিলো যে, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানায় কখনো কার্যরত কোনো সরকারের কোনো দায়দায়িত্ব বা বাধ্যবাধকতা প্রজাতন্ত্রের সরকার স্পষ্টভাবে গ্রহণ না করলে তা প্রজাতন্ত্রের জন্য দায়দায়িত্ব বা বাধ্যবাধকতা বলে প্রতিপন্ন হবে না।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই সরকারের কাছে পূর্বতন সরকারের নিকট পাওনা পরিশোধের জন্য অসংখ্য দাবী উত্থাপিত হতে থাকে। এই তফসিলে সেই দাবী গ্রহণ বা প্রত্যাখান করার ক্ষমতা সরকারের হাতে অর্পন করা হয়। এই প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ যদিও দাবী করছিলো যে এদের নেতৃত্বে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, তারপরেও এই দল উত্থাপিত দাবী সমূহ পূরণে আগ্রহ দেখায়নি। কখনো এই দল উত্তরাধিকার সরকার হিসেবে আগের দায়দায়িত্ব গ্রহণ করে নেয়, আবার কখনো বা বিপ্লবী সরকার হিসেবে তা প্রত্যাখ্যান করতে থাকে। ১৬ (৩) ধারা এই ইচ্ছে প্রয়োগের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলো।

সার সংক্ষেপ ও উপসংহার

আওয়ামী লীগ সরকারের গোটা শাসনামলে দেশের জন্য একটি সংবিধান

www.pathagar.com

প্রণয়নের কাজটি সবচাইতে উল্লেখযোগ্য সাফল্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এটা সত্য যে, সংবিধান প্রণয়ন নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানকে যে জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো, ভৌগলিক একাত্মতা ও রাজনৈতিক সামঞ্জস্যতার প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগকে সে ধরনের কোন জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়নি। এর পরেও মাত্র এক বছরের মধ্যে সংবিধান প্রণয়নের জন্য আওয়ামী লীগকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। এটি ছিলো একটি ব্যাপক, সুলিখিত দলিল এবং এই উপমহাদেশের অন্যান্য সংবিধানের তুলনায় উন্নত মানের।[৪৯] কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব এবং দুর্বলতা থাকলেও এই সংবিধান জনগণের তৎকালীন আশা আকাংখা বহুলভাবে প্রতিফলিত করেছিলো। সুদীর্ঘ-কালীন সংগ্রামে আওয়ামী লীগ জাতির সামনে যে অসংখ্য প্রতিশ্রুতি তুলে ধরেছিলো, এই সংবিধানের মধ্যে সেগুলোর এক বিরাট অংশের বাস্তবায়ন ঘটানোর প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। সংবিধানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে : (১) একটি সংসদীয় গণতন্ত্রভিত্তিক পদ্ধতির প্রবর্তন; (২) মৌলিক অধিকারসমূহের গ্যারান্টি প্রদান; (৩) আটকাদেশ বহাল রাখার বিধানাবলী প্রত্যাহার; (৪) জরুরী অবস্থা ঘোষণার অধিকার সম্বলিত বিধানাবলী বর্জন ও মৌলিক অধিকার স্থগিত রহিতকরণ; (৫) ক্ষতিপূরণ সহ বা ক্ষতিপূরণ সমেত সম্পত্তি জাতীয়করণ করে "সমাজতান্ত্রিক অর্থ-নৈতিক" প্রক্রিয়ার বিধান সংযোজন; (৬) চাকুরীবিধি পরিবর্তনের কর্তৃত্ব প্রদানসহ বেসামরিক আমলাতন্ত্রের পুনর্গঠন; (৭) বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রতিফলন; (৮) কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থবিষয়ক বিধানাবলী প্রণয়ন; (৯) প্রশাসন, পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার বিকেন্দ্রীকরণ ও জনগণের দ্বারা নির্বাচিত স্থানীয় সরকারসমূহের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে গণশৃংখলা সংরক্ষণ; (১০) সংসদের অনুমতি ব্যতিরেকে যুদ্ধ ঘোষণা সম্পর্কে সরকারের ক্ষমতা সীমিতকরণ; (১১) দল পরিবর্তনের জন্য সংসদ সদস্যদের অধিকার রহিতকরণ; (১২) বিচার কর্মবিভাগ ও ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণের জন্য সুপ্রীম কোর্টকে ক্ষমতা প্রদান; (১৩) প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল বিধি প্রণয়ন; (১৪) ভোটার হওয়ার যোগ্যতা হিসেবে বয়সসীমা হ্রাস। এই প্রতিটি বিধান প্রণয়নের পেছনেই কাজ করেছে এক একটি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং এগুলোর সবই করা হয়েছিলো অতীতে বিভিন্ন সময়ে উত্থাপিত গণ দাবীর ভিত্তিতে।

www.pathagar.com

সত্যি বলতে গেলে, এই সংবিধানে সংসদীয় প্রক্রিয়াকে কিছুটা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। এতে কেবলমাত্র গণতন্ত্র ব্যতীত অন্য কোনো কিছু বিকশিত হবার সুযোগ ছিলো না। সাংবিধানিক কাঠামোর অধীনে এমনকি সংসদীয় পদ্ধতির ভারসাম্যময় প্রবৃদ্ধির জন্যও যে চেক্ এ্যান্ড ব্যালেন্সের প্রয়োজন হয়, প্রণেতারা সেই প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করতে পারেননি। চিরায়ত প্রথা এবং ঐতিহ্যের প্রতি আস্থা স্থাপন না করে এই সংবিধানে তা লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করার ওপর বেশী নির্ভর করা হয়েছিলো। রাষ্ট্রপতিকে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে বলা হয়েছে, এবং তাঁর যুদ্ধ ঘোষণা সংক্রান্ত ক্ষমতাও রহিত করা হয়েছে। এখানে প্রাসঙ্গিক ব্যাপার হলো এই যে, পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে সরকার যে বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছিলেন, আওয়ামী লীগ সেই একইরকম ঝুঁকি নিতে চায়নি। এছাড়া নব্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি দেশে পরিপক্কতা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের অবকাশ কম ছিলো বলে আইনগুলো লিপিবদ্ধ করে রাখাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হবে বলে মনে করা হয়েছিলো।

একশ্রেণীর রাজনীতিবিদ যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, সবকিছু লিপিবদ্ধ অবস্থায় রেখে প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগ নিজের অবস্থানগত নিরাপত্তা অর্জনেরই চেষ্টা করেছে। তারা বিশ্বাস করতেন, আওয়ামী লীগ কর্তৃক শাসিত হওয়ার জন্যই বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছিলো—এই ধারনাকে একেবারে তাচ্ছিল্য করা যায়না, কারণ তা ছিলো পাকিস্তান আমলের অসংখ্য তিক্ত অভিজ্ঞতারই প্রতিফলক। পাকিস্তানের ইতিহাস গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, বিভিন্ন পর্যায়ে রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ একটি শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতন ঘটিয়েছে। কেউ কেউ যুক্তি দেখাতে পারেন যে, যেহেতু আওয়ামী লীগ সংসদে এত শক্তিশালী ছিলো যে, কারো পক্ষে এই দলের সমর্থন ছাড়া রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবার সুযোগ ছিলো না এবং এর ফলেই সংবিধানে কঠোরতম বিধান রাখার কোনো প্রয়োজনীয়তা ছিলো না। কোনো রাষ্ট্রপতির পক্ষেই ক্ষমতাসীন দলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কিছু করার উপায় ছিলো না। এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যে যুক্তি প্রদর্শন করা হয় সেটি হলো এই যে, একটি সংসদীয় পদ্ধতির সুষ্ঠু বিকাশের স্বার্থেই এই কড়াকড়ি আরোপ করা হয়েছিলো এবং সংসদে কোনো রাজনৈতিক দলের শক্তি কি হবে তা কখনোই বিবেচনা করা হয়নি।

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ সবসময়েই দাবী করেছে যে, জাতীয় মুক্তির জন্য এক ঐতিহাসিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছে। সর্বকালে তারা এই প্রচারণা অব্যাহত রেখেছে। তাদের মতে, একটি বিপ্লবী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এই সরকারের অভ্যুদয় ঘটেছে এবং সেই প্রেক্ষিতেই তাদের সংবিধান প্রণয়ন করতে হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা হলো এই যে, আওয়ামী লীগ কখনোই বিপ্লবী দল ছিলোনা, এবং কোনো বিশেষ বিপ্লবী প্রেরণা নিয়ে তারা অগ্রসর হয়নি। সে কারণেই সংবিধান প্রণয়ন করতে গিয়ে তাদের অবশ্যই সেই বিপ্লবী প্রেরণা এবং পূর্ব প্রতিশ্রুত ধারণা-গুলো সমন্বিত করতে গিয়ে স্ববিরোধীতার আশ্রয় নিতে হয়েছিলো।

আওয়ামী লীগ একটি বিপ্লবী সংবিধান প্রণয়ন করুক, এমনটি কেউ প্রত্যাশাও করেননি।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করাই ছিলো আওয়ামী লীগ প্রণীত সংবিধানের সবচাইতে উপজীব্য বিষয়বস্তু। স্বাধীনতার আগের দিনগুলোতে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব বৃটিশ শ্রমিক পার্টির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সংসদে প্রণীত আইনের ভিত্তিতে সমাজ-তান্ত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্যোগে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিলো। ফেবিয়ানদের অনুকরণে একধরনের "কল্যাণ রাষ্ট্র" গঠন করাই ছিলো এর উদ্দেশ্য। কিন্তু পরবর্তীকালে সংগ্রামী স্রোতোধারায় মিলিত হয়ে আওয়ামী লীগের কর্ম-প্রবাহ কমুনিস্ট সমাজতান্ত্রিক প্রভাবে আবর্তিত হয়েছিলো।

ফলশ্রুতিতে, শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ প্রণীত সংবিধানে সঙ্গত কারণেই কতিপয় ক্ষেত্রে স্ববিরোধীতা পরিলক্ষিত হয়েছে। একইসাথে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র প্রবর্তনের উদ্যোগও ছিল একটি পরস্পরবিরোধী ধারণা। এই দুইটি লক্ষ্য একসাথে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিলে হয়তো বিশেষ কোনো পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছানো যেতে পারে, কিন্তু চূড়ান্তভাবে একই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া তত্ত্ব-গতভাবেই অসম্ভব। এই দুটি ধারণা একসাথে বাস্তবায়িত করতে গিয়েই এক হাতে জনগণের অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে, আবার অপর হাতে তা কেড়ে নেয়া হয়েছে। মৌলিক অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, জাতীয়করণ প্রক্রিয়া, বিচার বিভাগ, রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, ইত্যাদি সবই এ স্ববিরোধী ধারণার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এটা সত্য যে, তখনকার প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্র ও

www.pathagar.com

সমাজতন্ত্র প্রবর্তনের ধারণা পোষণে আওয়ামী লীগ হয়তো কোনো ভুল করেনি, কিন্তু এই দুই প্রক্রিয়ার সহাবস্থানে কোন্ পর্যায় পর্যন্ত নিশ্চিত হতে পারে, সেটি আগেই বিবেচনা করা যুক্তিযুক্ত ছিলো।

এই বিষয়ের সত্যিকারের মূল্যায়ন করতে গেলে পর্যবেক্ষণ করে দেখতে হবে, আওয়ামী লীগ সমাজতন্ত্রের কতটুকু অংশ প্রবর্তন করতে চেয়েছিলো এবং সেই সমাজের বৈশিষ্ট ছিলো কি। যদি কেবলমাত্র বুর্জোয়াবাদী প্রশাসনযন্ত্র প্রণীত আইনের ভিত্তিতেই সমাজতন্ত্র প্রণয়নের চেষ্টা চালানো হয়ে থাকে, তাহলে তা বাস্তবায়নের জন্য এই ধরণের সংবিধানই ছিলো যথেষ্ট। কিন্তু মানুষের উপর মানুষের শোষণমুক্ত সাম্যভিত্তিক সমাজ গঠন যদি আওয়ামী লীগের সদিচ্ছা হয়ে থাকে, তাহলে সংবিধান প্রণয়নের আগেই অসংখ্য বিষয় নিয়ে ব্যাপক চিন্তাভাবনার প্রয়োজন ছিলো। অর্থাৎ চূড়ান্তভাবে বলা যায়, আওয়ামী লীগের সংবিধান পর্যালোচনার আগে এই সংবিধান প্রণয়নের পিছনে আওয়ামী লীগের কি চিন্তাধারা কাজ করছিলো সেটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে অনুধাবন করার প্রয়োজনীয়তা থেকে যায়।

সর্বশেষে একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে, আওয়ামী লীগ কর্তৃক সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সময়কালকে পৃথক তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করে নেয়া যায়। প্রথম অংশে থাকবে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭২ সালের ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কাল। এই সময়ে সাময়িক সংবিধান আদেশের ভিত্তিতে যদিও একটি সংসদীয় কাঠামো প্রণয়ন করা হয়েছিলো, সর্বক্ষেত্রে দেশ পরিচালিত হয়েছে একটি একনায়কতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায়। দ্বিতীয় পর্যায়ের সময়সীমা ছিলো ১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী। এই সময়ে বাংলাদেশের সংবিধান বলবৎ ছিল ও ওয়েস্ট মিনিস্টার টাইপ পার্লামেন্টের মতো সরকারকে সংসদের কাছে দায়ীত্বশীল করা হয়েছে। তৃতীয় পর্যায়ে ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী থেকে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত সময়ে দেশ পরিচালনা করা হয়েছে একদলীয় সরকারের অধীনে। এসময়ে মৌলিক অধিকার ছিলো না, আদালতের ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে, বিদ্যমান সকল রাজনৈতিক দল করা হয়েছে নিষিদ্ধ, বেসরকারী সমস্ত সংবাদপত্র বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এক কথায় ১৯৭২ সালের সংবিধানে উল্লেখিত সংসদীয় পদ্ধতিকে বিলুপ্ত করে

www.pathagar.com

সেখানে বিকল্প হিসেবে প্রবর্তন করা হয়েছে একটি একনায়কবাদী সরকার ব্যবস্থা।

তথ্যপঞ্জী

১. নবগঠিত গণপরিষদকে আইনসভা হিসেবে কেন কাজ করতে দেয়া হয়নি তা জানা যায়নি।

২. মুসলিম লীগের সকল অংশ, জামাতে ইসলাম, নেজামে ইসলাম, প্রভৃতি সকল ডানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখা হয়। তবে এসমস্ত দল কার্যত বিরোধী মতবাদের প্রতি সমর্থন জানাতো।

৩. সাপ্তাহিক সত্যকথা. অক্টোবর ১৭, ১৯৭২।

৪. বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২২, ১৯৭২)।

৫. অনুচ্ছেদ ৭, বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ, ১৯৭২।

৬. ১৯৭২ সালের ১৪ই ডিসেম্বর সংবিধান স্পীকার কর্তৃক সত্যায়িত হয় এবং ৩৫৭ জন সদস্য তাতে স্বাক্ষর দেন।

৭. ১৯৬৯ সালে আওয়ামী লীগ প্রস্তাবিত খসড়া সংবিধান সংশোধনী বিলে সংবিধানে 'ইসলামি রিপাবলিক অব পাকিস্তান' শিরোনামসহ এর ইসলামী আদর্শ বহাল রাখতে সম্মতি জানিয়েছিলো।

৮. অনুচ্ছেদ ৩। ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট জানার জন্য লেখক প্রণীত বাংলাদেশ: কনস্টিটিউশনাল কোয়েস্ট ফর অটোনমি দেখুন, পৃষ্ঠা ২৯।

৯. পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ অন্যান্য এলাকার উপজাতীয়রা সংখ্যায় দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র এক শতাংশ হলেও ভাষা এবং সংস্কৃতির ভিন্নতার কারণে তারা নিজেদের বাঙালী বলার বিরোধিতা করছিলো। এ বিতর্কের ওপর পৃথকভাবে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন।

১০. লেখক প্রণীত বাংলাদেশ: কনষ্টিটিউশনাল কোয়েস্ট ফর অটোনমির পরিশিষ্ট দেখুন পৃঃ ২৭৯।

১১. (১) বাঙালী জাতির এক বিরাট অংশ ভারতের পশ্চিম বাংলায় অবস্থান করে; (২) বাংলাদেশে মোটামুটিভাবে এক ধরনের লোকের সুবিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ দেশের আরো কয়েকটি স্থানে বাঙালী নয় এমন লোকের অধিবাস রয়েছে এবং (৩) বাঙালী শব্দটি জাতিগত জাতীয়তাবাদ এবং রাজনৈতিক জাতীয়তাবাদের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করেছিলো। এর পরেও সংবিধান প্রনেতারা কেন বাঙালী জাতীয়-তাবাদের ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা নিরূপণ করা দুষ্কর।

১২. এ ধরনের রাজনৈতিক দল ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর থেকে নিষিদ্ধ ছিলো।

১৩. আরো দেখুন ১৯৭০-৭১ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার।

১৪. শেখ মুজিবর রহমান নিহত হওয়ার পর রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি অধ্যায়ে ব্যাপক পরি-বর্তন সাধন করা হয় এবং ক্রমশ মূল সংবিধানে উল্লেখিত মূলনীতিগুলো প্রায় পুরো-পুরিই বদলে ফেলা হয়।

১৫. দেখুন, রাষ্ট্রপরিচালনার নীতিনির্দেশক মূলনীতি, অনুচ্ছেদ ২৭, ৬ষ্ঠ ভাগ, শ্রীলংকা সমাজ-তান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সংবিধান।

www.pathagar.com

১৬. ভারতীয় সংবিধান প্রণয়নের ১০ বৎসরের মধ্যে ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় (অনুচ্ছেদ ৪৫)

১৭. ১৯৬৯ সালের সংবিধানের ৯৮ নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করে একই অনুচ্ছেদে পরিশিষ্ট 'গ' সংযোজনা করা হয়।

১৮. অনুচ্ছেদ ২৬ ভারতীয় সংবিধানের ৩১ (ক) ও ৩১ (গ) অনুচ্ছেদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১৯. এই দ্বন্দ্ব দূর করার জন্য অনুচ্ছেদ ২৬ ও ৪৭ এ দুটিকেই পরবর্তী কালে সংশোধন করা হয়।

২০. পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালের সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদ ও ১৯৬২ সালের সংবিধানের ৬(১৪) নং অনুচ্ছেদ দেখুন, কিভাবে কতিপয় আইনকে রক্ষা করা হয়েছে।

২১. মূল ভারতীয় সংবিধানের ৩১ (গ) ধারায় দুটি মাত্র মূলনীতিকে রক্ষা করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিলো। পরে ৪২ অনুচ্ছেদবলে আরো কিছু নির্দেশক মূলনীতি রক্ষা করার ব্যবস্থা নেয়া হলে মিনার্ভা মিলস মামলায় তা বাতিল হয়ে যায়।

২২. এটা লক্ষ্যনীয় যে বারংবার উদ্যোগ সত্ত্বেও ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির ৮ ও ৫০ নং আদেশ-বলে ঘোষিত বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার ও জামিন পাবার অধিকার সংবিধানের ৪৭ নং ধারাবলে রক্ষা করা হয়েছে।

২৩. তমিজুদ্দিন খানের মামলা পি এল ডি ফেডারেল কোর্ট, ১৯৫৫, পৃষ্ঠা ২৪০, আসমা জিলানীর মামলা, পি এল ডি সুপ্রীম কোর্ট, পৃঃ ১৮৯।

২৪. যেসমস্ত আইনের মাধ্যমে নিবর্তনমূলক আটকাদেশ প্রদান করা যেতো সেগুলোর মধ্যে সবচাইতে উল্লেখযোগ্যগুলো হলো :

(ক) পাকিস্তান নিরাপত্তা আইন, ১৯৫২, ৫ই মে, ১৯৫২।

(খ) পূর্ব পাকিস্তান জননিরাপত্তা অধ্যাদেশ, ১৯৫৮, ২৫ শে নভেম্বর, ১৯৫৮।

ভারতে—

(ক) নিবর্তনমূলক আটকাদেশ আইন, ১৯৫০।

(খ) আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংরক্ষণ আইন, ১৯৭১।

২৫. ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন ও ৫ম অধ্যায়ের (পৃঃ ৩১০) আলোচনা দেখুন। ভারতীয় সংবিধানের মূল আলোচনাকে বিবেচনায় রাখা হয়েছে এবং পরবর্তী সংশোধনী-গুলোকে রাখা হয়েছে আলোচনার বাইরে।

গোটা পাকিস্তান আমলে কেবলমাত্র আতাউর রহমান খান প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালেই পূর্ব পাকিস্তানের কোন জেলখানায় রাজনৈতিক কারণে কেউ আটক ছিলেন না।

২৬. বাংলাদেশ সংবিধানের ৪৮(৩) অনুচ্ছেদ।

২৭. ভারতীয় সংবিধানের ৭৪ নং অনুচ্ছেদ।

২৮. ভারতীয় সংবিধানের ৭৫ নং অনুচ্ছেদ।

২৯. ১৯৫৬ সালের সংবিধানের ৩৭ নং অনুচ্ছেদ।

৩০. পশ্চিম জার্মানীর মূল আইনে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সর্বোচ্চ ক্ষমতা শান্তির সময়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী (অনুচ্ছেদ ৬৫ ক) এবং যুদ্ধকালে চ্যান্সেলরের হাতে (অনুচ্ছেদ ১১৫ খ) ন্যস্ত থাকে।

৩১. বাংলাদেশের প্রথমদিকে আওয়ামী লীগ সরকারের গণপরিষদ আদেশ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২২, ১৯৭২) দ্রষ্টব্য।

৩২. ১৯৬২ সালের রাজনৈতিক দল আইন নং-৩-এ-ও অনুরূপ একটি বিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো। এতেও কেউ দল ত্যাগ করলে সংসদ সদস্যপদ বাতিল হয়ে যেতো। তবে সে সময়ে এর গুরুত্ব ছিল কম, কেন না তখন অপ্রত্যক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিলো।

www.pathagar.com

৩৩. চতুর্থ সংশোধনী বিল পাশের মধ্য দিয়ে নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতির খেলাফ করা হয়। তথাপি সদস্যরা এই বিলে সম্মতি দেন, কারণ না হলে তারা সংবিধানের এই বিধিবলে তাদের সদস্যপদ হারাতেন। দু'জন আওয়ামী লীগ সদস্য আনুষ্ঠানিক-ভাবে এর প্রতিবাদ জানিয়ে তাদের সদস্যপদ হারান। এরা হলেন : জেনারেল (অব) এম এ জি ওসমানী ও সুপ্রীম কোর্টের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন।

৩৪. ১৯৬২ সালের সংবিধানের ১০৪ নং অনুচ্ছেদের বিকল্প হিসেবে ৫০ নং সংশোধনী দেখুন। লেখকের বই, বাংলাদেশ : কনস্টিটিউশনাল কোয়েস্ট ফর অটোনমি, ঢাকা, পৃ ৩০৫। এভাবে ১৯৬৯ সালে পেশকৃত আওয়ামী লীগের প্রস্তাব ছিলো এর চাইতেও খারাপ। এতে বলা হয়েছিল যে কোন সদস্যকে দল থেকে বহিস্কার করা হলেই তিনি আর সংসদ সদস্য থাকতে পারবেন না। এতে পার্টি ডিক্টেটরশীপের চূড়ান্ত মনোভাবই প্রতিফলিত হয়েছে।

৩৫. ১৯৫৮ সালে প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জাকে উৎখাত করে আয়ুব খান ক্ষমতা দখল করলে ১৯৫৬ সালের সংবিধানের অধীনস্থ সংসদ মাত্র ২ বছর টিকে থাকে।

৩৬. উপমহাদেশের সকল সংবিধানেই সংসদের মেয়াদ রাখা হয়েছে ৫ বছর।

৩৭. ১৯৭৫ সালে আওয়ামী লীগ চতুর্থ সংশোধনী কার্যকর করার সময় সংসদের দুটি অধিবেশন বসার মধ্যবর্তী সময়সীমা পুরোপুরি উঠিয়ে দেয়া হয়। সংশোধনীতে বলা হয়েছিলো 'প্রতি বছর সংসদের কমপক্ষে দুটি অধিবেশন।'

৩৮. কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার ন্যায়পাল নিয়োগের জন্য কোন আইন প্রণয়ন করেনি।

৩৯. বর্তমান প্রেক্ষাপটে (পাকিস্তান : ১৯৭৭ ও ১৯৭৮) এবং (বাংলাদেশ ১৯৮২) এটি আরেকটু বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যায়িত করা যায়। ভারতের কথা বাদ দিলেও পাকিস্তানে আয়ুব খান এবং ইয়াহিয়া খানের মত ডিরেক্টরের অধীনেও সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের স্বাধীনতা বজায় রাখা হয়েছিলো।

৪০. সুপ্রীম কোর্টের দুটি ডিভিশনের নিম্নস্তরীয় আদালতগুলোকে অধঃস্তন আদালত বলা যায়।

৪১. ভারতীয় সংবিধানের ২২৬ নং অনুচ্ছেদ, ১৯৫৬ সালের সংবিধানের ১৭০ নং অনুচ্ছেদ এবং ১৯৬২ সালের সংবিধানের ৯৮ নং অনুচ্ছেদে এর উল্লেখ রয়েছে।

৪২. ৪৭ নং অনুচ্ছেদে যা বলা হয়েছে সে সংক্রান্ত কোন আদেশ প্রণয়নে ১০২ নং ধারাবলে হাই কোর্ট ডিভিশনের কোন অধিকার থাকবে না—সংবিধান প্রণেতারা এটি কেন সংবিধানে সংযোজনা করেছিলেন তা বোঝা দুষ্কর।

৪৩. লেখকের বই, বাংলাদেশ : কনস্টিটিউশনাল কোয়েস্ট ফর অটোনমি, ঢাকা, পৃ ৩১৫।

৪৪. চতুর্থ অধ্যায়ে নির্বাচন কমিশনের রক্ষাকবচের অপর্যাপ্ততার করুণ ফলাফল প্রতিফলিত হয়েছে ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে। এসময় ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ব্যাপক কার-চুপির প্রেক্ষাপটে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতাকে বিরোধী দলগুলো নগ্নভাবে চ্যালেঞ্জ করে।

৪৫. ভারতীয় সংবিধানের ৩৬৮ নং অনুচ্ছেদ ও বাংলাদেশ সংবিধানের ১৪২ নং অনুচ্ছেদ ব্যাখ্যায়িত করতে গিয়ে যথাক্রমিক সংবিধানের ১৩ নং অনুচ্ছেদের সাথে ২৬ নং অনুচ্ছেদের তুলনা করে দেখুন।

৪৬. ভারতীয় সংবিধানে ২৪তম সংশোধনীতে ১৩ নং অনুচ্ছেদ (বাংলাদেশ সংবিধানের ২৬ নং অনুচ্ছেদের সাথে সম্পর্কযুক্ত) ও ৩৬৮ নং অনুচ্ছেদে (বাংলাদেশ সংবিধানের

www.pathagar.com

১৪২ নং অনুচ্ছেদের সাথে সম্পর্কযুক্ত) অনুরূপ বিধান সংযোজনা করা হয় (গোলকনাথ বনাম পাঞ্জাব রাষ্ট্র মামলা এ আই আর ১৯৬৭, সুপ্রীম কোর্ট, ১৬৪৩)।

৪৭. সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বিলের ১১তম অধ্যায়ে সংবিধানের কাঠামোগত মৌলিক পরিবর্তন লক্ষ্য করুন।

৪৮. নিম্নবর্ণিত আইনগুলো বাতিল করে এগুলোর বিষয়বস্তু সংবিধানের মাধ্যমে রক্ষা করা হয়ঃ

(১) আইনের ধারাবাহিকতা বলবৎকরণ আদেশ, ১০ই এপ্রিল, ১৯৭১; (২) বাংলাদেশ সাময়িক সংবিধান আদেশ, ১৯৭২; (৩) বাংলাদেশ হাইকোর্ট আদেশ ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৫, ১৯৭২); (৪) রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৫, ১৯৭২; (৫) বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২২, ১৯৭২); (৬) বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন আদেশ, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২৫, ১৯৭২); (৭) বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন আদেশ, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৩৪, ১৯৭২), এবং (৮) বাংলাদেশ ট্রানজ্যাকশন অব গভর্ণমেন্ট বিজনেস অর্ডার, ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৫৮, ১৯৭২)।

৪৯. এ ধরনের একটি সুলিখিত দলিল প্রণয়নের জন্য প্রায় সামগ্রিক কৃতিত্বের দাবীদার ছিলেন তৎকালীন আইনমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন।

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়

সাধারণ নির্বাচন, ১৯৭৩ ॥ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার পথে

১৯৭২ সালের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর সাংবিধানিক পরিষদ ভেঙে দেয়া হয় এবং সরকার ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চ দেশে সাধারন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা জারী করেন। ইতিমধ্যেই মওলানা ভাসানী তার ১৫ দফা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে একটি ৭ দলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠন করেছিলেন। এই দাবীসমূহের অন্যতম ছিলো ক্ষমতাসীন সরকারের পদত্যাগ। ১৯৭২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় মওলানা ভাসানী নির্বাচনের মাধ্যমে সরকারকে উৎখাতের দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করেন। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোও তখন আন্দোলনের অনুরূপ পন্থা গ্রহণ করে আসতে থাকে। এ সময় নতুন দল হিসেবে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলও ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছিলো। ছোটবড় অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই নিজেদের অবস্থান সুদৃঢ় করার কাজে ব্যস্ত ছিলো এবং এ উদ্দেশ্যেই তারা নবগঠিত সংবিধানের অধীনে অনুষ্ঠেয় জাতীয় নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি এবং কঠোর অর্থনৈতিক দুর্যোগের প্রেক্ষাপটে জনসাধারণের বিক্ষুব্ধ মানসিকতাকে কাজে লাগানোর ব্যাপারে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর প্রচেষ্টার কোন অন্ত ছিলোনা।

নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হওয়ার সাথে সাথে রাজনৈতিক তৎপরতা ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠতে থাকে। অন্যান্য দলগুলোর মধ্যে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভাসানী) এবং জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) সরকারের বিরোধিতা করার প্রস্তুতি নেয়। ন্যাপ (মো) এবং মনি সিং এর কমিউনিস্ট পার্টি প্রথমত তাদের সোভিয়েত প্রীতি দ্বিতীয়ত, আওয়ামী লীগের সঙ্গে ভারতের সম্প্রীতির কারণে কিছুটা নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করে। ১৯৭৩ সালের প্রথম সপ্তাহে এই দুই দলের মধ্যে সংঘটিত কিছু মৃদু রেষারেষির

www.pathagar.com

কথা বাদ দিলে শুরু থেকেই এরা আওয়ামী লীগকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা দিয়ে আসছিলো এবং এই অনুপ্রেরণা থেকেই শেখ মুজিব তার শাসনামলের শেষের দিকে এসে একদলীয় ভিত্তিক বাকশাল সরকার গঠনের সাহস পেয়েছিলেন।

১৯৭৩, নববর্ষের প্রথম দিনে জনতার ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণের[১] এক ঘটনা বিরোধী দলকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষেত্রে সরকারের দুর্বলতাই প্রমাণ করে দেয়। এই ঘটনার ফলে সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের অসন্তোষও আরো তীব্র হয়ে ওঠে। এমনিতেই সরকার বিরোধী বিক্ষোভে দেশের শহরাঞ্চলগুলো ছিলো অশান্ত। স্বাধীনতার পর মাত্র এক বছর যেতে না যেতেই বিরোধী আন্দোলনের চাপে আওয়ামী লীগ ক্রমশ ধৈর্যহারা হয়ে পড়ছিলো এবং বিরোধী দলগুলোর বিরুদ্ধে সঞ্চারিত হচ্ছিলো এর সুতীব্র অসহিষ্ণুতা। পরিস্থিতি যখন ক্রমশ অবনতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন ইতিমধ্যে প্রণীত নিবর্তনমূলক আইনগুলোও সরকারের ভাবমূর্তি দিনে দিনে বিনষ্ট করে দিতে থাকে। কিন্তু নিজেদের জনপ্রিয়তার প্রাসাদে এত সহসাই ধ্বস নামবে, আওয়ামী লীগ নেতারা তা মেনে নিতে চাইছিলেন না—যার ফলে তাদের অসহিষ্ণুতাও দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকে। পরবর্তীকালে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে এই অসহিষ্ণুতার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিলো।

ইতিমধ্যেই শেখ মুজিব নির্বাচন বানচালের প্রচেষ্টায় লিপ্ত বলে বিরোধী দলগুলোকে দোষারোপ করা শুরু করেন। জানুয়ারির দুই তারিখে, অর্থাৎ রাজধানীতে পুলিশের গুলিবর্ষণের পরদিনই পিরোজপুরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় তিনি নির্বাচন প্রক্রিয়া বানচালের প্রচেষ্টায় লিপ্ত দলগুলোকে প্রতিহত করার জন্য জনগণের কাছে আবেদন জানান। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বিরোধী দলগুলোর আহূত হরতালের কথা উল্লেখ করেন।[২] পরের দিন বরগুনায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায় তিনি বলেন, বাংলাদেশের ওপর বিদেশী ষড়যন্ত্র চলছে এবং এর রেশ ধরেই কতিপয় ব্যক্তি দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করছে।[৩] এর পরদিন ঢাকায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বিদেশী এজেন্টদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, "যে সমস্ত বিদেশী এজেন্ট আমার ভাবমূর্তি বিনষ্ট করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করতে চাইছেন, তাদের আচরণে বিভ্রান্ত

www.pathagar.com

হবেন না।[৪] যদিও বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের চক্রান্ত প্রতিহত করার সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা সরকারের হাতেই থাকে, তথাপি পৃথিবীর বহু দেশে, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিরোধী দলকে দোষারোপ করতে গিয়ে সরকারে অধিষ্ঠিত রাজনীতিবিদদের এ ধরণের ভাষাও ব্যবহার করতে দেখা যায়।

যাই হোক, আওয়ামী লীগ নেতাদের কাজকর্ম ও আচরণে অসন্তোষ ও অসহিষ্ণুতার ছাপ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। দেশের জনগণ যখন আইন শৃংখলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি ও দ্রব্যমূল্যের ক্রমবৃদ্ধিতে সরকারকে দোষারোপ করছিলেন, আওয়ামী লীগ নেতারা তখন সেই দোষারোপের মধ্যে ষড়যন্ত্রের আভাস খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। গুলিবর্ষণের পর যখন সর্বাত্মক হরতাল পালন করা হয়, তখন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সংবাদপত্রসমূহে প্রেরিত এক বিবৃতিতে বলেন যে, দেশের স্বাধীনতা নস্যাৎ করার জন্য একটি চক্রান্ত চলছে এবং চক্রান্তকারীরা "বঙ্গবন্ধুকে পর্যন্ত অবমাননা" করে[৫] সারা বিশ্বকে বেকুব বানাতে চাইছে। এদিন হরতাল চলাকালে একজন লোক ঢাকার উপকণ্ঠে দেয়ালে আঁটা শেখ মুজিবের একটি ছবি ছিঁড়ে ফেলার সময় সরকারী পক্ষের লোকেরা তাকে কানমলা দেয়ায় মানুষের বিক্ষোভ আরো ধূমায়িত হয়ে ওঠে। সরকারী ভাবে বলা হয় যে, 'জাতির পিতার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশের শাস্তি হিসেবেই তাকে প্রহার করা হয়েছে।' কিন্তু বিরোধী দলগুলো দাবী করে যে, 'জাতির পিতা' বলে কোন কথা নয়, প্রধানমন্ত্রী এবং একজন রাজনৈতিক নেতা হিসেবে বাংলাদেশের মতো রাজনীতি অনুপ্রাণিত দেশে কেউ সমালোচনার ঊর্দ্ধে অবস্থান করতে পারেন না।

এদিকে একই সপ্তাহে যখন আওয়ামী লীগের গুন্ডাবাহিনী ঢাকায় ৭ দলীয় সংগ্রাম পরিষদের জনসভার জন্য প্রস্তুত একটি মঞ্চ তছনছ করে দেয়, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের ঢাকাস্থ কার্যালয়ে আক্রমণ চালায় ও বর্ষীয়ান নেতা আতাউর রহমানকে শারীরিকভাবে আক্রমণ করে, তখন সরকারের প্রতি জনগণের বিক্ষোভ চরমে ওঠে। এ ধরনের সন্ত্রাসের পর বিরোধী দলগুলো পুনরায় সরকারের পদত্যাগ দাবী করে ও অবাধ এবং নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য একটি জাতীয় সরকার গঠনের দাবী জানায়।

www.pathagar.com

তারা দাবী করে যে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে আওয়ামী লীগ জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে পরাজিত হবে। শেখ মুজিব তখনো ছিলেন তার জনপ্রিয়তার ব্যাপারে আস্থাশীল এবং এ কারণেই তিনি বিরোধী দলের দাবীর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন নি। ১৯৭৩ সালের ৪ঠা জানুয়ারী রমনা গ্রীনে আয়োজিত ছাত্রলীগের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে শেখ মুজিব এই সর্বদলীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন।[৬] এমনকি বিরোধী দলগুলোকে তিনি রাজনৈতিক দল হিসেবে গণ্য করতেও অস্বীকৃতি জানান।[৭] জানুয়ারী মাসের ৬ তারিখে গোপালগঞ্জে তিনি পুনরায় উল্লেখ করেন যে, কায়েমী স্বার্থবাদী মহল জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে দেশে গোলযোগ সৃষ্টি করতে চাইছে। তিনি দেশ ও তার নিজের প্রতি অবমাননা প্রদর্শনের দায়ে বিরোধী দলসমূহের প্রতি দোষারোপ করেন ও জাতীয় ঐক্যের বিরোধীতাকারীদের চক্রান্ত নস্যাৎ করার আহ্বান জানান।

অন্যদিকে, বিরোধী দলগুলো সরকারের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস সৃষ্টি, নির্যাতন ও ভীতি প্রদর্শনের অভিযোগ অব্যাহত রেখে নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে এবং নির্বাচনের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির দাবী জানায়। মওলানা ভাসানী পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় ক্ষমতাসীন সরকারের ফ্যাসিস্ট বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য প্রতি গ্রামে গ্রামে কমিটি গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ হলো গণতন্ত্র ও সুবিচার বিরোধী কতিপয় ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত একটি সংগঠন এবং দাবী করেন যে, গত কয়েক সপ্তাহে আওয়ামী লীগের ফ্যাসিস্ট বাহিনী চট্টগ্রাম, খুলনা ও মংলায় ৭০০ কর্মীকে হত্যা করেছে। তিনি সতর্ক করে দেন যে, আগামীতে বিরোধী দলের কোনো জনসভা অনুষ্ঠানে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হলে কিংবা তাদের অফিসে অগ্নিসংযোগ করা হলে তিনি তার প্রতিশোধ নেবেন। একই জনসভায় আতাউর রহমান খান অভিযোগ করেন যে, বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীরা ক্ষমতাসীন দলের কর্মী ও সমর্থকদের হাতে নির্যাতিত হচ্ছে। তিনি চ্যালেঞ্জ করেন যে, অবাধ ও নিরপেক্ষভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে আওয়ামী লীগের অধিকাংশ প্রার্থী জয়লাভ করতে পারবেন না।

এই উত্তপ্ত অবস্থার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের প্রচারনা কার্য আরম্ভ হয়। অন্যদিকে জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহের রক্তপাত

www.pathagar.com

ছাড়াও সারাদেশে চলতে থাকে রক্ষীবাহিনীর নির্যাতন। ঘন ঘন গুপ্ত রাজনৈতিক হত্যায় বিরোধী দলগুলো ক্রমশ আতংক বোধ করতে থাকে। নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের বেপরোয়া মনোভাব ও বিরোধী দলের আতংক ও আস্থাহীনতা পুরো পরিস্থিতিকে সরকারের পক্ষে নিয়ে যায়। এসময় আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা ক্রমহ্রাসমান হলেও বিরোধী দলগুলোতেও ভাঙনের আলামত দেখা যাচ্ছিলো। ফলে সরকারের বিরুদ্ধে তারাও কোন সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেনি। পরিস্থিতি অনেকক্ষেত্রে অনুকূলে থাকলেও বিরোধী দল সঠিকভাবে তা কাজে লাগাতে পারেনি। সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে না পেরে তারা আওয়ামী লীগের সুবিশাল সংগঠনের সাথে টক্কর দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। উপরন্তু, গোটা সরকারী প্রশাসনযন্ত্র আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রনে থাকায় ক্ষেত্রবিশেষে শুধুমাত্র অসহায় ভূমিকা গ্রহণ করা ছাড়া বিরোধী দলেরও কোন গত্যন্তর ছিলো না।

ইশতেহারসমূহ

নব্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে দেশের বিভিন্ন দলের পক্ষে যেসব কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়, সেগুলো পর্যালোচনা করলে অনেক কৌতূহল সৃষ্টিকারী তথ্যের উদাহরণ পাওয়া যাবে। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সুদীর্ঘকালের রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং সশস্ত্র যুদ্ধের পটভূমিতে এসমস্ত নির্বাচনী ইশতেহারে জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলোর চিন্তাধারা ও আশা আকাংখার কি কি প্রতিফলন ঘটে তা জেনে রাখা প্রয়োজন। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর রাজনৈতিক পটপরিবর্তন এবং পদ্ধতিতে সমকালীন রাজনৈতিক চিন্তাধারারই প্রতিফলন ঘটেছিলো।

এসময় দেশের ডানপন্থী রাজনৈতিক দলগুলোর তৎপরতা নিষিদ্ধ থাকায় ইশতেহারগুলোতে ঘোষিত বিশেষ করে অর্থনৈতিক কর্মসূচীতে প্রগতিশীল ও বামপন্থী প্রবণতা পরিদৃষ্ট হয়। আওয়ামী লীগ একটি শান্তিপূর্ণ এবং সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ধারা প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেয়। তাদের ইশতেহারে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র পাশাপাশি অবস্থান করলেও আগের ইশতেহারগুলোর তুলনায় এই ইশতেহারে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের অভিলাষ ছিলো আরও স্পষ্ট। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মো) ও বাংলা-

www.pathagar.com

দেশের কমিউনিস্ট পার্টিও দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুত ছিলো এবং তাদের নিজ নিজ ইশতেহারেও এই মনোভাবের প্রতিফলন থাকে। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল ছিলো আরো এক ধাপ এগিয়ে এবং তারা বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেয়। ন্যাপ (ভাসানী) মূল, ভারী ও বৃহদায়তন শিল্প জাতীয়করণের পক্ষপাতী ছিলো কিন্তু অন্যান্য শিল্প বেসরকারী খাতে অব্যাহত রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করে। এই দল অর্থ-নৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনের জন্য উৎপাদনমুখী অর্থনৈতিক ভিত্তি জোরদার করে জাতীয় মূলধন বাড়ানোর পক্ষপাতী ছিলো এবং পাশাপাশি জাতীয় সম্পদের সমবন্টন প্রক্রিয়ায় বিশ্বাসী ছিলো। এভাবে দেখা যায়, যতগুলো প্রধান প্রধান দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিলো, তাদের সকলেই ছিল দেশের সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

নিজ নিজ কর্মসূচী সামনে রেখে আওয়ামী লীগ সহ দেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। সরকারের দুর্বলতা এবং আইন শৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমাবনতির প্রেক্ষাপটে বিরোধী দলগুলো সুযোগ সন্ধ্যবহারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় নিয়োজিত হয়। নিজ নিজ অবস্থান সংহত করে নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় জয়লাভের সুবর্ণ সুযোগ তাদের সামনে ছিলো। জনসভাগুলোতে বিপুল লোকসমাগম দেখে প্রধান প্রধান বিরোধী দলগুলো ক্রমশ তাদের বিজয়ের ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে উঠতে থাকে। ন্যাপ (মো) এবং কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সরকারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকায় জনগণ তাদের রাজনৈতিক বক্তব্যে খুব একটা আগ্রহ প্রকাশ করেনি। বিরোধী দলগুলোর মধ্যে ন্যাপ (ভাসানী) এবং জাসদই প্রবল প্রতিপক্ষ হিসেবে অবস্থান করতে থাকে এবং তাদের প্রচারসভাগুলোতে আশাতীত লোকসমাগম ক্রমশই ক্ষমতাসীন দলের জন্য হুমকী হয়ে দেখা দেয়।

নিজ নিজ নির্বাচনী ইশতেহার ছাড়াও কতগুলো বিশেষ সূত্র ধরে বিরোধী দলগুলো ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে তাদের প্রচার অব্যাহত রাখে। সেগুলো হলো ঃ (১) সরকার দেশে আইন শৃঙ্খলার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেনি। আইনের শাসন ছিলো নির্বাসিত, নির্বিঘ্নে রাত্রিযাপন সাধারণ শান্তিপ্রিয় লোকের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। ক্রমবর্দ্ধমান হত্যা, ডাকাতি

www.pathagar.com

দস্যুতা, হাইজ্যাকিং, অপহরণ ছিলো সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। সরকার জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন; (২) নিত্যপ্রয়োজনীয় মূল্যের ক্রমোর্ধ গতিরোধে সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। স্বাধীনতার এক বছরেব মধ্যে অধিকাংশ পণ্যের মূল্য দ্বিগুণ হয়ে যাওয়ায় সাধারণ মানুষের পিঠ গিয়ে দেয়ালে ঠেকেছে। সাধারণ লোকের ক্রয়-ক্ষমতা ক্রমশ নীচের দিকে নেমে এসেছে। স্থির আয়ের লোকের পক্ষে জীবন ধারনই হয়ে পড়েছে কষ্টকর। তদুপরি সরকারের কৃচ্ছতা সাধনের আইন মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজে বিশেষ করে চাকুরীজীবী শ্রেণীতে নিয়ে এসেছে ঘোরতর দুর্বিপাক; (৩) চোরাচালানী, কালোবাজারী, মজুদদারী ও সামাজিক বৈষম্য রোধে সরকার কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি।

বিরোধী দলগুলো দাবী করে যে, সরকার সমাজের বুক থেকে অপরাধ ও অরাজকতার অবসান ঘটাতে ব্যর্থ হয়েছেন কারণ এধরনের অপরাধের সাথে সরকারী দলের সদস্যরাই জড়িত রয়েছেন। তারা অভিযোগ করেন যে, প্রতিদিন খাদ্যশস্য, স্বর্ণ, রৌপ্য, ঔষধ, খুচরা যন্ত্রাংশ, পাট, চামড়া যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সহ অসংখ্য পণ্য ও অন্যান্য জাতীয় সম্পদ অবাধে সীমান্ত অতিক্রম করে পাশ্ববর্তী দেশ ভারতে চোরাচালান হয়ে যাচ্ছে এবং এ পরিস্থিতির ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রন নেই। (৪) প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার সর্বত্র দুর্নীতি বিষফোঁড়ার মতো চেপে বসেছে। বিশেষ করে জাতীয়করণকৃত ও পরিত্যক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোতে দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার হার অত্যন্ত ব্যাপক। তারা অভিযোগ ক'রেন যে, সরকারী দলের লোকেরা হাজার হাজার রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে জাতীয় সম্পদ লুন্ঠন করছে এবং দুর্নীতি ও রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা পূর্বের সমস্ত সীমা অতিক্রম করে গিয়েছে; (৫) ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল জনসভায় বিঘ্ন সৃষ্টি ও আক্রমণ এবং দলীয় অফিসে অগ্নি-সংযোগ করে অগণতান্ত্রিক পন্হায় বিরোধী দলীয় তৎপরতাকে দমন করার চেষ্টা করছে। রাষ্ট্রপতির ৮, ৯ ও ৫০ নং আদেশের ন্যায় কালাকানুনের সাহায্যে শত শত বিরোধী দলীয় কর্মীকে গ্রেফতার করে তাদের ওপর নির্যা-তন চালানো হচ্ছে। রক্ষীবাহিনীর নির্যাতন চরমে উঠেছে এবং রক্ষীবাহিনী কর্তৃক বিরোধী দলীয় নেতা ও কর্মীদের গুপ্তহত্যা কোনো গোপন বিষয়

www.pathagar.com

নয়; (৬) বিরোধী দলগুলো দাবী করে যে, আওয়ামী লীগের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ভারতের এক করদ রাজ্যে পরিণত হয়েছে। এর স্বপক্ষে তারা যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করে, সেগুলো হলো : (ক) যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশ থেকে কোটি কোটি টাকা মূল্যের যুদ্ধসরঞ্জাম ও অন্যান্য মূলধন সামগ্রী নিয়ে গিয়েছে, কিন্তু সরকার সেগুলো ফিরিয়ে আনতে পারেনি; (খ) ভারতের অনুকূলে সীমান্তে ব্যাপক চোরাচালান রোধে সরকার কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি এবং সরকারী কর্তৃপক্ষ ও দলীয় সুযোগসন্ধানীদের প্রত্যক্ষ মদদেই চোরাচালান অবাধ গতিতে চলছে; (গ) ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে ভারতের সঙ্গে স্বাক্ষরিত মৈত্রী চুক্তিতে এদেশে আগ্রাসনের সুযোগ ছিলো এবং তা ছিলো জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী।[১০] (ঘ) এই চুক্তির মাধ্যমে বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক, ঋণগ্রহণ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সুযোগ উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

ক্ষমতাসীন সরকারের প্রচারণার মূল কৌশল ছিলো বাংলাদেশ কিভাবে স্বাধীনতা অর্জন করেছে এবং তাতে আওয়ামী লীগের ভূমিকা কি ছিলো তা বয়ান করা। স্বাধীনতা যুদ্ধ বর্ণনা করতে গিয়ে হানাদার বাহিনীর অত্যাচার-নির্যাতন ও যুদ্ধকালীন সময়ে দেশের অর্থনীতিকে কিভাবে পঙ্গু করে দেয়া হয়েছে তার সবিস্তার বর্ণনা দেয়া হয়। স্বাধীনতার চূড়ান্ত মুহূর্তে দেশ কিভাবে ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছিলো এবং যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের অর্থনীতিকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে কিভাবে চাঙ্গা করে তোলা হয়েছে তা ছিলো আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের বক্তৃতার মূল বিষয়।[১১]

এসময়ে একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের ভাবমূর্তি দিনে দিনে ক্ষুণ্ণ হয়ে চললেও ব্যক্তি হিসেবে শেখ মুজিবের অবদান ছিলো তখনো প্রশ্নাতীত এবং একমাত্র তাঁর জনপ্রিয়তার ওপর নির্ভর করেই আওয়ামী লীগ বিরোধী দলের তুলনায় অনেক বেশী প্রাধান্য বিস্তার করে চলে। শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত ইমেজ নির্বাচনের ওপর তার নিদারুণ প্রভাব বিস্তার করে চলে এবং এর ফলে আওয়ামী লীগ যে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করবে এ নিয়ে কারো কোনো সন্দেহ ছিলো না। সাধারণভাবে জনমনে অসন্তোষ বিরাজ করলেও এবং অন্তরে অহরহ বিক্ষোভ লালন করে রাখলেও

www.pathagar.com

শেখ মুজিবের ওপর তখন পর্যন্ত তাদের যথেষ্ট আস্থা বিদ্যমান ছিলো এবং আরেকবার তাঁকে সুযোগ দিয়ে বিদ্যমান দুর্যোগময় পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের পথানুসন্ধান করতে তাদের মধ্যে আগ্রহের কোনো ঘাটতি ছিলো না।

এরপরেও আওয়ামী লীগ নির্বাচনে ষড়যন্ত্র ও ভীতি প্রদর্শনের পন্থা গ্রহণ করে। দলীয় নেতাকে খুশী করতে গিয়ে এক এক জন আওয়ামী লীগ নেতা ভোট সংগ্রহের যুদ্ধে কোমর বেঁধে নেমে পড়েন। নিদারুণ রোষ ও অসহিষ্ণুতার কাছে পদানত আওয়ামী লীগ নেতারা মনে করতে থাকেন যে, দেশ শাসন করার অধিকার তাদের ছাড়া আর কারো নেই। কাজেই নিজ নিজ এলাকায় নির্বাচনযুদ্ধে তারা গণতান্ত্রিক পন্থা অনুসরণের কথা বিস্মৃত হয়ে বেপরোয়াভাবে ভোট কারচুপি করে দেখাতে চান যে তার এলাকায় বাস্তবে বিরোধী রাজনীতির কোনো অস্তিত্বই নেই। এ সময় সম্পূর্ণ সরকারী প্রশাসনযন্ত্র ছিলো সরকারের নিয়ন্ত্রণে, দৈনিক সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনের মতো সংবাদ মাধ্যমসমূহ, সরকারী যানবাহন সরকারের প্রচারণার কাজে নির্বিচারে ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে সকল রকমের প্রতিষ্ঠানিক সহযোগিতার ভিত্তিতে নির্বাচনে বিজয় সুনিশ্চিত জেনেও আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা ছিলেন দুর্বিনীত, রোষায়ত, অসহিষ্ণু ও ক্রুদ্ধ এবং নির্বাচনে যে কোনো পন্থা অবলম্বন করতে তারা প্রচেষ্টার কোনো ঘাটতি দেখাননি।

নির্বাচন

ক্ষমতাসীন দল হিসেবে আওয়ামী লীগ সবরকম প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা নির্বাচনী প্রচারে ব্যবহার অব্যাহত রাখলেও বিরোধী দলগুলোর বিশেষ করে ভাসানী ন্যাপ ও জাসদের জনসভাগুলোতে প্রচুর লোকসমাগম হচ্ছিলো—যা বাংলাদেশে নির্বাচনে জনপ্রিয়তার একটি মূল মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। শেখ মুজিব এবং তার মন্ত্রীরা ত্রাণকার্যের জন্য ব্যবহার্য হেলিকপ্টার নির্বাচনী কাজে ব্যবহার করলেও বিরোধী দলগুলো ক্রমশ জোর সমর্থন পেতে থাকে। ফলে নির্বাচন যতই ঘনিয়ে আসতে থাকে, আওয়ামী লীগের প্রার্থী ও সমর্থকরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও তার সমর্থকদের প্রতি ততই অসহিষ্ণু হয়ে উঠতে থাকে। নির্বাচনে পদপ্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র পেশ করার সময় ক্ষমতাসীন দল ও বিরোধী দলের মধ্যে সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ বিরোধের সূচনা ঘটে। এ উপমহাদেশে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচনে বিজয়ী

www.pathagar.com

হওয়াটাকে একটি বিশেষ সম্মানের বিষয় বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। কেউ নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়ে আসতে পারলে সরকারী দলে উচ্চাসন তার জন্য প্রায় নিশ্চিতভাবেই সংরক্ষিত রাখা হয়।

কাজেই ফেব্রুয়ারী মাসের ৫ তারিখে যখন প্রার্থীদের কাছ থেকে মনোনয়নপত্র গ্রহণ করা হলো, তখন দেখা গেলো ছয় জন আওয়ামী লীগ প্রার্থীর আসনে অন্য কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। তারা হলেন :

১। জনাব এম, সোহরাব হোসেন,
২। জনাব তোফায়েল আহমদ,
৩। জনাব মোঃ মোতাহার উদ্দিন,
৪। শেখ মুজিবুর রহমান,
৫। কে, এম, ওবায়দুর রহমান
৬। শেখ মুজিবর রহমান (অন্য একটি আসনে)।

সম্ভবতঃ কেবলমাত্র শেখ মুজিব ছাড়া অন্যান্য আসনগুলোতে অভিযোগ তোলা হয় যে, আওয়ামী লীগের প্রার্থী কিংবা তাদের সমর্থকরা অন্য কাউকে সেই এলাকা থেকে মনোনয়নপত্র পেশ করতে দেননি। জীবনের হুমকী, ভীতি প্রদর্শন কিংবা অপহরণসহ অন্যান্য নানাধরনের উপায়ে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের রিটার্নিং অফিসারের কাছে মনোনয়নপত্র পেশ করা থেকে নিবৃত্ত রাখা হয়। পরবর্তীকালে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিনে দেখা যায় যে আরো ৫ জন আওয়ামী লীগ প্রার্থীর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। তারা হলেন :

১। জনাব এ, এইচ, এম কামারুজ্জামান,
২। জনাব রফিকউদ্দীন ভূইঁয়া,
৩। জনাব মনোরঞ্জন ধর,
৪। সৈয়দ নজরুল ইসলাম,
৫। জনাব জিল্লুর রহমান।

উপরোক্ত প্রার্থীদের মধ্যে কারো কারো এলাকায় সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করা হয়। এর আগে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছিলেন, এমন সহকর্মীদের সঙ্গে জনপ্রিয়তার প্রতিযোগিতায় নেমে তারা নিজেদের বিপুল জনপ্রিয়তা প্রমাণের জন্য উঠে পড়ে লেগে যান। এবারও প্রতিদ্বন্দ্বীদের নির্বাচন থেকে নিবৃত্ত রাখার জন্য সেই একই ধরনের পন্থা অবলম্বন করা হয় এবং প্রায় ক্ষেত্রেই বলপ্রয়োগ করে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করানো হয়।

www.pathagar.com

বিরোধী দলগুলো এ নিয়ে তোলপাড় সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালায় ও ক্ষমতাসীন দলের এ হেন আচরণকে ফ্যাসিস্ট মনোভাবের পরিচায়ক বলে অভিযোগ উত্থাপিত করে। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল মনোনয়নপত্র পেশ করার জন্য নতুন তারিখ স্থির করার দাবী জানায়। অন্যান্য দলগুলোর পক্ষ থেকেও একই দাবী উত্থাপন করা হয়। নির্বাচনের দিন কি ঘটতে পারে এ নিয়ে তারা আগাম আশংকা প্রকাশ করতে থাকেন। বায়তুল মোকাররম চত্বরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় জাসদের আ, স, ম, আবদুর রব ঘোষণা করেন যে, বিদ্যমান পরিস্থিতি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের অনুকূলে নয়, কারণ সরকার এক ভীতি প্রদর্শনের পন্থা বেছে নিয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, জাসদের অনেক প্রার্থীকে মনোনয়নপত্র পেশ করতে দেয়া হয়নি এবং সরকার সেক্ষেত্রে সামান্য সৌজন্যবোধও প্রদর্শন করেননি। তিনি প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিরপেক্ষতা সম্পর্কেও প্রশ্ন উত্থাপন করে তাঁর পদত্যাগ দাবী করেন। একথা সত্য যে, বিদ্যমান অবস্থায় তাদের যদি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেও দেয়া হতো তবু অধিকাংশ ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে আসতে পারতেন। কিন্তু এর পরেও তারা যে পদ্ধতি প্রয়োগ করেন, তাতে জনমনে ত্রাসের সঞ্চার ঘটে এবং ক্ষমতাসীন দলকে এর জন্য অনেক অপবাদের সম্মুখীন হতে হয়েছে।

বলাবাহুল্য আওয়ামী লীগের এই মনোভাব নির্বাচনী প্রচারণার গোটা সময় জুড়ে অব্যাহত ছিলো এবং নির্বাচনের দিনে তা চরমতম পর্যায়ে উপনীত হয়। এ ধরনের প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও প্রায় দুই ডজন আসনে বিরোধী দলীয় প্রার্থীরা নিশ্চিত বিজয়ের দিকে এগিয়ে যান। ভোট গণনা শুরু হবার পর কোনো কোনো আসনে স্থানীয় অফিসারেরা বিরোধী দলীয় প্রার্থীকে বেসরকারীভাবে নির্বাচিত বলে ঘোষণাও করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের বিজয়ী হতে দেয়া হয়নি। বিরোধী দলীয় নেতাদের মধ্যে টাঙ্গাইলে ন্যাপ ভাসানীর ডঃ আলীম আল-রাজী ক্ষমতাসীন মন্ত্রী আবদুল মান্নানের বিরুদ্ধে, জাসদের শাজাহান সিরাজ আবদুল লতিফ সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে, ভাসানী ন্যাপের আবদুর রহমান মীর্জা তোফাজ্জল হোসেনের বিরুদ্ধে বাকেরগঞ্জে জাসদের মেজর (অব) জলিল আবদুল মান্নান ও হরনাথ বাইনএর বিরুদ্ধে (দু'টি আসনে), ভাসানী ন্যাপের রাশেদ খান মেনন ফজলুল হক

www.pathagar.com

ও নুরুল ইসলাম মঞ্জুরের বিরুদ্ধে (দু'টি আসনে), সিলেটে ভাসানী ন্যাপের সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত মন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদের বিরুদ্ধে, কুমিল্লার ন্যাপ (মো)-এর অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ক্যাপ্টেন সুজাত আলীর বিরুদ্ধে এবং ভাসানী ন্যাপের মোশতাক আহমেদ চৌধুরী[১২] এম, সিদ্দিকের বিরুদ্ধে বিপুল ভোটে অগ্রগামী ছিলেন। এদের মধ্যে এম, এ, জলিল, শাজাহান সিরাজ এবং মোশতাক আহমেদ চৌধুরীর নাম টেলিভিশনে বিজয়ী বলে ঘোষণাও করা হয়। এছাড়াও আরো কয়েকজন বিরোধী দলীয় প্রার্থী নুরুদ্দিন জাহিদ (জাসদ) কুমিল্লা-৭ আসনে, মোখতার আহমদ (জাসদ) চট্টগ্রাম-১৫ আসনে, এ, কে, এম, হাম্মাদ চৌধুরী (স্বতন্ত্র) নোয়াখালী-১৩ আসনে, নুরুল ইসলাম মাস্টার (জাসদ) নোয়াখালী-৭ আসনে, মোঃ ইসমাইল মিয়া (জাসদ) নোয়াখালী-৫ আসনে, আবদুর রশীদ (স্বতন্ত্র) কুমিল্লা-৯ আসনে, মুর্তজা হোসেন মোল্লা (স্বতন্ত্র) কুমিল্লা-৮ আসনে, ফজলুল হক খোন্দকার (স্বতন্ত্র) ঢাকা-২৪ আসনে, হারুনর রশিদ ময়মনসিংহ-৪ আসনে, এস, এম, এ, সবুর (ন্যাপ-ভা) খুলনা-৩ আসনে এবং আহসান আহমেদ (ন্যাপ-ভা) রংপুর-২ আসনে ভোট গণনায় আওয়ামী প্রার্থীদের খুবই কাছাকাছি ছিলেন। তারা এবং আরো প্রায় এক ডজন বিরোধী প্রার্থী অভিযোগ করেন যে নির্বাচনে কারচুপি না হলে এবং আওয়ামী লীগ অসৎ পন্থা অবলম্বন না করলে নিজেদের নির্বাচনী এলাকা থেকে তারা বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করতেন।

কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ নেতারা পুরো ঘটনাকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে গ্রহণ করেন। বিশেষ করে বিশিষ্ট নেতাদের নির্বাচনে পাশ করিয়ে আনা ছিলো তাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দলের নেতারা যুক্তি দেখান যে, আতাউর রহমান খান, মশিউর রহমান,[১৩] এম, এ, জলিল, শাজাহান সিরাজ, রাশেদ খান মেনন, ডঃ আলীম-আল-রাজী, মুজাফফর আহমদ, সুরঞ্জিত সেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ যদি নির্বাচনে জয়লাভ করেন, তা শুধুমাত্র দলের ওপর প্রত্যক্ষ হুমকীই সৃষ্টি করবেনা, 'জাতির পিতা'র জন্যও তা হবে অবমাননাকর। বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকাকালে এবং তিনি দল ও সরকারের উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে এ ধরনের পরিস্থিতি তাদের কাছে কিছুতেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। নির্বাচনে যদি উপরোক্ত নেতৃবৃন্দ জয়ী হন তাহলে তা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক দুর্বলতাই প্রমাণ করতো এবং

www.pathagar.com

পক্ষান্তরে তা বিরোধী দলের চূড়ান্ত বিজয় বলেই প্রতিভাত হতো। তাছাড়া বিরোধী দলে এরা জিতে এলে সংসদে তাঁদের মুখোমুখি হওয়াও আওয়ামী লীগের পক্ষে কঠিন হতো। আওয়ামী লীগ আরো মনে করে যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করে বিরোধী দলগুলোর কয়েকজন নেতা দুর্নাম কুড়িয়েছেন। সাধারণ নির্বাচনে তারাও জয়লাভ করলে তা হতো স্বাধীনতারই ধারাবিরোধী। তারা মনে করেন, নির্বাচনে গুরুত্ববিহীন কিছুসংখ্যক বিরোধী নেতা জয়লাভ করলে তাতে তেমন কিছু ক্ষতি হবে না, কিন্তু বিশিষ্ট বিরোধী নেতারা জিতে যাবেন—তা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। বিশেষ করে আবদুল মান্নান ও আবদুস সামাদ আজাদের মতো মন্ত্রী পরাজিত হলে তা হতো আওয়ামী লীগের জন্য এক ধরনের বিপর্যয়।

বেতার ও টেলিভিশনে নির্বাচনের ফলাফল প্রচার শুরু হতেই আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তৎপর হয়ে ওঠেন। যখন তারা দেখতে পান যে, আওয়ামী লীগের কয়েকজন প্রথম সারির নেতা বিরোধী কয়েকজন নেতার কাছে পরাজিত হতে চলেছেন, তখন তাদের মাথায় বজ্রাঘাত ঘটে। নির্বাচন নিয়ন্ত্রণের জন্য পূর্বাহ্নে গঠিত কেন্দ্রীয় প্রচার কমিটিকে স্তব্ধ করে দিয়ে গণভবনের একটি কন্ট্রোল রুম নির্বাচন পরিচালনা ও কৌশল পরিনির্ণয়ের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে। যখন পরাজয়ের সম্মুখীন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ব্যাকুলকণ্ঠে বার বার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কন্ট্রোল রুমে আবেদন জানাতে থাকেন, তখন গোটা প্রশাসনযন্ত্র ও রক্ষীবাহিনী বিপন্ন নেতাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। ভোট গণনা ও ফলাফলের প্রবণতা যখন কয়েকজন বিরোধী নেতার সুনিশ্চিত জয়ের ইঙ্গিত দিচ্ছিলো, তখন অন্তত-পক্ষে ছয়টি নির্বাচনী এলাকায় জরুরী ভিত্তিতে হেলিকপ্টার পাঠানো হয়। তারা সমস্ত ব্যালট বাক্স ছিনিয়ে নেয় ও পূর্বেই ব্যালট পেপার ভর্তি বাক্স সেগুলোর পরিবর্তে নির্বাচনী কেন্দ্রগুলোতে রেখে আসে।

এটা সত্য যে, সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলেও আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়লাভ করতো। আওয়ামী লীগ বিঘ্ন সৃষ্টি না করলে যে ৯টিতে বিরোধী দল জয়লাভ করেছিলো তার সাথে আর বড়জোর ২০টি আসন যোগ হতে পারতো। সংসদের ৩১৫টি আসনের মধ্যে ৯টির পরিবর্তে ৩০টি আসনে বিরোধী দল জয়লাভ করলে সরকার ও আওয়ামী

www.pathagar.com

লীগের বিশেষ কোনো ক্ষতি হতো না। এর পরেও সবগুলো আসনে জয়লাভের জন্য তারা যেভাবে মরিয়া হয়ে উঠেছিলো, তার যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। ফলে শেষ পর্যন্ত ক্ষতিই হয়েছে বেশী। নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের মধ্যে চিরস্থায়ী শত্রুতার বীজ রোপিত হয়েছে, পরস্পরের প্রতি জন্মলাভ করেছে অবিশ্বাস ও আস্থাহীনতা। গোটা নির্বাচনের ফলাফল নিয়েই জনমনে সন্দেহের সূত্রপাত ঘটেছে। সরকারী সংবাদপত্রগুলোর রক্ষণশীল হিসেবেও বিরোধী দলগুলোর অন্ততঃপক্ষে ৩০টি আসনে বিজয় ছিলো প্রায় সুনিশ্চিত।[১৪]

যাই হোক, কয়েকটি মাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা নির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেন। অনেকস্থানেই বিরোধী দলীয় প্রার্থীদের জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। অন্যদিকে যে সমস্ত আসনে বিরোধী দলীয় বা স্বতন্ত্র প্রার্থীরা জয়লাভ করেন, সেক্ষেত্রেও আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের চাইতে তাদের প্রাপ্ত ভোটের ব্যবধান ৫০০০ এর মধ্যে সীমিত ছিলো। ঢাকায় আতাউর রহমান খান ৩৯১৭ ভোট, টাঙ্গাইলে জাসদের আবদুস সাত্তার ৪৩৮৯ ভোট, স্বতন্ত্র প্রার্থীদের মধ্যে ফরিদপুর—৩ আসনে সৈয়দ কামরুল ইসলাম মোহাম্মদ সালেহউদ্দিন ১৮১৭ ভোট, পার্বত্য চট্টগ্রাম —২ আসনে চাই থোয়াই রোয়াজা ৪৮১০ ভোট, কুমিল্লা—১১ আসনে আলী আশরাফ ৫৭৯০ ভোট, পার্বত্য চট্টগ্রাম—১ আসনে মানবেন্দ্র নারায়ণ লার্মা ৪৯৬৭ ভোট ও কুমিল্লা-২৫ আসনে আবদুল্লাহ সরকার ৩৭৩২ ভোটের ব্যবধানে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করেন।[১৫] আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা স্থানবিশেষে বিরোধী প্রার্থীদের তুলনায় ১০০০ থেকে ৫০,০০০ ভোট বেশী পান। যখন নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশ শুরু হয় তখন ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তা প্রমাণ করতে গিয়ে এক এক জন আওয়ামী লীগ নেতা নিজেদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যাধিক্য প্রদর্শনের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠেন। উদাহরণ প্রসঙ্গে বলা যায়, আবদুর রাজ্জাক ফরিদপুর-১৬ আসনে মোট ১,২৯,২৫১ ভোটের মধ্যে পান ৯৫,১১৪ ভোট, ঢাকায় শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন মোট ১,৩০,১১১ ভোটের মধ্যে পান ১,০৭,৬৮৯ ভোট, গাজী গোলাম মোস্তফা ঢাকা—১৩ আসনে মোট ২,৮৫,১২০ ভোট ও প্রদত্ত ১,৬২,৩০৬ ভোটের মধ্যে পান

www.pathagar.com

১,১০,২৮৪ ভোট। শেখ মুজিবর রহমান ঢাকা–১৫ আসনে পান ১,০৫,৯৫৮ ভোট। যখন দেখা গেলো যে, ঢাকায় গাজী গোলাম মোস্তফা শেখ মুজিবের চাইতে বেশী ভোট পেয়ে গেছেন, তখন তাঁর ভোট বাড়িয়ে করা হয় ১,১৪,৯২৮ ভোট, যেখানে মোট ভোটের সংখ্যা ছিলো ১,৩৮,৪১৭।[১৬] এর আগে এমনকি ১৯৭০-৭১ সালের স্বতস্ফূর্ত নির্বাচনেও উক্ত আসনগুলোতে এত ভোট পড়তে দেখা যায়নি। এখানে এর কারণ বলতে যাওয়া বাহুল্য মাত্র, কারণ এত অল্প সময়ে আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে এতগুলো ভোট কাষ্ট হওয়া কোন প্রকারেই সম্ভবপর ছিলো না। অর্থাৎ এসব যায়গায় অতিরিক্ত ব্যালট পেপার বাক্সে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিলো। ভোট ডাকাতি হয়েছিলো।

সরকার ফলাফল প্রকাশের পর দেখা গেলো ২৮৯টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ প্রার্থীরা ২৮২টি আসনে জয়লাভ করেছেন। বিরোধী ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পেয়েছেন বাকী ৭টি আসন। কেবলমাত্র দুটি বিরোধী রাজনৈতিক দলের একজন করে প্রার্থী ধামরাইয়ে বাংলাদেশ জাতীয় লীগের আতাউর রহমান খান ও[১৭] টাঙ্গাইলে জাসদের আবদুস সাত্তার নির্বাচনে জয়লাভ করেন। অন্য ৫টি আসনে জয়লাভ করেন স্বতন্ত্র প্রার্থীরা, রাজনৈতিক অঙ্গনে যাদের খুব একটা পরিচিতি ছিলো না। গোটা ফলাফলে বিরোধী দলগুলোর ভরাডুবিই প্রমাণিত হয়েছে। উল্লেখিত আসনগুলো ছাড়া দেশের সর্বত্র বিরোধী নেতারা উল্লেখযোগ্য কোনো কৃতিত্ব প্রদর্শন করতে পারেননি। অন্যদিকে যেখানে ভাসানী ন্যাপ ও[১৮] জাসদকে[১৯] সরকারের প্রবলতম প্রতিপক্ষ হিসেবে সবাই ধারণা করেছিলেন, সেখানে দেখা গেলো যে, মোজাফফর ন্যাপ[২০] ১৫, ৬৯, ২৯৯ ভোট বা মোট প্রদত্ত ভোটের ৮.৩ শতাংশ পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে। ভাসানী ন্যাপ ও জাসদ যতগুলো আসনে আওয়ামী লীগের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থানে ছিলো, মোজাফফর ন্যাপের দ্বিতীয় স্থান অর্জিত আসনসংখ্যা ছিলো তার চাইতে বেশী। এর প্রধান কারণ এই যে, সারাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মোজাফফর ন্যাপের কর্মীদের অস্তিত্ব ছিলো এবং এ দলের প্রার্থীরা তাদের ব্যক্তিগত গুণাবলীর জন্যও প্রচুর ভোট অর্জন করতে সক্ষম হন।

নির্বাচন যদিও ভাসানী ন্যাপ জাসদের চাইতে কম ভোট পেয়েছিলো, তবুও দেখা গেছে যে, জাসদের ২৩৭ জন ও ন্যাপ (মো)-এর ১২৪ জন প্রার্থীর

www.pathagar.com

তুলনায় তাদের মাত্র ১৭৬ জন প্রার্থী ১০,০২,৭৭৭ ভোট বা মোট প্রদত্ত ভোটের ৫.৩২ শতাংশ ভোট অর্জনে সক্ষম হয়। ভাসানী ন্যাপ একটি পুরনো দল এবং প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে এর ভিত্তি থাকলেও এর রাজনীতি এবং ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে মওলানা সহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের অসঙ্গতিপূর্ণ ভূমিকার কারণে বেশ আগেই এরা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হন।

শেষপর্যন্ত দেখা গেছে, জনসভাগুলোতে প্রচুর লোকসমাগম হলেও এবং আপাতদৃষ্টিতে ব্যাপক জনসমর্থন রয়েছে বলে মনে হলেও নির্বাচনের পরে বিরোধী দলগুলোকে দুর্বল ও অসংগঠিত বলেই মনে হয়েছে। অব্যাহত প্রচেষ্টার পরেও এই বিরোধী দলগুলো তাদের ঐক্য টিকিয়ে রাখতে পারেনি। মওলানার নেতৃত্বে গঠিত ৭ দলীয় সংগ্রাম পরিষদের মধ্যে নির্বাচনে প্রার্থী বণ্টন নিয়ে মতানৈক্য দেখা দিয়েছিলো, যার ফলে একক নেতৃত্বের অধীনে নির্বাচনে অংশ নেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।[২১] জাসদ ছিলো তার ব্যাপক জনপ্রিয়তা সম্পর্কে সচেতন এবং এই সুনিশ্চিত বিজয় তারা অন্যের সাথে ভাগাভাগি করতে ইচ্ছুক হয়নি। যাই হোক, নতুন রাজনৈতিক দল হলেও জাসদ ২৩৭টি আসনে তাদের প্রার্থী মনোনীত করে মোট ১২, ২৯, ১১০ ভোট বা মোট প্রদত্ত ভোটের ৬.৫২ শতাংশ অর্জন করতে সক্ষম হয়। তবে সবচাইতে আকর্ষণীয় ব্যাপার হলো, নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা বিরোধী প্রার্থীদের চাইতে বেশী ভোট পান। ১২০ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী পান ৯,৮৯,৮৮৪ ভোট এবং সংসদের ৫টি আসনে তারা বিজয়ী হন।

সারাদেশে অনুষ্ঠিত ২৮৯টি আসনের নির্বাচনে মোট রেজিষ্ট্রীকৃত ভোটসংখ্যা ছিলো ৩, ৩৮, ৯৬, ৭৭৭ টি এবং প্রদত্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা ছিলো ১,৯৩,২৯,৬৮৩ যা মোট ভোট সংখ্যার ৫৫.৬২%[২২]। আওয়ামী লীগ ছাড়া প্রধান তিনটি রাজনৈতিক দলের কেউই প্রদত্ত ভোটের ১০% ও অর্জন করতে পারেনি। ন্যাপ (মো) অন্যান্যের তুলনায় ভালো করলেও নির্বাচনে তারা কোনো আসনে জয়লাভ করতে পারেনি। ধর্মভিত্তিক দলগুলো নিষিদ্ধ থাকায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ থেকে সেগুলো ছিলো বঞ্চিত, কিন্তু তাদের সমর্থকরা মূলত বিরোধী দলগুলোকে ভোট দেয়। ১৯৫৪ থেকে অনুষ্ঠিত দেশের প্রধান প্রধান নির্বাচনগুলো নিয়ে পর্যবেক্ষণ চালালে অনুমিত হয় যে, তারা অংশ গ্রহণ করলেও নির্বাচনের সামগ্রিক ফলাফলে তেমন কোন তারতম্য পরিলক্ষিত হতোনা।[২৩]

www.pathagar.com

যেহেতু কোনো সদস্য সংসদের একাধিক আসন নিজের দখলে রাখতে পারেন না, সেহেতু শেখ মুজিব ঢাকা—১২ আসনে প্রতিনিধিত্ব করে বাকী তিনটি আসন ছেড়ে দেন। কামারুজ্জামান এবং আবদুস সামাদ আজাদও অনুরূপভাবে একটি করে আসন খালি করে দেন। উপনির্বাচনে বরিশালের একটি আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। বাকী ৪টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ২ টি আসনে, জাসদ ১ টি আসনে এবং একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী অপর একটি আসনে জয়ী হন। এতে প্রমাণিত হয় যে, সরকারের জনপ্রিয়তা আরো হ্রাস পাচ্ছে। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলোসহ নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল দাঁড়ালো নিম্নরূপ :

আওয়ামী লীগ—৩০৬
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল—২
বাংলাদেশ জাতীয় লীগ—১
স্বতন্ত্র—৬

এভাবে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশের পর বিরোধী দলের পক্ষে স্বতন্ত্রসহ মাত্র ৯টি আসন রেখে আওয়ামী লীগ সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখিত সংসদীয় গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সরকার পরিচালনায় তার অভিযাত্রা শুরু করে। ৮ই মার্চ এক সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন যে, দেশে বিরোধী দলের কোনো অস্তিত্ব নেই। নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়লাভের প্রেক্ষাপটে হয়তো তার ধারণা সঠিক ছিলো, কিন্তু তিনি একথা ভুলে গিয়েছিলেন যে, দেশে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির বিকাশের পথে তিনি সৃষ্টি করেছেন একটি ন্যাক্কারজনক ধারা। মাত্র কয়েটি আসনে সুনিশ্চিত বিজয়ের প্রমাণ দেখাতে গিয়ে সরকার কয়েকটি আসনে বিরোধী দলকে জয়লাভ থেকে বঞ্চিত করেন। সে আসন কয়টিতে বিরোধী দল জয়লাভ করলে সরকারের যতটুকু ক্ষতি হতো, কারচুপি করে জয়লাভের পর সরকারের গ্রহণযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার চাইতে অনেক বেশী। নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ব্যাপক বিজয় শেষ পর্যন্ত তার অকল্যাণের পথই প্রশস্ত করেছে।[২৪]

লাল বাহিনী

নির্বাচনে ব্যাপকভাবে জয়লাভ আওয়ামী লীগের শুধুমাত্র রাজনৈতিক শক্তিই বৃদ্ধি করেনি, নব্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের সরকার পরিচালনায় লাভ

www.pathagar.com

করে একচ্ছত্র অধিকার। দেশব্যাপী আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের আচরণেও এ ধরনের মানসিকতার স্পষ্ট ছাপ পরিলক্ষিত হতে থাকে। নির্বাচনে যা হয়েছে, তার জন্য দুঃখ প্রকাশ না করে পক্ষান্তরে তারা চলতে থাকেন উল্টো পথে। নির্বাচনের পর মাত্র একমাস সময়ের মধ্যে আওয়ামী লীগের শ্রমিক সংগঠন দেশের শিল্পাঞ্চলগুলো থেকে অন্যান্য শ্রমিক সংগঠনের নেতা ও কর্মীদের বহিষ্কারের অভিযান চালায়। তাদের যুক্তি ছিলো, আওয়ামী লীগ নির্বাচনে বিপুলভাবে জয়লাভ করেছে এবং সরকার শ্রমিকদের কল্যানের জন্য সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি চালু করার পদক্ষেপ নিয়েছেন। এমতাবস্থায় দেশে অন্য কোনো ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা নেই।

১৯৭৩ সালের ৫ই এপ্রিল তারিখে তারা টঙ্গী শিল্প এলাকায় বাংলা শ্রমিক ফেডারেশন নামে একটি বামপন্থী দলের শ্রমিক সংগঠনের ওপর প্রথমবারের মতো সরাসরি আক্রমণ চালায়। এতে কয়েকজন শ্রমিক নিহত হন ও অসংখ্য শ্রমিককে নির্দয়ভাবে প্রহার করা হয়। ইতিমধ্যে উক্ত শ্রমিক সংগঠনের একটি প্রতিনিধিদল ঢাকায় পেঁাছে প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করলে শেখ মুজিব তাদের প্রতি সুবিচারের নিশ্চয়তা দেন। কিন্তু এব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে কোনো প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। পক্ষান্তরে আওয়ামী লীগের শ্রমিক সংগঠন শ্রমিক লীগের এক বৈঠকে পথভ্রষ্ট শ্রমিক নেতাদের খতম করে দেশের সমস্ত শিল্প এলাকা থেকে তাদের বহিষ্কার করার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়।[২৫]

এর আগেই আওয়ামী লীগের শ্রমিক সংগঠনের নেতা আবদুল মান্নান 'লাল বাহিনী' গঠন করেছিলেন।[২৬] শ্রমিক শ্রেণীর শোষণ মুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সরকারকে সাহায্য করাই ছিলো এই বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য। শিল্প এলাকা থেকে 'খারাপ লোকদের' বহিষ্কার এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে 'দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা-দের' অপসারণ ছিলো এর প্রধান কাজ। অবশ্য প্রায়ই তারা ক্ষমতার পরিধি বিস্তৃত করে শিল্প খাত অতিক্রম করে শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের ব্যক্তি-জীবনেও হস্তক্ষেপ করতে থাকে। ক্ষমতাসীন দলের পৃষ্ঠপোষকতায় এদের শক্তি ক্রমশ বাড়তে থাকে। ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পখাতগুলোর জন্য যে শৃঙ্খলা ছিলো অতি প্রয়োজনীয়, ক্রমশ সেই শৃঙ্খলার ভিত ধ্বসে যেতে থাকে।

www.pathagar.com

দেশের বহুস্থানে নিরীহ শ্রমিকেরা এদের হাতে নির্যাতিত হতে থাকে। নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে তারা শ্রমিকদের স্থানীয় ও অস্থানীয় এই পৃথক দুই শিবিরে বিভক্ত করে ফেলে। শ্রমিকদের মধ্যে আঞ্চলিকতাবাদের বিষবাষ্প সঞ্চারিত হয়। এর আগেই প্রথমে টঙ্গী ও পরে কালুরঘাট ও সর্বশেষে চট্টগ্রামের বাড়বকুণ্ডে অবস্থিত আর, আর, পাট ও বস্ত্রকলে কয়েকজন শ্রমিককে হত্যা করা হয়। তাদের বেশীর ভাগই চট্টগ্রামের বাইরের জেলাগুলোতে থেকে বছরের পর বছর ধরে কাজ করছিলেন। এভাবে বাহিনী সদস্যদের মাধ্যমে দাঙ্গা বেঁধে উঠতে থাকে,[২৭] এবং বেশ কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব শ্রমিক লীগ বা এর পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্তদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়।

এমতাবস্থায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি, শিল্পখাতে উৎপাদন হ্রাস ও খাদ্য ঘাটতির ক্রমবৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে দেশ আরেক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। নির্বাচনের পর পরিস্থিতির উন্নতি হবে—জনগণের এই প্রত্যাশা এসময়ে ক্ষমতাসীন সরকারের দুরাচারে কুয়াশার আবরণে তলিয়ে যায়। লালবাহিনী, মুজিববাহিনী, স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী[২৮] ও রক্ষীবাহিনীর বাড়াবাড়ি জনমনে ভীতি ও আতংক সৃষ্টি করে। লালবাহিনী সহ সরকারের আরো কয়েকটি সংগঠন কালোবাজারী, মজুদদারী, চোরাচালানকারী ও ভূঁয়া ডিলার ও শিল্পপতিদের ওপর এক সর্বাত্মক অভিযান পরিচালনা করে। রাজনৈতিকভাবে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় বলে আওয়ামী লীগের সবকয়টি অঙ্গসংগঠনই এই অভিযানে জড়িয়ে পড়ে। ক্ষমতাসীন দলের অঙ্গসংগঠন হলেও এই সংগঠনগুলো তাদের তৎপরতার পেছনে যুক্তি প্রদর্শনের জন্য ৩রা মে হরতালের ডাক দেয়। কিন্তু তাদের এই অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। কারণ; (১) দুষ্কৃতকারীরা ক্ষমতাসীন দলের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করছিলো; (২) আচরণের বাড়াবাড়ি সাধারণ নির্বিরোধ লোকদের ওপর অত্যাচারের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো; (৩) শৃঙ্খলা বিধানকারীদের যথাযথভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়নি বলে সংশোধনকারীরা স্বয়ং এর ফায়দা লুটতে থাকে; (৪) পুলিশবাহিনী ও বেসামরিক প্রশাসন তাদের অসহযোগিতা করেন, কারণ তাদের এড়িয়ে যাওয়া হয়েছিলো। অন্যদিকে বিচার বিভাগ ছিলো অসহায়, কেননা তাদের ক্ষমতা প্রয়োগে সৃষ্টি

www.pathagar.com

করা হচ্ছিলো প্রতিবন্ধকতা;[২৯] (৫) আচরণবিধি না থাকায় রক্ষীবাহিনী ক্ষমতার অপব্যবহার করে জনমনে অসন্তোষ সৃষ্টি করছিলো; এবং (৬) তাদের এই প্রচারণার বলি হচ্ছিলেন বিরোধী রাজনীতিবিদ ও কর্মীরা।

এ অবস্থায় জনগণের মধ্যে নিদারুণ উদ্বেগ সঞ্চারিত হয়। তাদের প্রচারণা শুধু কোন ইতিবাচক ফল প্রদর্শন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতেই ব্যর্থ হয়নি, পাশাপাশি বিরাজ করতে থাকে আইনহীনতা। শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর উৎপাদন প্রক্রিয়া দারুণভাবে ব্যাহত হতে থাকে। গোটা অভিযানই ধ্বংসের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। সরকার যখন ১৩ই এপ্রিল, ১৯৮৩ তারিখে ঘোষণা করেন যে, সিমেন্ট, সুতা ও অন্যান্য লাভজনক আইটেমের ৬৭ জন ভুঁয়া ডিলারকে আটক করা হয়েছে এবং ছোটবড় ১,২৭৭টি ভুঁয়া প্রতিষ্ঠান সনাক্ত করা হয়েছে, তখন জনমনে এমন একটা ক্ষীণ আশার রশ্মি প্রতিফলিত হয় যে, এবার বোধহয় সরকার তার প্রতিশ্রুতি রাখতে যাচ্ছেন। কিন্তু যতই দিন যেতে থাকলো ততই দেখা গেলো যে, সরকার তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর কোন পদক্ষেপ নিতে পারছেন না; কারণ দুষ্কৃতকারীরা হয় ছিলো ক্ষমতাসীন দলের সদস্য, কিংবা কোনো না কোনো ভাবে দলের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে আসছিলো।

সংবিধান সংশোধন ও কতিপয় আইন প্রণয়ন

ইতিমধ্যে ক্রমাবনতিশীল আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গিয়ে ১১ই মার্চ তারিখে রাষ্ট্রপতির ৫০ নং আদেশ সংশোধন করে আরো কয়েকটি অপরাধ উক্ত আইনের আওতায় নিয়ে আসা হয় এবং অপরাধীদের সংক্ষিপ্ত বিচারের ব্যবস্থা নেয়া হয়। এধরণের অন্যান্য অপরাধের মধ্যে ছিলো ডাকাতি, দস্যুতা, হাইজ্যাকিং, অপহরণ, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, ঔষধ, ড্রাগ ও খাদ্যশস্যে ভেজাল মিশ্রিতকরণ, বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধসমূহ, কালোবাজারী, চোরাচালানী ও মজুদদারী। এসমস্ত অপরাধে শাস্তির মেয়াদ ছিলো ৩ থেকে ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। এতে কেবলমাত্র সমকালীন সময়ে দেশে সংঘটিত অপরাধগুলো শাস্তিযোগ্য বলে বিধান রাখা হয়।

এভাবে একটি কার্যকর কৌশল বলে বিবেচিত হবে—এই ধারণা নিয়ে আওয়ামী লীগ একই সাথে দুই কুল রক্ষা করে চলতে থাকে। প্রথমত, কঠোর

www.pathagar.com

আইন জারী করে তা বাস্তবায়নের জন্য রক্ষীবাহিনীকে কাজে লাগানো হয়; এবং দ্বিতীয়ত, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজনৈতিক সংগঠনগুলো ব্যবহার করার পথ উন্মুক্ত হয়। কিন্তু এর পরেও পরিস্থিতির উন্নতি হয়নি। ফলে সরকারকে এমন নীতি গ্রহণ করতে হয় যা শেখ মুজিব নিজেও কখনো সমর্থন করেননি। যেহেতু বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর জনপ্রিয়তা দিনে দিনে বাড়ছিলো এবং সরকারের জনপ্রিয়তা যাচ্ছিলো কমে, সেহেতু এই উপমহাদেশের অন্যান্য সরকারের ন্যায় আওয়ামী লীগও এবার আরো কঠোর রাজনৈতিক নিপীড়নের পথ বেছে নেয়।

নিজের রাজনৈতিক ক্ষমতা সংহত করার লক্ষ্যে সরকার শেষ পর্যন্ত ১৯৭২ সালের সংবিধানে উল্লেখিত আদর্শবাদ বিসর্জন দেন। সরকার সংবিধানে নিবর্তনমূলক আটকাদেশ ও জরুরী অবস্থা জারী করার বিধান সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে থাকেন। এভাবে সরকার পিছন দিকে তার গন্তব্য স্থির করেন এবং তদনুসারে ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী বিল উপস্থাপন করেন। এতে ৩৩নং অনুচ্ছেদের স্থলে নিবর্তনমূলক আটকাদেশ সম্পর্কীয় নতুন অনুচ্ছেদ সংযোজিত করা হয়। ৯ (ক) নামে একটি নতুন ভাগ সংযোজন করে জরুরী অবস্থা ঘোষণার বিধানও অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

সংসদে বিরোধী দলের অবস্থান নগণ্য থাকায় খুব অল্পসময়ে উল্লেখযোগ্য বিতর্ক ছাড়াই সংশোধনী বিল পাশ হয়ে যায়। আতাউর রহমান খান সহ অন্যান্য বিরোধী নেতা জনমত যাচাইয়ের জন্য এই বিল জনসমক্ষে উপস্থাপিত করার দাবী জানালে সেই দাবী প্রত্যাখ্যান করা হয়। নতুন আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর অবশ্য যুক্তি দেখান যে, যে কোন জরুরী অবস্থা মোকাবিলার জন্য প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক দেশের সংবিধানেই এই বিষয় দুটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন যে, সংবিধান প্রণয়নের সময় এই বিধানগুলো সংযোজন করা হয়নি বিধায় এখন সংশোধনী এনে সেই ভুল শোধরানো হচ্ছে। তার কথার অর্থ এই দাঁড়ায় যে, হয়তো সাংবিধানিক পরিষদ এই বিধান দুটি সংযোজন করতে ভুলে গিয়েছিলো, কিংবা ডঃ কামাল হোসেন ভুলক্রমে তা করেননি।

www.pathagar.com

আইনমন্ত্রী অবশ্য সংসদকে নিশ্চয়তা দেন যে, সরকারকে বাধ্য না করা হলে বর্তমান সরকার কখনো তার জরুরী ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না। তিনি বলেন, অসামাজিক লোক বা গোষ্ঠী, দুর্বৃত্ত, চোরাচালানকারী ও মজুদদারদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্যই নিবর্তনমূলক আটকাদেশ প্রয়োগের আইন প্রণয়ন জরুরী হয়ে পড়েছে।

আতাউর রহমান খান এই সিদ্ধান্তের তীব্র সমালোচনা করে ক্ষমতাসীন সরকারকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, গত ২৫ বছর ধরে আওয়ামী-লীগ এধরনের আইনের বিরোধিতা করে আসছে। কারণ এগুলো সবসময় রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি আশংকা প্রকাশ করেন যে বাংলাদেশেও এই আইন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে। তিনি অভিযোগ করেন যে, আভ্যন্তরীণ গোলযোগের প্রেক্ষিতে জরুরী অবস্থা জারী করার ক্ষমতা সম্বলিত বিধান প্রণয়ন আসলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনের ব্যর্থতা ও দুর্বলতাই প্রকাশ করেছে। তিনি বলেন, বিদ্যমান সংবিধানের ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জয়লাভ করেছে এবং এমতাবস্থায় জনগণের অনুমোদন ছাড়া সংবিধান সংশোধনের কোনো অধিকার তাদের নেই। তিনি যুক্তি দেখান যে, আভ্যন্তরীণ বিশৃংখলা দমন বা যুদ্ধ ঘোষণার জন্য যেখানে সংবিধানের ৬৩ নং ধারাবলে ইতিমধ্যেই সরকারকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, সেখানে জরুরী অবস্থা ঘোষণার জন্য আইন প্রণয়নের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকতে পারেনা এবং জরুরী অবস্থার অজুহাতে জনগণের মৌলিক অধিকার স্থগিত রাখারও কোন যুক্তি নেই। তিনি বলেন, সরকার প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই এই বিধান প্রণয়ন করেছেন এবং বিধানবলে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের দাবিয়ে রাখাই হবে সরকারের মূল লক্ষ্য।

সরকারের পক্ষ থেকে এই অভিযোগের জবাব দিতে কেউ উৎসাহ দেখাননি। কি ধরনের গোলযোগ পরিস্থিতিতে জরুরী আইন প্রয়োগ করা যাবে, কিংবা জরুরী অবস্থার দোহাই দিয়ে বাংলাদেশের জনগণের মৌলিক অধিকার কেন স্থগিত রাখা হবে, সে ব্যাপারে আইনমন্ত্রীও সুস্পষ্ট কোনো ব্যাখ্যা প্রদানে বিরত থাকেন। নিবর্তনমূলক আটকাদেশের পক্ষে আইনমন্ত্রী যুক্তি প্রদর্শনের সময় একথা এড়িয়ে যান যে চোরাচালানী, দুর্বৃত্তদের দমন

www.pathagar.com

করার লক্ষ্যে এর আগেই রাষ্ট্রপতির ৫০নং আদেশবলে আইনের পর্যাপ্ত বিধান জারী করা হয়েছে এবং সাধারণত এ ধরনের অপরাধের জন্য নিবর্তনমূলক আটকাদেশের প্রয়োজনীয়তাই দেখা দেয়না। এই বিল সংসদে উত্থাপিত হবার পর স্বতন্ত্র সদস্যবর্গসহ বিরোধী দলীয় সদস্যরা বিলের প্রতিবাদ করে সংসদ অধিবেশন থেকে ওয়াক-আউট করেন এবং কেবলমাত্র ক্ষমতাসীন দলের সদস্যদের অনুমোদনেই বিলটি আইনে পরিণত হয়।[৩০]

সরকার কিংবা আইনমন্ত্রী যা-ই বলুন না কেন, সংবিধান সরকার কেন সংশোধন করেছিলেন তা কারো অজানা ছিলো না। এর আগে শেখ মুজিব স্বপ্ন দেখেছিলেন যে, তাঁর 'সোনার বাংলায়' সবাই অবাধ গণতান্ত্রিক পরিবেশে দিন যাপন করবেন, বিনা বিচারে কাউকে আটক রাখা হবেনা এবং জনগণের রাজনৈতিক অধিকার হরণ করে মৌলিক অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করা হবেনা। কিন্তু উক্ত সংশোধনীর পর তাঁর নিজের সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথই অবরুদ্ধ হয়ে যায়। পরিস্থিতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত যুদ্ধমান থেকে অব্যাহত বিপর্যয় থেকে আত্মরক্ষার তাগিদেই সরকার এই সংশোধনী আনতে বাধ্য হন। সরকারের রাজনৈতিক শক্তি ও ক্ষমতা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য পর্যাপ্ত ছিলোনা বলেই সরকার আইনের ছায়াতলে আশ্রয় খুঁজছিলেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই সংশোধন প্রণয়নের মাত্র ছয় মাস পরেই সরকারকে নিবর্তনমূলক আটকাদেশ বিধান কার্যকর করতে হয় এবং পরিস্থিতি দমনের জন্য এক বছরের মধ্যেই সরকার জরুরী অবস্থা ঘোষণায় বাধ্য হন।

সংবাদ মাধ্যম ও প্রকাশনা অধ্যাদেশ

সংশোধনী বিল পাশ হবার আগে সংসদের একই অধিবেশনে সরকার অপর একটি বিল উত্থাপন করে তা আইনে পরিণত করেন। সংবাদ মাধ্যম ও প্রকাশনা অধ্যাদেশ নামের তাৎপর্যবহ এই আইন ১৯৬০ সালে আয়ুব খানের সময়ে প্রথম বারের মতো জারী করা হয়েছিলো এবং একটি কালাকানুন হিসেবে তা নিদারুণ সমালোচনার শিকার হয়েছিলো। যেহেতু পাকিস্তান আমলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছিলো অন্যতম প্রধান ইস্যু, সেহেতু আইয়ুব খানের এই আইন এক ব্যাপক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপলক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। আওয়ামী লীগ তার আন্দোলন পরিচালনাকালে দেশে সং-

www.pathagar.com

বাদপত্রের স্বাধীনতার নিশ্চয়তাদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলো এবং সংবাদ মাধ্যম ও প্রকাশনা অধ্যাদেশ সহ সমস্ত কালাকানুন বিলোপের ওয়াদা করেছিলো।

এই প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে গিয়ে আওয়ামী লীগ ১৯৬০ সালের উক্ত আইনের বিলুপ্তি ঘোষণা করে এবং মুদ্রণ, সংবাদ মাধ্যম ও প্রকাশনা (ডিক্লারেশন ও রেজিস্ট্রেশন) অধ্যাদেশ[৩১] [Printing, press and publications (Declaration and Registration) Ordinance] নামে নতুন একটি আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু এই আইন জারীর পর দেখা গেলো যে, তা ছিলো প্রকৃতপক্ষে সেই কালাকানুনেরই রূপান্তর মাত্র। সংবাদমাধ্যমের ডিক্লারেশন ও রেজিস্ট্রেশন নিয়ন্ত্রণ করাই ছিলো এই আইন জারীর প্রকৃত উদ্দেশ্য। বিলটি উত্থাপনের সময় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বেশ কিছুক্ষণ সংবাদপত্রের দায়িত্বহীনতার ওপর কটাক্ষ করে বক্তব্য রাখেন। তিনি তার বক্তব্যে বিরোধী দলগুলোকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে সংবিধানে উল্লেখিত মূলনীতিগুলোর কোনো অবমাননা সহ্য করা হবেনা।[৩২]

এই আইনবলে ছাপাখানা স্থাপন এবং সংবাদপত্র মুদ্রণ ও প্রকাশনার জন্য ডিক্লারেশন সংগ্রহের বিধান জারী করা হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সংসদে ঘোষণা করেন যে, সরকার ছাপাখানা ও সংবাদপত্র প্রকাশনার অধিকার বহাল রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ উদ্দেশ্যেই আইনের সমস্ত কালো অধ্যায় অপসারিত করা হয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এই আইনের মাধ্যমে ছাপাখানা স্থাপন কিংবা সংবাদপত্র প্রকাশনার ওপর কোনো বিধিনিষেধ প্রবর্তন করা হয়েছে বলে আশংকা প্রকাশের কোনো কারণ বিরোধী দলগুলোর নেই। তিনি বিশেষ কয়েকটি সংবাদপত্রের ভূমিকার তীব্র নিন্দা করেন এবং সেগুলোর 'দায়িত্বহীনতার' কতিপয় উদাহরণও উল্লেখ করেন। 'সাপ্তাহিক হলিডে' নামক ইংরেজী সাপ্তাহিকের প্রতি ইঙ্গিত করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন যে, এধরনের সংবাদপত্র দেশের সার্বভৌমত্ব নিয়েও কটাক্ষ করেছে। তিনি বলেন, কিছু-সংখ্যক সংবাদপত্র অসত্য ও উদ্দেশ্যমূলক সংবাদ প্রকাশ করছে এবং সংবাদ-পত্রের এধরনের ভূমিকা সরকার সহ্য করবেন না। তিনি যুক্তি দেখান যে, ব্যাঙের ছাতার মতো সংবাদপত্র গজিয়ে ওঠার প্রবণতা রোধ করতে হবে এবং এই বিল উত্থাপনের পেছনে সরকারের কোন বিদ্বেষমূলক মনোভাব প্রদর্শনের উদ্দেশ্য নেই। এই আইন থেকে বোঝা যায় যে, অতীতের অন্যান্য সরকারের

www.pathagar.com

মতো আওয়ামী লীগ সরকারও সংসদ মাধ্যম নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন।

এই আইন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বক্তব্যে ছাপাখানা ও সংবাদপত্রের ওপর সরকারের প্রকৃত মনোভাব স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত হয়। বিরোধী দলগুলো তাৎক্ষণিকভাবে এই আইনকে একই সাথে কালাকানুন ও নিবর্তনমূলক বলে আখ্যায়িত করে, এবং এই আইনের প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। তারা অভিযোগ করেন, আইউব খানের কালাকানুনের অনেকগুলো বিধান উক্ত আইনে অব্যাহত রাখা হয়েছে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মূল শর্তগুলো ভঙ্গ করে তা পক্ষান্তরে ছাপাখানা স্থাপন ও সংবাদপত্র প্রকাশনার মতো মৌলিক অধিকারসমূহের ওপরই আঘাত হেনেছে। এই আইন পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে, আওয়ামী লীগ সরকার এতে দেশে ছাপাখানা প্রকাশনার বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের কোনো পথ নির্দেশ দেয়নি। ছাপাখানা ও সংবাদপত্র প্রকাশনা নিয়ন্ত্রণের পেছনে সরকারের সত্যিকারের কোন সু-উদ্যোগ থেকে থাকলেও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর তীক্ষ্ন বক্তব্যে তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বরং তা সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই প্রকটভাবে উন্মোচিত করে দিয়েছিলো। সাপ্তাহিক হলিডে'র ব্যবস্থাপনা সম্পাদক এনায়েতুল্লাহ খান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর এই বক্তব্যকে 'বন্য বক্তৃতা' বলে উল্লেখ করেন এবং স্বাধীনতা-প্রিয় সাংবাদিকদের ওপর কটাক্ষপাত, বিচার বিভাগের অবমাননা এবং বিরোধী দলগুলোর সহযোগী শক্তি সংবাদপত্রের সম্পাদক ও সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে তাঁর নির্জলা মিথ্যা উক্তির তীব্র নিন্দা করেন।[৩৩]

এটা দিনে দিনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে যখন বিরোধী দলগুলো ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করে চলছে এবং আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে, তখন বিগত দিনের কালাকানুনসমূহের কোনো কোনোটি অব্যাহত রাখাই উত্তম হবে। তারা স্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারেন যে, দেশের বহু সমস্যা তখন পর্যন্ত সমাধানের অপেক্ষায় রয়েছে এবং এহেন পরিস্থিতিতে সংবাদপত্র ছিলো তখন একমাত্র মাধ্যম যা সরকারের পক্ষে বা বিপক্ষে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা নিয়ে অবতীর্ণ হতে পারে।

বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪

সংবিধানের ৩৩ নং অনুচ্ছেদের সংশোধনীবলে প্রদত্ত ক্ষমতায় জাতীয় সংসদ

www.pathagar.com

১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 'বিশেষ ক্ষমতা আইন' নামে নতুন একটি আইন প্রণয়ন করে। এতে অন্যান্য বিধানের পাশাপাশি নিবর্তনমূলক আটক সংক্রান্ত বিধানও জারী করা হয়।

বিশেষ ক্ষমতা আইনের ৩ নং ধারায় নিবর্তনমূলক আটকের বিধান রাখা হয়। এতে বলা হয়, সরকার যদি মনে করেন যে কোনো ব্যক্তিকে আটক রেখে তাকে কতিপয় ক্ষতিকর কার্য থেকে বিরত রাখা যাবে, তাহলে সেই ব্যক্তিকে সরকার আটক রাখতে পারবেন। 'ক্ষতিকর কার্য' ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ইতিমধ্যে বিলুপ্ত ঘোষিত পূর্ব পাকিস্তান জন-নিরাপত্তা অধ্যাদেশ ১৯৫৮-এ উল্লেখিত সংজ্ঞা ব্যবহার করা হয়। জন নিরাপত্তা অধ্যাদেশের ২ (৪) নং ধারায় ১৬টি প্যারাগ্রাফে ক্ষতিকর কার্য ব্যাখ্যায়িত করা হয়েছিলো। এই সংজ্ঞায় এমন অনেক অপরাধের উল্লেখ ছিলো, পরবর্তীকালে যেগুলো পৃথক পৃথক আইনে সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

কোনো ব্যক্তিকে আটক করা হলে, আটককৃত কর্তৃপক্ষ আটকের সময় কিংবা আটক করার ১৫ দিনের মধ্যে তাকে আটক করার কারণ সম্পর্কে অবহিত করতেন, যাতে করে আটককৃত ব্যক্তি লিখিতভাবে সেই অভিযোগের বিপক্ষে একটি বিবৃতি প্রদান করতে পারে (ধারা ৮)। ৯ নং ধারাবলে গঠিত একটি উপদেষ্টা বোর্ড উক্ত ব্যক্তির আটকের কারণ সম্বলিত নির্দেশ এবং আটককৃত ব্যক্তির বিবৃতি আটককরণের ১২০ দিনের মধ্যে পরীক্ষা করে দেখতো (ধারা ১০)। উপদেষ্টা বোর্ড তার কাছে প্রেরিত কাগজপত্র বিবেচনা করে এবং প্রয়োজনে আরো কাগজপত্র বা তথ্য সরকারের কাছে চেয়ে পাঠাতো এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বন্দীকে সুযোগদানের পর আটক করার ১৭০ দিনের মধ্যে সরকারের কাছে একটি প্রতিবেদন পেশ করতো। বোর্ড তার প্রতিবেদনে উক্ত ব্যক্তিকে আটক রাখা না রাখার পক্ষে একটি মতামতও প্রদান করতো (ধারা ১১)। উপদেষ্টা বোর্ড যদি উক্ত ব্যক্তিকে আটক রাখা যুক্তিসঙ্গত মনে করে মতামত দিতো তাহলে সরকার সেই আটকাদেশ কনফার্ম করতেন। তা না হলে আটকের পর প্রতি ৬ মাস অন্তর সেই মামলা পুনর্বিবেচনা করা হতো। যদি তাকে আটক রাখার যুক্তিসঙ্গত কোনো কারণ খুঁজে না পাওয়া যেতো, সরকার তাহলে আটকাদেশ রহিত করে উক্ত ব্যক্তিকে মুক্তি দিতেন (ধারা ১২)। আইনের ১৩ নং ধারাবলে সরকার

www.pathagar.com

যে কোনো সময়ে কারো আটকাদেশ রহিত করতে পারতেন এবং ১৪ নং ধারাবলে উক্ত ব্যক্তিকে অস্থায়ী ভিত্তিতে মুক্তি প্রদান করতে পারতেন।

আইনের ১৫ নং ধারাবলে ক্ষতিকর কোনো ধ্বংসাত্মক কার্য (Sabotage) এবং ১৬ নং ধারাবলে ক্ষতিকর কোনো রিপোর্ট প্রকাশ সহ কাউকে ক্ষতিকর কার্যসাধন থেকে বিরত রাখার বিধান দেয়া হয়। ১৭ এবং ১৮ নং ধারাবলে কোনো দলিল তৈরী, মুদ্রণ বা প্রকাশনা এবং কতিপয় বিষয় প্রকাশনা থেকে নিবৃত্ত করা হয়। ১৬ থেকে ১৮ পর্যন্ত তিনটি ধারা সাধারণত সংবাদ মাধ্যমগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়। ১৯ এবং ২০ নং ধারাবলে সংগঠনের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং এই বিধানবলে সরকার কোনো সংগঠনের কার্যকলাপ জনগণের শান্তি ও নিরাপত্তার পরিপন্থী বিধায় ক্ষতিকর বলে মনে করলে সেগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন। এক্ষেত্রে সেই সংগঠনসমূহের পক্ষে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবৃন্দের শুনানী গ্রহণ করে সরকার অনধিক ৬ মাস উক্ত সংগঠনের কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করে রাখতে পারতেন।

২৪ নং ধারাবলে সরকার দেশের যে কোনো নির্দিষ্ট এলাকা বা এলাকাসমূহে সান্ধ্য আইন জারী করতে পারতেন।

আইনের ২৫ নং ধারাবলে অবৈধ মজুদদারী বা কালোবাজারীর বিরুদ্ধে অর্থদণ্ড প্রদান করা যেতো। ১৯৪৭ সালে এই ২৫ নং ধারা সংশোধিত করে আরো কতগুলো অপরাধ সংযোজন করে এই ধারার পরিধি বিস্তৃত করে সেগুলো বিশেষ ক্ষমতা আইনের আওতাধীনে নিয়ে আসা হয় এবং এতে শাস্তির পরিমাণ বাড়ানোর বিধানও সংযোজিত করা হয়। ২৫ নং ধারায় উল্লেখিত কালোবাজারী ও অবৈধ গুদামজাত করার অপরাধ ছাড়াও যেগুলো নতুন সংযোজিত করা হয়, সেগুলোর মধ্যে ছিলো মুদ্রা বা নোট এবং সরকারী স্ট্যাম্প জাল করা (২৫ (ক)), চোরাচালানী (ধারা ২৫ (খ)), ভেজাল দেয়া বা ভেজাল ঔষধ, প্রসাধনী বা খাদ্য সামগ্রী বিক্রি করা (ধারা ২৫ (গ)), এবং আইনের আওতাধীন কোনো অপরাধ সংগঠনের উদ্যোগ বা প্রস্তুতি গ্রহণ করা (ধারা ২৫ (ঘ)।

১৯৭৪ সালে আনীত সংশোধনী বলে কতিপয় অপরাধের অভিযোগে গুলি করে প্রাণদণ্ড কার্যকর করার বিধান থাকে এবং অন্য যে কোনো অপ-

www.pathagar.com

ধের দায়ে প্রচলিত আইন অপেক্ষা গুরুতর শাস্তির বিধান রাখা হয়। ধ্বংসাত্মক তৎপরতা (Sabotage), কালোবাজারী, মজুদদারী, নোট, মুদ্রা বা সরকারী স্ট্যাম্প জাল করা, ভেজালমিশ্রিত করা বা ভেজাল খাদ্যসামগ্রী, ঔষধ, বা প্রসাধনী বিক্রি করা, চোরাচালানী ইত্যাদি অপরাধ সংগঠন কিংবা অপরাধ সংগঠনের জন্য উদ্যোগ বা প্রস্তুতি গ্রহণের দায়েও সংশোধনীবলে মৃত্যুদন্ড কার্যকর করার বিধান রাখা হয়।

বিশেষ ক্ষমতা আইনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিলো এই যে, এই আইনের আওতাধীনে সংগঠিত যে কোন অপরাধের বিচার করার জন্য উক্ত আইনের বিধান ব্যবহার করা যেতো এবং উক্ত আইনের আওতায় কেউ দোষী সাব্যস্ত বা দন্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হলে কোনো ম্যাজিস্ট্রেট, বিশেষ ট্রাইব্যুনাল বা আদালতে তার মুক্তির জন্য জামিনের আবেদন মঞ্জুর করা যেতোনা (ধারা ৩২)। এই আইনের আওতাধীনে কোনো বিচার সম্পর্কে যে কোনো আদালত কর্তৃক প্রশ্ন উত্থাপনেরও সুযোগ দেয়া হতোনা।

উক্ত আইনের অধীনে বিচারকার্য পরিচালনার জন্য যথাক্রমিক সেশন ডিভিশনে সেশন জজ, অতিরিক্ত সেশন জজ ও সহকারী সেশন জজদের নেতৃত্বে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয় এবং এই বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মূল বিধিবলে (২৬ ও ২৭ নং ধারা) প্রদত্ত ক্ষমতার বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারতো। মূল আইনে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের রায়ের প্রেক্ষিতে হাইকোর্টে আপীল করার সুযোগ ছিলো। কিন্তু ১৯৭৪ সালের সংশোধনীর পর হাইকোর্টের এই ক্ষমতা রহিত করা হয়। পক্ষান্তরে আপীল মামলা পরিচালনার জন্য আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয় এবং এই আপীল ট্রাইব্যুনালও বিশেষ ট্রাইব্যুনালে প্রদত্ত প্রাণদন্ডাদেশ কনফার্ম করতে পারতো।

প্রমাণ পাওয়া গেছে যে, বিশেষ ক্ষমতা আইন যদিও সমাজবিরোধী তৎপরতা রোধের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছিলো, তথাপি এর পেছনে ক্ষমতাসীন সরকারের একটি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও প্রচ্ছন্নভাবে সক্রিয় ছিলো। ব্যক্তিস্বাধীনতা, সংবাদপত্র ও সংগঠনের অধিকার ইত্যাদিও এই আইনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা রাখা হয়। দেখা গেছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দল বা তথাকথিত সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে এই আইন ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও এই আইন ব্যবহারের পর্যাপ্ত ক্ষেত্র উন্মুক্ত ছিলো,

www.pathagar.com

তথাপি কখনোই তা কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা হয়নি। কতিপয় অপরাধের জন্য গুলি করে প্রাণদণ্ড প্রদানের বিধান থাকলেও বাস্তবে একজনকেও ফায়ারিং স্কোয়াডে নিয়ে যাওয়া হয়নি। ক্ষেত্রবিশেষে অপরাধ নিয়ন্ত্রণের জন্য রক্ষীবাহিনী ও সময়ান্তরে সেনাবাহিনীকে কাজে লাগানো হলেও তাদের সমস্ত উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছে, কারণ বহুক্ষেত্রেই আওয়ামী লীগের নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকায় তাদের বিরুদ্ধে আইনে আরোপিত শাস্তি কার্যকর করা যায়নি। প্রায়শই দেখা গেছে যে, ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের অনুরোধেই সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করতে হয়েছে এবং রক্ষীবাহিনী সব সময়ই দলীয় ভূমিকা গ্রহণ করে আওয়ামী লীগারদের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ থেকে বিরত থেকেছে।

আইনের পরিধি অত্যন্ত বিস্তৃত থাকায় অর্থনৈতিক অবস্থার বিপর্যয় সাধন এবং জনগণের জীবনযাপন দুঃসহ করে তোলার পরেও মজুদদারী, কালোবাজারী, চোরাচালান প্রভৃতি অপরাধের প্রেক্ষিতে উক্ত আইনবলে সমুচিত দণ্ড দেয়া যায়নি। এই আইন আওয়ামী লীগারদের কখনোই স্পর্শ করেনি এবং তা প্রভাবশালী কোনো ব্যক্তির কেশাগ্র স্পর্শ করেছে বলেও শোনা যায়নি। বরং দেখা গেছে, রাজনৈতিক আশীর্বাদবিহীন, নিষ্পাপ, দরিদ্র ও দুর্বল মানুষের ওপরই এই আইন বারবার তার কোপদৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে।

তথ্যপঞ্জী

১. উত্তর ভিয়েতনামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন করে বিমান হামলার প্রতিবাদে এই রাজনৈতিক দলগুলো ১লা জানুয়ারী, ১৯৭৩ তারিখে ঢাকাস্থ মার্কিন তথ্য কেন্দ্রের সামনে এক বিক্ষোভ মিছিল বের করেন। মিছিলের ওপর পুলিশের গুলীবর্ষণে দু'জন ছাত্র নিহত হন। এসময় আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ (মো) পরস্পরের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ ছিলো। কাজেই কিভাবে এবং কেন এই ঘটনার সূত্রপাত ঘটে তা কোনোদিনই সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যায়িত করা হয়নি। বিরোধী দলগুলো গুলীবর্ষণে ছাত্র নিহত হওয়ায় রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে ঘটনার জন্য শেখ মুজিবকে দায়ী করে। আওয়ামী লীগ একে একটি ইস্যু হিসেবে গ্রহণ করে ও প্রচার করতে থাকে যে 'জাতির পিতা'র ভাবমূর্তি নষ্ট করার চক্রান্ত চলছে।

২. বাংলাদেশ অবজারভার, জানুয়ারী ৩, ১৯৭৩।

৩, প্রাগুক্ত, জানুয়ারী ৪, ১৯৭৩।

www.pathagar.com

৪. প্রাগুক্ত, জানুয়ারী ৪, ১৯৭৩।
৫. প্রাগুক্ত, জানুয়ারী ৪, ১৯৭৩।
৬. প্রাগুক্ত, জানুয়ারী ৫, ১৯৭৩।
৭. প্রাগুক্ত, জানুয়ারী ৭, ১৯৭৩। আগেই বলা হয়েছে যে, আওয়ামী লীগের মতে ন্যাপ (মো) ও সিপিবি ছাড়া দেশে কোনো দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল ছিলোনা।
৮. বাংলাদেশ অবজারভার, জানুয়ারী ২৩, ১৯৭৩।
৯. সরকারী খাতে সর্বোচ্চ মাসিক বেতন ২০০০ টাকায় নির্দ্ধারিত করা হয়।
১০. চুক্তি সম্পর্কিত আলোচনা দ্রষ্টব্য, সপ্তম অধ্যায়।
১১, ডঃ মাজহারুল ইসলাম, শেখ মুজিব, পৃ ৯৭৪--৯৭৮।
১২. মোশতাক আহমদ চৌধুরীর নির্বাচন সংক্রান্ত খবর (ন্যাপ মো) সরকারী পত্রিকাগুলো-তেও প্রকাশিত হয়েছিলো, বাংলাদেশ অবজারভার, ৯ই মার্চ, ১৯৭৩।
১৩. ভাসানী ন্যাপের মশিউর রহমান যাদু মিয়া রাজনৈতিক কারণে কারান্তরালে থেকে নির্বাচনে অংশ নেন এবং নির্বাচনের দিনেও তাকে বাইরে আসার অনুমতি দেয়া হয়নি। তিনি বিজয়ী প্রার্থী আওয়ামী লীগের আবদুর রউফের প্রাপ্ত ৩৯,০৫৬ ভোটের তুলনায় মোট ২৮,৮৭০ ভোট পান ও দাবী করেন যে আওয়ামী লীগ প্রার্থী অসদুপায় অবলম্বন না করলে তার বিজয় ছিল অবধারিত।
১৪. সরকারী ইংরেজী দৈনিক বাংলাদেশ অবজারভারের একজন রাজনৈতিক প্রতিবেদক বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই সমীক্ষা প্রণয়ন করেন। বিস্তারিত দেখুন, বাংলাদেশ অবজারভার, ৪ঠা মার্চ, ১৯৭৩।
১৫. বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের প্রতিবেদন, ১৯৭৩।
১৬. শেখ মুজিবর রহমান চারটি নির্বাচনী এলাকা থেকে তার মনোনয়নপত্র পেশ করেন। এর মধ্যে দুটিতে তিনি বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন ও বাকী দুটিতে (ঢাকায়) তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়। বাংলাদেশ অবজারভার, ১০ই মার্চ, ১৯৭৩।
১৭. বাংলাদেশ জাতীয় লীগ।
১৮. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ভা)।
১৯. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল।
২০. ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মো)।
২১, হলিডে'র সম্পাদক এনায়েতুল্লাহ খান, যিনি ঢাকা-১৩ আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, সকল বামপন্থী গণতন্ত্রী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য বারবার আহবান জানান। কিন্তু তার এই আহবান ব্যর্থ হয়। তিনি ডাক দিয়েছিলেন, 'আসুন আমরা একে অপরের সাথে সংগ্রাম না করে শত্রুর সাথে সংগ্রাম করি।' তার এ ডাকে কেউ সাড়া দেননি। বাংলাদেশ অবজারভার, ১২ই ফেব্রুয়ারী, ১১৭৩।
২২. বাংলাদেশে সর্বোচ্চ ৫৭'৬% ভোট গণনা করা হয়েছিলো ১৯৭০-৭১ সালের নির্বাচনে।
২৩. নির্বাচন কমিশনের প্রতিবেদন, ১৯৭৩।
২৪. বিস্তারিত আলোচনা গ্রন্থের অন্যত্র দেখুন।
২৫. বদরুদ্দিন উমর, হলিডে, এপ্রিল ৮, ১৯৭৩।
২৬. লালবাহিনী—শিল্প শ্রমিকদের বিশেষ লাঠিয়াল বাহিনী।
২৭. লেখক নিজেও একজন আইনজীবী হিসেবে চট্টগ্রামসহ বিভিন্ন জেলায় শ্রমিক নির্যাতনের প্রতিবাদে প্রধানমন্ত্রীর কাছে কয়েকদফা দাবী জানান।
২৮. স্বেচ্ছাসেবক দল।

www.pathagar.com

২৯. ঢাকা জেলা বার সমিতি এক বৈঠকে আইন ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার দাবী জানায়। তারা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতিতে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। নিজ হাতে আইন তুলে নেয়ার বিরুদ্ধে তারা তীব্র নিন্দা জানান। বাংলাদেশ অবজারভার, ১৫ই মে, ১৯৭৩।

৩০. বিস্তারিত বিবরণের জন্য ১৯৭৩ সালের সংসদ কার্যবিবরণী ও বাংলাদেশ অবজারভার, ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩ দ্রষ্টব্য।

৩১. প্রিন্টিং প্রেস এ্যাণ্ড পাবলিকেশনস (ডিক্লারেশন এ্যাড রেজিষ্ট্রেশন) অর্ডিনেন্স, ১৯৭৩, ২৮শে আগস্ট, ১৯৭৩।

৩২. বাংলাদেশ অবজারভার, ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩।

৩৩. হলিডে, সেপ্টেম্বর ২৩, ১৯৭৩।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও পুনর্বিন্যাস

অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সরকার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং জাতীয় গুরুত্বসম্পন্ন দুটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এগুলো হচ্ছে, ১৯৭৩-৭৮ সালের জন্য প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং জাতীয় বেতন ও চাকুরী কমিশনের কতিপয় সুপারিশ বাস্তবায়ন। স্বাধীনতাত্তোর কালে নিদারুণ বিশৃঙ্খলা এবং অসুবিধার মধ্যেও এই দুই অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপসমূহের মধ্যে নিয়মানুগ পন্হায় দেশ শাসনে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের রাজনৈতিক ইচ্ছা রই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিলো। এসমস্ত ব্যবস্থার প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে যথেষ্ট তাড়াহুড়ো করা হলেও এবং অনেক দুর্বলতা ও ত্রুটি থাকা সত্বেও এটি একটি বাস্তব সত্য যে, স্বল্প সময়ে এবং দেশে বিরাজমান প্রায় নৈরাজ্যজনক অবস্থার মধ্যে গৃহীত এসব পদক্ষেপের মাধ্যমে রাজনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য কোন্ দিকনির্দেশনা গ্রহণ করতে যাচ্ছিলেন, তা যথেষ্ট সতর্কমূলক বিশ্লেষণের দাবী রাখে।

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা; সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রচেষ্টা

স্বাধীনতার পর সরকার যেসমস্ত প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন, তার অন্যতম হচ্ছে একটি পরিকল্পনা কমিশন গঠন। একটি পূর্ণাঙ্গ আমলাতান্ত্রিক কাঠামো সৃষ্টির প্রচলিত পন্হা অনুসরণ না করে সরকার টেকনোক্র্যাট এবং অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের এ সংস্থার প্রধান হিসেবে মনোনয়ন দেন। সে প্রেক্ষিতে সিভিল সার্ভিসের বাইরে থেকে কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য সদস্যকে নিয়োগ করা হয়। এদের সকলেই ছিলেন প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ। আওয়ামী লীগ এবং দেশের জাতীয় আন্দোলনের সাথে তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে জড়িত ছিলেন। তাই পরিকল্পনা কমিশন গঠনে এ ধরনের উদ্যোগ শুরু থেকেই জনগণ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছিলো। কিন্তু অপরদিকে পরিকল্পনা কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপসমূহে সিভিল সার্ভিস বহির্ভূত

www.pathagar.com

বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ সরকারী প্রশাসনযন্ত্র, ব্যুরোক্রেট ও টেকনোক্র্যাটদের মধ্যে তাৎক্ষনিকভাবে বিরোধের সূত্রপাত ঘটায়। ফলে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ এবং উর্ধ্বতন আমলাদের মধ্যে উত্তেজনা বাড়তে বাড়তে চরমে পৌঁছে। এতে করে পরিকল্পনা কমিশন এবং সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মধ্যেকার সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত হয়ে ওঠে। বিদ্যমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক নেতৃত্ব আমলাদের একরকম কোনঠাসা করে ফেলেছিলো। অন্যদিকে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যরা সিভিল সার্ভেন্ট না হয়ে শিক্ষাবিদ এবং বিশেষজ্ঞ হওয়ায় সাময়িকভাবে হলেও সরকারের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পায়। কমিশনের সদস্যরা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আস্থা অর্জনে সক্ষম হন এবং দেশের রাজনৈতিক কাঠামোর সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলতে থাকেন। ধীরে ধীরে পরিকল্পনা কমিশন সরকারের আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনযন্ত্রের সবচেয়ে শক্তিশালী সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

এসময় পরিকল্পনা কমিশনের হাতে দেশের গোটা অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ভার ন্যস্ত করা হয়। মন্ত্রণালয় সমূহের উন্নয়ন প্রকল্পগুলো প্রণয়নে সহায়তাকরণের দায়িত্বও এর ওপর অর্পণ করা হয়। স্থির হয় যে, পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য অনুমোদনের আগে কমিশন প্রকল্পগুলোর কারিগরী ও অর্থনৈতিক সম্ভাব্যতা যাচাই করে দেখবে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের অর্থনৈতিক তৎপরতা ও অগ্রগতিও পর্যালোচনা করবে। খাত প্রকল্পসমূহের মধ্যে বৈদেশিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য বরাদ্দ ও এসংক্রান্ত সমঝোতার ব্যাপারেও কমিশনকে দায়িত্ব দেয়া হয়।[১] এছাড়াও সার্বিক অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ, কর্মসূচী ও প্রকল্প প্রণয়ন এবং সমন্বয় সাধনের দায়িত্বও কমিশনের ওপর আরোপিত হয়। এভাবে পরিকল্পনা কমিশন শুধু বাংলাদেশের জন্য একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথেই জড়িত হয়নি, ব্যাপকতর দায়িত্বভার হাতে পাওয়ায় এই সংস্থা অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের কতিপয় প্রচলিত দায়িত্বও সম্পাদন করতে থাকে।[২]

পরিকল্পনা প্রণয়ন ও ওপরে বর্ণিত বিষয়গুলো ছাড়াও গোটা প্রশাসনযন্ত্র কার্যত পরিকল্পনা কমিশনের তত্ত্বাবধানে চলে আসে। অপর সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার কার্যধারা নিরীক্ষণ করার সতর্ক প্রহরীর দায়িত্বও এরা নিজ কাঁধে তুলে নেয়। কোনো মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পবিশেষ পুঙ্খানুপুংখরূপে

www.pathagar.com

নিরীক্ষণ করা অথবা অনুমোদন করা থেকে শুরু করে পাকিস্তান আমলে গৃহীত কোনো শিল্পের জন্য প্রাপ্ত ঋণের দায় বাংলাদেশ সরকার বহন করবে কি না, সে প্রশ্নের সমাধান পর্যন্ত পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে নির্ধারিত হতে থাকে। মন্ত্রণালয়সমূহ যে কোনো প্রশ্নে জটিল ধরনের যে কোনো ফাইল মতামতের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের কাছে পাঠিয়ে দিতে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা কমিশন নিজেই দেশের বেসামরিক প্রশাসনযন্ত্র নিয়ন্ত্রণকারী এক বিরাট আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রে পরিণত হয়।

অবশ্য কার্যত ভগ্নদশা থেকে কাজ শুরু করেও পরিকল্পনা কমিশন তুলনামূলকভাবে স্বল্প সময়ের মধ্যে জাতির জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়নের মূল দায়িত্ব সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়। পরিকল্পনা তৈরী করতে গিয়ে কমিশন পাকিস্তান আমলের ধারা ও প্রবণতাগুলোই কমবেশী অনুসরণ করে। মূল পরিকল্পনার বার্ষিক কর্মসূচীভিত্তিক খন্ডচিত্র তুলে ধরে পাঁচ বছর মেয়াদী একটি পরিকল্পনা প্রণীত হয়। দেশে বিরাজমান অশান্ত পরিস্থিতি, আইন শৃংখলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর মূল্যের ক্রমবৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতির ঊর্দ্ধমুখী প্রেক্ষাপট ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা-ত্তোর কালের পূর্বেকার আমলে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে পরিকল্পনা কমিশন তার অভিযাত্রা শুরু করে। ১৯৭৩-৭৪ বার্ষিক পরিকল্পনার বাস্তবায়নকালের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে ১৯৭৩ সালের ১৩ই অক্টোবর তৎকালীন মন্ত্রিসভা পাঁচসালা পরিকল্পনা অনুমোদন করে।

পরিকল্পনার দার্শনিক ভিত্তি

পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিলো অর্থনীতির 'সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের' জন্য একটি কর্মসূচী প্রণয়ন। কারণ পরিকল্পনা কমিশনের মতে সমাজতন্ত্রের আদর্শ তখনো 'স্বপ্নও কল্পনারূপে' বিরাজ করছিলো। যে চারটি মূলনীতির ওপর বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছিলো, সমাজতন্ত্র তার অন্যতম লক্ষ্য ছিলো বলে একটি গণতান্ত্রিক কাঠামোর শান্তিপূর্ণ পন্থায় সে লক্ষ্য অর্জনের দিকে পরিকল্পনার গতি নির্ধারিত হয়। বাংলাদেশে পরিকল্পিত উন্নয়নের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিত বিশ্লেষণের জন্য কমিশন দেশের সংবিধানের এমন কতগুলো ধারার ওপর নির্ভর করেছিলো, যেগুলো ছিলো তাদের মতে একটি শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের নিশ্চয়তা বিধানকারী। এই

www.pathagar.com

লক্ষ্যে, (ক) নিপীড়িত শ্রেণীর জনগণকে সবধরনের বঞ্চনা থেকে মুক্ত করার পরিবেশ সৃষ্টি; (খ) প্রতিটি নাগরিকের কাজের অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান; (গ) সাম্যভিত্তিক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে প্রতিটি নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করা; (ঘ) অ-উপার্জিত আয় ভোগ নিরুৎসাহিত করা এবং (ঙ) আইনের মাধ্যমে উৎপাদন প্রক্রিয়ার ব্যক্তিমালিকানা সীমিতকরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়।

সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত

সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত নিয়ে কমিশন আলোচনা করে। কমিশন স্থির করে যে, 'সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্কের মতো প্রাক ধনতন্ত্রী বাণিজ্য এবং ব্যক্তি-মালিকানাধীন উৎপাদনক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক পন্থায় আয় বিতরনের অবসান" হলো সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত। বিদ্যমান অর্থনৈতিক কাঠামোতে এধরনের রূপবদলের প্রক্রিয়া সমাজের বাস্তব অবস্থার ভিত্তিতে ধাপে ধাপে সম্পন্ন করতে হয়। এধরনের পূর্বশর্ত পূরণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। কমিশন মনে করেছিলো যে, দেশের অর্থনীতির ৮০ শতাংশেরও বেশী কৃষিনির্ভর বিধায় 'কৃষি ব্যবস্থার সামাজিকীকরণ ছাড়া সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা' সম্ভব নয়।

অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর আনার জন্য কমিশন উৎপাদন ও কৃচ্ছতাসাধনের প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দেয়। এর জন্য প্রয়োজন ছিলো উৎপাদক শক্তিসমূহের প্রবৃদ্ধি, শ্রমিক ও পরিচালনা কর্তৃপক্ষের মধ্যে মৌলিক শৃংখলা এবং জনগণের কঠোর পরিশ্রম। উৎপাদনশীলতা অথবা উৎপাদক শক্তিসমূহের প্রবৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টিকারী শক্তিগুলোর অপসারণ এবং দেশের সীমিত সম্পদ অনুৎপাদক তৎপরতায় ও অযথা ভোগে নষ্ট করার প্রবণতাকে নিরুৎসাহিত করার বিষয়টিও জরুরী বলে বিবেচনা করা হয়। সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নে সামাজিক আয়ের সুষম বন্টন অত্যাবশ্যকীয় বিধায় গোষ্ঠীগত অর্থনৈতিক স্বার্থ আদায়ের সুযোগ সৃষ্টির চেষ্টা প্রতিহত করার প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হয়। এতদুদ্দেশে এমন একটি জাতীয় আয়নীতি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, যা সরকারী অথবা বেসরকারী খাত নির্বিশেষে সমাজের প্রতিটি সদস্যের ওপর প্রযোজ্য হবে। এসময় প্রয়োজন ছিলো অর্থনীতি থেকে সমস্ত অনুৎপাদক ভোগের দূরীকরণ প্রক্রিয়া। অন্তর্ভুক্তী-

www.pathagar.com

কালীন সময়ে ভোগের পরিমাণ ন্যূনতম পর্যায়ে কমিয়ে এনে অপ্রয়োজনীয় বিলাস বিসর্জন দেয়া উচিত বলে ধারণা করা হয়। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে উৎপাদনশীল কাজের প্রতি সাধারণভাবে বিমুখ ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধ ও স্বভাববিশিষ্ট একটি সমাজকে কাজ, শৃংখলা ও সঞ্চয়কে অর্থনৈতিক তৎপরতার মূল ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃতিদানকারী সমাজে রূপান্তরের জন্য সরকার ও ক্ষমতাসীন দলের আকাঙ্ক্ষা ও দৃঢ়তা'র প্রতিও যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের কার্যকর বিবর্তনের জন্য কমিশন ক্যাডার সৃষ্টির ওপর জোর দেয়। তারা জনগণকে তাদের 'ঐতিহ্যবাহী মূল্যবোধ ও সংস্কারের শতাব্দী প্রাচীন বন্ধন ও শোষকদের হাত থেকে' মুক্তি দেয়ার জন্য বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণের সুপারিশ করে। জনগণ সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় আচরণের নীতিমালা রপ্ত করতে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত সরকার অনুসৃত কোন সমাজতান্ত্রিক নীতিই সমাজতন্ত্র আনতে পারেনা। সমাজতন্ত্র বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করার আগে জনগণকে সামাজিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে শিক্ষিত করে তোলার প্রয়োজন ছিলো; যাতে 'বিপ্লবী চিন্তাচেতনা অবশ্যই জনগণের বিপ্লবী তৎপরতার অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করে।' এর জন্য প্রয়োজন ছিলো এমন অনুঘটকের উপস্থিতি, যারা নিজেদেরকে জনগণের সাথে পুরোপুরিভাবে একাত্ম করে ফেলতে সক্ষম। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীরা কেবলমাত্র সে সব ক্ষেত্রে কার্যকরভাবে কাজ করতে পারেন, যেখানে তাদের কাজের সুযোগ ও দায়িত্ব সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত এবং কাজের ধরণ ও রূপরেখা বেশ পরিষ্কার। তারা কখনো সমাজ পরিবর্তনের অনুঘটক অথবা উদ্যোগী হতে পারেন না। কমিশন অনুধাবন করতে সক্ষম হয় যে, এর জন্য রাজনৈতিক কর্মীবাহিনী বা পলিটিক্যাল ক্যাডার সৃষ্টি অত্যাবশ্যক। 'জনগণের মাঝে গভীরভাবে প্রোথিত ও নতুন আদর্শদ্বারা চালিত এবং জনগণের একজন হয়ে তাদের মধ্যে বসবাস ও কাজ করতে আগ্রহী একজন রাজনৈতিক ক্যাডারই, কেবল জনগণকে অনুপ্রাণিত করতে এবং তাদের স্বভাবের ধরণ পাল্টাতে পারে। চাকুরীর প্রতি একজন সরকারী কর্মচারীর আকর্ষণ থাকে তার প্রাপ্ত নিরাপত্তা এবং বৈষয়িক সুবিধালাভের কারণে। পক্ষান্তরে একজন ক্যাডারের প্রচেষ্টা ও আনন্দের লক্ষ্য হচ্ছে তার

www.pathagar.com

আদর্শ বাস্তবায়ন। 'ক্যাডাররাই হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মানের প্রধান হাতিয়ার।' কমিশন এব্যাপারে সচেতন ছিলো যে, 'যখনই একটি দল সতর্কতা হারিয়ে ফেলে এবং তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে না, সেক্ষেত্রে ক্যাডারগণ লক্ষ্যচ্যুত এবং আত্মস্বার্থে নিমগ্ন হয়ে পড়ে।' দলীয় কর্মীদের তৎপরতার প্রতিও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়, যাতে তারা ভনিতা ও আত্মসর্বস্বতায় আচ্ছন্ন হয়ে না পড়ে। সফল ক্যাডারদের উচ্চতর দায়িত্ব দিয়ে পুরস্কৃত করা এবং ব্যর্থতার জন্য পুনর্বাসনের সুযোগ রেখে শাস্তিবিধানের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার সফল প্রবৃদ্ধির জন্য দলীয় নেতৃত্বের সর্বোচ্চ স্তরে অবশ্যই আত্মসমালোচনার ব্যবস্থা এবং পাশাপাশি এই সচেতনতা থাকতে হবে যে, ব্যক্তিগত আচরণের মাধ্যমে তারা এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করে যাবেন যাতে কর্মীরা তাদের স্বতস্ফূর্তভাবে অনুসরণ করে যাওয়ার অনুপ্রেরণা পায়।

বাংলাদেশে বিরাজমান বাস্তব পরিস্থিতি

কমিশন বাংলাদেশে বিরাজমান বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে এবং সেগুলোকে একটি সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্য পূর্বে উল্লেখিত পূর্বশর্তের সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করে। 'সমাজতন্ত্রের উন্মেষের জন্য উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণে, এর প্রয়োজন ছিলো। এই বিষয় নিয়ে আলোচনাকালে কমিশন বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র বিনির্মানের ইতিবাচক ক্ষেত্রসমূহ এবং অসুবিধাগুলোর উপর আলোকপাত করে। বাধাসমূহের মধ্যে কমিশন লক্ষ্য করে যে, (১) বহুদলীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রশাসনযন্ত্র ক্ষমতাসীন দল থেকে পৃথকভাবে স্বকীয় সত্ত্বা বজায় রাখতে চায়। তাই প্রশাসনযন্ত্রের তৎপরতা তদারকীর জন্য দলীয় ক্যাডারদের নাক গলানো খুব সহজ কাজ হয়ে ওঠে না। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে কেবলমাত্র বাইরে থেকেই এই তদারকী পরিচালনা সম্ভব। (২) আমলাতন্ত্রকে নির্দেশ দান, পাশাপাশি জনগণকে সংগঠিত করার মতো পর্যাপ্ত জ্ঞানবুদ্ধি, উজ্জীবন ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রাজনৈতিক ক্যাডারের সংখ্যা যথেষ্ট ছিলো না। (৩) আমলাতন্ত্রকে আদর্শগতভাবে উজ্জীবিত করে আংশিকভাবে এ সমস্যার সমাধান সম্ভব ছিলো। কিন্তু তারা ছিলেন সুদীর্ঘকালীন উপনিবেশিক কাঠামোর অনুকরণে তৈরী, এবং সাধারণ মানুষের সাথে ইতিবাচক একাত্মতা আদায়ের জন্য তাদের মানসিকতায় পরিবর্তন

www.pathagar.com

সাধন প্রয়োজন ছিলো। (৪) বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ক্যাডার সৃষ্টির কাজ শেষ হয়নি এবং আমলাতন্ত্রকেও যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব হয়নি। কাজেই শোষক শ্রেণীর টিকে থাকার পথও ততটা সুগম ছিলো না। (৫) উৎপাদন সম্পর্কের সামন্ততান্ত্রিক ধরণ ছিলো এক রকমের অসম ভূমি মালিকানার প্রতিফলক। এতে ভূমি, কাজ, ঋণ ও উৎপাদন এবং ভোগের অন্যান্য উপকরণের জন্য দরিদ্র গ্রামবাসীরা ছিলো স্বচ্ছল কৃষকদের ওপর নির্ভরশীল। এ অবস্থার অবসান ছিলো অবশ্যই কাম্য। (৬) বিতরণ ব্যবস্থায় বিদ্যমান সরকারী সংস্থাগুলোরই প্রাধান্য বর্তমান ছিলো এবং নির্মাণকার্য ও বিদেশী সরবরাহকারীদের জন্য ইন্ডেন্ট প্রদানের ক্ষেত্রেও তারাই ছিলো বেশী সক্রিয়। এদের সামাজিক নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার কিংবা তাদের কাছ থেকে পর্যাপ্ত কর আদায়ের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিলো না। চারদিকের ক্রমবর্দ্ধমান দারিদ্রের মধ্যে তাদের জীবনযাত্রার উচ্চমান সৃষ্টি করছিলো সামাজিক উত্তেজনা এবং তা সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশগুলোতে অবাঞ্ছিত প্রভাব ফেলছিলো।

তবে পরিকল্পনা কমিশনের চিন্তাধারা কেবলমাত্র নৈরাশ্যবাদকে ঘিরেই আবর্তিত হয়নি। তারা সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে কতিপয় ইতিবাচক ক্ষেত্রও আবিষ্কার করছিলো। সেগুলো হলো: (১) মুক্তিযুদ্ধ জনগণের সচেতনতাকে উচ্চগ্রামে পৌঁছে দিয়েছে এবং সুস্থতর জীবনযাত্রা অর্জনে রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাদের সজাগ করেছে; রাজনৈতিক সংগ্রামের অন্তর্নিহিত সামাজিক ন্যায়বিচারের দাবী সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষে ব্যাপক গণসচেতনতায় রূপান্তরিত হয়েছে; (২) ব্যাখ্যা ও কৌশলে পদ্ধতিগত পার্থক্য বিদ্যমান থাকলেও সকল রাজনৈতিক দলের মধ্যে সমাজতন্ত্রের জন্য কাজ করার ব্যাপারে কমবেশী ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়েছে; (৩) জাতীয়করণ নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়িত হবার পর বেসরকারী মূলধনের অবস্থা ছিলো এক প্রকার সঙ্গীন ও বিপর্যস্ত; (৪)ভূমিব্যবস্থায় সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি অব্যাহত থাকলেও বিশাল সামন্ততান্ত্রিক ভূমিমালিকানা ছিলো অনুপস্থিত এবং অধিকাংশ উন্নয়নশীল সমাজের তুলনায় ভূমি মালিকানা ছিলো অনেক বেশী সুষম; (৫) দরিদ্র গ্রামবাসীরাও তাদের শক্তি এবং সমষ্টিগত প্রচেষ্টার সুবিধা সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ ছিলো; (৬) যথাযথ দিকনির্দেশনা, পরিচালনা ও নেতৃত্ব প্রদান

www.pathagar.com

করতে সক্ষম হলে কতিপয় সরকারী কর্মচারী আরো যোগ্যতার সাথে অর্থনীতি পরিচালনায় তাদের দক্ষতা কাজে লাগাতে সক্ষম ছিলো; (৭) মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী তরুণদের গোটা একটা জেনারেশন সমাজ রূপান্তরে নিজেদের উৎসর্গ করতে ইচ্ছুক ছিলো। রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সংগঠন উৎপাদনমুখী লক্ষ্যের দিকে তাদের মেধা ও শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে; এবং চূড়ান্তভাবে, (৮) বাংলাদেশের জনগণ সামাজিকভাবে সম প্রকৃতির। ভাষাগত, ধর্মীয়, উপজাতীয় ও বর্ণগত পার্থক্য এখানে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় গুরুতর কোনো বাধা নয়।

কমিশন প্রত্যাশা করেছিলো যে, রাজনৈতিক নেতৃত্ব সমাজতন্ত্রের আদর্শে নিজেদের উৎসর্গ করবে এবং একটি সামাজিক রূপান্তর সাধনে তারা যথাযথ নেতৃত্ব দেবে। দলীয় নেতৃত্ব সমাজে দৃষ্টান্ত ও অনুসরণযোগ্য আচরণের দায়িত্ব বহন করবে এবং কাঙ্খিত রূপান্তর কার্যকর করার লক্ষ্যে নৈতিক কর্তৃত্ব অর্জনের জন্য সামাজিক কর্মকান্ডে নতুন নতুন বলিষ্ঠ আদর্শের প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হবে।

পরিকল্পনার সামাজিক-রাজনৈতিক ধারনা

মূলত সমাজতন্ত্র বিনির্মানের প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত' এবং 'দেশে বিরাজমান বাস্তব পরিস্থিতি' সম্পর্কে নিজেদের বিশ্লেষণের ওপর ভিত্তি করে কমিশন পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করে। বাংলাদেশের 'বাস্তবতা ও সামর্থ্য' ও ছিলো তাদের অন্যতম উপজীব্য বিষয়বস্তু। পরিকল্পনা কমিশন ধরে নেয়নি যে, পাঁচ বছর সময়কালের মধ্যেই অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের মতো বাংলাদেশেও সমাজতন্ত্রের অনুকরণে সামাজিক কাঠামো গড়ে তোলা যাবে। বরং পরিকল্পনায় গণ-আকাংখাকেই স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিলো। পরিকল্পনা কমিশনের ধারণা ছিলো যে, স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ের অভিজ্ঞতা সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে উৎপাদক শক্তিগুলোকে আরো সুষ্ঠুভাবে সংগঠিত হবার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে উৎসাহিত করবে। সবকিছু মিলিয়ে কমিশন তার পরিকল্পনায় সামাজিক রাজনৈতিক ধারণার যে চিত্র অংকন করেছিলো তার সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ ঃ

(১) সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে এই পরিকল্পনা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পুরোপুরি ভাবে প্রতিপূরণের প্রত্যাশা করতে পারে না। জনগণের

www.pathagar.com

ভোগের স্বাভাবিক চাহিদা পূরণ এবং শ্রমঘন বিনিয়োগ কৌশল ও শ্রম-সংগঠনে অপ্রচলিত পদক্ষেপের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে বিনিয়োগ কৌশল নির্ধারণ করা হয়। বিনিয়োগ কৌশলের লক্ষ্য ছিলো বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনা, যা কমিশনের মতে, বিনিয়োগের আকারকে সীমিত করে রেখে-ছিলো। (২) বিদ্যমান পরিস্থিতির কারণে পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিলো পর্যায়-ক্রমে 'শোষণের উপকরণগুলো কমিয়ে আনা।' এই কৌশলের মাধ্যমে সমাজ-তান্ত্রিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিকল্পনায় বিশেষ করে ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীন শ্রমিকদের জন্য সমবায় ব্যবস্থার সম্প্রসারণ সহ ভূমি সংস্কারের ওপর বিশেষ ভাবে জোর দেয়া হয়। শিল্পখাতে বিনিয়োগ কৌশলের লক্ষ্য ছিলো ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পসমূহের মালিকানা ও পরিচালনা ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমিত রেখে বৃহৎ খাতসমূহে সরকারী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা। আভ্য-ন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয়ক্ষেত্রের বাণিজ্যে রাষ্ট্রীয় ও সমবায় প্রতিষ্ঠানসমূহের অধিকতর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা এবং খুচরা বাণিজ্য বেসরকারী ব্যবসায়ীদের হাতে রাখার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছিলো। স্থির করা হয়েছিলো যে, কনজুমার্স সাপ্লাই কর্পোরেশনের মতো রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলো কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় পণ্যসামগ্রী বিতরণের মাধ্যমে সাধারণ ক্রেতাদের জন্য তা সুলভে প্রাপ্তির রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে। রাষ্ট্রীয় খাতে রাষ্ট্র ও সমবায়ের ভূমিকা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ানো হয় এবং শহরের সম্পত্তির উপর সিলিং ও সম্পত্তি থেকে অর্জিত মূলধনের সীমা বেঁধে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। পরিবহণ খাতের কৌশল ছিলো পরিবহণ সুবিধাদির মালিকানা রাষ্ট্রীয় সংস্থা ও সম-বায়সমূহের ড্রাইভার ও অপারেটারদের হাতে অর্পণ। (৩) উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কঠোর পরিশ্রম ও দক্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উৎপাদনশীল প্রতি-ষ্ঠানগুলোর সকল স্তরে কর্মরতদের বস্তুগত উৎসাহ দেয়ার ওপর পরিকল্পনায় বিশেষ জোর দেয়া হয়। দক্ষতা ও তৎপরতায় কোনো পার্থক্য না রেখে কাজের পুরস্কার সীমিত করার ব্যাপারে ক্ষমতাসীন সরকারের বিদ্যমান নীতির সাথে কমিশন একমত হয়নি। বরং যেসব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞরা আগ্রহ দেখাননি, সে সব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের আকর্ষণ সৃষ্টির জন্য পরিকল্পনার প্রথমদিকে উচ্চতর পারিতোষিক প্রদানের সুপারিশ করা হয়। পে কমিশন এবং ওয়েজ কমিশনের

www.pathagar.com

ব্যাপারে এই কমিশন ছিলো সমালোচনামুখর। এতে বলা হয়, বিদ্যমান দক্ষতার সরবরাহ, দায়িত্বের স্তর এবং উৎপাদনমুখী কাজের সামাজিক মূল্য বিবেচনায় না এনে খামখেয়ালীভাবে আয় ও পরিতোষিক ছাঁটাই করা হতে থাকলে চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হবে এবং এতে পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনের প্রক্রিয়া ভন্ডুল হয়ে যাবে। কমিশন আরো ধারনা পোষণ করেছিলো যে, পরিকল্পনা শুধুমাত্র একটি কারিগরী এবং অর্থনৈতিক দলিল নয়--বরং একটি সামাজিক-রাজনৈতিক দলিলও বটে। জনগণকে উদ্দীপ্ত, সংগঠিত ও উদ্বুদ্ধকরণের কাজে একে ব্যবহার করতে হবে। জাতির জন্য স্বপ্ন ও প্রেক্ষিত রচনার সুমহান দায়িত্ব এই দলিলের ওপর ন্যস্ত হয়েছে। তাই আর্থ-সামাজিক লক্ষ্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়নে জনগণ ও জন-প্রতিনিধিদের ভূমিকা অত্যাবশ্যক। পরিকল্পনা কমিশন মূলত সরকারের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে, তাদের কাছ থেকে পরামর্শ ও নির্দেশ নেবে এবং দৈনন্দিন ভিত্তিতে তাদের কাছে সুপারিশ পেশ করবে। কমিশন তাই ধারণা করেছিলো যে সংসদ সদস্য, ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিক প্রতিনিধি এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক গোষ্ঠীর মতো সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা প্রয়োজন। এই প্রেক্ষিতে এমন একটি নিয়মিত উপদেষ্টা প্যানেল গঠনের পরামর্শ দেয়া হয়েছিলো, যেখানে বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠী ও পরিকল্পনা কমিশন দৃষ্টিভঙ্গী ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করতে পারবে। (৫) কমিশন জোর দিয়ে বলেছিলো যে, 'রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও ক্যাডারের ভূমিকা' 'সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির লক্ষ্য' অর্জনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 'সমাজের-বৈপ্লবিক রূপান্তরে' ক্যাডারদের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করে উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রাথমিক পর্যায়ে অবিলম্বে ক্যাডার প্রশিক্ষণের এক কর্মসূচীর ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। উদ্বুদ্ধকরণ, ব্যক্তিগত, দৃঢ়তা, সাহস, কাজ করার ও আত্মত্যাগে প্রস্তুত প্রভৃতির ভিত্তিতে তাদেরকে সতর্কভাবে বাছাই করে বাস্তবায়নাধীন আদর্শ ও নীতিমালা সম্পর্কে তাদের কঠোর পরিশ্রম প্রদানের ওপর পরিকল্পনায় বিশেষ জোর দেয়া হয়। (৬) এর লক্ষ্য ছিলো, মন্ত্রী এবং দলীয় নেতৃবৃন্দ কার্যক্ষেত্রে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন ব্যক্তিগতভাবে তদারক করবেন। কারণ রাজনৈতিক নেতৃত্বের একাগ্রতা ও আনুগত্যের ওপর জনগণের আস্থা

www.pathagar.com

গড়ে তুলতে হবে। বাংলাদেশ বিরাজমান চরম দারিদ্রের প্রেক্ষাপটে অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের জন্য বিশেষ করে সমাজের রাজনৈতিক প্রতিভূদের কাছ থেকে সার্বিক আত্মত্যাগের প্রয়োজন ছিলো। (৭) জনগণ যাতে দুর্নীতিকে সমাজের গ্রহণযোগ্য ব্যাপার বলে মনে না করে, তা নিশ্চিত করার জন্য ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক আনুগত্য নির্বিশেষে দুর্নীতির সাথে জড়িত দোষী ব্যক্তিদের আটক ও শাস্তিবিধান প্রয়োজন ছিলো।

বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ সম্পদের লক্ষ্যমাত্রা

পরিকল্পনায় বৈদেশিক মূলধন প্রবাহের মোট পরিমাণ ধরা হয়েছিলো আনুমানিক ১৮০০ কোটি টাকা যা মোট আর্থিক উন্নয়ন বরাদ্দের প্রায় ৪০%। বার্ষিক সাহায্যের গড় প্রবাহ ধরা হয়েছিলো বছরে ৩৬০ কোটি টাকা। বৈদেশিক সাহায্য প্রবাহের সুনিশ্চিত পরিমাণ পরিকল্পনাকালে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হয়নি। মোট আর্থিক পরিকল্পনার রূপরেখার শতকরা হার হিসেবে বৈদেশিক মূলধনের প্রবাহ ১৯৭৩-৭৪ সালের ৬২%-এর বেশী থেকে ১৯৭৭-৭৮ সালে ২৭ শতাংশে নেমে আসবে বলে ধারণা করা হয়েছিলো।

পরিকল্পনায় স্থির করা হয়েছিলো যে, পরিকল্পনাকাল যতই সামনে এগুতে থাকবে, অতিরিক্ত আভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগঠিত করে পরিকল্পিত প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য তত বেশী অর্থের যোগান দেয়া হবে। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে পরিকল্পনাকালে আভ্যন্তরীণ সঞ্চয়ের গড় হার ধরা হয়েছিলো প্রায় ৯·২% এবং কঠোর পরিশ্রম দ্বারা বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি পূরণের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিলো। পরিকল্পনায় শুধু সঞ্চয়ের হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানোর কথাই বলা হয়নি; মোট সঞ্চয়ের এক বড় অংশ সরকারী খাতে বিনিয়োগের কথাও বলা হয়েছে।

জি ডি পি ও মাথাপিছু আয়

পুনর্গঠন ও উন্নয়ন উভয়ই ছিলো পরিকল্পনার লক্ষ্য। এতে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের স্বল্পমেয়াদী কাজকে গোটা পরিকল্পনার উন্নয়ন কর্মসূচীর সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয়। একদিকে এর লক্ষ্য ছিলো ১৯৬৯-৭০-এর স্তরে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার— অন্যদিকে পরিকল্পনার প্রান্তিক বৎসরে এসে

www.pathagar.com

সাধারণ অন্যান্য ক্ষেত্রে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন। পরিকল্পনাকালে বার্ষিক মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদনে (জিডিপি) প্রবৃদ্ধির হার ধরা হয়েছিলো ৫·৫% যা ছিলো একই সময়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের (৩%) চাইতে বেশী। এতে করে মাথাপিছু বার্ষিক নীট প্রবৃদ্ধির হার দাঁড়াতো ৫%। ১৯৭২-৭৩ সালের পরিবর্তে ১৯৬৯-৭০ সালকে স্থিতাবস্থা (Benchmark) ধরার অর্থ ছিলো ১৯৭২-৭৩ সালের স্তরের তুলনায় পরিকল্পনা লক্ষ্যমাত্রার হার ছিলো উচ্চতর—যা ছিলো জিডিপি'র ক্ষেত্রে ৮·৮% এবং মাথাপিছু আয়ের ক্ষেত্রে ৫·৭%।[৩]

চরম দারিদ্রপূর্ণ এক অর্থনীতি নিয়ে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। ১৯৬৮ সালের বন্যার ফলে ১৯৬৯ সাল এবং ১৯৭০ সালের প্রথম দিকে কৃষিতে অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়। অথচ কৃষির ওপরেই এদেশের মানুষের অস্তিত্ব নির্ভর করে। আবার ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসের ঘূর্ণিঝড় শুধু ২ লাখ প্রাণ ছিনিয়েই নেয়নি, ১১০ কোটি টাকারও বেশী সম্পদ এবং অসংখ্য গবাদি পশু এতে বিনষ্ট হয়।[৪] এরপর আসে ১৯৭১ সালের ৯ মাস ব্যাপী যুদ্ধ। এতে অসখ্য প্রাণহানির পাশাপাশি রেলপথ, সেতু, সড়ক, টেলিযোগাযোগ, মিল ও ফ্যাক্টরী তথা দেশের গোটা অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যায়। পাকিস্তান সরকার এমনকি জাহাজ ও উড়োজাহাজগুলোও রেখে যায়নি, যা নব্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি দেশের কিছুটা হলেও কাজে লাগতো। ১৯৭০-৭১ সালে মাথা পিছু আয় ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় ১৯৭২-৭৩ সালের মূল্যে প্রায় ২২% কমে যায়। দেশ স্বাধীন হবার প্রথম বছরে তথা পরিকল্পনাকাল শুরু হওয়ার প্রাক্কালে ১৯৭২-৭৩ সালে দেশের অর্থনীতিতে যৎসামান্য অগ্রগতিই পরিদৃষ্ট হয়েছে। ১৯৭২ সালে ধান উৎপাদন ছিলো ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় প্রায় ১৫% কম। শিল্পোৎপাদন হ্রাস পেয়েছিলো প্রায় ৩০%। পাটশিল্পে উৎপাদন প্রায় ২৮%, বস্ত্রশিল্পে প্রায় ২৩% এবং কাপড়ে ৩% হ্রাস পায়। অথচ স্বাধীনতার পর ১৫ মাসে মুদ্রা সরবরাহ বেড়ে গিয়েছিলো প্রায় ৮৩%।

পরিকল্পনা

এই প্রেক্ষাপটে ১৯৭৩ সালে প্রণীত পরিকল্পনার দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় কোন উচ্চাভিলাষের প্রতিফলন ছিলো না। বরং এতে 'বাংলাদেশের

www.pathagar.com

অনস্বীকার্য রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাস্তবতাকেই' মেনে নেয়া হয়েছিলো বলে দাবী করা হয়। সরকার পরিকল্পনা দ্রুত শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন, কারণ সুষম পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য 'দিক নির্দেশনা প্রদানের জরুরী প্রয়োজনীয়তাই' অনুভূত হচ্ছিলো। 'পূরণ করা সম্ভব নয় এমন প্রত্যাশা সৃষ্টি' করার মতো অযৌক্তিক কোনো উপলক্ষ্য পরিকল্পনায় স্থান পায়নি।

এই দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তবসঙ্গত বলে মনে হলেও কতিপয় মৌলিক অসঙ্গতির ওপর পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা হয়েছিলো বলে মনে করা হয়। এর কারিগরী ও অর্থনৈতিক দিক ভালোভাবে বিশ্লেষণ করে পরিকল্পনার ভালোমন্দ সম্পর্কে অর্থনীতিবিদরাই যথাযথ রায় দিতে পারবেন। এধরনের একটি পরিকল্পনা দেশের বিরাজমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাস্তবসম্মত কি না তা নিরূপণ করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশন ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে অবশ্যই অবকাঠামো নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার প্রয়োজন ছিলো। এমনকি যদি সরকারে কোনো রদবদল না ঘটিয়ে পরিকল্পনাটির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া পুরোপুরিভাবে সম্পন্ন হতো, তবুও এর মূল লক্ষ্য সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরে পরিকল্পনাটি সফল হতো কি না তা অবশ্যই পুংঙ্খপুঙ্খরূপে পর্যালোচনা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

পরিকল্পনার অর্থনীতি নয়, বরং এর রাজনীতিই পরিকল্পনাকারীদের চিন্তায় প্রাধান্য পেয়েছে। ক্ষমতাসীন দলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অর্থমন্ত্রী অথবা পরিকল্পনামন্ত্রী কমিশনের সভাপতিত্ব করলেও পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব ছিলো কমিশনের সদস্যদের হাতে। পরিকল্পনা দেখে সহজেই ধারণা করা যায় যে, কমিশন পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে এ দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলো।

একারণে পরিকল্পনাবিদরা এক্ষেত্রে 'খাঁটি টেকনোক্রেটের' ভূমিকা পালন করেননি। তারা শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠায় সরকারের সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতির কথা মনে রেখেছিলেন এবং সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়নের পূর্বশর্ত ও দেশে বিরাজমান বাস্তব পরিস্থিতির রূপরেখা নির্ধারণ করেছিলেন। পরিকল্পনাটিতে দাবী করা হয়েছিলো যে, এটা শুধু পরিকল্পনার একটি বই মাত্র নয়, বরং একটি 'সামাজিক রাজনৈতিক দলিল'। এর গোটা বিনিয়োগ

www.pathagar.com

কৌশলের মধ্যে শোষণের ক্ষেত্র সংকুচিত করে সরকারী খাতে অধিকতর বিনিয়োগ এবং বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিলো। এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের সাফল্য এবং সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর অর্জনের জন্য এতে দেশে রাজনৈতিক ক্যাডার ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব সৃষ্টির ওপর নির্ভর করা হয়।

উপরোক্ত কার্যধারা সম্পাদনের প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনাকারীরা কখনো গোঁড়া তাত্ত্বিক, কখনো ধর্মযাজক এবং কখনো রাজনীতিকের মতো আচরণ করেছেন।[৫] তাঁরা 'সমাজের বৈপ্লবিক রূপান্তরের' জন্য ক্যাডারের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, কিভাবে ক্যাডার বাছাই করা হবে, কোথা থেকে তাদের আনা হবে, কি ধরণের প্রশিক্ষণ তাদের দিতে হবে, এবং তাদের তৎপরতা কিভাবে তদারক ও নিয়ন্ত্রণ করা হবে, সেসব ব্যাপারেও বিস্তর মাথা ঘামিয়েছেন। দুর্নীতি ও অপচয় রোধে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা, দুষ্প্রাপ্য পণ্যসামগ্রী বিতরণে সহায়তা করা, ছলচাতুরীর অবকাশ রয়েছে এমন ক্ষেত্রে যথাযথভাবে রাজস্ব আদায় করা, কৃষক ও শ্রমিকদের পর্যাপ্ত শিক্ষা ও তথ্য প্রদান এবং বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সমবায় ইত্যাদি সংগঠিত করার লক্ষ্যে ক্যাডারদের ভূমিকা কি হবে সে সব ক্ষেত্রেও কমিশন সুপারিশ প্রণয়ন করে। মন্ত্রী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের আচার আচরণ কেমন হবে, কিভাবে তারা আত্মস্বার্থ বিসর্জন করবেন এবং কিভাবে দুর্নীতির ফলে সামাজিক সম্পদ বরাদ্দ ভুল খাতে প্রবাহিত হয়, এবং কিভাবে এর প্রভাব আয়ের অসম বন্টনকে কেন্দ্র করে বিরূপ নৈতিক প্রতিক্রিয়া ঘটে, সে সব বিষয়ও তারা সুগভীর সতর্কতার সাথে চিহ্নিত করেন।

এ ধরনের চিন্তা চেতনা কোনো অবস্থাতেই সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের বাস্তবায়ন বা অর্জনের লক্ষ্যমাত্রার সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। অবশ্য এই লক্ষ্যে এগুলো অভিনব কোনো পদক্ষেপও নয়। কিন্তু বিরোধ ছিলো এখানে যে, এসব করতে গিয়ে হয় পরিকল্পনা কমিশন নিজেকে সরকারের বাকী অংশ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন উন্নততর কোনো সংস্থা বলে ধরে নিয়েছিলো, অথবা দেশে সে সময়ে যা ঘটেছিলো এই কমিশন ইচ্ছে করেই তা উপেক্ষা করছিলো। শ্রেণীচরিত্র বিশ্লেষণ না করেই তারা আশা করেছিলেন যে, রাজনৈতিক নেতৃত্ব সমাজতন্ত্রের আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য নিজেদের বিলিয়ে দেবেন।

www.pathagar.com

ক্ষমতাসীন সরকার এধরনের ক্যাডার সৃষ্টিতে সক্ষম কিনা তা বিবেচনা না করেই তারা ধরে নিয়েছিলেন যে, পরিকল্পনার প্রকল্পগুলোর জন্য ভূমি ও সম্পদ দান করতে ক্যাডাররা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করবেন।

যে সমস্ত ইতিবাচক লক্ষ্যণের ওপর ভিত্তি করে কমিশন এই পরিকল্পনার সর্বাঙ্গীন সাফল্য প্রত্যাশা করছিলো, তার অধিকাংশই ছিলো নিছক ধারণা মাত্র। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে এগুলোর কোনো গভীর সমীক্ষামূলক ভিত্তি ছিলোনা। পরিকল্পনার সামাজিক রাজনৈতিক ধারণার মধ্যে বাস্তবতার চাইতে কল্পনার ভাগই ছিলো বেশী।

কমিশন দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করলে বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান অর্জন সম্ভব হতো। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে কৃষি ও শিল্প উভয়ক্ষেত্রে উৎপাদনে নিম্নগতি, রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সার্বিক অব্যবস্থা,, ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক সৃষ্ট অর্থনৈতিক নৈরাজ্য এবং দেশের আইন শৃংখলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি এমন এক অবস্থার ইঙ্গিত দিচ্ছিলো, যা কোনো ধরনের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অনুকূল নয় –সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর তো দূরের কথা। দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব কি করা উচিত, তা বলার চাইতে আসলে তারা কি করছিলেন সে ব্যাপারে অধিকতর তথ্যানুসন্ধান প্রয়োজন ছিলো।

দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা অর্জন বা বাস্তব পরিস্থিতি বিশ্লেষণের আগে পরিকল্পনাবিদরা কতগুলো জরুরী বিষয় উপেক্ষা করে গেছেন। সেগুলো হলো: (১) আওয়ামী লীগের পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী চরিত্র; (২) আওয়ামী লীগ কোনো নীতিনিষ্ঠ সমাজতান্ত্রিক দল ছিলো না, সমাজতান্ত্রিক নেতৃত্বও এতে ছিলো অনুপস্থিত; বিভিন্ন স্তরের দলীয় নেতৃবৃন্দ ও কর্মীগণ এবং ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের একাংশ স্বজন-প্রীতি ও দুর্নীতিতে লিপ্ত ছিলেন। (৪) আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনগুলোর কোনো কোনো অংশ অস্ত্রসমর্পণ করেনি। তারা এসব অস্ত্র নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার কাজে ব্যবহার করছিলো। (৫) সমাজতন্ত্রের প্রতি আওয়ামী লীগের আনুগত্যের আদর্শগত কোনো ভিত্তি ছিলো না। তারা কোন্ ধরনের সমাজতন্ত্র চান, অথবা সে লক্ষ্য কিভাবে অর্জিত হবে এ সম্পর্কে আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের কোনো সুস্পষ্ট ধারণা ছিলোনা;

www.pathagar.com

(৬) সমাজতন্ত্রের প্রতি আওয়ামী লীগের প্রকাশ্য প্রতিশ্রুতি প্রধানত শহরে ও গ্রাম্য যুবকদের আবেগতাড়িত সংগ্রামী প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠে। কোনো আদর্শগত দৃঢ় বিশ্বাসের ভিত্তি নয়; (৭) সমাজতন্ত্রের পক্ষে আওয়ামী লীগ নেতাদের প্রকাশ্য প্রতিশ্রুতি ছিলো তাদের ব্যক্তিগত স্বভাব ও আচরণের পরিপন্থী; (৮) আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা ও সংসদ সদস্য এসেছেন মধ্যবিত্ত পর্যায় থেকে। দলের মূল শ্রোতোধারা ছিলো আইনজীবী, ব্যবসায়ী মধ্যবিত্ত ভূস্বামী এবং অন্যান্য ধরনের পেশাজীবী সম্প্রদায় নিয়ে গঠিত।[৭] স্বভাবতই তারা তাদের নিম্নবর্তী অন্য কোনো শ্রেণী অথবা অর্থনৈতিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীর শ্রেণীস্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করতেন না; (৯) আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের মধ্যে কেবলমাত্র শেখ মুজিবর রহমান এবং তাজউদ্দিন আহমদ কিছুটা গুরুত্বের সাথে একটি শোষণমুক্ত সমাজ অথবা একটি বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক ধারা[৮] কিংবা একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কথা বলছিলেন বা চিন্তা করছিলেন। কিন্তু অন্যান্যরা তাদের চিন্তাচেতনার সাথে সম্পূর্ণ একমত ছিলেন কি না সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে; (১০) যখন তারা সমাজতন্ত্র অথবা সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের কথা বলতেন তখন আওয়ামী লীগের গুটিকয়েক নেতা ছাড়া অন্যেরা তা 'মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন না।' বরং এটাকে তারা কৌশলগত একটি শ্লোগান বলেই মনে করতেন। (১১) দলের অভ্যন্তরে উপদলীয় কোন্দল এবং দলীয় নেতৃত্বে মতবিরোধ এতই প্রকট ছিলো যে, তাদের পক্ষে রক্ষণশীল ও কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর চাপ প্রতিহত করা সম্ভব ছিলোনা।

এ ছাড়া, অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর অর্জনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়নে অথবা সামগ্রিকভাবে পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগ কতখানি আগ্রাহান্বিত ছিলো তা'ও বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। একটি 'শোষণমুক্ত' সমাজ গঠনের লক্ষ্য অর্জন প্রচেষ্টায় আওয়ামী লীগ আসলে কতটা আন্তরিক ছিলো? আওয়ামী লীগের কর্মীবাহিনী, ছাত্রনেতৃবৃন্দ, যুব ও শ্রমিক নেতৃবর্গ, লাল বাহিনী এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী এই 'সামাজিক রাজনৈতিক দলিল' রচনার সাথে জড়িত ছিলেন না। অর্থাৎ এই দলিল প্রণয়ন এবং এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় দলেরই প্রত্যক্ষ কোনো ভূমিকা ছিলো অনুপস্থিত। দলের ভূমিকা সীমাবদ্ধ

www.pathagar.com

ছিলো কেবলমাত্র ঘোষণাপত্র রচনা এবং এক ধরনের রাজনৈতিক বক্তৃতাবাজীর মধ্যে, যার শ্লোগান ছিলো, 'শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ধারাই হবে মূল রাজনৈতিক লক্ষ্য।' তাই পরিকল্পনায় বর্ণিত সুপারিসসমূহ কোনো রাজনৈতিক ফোরামে গুরুত্বের সাথে পরখ করা হয়নি। ফলে পরিকল্পনার নির্ধারিত লক্ষ্য, অগ্রাধিকার ও কৌশলসমূহ নিয়ে প্রকাশ্যে কোনো বিতর্ক বা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়নি। বিতর্ক বা আলোচনার জন্য পরিকল্পনাটি কখনো সংসদেও উথাপিত করা হয়নি। এমনকি মন্ত্রিসভার কোনো বৈঠকেও এ নিয়ে চুলচেরা কোনো আলোচনা হয়নি।[৯]

পরিকল্পনার লক্ষ্যে, এর গঠনপ্রণালী ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার মধ্যেও ছিলো কতিপয় গুরুতর অসংগতি। যদিও পরিকল্পনাকারীরা পরিকল্পনার সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতের ভিত্তি হিসেবে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির প্রতি সাংবিধানিক প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করেছিলেন, তথাপি সেই সংবিধানেরই আরেকটি দিক ছিলো বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে সমাজতান্ত্রিক নীতিমালার সাথে সম্পৃক্ত, যা সাধারণত মুক্ত অর্থনীতির জন্য অনকূল সমাজব্যবস্থায়ই প্রচলিত থাকে। ওয়েস্টমিনিস্টার টাইপের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আওতায় 'শোষণমুক্ত সমাজ' প্রতিষ্ঠার নজির প্রায় নেই বললেই চলে। ফেবিয়ানদের নিজেদের আদর্শবাদ ছিলো। বৃটিশ লেবার পার্টি ইস্পাত শিল্প জাতীয়করণ করে 'কল্যাণ রাষ্ট্র' পর্যন্ত চিন্তাধারাকে প্রসারিত করতে পেরেছে এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বীমা ও ব্যাংক শিল্প পর্যন্ত জাতীয়করণের পরিধি সম্প্রসারিত করতে পেরেছে। কেউই নাগরিকদের ব্যক্তিগত অধিকার অক্ষুন্ন রেখে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রয়োগ ও তৎপরতার ক্ষেত্র তদারকের জন্য ক্যাডার সৃষ্টি করতে পারেনি। প্রাচ্যের সমাজতন্ত্র এবং পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের মধ্যে রয়েছে একটি স্বভাবজাত বিরোধ। এদের মধ্যে একে অপরকে ধরে রাখতে না পারলে এই বিরোধসমূহ বিপরীত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে বাধ্য। একে অপরের প্রতি সহিষ্ণু হলেই সামাজিক শক্তি হিসেবে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহাবস্থান সম্ভব। অন্যভাবে বলা যায়, প্রচলিত একটি সমাজব্যবস্থাকে পশ্চিমা গণতন্ত্রের আওতাধীনে রেখে সেখানে যথার্থ অর্থে সমাজতান্ত্রিক ধারার রূপান্তর সাধনের ক্ষেত্রে কতিপয় সহজাত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। শুধুমাত্র জাতীয়করণ দ্বারা সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সম্ভব হতে পারেনা।

www.pathagar.com

গণতান্ত্রিক একটি কাঠামোর আওতাধীন কেবলমাত্র অর্থনীতির কতিপয় সুনির্দিষ্ট খাতের জাতীয়করণ সম্ভব। এমনকি পশ্চিমা জগতেও এমন নজীর রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের পরিকল্পনা কমিশন সমাজতন্ত্রের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তার বেলায় একথা প্রযোজ্য হতে পারে না।

এ মতাবস্থায় প্রশ্ন উত্থাপন করা যায়, এ সমস্ত দুর্বলতা এবং আভ্যন্তরীণ অসঙ্গতির কথা জেনেও পরিকল্পনা কমিশন কেন এ ধরনের একটি সাংবিধানিক কাঠামো এবং আওয়ামী লীগের মতো একটি রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটানোর প্রত্যাশায় এতদূর অগ্রসর হলো? সমাজতন্ত্রের পথে রক্ষাকবচ হিসেবে সংবিধানের ৪৭, ৪২ ইত্যাদি অনুচ্ছেদে কতিপয় বিধান থাকলেও পাশাপাশি এ-ও সত্য যে, সংবিধানে মৌলিক অধিকারেরও নিশ্চয়তা ছিলো এবং আইন আদালতের মাধ্যমে সে সব অধিকার প্রয়োগের সুযোগও নিশ্চিত করা হয়েছিলো। এমতাবস্থায় এটি ধরে নিতে হবে যে, আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব জনগণকে একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ধারা উপহার প্রদানে সক্ষম, একথা পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যরাও বিশ্বাস করেছিলেন। এটা অবশ্য সত্য যে, দেশ সত্যিকারভাবে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের দিকে অগ্রসর হলে পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ এবং এর উপস্থাপন পদ্ধতি আরো বেশী তাৎপর্যলাভ করতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর অভ্যন্তরস্থ অনেকেই পরিকল্পনাটির যথাযথ প্রশংসা করেননি। কারণ তারা 'শোষণমুক্ত সমাজ' প্রতিষ্ঠায় নিজেদের অঙ্গীকার পূরণে সক্ষম ছিলেন না। এভাবে কমিশন তার সামাজিক-রাজনৈতিক উপলব্ধিতে এবং দেশে বিরাজমান বাস্তব পরিস্থিতির ইতিবাচক দিকগুলোর বিশ্লেষণে গুরুতর ভ্রান্তির শিকার হয়েছে।

পরিকল্পনাটি প্রণয়নের সাথে জড়িত কমিশনের অর্থনীতিবিদ ও পেশাজীবী সদস্যরা অবশ্য যুক্তি দেখাতে পারেন যে, তারা পেশাজীবী ও টেকনোক্র্যাট হিসেবে কাজ করছিলেন। তাদেরকে যেভাবে বলা হয়েছিলো, সেভাবেই তারা পরিকল্পনাটি উপস্থাপিত করেছেন—যেন এর সাথে তাদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক কোনো যোগসূত্র ছিলোনা। এটা ছিলো একটি মাপমাফিক তৈরী পরিকল্পনা যা রাজনৈতিক নেতারা তাদের লক্ষ্যের সাথে মানানসই হবে বলে মনে করেছিলেন। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের পরি-

www.pathagar.com

কল্পনা আবশ্যিকভাবেই একটি রাজনৈতিক অনুশীলন বলে মনে করা হয় বিধায় তাদের যুক্তি আপত্তিবিহীনভাবে গ্রহণযোগ্য হতে পারেনা। অন্যদিকে প্রধানত ১৯৭৫ সালের আগষ্টে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন সংগঠিত হওয়ায় পরিকল্পনার মেয়াদকাল শেষ হবার অবকাশ ঘটেনি। এই পরিবর্তনের ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিদ্যমান ধারায় ভিন্নতর দিকনির্দেশনার সূচনা ঘটে। সেজন্যই পুরো ৫ বছরের চক্র শেষ করতে পারলে এর লক্ষ্যসমূহ কতটুকু অর্জিত হতে পারতো, সে সম্পর্কে মন্তব্য করা দুরূহ।

পরিকল্পনার সাফল্য ও ব্যর্থতা

এই পরিকল্পনা তার অর্থনৈতিক লক্ষ্যমাত্রা ও রাজনৈতিক লক্ষ্যের কোনোটাই অর্জন করতে পারেনি। পরিস্থিতি আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণে থাকাকালে, অর্থাৎ প্রথম দু'বছরে এর তৎপরতা ছিলো দুর্বল ও অসন্তোষজনক। ১৯৭৩ সালে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আকার ধার্য করা হয়েছিলো ৫২৫ কোটি টাকা। কিন্তু প্রকৃত ব্যয় হয়েছিলো ৪০০ কোটি টাকা, যা প্রকৃত মূল্যে ১৯৭২-৭৩ সালের চাইতেও কম। ১৯৭৪-৭৫ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতেও সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে সেই একই অংক অর্থাৎ ৫২৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু বাস্তব অর্থে ব্যয়ের পরিমাণ ছিলো ১৯৭৩-৭৪ সালের প্রায় সমান। অবশ্য উভয় বছরে প্রকৃতপক্ষে বরাদ্দকৃত অর্থের চাইতে প্রাক্কলিত বরাদ্দ ছিলো অনেক বেশী।

প্রথম বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য ছিল উন্নয়নের চাইতে মূলত অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনকে প্রাধান্য প্রদান করা এবং উৎপাদন ১৯৬৯-৭০ সালের স্তরে উপনীত করা। সরকার এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হন। পরিকল্পনার প্রথম বছরে কৃষি ও শিল্পখাতে যথেষ্ট পুনরুজ্জীবন ঘটলেও শিল্প ও কৃষিখাতে মোট উৎপাদন ছিলো ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় যথাক্রমে ২৫% ও ১২% থেকে ১৩% কম।[১০] ১৯৭৩-৭৪ সালে খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিমাণ আগের বছরের ৯৮ লাখ টনের চাইতে বেড়ে ১ কোটি ১৮ লাখ টনে দাঁড়ায়। এই পরিমাণ ছিলো ১৯৬৯-৭০ সালের উৎপাদন ১ কোটি ১২ লাখ টনের চেয়ে বেশী, তবে প্রাক্কলিত লক্ষ্যমাত্রা ১ কোটি ২৫ লাখ টনের চাইতে কম।[১১] সার, প্রযুক্তি ও খাদ্যশস্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ১৯৬৯-৭০ সালের স্তর অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছিলো। কিন্তু শিল্পখাত স্বাভাবিকভাবেই লক্ষ্যমাত্রার

www.pathagar.com

তুলনায় পিছিয়ে থাকে। বিদ্যুৎ, গৃহনির্মাণ ও জনপথ নির্মাণখাতে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও অন্যান্য সামাজিক খাতে সাফল্য লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় যথেষ্ট পিছিয়ে ছিলো।[১২]

লেন দেন ভারসাম্য পরিস্থিতিতে একই ধরনের ঘাটতির প্রবণতা অব্যাহত থাকে এবং তা অনুমিত ২৩% ঘাটতি অতিক্রম করে যায়। আমদানী ব্যয় প্রাক্কলিত হিসাবের চাইতে ৬৩ কোটি ৫০ লাখ টাকা (৭ কোটি ৯০ লাখ ডলার) বেড়ে যায়। রপ্তানী আয় প্রাক্কলিত আয়ের চাইতে ২২ কোটি টাকা (২ কোটি ৭০ লাখ ডলার) পিছিয়ে থাকে। ফলে রপ্তানী আয় ও আমদানী ব্যয়ের মধ্যেকার ব্যবধান যায় বেড়ে। চলতি হিসাবের এই ঘাটতির মুখে আবার বৈদেশিক সাহায্যের ধার্যকৃত প্রবাহ ৩৭০ কোটি টাকা থেকে ৩০৭ কোটি টাকায় নেমে আসে (৪৬ কোটি ৩০ লাখ ডলার থেকে ৩৪ কোটি ৮০ লাখ ডলার)। ফলে ২১ কোটি ৭০ লাখ ডলারের স্বল্পমেয়াদী ঋণ গ্রহণ এবং আভ্যন্তরীণ সম্পদের দিকে হাত বাড়াতে হয়।[১৩]

জ্বালানী তেলের মূল্যবৃদ্ধি, বিশ্বব্যাপী খাদ্যের মজুতস্বল্পতা এবং সাধারণ মুদ্রাস্ফীতির প্রেক্ষিতে বিশ্ববাজারে খাদ্য ও খাদ্যবহির্ভূত সামগ্রীর দাম অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় আমদানী ব্যয় প্রাক্কলিত ধারণার চাইতে বেশী হলেও আমদানীর প্রকৃত পরিমাণ ছিলো অনেক কম। ফলে আমদানীর ক্ষেত্রে খাদ্যমূল্য ৯১% এবং খাদ্যবহির্ভূত পণ্যের মূল্য ৭৫% বৃদ্ধি পায়। কাঁচাপাট ও পাটজাত সামগ্রীর দাম সামান্য বাড়লেও রপ্তানীর পরিমাণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়। ৩৬ লাখ বেল লক্ষ্যমাত্রা থাকলেও ২৭ লাখ বেলের বেশী কাঁচা পাট রপ্তানী করা সম্ভব হয়নি।[১৪] আমদানীর স্বল্প পরিমাণ শুধু বৈদেশিক মুদ্রা ও সাহায্য পরিস্থিতিকেই বিরূপভাবে প্রভাবিত করেনি, উপরন্তু আভ্যন্তরীণ রাজস্ব আদায় এবং আভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণকেও তা ভন্ডুল করে দেয়। আগের বছরের তুলনায় রাজস্ব উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেলেও প্রকৃত রাজস্ব ও মূলধন আদায় প্রাক্কলিত পরিমাণ ৪৫০ কোটি ১০ লাখ টাকার চেয়ে ১৩০ কোটি ৩০ লাখ টাকা কম ছিলো। অপরদিকে রাজস্ব আয়ের ঘাটতি সত্ত্বেও ৩৫০ কোটি ৮০ লাখ টাকার উন্নয়ন বহির্ভূত ব্যয় (রেলওয়ের ঘাটতি অথবা ভর্তুকী ছাড়া) ছিলো বাজেটে নির্ধারিত অংকের চেয়ে ৩৫ কোটি ৪০ লাখ টাকা বেশী। ফলে রাজস্ব উদ্বৃত্ত (খাদ্য-

www.pathagar.com

তৎপরতা ছাড়া) ১৫৪ কোটি ৭০ লাখ টাকা থেকে মাত্র ১৯ কোটি টাকায় নেমে আসে। খাদ্যভর্তুকী বাবদ প্রচুর অর্থ অপ্রত্যাশিতভাবে খরচ হয়ে যাওয়ায় রাজস্ব উদ্বৃত্ত শেষ পর্যন্ত ঘাটতিতে রূপান্তরিত হয়। এতে করে সার্বিক উন্নয়নের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর মূল্যের ক্রমবর্ধমান ঊর্ধ্বগতিজনিত কারণে ১৯৭৩-৭৪ সালের মূল্য পরিস্থিতি ১৯৭২-৭৩ সালের তুলনায়ও খারাপের দিকে মোড় নেয়। ১৯৭৩-৭৪ সালের তৎপরতার সার্বিক প্রভাব ছিলো এই যে, এ বছর নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর দাম আগের বছরের গড় মূল্যের চাইতে প্রায় ৪০% বেড়ে যায়।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ১৯৭৪-৭৫ সালের বার্ষিক পরিকল্পনার ব্যয়বরাদ্দ ১৯৭৩-৭৪ সালের স্তরে রাখা হয়েছিলো। সম্পদের অপ্রতুলতার কারণে ১৯৭৩-৭৪ সালের উন্নয়ন তৎপরতার ঘাটতি পুষিয়ে নেয়ার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। ১৯৭৩-৭৪ সালের জি ডি পি ৫% থেকে ৬% বৃদ্ধি পাবে বলে প্রাক্কলিত হলেও প্রকৃত বৃদ্ধি হিসেব করা হয়েছিলো আগের বছরের তুলনায় মাত্র ২% বেশী।[১৫] খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন হয়েছিলো ১ কোটি ১৫ লাখ টন যা আগের বছরের চাইতে কম এবং লক্ষ্যমাত্রা থেকেও তা ১২·৬% পিছিয়ে থাকে। ফলে ব্যাপক খাদ্যঘাটতি অব্যাহত থাকে এবং ২৬ লাখ ৪০ হাজার টন খাদ্য আমদানীর ব্যবস্থা করতে হয়। পাটের উৎপাদন আগের বছরের ৬০ লাখ বেল থেকে কমে ৪০ লাখ বেলে নেমে আসে। অবশ্য চা, আখ, আলু ও সব্জীর মতো অন্যান্য ফসলের উৎপাদন উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পায়।

শিল্পখাতে চিনি, তন্তু, বস্ত্র, ইঞ্জিনিয়ারীং সামগ্রী সিমেন্ট ও পেট্রোলিয়াম সামগ্রীর উৎপাদন বাড়লেও সার্বিকভাবে শিল্পোৎপাদন হ্রাস পায়। বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনকারী পাট খাতে উৎপাদন ৮% হ্রাস পায় এবং ঘোড়াশাল সার কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ইউরিয়া উৎপাদন হ্রাস পায় ৭৭%।[১৬]

লেনদেন ভারসাম্য পরিস্থিতি এসময়ে আরো অবনতির শিকার হয়। আমদানীর প্রয়োজনীয়তা ৭৬৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত হলেও প্রকৃত আমদানী হয় ৯৭১ কোটি টাকার। বিশ্ববাজারে মূল্যবৃদ্ধি এবং খাদ্যশস্য ও সার আমদানী বেড়ে যাওয়ায় টাকার অংক বাড়লেও আমদানীর প্রকৃত পরিমাণ ছিলো অপেক্ষাকৃত কম। অপরদিকে আগের বছরের ন্যায় রপ্তানী লক্ষ্যমাত্রার

www.pathagar.com

চেয়ে অনেক পিছিয়ে থাকে। প্রকৃত রপ্তানী আয় প্রাক্কলিত হয়েছিলো ২৯৬ কোটি টাকা। লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ৩৪৮ কোটি টাকা। ২৭ লাখ বেলের লক্ষ্যমাত্রার স্থলে মাত্র ১৫ লাখ বেল কাঁচা পাট রপ্তানী হয়। পাটজাতসামগ্রী রপ্তানী হয় মাত্র ৩৯ লাখ টন। এক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ৪৪ লাখ টনের।

একই বছর উন্নয়ন বহির্ভূত ব্যয় প্রাক্কলিত ৪৯০ কোটি ৮ লাখ টাকা থেকে বেড়ে ৫৩১ কোটি ১ লাখ টাকায় দাঁড়ায়। অনুমান করা হয় যে, ১৯৭৪-৭৫ সালে দ্রব্যমূল্য আগের বছরের তুলনায় প্রায় ৩৫% বৃদ্ধি পেয়েছিলো।[১৭]

শেষপর্যন্ত এই বছরের শুরু থেকে খাদ্যপরিস্থিতি এক সংকটজনক রূপ পরিগ্রহ করে এবং প্রাক্কলিত ২৬ লাখ টন খাদ্যশস্যও যথাসময়ে সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। অনিবার্যভাবে দেশ এক দুর্ভিক্ষের মুখোমুখি হয় এবং এতে হাজার হাজার লোক মারা যায়।

এক কথায় বলা যায়, ১৯৭৩-৭৪ ও ১৯৭৪-৭৫ সালে পরিকল্পনায় স্থিরীকৃত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। পক্ষান্তরে কোনো কোনো ক্ষেত্রের তৎপরতা অনেকখানি পিছিয়ে পড়ায় লেনদেন ভারসাম্যের ক্ষেত্রে দেশ এমন গুরুতর সংকটের সম্মুখীন হয় যে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার গোটা অর্থনৈতিক লক্ষ্যমাত্রা চরম অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, কৃষি এবং শিল্প কোনো খাতেই পরিকল্পনার প্রথম দুই বছর দেশ ১৯৬৭-৭০ সালের উৎপাদন স্তরে পৌঁছুতে পারেনি। পরিকল্পনার প্রথম বছরেই তা সম্ভব হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়েছিলো। এই দুই বছরে জাতীয় আয়ও ১৯৬৯-৭০ সালের স্তর অতিক্রম করতে পারে নি।[১৮]

একথা সত্য যে, শুরু থেকেই পরিকল্পনাটি গুরুতর অসুবিধার মুখোমুখি হয়েছিলো। ১৯৭১ সালের যুদ্ধ এবং ১৯৭২ সালের খরার ফলে সৃষ্ট দুঃসহ অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে এই পরিকল্পনা তার যাত্রা শুরু করে। প্রধানত জ্বালানী তেলের মূল্যবৃদ্ধি এবং খাদ্য ঘাটতির কারণে ১৯৭৩-৭৪ সালে গোটা দুনিয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ের সবচেয়ে গভীর মুদ্রাস্ফীতিজনিত সংকটের মুখোমুখি হয়। ফলে প্রায় সকল আমদানীকৃত পণ্যের দাম—যার ওপর দেশের অর্থনীতি ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল—অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। এতে করে পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রার গোটা কৌশল এলোমেলো

www.pathagar.com

হয়ে পড়ে। আবহাওয়াগত কারণে খাদ্যশস্যের উৎপাদনও ব্যাহত হতে থাকে। ফলে প্রতিবছর ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয় এবং বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে গিয়ে সম্পদের এক বড় অংশ খরচ হয়ে যায়। এসব পরিস্থিতি দেশের লেনদেন ভারসাম্য পরিস্থিতিকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করে। ১৯৭২ সালের খরা ছাড়াও ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে আঘাত হানে এক প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় এবং ১৯৭৪ সালে দেশ কবলে পড়ে এক ভয়াবহ বন্যার।

রাজনৈতিক নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণবহির্ভূত কারণে দেশের অর্থনীতি অত্যন্ত গুরুতরভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। তাই পরিকল্পনা কমিশন বা সরকারকে এককভাবে পরিকল্পনার ব্যর্থতার জন্য পুরোপুরি দায়ী করা চলেনা। তবে এর সাথে সাথে এটা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, পূর্বে বর্ণিত কমিশনের আদর্শগত লক্ষ্য ও ভ্রান্ত ধারণা, এবং মনুষ্য-সৃষ্ট কতিপয় ত্রুটি পরিকল্পনার ব্যর্থতার ক্ষেত্রে অবদান জুগিয়েছে। প্রধানত আওয়ামী লীগের নিজস্ব শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বে অব্যাহত শ্রমিক অসন্তোষ, ভারতে কাগুজে মুদ্রা ছাপানো এবং মুদ্রা সরবরাহ বাড়িয়ে দেশ পরিচালনার প্রবনতা (মুদ্রা সরবরাহ ১৯৭৩ সালের মার্চের শেষ নাগাদ ৮৩% এবং ১৯৬৪ সালের জুনে ১০০% এরও বেশী বৃদ্ধি পেয়েছিলো), রাষ্ট্রায়ত্ব ও পরিত্যক্ত শিল্পসমূহে ব্যাপক দুর্নীতি, রাজনৈতিক কাঠামোর বিশৃংখলা, জাতীয় সম্পদের বিনিময়ে দলীয় কর্মী ও নেতাদের ব্যাপক সুবিধাদান, ব্যাপক চোরাচালান, মজুদদারী ও কালোবাজারী এবং দেশের প্রশাসন ও অর্থনীতিতে সার্বিক অব্যবস্থাপনা—সবকিছুই মুদ্রাস্ফীতি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে যুক্ত হয়ে গোটা পরিকল্পনাকে বানচাল করার পথ প্রশস্ত করেছে।

বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার দিকনির্দেশনা এবং অগ্রাধিকার নির্ধারণ গোড়া থেকেই বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়। অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্য পরিকল্পনায় নির্ধারিত অন্যতম প্রধান লক্ষ্য বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা ধীরে ধীরে কমিয়ে আনার মধ্যে পরিকল্পনার সাফল্য বহুলাংশে নিহিত ছিলো। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এব্যাপারে অসংখ্য বক্তৃতা

www.pathagar.com

দিয়েছেন এবং বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন আহমদ স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে ঘোষণা করেছিলেন যে বাংলাদেশ উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক সাহায্য প্রার্থনা করবেনা। সেই মোতাবেক পরিকল্পনায় বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা ব্যাপকভাবে ও অবাস্তব পন্থায় কমানোর চেষ্টা করা হয়। গোটা পরিকল্পনার আর্থিক উন্নয়ন রূপরেখায় বিদেশী সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা ৬২% থেকে কমিয়ে প্রান্তিক বছরে (১৯৭৭-৭৮) ২৭%-এ নামিয়ে আনার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। জাতীয় জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রগুলো পরীক্ষা না করেই আভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধি এবং আমদানী ও রপ্তানীর মধ্যে ব্যবধান হ্রাসের ওপর জোর দেয়া হয়। এই মনোভাবের কারণে বাংলাদেশ সাহায্যদাতা কনসোর্টিয়াম গঠনে বিশেষ উৎসাহ দেখায়নি। অথচ এই ফোরামের মাধ্যমে পশ্চিমা সাহায্যদাতা দেশগুলো তাদের সাহায্য পাঠিয়ে থাকে। সমাজতান্ত্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সঙ্গতি রাখার জন্য ব্যক্তিগত উদ্যোগকে নিরুৎসাহিত করা হয় এবং মাত্র ২৫ লাখ টাকায় এর সিলিং বেঁধে দেয়া হয়।

কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেছে যে, বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে, আমদানী ও রপ্তানীর মধ্যেকার ব্যবধান প্রসারিত হচ্ছে এবং ১৯৭৪ সালে সরকারী বিনিয়োগকে উৎসাহিত করার জন্য সিলিং ১২ গুণ বাড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে বাংলাদেশকে সাহায্যদাতা গোষ্ঠীর কাছে আত্মসমর্পন করতে হয়েছে। ১৯৭৪-৭৫ সালের মোট ৫২৫ কোটি টাকা বরাদ্দের মধ্যে বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ দেখানো হয়েছিলো ৪৬২ কোটি টাকা, যা মোট পরিমাণের ৮০ শতাংশেরও বেশী।[১৯] ব্যবধান অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় এবং বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পাওয়ায় লেনদেন ভারসাম্য পরিস্থিতিতেও নেতিবাচক প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। ঘাটতি দেখানো হয় ১১ কোটি ৩০ লাখ ডলার এবং নীট ব্যবধান দাঁড়ায় ৫৭ কোটি ৩০ লাখ ডলারে।[২০] জাতীয় অর্থনীতির কঠোর বাস্তবতার মুখে বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া দেশ টিকে থাকতে পারবে বলে পূর্বেকার সরকারী ধারণা অবাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচয় দেয়।

বেসরকারী খাত

বেসরকারী খাতের বিনিয়োগ সিলিং ২৫ লাখ টাকা নির্ধারিত করায় কোনো

www.pathagar.com

বিনিয়োগ হয়নি বললেই চলে। ১৯৭৪ সালের জুলাই মাসে এই সিলিং বাড়িয়ে ৩ কোটি টাকা করা হয় এবং সরকার বিভিন্ন ধরনের উৎসাহের মাধ্যমে সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতে বৈদেশিক বিনিয়োগের অনুমতি দেন। সরকার আরো নিশ্চয়তা দেন যে, যে সমস্ত শিল্পে উৎপাদন শুরুর পর বিনিয়োগ করা হবে সেগুলোকে ১৫ বছরের মধ্যে জাতীয়করণ করা হবেনা। ঐ সময়সীমার পরও যদি কোনো শিল্প জাতীয়করণ করা হয়, তবে তার যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে।

ফলে চারদিকেই শুরু হয় ব্যতিক্রমধর্মী প্রবণতা। একটি নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে পরিকল্পনাটি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ব্যর্থতা কেবলমাত্র তাদের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাকেই প্রতিফলিত করে। বিষয়টির গভীরতা ও মাত্রা সম্পর্কে কোনো কিছু না বুঝে এবং যথাযথ রাজনৈতিক বাহন ছাড়াই সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ধারা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা যে শুধু দেশ ও আওয়ামী লীগের ওপর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিলো তাই নয়, উপরন্তু ভবিষ্যতে বাংলাদেশে কোনো ধরনের সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার ব্যাপারেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিলো। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আওয়ামী লীগ এবং পরিকল্পনা কমিশনসহ শাসকশ্রেণী কার্যত বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নস্যাৎ করে দিয়েছে এবং সেই সঙ্গে লাখ লাখ মানুষের আশা আকাঙ্খাকে জলাঞ্জলি দিয়েছে—যারা যুদ্ধ করেছিলো স্বাধীনতার জন্য, সহ্য করেছিলো দুর্ভোগ এবং বিসর্জন দিয়েছিলো প্রাণ। গভীরতর অনুশীলন ব্যতিরেকেই আওয়ামী লীগের অত্যধিক প্রতিশ্রুতি জন্ম দিয়েছে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার। নেতারা হয়তো তাত্ত্বিকভাবে আশাবাদী ছিলেন যে, জনগণের দুর্দশা মোচনে এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থাই একমাত্র উপায়। কিন্তু যথাযথ প্রস্তুতি ছাড়া এ ধরনের তত্ত্ব বাস্তবায়নের উদ্যোগ পাল্টা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে বাধ্য। মূলত ঐতিহ্যপ্রিয়, উন্নয়নশীল, অশিক্ষিত ও দরিদ্র একটি সমাজব্যবস্থায় জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি এবং তত্ত্ব অথবা অঙ্গীকার বাস্তবায়নে প্রয়োজন ছিল ব্যাপকভাবে উদ্বুদ্ধ ও সুসংগঠিত একটি রাজনৈতিক দল।

তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে রাজনীতির নিয়তি হলো এই যে, দেশ যত অনুন্নত হয়, রাজনীতিবিদরা ততবেশী বৈপ্লবিক অঙ্গীকার করে বসেন।

www.pathagar.com

জনগণ দরিদ্র ও অজ্ঞ বলে তাদেরকে এক ধাক্কায় রাতারাতি সব দুর্দশা মোচনের আশা দেয়া হয়। জনগণ যত অনুন্নত হয়, এধরনের আবেগাশ্রিত আবেদন তাদের ততবেশী প্রভাবিত করে। কারণ তারা থাকে অসহায় এবং নিরাপত্তার কাঙ্গাল। সমাজ অনুন্নত হলে দেশে রাজনৈতিক দলের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। চারদিকে দারিদ্র ও দুর্দশার প্রেক্ষাপটে অনেকেই জনগণের কল্যাণ সাধনের আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন বলে দেশে রাজনৈতিক দলের সংখ্যাও বাড়তে থাকে। হতাশার অব্যাহত প্রক্রিয়া নতুন নতুন রাজনৈতিক দলের অভ্যুদয়ের মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য কেউ কেউ রাজনীতিকে জীবিকা, কর্মসংস্থান, আয়ের উৎস অথবা সামাজিক মর্যাদার উৎস হিসেবেও বেছে নেন। অন্যদিকে ব্যক্তিত্ব ও চিন্তাচেতনার সংঘাতে রাজনৈতিক দলগুলো বিভক্ত হতে থাকে। অনেক সময়ই আদর্শগত চিন্তাচেতনার তুলনায় ব্যক্তিত্ব বা ব্যক্তিস্বার্থ তাদের কাছে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। অধিকাংশ দল ও নেতারই চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো ক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও মর্যাদা অর্জন করা।

'একটি শোষণমুক্ত সমাজ' ও 'সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর' সাধনে আওয়ামী লীগের এক্সপেরিমেন্ট আদর্শগত চিন্তাভাবনা নির্বিশেষে সমাজতন্ত্রী, সমাজতন্ত্রবহির্ভূত, বিপ্লবী, সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রী এবং মুক্ত অর্থনীতির প্রবক্তা সহ বাংলাদেশের সকল রাজনৈতিক দলের জন্য দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। মুক্ত অর্থনীতির প্রবক্তারাও একই সমস্যার সম্মুখীন হবেন। কারণ বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে তাদের এক্সপেরিমেন্টও একই ধরনের ফলাফল বয়ে আনতে পারে। বাংলাদেশের বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা যতই বাড়বে, মুষ্টিমেয় লোকের হাতে ততই সম্পদের পাহাড় জমতে থাকবে; কারণ সমাজ দরিদ্র হলে সম্পদ কুক্ষিগত করার কাজ সহজতর হয়। সমাজ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগলে মূলধন সাধারণত দেশের বাইরে পাচার হয়ে যায়। আবার সমাজে দারিদ্র বৃদ্ধি পেলে অর্থনৈতিক আয় বাড়ে এবং মুষ্টিমেয় লোকের হাতে সম্পদ সীমাবদ্ধ থাকলে নিপীড়ন ও ভূমিহীনতা বৃদ্ধি পায়। একই সঙ্গে সমাজে বৃদ্ধি পায় নৈরাজ্য, বিপর্যয়, অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা।

বেতন কাঠামোর পুনর্বিন্যাস

অর্থনীতির জাতীয় পরিকল্পনার পাশাপাশি আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭৩

www.pathagar.com

সালে অপর যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন সেটি হলো সরকারের প্রশাসনিক ও বেতন কাঠামো পুনর্বিন্যাসের প্রচেষ্টা। আওয়ামী লীগ সরকার পুরনো উপনিবেশিক কাঠামো ভেঙে দিয়ে বিরাজমান আমলাতন্ত্রকে গণমুখী ব্যবস্থায় রূপান্তরের লক্ষ্যে পুনর্গঠিত করতে চেয়েছিলেন। ১৯৭২ সালের গোড়ার দিকে সরকার একটি প্রশাসনিক ও চাকুরী পুনর্বিন্যাস কমিটি নিয়োগ করেন। সেইসঙ্গে সরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহের কর্মচারীদের জন্য বেতন কাঠামো সুপারিশ করার লক্ষ্যেও একটি কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৭৩ সালের এপ্রিলে প্রশাসনিক ও চাকুরী পুনর্বিন্যাস কমিটি এর সুপারিশমালা পেশ করে। এতে পূর্বে বিরাজমান আমলাতান্ত্রিক বিশেষ সুবিধাগুলো অবলুপ্ত করে সরকারী প্রশাসনযন্ত্রে কাঠামোগত বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়। চাকুরীকে সাধারণ ও উন্নয়ন ক্যাডারে বিভক্ত করারও সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়। এর কিছুদিন পরেই বেতন কমিটি তার প্রতিবেদন পেশ করে। এতে সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত ও সরকারী অর্থানুকূল্যে পরিচালিত সংস্থাসমূহের সকল কর্মচারীর জন্য প্রচলিত ২০০০-এরও বেশী বেতন স্কেল সংকুচিত করে ১০টি জাতীয় বেতন স্কেল প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়। বেতন কাঠামোর যৌক্তিকীকরণ এবং স্বল্প ও উচ্চ আয়ের সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে বেতন ব্যবধান হ্রাস করা ছিলো এর মূল লক্ষ্য। তাই পূর্বে বিরাজমান স্কেলের তুলনায় সাধারণভাবে স্বল্প আয়ের কর্মচারীদের বেতন বাড়ানো হয় এবং উচ্চ আয়ের কর্মচারীদের বেতন হ্রাস করা হয়। ন্যূনতম বেতন পূর্বেকার ৫৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে স্থির করা হয় ১৩০ টাকায় এবং উচ্চতম বেতন ৪০০০ টাকা থেকে কমিয়ে আনা হয় ২০০০ টাকায়।[২১] কমিটি কর্তৃক প্রণীত এই বেতন কাঠামোর অংশবিশেষ বাস্তবায়নের মূল নীতি ছিলো 'সমান কাজের জন্য সমান বেতন।' এর আগে বেতন স্কেলের সংখ্যা ছিলো অনেক বেশী, কারণ প্রায় প্রতিটি অফিসারের জন্যই ছিলো তার নিজস্ব বেতন স্কেল। সমান যোগ্যতা থাকা সত্বেও এবং সমান পরিশ্রম ও চরিত্রের কাজ করেও ভিন্ন ভিন্ন কর্মচারী কেবলমাত্র পৃথক পৃথক সরকারী অফিস, সচিবালয় বা কর্পোরেশনে কাজ করতেন বলে তাদের বেতন স্কেল ছিলো পৃথক ধরনের। এই ২০০০ বেতন স্কেলকে মাত্র ১০ টি বেতন স্কেলে নামিয়ে আনার কাজটি ছিলো

www.pathagar.com

দুরূহ। প্রাথমিকভাবে এই ধারণা সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি করলেও, বেতন ও সুবিধা যা-ই হোক্ না কেন, সরকারের এই উদ্যোগ একটি সাহসী পদক্ষেপ বলেই বিবেচিত হয়েছিলো। বাংলাদেশ সরকার সকল কর্মচারীর জন্য একটি বেতন স্কেল প্রণয়নের কাজটি যত তাড়াতাড়ি শেষ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, পৃথিবীর বহু উন্নত দেশও এতো অল্প সময়ের ব্যবধানে তা করতে পারেনি। তবে চাকুরী পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত কমিটির অন্যান্য সুপারিশগুলো বাস্তবায়িত করা হয়নি। ১৯৭৩ সালের জুলাই মাস থেকে সরকার নয়া বেতন কাঠামো কার্যকর করতে থাকেন।[১২]

তথ্যপঞ্জী

১. অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, ডেভলপম্যান্ট প্ল্যানিং ইন বাংলাদেশ, ১৯৭৯ পৃ ৫, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ঢাকা।
২. প্রাগুক্ত।
৩. অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, ডেভলপম্যান্ট স্ট্রাটেজী অব বাংলাদেশ, পারগ্রামার প্রেস, অক্সফোর্ড, পৃ ৪।
৪. মহিউদ্দিন আলমগীর, ফেমিন ইন সাউথ এশিয়া, ১৯৮০, অলগেশ্লাগিও, গুয়ান এণ্ড হ্যানি পাবলিশিং লিঃ, কেম্ব্রিজ, ম্যাসাচুসেটস, পৃ ১১২।
৫. প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, পৃ ১-৮।
৬. সম্ভবত এ কারণেই প্লানিং কমিশনকে সমাজতান্ত্রিক ধারা প্রবর্তনের লক্ষ্যে দলীয় তাত্ত্বিকদের ভূমিকা পালন করতে হয়।
৭. রওনক জাহান, বাংলাদেশ পলিটিক্স ; প্রব্লেমস এ্যাণ্ড ইস্যুজ ; ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ঢাকা, ১৯৮০, পৃ ৯৯, ফুক-১।
৮. জাতীয়করণের ওপর শেখ মুজিবের ভাষণ, বাংলাদেশ অবজারভার, মার্চ ২৬, ১৯৭২।
৯. অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, ডেভলপম্যান্ট প্ল্যানিং ইন বাংলাদেশ, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, পৃ ৬-৭।
১০. অধ্যাপক নুরুল ইসলাম, ডেভলপম্যান্ট স্ট্রাটেজী অব বাংলাদেশ, পারগ্রামার প্রেস, অক্সফোর্ড, পৃ-৪।
১১. প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা পৃ ৯১।
১২. মেমরেণ্ডাম ফর দি বাংলাদেশ কনসোর্টিয়াম, ১৯৭৪-৭৫, পরিকল্পনা কমিশন, ১৯৭৪ অক্টোবর।
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ ৯।
১৪. প্রাগুক্ত।
১৫. অর্থনৈতিক জরীপ, পরিকল্পনা কমিশন, ১৯৭৪-৭৫।
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ ৬।

www.pathagar.com

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ ৮।

১৮. অর্থনৈতিক সমীক্ষণ, ১৯৭৫-৭৬, পরিকল্পনা কমিশন, পৃ ৪। ১৯৭৫-৭৬ সালের শিল্পোৎপাদন ছিলো ১৯৬৯-৭০ সালের হারের চাইতেও নিম্নে।

১৯. অর্থনৈতিক জরীপ, ১৯৭৪-৭৫, পৃ ২০-২১। এই ৪৪২ কোটি টাকাও ছিলো লেনদেন ভারসাম্যের হিসেবে উল্লেখিত অংকের তুলনায় কম।

২০. অর্থনৈতিক জরীপ, ১৯৭০-৭৫, পৃ ১৯।

২১. স্বাধীনতার শুরুতেই সরকারী কর্মচারীদের বেতন হ্রাসের ফলে কোনো সরকারী কর্মচারী মাসিক ২০০০ টাকার বেশী বেতন পাচ্ছিলেন না। মুদ্রাস্ফীতি ও অন্যান্য কারণে প্রকৃত আয় যথেষ্ট কমে যাওয়ায় সরকারী কর্মচারী বিশেষ করে উচ্চ বেতনধারীদের মধ্যে অসন্তোষ ক্রমশ ধুমায়িত হয়ে উঠছিলো।

২২. জিয়া সরকারের আমলে বেতন স্কেল বানিয়ে করা হয় ২১টি। কারণ মাত্র ১০টি বেতন স্কেলে সবাইকে আত্মীকরণ অসুবিধাজনক হয়ে পড়েছিলো। অবশ্য অন্যান্য নীতিমালা অপরিবর্তিত রাখা হয়েছিলো।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক

বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের মতো জটিল এবং স্পর্শকাতর বিষয় সম্পর্কে সম্যকভাবে অনুধাবন করতে গেলে এই উপমহাদেশের এবং বঙ্গদেশের সহস্র বছরের ইতিহাস ভালোভাবে পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির প্রেক্ষাপট হিসেবে দ্বি-জাতিতত্ত্ব যতটুকু অবদান রেখেছে, অর্থনৈতিক কারণগুলো ছিলো তার চাইতে অনেক বেশী তাৎপর্যবহ। এতদাঞ্চলের মুসলিম সম্প্রদায় অর্থনৈতিকভাবে অধিকতর শক্তিশালী হিন্দু সম্প্রদায়ের[১] শোষণ ও প্রাধান্য থেকে মুক্ত হয়ে নিজেদের ভাগ্য গড়ে নেয়ার বাসনায় এই উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সংঘবদ্ধ হয়ে নিজেদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন।

পাকিস্তানের অভ্যুদয়ের পরেও লাহোর প্রস্তাবে উল্লেখিত স্বায়ত্বশাসিত ও স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রদেশ সমূহের বিকাশের স্বপ্ন অবাস্তবায়িত থেকে যায়।[২] দেশের অভ্যন্তরেই এক ধরনের উপনিবেশবাদ অব্যাহত থাকে এবং দুই দশক ধরে পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমী স্বার্থবাদী মহল পূর্ব পাকিস্তানের যাবতীয় সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে চালান করতে থাকে। এই সময়ের মধ্যে দেশে সুষ্ঠু কোনো রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বিকাশ ঘটেনি। ২৪ বৎসর শাসনকালের মধ্যে অর্ধেকের বেশী সময় দেশ শাসিত হয়েছে সামরিক আইনের আওতাধীনে। ১৯৭০-৭১ সালের আগে এদেশে কোনো জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। দেশের সংখ্যালঘিষ্ট ধনীক সম্প্রদায় কর্তৃক সংখ্যাগরিষ্ঠ দরিদ্র সম্প্রদায়ের ওপর অর্থনৈতিক শোষণ ও সাংস্কৃতিক নিপীড়নের প্রক্রিয়াও এ সময় অব্যাহত থাকে। দেশের নীতি নির্ধারণী প্রক্রিয়ায় এই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত ছিলো না। ফলে প্রথম থেকেই তারা তাদের অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রামে রত ছিলেন। শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অধিকার আদায়ের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর

www.pathagar.com

স্বায়ত্বশাসন আদায়ের আন্দোলন স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পথ অনুসরণ করে স্বাধীনতা আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে।

ভারত বিভক্তির অব্যবহিত পর থেকেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কখনো সুসম্পর্ক বিদ্যমান ছিলো না। ভারতীয় কংগ্রেস পার্টি সবসময়ই পাকিস্তান কনসেপ্টের বিরোধিতা করে আসছিলো। পাকিস্তান সমর্থকরাও অনুরূপভাবে উপমহাদেশে হিন্দু প্রাধান্যের বিরোধিতা করেছিলেন। ভারত বিভক্ত হওয়ার পর প্রথম ১৮ বছরে এই দুটি দেশ পরস্পরের সাথে তিনবার যুদ্ধে লিপ্ত হয় এবং সবসময়েই তারা পরস্পরের প্রতি প্রতিযোগিতামূলক এবং বিদ্বেষাত্মক মনোভাব প্রদর্শন করে আসছিলো। পাকিস্তানের ক্ষমতাশীল এলিট গোষ্ঠীর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের কোনো প্রতিনিধিত্ব ছিলো না। জাতীয় কর্মকাণ্ডে পূর্ব পাকিস্তানীদের কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা ছিলোনা বলে এই দু'দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণেও পূর্ব পাকিস্তানীরা কোনো ভূমিকা রাখছিলো না। কাজেই ভারতের সঙ্গে "সহপ্রবর্ষব্যাপী" কোনো যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ব্যাপারেও পূর্ব পাকিস্তানীদের কোনো উৎসাহ ছিলো না।[৩] ভারত এবং পাকিস্তান যখন পরস্পরকে এক নম্বর শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে নিজ নিজ ছুরিতে শান দিচ্ছিলো, পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীরা তখন নিয়োজিত ছিলেন তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে। উপমহাদেশের শক্তিগত ভারসাম্যের প্রেক্ষাপটে, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে বামভিত্তিক জাতীয় আন্দোলনের উন্মেষ ঘটার পর থেকে, ভারত তার কৌশলগত কারণেই পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালীদের প্রতি নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করে আসছিলো।

চীন-ভারত বিরোধের পর পূর্ব পাকিস্তানের বামপন্থীরা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েন এবং তাদের একটি অংশ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে মস্কোপন্থী ধারাকে সমর্থন দিতে থাকেন। এসময় ভারত সোভিয়েতের দিকে ঝুঁকে পড়ায় পূর্ব পাকিস্তানের মস্কোপন্থীরাও তাদের ভারতীয় সমমনোভাবাপন্ন গোষ্ঠীর সাথে ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হন। অন্যদিকে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে অপর একটি অংশ চীনা নীতির প্রেক্ষিতে আইউব খানের প্রতি সমর্থন জানাতে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় পূর্ব পাকিস্তানের ভারতপন্থীদের মধ্যে একটি ব্যাপক ধরনের পরিবর্তন আসে এবং মূলত তখন থেকেই আওয়ামী লীগে মস্কোপন্থী শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে।

www.pathagar.com

১৯৬৬ সালে ৬দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ বাঙালীদের অন্তর জয় করতে সক্ষম হয় এবং শেখ মুজিব জাতীয়তাবাদী শক্তির একটি প্রতীক নেতৃত্ব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ভারতীয় সমর্থনের প্রতিফলন ঘটে। এসময় অভিযোগ করা হয়েছিলো যে শেখ মুজিব তার ৩৪ জন সহগামী সমভিব্যাবহারে ভারতীয় সহায়তায় সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন।[৪] ১৯৬৮-৬৯ সালের মহা গণঅভ্যুত্থানের সময় আওয়ামী লীগ একটি শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং শেখ মুজিব বাঙালীদের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে স্বীকৃত হন। বাঙালীদের জাতীয়তাবাদী ফ্রন্ট হিসেবে আওয়ামী লীগের অভ্যুদয় তাদের ভারতীয় সতীর্থদের মনেও স্বস্তি এনে দেয়। ১৯৬৮-৬৯ সালের ১১ দফা আন্দোলনে ছাত্র ইউনিয়নের মাধ্যমে মস্কোপন্থী গ্রুপটি চমৎকার নৈপুণ্য প্রদর্শন করে এবং তারা আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠনের[৫] সঙ্গে একটি সুমধুর সম্পর্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাক সেনাবাহিনী বাঙালীদের ওপর ধ্বংস-যজ্ঞ শুরু করলে শেখ মুজিব ছাড়া অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতা সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে চলে যান। ভারতীয় পক্ষ তাদের জন্য সীমান্ত উন্মুক্ত রেখে দিয়েছিলেন। ভারতীয় সরকারের সহযোগিতায় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ভারতে একটি প্রবাসী সরকার গঠন করেন এবং তাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার জন্য ভারত থেকে আশ্রয়, খাদ্য, প্রশিক্ষণ, অস্ত্র, রসদ এবং অর্থ যোগান দেয়া হয়। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের প্রতি সমর্থন দানকারীদের বাইরে অন্যান্যদের সহায়তা না করার জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। তথাপি অন্যান্য বহু রাজনৈতিক দল এবং ক্যাডার বাহিনী স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেন এবং ভারতকে তারা নিরাপদ আশ্রয় হিসেবেই গ্রহণ করে নেন।

স্বাধীনতাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর পয়লা নম্বরের শত্রুকে দুর্বল করে ফেলার ভারতীয় আকাংখা এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদী শক্তি সমূহের প্রত্যাশা, উদ্দেশ্যগতভাবে পরস্পর পরস্পরের প্রতি অভিন্ন মনোভাব প্রকাশের

www.pathagar.com

পথ উন্মুক্ত করে দেয়। এসময় ভারতের উদ্দেশ্য ছিলো এই উপমহাদেশে নিজের প্রভাব বৃদ্ধি করা এবং এই অঞ্চলের কর্তৃত্ব অর্জন করা। বাঙালীরা প্রত্যাশা করেছিলেন যে, এই যুদ্ধ তাদের জন্য এনে দেবে স্বাধীনতা ও স্বাধিকার। তাই একদিকে ভারতের নিজের স্বার্থ আর অন্যদিকে বাঙালীদের স্বাধীনতা অর্জনের আকাঙ্খায় তাদের পরস্পরের মনোভাব ছিলো পরস্পরের অনুকূলে। এ ছাড়াও দুই দেশের সরকারের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দল দুটি একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলো এবং তারা একই সামাজিক শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করছিলো। শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে প্রবাসী সরকার ছিলো অনেকটা দুর্বল এবং ভারতের কাছে যথেষ্ট অংশত যা প্রবাসী সরকারের[৬] ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় ভারতকে বিশেষভাবে সাহায্য করে। নয়মাসব্যাপী সংগ্রামের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের সঙ্গে ভারত সরকারের সখ্যতাবন্ধন আরো দৃঢ় হয় এবং তারা গভীরতর সমঝোতায় উপনীত হতে সক্ষম হন। এতে করে স্বাভাবিক কারণেই বাংলাদেশের সশস্ত্র সংগ্রাম ভারতের নিয়ন্ত্রণে থেকে যায়। বাংলাদেশের জন্য গঠিত সরকারও থেকে যায় ভারতেরই ইচ্ছানুকূলে।

সঙ্গত কারণেই মুক্তিবাহিনীর জন্য নিযুক্তি, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য সহযোগিতা প্রদানের সময় ভারত এক কঠোর নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে থাকে। আওয়ামী লীগের সুপারিশ না পেলে কিংবা আওয়ামী লীগের প্রতি তাদের পূর্ণ আনুগত্য প্রমাণ করতে না পারলে কারো জন্য মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয়া ছিলো অত্যন্ত কঠিন কাজ।[৭] আওয়ামী লীগের প্রতি ভারতের পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা অন্যান্য জাতীয়তাবাদী শক্তিসমূহের মধ্যে নিদারুণ অসন্তোষ ও সমালোচনার ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দেয়। কারণ এই নীতি ছিলো এই অর্থে দূরভিসন্ধিমূলক যে, একটি স্বাধীনতা সংগ্রাম কখনোই বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণে থাকা উচিত ছিলো না এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তিরও যে স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশ গ্রহণের পুরোপুরি অধিকার রয়েছে, তা কিছুতেই অস্বীকার করা উচিৎ হয়নি।[৮] যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতীয় সেনাবাহিনী যেভাবে বাঙালী মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রণ করতো, তা বাঙালী সেনাবাহিনীর অফিসার ও মুক্তিবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে নিদারুণ অসন্তোষ সৃষ্টি করে। যুদ্ধের

www.pathagar.com

যাবতীয় সরঞ্জাম এবং অপারেশন পরিচালনায় ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ অনেকক্ষেত্রেই মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে অপ্রয়োজনীয় বলে প্রতিপন্ন হয়। অথচ, মুক্তিবাহিনীর সদস্যরাও ইতিমধ্যে স্বাধীনভাবে যুদ্ধ করার দক্ষতা ও ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন বলে ভাবতেন। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মুক্তিযোদ্ধারা আওয়ামী লীগের ভূমিকা ও ভারতীয় বাহিনীর অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ উভয়ের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সমালোচনায় মুখর ছিলেন। এভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ ভারত সরকার ও আওয়ামী লীগের মধ্যেকার পারস্পরিক সেতুবন্ধন যথেষ্ট সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করলেও দেশের ভেতরে ও বাইরে আওয়ামী লীগ বিরোধী একটি শক্তিও ক্রমশ মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ যখন 'মুজিব বাহিনী'[৯] নামে পৃথক এক কর্মীবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন, তখন এই অসন্তোষ আরো ধূমায়িত হয়ে ওঠে।

যাই হোক, পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটার পর ভারত সরকার দুটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে প্রত্যক্ষভাবে সফলকাম হন। একটি হলো সেনাশক্তি ধ্বংস করে দিয়ে পাকিস্তানকে আপাতত একটি দুর্বল রাষ্ট্রে পরিণত করা। অপরটি হলো এতদাঞ্চলের ওপর সামরিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি করা। যুদ্ধকালে ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশের জনগণকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলো বলে এই দুই দেশের মধ্যেকার সম্পর্কও উন্নততর হয়।

যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও ভারতীয় সেনাবাহিনী ও তাদের কারিগরী বিশেষজ্ঞরা বাংলাদেশে তাদের অবস্থান অব্যাহত রাখেন ও বাংলাদেশ সরকারকে নানাভাবে সাহায্য করতে থাকেন। কিন্তু অজানা কারণে, সম্ভবত বিজয়ী শক্তি হিসেবেই পাকবাহিনী আত্মসমর্পণের পর পরই ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশে পাকিস্তানীদের পরিত্যক্ত বিপুল পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ, যন্ত্রপাতি, কলকব্জা, এমনকি আসবাবপত্র পর্যন্ত তাদের ট্রাকের বহর দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে নিয়ে যেতে থাকেন।[১০] কামাল উদ্দিন সিদ্দীকী নামক একজন মুক্তিযোদ্ধা ও সিভিল সার্ভেন্ট, যিনি খুলনায় জেলা প্রশাসক হিসেবে কর্মরত ছিলেন, ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে এই মর্মে একটি প্রতিবাদলিপিও প্রেরণ করেন যে, ভারতীয় বাহিনী খুলনা শহর ও বন্দর এলাকা থেকে প্রায় ৬,০০,০০০ টাকা মূল্যের সরঞ্জাম ভারতে পাচার করেছে।[১১]

www.pathagar.com

পূর্ব পাকিস্তান ও ভারতের সীমান্তে চোরাচালান এমন কোনো অভিনব ব্যাপার ছিলো না। কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালে দুই দেশের মধ্যেকার সীমান্ত একরকম উন্মুক্ত থাকায় এই চোরাচালান ব্যাপক আকার ধারণ করে।[১২] ঠিক এই সময়ে বাংলাদেশ সরকার তার অন্যতম প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ভারতে কাঁচা পাট ও পাটজাত সামগ্রী রপ্তানীর ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করায় উন্মুক্ত সীমান্ত দিয়ে এসব পণ্যের চোরাচালান ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। একইসঙ্গে ১৯৭২ সালের ১লা জানুয়ারী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের মুদ্রা অবমূল্যায়িত করে তা ভারতীয় মুদ্রার সমমানে নিয়ে আসেন এবং ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরের আগে সম্পাদিত বাংলাদেশী পাটকলগুলোর সমস্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি বাতিল বলে ঘোষণা করেন।[১৩] মুদ্রার অবমূল্যায়নের পর তদনুসারে পাটের মূল্য পুনঃনির্ধারণ করায় চোরাচালান আইনানুগ বাণিজ্যের তুলনায় অনেক বেশী মুনাফাজনক হয়ে দাড়ায় যা চোরাচালান বৃদ্ধিতে আরো সহায়তা করে। ফলে বাংলাদেশের স্বর্ণসূত্র নামে পরিচিত প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পণ্য পাট বিদেশী মুদ্রা অর্জন ও আভ্যন্তরীণ উৎপাদন উভয় দিক দিয়েই নিদারুণ বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়।[১৪] অন্যদিকে স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকে ১৯৭৪ সাল অবধি বাংলাদেশের পাটকল এবং পাট গুদামগুলোকে কেন্দ্র করে রহস্যজনকভাবে একের পর এক স্যাবোটাজ সংঘটিত হতে থাকে। প্রায় প্রতিদিনই দেশের পাটের গুদামগুলোতে ব্যাপক আকারের অগ্নিকান্ড সংঘটিত হতে থাকে, যা পাট অর্থনীতির ওপর নিদারুণ দুর্যোগের সূত্রপাত ঘটায়।[১৫] ফলে ১৯৭২-৭৩ সালে বাংলাদেশের জুট মার্কেটিং করপোরেশন এবং জুট ট্রেডিং করপোরেশন উভয় সংস্থাই ব্যাপক আর্থিক লোকসানের সম্মুখীন হয়।

ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পাদিত সীমান্ত চুক্তির প্রেক্ষাপটে চোরাচালানের প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকায় তা বাংলাদেশ সরকারের জন্য ইতিবাচক ফলাফল বয়ে আনতে পারেনি। ফলে অক্টোবর মাসে সীমান্ত চুক্তি প্রত্যাহার করা হয়। ১৯৭২ সালের মে মাস অবধি বাংলাদেশ সরকার ভারতের সঙ্গে চারটি ঋণ চুক্তি এবং একটি দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন। ১৯৭৩ সালে সীমায়িত পরিশোধের চুক্তির ভিত্তিতে

www.pathagar.com

ভারতের সঙ্গে একটি পণ্যবিনিময় চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু ভারতীয় প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ থেকে কোনো পণ্য ক্রয় না করায় এই চুক্তি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ভারত সরকার বাংলাদেশের কতিপয় কারেন্সী নোট মুদ্রণেরও দায়িত্ব নেন। কিন্তু জাল কিংবা লিকেজ, যে কোনো কারণেই হোক সহসা ভারতের ছাপা কারেন্সী নোটে বাংলাদেশের বাজার আচ্ছন্ন হয়ে যায়। এতে করে উভয় দেশের সরকারই এক বিব্রতকর অবস্থার সম্মুখীন হন। পক্ষান্তরে ইতিমধ্যেই তা বাংলাদেশের অর্থনীতির এক অপূরনীয় ক্ষতি সাধন করে।

এ ভাবে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে একের পর এক দুর্যোগপূর্ণ ঝড়ঝাপটা প্রবাহিত হতে থাকে। সামগ্রিক ফলাফল বিচারে সঙ্গত কারণেই বাংলাদেশের জনমনে নানারকমের সন্দেহ দানা বেঁধে উঠতে থাকে। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞে ইতিমধ্যেই যেখানে দেশের অর্থনীতি ছিলো পর্যদুস্ত, সেই সময়ে দেশে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবস্থান বোঝার ওপর শাকের আঁটির মতো বাংলাদেশের ঘাড়ে চেপে বসে যা জনগণকে ক্রমশ আতঙ্কিত করে তুলতে থাকে। একদিকে দ্রব্যমূল্যের অব্যাহত ঊর্দ্ধমুখী প্রবনতা এবং অন্যদিকে সীমান্তে ব্যাপক আকারের অপ্রতিহত চোরাচালানের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতি এবং মূলধন পাচার উভয়ই চরম পর্যায়ে উপনীত হয়। বাংলাদেশের জনগণের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা যতই দুর্বিসহ হয়ে উঠতে থাকে এবং চোরাচালান, কালোবাজারী ও অবৈধ মজুদদারীর কালো-থাবা যতই বিস্তারিত হতে থাকে, ততই একদিকে বাংলাদেশের জণগণ ও সরকার এবং অন্যদিকে বাংলাদেশ সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে অবিশ্বাস দানা বেঁধে উঠতে থাকে।

ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশী সম্পদ স্থানান্তর, দেশের আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনব্যবস্থার ওপর ভারতীয় প্রভাব, সীমান্তে ব্যাপকহারে চোরাচালান, কাঁচা পাট ও পাটজাতদ্রব্য রপ্তানীর ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার, ভারতে বাংলাদেশ কারেন্সী মুদ্রণ, কারেন্সীর অবমূল্যায়ন, রক্ষী-বাহিনী গঠন এবং সর্বোপরি বাংলাদেশে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবস্থান এগুলো সবই বাংলাদেশের জনমনে সরকারের প্রতি অবিশ্বাস বৃদ্ধির উপলক্ষ্য হিসেবে কাজ করেছে। ফলে স্বাধীনতা যুদ্ধকালে আওয়ামী লীগ সরকারের

www.pathagar.com

ওপর আস্থা স্থাপন করে ভারত সরকার যে ভুল করেছিলেন, সেই ভুলের খেসারত দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। বাংলাদেশী সম্পদের ওপর ভারতীয় শোষণের বিরুদ্ধে অসন্তোষও ক্রমশ ধূমায়িত হয়ে উঠতে থাকে। কোনো দেশের সরকারই উপরোক্ত কারণসমূহকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট অবিশ্বাস অপনোদনে কার্যকর কোনো ভূমিকা গ্রহণ করেন নি। পরবর্তীকালে এই অবিশ্বাস বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এক সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়ার সূচনা ঘটায়। ইতিমধ্যে দেশে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির নিদারুণ অবনতি ঘটায় ভারত সরকার ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর ওপর বাংলাদেশের জনগণের আস্থার ভিত স্বাধীনতার প্রথম বৎসরেই এক দুর্যোগের সম্মুখীন হয়। আওয়ামী লীগ ছাড়া দেশের প্রায় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের কোনো বিশেষ বা সমুদয় কার্যকলাপকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। নিষিদ্ধ ঘোষিত ডানপন্থী সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলো, এসময়ে নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করেনি। পর্দার অন্তরালে থেকেই তারা পরিস্থিতির পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণের প্রচেষ্টা চালাতে থাকে। বাংলাদেশের ওপর "হিন্দু ভারতের" শোষণের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে তারা বাংলাদেশের জনগণের সমস্ত দুঃখ দুর্দশার জন্য ভারতকেই দায়ী করতে থাকে।

একই সময়ে আওয়ামী লীগ যুদ্ধকালে সীমান্ত অতিক্রমকারী এবং স্বদেশে অবস্থানকারী এই দুই পৃথক শিবিরে গোটা জাতিকে দ্বিধাবিভক্ত করে ফেলায় স্বদেশে অবস্থানকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ওপর সীমান্ত অতিক্রমকারী সংখ্যালঘু অংশের প্রাধান্য সৃষ্টির প্রয়াস অন্যত্র ও অসন্তোষের বীজ বপন করতে থাকে। উপরোক্ত তিনটি কারণ প্রথম থেকেই বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যেকার সম্পর্কে ক্রমাবনতির প্রবনতা নির্দেশ করে আসছিলো। দুই দেশের মধ্যেকার আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক যতই দৃঢ় ও বন্ধুভাবাপন্ন হোক্ না কেন, ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশের সম্পদ স্থানান্তর এবং সীমান্ত উন্মুক্ত করে দেয়ার দিন থেকেই বাংলাদেশের জনগণ ও ভারত সরকারের মধ্যেকার পারস্পরিক মনোভাব উল্টো খাতে প্রবাহিত হয়ে চলছিলো।

মৈত্রী চুক্তি

বাংলাদেশে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবস্থানকালের প্রথম কয়েক মাস ছিলো বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ এবং দেশে ও বিদেশে এই পরিস্থিতি বিস্তর

www.pathagar.com

বাদানুবাদের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। নিজের দেশ ও জনগণকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ এবং নব্যস্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশের মানমর্যাদা ও সার্বভৌমত্ব সংরক্ষণে নয়া সরকারের জন্য এটি ছিলো এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। পাকিস্তান ও তার বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলো প্রচার করেছিলো যে বাংলাদেশ ছিল ভারতীয় সেনাবাহিনীর দখলে এবং ভারত বলপূর্বক পাকিস্তানের একটি অংশকে দখল করে রেখেছিলো। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অবস্থানের কারণে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দেশ বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি প্রদানে বিরত ছিলো। দেশের অভ্যন্তরে শেখ মুজিব বাংলাদেশে অবস্থানকারী ভারতীয় সেনাবাহিনীর আচরণকে বন্ধুজনোচিত বলে প্রশংসায় মুখর ছিলেন[১৬] তথাপি ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশের সম্পদ স্থানান্তরকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের জনগণ ছিলেন ভীতসন্ত্রস্ত এবং দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে তারা ছিলেন উদ্বিগ্ন। শেখ মুজিব এই চাপ প্রতিনিয়ত অনুভব করলেও বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও তার নিজের প্রতি ভারতের অবদানের কথা বিবেচনায় রেখে এ ব্যাপারে তিনি ত্বরিৎ কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারছিলেন না।[১৭] শেখ মুজিব মুক্তি অর্জনের পর বাংলাদেশে ভারতীয় বাহিনীর অবস্থান বিষয়ে ভারত সরকারও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামের সমালোচনায় বিব্রত অনুভব করতে থাকেন। জোটনিরপেক্ষ পঞ্চশীলা নীতির মুখপাত্র হিসেবে এবং পাকিস্তান ও তার মিত্র দেশগুলোর প্রতিনিয়ত চাপের মুখে ভারত সরকারও এসময়ে বিকল্প পথানুসন্ধানের বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে থাকেন। শেষপর্যন্ত দুই দেশের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরের ব্যবস্থা নেয়া হয়। এ ব্যাপারে দর কষাকষি করে শেখ মুজিব ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশ ত্যাগ করাতে সক্ষম হন। তদনুসারে, পূর্বে সম্পাদিত একটি চুক্তির ভিত্তিতে ১৯৭২ সালের ১২ই মার্চ বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহার করা হয়। তাদের বিদায় সম্ভাষণ জানাতে গিয়ে শেখ মুজিব এক ভাষণে বলেন যে, বাংলাদেশের জনগণের ভালবাসা বুকে নিয়ে তারা নিজের দেশে প্রত্যাবর্তন করছে।[১৮] এর প্রতিদান হিসেবে মাত্র এক সপ্তাহ পরই বাংলার মাটিতে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীকে সাদর সম্ভাষণ জানানো হয় এবং দুই দেশ যুক্ত ইশতেহার ও মৈত্রী চুক্তিতে স্বাক্ষরদান করে।

www.pathagar.com

যুদ্ধকালীন সময়ে দুই দেশের মধ্যে গড়ে ওঠা সম্পর্কের ভিত্তিতে 'দু দেশের মধ্যেকার স্বার্থসংশ্লিষ্ট' বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তবে অভিযোগ রয়েছে যে, অনেক আগেই দুই দেশ পরস্পরের সঙ্গে গোপন যোগাযোগের মাধ্যমে এই চুক্তির ভিত্তি স্থাপিত করেছিলো। অবশ্য এই অভিযোগের স্বপক্ষে বাস্তব প্রমাণভিত্তিক কোনো তথ্য উপস্থাপিত করা যায়নি। আওয়ামী লীগ অব্যাহতভাবে দাবী করেছে যে, ভারত সরকারের সাথে তারা কোনোসময়েই কোনো গোপন চুক্তি স্বাক্ষর করেনি।[১৯]

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭২ সালের ১৭ই মার্চ বাংলাদেশ সফরে আসার পর তিনি এবং শেখ মুজিবর রহমান নবায়নযোগ্য একটি ২৫ বছর মেয়াদী মৈত্রী, সহযোগিতা ও শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।[২০] এতে করে 'বন্ধুত্ব রক্ত ও আত্মদানের মধ্যে দিয়ে দু'দেশের গড়ে ওঠা সম্পর্ক' আনুষ্ঠানিক ভিত্তি অর্জন করে। উভয় দেশের সাধারণ আদর্শ শান্তি, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে প্রস্তাবনায় উল্লিখিত ১০টি মৌলিক উদ্দেশ্য ও ১২টি অনুচ্ছেদসম্বলিত এই চুক্তিপত্রে দুই দেশ স্বাক্ষরদান করে।[২১]

চুক্তির প্রস্তাবনায় উপরোক্ত আদর্শসমূহ অর্জনে "দুই দেশের সম্মিলিত সংগ্রামের প্রতি" যথাযথ শ্রদ্ধানিবেদন করে 'সম্ভাব্য সকল রকমের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে" উভয় দেশের সীমান্তকে চিরন্তন শান্তি ও বন্ধুত্বের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। দু'দেশের সরকারই দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, এই চুক্তির মাধ্যমে উভয় দেশ তথা এশিয়া ও সমগ্র বিশ্বে শান্তি নিশ্চিত হবে এবং দুই দেশ ভবিষ্যতে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদিতে মৈত্রী ও সহযোগিতা অক্ষুণ্ণ রাখবে। এতে বলা হয় যে, বিরোধ কিংবা সংঘাতের মাধ্যমে নয়, কেবলমাত্র পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতেই বিদ্যমান সমস্ত আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান হতে পারে।

চুক্তির ১নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয় যে, দুই দেশের জনগণ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রামে অংশ নেয়ায় তাদের মধ্যে অব্যাহত বন্ধুত্বের বন্ধন গড়ে উঠেছে এবং উভয় দেশ নিজ নিজ স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগলিক অখন্ডতা বজায় রেখে একে অপরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে

www.pathagar.com

বিরত থাকবে। ২নং অনুচ্ছেদে উভয় পক্ষ সকল রকমের উপনিবেশবাদ ও নয়া-উপনিবেশবাদের নিন্দা করে সারা বিশ্বের উপনিবেশবাদ ও বর্ণ-বৈষম্যবাদ বিরোধী ও জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রামরত জনসমষ্টির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে তাদের সর্বতোভাবে সমর্থন দানের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। ৩ নং অনুচ্ছেদে উভয়পক্ষ তাদের জোটনিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে অটল থাকার দৃঢ় প্রত্যয় পুনর্ব্যক্ত করেন।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা এবং অর্থনীতি সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্তকারী চুক্তির ৪ থেকে ১০নং অনুচ্ছেদ ছিলো বিশেষভাবে তাৎপর্যবহ। ৪নং অনুচ্ছেদে বলা হয়, যে কোনো আন্তর্জাতিক সমস্যায় উভয়পক্ষের স্বার্থে তারা পরস্পরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলবেন এবং সর্বপর্যায়ে বৈঠক আহবান করে সে ব্যাপারে মতবিনিময় করবেন। ৫ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয় যে, উভয়পক্ষ প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক এবং কারিগরী ক্ষেত্রসমূহে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সহযোগিতামূলক মনোভাব প্রদর্শন করে তাদের বন্ধুভাবাপন্ন সম্পর্কের পরিসর বিস্তৃততর করার পদক্ষেপ নেবেন। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য, পরিবহন এবং যোগাযোগ খাতে সহযোগিতা বৃদ্ধি করে পরস্পরের স্বার্থ-রক্ষার ওপরও গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ৭নং অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, উভয়পক্ষ সাহিত্য, শিল্পকলা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও স্বাস্থ্য বিষয়ে তাদের সম্পর্কোন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন।

চুক্তির ৬ নং অনুচ্ছেদটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী সমতল উন্নয়ন এবং জল বিদ্যুত, বিদ্যুত ও সেচব্যাবস্থার উন্নয়নে যৌথ সমীক্ষা চালাবার ব্যাপারে উভয়পক্ষ সম্মত হন।

মৈত্রী চুক্তির পররাষ্ট্র নীতি ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ৮, ৯ এবং ১০ নং অনুচ্ছেদও অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে। ৮নং অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, কোনো পক্ষ অপর পক্ষের সংগে বিবাদরত কোনো শক্তির সাথে সামরিক মৈত্রী স্থাপন করা থেকে বিরত থাকবেন, একে অপরের ওপর কোনো আগ্রাসনমূলক তৎপরতা পরিচালনা করবেন না এবং নিজ ভূখণ্ডে এমন কোনো সামরিক আয়োজনে ব্যস্ত থাকবেন না যা অপর পক্ষের জন্য সামরিক ক্ষতি বা নিরাপত্তার ওপর হুমকী হয়ে দাঁড়াতে পারে। ৯নং অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, উভয়পক্ষ

www.pathagar.com

অপর পক্ষের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামে যে কোনো তৃতীয় পক্ষকে সহযোগিতা দান থেকে বিরত থাকবেন। কোনো কারণে এক পক্ষ অন্য আরেক পক্ষ দ্বারা আক্রান্ত হলে বা আক্রান্ত হবার হুমকীর সম্মুখীন হলে উভয় পক্ষ তাৎক্ষণিক-ভাবে পারস্পরিক মতবিনিময়ের জন্য আলোচনায় বসে তাদের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সেই আক্রমন বা হুমকী নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। ১০ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয় যে, কোনো পক্ষ এই চুক্তির পরিপন্থী হয় এমন কোনো বিষয়ে কোনো এক বা একাধিক দেশের সঙ্গে প্রকাশ্যে বা গোপনে যে কোনো রকমের প্রতিশ্রুতি প্রদান থেকে বিরত থাকবেন।

একটি যুক্ত ইশতেহারের অংশ হিসেবে মৈত্রী চুক্তি ১৯৭২ সালের ১৯শে মার্চ তারিখে শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর বিদায়ের দিনে উভয় দেশের প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়।[২২] এই চুক্তি ছাড়াও যৌথ ইশতেহারে দুই দেশের সম্পর্কের বিষয়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত অন্তর্ভুক্ত ছিলো। দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে, ভারত মহাসাগর এলাকা বৃহৎ শক্তি সমূহের দ্বন্দ্ব ও সামরিক প্রতিযোগিতা থেকে মুক্ত রাখা হবে এবং উভয় পক্ষ ভারত মহাসাগরকে একটি পারমানবিক মুক্ত এলাকা হিসেবে বহাল রাখার প্রচেষ্টা চালাবেন। দুই দেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্কের উন্নয়নের জন্য সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও কারিগরী সহযোগিতামূলক ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

এতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রথমত, স্থগিত ট্রানজিট পুনর্বহাল এবং সীমান্ত বাণিজ্য সম্পর্কে চুক্তি সম্পাদন করা হয়। দ্বিতীয়ত, দুই দেশের মধ্যেকার সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যে উভয় সরকারের পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ, বাণিজ্য, সংস্কৃতি এবং কারিগরী ক্ষেত্রে দায়িত্বরত উভয় দেশের মন্ত্রণালয়সমূহের উদ্যোগে নিয়মিত মতবিনিময়ের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এতে আরো সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে, নির্দিষ্ট সময়ান্তরে এবং কমপক্ষে প্রতি ছয়মাসে একবার এ ধরনের আলোচনার আয়োজন করা হবে। তৃতীয়ত, দুই দেশের ওপর দিয়ে প্রবাহমান নদীসমূহের পানির হিস্সা নির্ধারণ এবং উভয় দেশের জন্য বন্যানিয়ন্ত্রণ প্রকল্প গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নদীসমূহ জরীপের

www.pathagar.com

জন্য একটি যৌথ নদী কমিশন গঠন করা হবে। এছাড়াও বন্যার পূর্ব-সতর্কীকরণ, বন্যা সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বানী, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং সেচ প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ছাড়াও বাংলাদেশের সীমান্ত সন্নিহিত স্থানে[১৩] উৎপাদিত বিদ্যুতের সঙ্গে ভারতের সংযোগ স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে যথাযথ জরিপ চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এর উদ্দেশ্য ছিলো এতদাঞ্চলের পানি সম্পদ সাম্যভিত্তিক উপায়ে উভয় দেশের পারস্পরিক স্বার্থের অনুকূলে ব্যবহার করা।

এভাবে উপরোক্ত যৌথ ইশতেহার এবং মৈত্রী চুক্তি দুই দেশের প্রধান প্রধান জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ইস্যুসমূহে একটি সমন্বিত প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন নির্দেশ করে। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর মতে, এই চুক্তি ছিলো উভয় দেশের পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে দুই দেশের সরকারের সাধারণ নীতিসমূহ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ এবং "বহু রক্ত ও আত্মদানের মধ্য দিয়ে স্থাপিত দুই দেশের বন্ধুত্বের এক শক্তিশালী বন্ধনের প্রতীক।"[১৪] যৌথ ইশতেহার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে, এই ইশতেহার দুই দেশের মধ্যেকার বাণিজ্য, লেনদেন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং ট্রানজিটের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমন্বয়ের উপলক্ষ্য হিসেবে বিরাজ করবে। ইশতেহারের যে অংশে ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও গঙ্গানদীর পানি উভয় দেশের জনগণের পারস্পরিক কল্যাণের জন্য ব্যবহারের বিদ্যমান ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে মতবিনিময় হয়েছিলো, সে ব্যাপারে গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার জন্য ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ও তার জাতীয় সংসদের সদস্যদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন।

ইন্দো-সোভিয়েত ও আফগান-সোভিয়েত চুক্তি

বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পাদিত মৈত্রী চুক্তিতে দুই দেশের প্রায় সকল প্রধান প্রধান জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক নীতিসমূহ সংরক্ষণ করা হয়। এই চুক্তির বিষয়বস্তু পর্যবেক্ষণ করলে এই অঞ্চলের আরো কয়েকটি অনুরূপ চুক্তির সঙ্গে তার যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হবে। এর মধ্যে দুটি চুক্তি উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপিত করা যায়। এর একটি হলো ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে এবং অপরটি হলো আফগানিস্তান ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি।

www.pathagar.com

সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী চুক্তির শিরোনামে যে শব্দ কয়টি ব্যবহার করা হয়েছিলো সেগুলো ছিলো শান্তি, বন্ধুত্ব এবং সহযোগিতা, যেখানে বাংলাদেশ ভারত চুক্তিতে তা ছিলো বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও শান্তি। চুক্তির বিষয়বস্তু এবং স্পিরিটের মধ্যেও ছিলো অদ্ভুত রকমের সাদৃশ্য। ভারত বাংলাদেশ চুক্তির ২ নং অনুচ্ছেদ ও ভারত-সোভিয়েত চুক্তির ৩ নং অনুচ্ছেদ ছিলো একেবারে অভিন্ন এবং উভয়ক্ষেত্রে উপনিবেশবাদ ও বর্ণবাদ সম্পর্কে একই মনোভাব ব্যক্ত করা হয়। প্রথমটির ৪ নং অনুচ্ছেদ এবং পরেরটির ৫ নং অনুচ্ছেদে প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক সমস্যা নিরসনে নিয়মিত যোগাযোগ রাখার জন্য অভিন্ন ভাষা ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে ব্যতিক্রম হিসেবে ছিলো শুধুমাত্র বাংলাদেশ-ভারত চুক্তিতে একটি ইংরেজী "Shall" শব্দের এবং ভারত-সোভিয়েত চুক্তিতে একটি "will" শব্দের ব্যবহার। বাংলাদেশ-ভারত চুক্তির ৫নং অনুচ্ছেদ ও ভারত-সোভিয়েত চুক্তির ৬ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও কারিগরী, বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগ সংক্রান্ত বিষয়ে সহযোগিতার কার্যাবলী ছিলো সম্পূর্ণ অভিন্ন। উভয় চুক্তির ৭নং অনুচ্ছেদে শিল্প, সাহিত্য এবং শিক্ষাক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার সাদৃশ্যমূলক মনোভাব ব্যক্ত করা হয়। প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক উভয় চুক্তির ৮, ৯ ও ১০ নং অনুচ্ছেদ শুধু অভিন্নই ছিলোনা, উপরন্তু উভয় চুক্তিতেই নিশ্চয়তা বোঝাতে গিয়ে ইংরেজী "shall" শব্দ ব্যবহার করা হয়। এমনকি উভয় চুক্তির বাক্যবিন্যাস এবং গঠনশৈলীও ছিলো পরস্পরের অনুরূপ। ব্যতিক্রম হিসেবে ভারত-বাংলাদেশ চুক্তি যেখানে ছিলো প্রাথমিকভাবে ২৫ বছর মেয়াদী, সেখানে ভারত-সোভিয়েত চুক্তির প্রাথমিক মেয়াদ ছিলো ২০ বছর।

আফগানিস্তানে প্রকৃত অর্থে সোভিয়েত আগ্রাসনের এক বছর আগে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আফগানিস্তানের রাষ্ট্রপতি হিসেবে নূর মোহাম্মদ তারাকীর মধ্যে যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, সেই চুক্তির সঙ্গে উপরোক্ত চুক্তি দুটির তুলনা করলে আরো চমকপ্রদ তথ্য বের হয়ে আসে। ১৯৭৮ সালের ৫ই ডিসেম্বর সম্পাদিত আফগান-সোভিয়েত চুক্তির শিরোণাম ছিলো "বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার চুক্তি।" এই চুক্তির ১ নং অনুচ্ছেদেও উভয় দেশের

www.pathagar.com

জাতীয় সার্বভৌমত্ব, ভৌগলিক অখণ্ডতা এবং একে অপরের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থেকে পারস্পরিক স্বার্থের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের কথা উল্লেখ করা হয়। যদিও এই চুক্তিতে উভয় দেশের মৈত্রীবন্ধন আরো অধিক জোরদার করার প্রতি ইঙ্গিত রেখে এশিয়ায় একটি কার্যকর নিরাপত্তা প্রক্রিয়া উদ্ভাবনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়, তথাপি এর ৬ নং অনুচ্ছেদে পূর্বোক্ত চুক্তি দুটির ৮ নং অনুচ্ছেদ এবং ১০ নং অনুচ্ছেদে বাংলাদেশ-ভারত চুক্তির ৪ নং অনুচ্ছেদ এবং ভারত-সোভিয়েত চুক্তির ৫ নং অনুচ্ছেদের অভিন্ন মনোভাব ব্যক্ত করা হয়। তিনটি চুক্তিতেই অর্থনীতি, বিজ্ঞান, কারিগরী ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহযোগিতার ব্যাপারে একই রকমের মনোভাব প্রকাশ করা হয়। কেবলমাত্র ব্যতিক্রম ছিলো এই যে, উপরোক্ত চুক্তি দুটির মতো না হয়ে আফগান-সোভিয়েত চুক্তিতে উভয় দেশের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির ভিত্তিতে সামরিক ক্ষেত্রে যথাযথ সহযোগিতা প্রদানের শর্ত পরিষ্কার ভাবে উল্লেখ করা হয়েছিলো।

কি পরিস্থিতিতে আফগান ও সোভিয়েত চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিলো, এখানে সে সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যাদান নিষ্প্রয়োজন। সোভিয়েত ইউনিয়ন তার রণকৌশলের প্রয়োজনেই আফগানিস্তানের ওপর নিজস্ব দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে এবং এ ক্ষেত্রে আফগানিস্তানের ওপর সোভিয়েতের প্রত্যক্ষ সামরিক নিয়ন্ত্রণ আরোপই ছিলো এই চুক্তি স্থাপনের উপজীব্য বিষয়বস্তু।

ভারত ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে এমন এক সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করে, যখন বাংলাদেশ ইস্যুতে উদ্ভূত জটিল সমস্যা নিয়ে ভারতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের কাছ থেকে সম্ভাব্য এক হুমকীর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হচ্ছিলো। নিজের সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে ভারতের জন্য তখন একটি সামরিক সহায়তা ছিলো অপরিহার্য। সে মুহূর্তে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদনের মধ্য দিয়েই ভারত বহিঃহস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ভারসাম্য বিধানের পক্ষে আশু ও তাৎক্ষণিক সমাধানের পথ খুঁজে নিয়েছিলো।

অন্যদিকে বাংলাদেশ যখন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে তখন এ দেশে ভারত-সোভিয়েত কিংবা আফগান-সোভিয়েত ধরণের

www.pathagar.com

চুক্তি সম্পাদনের মতো পরিবেশের অস্তিত্ব ছিলো না। ভারত তিন দিক দিয়ে বাংলাদেশকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। অন্যদিকে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কও অত্যন্ত বন্ধুমনোভাবাপন্ন থাকায় বাংলাদেশের ওপর বৈদেশিক আগ্রাসনের হুমকীর কোন আশংকা ছিলো না। দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগর এবং ভদ্র ও বন্ধুভাবাপন্ন দেশ বার্মা ও বাংলাদেশের জন্য কোনো রকম হুমকীর কারণ ছিলো না। এমতাবস্থায় প্রতিরক্ষা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কিত কোনো চুক্তি সম্পাদন বাংলাদেশের জন্য কোনো আশু প্রয়োজনীয় বিষয় ছিলো না। বরং যে কোনো রকমের হুমকীর অনুপস্থিতিতেও মৈত্রী চুক্তির ৮, ৯ ও ১০ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত সামরিক শর্তগুলো প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের অবনতির পক্ষেই আগাম ইঙ্গিত ঘোষণা করছিলো।

শিল্প এবং অর্থনীতির দিক দিয়ে ভারত বাংলাদেশের তুলনায় অনেক উন্নত এবং ভারতের অর্থনীতি সব সময়েই ছিলো বাংলাদেশের জন্য কারিগরী ও প্রযুক্তিগত সহায়তা, যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল সরবরাহ এবং শিল্প ও কৃষি উভয় খাতে বাংলাদেশে অবকাঠামোগত সহযোগিতা প্রদানে সক্ষম। ভারতে প্রয়োজনীয় প্রায় সকল পণ্যই আভ্যন্তরীণভাবে উৎপাদিত হয় এবং বাংলাদেশে প্রস্তুত পণ্যের চাহিদা সেখানে নেই বললেও চলে। এমতাবস্থায় ধারণা করা হয় যে, বাংলাদেশ-ভারত অর্থনৈতিক সহযোগিতামূলক চুক্তি সম্পাদন ছিলো প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশকে ভারতীয় পণ্যের বাজারে রূপান্তরেরই আর একটি প্রয়াস মাত্র।

ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা ও গঙ্গানদীর পানি বন্টন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত আরো অনেক সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য বহন করছিলো। একটি বৃহৎ ও শক্তিশালী এবং অপর একটি ক্ষুদ্র ও দুর্বল রাষ্ট্রের মধ্যে সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদনের অর্থই এই দাঁড়ায় যে, চুক্তির লাভজনক দিকগুলো সবসময় শক্তিশালী রাষ্ট্রের পক্ষেই যাবে। এ কথা সত্য যে, আওয়ামী লীগের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ভারতের সঙ্গে অনুরূপ কোনো চুক্তি সম্পাদনের পক্ষে সায় দেননি। কিন্তু দলের মধ্যেকার ভারতপন্থী লবীর প্রাধান্য তাদের এমন এক কুয়াশার বেড়াজালে আবৃত রেখে দিয়েছিলো যে তাদের পক্ষে কোনো সক্রিয় প্রতিবাদ উত্থাপন করা সম্ভবপর হয়নি।

www.pathagar.com

দেশের প্রায় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল এই চুক্তির প্রেক্ষিতে তীব্র প্রতিবাদ ও অসন্তোষ প্রকাশ করে ও এই চুক্তি প্রত্যাহারের দাবী জানায়। সর্বপ্রথম এই দাবী নিয়ে এগিয়ে আসেন মওলানা ভাসানী। ১৯৭২ সালের ২৯শে ডিসেম্বর যখন মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত ৭ দলীয় সংগ্রাম পরিষদ ১৫ দফা দাবীনামা পেশ করে, তখন ভারত বাংলাদেশ চুক্তি সংক্রান্ত দাবীটি দাবীনামার সর্বাগ্রে স্থান পায়। এতে আশংকা প্রকাশ করা হয় যে, বাংলাদেশের অনুকূলে এই চুক্তি সম্পাদিত হয়নি; বরং ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ওপর ভারতীয় প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যই এটি প্রণয়ন করা হয়েছিলো। এতে আরো উল্লেখ করা হয় যে, উপরোক্ত চুক্তির মাধ্যমে এই উপমহাদেশে ভারতীয় নিয়ন্ত্রণ জোরদার করাই ছিলো ভারতের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশ ও ভারতের পরস্পর বিরোধী স্বার্থ

সার্বভৌম গুরুত্বের বিচারে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে কতিপয় ক্ষেত্রে সহজাত বিরোধের অস্তিত্ব রয়েছে।[২৫] মূল ভূখন্ডের সীমানা ছাড়াও[২৬] দু'দেশের জলসীমান্ত সম্পর্কীয় বিরোধ[২৭] নিষ্পত্তি করে জলসীমানায় অর্থ-নৈতিক অধিকার চূড়ান্তকরণে দীর্ঘ সময় লেগে যাবে। বঙ্গোপসাগর এলাকায় চরের আকারে নতুন ভূখন্ডের উত্থানও নতুন বিরোধের সূত্রপাত ঘটাচ্ছে।[২৮] এর মধ্যে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবহ-মান অসংখ্য নদীনালার পানি বন্টনের সমস্যা, যার সাথে দেশের ৯০% জনসমষ্টির জীবন, জীবিকা ও অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িত। বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবহমান অধিকাংশ প্রধান প্রধান নদী হিমালয় পর্বতমালা কিংবা তৎসন্নিহিত এলাকা থেকে উৎপত্তি লাভ করে ভারতের উত্তর পূর্ব অংশ দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এবং তারপর মিলিত হয়েছে বঙ্গোপসাগরে। ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, তিস্তা, যমুনা, গোমতী, সুরমা, খোয়াই, কুশিয়ারা এবং পদ্মার মতো প্রধান প্রধান নদীগুলো বাংলাদেশের জনগণের প্রাকৃতিক জীবনযাত্রারই অবিচ্ছেদ্য অংশ। ভারত ফারাক্কা বাঁধ স্থাপন করে বাংলাদেশের জনজীবন ও অর্থনীতির অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করেছে। গঙ্গার পানি বন্টন নিয়ে উভয় দেশই অতৃপ্ত। কারণ গঙ্গার পানির ওপর উভয়ের চাহিদাই ব্যাপক। এই বিরোধ সবসময়েই দু'দেশের সম্পর্কের পথে ক্রমাগত

www.pathagar.com

বিঘ্ন সৃষ্টি করে চলেছে। বাংলাদেশের পানির প্রয়োজনীয়তার ওপর ভারতের সহিষ্ণুতা অপর্যাপ্ত বলে এই সম্পর্ক বরং আরো তিক্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। ভারত ইতিমধ্যেই তিস্তা বাঁধ নির্মাণ করেছে এবং তিস্তা নদীর পানি বন্টনের ব্যাপারে এখনো কোনো স্থায়ী মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এই তিস্তা বাঁধ নির্মানের ফলে বাংলাদেশের সীমানায় তিস্তা নদীর পানি প্রবাহের মাত্রা কমে গেছে, এবং এর ফলে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলীয় ৪টি জেলা নিদারুণ সংকটের সম্মুখীন হবে। এছাড়াও ভারত গোমতী এবং খোয়াই সহ কমপক্ষে ১০টি নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণ করেছে। ফলে সবচেয়ে চাহিদাসম্পন্ন গ্রীষ্মকালীন সময়ে সারাদেশে পানি প্রবাহের মাত্রা মারাত্মকভাবে হ্রাস পাবার আশংকা রয়েছে।

গঙ্গা, মেঘনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর পানিপ্রবাহের প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ভারত ফারাক্কা বাঁধের উজানে একটি সংযোগ খাল খনন করে ব্রহ্মপুত্র বেসিন থেকে গঙ্গা নদীতে পানি স্থানান্তরের একটি প্রস্তাব রেখেছে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের একটি সুনির্দিষ্ট নেতিবাচক ষ্ট্যান্ড বিদ্যমান রয়েছে।

অন্যদিকে মৈত্রী চুক্তিতে যদিও বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তকে চিরস্থায়ী শান্তি ও বন্ধুত্বের ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করার প্রস্তাব রয়েছে, তথাপি এর ফলাফলকে সামরিক ও অর্থনৈতিক উভয় প্রেক্ষাপটে বিপরীতভাবে ব্যাখ্যায়িত করার প্রচুর অবকাশ রয়েছে। বাংলাদেশের জন্য একটি বৃহদাকার সেনাবাহিনী সংরক্ষণ করা অপ্রয়োজনীয় বলে ইতিপূর্বে আওয়ামী লীগ যে রাজনৈতিক মনোভাব ব্যক্ত করেছে, ভারতের গোটা উত্তর পূর্বাঞ্চলের সামরিক কৌশলের সাথে এর সামঞ্জস্য রয়েছে। কেবলমাত্র "দুই দেশের মধ্যেকার সীমান্তের সমস্ত সামরিক আয়োজনাদি প্রত্যাহার করেই দু'দেশের সীমান্ত অঞ্চলকে চিরস্থায়ী শান্তি ও বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে রূপান্তরিত করা যেতে পারে।" বাংলাদেশের যদি কোনো সেনাবাহিনী না থাকে বা যেহেতু বাংলাদেশ কোনো বৃহদায়তন সেনাবাহিনী প্রতিপালনে সক্ষম নয়, সেহেতু ভারত-বাংলাদেশ চুক্তির ভিত্তিতে ভারতের কাছ থেকে সবরকম আশ্বাস পাওয়ার পর বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর অস্তিত্ব না থাকলেই কেবল তা সম্ভব হতো। কিন্তু এ ধরনের আশ্বাসের নিশ্চয়তা পাওয়া কঠিন। কারণ এর আগে দু' দেশের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও মনোভাব আরো ভালভাবে পর্যালোচনা করে দেখার

www.pathagar.com

প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিন্তু আওয়ামী লীগ শুধুমাত্র দেশে একটি আনুষ্ঠানিক ছোট্ট সেনাবাহিনী রাখার রাজনৈতিক প্রতিশ্রুতিই দিয়েছে, যুক্তির কোনো বিস্তৃত ব্যাখ্যা কোনোসময়েই দেয়নি।

দ্বিতীয় একটি বিষয় অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করে নেয়া প্রয়োজন। দুই দেশে বিভিন্ন রকমের পণ্যের মূল্যে তারতম্যের দরুন বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে ব্যাপক চোরাচালান বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের স্বার্থের প্রতিকূলেই গিয়েছে। কাজেই সীমান্তকে শান্তি ও বন্ধুত্বের ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করার এই অর্থ করা উচিত হবেনা যে বি এস এফ কিংবা বি ডি আর[২৯] প্রত্যাহার করে সীমান্ত পুরোপুরিভাবে উন্মুক্ত করে দেয়া উচিত। যদি দু'দেশের অর্থনীতির মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ ধারার অস্তিত্ব থাকতো এবং একে অপরের পরিপূরক হিসেবে অবস্থান করতে পারতো, একমাত্র সে ক্ষেত্রেই সীমান্ত অঞ্চল থেকে বি ডি আর কিংবা বি এস এফ প্রত্যাহারের যুক্তির প্রশ্ন উঠতে পারতো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত দু'দেশের মধ্যে উপরোক্ত ধরনের কোনো আস্থা বিদ্যমান নেই এবং এর ফলে সীমান্ত প্রহরা শিথিল করার অর্থই হবে ব্যাপক চোরাচালান যা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য বহন করে আনবে এক ভয়াবহ পরিণতি।

এর অর্থ এই নয় যে, দু' দেশের মধ্যে উদ্ভূত সমস্যাবলী শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে এবং উভয়ের স্বার্থের অনুকূলে সমাধান করা সম্ভব নয় কিংবা এ সমস্যা সমাধানের জন্য দু' দেশকে সরাসরি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে হবে। এর সমাধানের জন্য দু' দেশেই প্রয়োজন পরিণত রাজনৈতিক নেতৃত্ব যা মানবিকতার দৃষ্টিকোন থেকে সবকিছু চুলচেরা বিশ্লেষণ করে সমস্যার নিষ্পত্তি ঘটাতে পারে। একে অপরের ওপর প্রাধান্য বিস্তার বা পরস্পরকে বঞ্চিত করার মনোভাব পোষণ করলে ঘোরতর এই সমস্যা গুলোর শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে এ ধরণের মনোভাব দু'দেশের মধ্যেকার সম্পর্কের পরিধি কেবলমাত্র সংকুচিতই করে যাবে।

তথ্যপঞ্জী

১. লেখকের বই, বাংলাদেশ : কনস্টিটিউশনাল কোয়েস্ট ফর অটোনমি, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৭৯ দ্রষ্টব্য।
২. প্রাগুক্ত, পৃ ২-৬।

www.pathagar.com

৩. জেড এ ভুট্টোর ব্যবহৃত একটি প্রবাদ বাক্য।

৪. লেখকের প্রাগুক্ত পুস্তকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দ্রষ্টব্য পৃ ৯৯-১৩১।

৫. ১১ দফা দাবীনামা প্রণয়নে ছাত্র ইউনিয়ন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো।

৬. সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হলে দুটি সোভিয়েতপন্থী দল মনি সিংহের কম্যুনিস্ট পার্টি এবং মোজাফফরের ন্যাপ আওয়ামী লীগকে পুরোপুরি সমর্থন দেয়। যুদ্ধকালে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ভারতে গঠিত উপদেষ্টা কমিটিতে তারা সদস্য ছিলেন।

৭. আওয়ামী লীগের ভূমিকা ও শ্রেণীচরিত্রের জন্য লেখকের প্রাগুক্ত পুস্তক দ্রষ্টব্য, পৃ ২৭২-২৭৬।

৮. মস্কোপন্থী কম্যুনিষ্ট পার্টি ও ন্যাপ আওয়ামী লীগকে সর্বাত্মক সমর্থন দিলেও তারা প্রবাসী সরকারের কোনো অংশ ছিলো না। এ ব্যাপারে ভারত সরকার আরোপিত নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে লেখকের প্রাগুক্ত পুস্তক দ্রষ্টব্য, পৃ ২৭২-২৭৬।

৯. সিরাজুল আলম খান এবং শেখ ফজলুল হক মনি'র উদ্যোগে মুজিব বাহিনী গঠন করা হয়। তারা দাবী করেছিলেন যে, এ ব্যাপারে তারা মুজিবের কাজ থেকে লিখিত অনুমোদন পেয়েছিলেন এবং তারাই ছিলেন মুজিবের যথার্থ উত্তরসূরী—যার অর্থ ছিলো এই যে, মুজিব তাজউদ্দিন কিংবা অন্যান্যদের চাইতে তাদেরকেই বেশী বিশ্বাস করতেন। শেষের দিকে উভয় বাহিনীই তাজউদ্দিনের সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে এবং প্রবাসী সরকারের জন্য তারা একরকম হুমকী হয়ে ওঠে।

১০. অনীক, ডিসেম্বর, ১৯৭৪, পৃ ৮০। এই পত্রিকায় বলা হয় যে, ভারতীয় বাহিনী প্রায় ১০০ কোটি ডলার মূল্যের মূলধন সামগ্রী, শিল্পের কাঁচামাল এবং সামরিক সরঞ্জাম ভারতে নিয়ে যায়। ২১শে জুন, ১৯৭২ তারিখে গার্ডিয়ান পত্রিকায় মার্কিন ওয়ালকট লিখেন, ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক খুলনার কল-কারখানা-অফিসে সংঘবদ্ধ লুটপাট এ এলাকার বাংলাদেশী বেসামরিক কর্মকর্তাসহ জনমনে নিদারুণ অসন্তোষ ও ক্রোধের সূত্রপাত ঘটিয়েছে। ১৭ই ডিসেম্বর তারিখে ভারতীয় বাহিনী শহরে প্রবেশের কয়েকদিনের মধ্যেই এই লুটপাট সংঘটিত হয়।

১১. ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে দিল্লী সফররত বাংলাদেশী একটি প্রতিরক্ষা প্রতিনিধিদল দখলকৃত অস্ত্র ফেরতদানের প্রশ্নটি উত্থাপিত করে প্রত্যুত্তরে এক নির্লিপ্ত সাড়া পান, হলিডে আগষ্ট, ১৯৭৫। পরবর্তীকালে জাতীয় সংসদে একজন আওয়ামী লীগ সদস্যের এক প্রশ্নের জবাবে তথ্য ও বেতার প্রতিমন্ত্রী বলেন যে ভারত ইতিমধ্যেই বাংলাদেশ থেকে দখলকৃত পাকিস্তানী অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের এক বিরাট অংশ ফেরত দিয়েছে এবং এই ফেরতদানের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। অবশ্য মন্ত্রী 'জাতির স্বার্থে' ফেরত প্রদত্ত অস্ত্রের সংখ্যা উল্লেখে অস্বীকৃতি জানান। বাংলাদেশ অবজারভার, ১৮ই জুন, ১৯৭৪।

১২. মওলানা ভাসানী দাবী করেছিলেন যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক ভারতে পাচারকৃত মালসামগ্রীর আনুমানিক মূল্য ছিলো ৬০০০ কোটি টাকা। অনীক, ডিসেম্বর, ১৯৭৪, পৃ ৮১তে উল্লেখিত তথ্য অনুসারে ১৯৭২-৭৪ সালে ভারতে পাচারকৃত দ্রব্যের মূল্য ২০০ কোটি ডলারের কম হবে না।

১৩. বাংলাদেশ অবজারভার, ২রা জানুয়ারী, ১৯৭২।
ব্যবসায় ও অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, তিনটি পদক্ষেপই ছিলো ভারতের অনুকূলে এবং ভারতীয় উপদেষ্টাদের নির্দেশেই এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

www.pathagar.com

১৪. বহু দশক ধরে ভারত নিজস্ব শিল্পে কাঁচামাল যোগানো কিংবা রপ্তানী করার মতো পর্যাপ্ত কাঁচাপাট উৎপাদন করতে পারেনি। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর এ অবস্থায় এক নাটকীয় পরিবর্তন সংঘটিত হয়। ১৯৭৩ সালে ভারত ১০ লাখ বেল কাঁচাপাট রপ্তানী করে এবং ১৯৭৪ সাল নাগাদ তাদের পাটকলগুলো শুধু পুরোদমে উৎপাদনই শুরু করেনি, নতুন নতুন পাটকল স্থাপন শুরু করে দেয়। কামালউদ্দিন সিদ্দীকি, দি পলিটিক্যাল ইকনমি অব ইন্দো-বাংলাদেশ রিলেশন, ১৯৭১-৭৫। এই থিসিসের একটি অংশ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেয়া হয়।

১৫. পাটমন্ত্রী ১৯৭৪ সালে সংসদে বলেন যে, স্বাধীনতার পর থেকে বিভিন্ন পাটগুদামে অগ্নিকাণ্ডের ফলে ১৩ কোটি ৯২ লাখ টাকার পাট ভস্মীভূত হয়েছে।

১৬. বাংলাদেশ-ভারত যৌথ ইশতেহার, ১৯শে মার্চ, ১৯৭২।

১৭. শেখ মুজিব জানান কিভাবে তার মুক্তির জন্য ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বের সকল দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

১৮. ভারতীয় সেনাবাহিনীর উদ্দেশে মুজিবের ভাষণ, মার্চ ১২, ১৯৭২। বঙ্গবন্ধু স্পীক্‌স্‌, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা, পৃ ৫৩।

১৯. আওয়ামী লীগ সরকার অব্যাহতভাবে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন যে ভারতের সাথে তাদের কোনো গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি। তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রীও মওলানা ভাসানীর এমন একটি দাবী অস্বীকার করেন; অবজারভার, ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৭৩। ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীও ২৩শে জানুয়ারী ১৯৭৩ তারিখে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অনুরূপ মন্তব্য করে বলেন, এই চুক্তি প্রকাশ্যে করা হয়েছে এবং তাতে দু'দেশের মধ্যে গোপনে কোনো সমঝোতা হয়নি।

২০. ভারতীয় সংসদে ইন্দিরা গান্ধীর বিবৃতি, মার্চ ২০, ১৯৭২; ভারত সরকার প্রকাশিত বাংলাদেশ ডকুমেন্ট, পৃ ৬৪৮।

২১. মৈত্রী চুক্তির বিবরণ সংযোজনী 'ঙ' দ্রষ্টব্য।

২২. ১৯শে মার্চ তারিখে প্রকাশিত যুক্ত ঘোষণার ৮নং প্যারায় চুক্তি স্থাপনের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলা হয়, দু'দেশের মধ্যেকার মতাদর্শগত ঐক্য ও পারস্পরিক স্বার্থেই তা সম্পাদন করা হয়েছে।

২৩. ১৯৭৩ সালের ৪ঠা জানুয়ারী দু'দেশের অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিনিময়ের সম্ভাব্যতা যাচাই-য়ের জন্য একটি যুক্ত বিদ্যুৎ সমন্বয় বোর্ড গঠন বিষয়ক চুক্তি সম্পাদিত হয়। বাংলাদেশ অবজারভার, জানুয়ারী ৫, ১৯৭৩।

২৪. চুক্তি এবং যুক্ত ঘোষণার বিবরণ ভারতীয় লোকসভায় পেশ করা হয় এবং একই দিনে ইন্দিরা গান্ধী অধিবেশনে একটি বিবৃতি দেন। বাংলাদেশ ডকুমেন্টস, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৬৪৮।

২৫. ১৯৭৫-৭৬ সালে শেখ মুজিব নিহত হবার পর ভারত এক বিরাট সংখ্যক মুজিব অনুসারীকে আশ্রয় দেয়। তারা ভারতের সাহায্য নিয়ে বাংলাদেশের সীমান্ত চৌকি-গুলোতে অনবরত হামলা চালায়। এ ধরনের হামলা প্রায় এক বৎসরকাল অব্যাহত থাকে। এটা ছিলো ভারতের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির ৮ ও ৯নং অনুচ্ছেদের পরিপন্থী।

২৬. ১৯৭৪ সালে বিবদমান কয়েকটি এলাকার সীমানা চিহ্নিত করার প্রশ্নে বাংলাদেশ ও ভারত একটি সীমান্তচুক্তি সম্পাদন করে। বাংলাদেশ সংবিধানের একটি অংশ হিসেবে এই চুক্তি অনুমোদন করিয়ে নেয়। কিন্তু অদ্যাবধি ভারত তা করেনি।

www.pathagar.com

২৭. সামুদ্রিক সীমানা এবং অর্থনৈতিক এলাকা চিহ্নিতকরণের প্রশ্নে ভারতীয় মনোভাবের কারণে ১৯৭৩-৭৪ সালে বাংলাদেশ ও অ্যাশল্যাণ্ড অয়েল কোম্পানীর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী উক্ত কোম্পানী বাংলাদেশী সীমানায় তৈল অনুসন্ধানের কাজ শুরু করতে পারেনি—যদিও চুক্তি অনুযায়ী তারা নগদ অর্থও প্রদান করেছিলো।

২৮. বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যেকার চুক্তির পরিপন্থী হলেও হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মুখে জাগ্রত চর দক্ষিণ তালপট্টি ভারতীয় নৌবাহিনী জোরপূর্বক দখল করে নেয়। এর আগে দ্বীপটির মালিকানা নির্ধারণের জন্য একটি যৌথ জরীপ চালানোর কথা থাকলেও জরীপের আগেই তা দখল করে নেয়া হয়।

২৯. বি এস এফ হল বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বা ভারতের সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

যুদ্ধবন্দী সমস্যা

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি কেন্দ্রীয় ইস্যু

১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর বেশ কয়েকটি দেশ বাংলাদেশকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও তখন পর্যন্ত বাংলাদেশ জাতিসংঘের সদস্যপদ পায়নি। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ বিশ্ব ব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF), জাতিসংঘ শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO) বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) প্রভৃতিসহ বহু আন্তর্জাতিক সংগঠনের সদস্যপদ পেলেও জাতিসংঘের দ্বার তখন পর্যন্ত বাংলাদেশের জন্য উন্মুক্ত হয়নি। সৌদি আরব তখনো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। চীন ও বাংলাদেশের জাতিসংঘে প্রবেশাধিকার প্রশ্নে তার ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করছিলো।[১] সোভিয়েত রাশিয়া ও সোভিয়েতপন্থী সকল দেশ, ভারত ও জোটনিরপেক্ষ সম্মেলনের অধিকাংশ সদস্যের সক্রিয় সমর্থন লাভের পরেও পাশ্চাত্যের সাহায্যদাতা দেশসমূহ, ডানপন্থী মুসলিম রাষ্ট্রসমূহ এবং গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সঙ্গে বাংলাদেশ তখন পর্যন্ত সখ্যতা-পূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারেনি। এটা সত্য নয় যে, স্বীকৃতি প্রদানে বিরত দেশগুলোর কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায়ের ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের প্রচেষ্টার কোনো ঘাটতি ছিলো। কিন্তু মূল সমস্যা ছিলো এই যে, পাকিস্তানের প্রায় ৯০ হাজার যুদ্ধবন্দী তখনো ছিলো ভারতে আটক। বাংলাদেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠারও তাৎক্ষণিক কোনো কারণ ছিলো না। তাই এই সমস্যাগুলোই জাতিসংঘ ও প্রধান প্রধান কয়েকটি দেশের স্বীকৃতি অর্জনে বাংলাদেশের পথে সবচাইতে বড় প্রতিবন্ধক হিসেবে অবস্থান করতে থাকে।

বিজয়ী হিসেবে আত্মপ্রকাশের অব্যবহিত পরে প্রাথমিক অবস্থায় আওয়ামী লীগ সরকার যুদ্ধবন্দীদের শাস্তিদানের প্রশ্নে কঠোর মনোভাব প্রদর্শন করেন। যুদ্ধকালীন সময়ে হানাদার বাহিনীর গণহত্যা ও অমানবিক

www.pathagar.com

নির্যাতনের প্রেক্ষাপটে এ হেন মনোভাব প্রদর্শন অস্বাভাবিক কিছু ছিলোনা। প্রায় প্রত্যেকটি জনসভাতেই আওয়ামী লীগ নেতারা প্রচার করছিলেন যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে তাদের কৃত দুষ্কর্মের জন্য কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। সে সময়ের উত্তেজনাপূর্ণ প্রেক্ষাপটে তাদের এই প্রতিশ্রুতি জনসভার শ্রোতাদের জন্যও বয়ে আনতো আনন্দমূলক অভিব্যক্তি। স্বাধীনতাযুদ্ধের অগ্রপথিক হিসেবে এবং পাকিস্তানী বাহিনীর অমানুষিক নির্যাতনের সজীব স্মৃতি সামনে রেখে ক্ষমতাসীন সরকার এবং দলও পাকবাহিনীকে শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে একরকম স্থিরপ্রতিজ্ঞ ছিলো। কাজেই যুদ্ধবন্দীদের বিচার করা হবে—এই প্রতিশ্রুতি দেয়ার সময়ে তারা এ ব্যাপারে পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়ার কোনো পরোয়া করতেন না। শেখ মুজিব স্বয়ং মনে করতেন যে, গণহত্যা ও নির্যাতনকারীদের শাস্তি বিধান ছিলো তার নৈতিক দায়িত্ব। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদও ১৯৭২ সালের ৯ই জুন তারিখে শেখ মুজিবর রহমান ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর মধ্যে একটি শীর্ষ বৈঠক[২] অনুষ্ঠানের ব্যাপারে ইন্দোনেশিয়ার প্রদত্ত প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

অন্যদিকে অর্ধভগ্ন, বিধ্বস্ত ও মনোবলহীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ তখন ছিলো জুলফিকার আলী ভুট্টোর হাতে। কেবলমাত্র দেশের জনগণের মনোবল ফিরিয়ে আনা কিংবা দেশের অর্থনৈতিক গতিপ্রবাহ সুস্থির রাখার দায়িত্বই তিনি অনুভব করেছিলেন না; আরো বেশী নিগৃহীত হবার আগেই ভারতে আটক যুদ্ধবন্দীদের দেশে ফিরিয়ে আনার তাগিদও তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছিলেন। তিনি তখন পৃথিবীর শক্তিশালী জাতিসমূহকে এই বলে বোঝাবার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন যে, পাকিস্তানী সৈন্যদের আটক রাখার কিংবা তাদের বিচার করার কোনো অধিকার ভারতের নেই। কারণ, (১) ভারত নিজেই ছিলো আক্রমণকারী দেশ; (২) পাকিস্তানের সেনাবাহিনী কেবল সার্বভৌম একটি দেশের অবিচ্ছেদ্য একটি অংশের বিদ্রোহ দমনের জন্য তাদের ওপর প্রদত্ত আদেশ পালন করেছিলো। যুদ্ধবন্দীদের অক্ষতভাবে দেশে ফিরিয়ে আনার ওপর ভুট্টোর ব্যাক্তিগণ সম্মান এবং তার ক্ষমতায় টিকে থাকার অধিকার নির্ভর করেছিলো। ভুট্টো স্পষ্টতই উপলব্ধি করতে পারছিলেন যে ভারতের সঙ্গে কোনো শর্তে

www.pathagar.com

না এসে তার পক্ষে আশু লক্ষ্যে উত্তরণ সম্ভব ছিলো না। যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে তিনি স্থিরনিশ্চিত ছিলেন যে, বাংলাদেশ নয় বরং ভারতই মুখ্য ভূমিকা পালন করছে।

যুদ্ধে চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের পর সেই মুহূর্তে নীরবতা পালন ছাড়া ভারতের তেমন কোনো কাজ ছিলোনা। ভারত উপলব্ধি করতে পারছিলো যে যুদ্ধজয়ের পর এতদাঞ্চলের সামরিক প্রাধান্য ভারতের অনুকূলেই নিশ্চিত হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে নিজের ভাবমূর্তি উজ্জল করার জন্য পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক পর্যায়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসাই ছিলো ভারতের প্রধান উদ্দেশ্য। ভারত পশ্চিম পাকিস্তানকেও ধ্বংস করতে চাইছে—পাকিস্তানীদের এই অভিযোগ খন্ডন করাও ছিলো ভারতের অন্যতম প্রধান কূটনৈতিক লক্ষ্য। তবে এক্ষেত্রে পাকিস্তানের ৯০ হাজার সৈন্য নিজের হাতে রেখে দিয়ে কাশ্মীরের ওপর পাকিস্তানের দাবী প্রত্যাহার করার চাপ প্রয়োগ করার সুবর্ণ সুযোগ ভারতের হাতে ছিলো। অন্যদিকে পাকিস্তানী সৈন্যদের ফিরিয়ে দেয়ার জন্য ভারতের ওপর আন্তর্জাতিক ভাবেও মুহুর্মুহু চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছিলো। এক্ষেত্রে যুক্তি ছিলো যে, ভারত পাকিস্তানের ভূখন্ড থেকে সৈন্যদের আটক করেছে। যেহেতু পাকবাহিনী ভারতের বুকে কোনো অপরাধ সংগঠনের জন্য দায়ী ছিলোনা, সেহেতু যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে যুদ্ধবন্দীদের আটক রাখার কোনো অধিকার ভারতের ছিলোনা। পাকিস্তান এই মর্মেও অব্যাহত ভাবে প্রচারণা চালিয়ে আসছিলো যে যুদ্ধের এত দিন পরেও যুদ্ধবন্দীদের আটক রেখে ভারত জেনেভা কনভেনশন লংঘন করে চলছিলো।

সিমলা চুক্তি

যে কোনো পক্ষই বিজয়ী বা বিজিত হোক না কেন, যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার পূর্বে বা পরে যুদ্ধমান দেশগুলোর মধ্যে শান্তি চুক্তি স্থাপনই হলো আধুনিক যুদ্ধের একটি প্রচলিত রীতি। এই সূত্র ধরে এবং উপরোল্লেখিত কারণে চূড়ান্ত কুটনৈতিক তৎপরতা এবং উচ্চপর্যায়ের একটি ভারতীয় প্রতিনিধিদলের পাকিস্তান সফরের পর ভারত ও পাকিস্তানের দুই সরকার প্রধান এক শীর্ষ বৈঠকে মিলিত হন। এই দুই দেশের মধ্যে এর আগের ১৫ বছরে এ ধরণের কোনো বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও জুল-

www.pathagar.com

ফিকার আলী ভুট্টো ১৯৭২ সালের জুন মাসের ২৮ তারিখ থেকে জুলাই মাসের ২ তারিখ পর্যন্ত সিমলায় অনুষ্ঠিত শীর্ষ বৈঠকে অংশ নেন।

বৈঠকে ভুট্টো নতুন সম্পর্কের ভিত্তিতে যাত্রারম্ভ করার এবং ইন্দিরা গান্ধী অতীতকে ভুলে গিয়ে ভবিষ্যতের ভাবনা সামনে রেখে আলোচনা শুরু করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। বৈঠকে সম্পাদিত চুক্তিতে তারা দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা কিংবা শান্তিপূর্ণ অন্য যে কোনো উপায়ে তাদের সকল বিরোধ নিষ্পত্তিতে সম্মত হন। এতে বলা হয় যে, দুই দেশের মধ্যে বিমানপথ সহ সবরকমের যোগাযোগ ব্যবস্থা, পর্যটন ব্যবস্থা এবং বাণিজ্যিক ও অর্থ-নৈতিক লেনদেন ব্যবস্থা পুনর্বহালে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

কূটনৈতিকভাবে উভয় নেতাই জয়লাভ করেন এবং তাদের কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হননি। মনোসমীক্ষাগত ক্ষেত্রে সম্ভবত ভুট্টোই অধিকতর লাভবান হন। কারণ আলোচনার সময় যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধবন্দী সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হয়নি, তথাপি জনমনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যায় যে, সিমলা চুক্তি ছিলো পাক যুদ্ধবন্দীদের দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্নে প্রথম ইতিবাচক পদক্ষেপ। এছাড়া উপমহাদেশের তিনটি দেশের পারস্পরিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তোলার প্রেক্ষাপটেও এই চুক্তি ছিলো ঐতিহাসিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। বৈঠকে ভারত পাকিস্তানীদের বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান এবং 'আর যুদ্ধ নয়' জাতীয় একটি প্যাকেজ ডিলে আসার জন্য প্রভাবিত করতে চেষ্টা করে। কিন্তু ভুট্টো তার নিজ দেশের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির কথা গভীরভাবে বিবেচনা করে একটু সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণেরই পক্ষপাতী ছিলেন। ভারতের ডি পি ধর যখন দুদেশের মধ্যে সৌহার্দ্য বিনিময়ের প্রতীক হিসেবে 'এক গুচ্ছ ফুল' বিনিময়ের প্রস্তাব দেন তখন ভুট্টো 'একটি একটি করে ফুল' বিনিময়ের পাল্টা প্রস্তাব রাখেন।[৪] এ থেকে তার সতর্ক পদক্ষেপের প্রকৃত উদাহরণ পাওয়া যায়। অবশ্য যুদ্ধকালে ভারত কর্তৃক অধিকৃত পাকিস্তানের ৬০০ কিলোমিটার এলাকা ফেরত নিয়ে ভুট্টো বেশ হৃষ্টচিত্তেই দেশে ফিরে আসেন।[৫]

এ সময় পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার তার পূর্বোক্ত মনোভাব অক্ষুণ্ণ রেখে চলছিলো। বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ তখন পর্যন্ত পাকিস্তানের ওপর ছিলেন দারুণভাবে বিরূপ। কেননা তখন পর্যন্ত পাকিস্তান তার

www.pathagar.com

সংবিধানে[৬] বাংলাদেশকে নিজস্ব সীমানাভুক্ত একটি অংশ হিসেবে দাবী করে স্বাধীন সার্বভৌম একটি রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রশ্নটি এড়িয়ে যাচ্ছিলো। বাংলাদেশ সরকার পাকিস্তানী সৈন্যদের বিচার করার জন্য বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে বারবার ভারতের কাছে অনুরোধ জানিয়ে আসছিলেন। এক পর্যায়ে শেখ মুজিবের মনে এই সন্দেহ ঘনীভূত হয় যে সিমলা শীর্ষ বৈঠকের পর ভারত যুদ্ধবন্দীদের পাকিস্তানের হাতে প্রত্যর্পন করবে। এসময় মুজিব দাবী করে বসেন যে, ভারত এ ধরনের কোনো কাজ করতে পারেনা, কারণ পাকিস্তানী দুষ্কৃতকারীরা ভারত-বাংলাদেশ যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পন করেছিলো। প্রথম দিকে সরকারী নেতারা ঘোষণা করেছিলেন যে, সকল যুদ্ধবন্দীর বিচার করা হবে। পরে যখন তারা বুঝতে পারেন যে বাস্তবক্ষেত্রে তা করা সম্ভব নয়, তখন তারা বিচার যোগ্য যুদ্ধবন্দীর সংখ্যা ১৫০০-তে স্থির করেন যা পরে ১৯৫ তে কমিয়ে আনা হয়। ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৩ সালের মার্চ পর্যন্ত নির্বাচনী প্রচারকালীন গোটা সময়ে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ প্রতিটি জনসভায় পাকিস্তান বাহিনীর বর্বরতার[৭] সমুচিত জবাব দেয়ার প্রতিশ্রুতি উচ্চারণ করে জনগণের ভাবাবেগকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেন।

যখন এটি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, সীমিত সংখ্যক যুদ্ধবন্দী ছাড়া আর সকলের বিচার করা সম্ভব হবে না, তখন বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন পর্যায়ে উদ্ভূত মানবিক সমস্যাগুলো আশু সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এর মধ্যে ছিলো দুই দেশের বেসামরিক নাগরিকদের বিনিময় এবং যুদ্ধবন্দীদের পরিবারবর্গ ও গুরুতর আহত যুদ্ধবন্দীদের ফেরত দানের প্রশ্ন। প্রথম পর্যায়ে ভারত ও বাংলাদেশ পক্ষ পূর্ব প্রস্তাবিত ৬০০০ জন যুদ্ধবন্দীর পরিবারবর্গের সাথে আরো ১০০০ জন যুদ্ধবন্দীর সঙ্গে পাকিস্তানে আটকে পড়া ১০০০ জন বাংলাদেশী নারী ও শিশুর[৮] বিনিময়ের জন্য পাকিস্তান সরকাররের প্রতি আভাস দেন। কিন্তু পাকিস্তান এ ব্যাপারে কোনো ইতিবাচক সাড়া প্রদানে বিরত থাকে। উপরন্তু তারা পাকিস্তানে আটকে পড়া প্রচুর সংখ্যাক সামরিক ও বেসামরিক অফিসারকে বিশ্বাসঘাতকতা ও গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে[৯] বিচার করার পাল্টা চাপ দেয়ার উদ্যোগ নেয়। এর ফলে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ

www.pathagar.com

এ ধরনের বিচার অনুষ্ঠানের উদ্যোগের বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে নিন্দা জানাতে থাকেন। তারা পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করতে সক্ষম হন যে, পাকিস্তানে আটকে পড়া নিষ্কলুষ বাংলাদেশীদের এভাবে বিচার করা হলে তা এই উপমহাদেশের দেশগুলোর মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের সমস্ত প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দেবে।[১৬] কিন্তু বাংলাদেশ কর্তৃক পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের বিচার এবং পাকিস্তান কর্তৃক যুদ্ধবন্দী ফেরত পাবার আগে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত অব্যাহত থাকে। ফলে এই উত্তেজনা প্রশমনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের প্রক্রিয়া কেবল বিলম্বিতই হতে থাকে।

এর পর থেকে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক যে সমস্ত ইস্যুর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে সেগুলো হলো : (১) যুদ্ধবন্দী প্রত্যার্পন; (২) বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানীদের প্রত্যাবাসন; (৩) পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশীদের প্রত্যাবাসন[১১] এবং (৪) যুক্ত পাকিস্তানের সম্পদ ও দায় সম্পর্কিত ভাগবন্টন।

১৯৭১ সালের যুদ্ধের ফলে উদ্ভূত ইস্যুগত সমস্যা সমাধানের জন্য বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের অভ্যন্তর মহল থেকে চাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে প্রতিটি দেশই তাদের নিজ নিজ দেশের জনগণের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির কথাই গভীরভাবে বিবেচনা করতে থাকেন। উপমহাদেশে সামরিক প্রাধান্য অর্জনের পর সম্ভাব্য দ্রুততম সময়ে যুদ্ধবন্দীদের ফেরত দানের প্রশ্নে ভারত আগ্রহ প্রকাশ করে। কিন্তু উপমহাদেশে তার নতুন বন্ধু বাংলাদেশকে আহত করে এ সিদ্ধান্ত নেয়া ভারতের পক্ষে সম্ভব ছিলোনা। সিমলা চুক্তির মাধ্যমে ভারত তার তাৎক্ষণিক সমস্যাগুলোর আশু সমাধানে সক্ষম হয়ে একটি সুবিধাজনক স্থানে অবস্থান করলেও সে বাংলাদেশী জনগণের ভাবাবেগকে আহত করতে চাইছিলো না। বিরাট সংখ্যার পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীকে খাদ্য ও অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করার বোঝা বহন করতেও ভারত রাজী হচ্ছিলোনা। পাকিস্তানী সৈন্যদের আটক রাখায় আন্তর্জাতিকভাবেও ভারতকে নানা রকমের সমালোচনার শিকার হতে হচ্ছিলো। এ ব্যাপারে একটি নমনীয় ভূমিকা গ্রহণ করে ভারত তখন বিভিন্ন ইস্যু বিশেষ করে যুদ্ধবন্দী সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হওয়ার আগে পাকিস্তানের কাছ

www.pathagar.com

থেকে স্বীকৃতি আদায়ের প্রশ্নে চাপ প্রয়োগ স্থগিত রাখার জন্য বাংলাদেশের প্রতি পরামর্শ দেয়।

উপরোক্ত চারটি ইস্যুর মধ্যে ১১৫ জন পাক যুদ্ধবন্দীর বিচার করা ছাড়া বিশেষ করে বাকী যুদ্ধবন্দী এবং দু'দেশে আটকে পড়া নাগরিকদের প্রত্যাবাসনের প্রশ্নগুলো ছিলো নেহায়েতই মানবিক প্রশ্ন। সংযুক্ত পাকিস্তানের সম্পদ ও দায় ভাগবন্টন করা সেই মুহূর্তে সম্ভব ছিলো না এবং তা ছিলো একান্তভাবেই বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যেকার ব্যাপার।

এক্ষেত্রে বাংলাদেশের বক্তব্য ছিলো, প্রতিহিংসার জন্য নয়' সুবিচারের স্বার্থেই[১২] বাংলাদেশের মাটিতে ১১৫ জন যুদ্ধবন্দীর বিচার হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশ বিবেচনা করেছিলো যে, কেবলমাত্র পাকিস্তানে আটকে পড়া বাংলাদেশী ও বাংলাদেশে আটকে পড়া পাকিস্তানীদের বিনিময়ের সমস্যাটির সমাধান হলেই বাকী যুদ্ধবন্দীদের প্রত্যর্পণ করার বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা যেতে পারে। তাই এইসময়ে পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের প্রশ্নটিই ছিলো সবচাইতে জরুরী বিষয়। তথাপি প্রাথমিক অবস্থায় বাংলাদেশ এ বিষয়ের ওপর তেমন কোনো গুরুত্ব দেয়নি। প্রকৃত পক্ষে প্রথমদিকে আওয়ামী লীগ নেতারা মনে করেছিলেন যে, এটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোনো সমস্যা হিসেবে দেখা দেবে না। মাঝে মাঝে তারা এমনও মনে করেছিলেন যে, পাকিস্তানের স্বীকৃতি ছাড়াই বাংলাদেশের চলতে পারে। ১৯৭৩ সালের জানুয়ারী মাসে পিরোজপুরের এক জনসভায় বক্তৃতা প্রদানকালে শেখ মুজিব পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের প্রশ্নে পরিহাসচ্ছলে মন্তব্য করেছিলেন, "ভুট্টো যখন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের প্রশ্ন তোলেন, তখন আমার হাসি পায়। বরং আমি তাদের স্বীকৃতি দেই কি না সেটিই হলো প্রশ্ন।"[১৩]

সময়ান্তরে বাংলাদেশ উপলব্ধি করতে পারে যে, (১) পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বীকৃতি না পেলে বাংলাদেশ কোনো আলোচনায় অংশ নিতে পারছে না। ইতিমধ্যেই ভারত ও পাকিস্তান নানারকম ইস্যু নিয়ে এমন সব আলোচনায় বসছিলো, যেগুলোর সাথে বাংলাদেশ ইস্যু বিশেষভাবে জড়িত; এবং (২) এই ইস্যুর সমাধান না হওয়া পর্যন্ত চীন সহ আরো প্রায় ৫০টি দেশের কাছ থেকে স্বীকৃতি আদায়ও বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিলো না। এ

www.pathagar.com

পর্যায়ে বাংলাদেশ এমন মনোভাব প্রদর্শন করতে থাকে যে, পাকিস্তানের সঙ্গে যে কোনো অর্থপূর্ণ আলোচনা[১৪] অনুষ্ঠানের পূর্বশর্ত হলো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান। ফলে বাংলাদেশের জন্য প্রধান ইস্যু দাঁড়ায় মাত্র দু'টিতে। সেগুলো হলো মাত্র ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দীর বিচার এবং পাকিস্তানের কাছ থেকে বাংলাদেশের স্বীকৃতি অর্জন।

অন্যদিকে পাকিস্তান চারটি ইস্যুকে পরস্পরের সম্পূরক হিসেবে বিবেচনা করতে থাকে এবং গোটা পরিস্থিতি আয়ত্বে আনার জন্য এক রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। পাক যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে বিচারযোগ্য বন্দীর সংখ্যা হ্রাস করে বাকী সৈন্যদের এবং বাংলাদেশে আটকে পড়া পাকিস্তানীদের ফেরত দিতে বাংলাদেশ ও ভারত সম্মত হওয়ায় পাকিস্তান এখন কিছুটা দীর্ঘসূত্রিতা অবলম্বন করে। ভারত ও বাংলাদেশের ওপর উপরোক্ত বিচারের সিদ্ধান্ত বাতিল এবং সকল যুদ্ধবন্দীর ফেরত দানের ব্যাপারে আরো জোরদারভাবে চাপও দেয়া হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পাকিস্তান শুধু বিশ্বব্যাপী প্রচারণা চালিয়েই ক্ষান্ত হয়নি। বরং পাকিস্তানে আটকে পড়া বাংলাদেশীদের ওপর নানাভাবে নির্যাতনও শুরু করে। বাংলাদেশের ওপর পাল্টা চাপ হিসেবে তারা পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙ্গালীদের পাল্টা বিচারের হুমকী দিতে থাকে। তাদের অনেককে বাড়ীতে চড়াও হয়ে গ্রেফতার করে বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ক্যাম্পে আটক রাখা হয়। ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে যখন বাংলাদেশ সরকার মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের দায়ে ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দীর বিচারের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন, তখন পাকিস্তান আটকে পড়া বাঙ্গালীদের ওপর নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। এ সময় বাংলাদেশ ও ভারত যুক্তভাবে সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব দিলে পাকিস্তান হেগ বিশ্ব আদালতের শরণাপন্ন হয়। এতে বাংলাদেশ আইনানুগ পন্থায় এগিয়ে গেলে পাকিস্তান আটকে পড়া বাঙ্গালীদের সকল ব্যাংক একাউন্ট ফ্রীজ করে দেয়ার নির্দেশ দেয়।

বাংলাদেশ যুদ্ধবন্দীদের বিচার করার জন্য একটি আইন প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করলে পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস-এর কাছে প্রস্তাবিত বিচারের প্রতিবাদ করে এক প্রতিবাদলিপি পাঠায়। এতে দাবী করা হয় যে ভারত কর্তৃক পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের বাংলাদেশের হাতে

www.pathagar.com

হস্তান্তর করার বিষয়টি আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়।[১৫] এক্ষেত্রে পাকিস্তানের মনোভাব ছিলো যে কোনো উপায়ে উপরোক্ত বিচারের উদ্যোগ বন্ধ করানো এবং বাংলাদেশ এ ধরনের বিচারে নিবৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান স্থগিত রাখা।[১৬] সময়ান্তরে এই ইস্যু কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়লেও তখন পর্যন্ত তা উভয় দেশের জন্য জাতীয় মর্যাদা সমুন্নত রাখার প্রশ্ন বলেই বিবেচিত হতে থাকে।

বাংলাদেশ ও ভারত কর্তৃক যৌথ নিষ্পত্তির প্রস্তাব

তখন থেকে বাংলাদেশ যুদ্ধবন্দীদের বিচার করার বিষয়টি অন্যান্য সমস্যা থেকে পৃথক করে মানবিক দিকগুলোর ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করতে থাকে। বাংলাদেশ স্বীকৃতি পাবার আগে[১৭] পাকিস্তানীদের সাথে আলোচনায় না বসার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে, তবে যুদ্ধবন্দীদের বিচার করার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ভারতীয় সরকারকেও হাতে রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। একদিকে কূটনৈতিক চালের অংশ হিসেবে, অন্যদিকে জাতীয় নির্বাচনের পর পাকিস্তানে আটকে পড়া বাংলাদেশীদের ফিরিয়ে আনার জন্য আভ্যন্তরীণ চাপের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ও ভারত ১৯৭৩ সালের এপ্রিলে[১৮] স্বাক্ষরিত এক চুক্তির ভিত্তিতে পাকিস্তানের কাছে এক যৌথ প্রস্তাব পেশ করে। এতে বিচারের জন্য রক্ষিত ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দী ব্যতীত অন্যান্য আটককৃত পাক সৈন্য ও অন্যান্য বেসামরিক পাকিস্তানী বন্দী এবং পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকারী অবাঙালীদের সাথে পাকিস্তানে আটকা পড়া বাঙালীদের প্রত্যাবাসন বিনিময়ের প্রস্তাব রাখা হয়। অবশ্য এই প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয় যে, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি না পেলে বাংলাদেশ সরকার এ বিষয়ে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের সাথে কোনো পর্যায়ের বৈঠকে বসতে রাজী নন।[১৯]

পাকিস্তানের প্রত্যুত্তর

পাকিস্তান এ ব্যাপারে তড়িঘড়ি কোনো প্রত্যুত্তর প্রদানে বিরত থাকে। শুধু তাই নয়, পাছে এই যৌথ প্রস্তাবের মাধ্যমে ভারত ও বাংলাদেশ কূটনৈতিকভাবে কোনো সুবিধাজনক অবস্থান লাভে সক্ষম হয়, এই ভেবে পাকিস্তান হেগ-এর বিশ্ব আদালতে এই মর্মে আবেদন দাখিলের সিদ্ধান্ত

www.pathagar.com

নেয় যে, ভারত কর্তৃক পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের বাংলাদেশের হাতে সমর্পণের বিষয়টি পুরোপুরিভাবে বেআইনী হবে।[২০] যাই হোক, দেরীতে হলেও পাকিস্তানের কাছ থেকে প্রস্তাবের একটি সুদীর্ঘ প্রত্যুত্তর পাওয়া যায়। তবে এতে ভারত-বাংলাদেশের প্রস্তাব তাৎক্ষণিকভাবে বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট কোনো ইঙ্গিত ছিলো না। প্রত্যুত্তরে জেনেভা কনভেনশনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলা হয় যে, যুদ্ধবন্দীদের আটক রাখার কোনো অধিকার ভারতের নেই এবং অতিসত্বর কোনো তিক্ত পরিবেশ সৃষ্টির আগেই পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের ফিরিয়ে দিতে হবে। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়ে এতে বলা হয় যে, ফৌজদারী অপরাধের দায়ে পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের বিচার করার ব্যাপারে বাংলাদেশের অধিকার কোনো অবস্থাতেই মেনে নেয়া যায়না। এক্ষেত্রে পাকিস্তান সরকার যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, যেহেতু দায়েরকৃত অভিযোগ পাকিস্তানের একটি অংশে সংঘটিত হয়েছে এবং পাকিস্তানী নাগরিকেরা এই অপরাধ করেছেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে, সেহেতু আন্তর্জাতিক আইনের স্বীকৃত ধারাবলে কেবলমাত্র পাকিস্তানে গঠিত একটি যথাযোগ্য ট্রাইবুনালই এর বিচার করতে পারে। এ ব্যাপারে অন্যের হাতে এই কর্তৃত্ব ছেড়ে দেয়ার অর্থ হবে পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বের ওপরই আঘাত হানা। এতে অপরাধী ব্যক্তিদের বিচার করার জন্য পাকিস্তান সরকার যথাযথ বিচার-বিভাগীয় ট্রাইবুনাল গঠনে প্রস্তুত রয়েছে বলেও স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়।

পাকিস্তানী প্রত্যুত্তরে বাংলাদেশের প্রতি হুমকী প্রদর্শন করে বলা হয় যে, ঢাকা যদি ১১৫ জন যুদ্ধবন্দীর বিচারের উদ্যোগ নেয় তাহলে তা শুধু শান্তি ও সৌহার্দ্যের পরিবেশকেই দূষিত করে তুলবে না বরং পাকিস্তান সরকার পাকিস্তানে আটক বাংলাদেশীদের বিরুদ্ধে ধ্বংসমূলক তৎপরতা, গুপ্তচরবৃত্তি ও বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগে ব্যবস্থা নেয়ার ব্যাপারে যে সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য প্রদর্শন করে আসছেন, সে ধৈর্য বজায় রাখাও কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকারী বাংলাদেশে আটকে পড়া অবাঙালীদের প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে এতে বলা হয় যে, ঐসমস্ত অসহায় অবাঙালী ছিলো তাদের অন্ধ আনুগত্য এবং গোঁড়ামীর শিকার। সেই দুর্ভাগাদের মানবিক অধিকার আদায়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাকিস্তানী প্রত্যুত্তরে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন দেশ ও সংস্থার প্রতি আবেদন জানানো হয়।

www.pathagar.com

অবশ্য পাকিস্তান সরকার আটকে পড়া বাঙালীদের মানবিক সমস্যা সমাধানে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের সদিচ্ছা প্রকাশ করে বলেন যে, বাঙালীরা পাকিস্তান ছেড়ে চলে যেতে চাইলে এ ব্যাপারে সর্বাত্মক সহযোগিতা দেয়া হবে। অন্যদিকে এ-ও উল্লেখ করা হয় যে, কেবলমাত্র ভারত তার আন্তর্জাতিক নৈতিকতা ও জেনেভা কনভেনশনের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে আশু কার্যকর পদ্ধতি অবলম্বন করলেই উপমহাদেশে শান্তি পুনঃস্থাপন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হতে পারে।

যদিও পাকিস্তানের প্রত্যুত্তর ছিলো অনেকটা অনিশ্চিত এবং ক্ষেত্রবিশেষে পরস্পর বিরোধী তবুও এর মূল বক্তব্য ছিলো খুবই স্পষ্ট। ভারত ও বাংলাদেশের প্রস্তাব মেনে নিতে পাকিস্তান সম্মত ছিলোনা, তবে সমঝোতার দ্বার তারা উন্মুক্ত রেখেছিলেন। বাংলাদেশ তখন পাকিস্তানের উত্থাপিত যুদ্ধবন্দীদের বিষয় কিংবা অবাঙালীদের ফেরত নেয়ার বাধ্যবাধকতা সংক্রান্ত প্রশ্নের আইনগত দিকগুলোর ব্যাখ্যা প্রদানের সুযোগ পায়নি। কারণ তার জন্য পাকিস্তানের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিলো। বাংলাদেশের প্রতি চরম একটি উপেক্ষার ভাব পাকিস্তানী প্রত্যুত্তরে প্রচ্ছন্নভাবে বিরাজ করছিল। এক্ষেত্রে পাকিস্তান সিমলা চুক্তির ভিত্তিতে ভারতের সঙ্গে সমঝোতা স্থাপনেই আগ্রহ দেখায়। তবে ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দীর বিচার করার ব্যাপারে বাংলাদেশের প্রতি সরাসরি হুমকী প্রদানেও পাকিস্তান দেরি করেনি। প্রত্যুত্তর প্রেরণের অব্যবহিত পরেই পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশ প্রস্তাবিত বিচারের বিরুদ্ধে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাষ্টিস-এর শরণাপন্ন হয়। পাশাপাশি ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের হাতে ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী হস্তান্তরের বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারীর আবেদন জানায়।

অন্যদিকে বাংলাদেশ এ সময়ে ১৯৫ জন পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীর বিচারের প্রত্যয় অব্যাহত রেখে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ যোগাড় করছিলো। ভারত কর্তৃক বাংলাদেশে যুদ্ধবন্দী হস্তান্তরের আনুষ্ঠানিকতার কাজও এগিয়ে নিচ্ছিলো। পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের বিচার করার জন্য একটি আইনও জাতীয় সংসদে উত্থাপনের জন্য প্রণয়ন করা হয়। এ প্রস্তুতি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছলে এবং বাংলাদেশের কঠোর মনোভাব অনুধাবন করে ভুট্টো শেষ পর্যন্ত

www.pathagar.com

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের ইস্যুটি নিজস্ব জাতীয় সংসদে পেশ করেন এবং পাকিস্তানের স্বার্থে যথাসত্বর বিষয়টি নিষ্পত্তির প্রস্তাব দেন। ভুট্টোর ইচ্ছে ছিলো এ ব্যাপারে সংসদের হাতেই চূড়ান্ত ক্ষমতা ও সিদ্ধান্তের ভার অর্পণ করা, যাতে করে পরবর্তীকালে রাজনৈতিকভাবে সুবিধাজনক কোনো সময়ে তা ব্যবহার করা যায়। পাকিস্তানী সংসদের হাতে স্বীকৃতি প্রদানের কর্তৃত্ব ন্যস্ত করার প্রস্তাব উত্থাপনের সময় ভুট্টো তার সংসদীয় ভাষণে বলেন যে, বাস্তবতা এড়িয়ে এবং বাংলাদেশের বাস্তবতাকে অস্বীকার করে শান্তি পুনঃস্থাপন প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন সম্ভব হতে পারে না। তবে ভুট্টো তার ভাষণে এ-ও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, পাকিস্তানী সৈন্যদের অপরের হাতে বন্দী-দশায় রেখে সংসদের স্বীকৃতি প্রদান সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে না।

এ সময় উভয়পক্ষ মামলা পরিচালনায় সম্মত কিনা তা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত হবার আগে আন্তর্জাতিক আদালতের পক্ষে পাকিস্তানের প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভব ছিলো না। তদনুসারে আন্তর্জাতিক আদালত ভারত কর্তৃক ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দী হস্তান্তরের ওপর পাকিস্তানের অন্তবর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞার আবেদন প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে বাংলা-দেশের সংবিধানে সংশোধনী এনে যুদ্ধ ও মানবতা বিরোধী অপরাধের[২১] প্রেক্ষিতে যুদ্ধাপরাধীদের আটক, বিচার ও দণ্ডাদেশ প্রদানের কতিপয় ক্ষমতা সরকারের হাতে প্রদান করা হয়। এর এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর[২২] বিচার করার জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইবুনাল) বিল পেশ করা হয়। আকর্ষণীয় ব্যাপার হলো এই যে, পাকিস্তানের সংসদকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের কর্তৃত্ব এবং বাংলাদেশ সংসদকে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচার করার কর্তৃত্ব করার জন্য প্রায় একই সময়ে উদ্যোগ নেয়া হয়েছিলো। এর আগে ভুট্টো যদিও দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছিলেন যে, বাংলাদেশ কর্তৃক পাকিস্তানের যুদ্ধবন্দীদের বিচার করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহৃত না হলে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে না, বাংলাদেশ তথাপি আইন প্রণয়ন করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রস্তুতি নিয়ে প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য ভুট্টোর ওপর কঠোর চাপ প্রয়োগের কৌশলেরই আশ্রয় নেয়। সম্ভবত বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে

www.pathagar.com

সম্পাদিত চুক্তির ভিত্তিতে মানবিক সমস্যাগুলোর সমাধান ত্বরান্বিত করাও ছিলো এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

ভারত ও পাকিস্তানের দিল্লী চুক্তি

পাকিস্তানের কাছ থেকে প্রস্তাবের প্রত্যুত্তর পাওয়ার পর ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কয়েক দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যুদ্ধাপরাধী ও মানবিক সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতায় আসার জন্য ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে অনুমোদন প্রদান করেন। তদনুসারে আগের আলোচনার সূত্র ধরে একটি ভারতীয় প্রতিনিধিদল পাকিস্তানের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে ইসলামাবাদে যান। পরবর্তী-কালে বাংলাদেশের অনুপস্থিতিতে[২৩] দিল্লীতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যদিও পূর্বে প্রদত্ত ভারত ও বাংলাদেশের যৌথ প্রস্তাবের ভিত্তিতেই এই চুক্তিনামা প্রণয়ন করা হয়েছিলো, তথাপি পাকিস্তান সরকার দাবী করেন যে, সিমলা চুক্তির ভিত্তিতেই দিল্লী চুক্তির শর্তাবলী প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে বাংলাদেশের প্রতি যথেষ্ট অবমাননা প্রদর্শন করা হলেও শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ ভারতীয় প্রতিনিধি পি, এন, হাকসার কর্তৃক, শেখ মুজিবর রহমানের 'রাষ্ট্র নায়কোচিত' ও 'পরম সহিষ্ণু' ধরনের প্রশং-সার ডালি নিয়েই পরিতৃপ্ত থাকে।

ভারতীয় ও পাকিস্তানী প্রতিনিধিরা ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসের ২৪ থেকে ৩১ তারিখ প্রথমবারের মতো ইসলামাবাদে এবং চূড়ান্তভাবে দিল্লীতে আগস্ট মাসের ১৮ থেকে ২৮ তারিখে আলোচনায় মিলিত হন। তাদের সম্পাদিত চুক্তির অধীনে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী ব্যতীত অন্যান্য যুদ্ধবন্দী, পাকিস্তানে অবস্থানরত বাঙালী এবং বাংলাদেশে আটকে পড়া পাকিস্তানীদের প্রত্যাবাসন যুগপৎভাবে শুরু করার বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রস্তুতি নেয়া হয়। চুক্তির উল্লেখযোগ্য শর্তগুলো ছিলো : (১) বাংলাদেশ এই চুক্তিতে কোনো পক্ষ না হলেও ভারতের মাধ্যমে তাকে চুক্তির বিভিন্ন শর্তে স্বীকৃতি প্রদান করতে হয় এবং চুক্তিতে উল্লেখিত বেশ কয়েকটি দায় বাংলাদেশকে মেনে নিতে হয়। অর্থাৎ চুক্তিতে স্বাক্ষরদাতা না হয়েও বাংলাদেশ ছিলো চুক্তি স্থাপনকারীদের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ; (২) বাংলা-

www.pathagar.com

দেশে আটকে পড়া পাকিস্তানীদের প্রত্যাবাসনে আইনগত বাধ্যবাধকতা প্রদর্শনে পাকিস্তান রাজী হয়নি। তবে মানবতার খাতিরে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অবাঙালীকে ফিরিয়ে নিতে সম্মত হয়;[২৪] (৩) এতে বলা হয় যে, ভারত থেকে পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দী ও অন্যান্য বেসামরিক লোকজন, পাকিস্তান থেকে বাংগালী এবং বাংলাদেশ থেকে অবাঙালীদের প্রত্যাবাসনের কাজ শেষ হলে বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারত ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দী ফেরত নেয়ার ব্যাপারে আলোচনায় বসবে। এতে অবশ্য সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যে, বাংলাদেশ উক্ত আলোচনায় তার সার্বভৌম সাম্যের অধিকার নিয়ে অংশ গ্রহণ করবে। একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে, ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দী ছাড়াও বাংলাদেশের জন্য আরো একটি সমস্যা তখন পর্যন্ত সমাধানের অপেক্ষায় ছিলো। সেটি হলো পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশকারী বাংলাদেশে অবস্থানরত অবাঙালীদের প্রত্যাবাসন। শেষ পর্যন্ত চুক্তির পর যুদ্ধাপরাধীর বিচার ফাইলবন্দী ও অসংখ্য অবাঙালীকে অনিশ্চিতকাল পর্যন্ত ভরনপোষণের দায়দায়িত্ব বহন করে বাংলাদেশকে শুধুমাত্র পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙ্গালীদের ফিরিয়ে এনেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তদনুসারে ১৯৭৩ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর থেকে ব্যাপক এক ত্রিমুখী প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং ১৯৭৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে।

শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টি ভুট্টো নিজের জন্য সুবিধাজনক একটি সময়েই ব্যবহার করেন। তিনি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের বিষয়টির গুরুত্ব সাফল্যজনকভাবে তুলে ধরে এই বলে অব্যাহতভাবে হুমকী প্রদান করতে থাকেন যে, জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির প্রশ্নে চীন আবার তার ভেটো অধিকার প্রয়োগ করবে।[২৫] এ সময় পাকিস্তানে অনুষ্ঠেয় প্রস্তাবিত ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের দিন যতই ঘনিয়ে আসতে থাকে, এই সমস্যা নিরসনের জন্য কুটনৈতিক তৎপরতা ততই জোরদার হয়ে উঠতে থাকে। সম্মেলনভুক্ত দেশগুলোর ভেতর ও বাইরে থেকে পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে ইসলামী সম্মেলনে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করার জন্য অব্যাহতভাবে চাপ প্রয়োগ শুরু হয়। কিন্তু বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে সাম্যভিত্তিক সার্বভৌমত্ব ব্যতিরেকে সম্মেলনে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তি সম্ভব ছিলো না। শেষ পর্যন্ত যখন ভুট্টোকে

www.pathagar.com

নিশ্চয়তা দেয়া হয় যে, প্রস্তাবিত বিচারের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করা হবে, তখন ভুট্টো ১৯৭৪ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী 'মুসলিম ভ্রাতৃত্ববোধের' আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের কথা ঘোষণা করেন। এ সময় ইসলামী সম্মেলনের একটি শুভেচ্ছা প্রতিনিধিদল সম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণসহ ঢাকায় আসেন। আলজিরিয় একটি বিমান শেখ মুজিব ও তার প্রতিনিধিদলকে বহন করে ঐতিহাসিক অভিযানে লাহোর গমন করলে ভুট্টো শেখ মুজিবকে সেখানে উষ্ণ অভিনন্দন জানান। এই ঘটনা অসংখ্য ভারতবাসীর মনে বিরক্তি সৃষ্টি করলেও[২৬] সে মুহূর্তে তাদের করার কিছুই ছিলো না। শেখ মুজিব সেই স্বীকৃতিকে 'সত্যের বিজয়' বলে ঘোষণা করেন এবং বাংলাদেশ ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করে এক নতুন আন্তর্জাতিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

পাকিস্তান কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান এবং লাহোর ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠানের পর "অতীতের ভুলভ্রান্তি অপসারণের" জন্য পাকিস্তানী প্রধানমন্ত্রীর এক প্রস্তাবের পক্ষে বাংলাদেশ সম্মতি জানালে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচারের বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল করার লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালের এপ্রিলে তিন দেশের নেতৃবর্গ দিল্লীতে এক আলোচনা অনুষ্ঠানে মিলিত হন।[২৭] পূর্বের ইচ্ছা অনুযায়ী পাকিস্তান সরকারের অনুরোধে এবং পাকিস্তানী সৈন্যরা কোনো অপরাধ করে থাকলে তার জন্য নিন্দা জানানোর পর ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর বিচারের সিদ্ধান্তটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহার করা হয়। অস্থানীয় পাকিস্তানীদের প্রত্যাবাসনের প্রশ্নটি আইনগত দিক থেকে বিচার না করে মানবতার দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করার জন্য পাকিস্তান সরকার দাবী জানান। পাকিস্তান সরকার কোনো সাধ্যসীমা নির্ধারণ না করে তিন ধরনের আটকে পড়া পাকিস্তানীদের ফিরিয়ে নিতে সম্মত হন। সেগুলো হলো: (১) সাবেক পশ্চিম পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে স্বেচ্ছা নির্বাসিত (ডোমিসাইলড); (২) কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চাকুরীরত কর্মচারী ও তাদের পরিবারবর্গ এবং (৩) বিভক্ত পরিবারসমূহের সদস্যবর্গ)

কেবলমাত্র নিদারুণভাবে সংকটগ্রস্ত কিছুসংখ্যক লোককে দয়াবশত গ্রহণ করা ছাড়া পাকিস্তান সরকার উক্ত তিন ধরনের বাইরে অন্যান্য অবাঙালীর দায় গ্রহণে অসম্মতি জানান। কাজেই এ বিষয়ে বাংলাদেশকে আগের

www.pathagar.com

মতোই লেনদেনে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়।[২৮] এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসার ব্যাপারে তৎকালীন সরকারের ব্যর্থতার কারণে এখন পর্যন্ত কয়েক লক্ষ অবাঙালীর সমস্যার কোনো সমাধান হয়নি। কেবলমাত্র করুণার ওপর নির্ভর করে তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অবর্ণনীয় দুঃখদুর্দশার মধ্য দিয়ে অনিশ্চিত এক মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছেন।

ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান এবং আন্তর্জাতিক বলয়ে নতুন পরিচিতি অর্জনের কথা বাদ দিলে আওয়ামী লীগ যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে তার প্রত্যয় বজায় রাখতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়। বিচারের কথা না বলে বাংলাদেশ যদি এ ব্যাপারে প্রথম থেকে পাকিস্তানের সঙ্গে সরাসরিভাবে একটি সমঝোতায় আসার চেষ্টা করতো, সম্ভবত তাহলে সমস্যার আরো অনেক সম্মানজনক সমাধান সম্ভব হতো। শেষ পর্যন্ত দুই পক্ষে সমঝোতা স্থাপনের পর দেখা গেলো যে সমস্ত কৃতিত্বের ভাগ গ্রহণ করেছে ভারত সরকার, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী অর্জন করেছেন এক ব্যাপক রাজনৈতিক বিজয় এবং বাংলাদেশ কেবলমাত্র বাহবা ছাড়া আর কিছুই পায়নি। এর ফল ছিলো এই যে, স্বীকৃতি গ্রহণে বিলম্বের কারণে বাংলাদেশের পক্ষে পররাষ্ট্র নীতিতে গতিবেগ সঞ্চারিত করা সম্ভব হয়নি এবং এ সময়টাতে তাকে পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণের জন্য পুরোপুরিভাবে ভারতের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। তবে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান বাংলাদেশের জন্য কেবলমাত্র একটি নাটকীয় ঘটনাই ছিলো না। ভারতের ওপর বাংলাদেশের নির্ভরশীলতা হ্রাস পাওয়ায় তা এক সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি করেছিলো।

১৯৭৩ সালে জাতিসংঘে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে চীনের ভেটো প্রদান ছিলো আওয়ামী লীগ সরকারের আরেক নিদারুণ পরাজয়। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ ইন্দো সোভিয়েত লবির সমর্থনপুষ্ট হয়ে আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করলেও জাতিসংঘের দ্বার বাংলাদেশের জন্য ছিলো অবরুদ্ধ। আওয়ামী সরকার এই বাস্তবতা অনুধাবনে পুরোপুরিভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন। ১৯৭৪ সালে পুনরায় অনুরূপ ভেটোর আশংকা হ্রাস করার জন্য পাকিস্তানের স্বীকৃতি অর্জন বাংলাদেশের জন্য অপরিহার্য ছিলো। তুরস্ক, ইরান ও সৌদি আরবের মতো শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্রগুলোও তখন পর্যন্ত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানে বিরত

www.pathagar.com

ছিলো। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি বাংলাদেশের বিশেষ অনুরাগ চীন পছন্দ করেনি। ভারতের সাথে বন্ধুত্বকে মুসলিম দেশগুলোও হিন্দু প্রতিবেশীর সাথে অনাবশ্যক মাখামাখি মনে করে বিরক্ত ছিলো। যদিও আওয়ামী লীগের একটি অংশ সব সময় চীনের সমালোচনায় মুখর ছিলেন, তথাপি দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সুস্পষ্ট ধারণা ছিলো যে, যুদ্ধবন্দীদের সমস্যা সমাধানে চীন পাকিস্তানকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য জুগিয়েছিলো।

১৯৭৩ সালে দিল্লী চুক্তি স্বাক্ষরের পর স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার প্রশ্নটি চাপা পড়ে যায়। বিশ্ব কূটনীতির বাস্তবতা এবং ভারতের সঙ্গে বিদ্যমান সম্পর্কের সূত্র ধরে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন সরকার তখন থেকে এক নতুন অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ জগতে প্রবেশ করেন। জনগণের তখন বুঝতে কিছুই বাকী ছিলনা যে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের দৃঢ় প্রত্যয় ছিলো আস্ফালন মাত্র। শেখ মুজিব একসময়ে পাকিস্তানকে স্বীকৃতি দেবেন কি না বলে পরিহাসচ্ছলে যে উক্তি করেছিলেন, ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্কের মূলে তা-ই পরবর্তী সময়ে এক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে দাড়িয়েছিলো। বাংলাদেশ সরকার তার নিজের সমস্ত দে প্রতিশ্রুতি হজম করে ফেলতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ, নিজের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা তার ছিলোনা—তাকে নির্ভর করতে হয়েছে ভারতের বিবিধ ধরণের বিতর্কিত সিদ্ধান্তের ওপর। বাস্তবতা ছিলো এই যে, প্রতি পদক্ষেপেই বাংলাদেশকে নিজের ভূমিকা থেকে পশ্চাদপসরণ করে অবমাননাকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে।

ভুট্টো যা চেয়েছিলেন, অবশেষে তাই তিনি পেয়েছেন। সমস্ত যুদ্ধবন্দীকে তিনি ফেরত নিয়েছেন, ভারতের অসন্তুষ্টির মুখে বাংলাদেশকে টেনে নিয়ে গেছেন ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে, নিজের ইচ্ছানুযায়ী সময়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, কোনো কম্প্রোমাইজ না করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বাতিল করেছেন এবং সবশেষে বিচার বাতিলের সঙ্গে দরদাম করে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। সর্বোপরি, পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকারী অবাঙালীদের দায়ভারও তিনি বহন করেননি। প্রথমদিকে কেবলমাত্র যুদ্ধবন্দীদের ফেরত আনার আগ্রহে ভুট্টো সিমলা গেলেও পরবর্তীকালে রাজনৈতিক কারণেই তিনি দীর্ঘসূত্রিতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। আটকে

www.pathagar.com

পড়া অবাঙালীদের বিষয়ে আলোচনার সময়ে তিনি বারবার বাংলাদেশের আটক "দালালদের" প্রসঙ্গ উত্থাপন করে পক্ষান্তরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-বিরোধীদেরই[২৯] মদদ জুগিয়েছিলেন। পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীরা ভারতে আটক থাকায় এ বিষয়টিকেও ভুট্টো পরবর্তীকালে তার রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে ভারতীয় নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর প্রতি অব্যাহতভাবে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। এতে করে সেনাবাহিনীর মনোবলের ভগ্নদশা অব্যাহত থেকেছে। ভুট্টোও তার উচ্চাভিলাষী সেনা-বাহিনীকে নিজের রাজনৈতিক অভিলাষ পূরণে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তথ্যপঞ্জী

১. ১৯৭৩ সালের জুন মাস নাগাদ মোট ৯৯টি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়—এর অর্থ ছিলো যে, পৃথিবীর প্রায় দুই তৃতীয়াংশ দেশ তখনো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। সংসদে ডঃ কামাল হোসেনের বিবৃতি, বাংলাদেশ অবজারভার, ৮ই জুলাই, ১৯৭৩।

২. পাকিস্তান'স পি ও ডব্লিউ ইন ইণ্ডিয়া, কর্ণেল এস পি সালুক্কি, বিকাশ, নিউ দিল্লী, পৃ ৩৮।

৩. সালামান তাসীর, ভুট্টো : এ পলিটিক্যাল বায়োগ্রাফী, ইথাকা প্রেস, লণ্ডন, ১৯৭৯, পৃ ১৪২।

৪. প্রাগুক্ত, পৃ ১৪৩।

৫. সিমলা চুক্তি দ্রষ্টব্য।

৬. পাকিস্তানের অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান দ্রষ্টব্য, ১৫ই এপ্রিল, ১৯৭২, পাকিস্তান গেজেট।

৭. পিরোজপুরে মুজিবের ভাষণ, ২রা জানুয়ারী ১৯৭৩ ও একই সময়ে অনুরূপ আরো কয়েকটি ভাষণ দ্রষ্টব্য।

৮. বাংলাদেশ অবজারভার, ঢাকা, ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৭৩।

৯. ,, ,, ,, ১৫ই ,, ,, ।

১০. ,, ,, ,, ১৯শে ,, ,, ।

১১. কর্ণেল এস পি সালুক্কি, পাকিস্তানী পি ও ডব্লিউ 'স ইন ইণ্ডিয়া, পৃ ৭২ ও ৮০। যুদ্ধ-বন্দীদের বিবরণী—

নিরাপত্তাধীনে বেসামরিক জনসমষ্টি	১৬,৪১৩
পাকিস্তানে বাংলাদেশী	৩,০০,০০০
বাংলাদেশে পাকিস্তানী	২,৮০,০০০

১২. বাংলাদেশ অবজারভার, ঢাকা, ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৭৩।

১৩. ,, ,, ,, ৩রা জানুয়ারী, ১৯৭৩।

১৪. ,, ,, ,, ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৭৩।

www.pathagar.com

১৫. ভারত সরকার আন্তর্জাতিক আদালতকে জানান যে, পাকিস্তানের আবেদন গ্রাহ্য করে ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দীকে ভারত কর্তৃক বাংলাদেশে প্রেরণে বাধাদানের কোনো যুক্তি বিশ্ব আদালতের নেই।

যুদ্ধবন্দী সংক্রান্ত আইনটি ১৯৭৩ সালের জুলাই মাসে প্রণয়ন করা হয়। সরকারের সাথে ঘনিষ্ঠ সূত্র জানান যে, যদিও যুদ্ধবন্দীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের পক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করা ছিলো কঠিন, তথাপি সরকার একটি সেল গঠন করে বিচারার্থে প্রেরিত ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দীর বিরুদ্ধে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ সংগ্রহ করেন।

১৬. কয়েকজন মার্কিন সাংবাদিকের এক সাক্ষাৎকারে ভুট্টো বলেছিলেন, ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দীর বিচারের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত তিনি স্বীকৃতি প্রদান স্থগিত রাখবেন। বাংলাদেশ অবজারভার, ৬ই জুলাই, ১৯৭৩।

১৭. ২১শে জানুয়ারী তারিখে নয়া দিল্লীতে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রথমবারের মতো ঘোষণা করেন যে, স্বীকৃতি প্রদান ছাড়াই যুদ্ধবন্দীদের ফেরতদানের ব্যাপারে সমঝোতা স্থাপন করা হবে।

১৮. পাকিস্তানের কাছে প্রদত্ত বাংলাদেশ-ভারতের সমঝোতা প্রস্তাব, ১৬ই এপ্রিল, ১৯৭৩ দ্রষ্টব্য।

১৯. প্রাগুক্ত ; বাংলাদেশ অবজারভার, ২৩শে জানুয়ারী, ১৯৭৩।

২০. এ ব্যাপারে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে গিয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন বলেন, 'এটি জঘন্যতম বর্বরতা থেকে বিশ্ববিবেকের দৃষ্টি স্থানান্তরের প্রয়াস' বাংলাদেশ অবজারভার, ১৪ মে, ১৯৭৩।

২১. সংবিধান (প্রথম সংশোধনী) আইন, ১৯৭৩।

২২. আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩ দ্রষ্টব্য।

২৩. দিল্লী চুক্তি, আগস্ট ২৮, ১৯৭৩ হিসেবে খ্যাত।

২৪. মূলত বিহারী হিসেবে পরিচিত জনসমষ্টি।

২৫. বাংলাদেশ অবজারভার, ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৪।

২৬. ইসলামী সম্মেলনে যোগ দেয়ার কোলকাতায় শেখ মুজিবের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। একই দিনে ইরান ও তুরস্ক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

২৭. তিন দেশের মধ্যে সম্পাদিত ৯ই এপ্রিল ১৯৭৪-এর ত্রিপক্ষীয় চুক্তি দ্রষ্টব্য।

২৮. পরবর্তীকালে ১৯৭৯ সালে জেনারেল জিয়া-উল-হক এক অধ্যাদেশবলে বিহারীদের পাকিস্তানী নাগরিকত্ব প্রদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেন।

২৯. বিজয় দিবসের দ্বিতীয় বার্ষিকী উপলক্ষে মুজিব ৩০,০০০ দালালকে মুক্তি দেন।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

খাদ্য, বন্যা এবং দুর্ভিক্ষ

আওয়ামী লীগ সরকার যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, খাদ্য সমস্যা ছিলো তার মধ্যে সবচাইতে সংকটময়। যুক্তিসঙ্গত পরিমাণে খাদ্যের সরবরাহ, বিতরণ এবং প্রাপ্যতার ওপর একটি সরকারের রাজনৈতিক জীবন প্রবাহ নির্ভর করে এবং একে দেশের একটা রাজনৈতিক ব্যারোমিটার বলে ধরে নেয়া হয়। বহু দশক ধরে এতদাঞ্চলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদার তুলনায় খাদ্যের উৎপাদনে ঘাটতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। ফলে রাজনীতিতে খাদ্য সংকট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে আসছে। খুব সম্ভবত বাংলাদেশে জনসমষ্টি ও ভূমির অনুপাত সারা পৃথিবীর মধ্যে সর্বনিম্ন। দেশের প্রায় ১০ কোটি লোকের জন্য চাষযোগ্য জমি রয়েছে মাত্র সোয়া দুই কোটি একর। ধান দেশের প্রধান খাদ্যশস্য এবং এর উৎপাদনের ওপর দেশের অর্থনীতি বিশেষভাবে নির্ভর করে। ধানের উৎপাদন কমে গেলেই দেশের খাদ্য ঘাটতি বেড়ে যায়, এবং তখন বিদেশ থেকে খাদ্য আমদানী করতে গিয়ে বিপুল পরিমাণে কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রা চলে যায় দেশের বাইরে। এর প্রতিক্রিয়া হয় অত্যন্ত ভয়াবহ—কারণ তখন সরকারকে অন্যান্য খাতের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন বরাদ্দ ছাঁটাই করে জনগণের অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা নিতে হয়।[১] এমনকি খাদ্যোৎপাদন স্বাভাবিক হলেও দেশে খাদ্য ঘাটতি থেকে যায় এবং খাদ্য আমদানীর জন্য বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় অপরিহার্য হয়ে পড়ে। দেশের জনসংখ্যা প্রতিবছর ২·৫% হারে বাড়ছে এবং ক্রমবর্ধমান খাদ্য চাহিদা পূরণও স্বাধীনতার পর থেকে সরকারের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠছে না।[২] দেশে বন্যা, খরা এবং সাইক্লোন হয়ে দাঁড়ায় একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। দেশের পরিকল্পনাবিদ ও রাজনীতিবিদদের পক্ষে খাদ্যের উৎপাদন সম্পর্কে কোন আগাম ভবিষ্যদ্বানী করা সম্ভব হয় না বলে এই সমস্যার যথার্থ মোকাবিলা অপর একটি কঠিন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। দেশে কোনো বৎসরে খাদ্যোৎপাদন সন্তোষজনক হলে যেমন

www.pathagar.com

অর্থনীতির ধারা বদলে যায়, তেমনি কোনো কারণে খাদ্যোৎপাদন ব্যাহত হলে তা অর্থনীতির বহুবিধ খাতের ওপর একসাথে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশ যতদিন পর্যন্ত পাকিস্তানী উপনিবেশিক শাসকদের দ্বারা শাসিত হচ্ছিলো, ততদিন দেশে খাদ্য সমস্যা নিয়ে বাঙালী নেতাদের কোনো মাথাব্যথা ছিলো না। কারণ পর্যাপ্ত খাদ্যের যোগান নিশ্চিত করা ছিলো কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব। বরং কোনো কারণে খাদ্যের অপর্যাপ্ততা দেখা দিলে বা দাম বেড়ে গেলে তারা এর পুরো দায় কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারতেন। ১৯৬৮-৬৯ সালের মহা গণ-অভ্যুত্থান এবং ১৯৭০-৭১ সালের নির্বাচনের সময় যখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তুঙ্গে অবস্থান করছিলো, আওয়ামী লীগ তখন ক্রমবর্ধমান খাদ্যমূল্যকে একটি উদাহরণ হিসেবে প্রকাশ করে সোনার বাংলাকে কিভাবে শ্মশানে পরিণত করা হয়েছে তার নজীর উপস্থাপিত করছিলো। এ ব্যাপারে তারা তখন জনসাধারণের ভাবাবেগকে বিশেষ ভাবে কাজে লাগায় এবং প্রতিশ্রুতি দেয় যে, চালের দাম মণপ্রতি ২০ টাকায় নামিয়ে আনা হবে। ১৯৭০-৭১ সালে চালের মণপ্রতি গড়মূল্য ছিলো ৪৮ টাকার কাছাকাছি।[৩] দেশ স্বাধীনতা অর্জনের পর নিজের দেশের জনগণের অন্নসংস্থান করার দায়িত্ব প্রথমবারের মতো আওয়ামী লীগ সরকারের হাতে অর্পিত হয় এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের অতি প্রচলিত ধারার মুখে রাজনৈতিক নেতারা তখন সমস্যার গভীরতা ও বাস্তবতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা শুরু করেন।

আগেই বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতি একটি পুরাতন ঘটনা। পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি এ দেশে খাদ্য ঘাটতি ১৯৫০ সালের ৫ লাখ টন থেকে বেড়ে ষাটের দশকের শেষের দিকে প্রায় ১৫ লাখ টনে উন্নীত হয়।[৬] ১৯৬৮, ১৯৬৯ এবং ১৯৭০ সালে বাংলাদেশে ভয়াবহ বন্যার ফলে যথাক্রমে ১৪,৪০০, ১৬,০০০ এবং ১৬,৪০০ বর্গমাইল এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এর ফলে ব্যাপক প্রাণহানি ও সম্পত্তি-নাশসহ প্রায় ২২ লক্ষ টন ধান বিনষ্ট হয়।[৪] এর পাশাপাশি ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে শতাব্দীর সবচাইতে ভয়াবহ জলোচ্ছ্বাস এতদাঞ্চলে আঘাত হানলে প্রায় ১০ লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটে[৫] ও প্রচুর সম্পত্তির ক্ষতিসাধন হয়।

www.pathagar.com

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে অপর একটি বন্যা প্রায় ১৪ হাজার বর্গমাইল এলাকা প্লাবিত করে দেয়। এতে প্রায় ৩,০০,০০০ টন খাদ্যশস্য বিনষ্ট হয় এবং একই বছরে খাদ্যের আভ্যন্তরীণ প্রাপ্তি ১১% হ্রাস পায়।[৭]

এভাবে স্বাভাবিক খাদ্য ঘাটতি এবং এই সমস্যার মোকাবিলায় প্রতি বছর সরকারের প্রানান্ত প্রচেষ্টার ইতিহাসকে সম্বল করেই বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। ১৯৭১ সালে যুদ্ধবিশেষজ্ঞরা ভবিষদ্বানী করেছিলেন যে, আগাম ভিত্তিতে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে না পারলে বাংলাদেশ নিদারুণ খাদ্য সংকটের সম্মুখীন হবে এবং দেশ একটি সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষের কবলে পড়বে।[৮] নয় মাসব্যাপী যুদ্ধে অর্থনীতির অচলাবস্থার প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ যে নিদারুণ খাদ্য ঘাটতির সম্মুখীন হবে, এটি তেমন অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা ছিলো না।

১৯৭১-৭২ সালে দেশে খাদ্যোৎপাদন ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় ২০ লাখ টন পিছিয়ে থাকে। ১৯৭২-৭৩ সালে খাদ্যোৎপাদন এর ১ কোটি ৩০ লাখ টনের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার চাইতে প্রায় ২৫% কম হয় এবং ফলে প্রায় ২৭ লাখ টন খাদ্য আমদানী করতে হয়। অথচ একই বছরে খাদ্যের মাথাপিছু ভোগ (Consumption) ছিলো ১৯৬৯-৭০ সালের স্তরের নীচে।[৯] ১৯৭৩-৭৪ সালে মূল লক্ষ্যমাত্রা ১ কোটি ২০ লাখ টন ও সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ১ কোটি ১৮ লাখ টনের স্থলে খাদ্যের প্রকৃত উৎপাদন ছিলো ১ কোটি ১৮ লাখ ৩০ হাজার টন।[১০] লক্ষ্যমাত্রা পুনর্নির্ধারণ করায় সে বছর খাদ্য আমদানীর পরিমাণও বাড়িয়ে ২২ লাখ টনে স্থির করা হয়। ১৯৭৪-৭৫ সালে খাদ্যোৎপাদনের পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা ছিলো ১ কোটি ৩২ লাখ ২০ হাজার টন, যেখানে প্রকৃতপক্ষে উৎপাদিত হয় ১ কোটি ১২ লাখ ৩০ হাজার টন। ১৯৭৪-৭৫ সালে খাদ্যের মাথাপিছু বার্ষিক প্রাপ্যতা ছিলো ৩৩৯ পাউন্ড যা স্মরণকালের মধ্যে নিম্নতম।

ফলে দেশে খাদ্য ঘাটতি চিরাচরিত প্রথায় অব্যাহত থাকে এবং অন্যান্য উৎপাদনমুখী খাতের বরাদ্দ কাটছাঁট করে প্রতিবছর বিপুল পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করে সরকারকে এই সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়। এ কথা সত্য যে এ বছরগুলোতে দেশের আবহাওয়াও ছিলো খাদ্যোৎপাদনের প্রতিকূলে যা দেশে বিপুল পরিমাণে খাদ্য ঘাটতির জন্য বহুলাংশে দায়ী ছিলো।

www.pathagar.com

১৯৭২ সালে এক ভয়াবহ খরায় আউশ ধানের ব্যাপক ক্ষতি হয় এবং ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে বরিশাল, পটুয়াখালী ও খুলনা এই তিনটি উপকূলীয় জেলা জলোচ্ছ্বাসে আক্রান্ত হলে প্রায় ৯৫ কোটি ১০ লাখ টাকার সম্পদ বিনষ্ট হয়।[১১] ১৯৭৪ সালে দেশ দুইবার বন্যার কবলে পড়ে। প্রথমবার সিলেটে এক আকস্মিক বন্যায় বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়। একই বছরে জুলাই-আগস্টে সংঘটিত দেশব্যাপী বন্যা ছিলো দেশের ইতিহাসে ভয়াবহতম। আকস্মিক বন্যায় দেশের গোটা বোরো ফসল বিনষ্ট হয়। এর মোট ক্ষতির পরিমাণ ছিলো প্রায় দেড় লাখ টন। দেশের প্রধান বোরো ধান চাষযোগ্য বিল ও হাওড় অঞ্চলের ফসল প্রায় পুরোপুরিভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়।[১২] মাঝ-বছরী বন্যায় দেশের মোট এলাকার প্রায় এক তৃতীয়াংশ বিপর্যয়ের শিকার হয় এবং বন্যা কবলিত হয় প্রায় ৩ কোটি লোক। এতে প্রায় ১ কোটি টন ফসল নষ্ট হয়[১৩] ও অসংখ্য প্রাণহানি ঘটে এবং প্রচুর সংখ্যক গবাদি পশু নিহত ও ঘরবাড়ী বিধ্বস্ত হয়।

বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর থেকেই একটি আসন্ন দুর্ভিক্ষের আগমনী সংকেত পাওয়া যাচ্ছিলো। তবে ভয়াবহ বন্যা সংঘটিত হবার আগে ১৯৭৩ সালের জানুয়ারী থেকে শুরু করে ১৯৭৪ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত সময় ছিলো দেশের জন্য সবচাইতে বেশী সংকটজনক। দেশের রাজনীতিবিদ এবং বিশেষজ্ঞরা আগে থেকেই এই হুমকীর ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করছিলেন। ১৯৭২ সালে ভোগের স্তর উল্লেখযোগ্য হারে নেমে গেলেও সে বছর বিদেশ থেকে প্রায় ১০০ কোটি ডলার মূল্যের পণ্যসাহায্য আসায় দেশ কোনো রকমে দুর্বিপাক থেকে রক্ষা পেয়ে যায়। ১৯৭৩ সাল শুরু হলে সরকার সেই পূর্বপ্রচলিত ধারায়ই সমস্যা মোকাবিলার প্রস্তুতি নিতে থাকেন। মওলানা ভাসানী যখন আগাম বিপদাশংকা ও ঘটনার ভয়াবহতা সম্পর্কে সরকারকে সতর্ক করে দিচ্ছিলেন, মন্ত্রিপরিষদ তখন 'যে কোনো উপায়ে সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার' স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। ১৯৭৩ সালের মে মাসে কুর্ট ওয়াইল্ডহেল্ম যখন জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর কাছে বাংলাদেশকে সাহায্যদানের আহ্বান রাখছিলেন, তখন তিনি বলেছিলেন যে, ১৯৭৩ সালে শরৎকালীন ফসল ওঠার আগে দেশের খাদ্য ঘাটতির মোকাবিলা করতে না পারলে দুর্ভিক্ষের

www.pathagar.com

কবল থেকে বাংলাদেশকে বাঁচানো যাবে না। অবশ্য বাংলাদেশী নেতারা এ সময়ে দেশের খাদ্য সরবরাহ পরিস্থিতি এবং চট্টগ্রাম থেকে দেশের অন্যত্র খাদ্য পরিবহন তৎপরতায় তাদের "সন্তুষ্টিই" প্রকাশ করছিলেন।[১৪]

এ সময় প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দল সরকারের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করছিলো। তারা অভিযোগ করছিলো যে প্রচুর পরিমাণে চাউল সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে পাচার হয়ে যাচ্ছে। এ সময় ভারতে চাউলের মূল্য ছিলো বাংলাদেশের চাইতে বেশী। সংবাদপত্রগুলোতে প্রায় প্রতিদিনই চোরাচালানের তথ্য প্রকাশিত হচ্ছিলো। এ ধরনের সমালোচনার মুখে চোরাচালান দমনে ব্যর্থ হওয়ায় সরকার শেষ পর্যন্ত চোরাচালান রোধ করার জন্য সেনাবাহিনী তলব করতে বাধ্য হন। কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের সদস্যবর্গ এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত মহল এতে ক্ষুব্ধ হন। অভিযোগ ছিলো যে, এরাও এ ধরনের চোরাচালানী ব্যবসায়ের সাথে কমবেশী জড়িত ছিলেন। যদিও শেখ মুজিব চোরাচালান দমনে কার্যকর অবদানের জন্য সেনাবাহিনীর ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন[১৫] তথাপি তাদের কাজ শেষ হওয়ার আগেই সরকার সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নেন। যদিও ক্ষমতাসীন নেতৃবৃন্দ সেনাবাহিনী কর্তৃক জনগণকে অযথা হয়রানির অভিযোগ করছিলেন কিন্তু আদতে এর কারণ ছিলো ভিন্ন।[১৬]

এ সময় "দেশের ভুখা মানুষের দুর্দশা লাঘবের" দাবীতে মওলানা ভাসানী অনশন ধর্মঘট শুরু করেন এবং সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে তিনি আমরণ অনশন পালনের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, অতীতে দেশে এমন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ আর দেখা দেয়নি। অনশনের পঞ্চম দিবসে প্রেরিত এক বিবৃতিতে তিনি দাবী করেন যে, খাদ্যের দুষ্প্রাপ্যতা এবং সীমান্তে ব্যাপক চোরাচালানের ফলে দেশের কৃষক, শ্রমিক, শিক্ষক, জেলে, মাঝি, কামার, কুমার, ও অন্যান্য গ্রামীণ পেশার প্রায় ৮৬% লোক গত দু'মাস যাবৎ তাদের জন্য পর্যাপ্ত আহার সংগ্রহ করতে পারেননি। এ সময় আরো কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা ও দেশের বুদ্ধিজীবী মহল এবং সাংবাদিকেরাও অনুরূপ বক্তব্য রাখছিলেন।

কাজেই একথা সত্য নয় যে, ঘটনার ভয়াবহতা সম্পর্কে সরকারকে আগাম সতর্ক করে দেয়া হয়নি কিংবা সরকার খাদ্যশস্য সরবরাহ ও পরিবহণের

www.pathagar.com

সংকট সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না। ১৯৭৩ সালের ৩রা নভেম্বর খাদ্য-শস্য সংগ্রহ নীতি ঘোষণাকালে খাদ্যমন্ত্রী রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি ও সংসদ সদস্যদের সমন্বয়ে গণকমিটি গঠনের সরকারী সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ করেন।[১৭] আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মো) ও কমুনিষ্ট পার্টির (মনি সিংহ) সমন্বয়ে গঠিত গণ ঐক্য জোট সীমান্তে চোরাচালান দমনে সরকারকে সর্বাত্মকভাবে সহায়তা করার প্রতিশ্রুতি দেয়। এর আগে প্রধানমন্ত্রী জাতীয় প্রতিরক্ষা কমিটি গঠনের নির্দেশও জারী করেছিলেন। কিন্তু এতসব উদ্যোগের কোনটিই ইতিবাচক ফলাফল প্রদর্শন করতে না পারায় সরকার ১৯৭৩ সালের শেষের দিকে সীমান্তে চোরাচালান প্রতিহত করার লক্ষ্যে পুনরায় সেনাবাহিনী তলব করেন। তবে এর ফলাফল ছিলো আগের মতোই। একই কারণে খুব শিগগীরই সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করতে সরকার পুনরায় বাধ্য হন।

১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে তিনটি উপকূলীয় জেলায় জলোচ্ছ্বাস এবং ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে সিলেটে আকস্মিক বন্যা আঘাত হানলেও ১৯৭৩-৭৪ সালে খাদ্যোৎপাদন সংশোধিত ১কোটি ১৮ লক্ষ টনের লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় সামান্য বেশী ছিলো। এর পরেও সরকারের খাদ্য সংগ্রহ অভিযান চরমভাবে ব্যর্থ হয়। বিশেষ করে সরকারের সংগ্রহ মূল্য এবং খোলা বাজার দরের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান থাকায় লক্ষ্যমাত্রার ১০% খাদ্যশস্যও সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। জনগণের মধ্যে সচেতনতা না থাকায় খাদ্য সংগ্রহ অভিযানে ব্যাপক দুর্নীতির প্রমাণ পাওয়া যেতে থাকে।[১৮] ১৯৭৩-৭৪ সালের বার্ষিক পরিকল্পনায় খাদ্যোৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নীচে নামিয়ে এনে খাদ্য আমদানীর লক্ষ্যমাত্রা বাড়িয়ে ২২ লাখ টনে উন্নীত করা হয়। কিন্তু সরকারের ব্যর্থতার কারণে খাদ্য আমদানীর লক্ষ্যমাত্রাও প্রায় ৫ লাখ টন পিছিয়ে থাকে। আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক উভয় ধরনের খাদ্য সংগ্রহ অভিযান ব্যর্থ হওয়ায় সরকারের খাদ্য মজুদ পরিস্থিতি সংকটের সম্মুখীন হয় এবং ফলে ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে দেশ এক মহাসংকটের কবলে নিপতিত হয়।[১৯]

একদিকে খাদ্য সংগ্রহ অভিযান ব্যর্থ হওয়ায় এবং অন্যদিকে চোরাচালান দমনে সরকারী ব্যর্থতা অব্যাহত থাকায় খাদ্য বিভাগের হাতে যে সামান্য খাদ্য মজুদ ছিলো প্রতিদিনের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে ১৯৭৪ সালের

www.pathagar.com

জুন মাসের মধ্যে তা তলানীতে এসে ঠেকে। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী খাদ্য আমদানী করা সম্ভব না হওয়ায় আগস্ট, সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবর মাসে খাদ্যের মজুদ আরো অনেক নীচে নেমে যায়।

খাদ্য ঘাটতির ফলে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যদ্রব্যের মূল্যও ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং জনগণের ক্রয়ক্ষমতাও ভয়াবহ ভাবে হ্রাস পেতে শুরু করে। খাদ্য ভোগের হার সমসাময়িক দশকের সর্বনিম্ন স্তরে নেমে আসায়—গরীব জনগণের প্রতিরোধ ক্ষমতাও ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। সাধারণ লোকের প্রকৃত মজুরী হ্রাস পেতে থাকে ও অন্যদিকে অব্যাহত থাকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য-দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা। ১৯৭১-৭২ সালে যেখানে মধ্যম মানের এক মণ চাউলের দাম ছিলো ৫৭·১০ টাকা, ১৯৭৪-৭৫ সালে তা উন্নীত হয় ২৪৪·৪০ টাকায়। একই সময়ে মশুর ডালের দর সেরপ্রতি ১·৬২ টাকা থেকে ৪·৭৫ টাকায়, সেরপ্রতি মাছের দর ৫·১৯ টাকা থেকে ১১·৭২ টাকায়, গরুর মাংস ৩·২৭ টাকা থেকে ১০·৮৫ টাকায়, আলু ০·৯৫ টাকা থেকে ২·৬২ টাকায়, সরিষার তেল ৬·৮৭ টাকা থেকে ৩১·১৭ টাকায়, মরিচ ৫·২৩ টাকা থেকে ৪৬·৬৬ টাকায়, পেঁয়াজ ০·৭৮ টাকা থেকে ২·৫৭ টাকায়, লবণ ০·৪৭ টাকা থেকে ৩·৮৩ টাকায়, চিনি ২·৫২ টাকা থেকে ৫·৮২ টাকায়, জ্বালানী লাকড়ী মণপ্রতি ৫·১১ টাকা থেকে ১৪·২৪ টাকায় এবং প্রতি ২২ আউন্স কেরোসিন তেলের দাম ০·৮৩ টাকা থেকে ১·৭৯ টাকায় বৃদ্ধি পায়।[২০] ১৯৭৪ সালে প্রায় সকল সামগ্রীর মূল্য ৩০০ থেকে ৪০০% বৃদ্ধি পায় এবং একই বছরে পণ্যমূল্য আগের বৎসরের তুলনায় বৃদ্ধি পায় ১০০%। কোনো কোনো স্থানে সেরপ্রতি চাল ১০ টাকায়, শুকনা মরিচ সেরপ্রতি ১০০ টাকায় এক এক পাউন্ড গুঁড়া দুধ ৮০ থেকে ৯০ টাকায় বিক্রি হয়। ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে দ্রব্যমূল্য দ্রুততর গতিতে বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি থেকে প্রায় প্রতিদিনই জিনিষপত্রের দাম বাড়তে থাকে। জুন মাসে যেখানে প্রতিসের মোটা চাউলের দাম ছিলো ৩·৯০ টাকা ক্রমাগত বেড়ে তা আগস্ট মাসে ৪·৭৮ টাকায়, সেপ্টেম্বর মাসে ৬ টাকায় ও অক্টোবর মাসে ৭·১৬ টাকায় উন্নীত হয়।

এ ভাবে ১৯৭৪ সালের শুরু থেকেই সারাদেশে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যেতে থাকে। ইতিমধ্যেই খাদ্যের অভাবে দেশের লোক অনাহার-

www.pathagar.com

অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছিলো। বিশেষ করে দেশের রংপুর ও ময়মনসিংহের মতো খাদ্য-ঘাটতির জেলাগুলোতে দুর্ভিক্ষের আক্রমণ ছিলো প্রবল। কর্ম-সংস্থান না থাকায় এবং দ্রব্যমূল্য ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাওয়ায় এ সময় গ্রামাঞ্চলের গরীব লোকজন দলে দলে শহরাঞ্চলে এসে ভীড় জমাতে থাকে। এ অবস্থায় দেশের বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং সংবাদপত্রসমূহ বারংবার সরকারকে সতর্ক করে দিলেও সরকার অব্যাহতভাবে দাবী করতে থাকেন যে পরিস্থিতি পুরোপুরিভাবে প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। রংপুরে যখন ব্যাপক আকারে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়[২১] তখনো খাদ্যমন্ত্রী গোটা জাতিকে এই বলে আশ্বস্ত করছিলেন যে, খাদ্যমূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা একটি সাময়িক ব্যাপার মাত্র। তিনি দাবী করছিলেন যে সরকারের হাতে যথেষ্ট চালের মজুদ রয়েছে। সরকারী দলের নেতারা তখন পরিস্থিতির জন্য ব্যবসায়ী, মজুদদার, কালোবাজারী ও চোরাচালানীদের দায়ী করে বলছিলেন যে তারা খাদ্যের বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করেছে। তারা বলছিলেন 'সমাজবিরোধী' এবং 'রাষ্ট্রবিরোধী' লোকেরাই ছিলো পরিস্থিতির জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী। এপ্রিল মাসেও খাদ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়ে বলেন যে, সংকট থেকে উত্তরণের জন্য প্রতি মাসে ২,০০,০০০ টন করে খাদশস্য আমদানী করা হচ্ছে।[২২] কিন্তু বাস্তবে এই পরিমাণ খাদ্যশস্য আর দেশে এসে পেঁাছেনি। উপরন্তু সরকারী গুদামে চাউলের মজুদ দ্রুত হ্রাস পেতে থাকলে অনেকগুলো জেলায় রেশনিং প্রথায় খাদ্যশস্য বিতরণের পরিমাণ ব্যাপকভাবে কাটছাট করা হতে থাকে।[২৩]

দেখা গেছে যে, যে বন্যাকে বাংলাদেশে সচরাচর দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী করা হয়, ১৯৭৪ সালে সেই বন্যার অনেক আগেই দেশ দুর্ভিক্ষের করাল থাবার শিকার হয়েছিলো। বন্যার পানি সরে যাওয়ার সময় অর্থাৎ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে দুর্ভিক্ষাবস্থা সবচাইতে প্রকট আকার ধারণ করলেও সে বছরে বন্যা দেশের অসংখ্য প্রানহানির কোনো কারণ ছিলো না। বন্যার ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত, ঘরবাড়ী ধ্বংস ও মহামারী বিস্তৃত হয়ে লোকজনের দুঃখদুর্দশা বাড়িয়ে তুললেও, যারা ছিলেন ইতিমধ্যেই দুর্ভিক্ষের কারণে মরণাপন্ন, মৃত্যুর করাল থাবা তাদেরকেই গ্রাস করছিলো। বছরের শুরু থেকেই দেশের অসংখ্য দরিদ্র লোক ক্ষুধার তাড়নায় মিষ্টি

www.pathagar.com

আলু, কচু, কলার থোড়, চালের কুড়া, ভাতের মাড় ও নানারকম লতাপাতা খেয়ে জীবন ধারন করতে বাধ্য হচ্ছিলো। অনশনকে যদি দুর্ভিক্ষের একটি পর্যায় বলে মনে করা হয়, তাহলে ১৯৭১ সালে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই এর প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিলো। তখন থেকেই সোনার বাংলার মাটিতে অসংখ্য লোক অনাহারে অর্ধাহারে থেকে পায়ে পায়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলছিলো।

১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষাবস্থা এবং অসংখ্য প্রাণহানির কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আওয়ামী লীগ সরকার, পরিকল্পনা কমিশন এবং সরকারের অন্যান্য এজেন্সী থেকে যে সমস্ত যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছিলো সেগুলো যতই তথ্যনির্ভর হোক্ না কেন, বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে সংঘটিত দুর্ভিক্ষের ফলে অসংখ্য প্রাণহানিকে কোনো অবস্থাতেই মেনে নেয়া যায় না। এটা সত্য যে, ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৪ সাল অবধি বাংলাদেশের বুকে একের পর এক বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের প্রলয়লীলা সংঘটিত হচ্ছিলো। এছাড়া নয় মাসব্যাপী সশস্ত্র যুদ্ধ, যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট ধ্বংসাবস্থা, সারা বিশ্বে খাদ্য সংকট, ব্যাপক মুদ্রাস্ফীতি, চাউলের আমদানী ব্যয় বৃদ্ধি এগুলো সবই ছিলো দুর্ভিক্ষের এক একটি কারণ। কিন্তু এগুলোই বাংলাদেশে অসংখ্য প্রাণ হরণকারী দুর্ভিক্ষের জন্য এককভাবে দায়ী ছিলো না।[২৪] অনেক অর্থনীতি-বিদ, রাজনৈতিক নেতা, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী মহল একবাক্যে দাবী করেছেন যে, এই দুর্ভিক্ষ কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি করা হয়েছিলো এবং সে বছর বন্যা না হলেও অসংখ্য লোক মৃত্যুবরণ করতো। শুধুমাত্র ক্ষমতাসীন সরকারের অযোগ্যতা, অব্যবস্থাপনা এবং দুর্নীতিই নয়, সরকার এবং ক্ষমতা-সীন এলিট গোষ্ঠীর অবহেলা এবং উদাসীনতাও ছিলো এই দুর্ভিক্ষের জন্য বহুলাংশে দায়ী। অভিযোগ রয়েছে যে, সে সময়কার ব্যাপকহারে খাদ্য চোরাচালানও একটি অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিলো।

আধুনিক বিশ্বে দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করলে দেশ যতই দরিদ্র হোক কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ যতই করাল থাবা প্রসারিত করুক না কেন, দুর্ভিক্ষাবস্থা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভবপর। এগুলো হলো : (১) যদি দুর্ভিক্ষের আগাম আগমনী সংকেত প্রদান করা হয়, এবং (২) ক্ষমতাসীন সরকার

www.pathagar.com

যদি তার প্রশাসনযন্ত্র যথাযথভাবে ব্যবহার করতে সক্ষম হন। কাজেই যে সমস্ত অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ আসার আশংকা থাকে, সে সমস্ত দেশে উপরোক্ত অবস্থা মোকাবিলায় সরকারী উদ্যোগের প্রশ্নটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হয়। স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, পরিকল্পনা কমিশন, খাদ্য মন্ত্রণালয় এবং সরকারের অন্যান্য এজেন্সীসমূহ দেশের আসন্ন খাদ্যসংকট সম্পর্কে অবহিত ছিলো। সে সময়ে সরকার যে শুধুমাত্র আভ্যন্তরীণ এবং বহিঃসূত্র হতে পর্যাপ্ত খাদ্য সংগ্রহ করতে ব্যর্থই হয়েছেন তাই নয়, সরবরাহ ও বিতরণেও তারা চরমতম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। সরকার গোটা পরিস্থিতি সম্পর্কে উদাসীন থেকে ব্যাপকহারে চোরাচালান ও অবৈধ মজুদদারীর সুযোগ দিয়ে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে হাত গুটিয়ে বসে থেকেছেন। বিদেশ থেকে তারা খাদ্য সংগ্রহের প্রতিশ্রুতি আদায় করেছেন, কিন্তু বাস্তবে তা সংগ্রহ করার লক্ষ্যে কার্যকর কোনো নীতিপদ্ধতি প্রণয়ন করতে পারেন নি। আভ্যন্তরীণ বা বিদেশী কোনো সূত্র থেকেই খাদ্য সংগ্রহের পর্যাপ্ত উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।[২৫] উপরন্তু সরকার এমন কতগুলো দেশের সাহায্যের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করেছেন, যে সমস্ত দেশ ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতাদের বাক্যবাণেই প্রতিনিয়ত জর্জরিত হচ্ছিলো। এদের মধ্যে অনেকগুলো দেশই বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রনীতিকে খুব একটা ভালো চোখে দেখেনি, যার ফলে বাংলাদেশের খাদ্য সংকট মোচনে তারাও খুব একটা আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসেনি। সারাদেশে স্থাপিত লংগরখানাগুলোতে[২৬] অবাধ দুর্নীতি, খাদ্য ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণে ব্যাপক কারচুপি এবং আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীদের ছত্রচ্ছায়ায় সারাদেশে অবাধ মজুদদারী ও চোরাচালান বিরাজ করায় দুর্ভিক্ষে প্রাণহানির সংখ্যা কমিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। সরকার ১৯৭৪ সালের অক্টোবর মাসে অবৈধ মজুদদারী দমনের যে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, অত্যন্ত বিলম্বে হওয়ায় তা কোনো ইতিবাচক ফলাফল বহন করে আনতে পারেনি।[২৭]

নভেম্বর মাসের শেষের দিকে সরকার সারাদেশের লংগরখানাগুলো তুলে নেয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। দুর্ভিক্ষজনিত কারণে মৃত্যু এর পরেও অব্যাহত ছিলো। নতুন ফসলের আগমন এবং আমদানীকৃত খাদ্যের চালানু

www.pathagar.com

দেশে আসতে শুরু করলে এরপর পরিস্থিতি ক্রমশঃ অনুকূলে চলে আসতে থাকে। কিন্তু ইতিমধ্যেই দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষাবস্থা বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে এক বিষময় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে গেছে, যার ফলাফল হয়ে দাঁড়ায় ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী।

তথ্যপঞ্জী

১. সঙ্গতকারণেই ফসল ভাল হলে অর্থনীতির ওপর চাপ কমে আসতো এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে পরিলক্ষিত হতো অনুকূল প্রভাব। ১৯৭৫ ও ১৯৮০ সালে খাদ্যোৎপাদন ছিল সন্তোষজনক, কিন্তু ১৯৭২, ১৯৭৩, ১৯৭৪ ও ১৯৭৯ সালে তা বিপর্যয়ের শিকার হয়। এ সময়ে দেশের অর্থনীতি কি মারাত্মক ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলো, সমকালীন অর্থনৈতিক জরীপগুলোতে এর প্রমাণ মেলে।

২. ১৯৭০-৭১ সালে খাদ্যোৎপাদন ছিলো ১৯৬৯-৭০ সালের চাইতে ১০ লাখ টন কম। ১৯৭২-৭৩ সালে খাদ্যোৎপাদন ১৯৬৯-৭০ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়, কিন্তু প্রকৃত উৎপাদন ছিলো তার চাইতে ২৫% কম।

৩. ১৯৭২-৭৩ সালে ২৭ লাখ টন খাদ্য আমদানী করা হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষপত্র ১৯৭৯, পৃ ৩৭৪ ও ১৯৭০-৭১ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী পোস্টারে এর আগেকার দিনগুলো সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়।

৪. মহিউদ্দিন আলমগীর, ফেমাইন ইন সাউথ এশিয়া, পৃ ১১২।

৫. প্রাগুক্ত, পৃ ১১৪; সরকারী হিসাবে ২ লাখ।

৬. নূরুল ইসলাম, ডেভেলপম্যান্ট স্ট্রাটেজী অব বাংলাদেশ, পৃ ৩।

৭. মহিউদ্দিন আলমগীর, প্রাগুক্ত, পৃ ১১৭। ১৯৭১ সালে যুদ্ধের ফলে বহুলোক ভারতে আশ্রয় নিলে সে বছর দেশের লোকসংখ্যা ১৪% কমে যায়। ফলে ঘাটতি তত ব্যাপক ছিলো না ও দ্রব্যমূল্যও ছিলো প্রায় স্থিতিশীল।

৮. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বহিপ্রচার বিভাগের গবেষণা সেলের একটি সমীক্ষায় মন্ত্রিপরিষদকে শরণার্থীরা ফিরে আসার পর সম্ভাব্য খাদ্য সংকট সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছিলো।

৯. নূরুল ইসলাম, ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং ইন বাংলাদেশ, পৃ ১৬৩। ১৯৭২-৭৩ সালে মাথা-পিছু দৈনিক খাদ্য ভোগের পরিমাণ ছিলো ১২.১৯ আউন্স, যেখানে ১৯৬৯-৭০ সালে তা ছিলো ১৫.৪১ আউন্স। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ১৯৭৩-৭৮, পৃ ২১।

১০. নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ ১১২।

১১. মহিউদ্দিন আলমগীর, ফেমাইন ইন সাউথ এশিয়া, পৃ ১১২।

১২. প্রাগুক্ত, পৃ ১১২।

১৩. প্রাগুক্ত, পৃ ১২৫।

১৪. ১৯৭২ সালের মার্চে চালের কোটা কমিয়ে ১২ ছটাক ও গমের কোটা বাড়িয়ে সোয়া ২ সের-এ স্থির করা হয়। ফলে মোট বরাদ্দ আগের ৩ সেরেই স্থির থাকে।

১৫. ৯.১৫.৯৭৩ তারিখে মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকের ওপর প্রতিবেদন, বাংলাদেশ অবজারভার, ১০.৫.১৯৭৩।

১৬. বাংলাদেশ অবজারভার, ১০.৫.১৯৭৩।

www.pathagar.com

১৭. এবারই প্রথম বারের মত আওয়ামী লীগ খাদ্য সম্পর্কিত কোনো বিষয়ে কতিপয় রাজনৈতিক দলকে জড়িত করে। কিন্তু সরকারী সংগ্রহ মূল্য ও বাজারদরে ব্যাপক ব্যবধান থাকায় এ পদ্ধতি বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি। বাংলাদেশ অবজারভার, ৪.১১.১৯৭৩।

১৮. ১৯৭৩-৭৪ সালে চালের মণপ্রতি গড় সংগ্রহমূল্য ছিলো ৭২·৬৩ টাকা, অথচ খোলা-বাজারে চাউলের মণপ্রতি দর ছিলো গড়ে ১২০·৪০ টাকা। পরিসংখ্যান বর্ষপত্র, ১৯৭৯, পৃ ৩৭২, ৩৭৮।

১৯. ১৯৭২ সালে ঘাটতি ছিলো ৩০ লাখ টন। সরকার সংগ্রহ করেন ২.৫৬ লাখ টন। ১৯৭৩ সালে ঘাটতি ২৫ লাখ টন, সরকারী সংগ্রহ ২১ লাখ টন। ১৯৭৪ সালে ঘাটতি ২৯ লাখ টন। এর মধ্যে বন্যার ফলে ক্ষতি হয় ১২ লাখ টন। প্রকৃত ঘাটতি ছিলো ১৭ লাখ টন। বাংলাদেশ অবজারভার, ২৩.১১.১৯৭৪।

২০. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষপত্র, পৃ ৩৭২।

২১. অর্থনৈতিক জরীপ, ১৯৭৪-৭৫, ব্যাপকতম দুর্ভিক্ষ কবলিত অঞ্চল রংপুরের কুড়িগ্রামে চাউলের দাম জানুয়ারী মাসে ছিলো মণপ্রতি ১০৫-১১০ টাকা যা অক্টোবরে ২৭০-২৯০ টাকায় উঠে যায়। জনাব আলী আকবর প্রণীত কুড়িগ্রামে দুর্ভিক্ষের ওপর একটি প্রতিবেদন।

২২. কেবলমাত্র মে মাসে ২ লাখ টন আমদানীকৃত খাদ্যশস্য দেশে এসে পৌঁছে।

২৩. মহিউদ্দিন আলমগীর, ফেমাইন ইন সাউথ এশিয়া, পৃ ১২১।

২৪. সরকারীভাবে জাতীয় সংসদে ঘোষিত তথ্য অনুসারে ২৭,৫০০। তবে বেসরকারী হিসেবে এই সংখ্যা ১ লাখের বেশী। ২২.১১.১৯৭৪ তারিখে জাতীয় সংসদে খাদ্যমন্ত্রীর বিবৃতি, বাংলাদেশ অবজারভার, ২৩.১১.৭৪।

২৫. ১৯৭৯ সালে বাংলাদেশ ইতিহাসে ভয়াবহতম খরার শিকার হয়। রাষ্ট্রপতি হিসেবে জিয়াউর রহমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন এবং ২৮ লাখ টন খাদ্য আমদানী করে অনিবার্য দুর্ভিক্ষ প্রতিহত করতে সক্ষম হন। তিনি প্রমাণ করেন যে সরকারী যথাযথ সতর্কীকরণ এবং অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলে বর্তমান সময়ে যে কোনো ধরনের দুর্ভিক্ষাবস্থা প্রতিহত করা সম্ভব।

২৬. মোট লঙরখানা খোলা হয় ৫,৮৬২টি। বাংলাদেশ অবজারভার, ২৩.১১.৭৪।

২৭. বাংলাদেশ অবজারভার, ৬.১০,৭৪।

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

রাজনৈতিক দলসমূহ ও তিনদলীয় ঐক্যজোটের ভূমিকা

স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশের সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ আওয়ামী লীগের হাতে চলে যায়। এ সময় মওলানা ভাসানী ছাড়া দেশে দৃশ্যত কোনো বিরোধী দলের অস্তিত্ব ছিলো না এবং তিনিও কখনো কখনো শেখ মুজিবের[১] পক্ষে আবার কখনো কখনো বিপক্ষে বিবৃতি দিয়ে আসছিলেন। এ ছাড়া ছিলো ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর) ও বাংলাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টি (সিপিবি) নামে অন্য দুটি রাজনৈতিক দল। চরম ডানপন্থী দলগুলো ছিলো পর্দার অন্তরালে এবং যুদ্ধকালে আদর্শগত কারণে দ্বিধাবিভক্ত বিপ্লবী বামপন্থী দলগুলো ছিলো আন্ডারগ্রাউন্ডে। ন্যাপ (মো) এবং সিপিবি আওয়ামী লীগ সরকারকে সমর্থন করছিলো এবং সরকারের কাছে মুখ্যত এই তিনটি দলই ছিলো প্রকৃত অর্থে 'দেশপ্রেমিক।'

তবে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরেই বিশেষ করে এর নবীন অংশ এবং মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণকারী যুবকেরা একটি স্বতন্ত্র ধারা সৃষ্টি করে রেখেছিলো। আওয়ামী লীগের ব্যর্থতায় এবং সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে উজ্জীবিত জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশে শেখ মুজিবের অক্ষমতায় হতাশ হয়ে তারা নিজেদের আদর্শগত ও রাজনৈতিক চিন্তাচেতনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই বিকল্প পথ অনুসন্ধান করছিলেন। অবশ্য এ ধরনের প্রবণতা অভিনব কোনো বিষয় ছিলো না। আওয়ামী লীগ মূলত একটি মধ্যপন্থী বুর্জোয়া রাজনৈতিক দল হিসেবে মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও বাঙালী ব্যবসায়ীদের বলে বলীয়ান হলেও পথপরিক্রমার বিভিন্ন পর্যায়ে এই সংগঠন একটি ব্যাপক গণভিত্তি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছিলো। অন্যান্য বামপন্থী দলগুলোর উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে বহু রেডিক্যাল জাতীয়তাবাদী যুবক আওয়ামী লীগে যোগ দিয়ে দলের অভ্যন্তরে একটি নতুন ধারা সৃষ্টি করে রেখেছিলেন। ১৯৬২ সালে আইউব খানের নতুন সংবিধান এবং শিক্ষা

www.pathagar.com

কমিশন বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় যখন ছাত্রলীগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিলো, তখন থেকেই এই ছাত্র সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সিরাজুল আলম খান দলের অভ্যন্তরে একটি সংস্কারমুখী চিন্তাধারার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা অন্তরীণ কিংবা আত্মগোপন করে থাকায় ছাত্রশক্তিই দলের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দিচ্ছিলো এবং ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এই ধারা অব্যাহত ছিলো। আয়ুব খানের চীনপন্থী নীতির প্রেক্ষিতে বামপন্থী দলগুলো যখন আয়ুব খানকে সমর্থন করছিলো তখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীনে চলে আসে এবং ক্রমশ এই দল শিল্প শ্রমিক এবং গ্রাম ও শহরাঞ্চলের নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমর্থন অর্জন করতে থাকে। ১৯৬৮-৬৯ সাল অবধি আওয়ামী লীগে উপরোক্ত জাতীয়তাবাদী ও সংস্কারমুখী চিন্তাচেতনা সম্পন্ন নবীন যুবকদের অনুপ্রবেশ অব্যাহত থাকে। এ সময় জনগণের আর্থ-সামাজিক চাপে স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলন গতিবেগ অর্জন করতে থাকলে এই যুব অংশ তাদের সংস্কারমুখী আশা-আকাংখা বাস্তবায়নে আরো তৎপর হয়ে ওঠে। ঘটনাক্রমে ১৯৬৮-৬৯ সালের গণ আন্দোলনে এই সংস্কারমুখী অংশই রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেয় এবং ১৯৭০-৭১ সাল অবধি তারা তাদের নিজস্ব নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে।[২] ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শেখ মুজিবের সামরিক কারাগার থেকে মুক্তিলাভ থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালে মার্চে গ্রেফতার হওয়া পর্যন্ত সময়ে এই যুব সম্প্রদায়ের প্রাধান্য ছিলো সুস্পষ্ট এবং এদের চাপ ও প্রভাবের অনুসরণেই তিনি তার দলের কর্মকান্ড পরিচালনা করেন।

এই অংশের প্রভাবেই শেখ মুজিব তার 'কল্যাণ রাষ্ট্র' গঠনের ধারণায় দিক পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ধারা অনুসরণ করতে শুরু করেন। আওয়ামী লীগের যে যুব অংশ আন্দোলনে অগ্রবর্তী ভূমিকা পালন করছিলেন, ১৯৬৯-৭০ সালের গোপন বৈঠকগুলোতে তারা মত প্রকাশ করেন যে, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসরণ করে বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণের অর্থনৈতিক আশা আকাঙ্খা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হবে না; এবং অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে সমাজতন্ত্রই হতে পারে একমাত্র কার্যকর মাধ্যম। ১৯৭০ সালে ছাত্রলীগের এক বিশেষ বৈঠকে শোষণমুক্ত

www.pathagar.com

সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি "বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পরিচালনার" প্রস্তাব গৃহীত হয়। এরা তখন একটি স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে কাজ করতে থাকেন। তাদের মত ছিলো যে সশস্ত্র সংগ্রাম ব্যতীত স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয় এবং এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশে সমাজতান্ত্রিক ক্যাডার বাহিনী তৈরীর সুযোগ সম্প্রসারিত হবে। অবশ্য এই নবীন অংশে, বিশেষ করে ছাত্রলীগে মধ্যপন্থী একটি গ্রুপেরও অস্তিত্ব ছিলো। এই অংশের নিজস্ব কোনো চিন্তাভাবনা ছিলো না এবং মুখ্যত তারা ছিলেন শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত অনুসারী। তবে প্রথমোক্ত গ্রুপটিতে বিপ্লবী সদস্যের সংখ্যা ছিলো বেশী এবং অন্যদের তুলনায় শেখ মুজিবের ওপর এদের প্রভাবও ছিলো অনেক বেশী।[৩] অন্যান্য বামপন্থী দলগুলোর মতো চিন্তা না করে এই যুবকেরা মনে করতেন যে, স্বাধীনতা ও সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পরস্পর বিরোধী নয়, বরং একে অপরের পরিপূরক—এ দুটো একই সাথে অর্জন করা সম্ভব। অর্থাৎ বুর্জুয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব আর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একই সাথে অর্জন করা সম্ভব—সংগ্রামের ক্লাসিকাল স্তর বিন্যাস এবং পর্যায়ক্রমিক গতিধারায় তারা বিশ্বাস করেন নি। তারা মনে করতেন, একক পাকিস্তানের অদ্ভুত রকমের আর্থ-সামাজিক এবং ভৌগলিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে সারাদেশে একসাথে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে না। বরং সারা পাকিস্তানে একই সাথে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করলে তা ইতিমধ্যেই গতিবেগপ্রাপ্ত পূর্ব পাকিস্তানের জনসমর্থিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করে তুলবে। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতাসীন শাসক গোষ্ঠীর দীর্ঘমেয়াদী শোষণের প্রক্রিয়া অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কাজেই নবীনদের এই অংশ প্রথম পর্যায়ে তাদের বিপ্লবী কর্মতৎপরতাকে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার জন্য পরিচালিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্যেই সীমিত রাখার উদ্যোগ নেন। ১৯৪০ সালে ভারতে ভারতীয় কমুনিস্ট পার্টি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ পরিচালিত জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের বিরোধিতা করে যে ভুল করেছিলো, সে ভুলের পুনরাবৃত্তি তারা ঘটাতে চাননি।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব ছিলো এই নবীনদের হাতে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই শেখ মুজিবের পরস্পরবিরোধী

www.pathagar.com

চিন্তা-চেতনা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করে তারা এক কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হন। কারণ শেখ মুজিব তার 'বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব' নিয়ে বেশীদূর এগিয়ে যেতে পারেন নি।[৪] ফলে অচিরেই আওয়ামী লীগে বিশেষ করে এর ছাত্রসংগঠন ছাত্রলীগে ভাঙনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। এ সময় শেখ ফজলুল হক মনি, আবদুর রাজ্জাক এবং তোফায়েল আহমদের নেতৃত্বে দলের মধ্যপন্থীরা 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের' পরিবর্তে মুজিববাদ প্রচারের জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন।[৫] তারা এক ধরনের গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের পথ বেছে নিতে প্রস্তুত ছিলেন। বিপ্লব কখনো চাননি। দলের সংগ্রামী নেতা কর্মীরা একটি জাতীয় বিপ্লবী সরকার গঠন করে সমাজতান্ত্রিক সংস্কারের জন্য মুজিবকে চাপ দিচ্ছিলেন। শেখ মুজিব তখনো কেবল শিল্পকারখানা জাতীয়করণ ছাড়া বেশীদূর অগ্রসর হয়নি।[৬] এ সময়েই আওয়ামী লীগের ক্রমহ্রাসমান জনপ্রিয়তার প্রেক্ষাপটে দলের এই সংগ্রামী অংশ নতুন রাজনৈতিক ধারার বাহক হিসেবে এগিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেন।[৭] ফলে আওয়ামী লীগে ভাঙনের সূত্রপাত শুরু হয়।

এই ভাঙনের প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় ছাত্রলীগ থেকে। এ সময় ছাত্রলীগে সংস্কারমুখী সংগ্রামী অংশটিই ছিলো সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং স্বাভাবিক ভাবেই এরা গোটা সংগঠনের নেতৃত্ব হাতে তুলে নেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছিলো। এ অবস্থায় সংগঠনে ভাঙন ধরে ও ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে ছাত্রলীগের দুটি অংশের পৃথক দুটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দুটি গ্রুপের মধ্যে শেখ মুজিব তার ভাগিনেয় শেখ ফজলুল হক মনির[৮] নেতৃত্বাধীন অংশকে সমর্থন করেন। 'মুজিববাদের' আদর্শে এই অংশটি ছিলো বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত। এর পরের মাসে একই প্রক্রিয়ায় দলের কৃষক সংগঠন জাতীয় কৃষক লীগ এবং জুন মাসে দলের শ্রমিক সংগঠন জাতীয় শ্রমিক লীগও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। এভাবে ভাঙনের প্রক্রিয়ায় দল থেকে বের হয়ে আসা নেতা কর্মীরা তাদের চিন্তাচেতনার ঐকান্তিকতার ভিত্তিতে শেষ পর্যন্ত জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) নামে নতুন একটি রাজনৈতিক দলের গোড়াপত্তন করেন। ১৯৭২ সালের অক্টোবর মাসে একটি ৭-সদস্য বিশিষ্ট আহ্বায়ক কমিটির নাম ঘোষণার মধ্য দিয়ে জাসদ আনুষ্ঠানিকভাবে আত্ম-প্রকাশ করে।

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের মধ্য থেকে জাসদের অভ্যুদয় দেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সূচনা ঘটায়। এ সময় আওয়ামী লীগের যুবক কর্মীদের একটি বিরাট অংশ দলের কার্যকলাপে হতোদ্যম হয়ে পড়ছিলেন। দেশে মনের মতো কোনো সংগঠন না থাকাতে নতুন এই দল তাদের বিপুল ভাবে আকর্ষণ করে। দলটি বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক নতুন ধারার সূচনা ঘটাতে সক্ষম হয়। অর্থনৈতিক বিপর্যয় এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতির প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগ সরকারবিরোধী গণবিক্ষোভকে পুঁজি করে জাসদ অতি শীঘ্রই একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে সক্ষম হয়। জাসদের জনসভাতে প্রচুর লোক-সমাগম হতে থাকে। এ সময় নিষিদ্ধ ঘোষিত ডানপন্থী দলগুলোর নেতা কর্মী-রাও জাসদের জনসভায় যোগ দিয়ে সভার আয়তন স্ফীত করে তুলতে বিশেষ-ভাবে সহায়তা করতে থাকেন। স্বাধীনতা যুদ্ধকালে দেশে অবস্থানকারীদের ওপর আওয়ামী লীগ সবসময় বিরূপ মনোভাব পোষণ করে আসছিলো। তাদের মতে দেশে দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল ছিল মাত্র তিনটি।[৯] কৌশলগত কারণে জাসদ তাদের ভাবাবেগকে মূলধন করেও দলের শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি করতে থাকে। উপরন্তু জাসদকে দেশপ্রেমিক দল হিসেবে চিহ্নিত না করার কোনো উপায় ছিলো না। কারণ দলের অধিকাংশ নেতাকর্মীই স্বাধীনতাযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আবু তাহের, সিরাজুল আলম খানের মতো অন্যান্য প্রথম সারির মুক্তিযোদ্ধা জাসদ নেতৃত্বের পুরোভাগে থেকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছিলেন বলে দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বামপন্থী কর্মীরা জাসদের পতাকাতলে এসে সমবেত হতে থাকেন। এভাবে একবছর যেতে না যেতেই জাসদ দেশের একক বৃহত্তম বিরোধী রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

এ সময় সামাজিক সুবিচার ও বিপ্লব সংগঠনের প্রত্যয় নিয়ে আরো গুটিকয়েক সশস্ত্র দলের অভ্যুদয় ঘটে। কম্যুনিস্ট পার্টির 'হক গ্রুপ' এ সময় অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করে আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে সশস্ত্র তৎপরতা চালাতে থাকে। টিপু বিশ্বাস ও ওয়াহিদুর রহমানের সংগঠন রাজশাহী ও পাবনা এলাকায় সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। তবে এদের মধ্যে সবচাইতে সুসংগঠিত দলটির নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন একজন মেধাবী প্রকৌশলী

www.pathagar.com

সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বাধীনে পূর্ব বাংলার সর্বহারা পার্টি।[১০] যুদ্ধকালে অত্যাধুনিক অস্ত্রের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সশস্ত্র একটি সুশিক্ষিত ও উদ্বুদ্ধ যুবকদের সমন্বয়ে এই দলটি গঠিত হয়েছিলো। দলটি প্রথমে মুক্তিযোদ্ধাদের সমন্বয়ে তার সংগঠন গড়ে তোলে এবং পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে কমুনিস্ট গুপ্ত সংগঠনগুলোতে সক্রিয় অন্যান্যদেরও এই দলের অন্তর্ভুক্ত করা হতে থাকে। খুব শিগগীরই সর্বহারা পার্টি একটি সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক চিন্তাচেতনাসম্পন্ন শক্তিশালী গুপ্ত সংগঠনে পরিণত হয়।[১১] অন্যান্য রাজনৈতিক দলের মধ্যে ন্যাপ-এর মওলানা ভাসানীও নিশ্চেষ্ট বসে ছিলেন না। তিনি তার আপন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত পন্থায় তার রাজনৈতিক ভূমিকা অব্যাহত রেখে চলছিলেন।[১২]

জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে দেশে সরকার বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির অবস্থিতির নমুনা পাওয়া যেতে থাকে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো তখনো পুরোপুরিভাবে সুসংহত হয়ে কোনো ইতিবাচক কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে না এলেও জনমনে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছিলো। ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসে দেশের প্রথম স্থানীয় পরিষদের নির্বাচনে সর্বপ্রথম এই বিক্ষোভের আনুষ্ঠানিক বহিঃপ্রকাশ ঘটে। ঐতিহ্যগতভাবে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলো আনুষ্ঠানিকভাবে কোন প্রার্থীর মনোনয়ন দেয়া বা তার জন্য প্রচার চালনায় বিরত থাকে। তবুও বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক দল সবসময়েই তাদের সমর্থকদের অনুকূলে এই নির্বাচনে অনানুষ্ঠানিকভাবে অংশ নেয়। আওয়ামী লীগ আমলেও এর ব্যত্যয় ঘটেনি এবং নিজস্ব সমর্থকদের পাশ করানোর জন্য দল থেকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টাও চালানো হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে, এই স্থানীয় পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তার সমর্থকদের অনুকূলে প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সুবিধা নিযুক্ত করলেও সরকার বিরোধী বিপুল সংখ্যক প্রার্থী এই নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন।[১৩]

এভাবে জনগণের সরকার বিরোধী অংশে বিক্ষোভ ক্রমশঃ দানা বাঁধছিলো। স্থানীয় পরিষদ নির্বাচনে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের এই বিক্ষোভকে সাফল্যজনকভাবে কাজেও লাগান। সারাদেশে

www.pathagar.com

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধগতি, দুর্নীতি ও প্রশাসনযন্ত্রের অব্যবস্থার প্রতিবাদে অসংখ্য জনসভা, মিছিল ও বিক্ষোভ প্রদর্শিত হতে থাকে। ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে সরকার ঢাকায় ফৌজদারী দণ্ডবিধির ১৪৪ নং ধারা জারী করেন। এতে ৪ জনের অধিক লোকসমাগম, মিছিল, বিক্ষোভ মিছিল জনসভা অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। যে সরকার এতদিন নিজেকে গণতন্ত্রী ও জনপ্রিয় বলে দাবী করছিলেন, সে সরকারের জন্য এটি তখন চূড়ান্ত পরাজয় বলেই বিবেচিত হয়। বিরোধী দলগুলোও সরকারের এই ভূমিকার তীব্র নিন্দা জানাতে থাকে। জাতীয় সংসদের অধিবেশনে আতাউর রহমান খান ১৪৪ ধারা জারীর এই ঘটনাকে অগণতান্ত্রিক হিসেবে আখ্যায়িত করে আওয়ামী লীগকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, এই পথ পরিহার করার জন্য আওয়ামী লীগ সুদীর্ঘ ২৫ বছর যাবৎ সংগ্রাম চালিয়ে এসেছিলো। অথচ সরকার পক্ষান্তরে সেই পথই অবলম্বন করছেন। তিনি বলেন, ১৪৪ ধারা জারীর মধ্য দিয়ে সরকারের পতনের প্রক্রিয়াই শুরু হয়েছে।[১৪]

জাসদের ভূমিকা: ঘেরাও আন্দোলন

এই সময়ে মওলানার নেতৃত্বাধীন ন্যাপ এবং জাসদ উভয় দল তীব্র আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু সংস্কারপন্থী অসংখ্য যুবকের সমর্থন-পুষ্ট জাসদই সরকারের জন্য প্রধান হুমকী হিসেবে অবস্থান করতে থাকে। দেশব্যাপী জাসদের জনসভাগুলোতে প্রচুর লোকসমাগম হতে থাকে। জনগণের কাছে জাসদই তখন ছিলো বৃহত্তম বিরোধী রাজনৈতিক দল। ১৭ই মার্চ তারিখে শেখ মুজিবর রহমানের জন্মদিনে জাসদ এক বিরাট জনসমাবেশ অনুষ্ঠানশেষে সরকারের সাথে সরাসরি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। জনসভায় জাসদ 'সরকারের নৈরাজ্য ও নির্যাতনের অবসানকল্পে শোষক-শ্রেণীর এজেন্টদের' ঘেরাও-এর কর্মসূচী সম্বলিত এক প্রস্তাব গ্রহণ করে।[১৫] ঢাকা থেকে এই ঘেরাও অভিযান শুরু হয় এবং একইদিনে রেডক্রসের চেয়ারম্যান, মহল্লা ত্রাণ কমিটির চেয়ারম্যান, বেআইনী গাড়ী-বাড়ী-জমি সম্পত্তির দখলদার, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সংস্থা, ভূয়া লাইসেন্সধারী, সরকারের আমদানী-রপ্তানী নিয়ন্ত্রকের অফিস, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট, কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, কেন্দ্রীয় কারাগার, সচিবালয়, পরিকল্পনা কমিশন, মন্ত্রী,

www.pathagar.com

উপমন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের অফিস ও বাসগৃহ, রেডিও-টিভি ও সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র, রক্ষী বাহিনীর কার্যালয় এবং সরকারী ও আধাসরকারী প্রতিষ্ঠান ঘেরাওয়ের কর্মসূচী গ্রহণ করে।[১৬]

একই দিনে জাসদ মিন্টু রোডে অবস্থিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাওয়ের মাধ্যমে ঘেরাও অভিযান শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়। জাসদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের নেতৃত্বে জনসভা শেষে একটি বিশালাকার বিক্ষোভ মিছিল একটি স্মারকলিপি হস্তান্তরের জন্য পল্টন ময়দান থেকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বাসভবন অভিমুখে রওয়ানা হয়। মিছিলটি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও করলে সেখানে উত্তেজিত জনতার সাথে কর্তব্যরত পুলিশ বাহিনীর এক খন্ডযুদ্ধ শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য রক্ষীবাহিনী তলব করা হয়। সশস্ত্র রক্ষীবাহিনী জনতার ওপর গুলীবর্ষণ করে। যদিও দুই পক্ষই আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করেছিলো বলে অভিযোগ পাওয়া যায়, তথাপি এই গুলীবর্ষণের ফলে মূল্য দিতে হয়েছে বিক্ষোভকারীদেরই। গুলীবর্ষণে সরকারীভাবে ছয়জনের মৃত্যুর কথা স্বীকার করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এই সংঘর্ষে নিহত হন ১২ জনেরও বেশী, শতাধিক ব্যক্তি আহত হন এবং জাসদের সভাপতি এম, এ, জলিল ও সাধারণ সম্পাদক আ, স, ম, আবদুর রব সহ ২০ জনকে পুলিশ গ্রেফতার করে।

পরদিন আওয়ামী লীগ জাসদের ওপর একটি পাল্টা আক্রমণ চালিয়ে আরো প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্যোগ নেয়। সরকার যেখানে জাসদকে ধ্বংসযজ্ঞে নিয়োজিত রাষ্ট্রবিরোধী রাজনৈতিক দল হিসেবে আখ্যায়িত করছিলেন, সেখানে আওয়ামী লীগ একে চীন-মার্কিন দালাল হিসেবে চিহ্নিত করে বলে যে, এরা আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়ে সরকারের সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী ব্যাহত করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সেদিন আওয়ামী লীগ জাসদকে স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র এবং উন্নয়নের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করে ঢাকা শহরে নানা ধরনের অস্ত্রসজ্জিত লোক সমন্বয়ে বিরাট এক মিছিল বের করে। তারা জাসদের নেতা-কর্মীদের শাস্তি দাবি করে ও বঙ্গবন্ধু এভিনিউতে অবস্থিত জাসদের কেন্দ্রীয় কার্যালয় পুড়িয়ে দেয়। রক্ষীবাহিনী একই রাতে জাসদের মুখপত্র দৈনিক গণকণ্ঠ অফিসের দখল গ্রহণ করে এবং গণকণ্ঠের সম্পাদক আল-মাহমুদকে আটক করে জেলখানায় পাঠায়।

www.pathagar.com

ঘেরাও মিছিলে জাসদ কর্মী হত্যা এবং দলের অফিস আক্রমণের প্রেক্ষিতে দেশের প্রায় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল সরকারী ভূমিকার তীব্র নিন্দা প্রকাশ করে। পরদিন সরকার দেশব্যাপী প্রায় প্রত্যেকটি জেলা ও মহকুমায় ১৪৪ ধারা জারী করেন। শত শত জাসদকর্মীকে আটক করে জেলে পাঠানো হয়। এতে করে প্রচুর সংখ্যক জাসদ নেতা ও কর্মী জেলে থাকায় এবং আওয়ামী লীগ জাসদকে শায়েস্তা করার নামে ব্যাপক 'প্রতিরোধ আন্দোলন' শুরু করায় দলের অন্যান্য নেতা-কর্মীরা হতোদ্যম হয়ে পড়েন। বিক্ষোভ প্রশমিত হলে সরকার ক্ষমাহীনভাবে জাসদ-কে শায়েস্তা করার জন্য মাঠে নামেন। এ সময় সরকারের প্রশাসনযন্ত্রের একটি সুসংগঠিত অংশকে জাসদের ওপর দমননীতি চালানোর জন্য লেলিয়ে দেয়া হয়। এতে করে দেশের অন্যান্য মার্ক্সবাদী রাজনৈতিক সংগঠনগুলো তাদের তৎপরতা জোরদার করতে শুরু করে। দেশের বিভিন্ন স্থানে সিরাজ সিকদারের নেতৃত্বাধীন সর্বহারা পার্টি এবং মোহাম্মদ তোয়াহা, আবদুল হক, টিপু বিশ্বাস, ওয়াহিদুর রহমান ও অন্যান্যের নেতৃত্বাধীন কম্যুনিষ্ট গ্রুপগুলোর বিভিন্ন অংশও ক্রমশঃ সক্রিয় হতে থাকে। জাসদের ওপর প্রত্যক্ষ আক্রমণ শুরু হওয়ায় দলের অসংখ্য কর্মী আন্ডারগ্রাউন্ডে আশ্রয় নেন। পরবর্তীকালে তারা বিভিন্ন গুপ্ত সংগঠনের মাধ্যমে সশস্ত্র গ্রুপ তৈরী করে দেশের রাজনৈতিক প্রবাহে নতুন ধারা সংযোজনের প্রত্যয় নিয়ে আবির্ভূত হন।

ভাসানী ন্যাপ ও বিরোধী ঐক্যজোটের ভূমিকা

এর বেশ কিছুদিন আগে থেকেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মিলে একটি বৃহত্তর রাজনৈতিক মোর্চা গঠনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছিলো। নির্বাচনের আগে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে একটি ১৫ দফা দাবীনামার ভিত্তিতে সাতটি রাজনৈতিক দলের উদ্যোগে একটি সংগ্রাম কমিটি গড়ে উঠেছিলো। কিন্তু এই সংগ্রাম কমিটি বেশীদিন টেকেনি। নির্বাচন এগিয়ে আসার সাথে সাথে প্রার্থীর মনোনয়ন নিয়ে এদের মধ্যে মতানৈক্য ঘটে এবং পরে এই ৭ দলীয় মোর্চা ভেঙ্গে যায়। ১৯৭৪ সালের প্রথম দিকে মওলানা হুকুমতে রব্বানিয়া নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন[১৭] এবং নিজে তার সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রায় একই সাথে বেশ কয়েক দফা আলোচনা ও সম-

www.pathagar.com

ঝোতা শেষে ন্যাপ (ভাসানী), বাংলাদেশ জাতীয় লীগ, জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়ন, বাংলাদেশ জাতীয় লীগ (অলি আহাদ), বাংলাদেশ কম্যুনিস্ট পার্টি (লেনিনবাদী) এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দলের সমন্বয়ে একটি সর্বদলীয় রাজনৈতিক ফ্রন্ট গঠন করা হয়। ঢাকায় অনুষ্ঠিত ফ্রন্টের প্রথম জনসভাশেষে চারদফা ভিত্তিক একটি দাবীনামা প্রণয়ন করা হয়। এই দাবীগুলো ছিলো সকল রাজবন্দীর মুক্তি, জনজীবনে শান্তি ও নিরাপত্তা পুনর্বহাল, দ্রব্যমূল্য হ্রাস এবং গ্রামাঞ্চলে সার্বিক রেশনিং প্রথা চালু করা। এর অন্যান্য দাবী ছিলো অসৎ পন্থায় অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা এবং মৈত্রীর নামে সম্পাদিত ভারতের সাথে চুক্তি বাতিল করা। মওলানা বলেছিলেন যে, সাতদিনের মধ্যে দাবীনামা বাস্তবায়ন করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলন শুরু করা হবে। কিন্তু এই ফ্রন্টের ঐক্যও বেশীদিন বজায় থাকেনি। পরবর্তীকালে আতাউর রহমান খান দেশের সকল 'গণতান্ত্রিক শক্তি'কে একত্রিত করার মানসে একটি জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করেন। কিন্তু তিনি কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়ার আগেই সরকার দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন এবং দেশে একটি একদলীয় প্রথা উদ্ভাবনের লক্ষ্যে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বিল গৃহীত হয়। ফলে প্রস্তাবিত জাতীয় সম্মেলন আর অনুষ্ঠিত হতে পারেনি।

এভাবে সরকারের বিরুদ্ধে গণ অসন্তোষ দিনে দিনে ধূমায়িত হয়ে উঠতে থাকলেও পরিস্থিতির কারণে রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের অবস্থা সুসংহত করতে ব্যর্থ হয়। অধিকাংশ দলই ছিলো আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে জর্জরিত এবং জনগণকে উপহার দেয়ার মতো আকর্ষণীয় কোনো ইতিবাচক কর্মসূচী তাদের ছিলো না। তাদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের ছিলো নিম্নতম পর্যায় পর্যন্ত এক ব্যাপক বিস্তৃত সংগঠন। বিরোধী রাজনৈতিক দলের সংখ্যা অনেক হলেও এর বেশীরভাগই ছিলো শহরকেন্দ্রিক এবং গ্রাম পর্যায়ে তাদের সংগঠন ছিলো না বললেই চলে। জাসদ ও ন্যাপ-(ভাসানী)-এর মতো দল এবং মওলানা ভাসানী ও আতাউর রহমান খানের মতো ব্যক্তিত্ব ছাড়া অন্য দল ও ব্যক্তিত্বরা ঘটনাপ্রবাহে অবদান রাখার মতো তেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন না। ত্রাণ কমিটিগুলো হাতে থাকায় আওয়ামী লীগ গ্রামাঞ্চলে তার কর্মীদের পর্যাপ্ত বস্তুগত সাহায্য প্রদানে

www.pathagar.com

সক্ষম ছিলো এবং শহরাঞ্চলে লাইসেন্স, পারমিট, পরিত্যক্ত সম্পত্তি, শিল্প কারখানার নিয়ন্ত্রণ অবাধে বন্টন করে তারা দলের জন্য একটি সুদৃঢ় অর্থ-নৈতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়। রক্ষীবাহিনীর প্রতিপক্ষ হিসেবে রাজনৈতিক শক্তির পরিচয় নিয়ে আওয়ামী লীগের মুখোমুখি হওয়ার সাধ্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর ছিলো না। লাল বাহিনী ও স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনী দ্বারা সুসজ্জিত আওয়ামী লীগ নিঃসন্দেহে ছিলো দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল। জনপ্রিয়তা থাকুক আর নাই থাকুক, যে কোনো সময়ে পরিস্থিতি আয়ত্বে আনার মতো প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতা আওয়ামী লীগের ছিলো।

পক্ষান্তরে বিরোধী শিবিরে বিকল্প নেতৃত্বের কোনো অস্তিত্ব ছিলো না। মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক কৌশলও ছিলো কিছুটা স্বতন্ত্র ধরনের। তিনি কখনো ক্ষমতার রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়তে চাননি। জাসদের নেতারা ছিলেন নবীন এবং জনসাধারণের পরিপূর্ণ আস্থা অর্জনের জন্য তাদের আরো অভিজ্ঞতা ও পরিপক্কতা সঞ্চয়ের প্রয়োজন ছিলো। অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের শক্তিশালী কোনো সংগঠন না থাকায় ক্ষমতায় আরো-হনকারী বিকল্প শক্তি হিসেবে উদ্ভূত হওয়ার উপায় তাদের ছিলো না। এ সময় আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা দিনে দিনে হ্রাস পেতে থাকলেও শেখ মুজিবের গগনচুম্বী ভাবমূর্তিই ছিলো আওয়ামী লীগের একমাত্র সম্পদ এবং এ সমস্ত কারণেই বিরোধী দলগুলো তেমন কোনো অবদান রাখতে পারছিলো না।

বহুদিন যাবৎ ন্যাপ মওলানা ভাসানীর একক নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হয়ে আসছিলো এবং তিনি রাজনীতিও করতেন তার নিজস্ব নিয়মে। তার ব্যক্তিগত ভাবমূর্তির কারণে গ্রাম পর্যায়ে ন্যাপের একটি ব্যাপক ভিত্তি থাকলেও মওলানার রাজনৈতিক ভূমিকার কোনো স্থিরতা ছিলো না। নিজ দলের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে তাক্ত বিরক্ত হয়ে বেশ কয়েকবার মওলানা রাজনীতি থেকে অবসর নিয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ গ্রামাঞ্চলে নিষ্ক্রিয় বসে থেকেছেন। স্বাধীনতার পরে তিনি একবার রাজনীতি থেকে অবসর নেয়ার কথা ঘোষণা করে কিছুদিন পরেই আবার রাজনীতিতে ফিরে আসেন। প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে জনগণের স্বার্থানুগ কার্যকর ভূমিকা

www.pathagar.com

গ্রহণ করলেও দলের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব এবং দুর্বল সাংগঠনিক কাঠামোর জন্য তিনি সেই ভূমিকা অব্যাহত রাখতে পারতেন না। এ সমস্ত কারণে অনেকক্ষেত্রেই মওলানাকে অতিরিক্ত উত্তেজিত হয়ে উঠতে দেখা যেতো। সমাজতন্ত্রের সঙ্গে ইসলামকে মিশ্রিত করে, বৃহত্তর বাংলা গঠনের আওয়াজ তুলে এবং হুকুমতে রব্বানীয়ার মতো রাজনৈতিক দল গঠন করে বারংবার মত ও পথ পরিবর্তন করে তিনি দলের অনুসারী ও জনসাধারণকে বেশ খানিকটা বিভ্রান্তিতে ফেলে দিয়েছিলেন।[১৮] অন্যদিকে ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের সম্পদ শোষণ, মৈত্রী চুক্তি বাতিল, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সহ মূলধন ফেরত প্রদান, চোরাচালানী ও দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি বিষয়ের ওপর মওলানার বক্তব্যে দ্ব্যর্থতার কোনো অভাব ছিলো না।

এ সত্বেও মওলানার সাথে শেখ মুজিবের একটা সুগভীর সম্পর্ক ছিলো। মুজিবের প্রতি ছিল তার অপার স্নেহ। শেখ মুজিব মওলানার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। ফলে এমন মনে হওয়া অস্বাভাবিক ছিলো না যে, মওলানা তার সাথে অনেকটা সমঝোতার পথ বেছে নিয়েছিলেন। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনকালে ও এর পরে কৌশলগত কারণেই জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অনেক ইস্যুতে তাদের সমঝোতা ছিলো এবং একে অপরের ওপর চাপও সৃষ্টি করছিলেন। ১৯৭৪ সালে লাহোরে ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের যোগদানের পক্ষে মওলানা সুস্পষ্ট ভূমিকা নিয়ে সেখানে অংশ নেয়ার জন্য মুজিবকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। অন্যদিকে মুজিব কর্তৃক সংবিধানে লিপিবদ্ধ ৪টি রাষ্ট্রীয় মূলনীতির ওপর মওলানার প্রত্যক্ষ সমর্থন ছিলো। জাসদের তাত্ত্বিক ও রাজনৈতিক থিওরীর ওপর ভাসানী ছিলেন সন্দিগ্ধ, যার জন্য শেখ মুজিবের প্রতিই তার আকর্ষণ ছিলো বেশী। এ ছাড়া আওয়ামী লীগের বিরোধী রাজনৈতিক দল হিসেবে সহসা আবির্ভূত হয়ে জাসদ মওলানাকে পাশ কাটিয়ে বিরোধী নেতৃত্ব নিজের হাতে তুলে নিতে চেয়েছিল। যে সমস্ত কারণে জাসদ ও ন্যাপ সরকার বিরোধী আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী কোনো ভূমিকা নিতে পারেনি, এই দুই দলের মধ্যেকার কর্তৃত্বের দ্বন্দ্ব ছিলো তার অন্যতম প্রধান কারণ।

নাগরিক অধিকার ও আইন সাহায্য কমিটি

বিরোধী রাজনীতি এবং নেতৃত্বের শূন্যতার প্রেক্ষিতে ১৯৭৪ সালের মার্চ

www.pathagar.com

মাসে সর্বস্তরের বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ "নাগরিক অধিকার ও আইন সাহায্য কমিটি' (The Committee for Civil Liberties and Legal Aid) নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলে তৎকালীন রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। বিশেষ করে রাজনৈতিকভাবে নিগৃহীত বিরোধী রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের নাগরিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধে সরব আপত্তি উত্থাপনকারী এই সংগঠনটি একটি বিশেষ রাজনৈতিক ধারার অনুসারী ছিলো। জাতীয় প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত এর প্রথম বৈঠকে শিক্ষক, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, লেখক, কবি, আইনজীবী, সাংবাদিকসহ বিভিন্ন স্তরের বুদ্ধিজীবীরা অংশ নেন। এদের মুখ্য দাবীসমূহের মধ্যে ছিলো : (১) সংবিধানের সঙ্গে অসামঞ্জস্য-পূর্ণ আইনসমূহ প্রত্যাহার করে বিভিন্ন সরকারী শক্তি ও প্রশাসনযন্ত্র কর্তৃক জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহের বিরুদ্ধে নির্যাতন প্রত্যাহার করা; (২) অগণতান্ত্রিক বিশেষ ক্ষমতা আইনের আশু বিলুপ্তি; (৩) রক্ষীবাহিনী আইন বিলুপ্ত করে জনগণের ওপর বাহিনীর সন্ত্রাসমূলক তৎপরতা বন্ধ করা; (৪) দেশের বিভিন্ন জেলখানায় আটক সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি এবং (৫) সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে গণকণ্ঠের সম্পাদক আল মাহমুদ সহ সকল সংবাদপত্র কর্মচারীর মুক্তি দান এবং রাজনৈতিক কারণে সরকার কর্তৃক জারীকৃত সকল ওয়ারেন্ট প্রত্যাহার। [১৯]

দুর্ভিক্ষের সময়ে বিরোধী দলগুলোর রাজনৈতিক প্রতিরোধ দুর্বল হয়ে পড়ে। কারণ পর্যাপ্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলার মতো ক্ষমতা বুভুক্ষ জনতার ছিলো না। মানুষ বেশী দরিদ্র বা অভুক্ত থাকলে আন্দোলন করার দিশা হারিয়ে ফেলে। ক্ষমতাসীন সরকারী দলের ন্যায় বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোও তখন ছিলো নিতান্ত অসহায়। এ সময় রাজনৈতিক জনসভা এবং বিক্ষোভ মিছিলের সংখ্যাও কমে আসছিলো। কারণ রাজপথে অসংখ্য বুভুক্ষ মানুষের অসহায় মৃত্যু জনগণের মনে তীব্র আতঙ্ক সৃষ্টি করছিলো। চারদিকে সর্বপরিব্যাপ্ত বন্যা ও দুর্ভিক্ষের মধ্যে অসহায় নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ ছাড়া বিরোধী দলগুলোর করার কিছু ছিলো না। জনগণের দুঃখ দুর্দশা লাঘবের জন্য পর্যাপ্ত অর্থনৈতিক ও সাংগঠনিক ক্ষমতাও বিরোধী দলগুলোর ছিলো না। যাই হোক, উপরোক্ত কমিটি বায়তুল মোকার-রম চত্বরে এক বিশাল জনসভার আয়োজন করে এবং নির্যাতিত জনগণের

www.pathagar.com

সাথে একাগ্রতা ঘোষণা করে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট এই দুর্বিপাকের জন্য আওয়ামী লীগ সরকারকে দায়ী করে। পরবর্তীকালে দুর্ভিক্ষ কিছুটা নিয়ন্ত্রণে চলে এলে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং সরকারের ব্যর্থতার নিদারুণ সমালোচনা করে দুর্নীতি ও চোরাচালানকে দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ বলে দাবী করতে থাকে।

সাংগঠনিক নেতৃত্ব ও সরকারী প্রশাসনযন্ত্র নিজেদের হাতে থাকা সত্ত্বেও অসংখ্য চ্যালেঞ্জের মুখে বিশেষ করে "সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর" সাধনের জন্য আওয়ামী লীগ একটি দুর্বল রাজনৈতিক দল হিসেবেই প্রমাণিত হয়েছিলো। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে উদ্ভূত অসংখ্য সমস্যার মুখে আওয়ামী লীগে সুসংগঠিত ত্যাগী কর্মীবাহিনীর অভাব দেখা দেয়। অন্যদিকে দলের অধিকাংশ নেতা-কর্মী আস্থাহীনতায় ভুগছিলেন। দেশের সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর সমর্থনপুষ্ট বলে নিজেকে দাবী করলেও প্রথম থেকেই দলের যে কোন সমালোচনার প্রতি দলীয় নেতৃবৃন্দ তাদের অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করছিলেন। দেশের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টির স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনে সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জিত হওয়ায় আওয়ামী লীগ নিজের যথার্থ অবস্থান সম্পর্কেই নিশ্চিত হতে পারেনি। ফলে শেখ মুজিব সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দের প্রতিটি বক্তৃতা বিবৃতিতে একটি নিরাপত্তাহীনতার ছাপ ছিলো সুস্পষ্ট, যার ফলে প্রথম থেকেই তারা নিজেদের কর্মকাণ্ডে এক ধরনের নেতিবাচক মনোভাবের পরিচয় দিয়ে আসছিলেন।[২০] পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর নির্যাতন ও ধ্বংসযজ্ঞ বারবার পুনর্ব্যক্ত করা ছাড়া তাদের বলার কিছু ছিলো না। পাশাপাশি তারা তাদের প্রতিটি বক্তৃতা বিবৃতিতে রাষ্ট্রবিরোধী ষড়যন্ত্র পরিচালিত হচ্ছে বলে অভিযোগ করছিলেন। কিন্তু এই ষড়যন্ত্রে কারা কিভাবে জড়িত ছিলো, বা সরকার তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নিয়েছেন, তা ব্যাখ্যা করার মতো ভাষা বা কর্মসূচী তাদের ছিলো না। বক্তৃতাগুলোতে সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য নতুন কোনো দিকনির্দেশনার ইঙ্গিত ছিলো না। মূলত আদেশ-নির্দেশ-উপদেশ ও ভীতি প্রদর্শন ছাড়া নতুন জাতিগঠন প্রক্রিয়ার ইতিবাচক কোনো কর্মকাণ্ডের দিক নির্দেশনা তাতে পাওয়া যায়নি।

www.pathagar.com

তিনদলীয় ঐক্য

এ সময় ন্যাপ (মো) এই তত্ত্ব প্রচার করছিলো যে, দেশে আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মো) ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া দেশপ্রেমিক কোনো রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব নেই। আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞার অভাব-হেতু আওয়ামী লীগ ন্যাপ (মো)-এর এই তত্ত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করে। ১৯৬৯-৭০ সালের প্রবল ছাত্র আন্দোলনের সময় এই তিনটি দলের ছাত্র সংগঠনের ঐক্যের মধ্য দিয়ে তিনদলীয় একটি সম্প্রীতির সৃষ্টি হয়েছিলো। অসাময়িক কিছু তিক্ততা, বাদানুবাদ এবং কোন্দল ছাড়া ন্যাপ ও সিপিবি আওয়ামী লীগের পক্ষ কখনও ত্যাগ করেনি। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিআই) এবং ক্রেমলিনের সঙ্গে সিপিবি'র মৈত্রীবন্ধন সম্পর্কে সকলেই সম্যকভাবে অবহিত ছিলেন। মস্কোর ছাপ গায়ে এঁকে ভারত এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি দীর্ঘদিন যাবৎ অভিন্ন ধারার রাজনীতি অনুসরণ করে আসছিলো। বাংলাদেশ ইস্যুতে সোভিয়েত ও ভারতীয় মনোভাব একই ধরনের ছিলো বলে তাদের কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক চিন্তাধারাও ছিলো অভিন্ন। ফলে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়েই সিপিবি ও ন্যাপ আওয়ামী লীগের ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে চলে আসে। কেবলমাত্র নিজেদের সুবিধার জন্য নয়, অস্তিত্ব রক্ষার জন্যও তাদের জন্য এই মৈত্রীবন্ধন ছিলো অপরিহার্য।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তারা স্বকীয় পরিচিতি বজায় রাখলেও এবং ক্ষেত্রবিশেষে তাদের মধ্যে মতান্তর ঘটলেও এই ঐক্যজোট জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে যথেষ্ট শক্তি অর্জন করে। প্রথম সারির রাজনৈতিক দল হিসেবে সিপিবি ও ন্যাপ বিশেষ করে শেষোক্ত দলটি সময়ে সময়ে সরকারের সমালোচনা করলেও আসলে এরা ছিলো একই ধারার রাজনীতির অনুসারী এবং আওয়ামী লীগকে "সঠিক পথে" প্রভাবিত করাই ছিলো এদের কাজ। আওয়ামী লীগের সাথে তারা সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। একজন মুখ্য কমিউনিস্ট নেতা মহিউদ্দিন আহমদের ওপর আওয়ামী লীগের আস্থাবোধ প্রকাশিত হবার পর সকলেই ধারণা করেছিলেন যে এই তিনটি দল ভবিষ্যতে বৃহত্তর রাজনৈতিক বলয়ে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে। শেখ মুজিবের ভাগিনেয় শেখ ফজলুল হক মনির সাথেও সিপিবি'র ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিলো এবং শেখ মুজিবের

www.pathagar.com

ওপর শেখ ফজলুল হক মনির প্রভাব ছিলো অপরিসীম। শেখ মুজিব যেহেতু রাজনৈতিক চিন্তাধারার চাইতেও ব্যক্তিগত সম্পর্কের ওপর অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করতেন, সেহেতু শেখ মনির ওপর সিপিবি'র এই আস্থা ছিলো বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এতদিন পর্যন্ত সিপিবি তাজউদ্দিনের ওপর বিশেষভাবে নির্ভর করে এলেও পরবর্তীকালে তাদের দৃষ্টি শেখ মনির ওপরই গভীরতরভাবে নিবদ্ধ হয়।

১৯৭৩ সালের ২রা জানুয়ারী ভিয়েতনামের ওপর মার্কিন আগ্রাসনের প্রতিবাদে সিপিবি'র ছাত্র সংগঠনের মিছিলের ওপর পুলিশের গুলীবর্ষণে দু'জন ছাত্র নিহত হলে আওয়ামী লীগ ও সিপিবি'র মধ্যে সাময়িক ভুল বোঝাবোঝির সৃষ্টি হয়। কিন্তু নিহত ছাত্রদের রক্তের দাগ শুকিয়ে যাওয়ার আগেই এই ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটে। জাতীয় নির্বাচনে সিপিবি বা ন্যাপ কোনো দলই জাতীয় সংসদের কোনো আসনে জয়লাভ করতে সক্ষম না হওয়ায় তারা বৃহত্তর সমঝোতা গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে। বেশ কয়েকদফা বৈঠক ও আলোচনার পর তাদের আন্তর্জাতিক বন্ধুদের সক্রিয় সমর্থন পেয়ে তিনদলীয় ঐক্যজোট একরকম আনুষ্ঠানিকভাবেই চূড়ান্ত করা হয়। আওয়ামী লীগ প্রথমদিকে এ ব্যাপারে খুব একটা উৎসাহ দেখায়নি। কারণ প্রথমত, ঐতিহ্যগতভাবে আওয়ামী লীগ ছিলো 'একলা চলো' নীতির অনুসারী। দ্বিতীয়ত, আওয়ামী লীগের রক্ষণশীল অংশ প্রথম থেকেই এর বিরোধিতা করছিলেন। তাদের আশংকা ছিলো যে, এর ফলে দলের অভ্যন্তরে কমিউনিস্টদের প্রভাব বৃদ্ধি পাবে। তৃতীয়ত, সিপিবি এবং ন্যাপের বৃহৎ কোনো গণভিত্তিক সংগঠন ছিলো না। ফলে তাদের সাথে ঐক্য স্থাপনের ফলে জনমনে এমন একটা সন্দেহ ঘনীভূত হওয়ার আশংকা ছিলো যে, দল হিসেবে আওয়ামী লীগের শক্তি ক্রমশ কমে আসছে। রাজনৈতিকভাবে এ ধরনের অবস্থা আওয়ামী লীগ নেতাদের কাম্য ছিলো না। চতুর্থত, সিপিবি ও ন্যাপের সাথে আওয়ামী লীগের আনুষ্ঠানিক মৈত্রী-বন্ধন আওয়ামী লীগের সোভিয়েত প্রীতির বহিঃপ্রকাশ বলে বিবেচিত হওয়ার আশংকা ছিলো। ফলে দেশে ও বিদেশে সোভিয়েত বিরোধী শক্তিগুলো আওয়ামী লীগের সরাসরি প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াতে পারে। এসব কারণে শেখ মুজিব কিছুটা ধীরে চলার নীতি অবলম্বন করলেও ঐক্যের

www.pathagar.com

ভিত্তি ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকে। যারা ঐক্যের পক্ষে সমর্থন দান করছিলেন তাদের যুক্তি ছিলো : (১) স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করেছিলো এবং সে সময়ে অপর দুটি পরাশক্তি পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করেছিলো; (২) স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ ও সোভিয়েতের সম্পর্ক জোরদার হচ্ছিলো এবং আন্তর্জাতিক ইস্যুগুলোতে তারা অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী প্রদর্শন করে আসছিলো; (৩) বাংলাদেশের সাথে ভারতের এবং ভারতের সাথে সোভিয়েত ইউনিয়নের মৈত্রী চুক্তি আন্তর্জাতিক বলয়ে তিনটি দেশকে এক সুতোয় গেঁথে দিয়েছিলো; (৪) বাংলাদেশ ও ভারতের পররাষ্ট্রনীতি ছিলো অভিন্ন এবং আন্তর্জাতিকভাবেও তারা একই দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করছিলো। তাদের মতে বিদ্যমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের মতো একটি দরিদ্র দেশের অস্তিত্বের জন্যই কোনো আন্তর্জাতিক পরাশক্তির সমর্থন ছিলো অপরিহার্য। ভারতের সাথে মৈত্রী চুক্তি স্থাপিত হওয়ার পর তারা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মৈত্রী আরো সম্প্রসারিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন। তারা যুক্তি যেখান যে, সকল পরাশক্তির সঙ্গে একই সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন এবং বিরোধিতা বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব নয় বলে যে কোনো একটিকে বেছে নেয়া এর জন্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

আওয়ামী লীগ তার ইশতেহার সংশোধন করে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রত্যয় ঘোষণা করার পর সিপিবি ও ন্যাপের চিন্তাধারা আওয়ামী লীগের আরো কাছাকাছি চলে আসে এবং দেশীয় ক্ষেত্রেও এই তিন দলের সম্পর্ক শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। এই তিনটি দল তখন থেকে তাদের অভিন্ন চিন্তাধারার কথা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করতে থাকে এবং দেশের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে একই ধরনের কর্মসূচী গ্রহণের পরিকল্পনা নিতে থাকে। দেশের অভ্যন্তরস্থ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর ওপরও এদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিলো অভিন্ন। আওয়ামী লীগের ঘোষিত পররাষ্ট্র নীতির ওপরও বাকী দুই দলের প্রত্যক্ষ সমর্থন ছিলো।

একটি সুচিন্তিত পদক্ষেপের অংশ হিসেবে সিপিবি এবং ন্যাপ (মো) শেষ পর্যন্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে তাদের অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর

www.pathagar.com

প্রেক্ষাপটে একটি বৃহত্তর মোর্চা গঠনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে শেখ মুজিবকে সম্মত করতে সক্ষম হন। দেশের ভারত-সোভিয়েত লবী শেখ মুজিবকে অব্যাহতভাবে বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন যে, চীন-মার্কিন-পাকিস্তান সমর্থক পক্ষ শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।[২১] উপরোক্ত শক্তিসমূহের ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে শেখ মুজিব তার প্রতিরক্ষার পথানুসন্ধান করতে থাকেন এবং একরকম অজান্তেই দেশকে বৃহৎ পরাশক্তির রাজনৈতিক বিতর্কের দিকে ঠেলে দেন। তাঁর অসংখ্য বক্তৃতায় শেখ মুজিব পুনর্ব্যক্ত করছিলেন যে, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একটি সুগভীর চক্রান্ত চলছে এবং চক্রান্তকারীরা দেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দেয়ার তৎপরতা চালাচ্ছে।

তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে বলে শেখ মুজিব যতই ভীতিবোধে জর্জরিত হচ্ছিলেন, ততই তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সাহায্য পাওয়া যায় এমন বন্ধুদের দিকে হাত বাড়াচ্ছিলেন। এব্যাপারে শেখ মুজিবের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিস্তৃতভাবে বিধৃত করা প্রয়োজন এবং আমরা অন্যত্র তা আলোচনা করবো। বর্তমান আলোচনায় এতটুক বলাই যথেষ্ট যে, দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তিনি সমস্ত দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র বিচার করে সিপিবি ও ন্যাপ (মো) কে সহগামী হিসেবে স্বীকার করে নেন।

১৯৭৩ সালের অক্টোবরে তিন পার্টি দুইদিনব্যাপী এক আনুষ্ঠানিক আলোচনায় মিলিত হয় এবং ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর একটি ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করে। তিনদলের ঐক্যের সবগুলো ক্ষেত্র চূড়ান্ত করে সর্বাত্মক কর্মসূচী ও কাঠামোগত প্যাটার্ন স্থির করে তারা একটি চূড়ান্ত চুক্তিও সম্পাদন করেন। শেখ মুজিবের পূর্বপ্রদত্ত দিকনির্দেশনার ভিত্তিতে তিনদলের নেতৃবৃন্দ এই ঘোষণাপত্র তৈরী করেন।[২২] কয়েকটি কমিটি গঠনের কাঠামো এবং প্রশাসনের সাথে সেগুলোর সম্পর্কও স্থির করা হয়। তিনদিন পর শেখ মুজিব মনি সিংহ ও মোজাফফর আহমদ সহ অন্যান্য সিপিবি ও ন্যাপ (মো) নেতার সাথে আলোচনার পর ঘোষণাপত্র অনুমোদন করেন।

তিনদলীয় ঐক্য গঠনের মধ্য দিয়ে দেশে একটি একদলীয় প্রথা প্রবর্তনের প্রক্রিয়া আকার নিতে শুরু করে। আগের দুবছরে রাজনীতি পরিচালনা করতে গিয়ে শেখ মুজিব কঠোর বাস্তবতার সাথে পরিচিত হয়েছিলেন এবং সিপিবি ও ন্যাপ (মো) তার চিন্তাধারার ক্ষেত্র আরো প্রসারিত করে দিয়ে-

www.pathagar.com

ছিলো। এই বাস্তবতা এবং যুক্তি নিম্নরূপ ছিলো : (১) দেশের অর্থনীতি দু'বছরে এক পা'ও এগিয়ে যেতে পারেনি বরং অর্থনীতি এবং আইন শৃংখলা পরিস্থিতি ক্রমশ অবনতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে; (২) 'ষড়যন্ত্রকারিরা' দেশের অবস্থা স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে সরকার পরিচালিত সমস্ত প্রচেষ্টা নস্যাৎ করে দিচ্ছে; (৩) বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো 'দায়িত্বহীনতার' পরিচয় দিয়ে আসছে এবং একশ্রেণীর লোকের হাতে অস্ত্র থাকায় তারা ব্যাপকভাবে ডাকাতি, ছিনতাই, বাজার ও ব্যাংক লুণ্ঠন এবং গুপ্ত হত্যায় নিয়োজিত রয়েছে। (৪) সর্বনিম্ন পর্যায় অবধি আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে ভাঙ্গনের আলামত পরিদৃষ্ট হচ্ছে এবং দলের সদস্যরা দুর্নীতিতে অংশ নিয়ে দলের কুখ্যাতি বাড়িয়ে তুলছেন; (৫) বাংলাদেশ একটি নবীন ও দরিদ্র রাষ্ট্র হওয়ায় ওয়েস্ট মিনিস্টার টাইপের সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন অর্জন সেখানে সম্ভব নয়। এর আগে দেশে স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট সময়ের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। (৬) শেখ মুজিব ছিলেন দেশের অভ্যন্তরে অতি শক্তিশালী এবং তার নামের সুবাদেই দেশের স্বাধীনতা অর্জন ও পরবর্তী নির্বাচনে জয়লাভ সম্ভব হয়েছে—কাজেই আওয়ামী লীগের বদনাম স্বীয় স্কন্ধে বহনে তিনি আর উৎসাহিত ছিলেন না; (৭) দেশে তখন প্রকৃতপক্ষে কোনো বিরোধী রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক বিকল্পের অস্তিত্ব ছিলো না। কাজেই 'অস্তিত্ববিহীন' দলগুলোকে ঝামেলা সৃষ্টির সুযোগ দেয়ার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই (৮) সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্য যথার্থভাবে উদ্বুদ্ধ যে কর্মীবাহিনীর প্রয়োজন, আওয়ামী লীগে তার অস্তিত্ব খুবই কম ; (৯) নিয়মতান্ত্রিক সুশৃংখলা ও উদ্বুদ্ধ কর্মীবাহিনী হলো সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবর্তনের পূর্বশর্ত এবং বুর্জোয়া সংসদীয় পদ্ধতি এই পূর্বশর্তের পরিপন্থী। বিবদমান সামাজিক স্বার্থের সংঘাতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়; (১০) পৃথিবীর কোথাও বহুদলীয় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে দেখা যায়নি। সমাজতন্ত্র প্রবর্তনে সমাজের সংস্কারমুখী কাঠামোগত পরিবর্তন অপরিহার্য বলে সমাজ থেকে বুর্জোয়া সংগঠনকে কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয় এবং বিদ্যমান পরিস্থিতিতে তা সম্ভব নয়; (১১) দেশের

www.pathagar.com

নিরঙ্কুশ জনসমর্থন শেখ মুজিবের পেছনে থাকায় সকলকে একদলীয় প্রথার আওতায় নিয়ে আসা কঠিন ছিলো না এবং এক্ষেত্রে বাংলাদেশের মত একটি দরিদ্র দেশের জন্য সংসদীয় গণতন্ত্র হলো একটি বিলাসিতা মাত্র; (১২) শেখ মুজিব অব্যাহতভাবে জনগণের ওপর শোষণ অপসারণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আসছিলেন এবং এই প্রতিশ্রুতি পূরণ তার জন্য অপরিহার্য ছিলো; (১৩) শেখ মুজিব অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসার জন্য তিন সপ্তাহ মস্কোতে ছিলেন এবং সেখানে তাকে ক্রেমলিনের পক্ষ থেকে লাল গালিচা সংবর্ধনা জানানো হয়েছিলো। প্রাচ্যের দেশগুলোতে শেখ মুজিব পাশ্চাত্যের দেশগুলোর চাইতে বেশী সমাদর পেয়েছিলেন; (১৪) একজন সংস্কারক হিসেবে শেখ মুজিবের অভ্যুদয় ঘটেছিলো এবং তিনি ছিলেন 'জাতির স্থপতি' ও মুজিববাদের প্রবর্তক।[২৩] জনগণের ব্যাপক সমর্থনের প্রেক্ষাপটে জাতিকে দীর্ঘদিনের শোষণ, বঞ্চনা ও নির্যাতন থেকে মুক্তি দেয়ার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের সুবর্ণ সুযোগ শেখ মুজিবের সামনে ছিলো এবং জাতির সমস্ত আশা-আকাঙ্খা বাস্তবায়নের দায়িত্ব তাঁর কাঁধেই অর্পিত হয়েছিলো। একমাত্র শেখ মুজিব ছাড়া এই স্বপ্নের বাস্তবায়ন অন্য কারো পক্ষে সম্ভব ছিলো না। এবং যুগের দাবীতেই তিনি এক ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

দলের অভ্যন্তরে উপরোক্ত যুক্তিসমূহ ক্রমশ সবল ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। ফলে ত্রিপক্ষীয় ঐক্যজোট আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ করার আরো সুযোগ পেয়ে যায়। দেশে গোলযোগ এবং অরাজকতা যতই বাড়তে থাকে, এই যুক্তির পক্ষেও মতামত ও তত জোরদার হতে থাকে। শেখ মুজিবকে উপরোক্ত যুক্তিসমূহ ব্যাখ্যা করে শোনানো হলে তিনিও এর ওপর নীরব সম্মতি দান করেন। নিজের সর্বশক্তিমত্তা সম্পর্কে দলের উপরোক্ত ধারণায় তিনি বিশেষভাবে প্রীত হতেন এবং তিনিও নিজেকে জনগণের ভবিষ্যৎ 'মুক্তিদাতা' হিসেবে কল্পনা করতে থাকেন। তবে নিজের এবং দলের আভ্যন্তরীণ কতগুলো দ্বন্দ্ব সম্পর্কে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন এবং অনুভব করতে পারছিলেন যে, রাতারাতি এ ধরনের দ্বন্দ্বের সমাধান সম্ভবপর নয়। সেজন্যই তিনি অতি সতর্কতার সাথে পদক্ষেপ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। জীবনব্যাপী শেখ মুজিব ছিলেন মধ্যপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী এবং

www.pathagar.com

পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক নীতির ওপর অনুরক্ত। তিনি বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং জনগণের মৌলিক আদর্শে বিশ্বাস করতেন এবং সংবিধানেও তিনি এই নীতিগুলো সংযোজন করেছিলেন। তার দলের অভ্যন্তরেও এক উল্লেখযোগ্য অংশ রক্ষণশীল নীতির অনুসারী হিসেবে বুর্জোয়া জীবনধারা ও গণতান্ত্রিক কাঠামোর ওপর বিশেষভাবে আস্থাশীল ছিলেন।

এভাবে শেখ মুজিব এক কঠোর অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হন। তিনি অনুভব করতে সক্ষম হন যে, আওয়ামী লীগ আর তার জন্য সম্পদ নয় বরং বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বদনাম কুড়োতে কুড়োতে পরিবর্তিত ও নতুন প্রেক্ষাপটে তা ক্রমশ বাতিলের পর্যায়ে উপনীত হচ্ছে। নবস্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি দেশের অসংখ্য সমস্যা মোকাবিলা করার মতো ক্ষমতা আর এই দলের ছিলো না। দলের শীর্ষস্থানীয় নেতা-কর্মীরাও তাদের ভাবমূর্তি দিনে দিনে হারিয়ে ফেলছিলেন। জনগণের অর্থনৈতিক দুর্দশা মোচন এবং জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধানের অব্যাহত দাবী ক্রমশ শেখ মুজিবকে করে তুলছিলো ভারাক্রান্ত। প্রতিদিনই নিজের দলের অস্ত্রধারী লোকজনের হাতেই তার দলের বিভিন্ন স্তরের সদস্যদের হত্যা করা হচ্ছিলো, ব্যাংক ও বাজারে চালানো হচ্ছিলো লুটতরাজ, পুলিশ স্টেশনগুলো তছনছ করে ফেলা হচ্ছিলো। কিন্তু নিজের দলের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কারণেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করা দলীয় সরকারের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিলো না। বিরোধী দলগুলো শক্তিশালী না হলেও ক্রমশ সেগুলো জনমত সৃষ্টি করে সরকারের প্রত্যক্ষ বিরোধিতার মাধ্যমে নিজেদের শক্তি সংহত করে নিচ্ছিলো। পক্ষান্তরে 'জাতির পিতা' হিসেবে নিষ্ক্রিয় বসে থাকাও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

সুতরাং শেখ মুজিব ক্রমশ এমন পথের দিকেই অগ্রসর হচ্ছিলেন অনেকের মতে যা তার জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছিলো। একা দেশ শাসন করা, নিজেকে জাতির স্থপতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক পদ্ধতি প্রয়োগের অধিকর্তা হিসেবে নিজেকে প্রমাণ করার ব্যাপারে তার যে অভিলাষ ছিলো, সিপিবি এবং ন্যাপের (মো) পরিকল্পনার সাথে তার মিল খুঁজে পেয়ে তিনি বেশ খানিকটা স্বস্তিও অনুভব করেন। তিনি উপলব্ধি করতে পারছিলেন যে সবকিছু তার ব্যক্তিগত ইচ্ছের ওপরই

www.pathagar.com

নির্ভর করছে। ফলে তিনি সমাজ পরিবর্তনের উদগ্র বাসনা নিয়ে শেষ পর্যন্ত একজন শক্তিধর এবং স্বৈচ্ছাচারীর ভূমিকায়ই অবতীর্ণ হন।

শেখ মুজিব ঠিক কখন থেকে সাংবিধানিক পরিবর্তন এনে সমাজ পরিবর্তনের চিন্তা করছিলেন, তা বলা কঠিন। তবে প্রেক্ষাপট পর্যালোচনায় বোঝা যায় যে, তিনি অত্যন্ত সতর্ক পদক্ষেপ নিয়ে খুব ধীরে ধীরে এগুচ্ছিলেন এবং পরিস্থিতিকে চূড়ান্ত মুহূর্তে পৌঁছার সুযোগ দিয়ে মোক্ষম সময়টি বেছে নেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। প্রথমে তিনি সংবিধানে পরিবর্তন এনে নিবর্তনমূলক আটকাদেশ ও জরুরী অবস্থা ঘোষণার ব্যাপারে নিজের আইনগত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করেন। জাতীয় সংসদের প্রায় সকল সদস্যের সমর্থনপুষ্ট অবস্থায় তিনি ভবিষ্যতে যে কোনো ধরনের শাসনতান্ত্রিক পদক্ষেপ নেয়ার জন্য ১৯৭৩ সালের শেষাংশ থেকে ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে থাকেন।

প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তিনি মোহাম্মদ উল্লাহকে দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ করেন। এর আগে একজন আলংকারিক রাষ্ট্রপতি হিসেবে এবং শেখ মুজিব ও অন্যান্যদের ছায়া হিসেবে কাজ করে বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী খুব একটা স্বস্তি অনুভব করছিলেন না।[২৪] কার্যত তার কোনো ক্ষমতা ছিলো না এবং সংবিধানে দ্বিতীয় সংশোধনী আনার সময়েই তিনি তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। দেশের বিদ্যমান অবস্থায় তিনি অত্যন্ত হতাশ ছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রপতি হিসেবেও কোনো কিছু করার ক্ষমতা তার ছিলো না। সুতরাং বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরীর প্রস্থান খুব একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ছিলোনা। তবে রাষ্ট্রপতি হিসেবে মোহাম্মদ উল্লাহর ক্ষমতায় আরোহণের ঘটনাটি ছিলো তাৎপর্যপূর্ণ। বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরীকে জেনেভায় বাংলাদেশের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে পাঠিয়ে দিয়ে শেখ মুজিব সংবিধানে যে কোনো রকম পরিবর্তন আনার পথ নিষ্কন্টক করেন এবং মোহাম্মদ উল্লাহ্‌র মতো একজন সরল, অনুগত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিকে তার স্থলাভিষিক্ত করেন। রাষ্ট্রপতি হিসেবে মোহাম্মদ উল্লাহকে দিয়ে যে কোনো কাজ করানো শেখ মুজিবের পক্ষে সহজ হয়ে দাঁড়ায়। ডিসেম্বরের ২৪ তারিখে শেখ মুজিব বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরীর পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন এবং স্পীকারের পদ থেকে মোহাম্মদ উল্লাহ্‌কে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিয়োগ করেন। ১৯৭৪ সালের জানুয়ারী

www.pathagar.com

মাসে মোহাম্মদ উল্লাহ চূড়ান্তভাবে জাতীয় সংসদের সদস্যদের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হন।

ইতিমধ্যে ত্রিপক্ষীয় জোটের ঘোষণাপত্র অনুমোদনের মাধ্যমে গণ ঐক্য জোট আনুষ্ঠানিকভাবে গঠন করা হলেও রাজনৈতিক বিচারে তা তখনো শক্তি অর্জন করে উঠতে পারেনি। কারণ আওয়ামী লীগের সদস্যরা তখনো জোটের বাকী দুটি শরীক দলের সদস্যকে তেমন কোনো গুরুত্ব দিচ্ছিলেন না। কেবল দলের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে এই দল দুটির ওপর মোটামুটি সহনশীলতা প্রদর্শন করা হচ্ছিলো। তিন দলের নেতৃবর্গ যাতে একসাথে কাজ করতে পারেন, এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টাও চলছিলো। পক্ষান্তরে সিপিবি এবং ন্যাপ (মো) যে কোনো খারাপ পরিস্থিতিতেও ঐক্য বজায় রাখার কৌশল অবলম্বন করছিলো। জোটের কাঠামোতে অবস্থান করে সিপিবি এবং ন্যাপ (মো)-এর প্রধান কাজ ছিলো শেখ মুজিবকে আওয়ামী লীগের রক্ষণশীল অংশ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা যাদের ইতিমধ্যেই প্রতিক্রিয়াশীল চক্র হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়াস চলছিলো। দলের মধ্যে থেকে যারা 'সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর' বাস্তবায়নে পদে পদে বিঘ্ন সৃষ্টি করছিলেন, তাদের প্রভাব থেকে শেখ মুজিবকে সরিয়ে রাখার ব্যাপারে সিপিবি ও ন্যাপ (মো) নেতৃবৃন্দ ছিলেন যথেষ্ট যত্নবান।

আওয়ামী লীগের জন্য ১৯৭৪ সাল ছিলো সবচাইতে দুর্যোগসংকুল সময়। অর্থনীতির সমস্ত পর্যায়ে অব্যাহত অব্যবস্থপনা, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি, আওয়ামী লীগের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীর মধ্যে লোভ-লালসা ও দ্বন্দ্বের ব্যাপক বিস্তৃতি, সর্বোপরি, দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা--সবই ক্ষমতাসীন সরকারের নিদারুণ ব্যর্থতার পরিচয় বহন করছিলো। ক্রমাগত সংশোধনীর মধ্য দিয়ে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যত বিলুপ্তি সাধন, দেশব্যাপী নীরব জনতার ওপর রক্ষী বাহিনীর সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার ও অপরিসীম নির্যাতন, বিশেষ ক্ষমতা আইনের ন্যায় কঠোর আইন প্রণয়ন, নিউজ প্রিন্ট কন্ট্রোল অর্ডারের মাধ্যমে সংবাদ মাধ্যমগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা, ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সরকারের এই ব্যর্থতা ক্রমশ প্রকটভাবে ফুটে উঠছিলো। শেখ মুজিব জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য তিনবছরের যে সময় চেয়েছিলেন, ১৯৭৪ সাল ছিলো তার শেষ বছর। পক্ষান্তরে

www.pathagar.com

দেখা গিয়েছিলো যে, অধিকতর নিরাপত্তাহীনতা এবং খাদ্যাভাবের মধ্যে দিয়েই চূড়ান্ত সেই বছরটি অতিক্রান্ত হচ্ছিলো। রাজনৈতিকক্ষেত্রে জাসদকে সমূলে নিশ্চিহ্ন করার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও মওলানা ভাসানী তার রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে তখনো পুরোপুরি সক্রিয় ছিলেন। মে মাসে ক্ষুধার্ত ও মরনোন্মুখ জনতার দুরবস্থা অপনোদনের দাবীতে তাঁর আমরণ অনশনের কর্মসূচী দেশের রাজনৈতিক আবহাওয়াকে পুরোপুরিভাবে সজীব ও উত্তপ্ত করে রেখেছিলো। দেশব্যাপী বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপনকারী দলসমূহের সশস্ত্র গেরিলাদের তৎপরতাও চলছিলো অব্যাহতভাবে। রক্ষী বাহিনীর সদস্যরা রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের ওপর যত বেশী হত্যাকান্ড এবং নির্যাতন চালাচ্ছিলো, সশস্ত্র গেরিলারাও হয়ে উঠছিলো ততই মারমুখো এবং ক্রমশঃ তারা সঞ্চয় করে চলছিলো রাজনৈতিক শক্তি ও প্রভাব। অব্যাহত গুপ্তহত্যা প্রতিরোধেও সরকার পুরোপুরিভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছিলেন।

তথ্যপঞ্জী

১. শেখ মুজিব ১৯৭২ সালের ২৪শে জানুয়ারী টাঙ্গাইলে মওলানা ভাসানীকে দেখতে গেলে, ভাসানী তাঁকে আশীর্বাদ করেন।

২. লেখক প্রণীত বাংলাদেশ : কনস্টিটিউশনাল কোয়েস্ট ফর অটোনমি দ্রষ্টব্য, পৃ ২২৪।

৩. এই গ্রুপটি ১১ দফা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এদের কাজের মধ্যে ছিলো জাতীয় পতাকা উত্তোলন, স্বাধীনতা ঘোষণা, শ্লোগান তৈরী, জাতীয় সঙ্গীত নির্বাচন এবং ভারতে মুজিব বাহিনী গঠন। লেখকের প্রাগুক্ত পুস্তক দ্রষ্টব্য, পৃ ২২৩-২৪, ২৫১।

৪. স্বাধীনতার প্রথম বার্ষিকী পালনোপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণে মুজিব তার জাতীয়করণ কর্মসূচী ঘোষণা করেন এবং 'জাতীয় সামাজিক বিপ্লবের' মাধ্যমে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি' প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেন।

৫. মুজিববাদের উদ্যোক্তারা স্বয়ং প্রথমদিকে নিজেদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত ছিলেন না। পরবর্তীকালে মুজিববাদকে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা-বাদের সংমিশ্রণ বলে ব্যাখ্যায়িত করা হয়। এর কোনো দার্শনিক ভিত্তি ছিলো না। বরং এটি ছিলো মুজিবের ব্যক্তিগত ভাবমূর্তি তুলে ধরার নিমিত্তে একটি শ্লোগান মাত্র।

৬. এই গ্রুপটির সুনির্দিষ্ট কোনো বৈপ্লবিক কর্মসূচী ছিলো কি না, তা জানা যায় নি। এর পক্ষে কোনো প্রামাণ্য দলিলও পাওয়া যায়নি।

৭. এই গ্রুপের নেতারা এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন যে, স্বাধীনতার পর এমন একটা সময় আসবে যখন তারা মুজিবকে সামনে রেখে এক ধরনের বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবেন অথবা মুজিবকে পরিত্যাগ করে নতুন একটা রাজনৈতিক ধারা রচনা করবেন। উৎস : লেখকের

www.pathagar.com

সঙ্গে ১৯৭২ সালের মার্চে সিরাজুল আলম খানের আলোচনা। সিরাজুল আলম খান তার সঙ্গে শেখ মনি কিংবা রব-শাজাহানের সঙ্গে তোফায়েল-রাজ্জাকের ব্যক্তিগত বিরোধিতার কথা স্বীকার করেন নি।

৮. শেখ মুজিবের পরিবারে রক্তের সম্পর্কের ভিত্তিতে পদ নির্বাচন একটি প্রক্রিয়া হিসেবে দাঁড়িয়েছিলো।

৯. আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর) ও বাংলাদেশের কম্যুনিষ্ট পার্টি (মনি সিং)।

১০. সহায় সম্বলহীন সর্বহারাদের রাজনৈতিক প্রলেতারিয়ান পার্টি।

১১. ১লা জানুয়ারী ১৯৭৫ তারিখে এই দলের নেতা সিরাজ সিকদারকে গ্রেফতার করা হয়। পরদিন সরকার দাবী করেন যে, পলায়নকালে পিঠে গুলী করে তাকে হত্যা করা হয়েছে। বাংলাদেশ অবজারভার, ৩রা জানুয়ারী ১৯৭৫।

১২. এক পর্যায়ে মওলানা এক ভুখা মিছিলের আয়োজন করেন ও নিজে অনশন ধর্মঘটে যান।

১৩. ৪৩১০ জন চেয়ারম্যান, সমসংখ্যক ভাইস চেয়ারম্যান ও ৩৯,০৬০ জন সদস্য নির্বাচনের জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, গণকণ্ঠ, ২৩.১.-১৯৭৪।

১৪. ১৯৭৪ সালের আগষ্টে ১৪৪ ধারা বেআইনী ঘোষণা করে আদালতে রায় দেয়া হয়। ২৬ ডি এল আর, ১৯৭৪, পৃ ৩৭৬।

১৫. দাবী আদায়ের জন্য রাজনৈতিক আন্দোলনের বিশেষ প্রক্রিয়া।

১৬. সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও অফিসকে জাসদ নেতাদের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার উৎস হিসেবে ধরা হতো, ইত্তেফাক, ১৮.৩.৭৪।

১৭. ইসলামভিত্তিক রাজনৈতিক দল—হুকুমতে রব্বানিয়ার অর্থ আল্লাহর শাসন।

১৮. মওলানার দুটি বিবৃতি, বাংলাদেশ অবজারভার. ১.১.১৯৭৪ ও ২৪.৪.৭৪।

১৯. ১৯৭৪ সালের ৩১শে মার্চ এই কমিটি গঠন করা হয়। লিফলেট প্রচার করা হয় ২১শে জুন, ১৯৭৪, সমকাল, ডিআইটি এভেনিউ, ঢাকা। লেখক এই কমিটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। কবি সিকান্দার আবু জাফর ও এনায়েতুল্লাহ খান ছিলেন যথাক্রমে এর সভাপতি ও কোষাধ্যক্ষ।

২০. ১৯৭২ সালে শেখ মুজিব প্রদত্ত জনসভাসমূহে ভাষণসমূহ দ্রষ্টব্য, বাংলাদেশ অবজারভার, ৩.১.১৯৭৩; ৪.১.৭৩; ৫.১.৭৩; ৭.১.৭৩; ৯.১.৭৩; ১৬.১.৭৩; ২৬.২.৭৩; ১৯.১.৭৪; ৬.২.৭৪; ৫.৩.৭৪ এবং ২৬.১.৭৫ পর্যন্ত অন্যান্য সংখ্যা।

২১. রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে শেখ মুজিব এ সমস্ত দেশের সরকারসমূহের উদ্দেশ্যে নানারকম মন্তব্য করেছেন। এক সময় তিনি প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে পরামর্শ দিয়েছেন, তিনি যেন পিকিং-এ বসে এশিয়ার সমস্যা সমাধানের চেষ্টা না করেন। তিনি বলেছেন, 'এশিয়ার সমস্যা সমাধানের অধিকার কেউ তাকে দেন নি।' তিনি এ-ও বলেন, 'এশিয়ার লোকেরা নিজেরাই তাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং মার্কিন সরকারের তা জানা থাকা উচিত।' পাইকগাছার জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ—২৩.২.১৯৭২।

১৯৭২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারী কোলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে এক জনসভায় মুজিব বলেন, আমি মার্কিন সরকারকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলতে চাই, 'সাম্রাজ্যবাদের দিন খতম হয়ে এসেছে। এই উপমহাদেশে আর সাম্রাজ্যবাদের খেলা চলতে দেয়া হবে না।' শেখ মুজিব এবং অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতারা এভাবে প্রায়ই তাদের

www.pathagar.com

বক্তৃতা বিবৃতিতে চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান ও দেশের অভ্যন্তরে ওদের সমর্থকদের আক্রমণ করেছেন।

২২. বাংলাদেশ অবজারভার, ১০.১০.১৯৭৩।

২৩. মুজিববাদ, খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, ন্যাশনাল পাবলিকেশন, ঢাকা।

২৪. ১৯৭২-৭৩ সালে তিনি লেখককে একাধিকবার বলেছেন যে তিনি নিজেকে খাঁচায় আবদ্ধ পাখীর মতো অনুভব করছেন। তিনি আরো বন্ধন মুক্ত থেকে দেশের জন্য আরো গঠনমূলক অবদান রাখতে চেয়েছিলেন।

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

জরুরী অবস্থার সনদ এবং একদলীয় পদ্ধতির প্রবর্তন

দুর্ভিক্ষ শেষ হওয়ার পর ১৯৭৪ সাল শেষ হবার আগেই দেশ এক সংকটজনক পর্যায়ে উপনীত হয়। এ সময় সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যতোরকম সম্ভব আইন প্রণয়নের পরেও স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকে চলে আসা দুটো প্রধান সমস্যার সমাধানে সরকার নিদারুণ ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছিলেন—যা সংকটকে ক্রমশ আরো ঘনীভূত করে তুলছিলো। এই সমস্যা দুটি হলো অর্থনৈতিক সংকট এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি।[১] দুটি ক্ষেত্রেই পরিস্থিতি ধীরে ধীরে অবনতির দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। এ সংকট থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে যে কোনো কঠোর পন্থা অবলম্বনের জন্য সরকারের ভিতর এবং বাইরে থেকে প্রচন্ড রকমের সামাজিক-রাজনৈতিক চাপ প্রয়োগ করা হতে থাকে। দুর্ভিক্ষ দেশের ওপর সর্বশেষ চরমতম আঘাত হানার পর তা থেকে নৈতিক উত্তরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হতে থাকে। সংগত কারণেই এর প্রাথমিক দায়িত্ব শেখ মুজিবর রহমানের ওপর অর্পিত হয়।

আগেই বলা হয়েছে যে, ইতিমধ্যেই দুর্ভিক্ষাবস্থা কাটিয়ে ওঠার পর এমন একটা জনমত সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলছিলো যে, জাতির কাছে শেখ মুজিব কর্তৃক প্রতিশ্রুত লক্ষ্য বাস্তবায়নে দেশের বিদ্যমান সরকার ব্যবস্থা কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়নি। আরো বলা হচ্ছিলো যে, সরকারের বিদ্যমান সংগঠনগুলোর মাধ্যমে ক্রমাবনতিশীল আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি এবং অর্থনৈতিক দুর্যোগ কাটিয়ে ওঠা সম্ভব ছিলো না। নভেম্বর মাস নাগাদ শেখ মুজিবের ঘনিষ্ট মহল সিপিবি ও ন্যাপ (মো)-এর সহায়তাপুষ্ট হয়ে দেশকে কিভাবে সংকট থেকে মুক্ত করা যায় সে ব্যাপারে খোলাখুলি আলোচনা করছিলেন। একটি সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের জন্য দেশে কোন্ সরকার পদ্ধতি কার্যোপযোগী বলে প্রমাণিত হতে পারে, তা নির্ধারণ করাই ছিলো এসমস্ত আলোচনার সারবস্তু। তারা তাদের পুরনো যুক্তি পুনর্ব্যক্ত

www.pathagar.com

করে বলছিলেন যে, 'দেশের সরকার পদ্ধতির চাইতে দেশ টিকিয়ে রাখাই হলো অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ' বিষয়। শেখ মুজিব নিজেও মাঝে মধ্যে এধরনের পরিবর্তন প্রয়োজন বলে আভাস-ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন। তবে এ বিষয়ে তার ঊর্ধ্বতন সহকর্মীদের কাছে তখন পর্যন্ত প্রত্যক্ষ কোনো প্রস্তাব তিনি রাখেন নি।

শাসন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন সাধনের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে শেখ মুজিব সংবিধানে উল্লেখিত ১৪১ (ক) অনুচ্ছেদবলে তার ওপর প্রদত্ত ক্ষমতা কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেন। এক বছর আগে সংবিধানে আনীত দ্বিতীয় সংশোধনীর মাধ্যমে এই অনুচ্ছেদ সংযোজন করা হয়েছিলো। ১৯৭৪ সালের ২৮শে ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির এক অধ্যাদেশবলে দেশে জরুরী অবস্থা চলাকালে মৌলিক অধিকারসমূহ প্রয়োগের অধিকার স্থগিত বলে ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে প্রথমে মাত্র এক বছরের সংগ্রামের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের প্রশংসা করা হয়। সরকারী হ্যান্ড আউটে বলা হয়, মাত্র তিন মাসের মধ্যে দেশে একটি সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করে সত্যিকার অর্থে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠন করা হয়েছিলো। কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে যে, স্বাধীনতা এবং একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে বিরোধিতাকারী একটি গ্রুপ দেশে নানারকম ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালাচ্ছে এবং শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতায় আরোহণে ব্যর্থ অন্যান্যরা তাদের সাথে মিলিত হয়েছে। সরকারী ভাষ্যে বলা হয়, পাকবাহিনীর সহযোগী দালাল, শত্রুদের এজেন্ট এবং বিদেশী শক্তির বেতনভূক একদল চরমপন্থী এমন ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালাচ্ছে যাতে করে রাজনৈতিক স্থিরতা এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ পদে পদে বিঘ্নসংকুল হয়ে পড়ছেu এই যুক্তিতে সরকার মনে করছেন যে, দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা প্রয়োজন। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে "দেশের আভ্যন্তরীণ গোলযোগ বাংলাদেশের অস্তিত্বের ওপর হুমকী প্রদান করছে" এবং সে কারণেই রাষ্ট্রপতি দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করেন।

বৃটিশ উপনিবেশবাদী শাসনামল এবং পাকিস্তানী শাসনে দেশের জনগণের মাধ্যমে জরুরী অবস্থা ঘোষণার যে অভিজ্ঞতা ছিলো, শেখ মুজিব

www.pathagar.com

সরকারের ঘোষিত সেই ঘোষণাপত্রের বিষয়বস্তুও ছিলো তা থেকে সম্পূর্ণ-রূপেই অভিন্ন। উক্ত অধ্যাদেশবলে তিনটি বিষয়ে যে কোনো আইন প্রণয়নের জন্য সরকারের হাতে ক্ষমতা অর্পন করা হয়। প্রথমক্ষেত্রে আইনের পরিপন্থী যে কোনো অপরাধ সংগঠনের দায়ে নিবর্তনমূলক আটকাদেশ জারীর বিধান রাখা হয়।[৩] দ্বিতীয় ক্ষেত্রে চোরাচালান, অবৈধ মজুদদারী, কালোবাজারী, বেআইনী অস্ত্র ধারণ, জালিয়াতী, ধ্বংসাত্মক তৎপরতা অথবা ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালানোর পরিকল্পনা, ভেজাল সামগ্রী প্রস্তুত, দুর্নীতি প্রভৃতি সামাজিক অপরাধসমূহের বিচারের বিধান গৃহীত হয়। তৃতীয় ক্ষেত্রে সংবাদপত্রে প্রতিবেদন তৈরী করা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রয়োগে সরকারের নিয়ন্ত্রণ আরোপ ও বহাল রাখার ব্যবস্থা নেয়া হয়।

এটি ছিলো একটি সম্পূর্ণ অধ্যাদেশ এবং এতে জনজীবনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সকল ক্ষেত্রের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ আরোপের ব্যাপারে সরকারের হাতে ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়। ফলে এই অধ্যাদেশবলে প্রণীত আইনগুলো ছিলো ব্যাপক এবং এর পরিধিও ছিলো বেশ প্রসারিত। লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হলো এই যে, বিরাট সংখ্যার অপরাধ দমনের জন্য অধ্যাদেশবলে যে বিধান জারী করা হয়, তার মধ্যে সবগুলো অপরাধ বিচারের জন্য প্রচলিত আইনের বিধান অব্যাহত ছিলো। নিবর্তনমূলক আটকাদেশ প্রয়োগ এবং বেআইনী অস্ত্রধারণ, ধ্বংসাত্মক তৎপরতা পরিচালনা, অবৈধ মজুদদারী, চোরাচালানী ইত্যাদি অপরাধ বিচারের জন্য এর আগেই অস্ত্র আইন ও বিশেষ ক্ষমতা আইন জারী করা হয়েছিলো। অনেকগুলো ক্ষেত্রে জারীকৃত বিধানগুলো ছিলো বিদ্যমান বিধানগুলোরই পুনরাবৃত্তি মাত্র। কেবলমাত্র সনদটিকে ভাবগম্ভীর করে তোলার জন্যই উক্ত বিধানগুলো জরুরী অবস্থা ঘোষণার সনদে সংযোজন করা হয়।

জরুরী অবস্থা ঘোষণার সনদে আরেকটি কৌতূহলোদ্দীপক যুক্তি প্রদর্শন করা হয়। স্বাধীনতাবিরোধী দালালেরা তাদের রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতার মাধ্যমে দেশে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতি আনয়নের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করছেন—সরকারের এ বক্তব্যে সত্যতা যতটুকুই থাকুক না কেন, সরকার নিজেই এই পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে, দেশের 'সমুদয় জনসমষ্টি' সরকারের পাশে থাকলেও স্বাধীনতার ৩ বছরের মধ্যেও সরকার

www.pathagar.com

দালালদের নিয়ন্ত্রণ ও দমনে যে কোনো রকমের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে সরকার নিজেই ক্ষমাশীলতা প্রদর্শন করে এবং পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের লক্ষ্যে কূটনৈতিক কৌশল হিসেবে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দালালকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন। এর পরেও দালালরা দেশের অর্থনীতির ধ্বংস সাধনে তৎপর রয়েছে, সরকারের এই যুক্তি ছিলো পুরোপুরি ভাবে অর্থহীন।

যাই হোক, উপরের বক্তব্যে এটা সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে যে, কেবলমাত্র উপরোল্লিখিত কারণেই দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে সরকার এক ঢিলে দুই পাখী মারার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। পরিস্থিতি প্রকৃত অর্থেই সংকটজনক ছিলো বলে জরুরী অবস্থা ছিলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা দিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর উদ্দেশ্য ছিলো কেবলমাত্র পরিস্থিতি স্বাভাবিকীকরণের জন্য নয়, বরং শেখ মুজিবের প্রতিশ্রুত 'শোষণমুক্ত দেশ গড়ার লক্ষ্যে' প্রশাসনে এবং সংবিধানে সংস্কারমুখী পরিবর্তন আনার প্রয়োজনে তার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পথ কন্টকশূন্য করা। অবশ্য ইতিমধ্যেই ঈদের নামাজের অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য গোলাম কিবরিয়া[৪] এবং অপর দু'জনের হত্যাকান্ড দেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার[৫] ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দিয়েছিলো।

তদনুসারে ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী অর্থাৎ জরুরী অবস্থার সনদ ঘোষণার মাত্র ২৭ দিন পরে দেশের সংবিধানে পুনরায় একটি বৃহত্তর তাৎপর্যপূর্ণ সংশোধনী আনয়ন করা হয়। এর আগে যে সমস্ত কারণ দেখিয়ে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছিলো, উক্ত ২৭ দিনে সে ধরনের কোনো ঘটনা সংঘটনের খবর পাওয়া যায়নি। যে কারণে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছিলো, সে সমস্ত অচলাবস্থা নিরসনে সরকার কার্যকর কোনো ব্যবস্থা না নেয়ায় ইতিমধ্যে জরুরী অবস্থার গুরুত্ব যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছিলো। জনগণ সঙ্গত কারণেই জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর অবৈধ মজুদদারী, কালোবাজারী, চোরাচালান ও প্রকাশ্য দিবালোকে অস্ত্রধারী দল কর্তৃক ব্যাংক, বাজার লুণ্ঠন, হত্যা ইত্যাদি ঘটনার প্রেক্ষিতে সরকারের তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপ কামনা করেছিলেন। এটা প্রত্যাশা করা হয়েছিলো যে সরকার দেশের অর্থনীতি ধ্বংসের জন্য দায়ী দুষ্কৃতকারীদের আটক করে আইন অনুসারে

www.pathagar.com

তাদের বিচারের ব্যবস্থা নেবেন এবং জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবেন। কিন্তু জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর একজনও কুখ্যাত অবৈধ মজুদদার, কালোবাজারী, চোরাচালানী কিংবা ধ্বংসাত্মক তৎপরতা পরিচালনাকারীকে আটক করা হয়নি।

যে সমস্ত অপরাধ দমনের লক্ষ্যকে সামনে রেখে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছিলো, সে সমস্ত অপরাধ দমনে বাস্তবে সরকারের কোন পরিকল্পনা ছিলো না বা বিষয়টিকে সরকার খুব একট গুরুত্ব সহকারে বিচার করেন নি। যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিলো, সে গুলোর সবই ছিলো রাজনৈতিক পদক্ষেপ। এ সময় সরকারী নির্দেশবলে মিছিল ও জনসভা অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। দেশের যে কোনো প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট ও লকআউট নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বিভিন্ন বক্তৃতায় সমাজ বিরোধীদের সমূলে বিনাশ করার এবং চোরাচালান নির্মূল করার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করলেও মৌখিক বক্তৃতা ছাড়া কার্যকর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে দেখা যায়নি।

এভাবে প্রমাণিত হয় যে, সরকারের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই জরুরী অবস্থা ঘোষণা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিলো। অতীতের প্রচলিত ধারা অনুসারে অসামাজিক শক্তিকে নির্মূল করার জন্য ব্যবহার না করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের নির্মূল করার জন্যই জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই যে শুধু রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা হয়। তার কারণগুলো ছিলো নিম্নরূপ : (১) মাত্র দু'বছরেরও কম সময় আগে সরকার গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচিত হয়েছিলেন; (২) সরকার দাবী করতেন যে, ব্যাপক জনপ্রিয়তার ভিত্তিতে তার দল জাতীয় সংসদের ৯৮% আসন দখল করতে সক্ষম হয়েছিলো; (৩) সেনাবাহিনী এবং রক্ষীবাহিনীসহ দেশের সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ছিলো সরকারের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে; (৪) বিশেষ ক্ষমতা আইন, অস্ত্র আইন, মুদ্রাযন্ত্র ও প্রকাশনা (ডিক্লারেশন ও রেজিস্ট্রেশন) অধ্যাদেশ, জাতীয় রক্ষী বাহিনী আইন, ইত্যাদি আইনের মাধ্যমে ইতিপূর্বেই পরিস্থিতি দমনের সকল ব্যবস্থা নেয়া হয়েছিলো এবং এর জন্য জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা অপরিহার্য ছিলো না; এবং (৫) বিশেষ ক্ষমতা আইনের আওতাধীনে নিবর্তনমূলক আটকাদেশের বিধানও যথারীতি অব্যাহত ছিলো। এ ধরনের

www.pathagar.com

সবগুলো আইনের অবস্থিতি থাকা সত্ত্বেও গত দু'বছরে সরকার পরিস্থিতি দমনে প্রত্যক্ষভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কাজেই জরুরী অবস্থা ঘোষণা করলেই পরিস্থিতি দমন করা যাবে এমন কোনো নিশ্চয়তা ছিলো না। সেজন্যই তথ্যাভিজ্ঞ মহল যুক্তি দেখান যে, প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনই ছিলো সরকারের জরুরী অবস্থা ঘোষণার মূল লক্ষ্য।

এ সময়ে শেখ মুজিব গোটা রাষ্ট্র প্রশাসন ব্যবস্থায় আরো মৌলিক ও ব্যতিক্রমধর্মী কৌশল প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এই প্রস্তুতি শেষ হলে ১৯শে জানুয়ারী থেকে গণভবনে আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের বৈঠক শুরু হয়। আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরাও বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে এই বৈঠকে যোগ দেন। জাতীয় সমস্যাগুলো সমাধানের বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে বৈঠকে গোটা প্রশাসনব্যবস্থায় একধরনের আমূল ও সংস্কারমুখী পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এর আগের অনানুষ্ঠানিক আলোচনাগুলোতে শেখ মুজিব ও তার শীর্ষস্থানীয় দলনেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে মতবিনিময় করলেও উক্ত বৈঠকে শেখ মুজিব নিজে কোনো বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন থেকে নিজেকে বিরত রাখেন। তবে বৈঠকে তিনি সমসাময়িক পরিস্থিতির তীব্র সমালোচনা করে সমস্ত ব্যর্থতার জন্য সরকারকে দায়ী করেন। বিরোধী দলসমূহের মতোই নির্দয়ভাবে শেখ মুজিব নিজ দলের নেতাকর্মীদের তীব্র সমালোচনা করেন।[৭]

উপর্যুপরি তিনদিনে সাত ঘন্টার তীব্র বাদানুবাদের মধ্যে দিয়ে বৈঠকের পরিসমাপ্তি ঘটে। বৈঠকে বিভিন্ন ধরনের মতামতের প্রতিফলন ঘটলেও সরকারী পরিকল্পনা তার নির্ধারিত পথেই এগিয়ে চলে। বৈঠকে শেখ মুজিবের বিরোধিতা করার সাহস কারো ছিলোনা।[৮] উপস্থিত কিছু সংখ্যক নেতা ঘটনার গতি সমর্থন করতে পারেননি এবং আলোচনায়ও তারা অংশ নেননি।[৯] তবুও এ পরিস্থিতিতে দলীয় নেতৃবৃন্দ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন সাধনের প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। শেখ মুজিবের তেজোদীপ্ত ভাবগম্ভীরতা ও ব্যাক্তিত্বের কাছে নিজেদের সত্বা বিসর্জন দেয়া ছাড়া অন্যান্যদের কোনো গত্যন্তর ছিলোনা। চাটুকার নেতৃবৃন্দ পরিবেষ্টিত অবস্থায় শেখ মুজিবের সর্বশক্তিমত্তা ছিলো বৈঠকের মূল কেন্দ্রবিন্দু। এম, এ, জি ওসমানী ও মঈনুল হোসেনের মতো নেতারা সরকারের রাজনৈতিক ভূমি-

www.pathagar.com

কার সাথে একাত্ম ঘোষণা না করে দল থেকে পদত্যাগ করেন। শেষাবধি বৈঠকে শেখ মুজিবের ওপর পূর্ণ আনুগত্য ঘোষণা করে দেশের বিদ্যমান সংকট সমাধানের জন্য যে কোনো পন্থা অবলম্বনে তাঁরই হাতে পূর্ণ ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়।

সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী

ঘটনার চারদিন পর ১৯৭৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী শেখ মুজিব বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বিল পেশ করে দেশের বিদ্যমান সংকট থেকে উত্তরনের উদ্যোগ নেন। এক নজিরবিহীন ন্যূনতম সময়ের মধ্যে বিলটি সংসদে গৃহীত হয় ও তা আইনে পরিণত হয়। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও বিলটি নিয়ে সংসদে কোনো আলোচনা ও বিতর্কই অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রশাসনব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করে এই বিলের মাধ্যমে একদলীয় সরকার ব্যবস্থা কায়েম করে রাষ্ট্রপতির ওপর নির্বাহী, আইন ও বিচারবিভাগের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধিকার ন্যস্ত করা হয়। একই সংশোধনীবলে শেখ মুজিব দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে ক্ষমতায় অভিষিক্ত হন। বিল পাশ হবার অব্যবহিত পরেই পদত্যাগ করার সুযোগ পর্যন্ত না দিয়ে[১১] নিরীহ, শান্ত মোহাম্মদ উল্লাহকে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে অপসারণ করা হয় ও শেখ মুজিব তৎক্ষণাৎ স্পীকারের কাছে নয়া রাষ্ট্রপতি হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। এভাবে একটি সংবিধানিক বিলের মধ্য দিয়ে মোহাম্মদ উল্লাহ্‌র পরিবর্তে শেখ মুজিব রাষ্ট্রপতি হিসেবে রাষ্ট্র ক্ষমতার উচ্চতম আসনে আরোহণ করেন।

রাষ্ট্রপতি প্রশাসনিক প্রধান হলেন

বাংলাদেশের মূল সংবিধানে নির্বাহী বিভাগ ছিলো সরকারের ক্ষমতার মূল কেন্দ্রবিন্দু। এতে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করে নির্বাহী বিভাগকে জাতীয় সংসদের মাধ্যমে জনগণের কাছে দায়িত্বশীল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিলো। এতে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থন অব্যাহত থাকা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর হাতে প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ নির্বাহী ক্ষমতা ন্যস্ত রাখার বিধান রাখা হয়েছিলো। রাষ্ট্রপতি ছিলেন দেশের নামেমাত্র

www.pathagar.com

প্রধান এবং তিনি কাজ করতেন প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে। জাতীয় সংসদের সদস্যদের মাধ্যমে তিনি মনোনয়ন লাভ করতেন। চতুর্থ সংশোধনীর প্রথম ভাগে রাষ্ট্রপতি ও দ্বিতীয় ভাগে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা চিহ্নিত করে মন্ত্রী-পরিষদের ক্ষমতা বিন্যস্ত করে চতুর্থভাগ নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। নয়া পদ্ধতিতে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন (অনুচ্ছেদ-৪৮) ও নির্বাহী সমস্ত ক্ষমতা তার হাতে অর্পন করার (অনুচ্ছেদ-৫৬) বিধান রাখা হয়। এর আগের নিয়মে কোনো ব্যক্তি দুই বারের বেশী রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হতে পারতেন না। কিন্তু সংশোধিত বিধানে এই নিয়ম প্রত্যাহার করে অনির্ধারিত সময়ব্যাপী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের সুযোগ সম্প্রসারিত করা হয়।

সামান্য ব্যতিক্রম ছাড়া চতুর্থ সংশোধনীতে গুরুতর অসদাচরণের দায়ে রাষ্ট্রপতিকে অভিশংসিত (Impeached) করার বিধান বহাল রাখা হয়। ব্যতিক্রমগুলো ছিলো : (১) অসদাচরণের অভিযোগ সম্বলিত বিবরণ সংসদে পেশ করার জন্য পূর্বের এক তৃতীয়াংশ সদস্যের পরিবর্তে সংসদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের স্বাক্ষর সংগ্রহের বিধান রাখা হয় এবং (২) অভিযোগ বিবেচনার পর মোট সদস্য সংখ্যার পূর্বেকার দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের পরিবর্তে তিন চতুর্থাংশ ভোটে তার যথার্থতা বিচারের ব্যবস্থা রাখা হয় (অনুচ্ছেদ-৫৩)। একইভাবে শারীরিক অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতিকে তার পদ থেকে অপসারণের জন্য প্রস্তাব পেশ বা অনুমোদনের জন্য যথাক্রমে দুই তৃতীয়াংশ ও তিন চতুর্থাংশ সদস্যের সমর্থনের বিধান রাখা হয়। মূল সংবিধানে তা ছিলো যথাক্রমে সাধারণ ও দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা।

উপ রাষ্ট্রপতি

সংশোধনীর প্রথম ভাগের চতুর্থ অধ্যায়ে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক একজন উপ রাষ্ট্রপতি নিয়োগের (অনুচ্ছেদ-৪৯) ব্যবস্থা রাখা হয় এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় সুনির্দিষ্ট যোগ্যতাও ছিলো রাষ্ট্রপতি হিসেবে মনোনয়ন লাভের যোগ্যতার অনুরূপ (অনুচ্ছেদ-৫০)। রাষ্ট্রপতির ক্ষমতায় থাকার প্রত্যেকটি মেয়াদ ছিলো ৫ বৎসরের (অনুচ্ছেদ-৫১) উপ রাষ্ট্রপতির মেয়াদও

www.pathagar.com

ছিলো ৫ বৎসর তবে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে রাষ্ট্রপতি যে কোনো সময়ে তাকে অপসারণ করতে পারতেন (অনুচ্ছেদ-৩১)। রাষ্ট্রপতির ন্যায় উপ রাষ্ট্রপতিও কোনো ফৌজদারী অভিযোগে জবাবদিহি করতে বাধ্য ছিলেন না (অনুচ্ছেদ-৫২) তবে ক্ষমা প্রদর্শনের ন্যায় কোনো ক্ষমতা উপ রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যাস্ত করা হয়নি (অনুচ্ছেদ-৫৭)। এতে বলা হয় যে, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে উপ রাষ্ট্রপতি তার দায়িত্ব পালন করবেন (অনুচ্ছেদ ৫৬ (২)। শারীরিক অসুস্থতা, অনুপস্থিতি কিংবা অন্য যে কোনো কারণে রাষ্ট্রপতি তার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি হিসেবে কাজ করার জন্য সংশোধনীতে উপ রাষ্ট্রপতির ওপর ক্ষমতা অর্পন করা হয়। এতে রাষ্ট্রপতি তার কাজ শুরু না করা পর্যন্ত বা নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালনের জন্য উপ-রাষ্ট্রপতির হাতে ক্ষমতা অর্পন করা হয় (অনুচ্ছেদ ৫৫ (১))। কোনো কারণে রাষ্ট্রপতি ও উপ রাষ্ট্রপতির পদ একই সাথে শূন্য হলে সেখানে কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য স্পীকারকে ক্ষমতা প্রদানের বিধান রাখা হয় (অনুচ্ছেদ ৫৫ (২))।

মন্ত্রিপরিষদ

সংশোধিত সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের চতুর্থ অংশে 'মন্ত্রিপরিষদ' নামক নতুন এক অধ্যায়ের উদ্ভব ঘটানো হয়। এর আগে যেখানে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিসভা গঠনের বিধান ছিলো, সেখানে নয়া সংশোধনীতে রাষ্ট্রপতিকে তাঁর কাজে সহায়তার জন্য মন্ত্রিপরিষদ গঠনের বিধান রাখা হয়। এতে বলা হয় যে, প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রিবর্গ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হবেন এবং রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টির ওপর তাদের কার্যকালের মেয়াদ নির্ভর করবে। আগের মতো না হয়ে নয়া বিধানে জাতীয় সংসদের বাইরে থেকেও প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রিপরিষদের সদস্য নিয়োগের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির হাতে ক্ষমতা অর্পন করা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, মন্ত্রিবর্গ তাদের কাজের জন্য সংসদের কাছে নন, বরং রাষ্ট্রপতির কাছে দায়ী থাকতেন। এতে আরো বলা হয় যে, রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করবেন, তবে তাঁর নির্দেশক্রমে উপ-রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী সে বৈঠকে সভাপতিত্ব করতে পারবেন (অনুচ্ছেদ ৫৮)। রাষ্ট্রপতি তার ইচ্ছানুযায়ী প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রিপরিষদের যে কোনো সদস্যকে অপসারণ করতে পারতেন।

www.pathagar.com

স্থানীয় প্রশাসন

মূল সংবিধানের তৃতীয় ভাগের চতুর্থ অংশে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের ওপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিলো। এর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিলো এই যে, স্থানীয় সরকারের প্রতিটি প্রশাসনিক ইউনিট নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠন করা হতো। এ ধরনের স্থানীয় সংগঠনের কাজ ছিলো : (১) সরকারী কর্মচারীদের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা; (২) গণশৃংখলা রক্ষা করা এবং (৩) গণ সার্ভিস ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। এ ছাড়া প্রশাসন পরিচালনার জন্য স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের হাতে স্থানীয় প্রয়োজনে কর আরোপ, বাজেট প্রণয়ন এবং তহবিল সংরক্ষণের ক্ষমতাও দেয়া হয়। চতুর্থ সংশোধনীতে সরকারের এককেন্দ্রীক প্রশাসনব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়ে তৃতীয় ভাগটি পুরোপুরিভাবে বিলীন করে দেয়া হয়।[১২]

সংসদ ও আইনসভা

মূল সংবিধানে আইনসভাকে রাষ্ট্রের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিলো ও একে দেয়া হয়েছিলো সর্বোচ্চ ও সার্বভৌম ক্ষমতা। আইনসভা ছিলো জনগণ কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত আইন ও কর্তৃত্বের মূল উৎস। বহুদলীয় প্রথায় জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আইনসভা গঠন করতে পারতো। আইনসভা কেবলমাত্র আইন প্রণয়ন বা অর্থ বরাদ্দের কাজই করতো না, সরকারের নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাও এর হাতে ন্যস্ত ছিলো। প্রধানমন্ত্রী কোনো ব্যক্তিবিশেষের মাধ্যমে নয়, বরং জাতীয় সংসদের মাধ্যমে নির্বাচিত হতেন এবং মন্ত্রিবর্গ তাদের কাজের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে দায়ী থাকতেন। রাষ্ট্রপতিও জাতীয় সংসদের মাধ্যমে নির্বাচিত হতেন। সার্বভৌম ক্ষমতাবলে জাতীয় সংসদে কোনো বিল গৃহীত হলে তা আইনের মর্যাদা লাভ করতো। এর ওপর ভেটো প্রয়োগের অধিকার কারো ছিলো না। জাতীয় সংসদের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের ইতিবাচক সমর্থন ছাড়া সংবিধান বা এর যে কোনো অংশে কোনো সংশোধনী আনা যেতো না।

www.pathagar.com

চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় পদ্ধতির সমস্ত স্বীকৃত ক্ষমতা বিলীন করে দেয়া হয়। এতে কেবল নির্বাহী কর্মকান্ডের ওপর সংসদের ক্ষমতাই রহিত করা হয়নি, সংসদে গৃহীত যে কোনো বিলের ওপর ভেটো জারীর ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির হাতে ক্ষমতাও অর্পন করা হয়।[১৩] ফলে এই সংশোধনীর মধ্য দিয়ে জাতীয় সংসদের সকল গুরুত্ব বিলীন হয়ে যায় এবং তা নতুন রাজনৈতিক পদ্ধতিতে একটি রাবার স্ট্যাম্প প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

সংবিধানের সংশোধনীতে জাতীয় সংসদের অধিবেশন সংক্রান্ত বিষয়েও এক তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করা হয়। এর আগে নিয়ম ছিলো যে, সংসদের দু'টি অধিবেশন অনুষ্ঠানের মধ্যবর্তী সময়সীমা ৬০ দিনের বেশী হবে না। নয়া সংশোধনীতে বলা হয় যে, প্রতিবৎসরে সংসদের কমপক্ষে দুটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। এ ভাবে প্রশাসনে জাতীয় সংসদের ভূমিকা নিদারুণভাবে সংকুচিত করে ফেলা হয়।

মূল সংবিধানের ৭০ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিলো যে, কোনো ব্যক্তি কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থী হিসেবে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে সংসদে উক্ত দলের বিরুদ্ধে ভোটদান করলে বা সেই দল থেকে পদত্যাগ করলে জাতীয় সংসদে তার আসন শূন্য হয়ে যাবে। কিন্তু সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীতে দলের বিপক্ষে এই ভোটদানের একটি সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়। এতে বলা হয় যে, কোনো সদস্য সংসদ অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকলে বা সংসদে উপস্থিত থেকে ভোটদানে বিরত থাকলেও তিনি উক্ত দলের বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন বলে মনে করা হবে।[১৪]

একইভাবে মূল সংশোধনের ৭৬ নং অনুচ্ছেদবলে অধিবেশনের প্রথম দিনে কয়েকটি স্ট্যান্ডিং কমিটি গঠনের বিধানটি সংশোধনীবলে অবলুপ্ত করে দিয়ে জাতীয় সংসদের গুরুত্ব আরো কমিয়ে আনা হয়।

বিচার বিভাগ

নির্বাহী এবং আইনসভার ক্ষেত্রসমূহের কথা বাদ দিলেও চতুর্থ সংশোধনীতে দেশের মূল সংবিধানের ষষ্ঠ ভাগে উল্লেখিত বিচার প্রশাসনেও বেশ কয়েকটি গুরুত্ববহ রদবদল সাধন করা হয়। এই উপমহাদেশের প্রতিটি দেশের প্রতিটি সংবিধানে বিচার বিভাগকে আইন পরিচালনায় সরকারের

www.pathagar.com

একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হলেও চতুর্থ সংশোধনীবলে একে সরকারের নির্বাহী প্রতিষ্ঠানের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়। সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা, মর্যাদা ও কার্যাবলী নির্দয়ভাবে সংকুচিত করা হয় এবং মূল বিষয়াদিতে বিচারকদের ক্ষমতাও সংকুচিত করা হয়। চতুর্থ সংশোধনীবলে বিচারবিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ব্যাপক রদবদল ঘটানো হয়। বহুদিন থেকেই বিচার বিভাগ নির্বাহী বিভাগের বাড়াবাড়ি, ক্ষমতার অপব্যবহার, আইন প্রণয়ন ও তার প্রয়োগে বৈষম্যের ক্ষেত্রে ভারসাম্য বিধান করে আসছিলো। কাঠামোগত রদবদলের ফলে সে প্রক্রিয়া নিদারুণভাবে বিঘ্নিত হতে থাকে। কিন্তু শেখ মুজিবের 'উপনিবেশবাদী শাসনব্যবস্থার' অবসান সূচিত করে নয়া অর্থনৈতিক ধারা প্রবর্তনের লক্ষ্যে প্রণীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বিচারবিভাগে পরিবর্তন সাধনের সমস্ত প্রস্তাবে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সক্রিয়ভাবে সমর্থন প্রদান করেন।

উপমহাদেশের অন্যান্য সংবিধানের ন্যায় বাংলাদেশের মূল সংবিধানের ২২ নং অনুচ্ছেদে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পূর্ণ পৃথকীকরণ একটি মৌল নীতি হিসেবে গ্রহণ করে নেয়া হয়েছিলো। তদনুসারে বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য বিধানের পক্ষে পর্যাপ্ত আইন-বিধিও এতে সংযোজিত করা হয়েছিলো। বহুদিন যাবৎ বিচার বিভাগের স্বতন্ত্র মর্যাদা সংরক্ষণের জন্য যে সমস্ত পদক্ষেপ স্বীকৃত বলে বিবেচনা করা হচ্ছিলো সেগুলো হলো: (১) বিচারকদের চাকুরীর স্থায়িত্ব; (২) নির্বাহী বিভাগের হস্তক্ষেপের বাইরে অবস্থান করে কাজ করার জন্য বিচারকদের অধিকার এবং (৩) সুনির্দিষ্ট একটি পৃথক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিচার সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনরত কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করা।

চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বিচারবিভাগের মূল ভিত্তিসহ গোটা কাঠামোতে আমূল পরিবর্তন সাধন করা হয়। সুপ্রীম কোর্ট ব্যতীত অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে বিচারক নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রপতির হাতে চূড়ান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয় এবং তখন থেকে তিনি আর সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পরামর্শক্রমে বিচারক নিয়োগে বাধ্য ছিলেন না (অনুচ্ছেদ--৯৫)। বিচারকদের অপসারণের ব্যাপারে গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগের বিধানটি প্রত্যাহার করা হয়। এতে বলা হয় যে রাষ্ট্রপতি দুর্ব্যবহার কিংবা অযোগ্য-

www.pathagar.com

তার প্রেক্ষিতে যে কোনো সময়ে প্রধান বিচারপতিসহ যে কোনো বিচারককে অপসারিত করতে পারবেন। এভাবে চাকুরীর কার্যকালের মেয়াদের ব্যাপারে বিচারকবৃন্দ যে নিশ্চয়তা পেয়ে আসছিলেন তা পুরোপুরিভাবে প্রত্যাহৃত হয় এবং তখন থেকে যে কোনো বিচারকের অপসারণের জন্য রাষ্ট্রপতির একটি আদেশই ছিলো যথেষ্ট। সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শ না করে সুপ্রীম কোর্টের জন্য অতিরিক্ত বিচারক নিয়োগের ব্যাপারেও রাষ্ট্রপতির ওপর সর্বময় ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয় (অনুচ্ছেদ—৯৮)।

অধঃস্তন আদালতসমূহে বিচারক নিয়োগ ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের কর্তৃত্বও রহিত করা হয়। সংবিধানের ১১৫ নং অনুচ্ছেদ সংশোধন করে বলা হয় যে, বিচারবিভাগীয় পদে বা বিচারবিভাগীয় দায়িত্ব পালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উক্ত উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিবালা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করবেন। এই সংশোধনী শুধুমাত্র বিচারকদের চাকুরীর নিরাপত্তাই ব্যাহত করেনি, একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিচার বিভাগের মর্যাদার ওপরও আঘাত হেনেছে। এভাবে জেলা অথবা অধঃস্তন আদালতে বিচারক নিয়োগে সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা রহিত করে জেলা জজ কিংবা অন্যান্য বিচারক নিয়োগ ন্যূনতম যোগ্যতার ভিত্তি সমূলে উৎপাটিত করে সেখানে নির্বিচারে নিয়োগদানের পথ উন্মুক্ত করা হয়। একইভাবে মূল সংবিধানের ১১৬ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত অধঃস্তন বিচারকদের নিয়ন্ত্রণ ও শৃংখলা বিধানের (নিয়োগ, পদোন্নতি ও ছুটি মঞ্জুরীসহ) সমস্ত ক্ষমতাও সুপ্রীম কোর্টের কাছ থেকে প্রত্যাহার করে রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করা হয়। উক্ত সংশোধনীতে ১১৬ (ক) নামে নতুন একটি অনুচ্ছেদ সংযোজিত করে যদিও বলা হয় যে, বিচারক এবং ম্যাজিস্ট্রেটরা স্বাধীনভাবে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করবেন, তথাপি বিচার প্রশাসনে আনীত ব্যাপক পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, উক্ত সংশোধনীবলে স্বাধীনভাবে দায়িত্ব পালনের কোনো মৌলিক ক্ষমতা বিচারক এবং বিচারকার্যে নিয়োজিত ম্যাজিস্ট্রেটদের দেয়া হয়নি বলে ধরে নিতে হবে।

মূল সংবিধানের ৪৪ নং অনুচ্ছেদে ১০২ নং অনুচ্ছেদবলে প্রদত্ত মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত সমস্ত অধিকার প্রয়োগের লক্ষ্যে রীট অধিকার ও অন্যান্য নির্দেশ প্রয়োগের ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছিলো।

www.pathagar.com

বহুদিন যাবতই এই ১০২ নং অনুচ্ছেদবলে প্রযুক্ত ক্ষমতা প্রয়োগে আদালতের অধিকার ছিলো ঐতিহ্যগতভাবে স্বীকৃত। এ ছাড়াও সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের পরিপন্থী যে কোনো কার্যসাধন থেকে বিরত রাখার জন্য সুপ্রীম কোর্টের হাতে অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারীর ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছিলো। কিন্তু চতুর্থ সংশোধনীতে এই ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে মৌলিক অধিকারসমূহ প্রয়োগের জন্য একটি সুপ্রীম সাংবিধানিক আদালত গঠন করা হয় (নতুন ৪৪ নং অনুচ্ছেদ)। এভাবে মৌলিক অধিকার বলবৎকরণের ব্যাপারে হাইকোর্টের ঐতিহ্যগত অধিকার খর্ব করা হয়। উপরন্তু সংশোধনীর নতুন ১০২ নং অনুচ্ছেদে হাইকোর্টের ওপর থেকে উপরোক্ত পদ্ধতিতে অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা জারীর বিধানও প্রত্যাহার করা হয়। সংশোধনীর অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধানবলে সমস্ত ট্রাইব্যুন্যাল ও অধঃস্তন আদালতের ওপর সুপ্রীম কোর্টের নিয়ন্ত্রণাধিকার সংকুচিত করে কেবলমাত্র অধঃস্তন আদালতের ওপর এই অধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা দিয়ে সুপ্রীম কোর্টের নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্র সংকুচিত করে আনা হয়। এভাবে সংশোধনীর এক সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিচার বিভাগের মর্যাদা বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হয় এবং তা সরকারের একটি অধঃস্তন প্রতিষ্ঠানের পর্যায়ে নেমে আসে। বিচার প্রশাসন যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য কোনো বিকল্প বিধানও এই সংশোধনীতে সংযোজন করা হয়নি।

একক জাতীয় দল

বাংলাদেশে একটি একদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বলে ৫ (ক) নামক একটা নতুন ভাগ সংযোজিত করে এতে ১১৭ (ক) নামে নতুন একটি অনুচ্ছেদ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এর মাধ্যমে নতুন জাতীয়ভিত্তিক একটি রাজনৈতিক দল গঠনের কর্তৃত্ব রাষ্ট্রপতির হাতে অর্পণ করা হয়। সংবিধানের ২য় ভাগে উল্লেখিত রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহ যথাযথভাবে কার্যকর করার লক্ষ্যে দেশে একটিমাত্র রাজনৈতিক দল গঠনের ব্যাপারে নির্দেশ জারীর ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত করা হয়। এতে বলা হয় যে, রাষ্ট্রপতি এই ঘোষণা জারীর সঙ্গে সঙ্গে দেশের সমস্ত রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে এবং রাষ্ট্রপতি একক জাতীয় রাজনৈতিক দল গঠনের

www.pathagar.com

প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। এতে আরো বলা হয় যে, জাতীয় দলের নামকরণ, কার্যসূচী, সদস্যভুক্তি, সংগঠন, শৃংখলা, অর্থসংস্থান এবং কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কিত সকল বিষয় রাষ্ট্রপতির আদেশ দ্বারা নির্ধারিত হবে এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত যে কোনো ব্যক্তি জাতীয় দলের সদস্য হবার যোগ্য হবেন অনুচ্ছেদ ১১৭ ক (৪)। অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, জাতীয় দল গঠন করা হলে প্রত্যেক জাতীয় সংসদ সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জাতীয় দলে যোগদান করবেন এবং তা না করলে তিনি সংসদ সদস্য থাকবেন না এবং সংসদে তার আসন শূন্য বলে ঘোষণা করা হবে। এতে বলা হয় যে, জাতীয় দল ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক দল গঠন করার বা অনুরূপ দলের সদস্য হবার কিংবা অন্যভাবে অনুরূপ দলের কোনো কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করার অধিকার কারো থাকবেনা অনুচ্ছেদ ১১৭ ক (৫) (গ)।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য

চতুর্থ সংশোধনীর সবচাইতে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিলো এই যে, একক রাজনৈতিক দল গঠনের এই বিষয়টির সাথে সংবিধানে উল্লেখিত রাষ্ট্রীয় মূলনীতি সমূহের সুস্পষ্ট সংযোগ বিদ্যমান ছিলো। রাষ্ট্রপতি তার বিবেচনায় যথার্থ মনে করলে একক দল গঠনের বিষয়টি রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে ঘোষণা করায় সক্ষম ছিলেন। দ্বিতীয়ত, সরকারী কার্যে নিয়োজিত যে কারো জাতীয় দলে যোগদানের অধিকারের অর্থ ছিলো এই যে, আমলাদের যে কাউকে এই রাজনৈতিক দলে যোগদানের ক্ষমতা দেয়া হয়েছিলো। তৃতীয়ত, জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হলেও জাতীয় দলে যোগদান না করলে সংসদ সদস্য হিসেবে ক্ষমতা অব্যাহত রাখার অধিকার তার কাছ থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছিলো। চতুর্থত, একদলীয় প্রথার প্রবর্তন করা হলেও সংশ্লিষ্ট আইনে বলা হয়েছিলো যে, রাষ্ট্রপতি এবং সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা নেয়া হবে—অর্থাৎ সংসদ সদস্য হিসেবে প্রতিযোগিতার জন্য একই দল থেকে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে বিশেষ এলাকার জন্য মনোনয়ন প্রদান করার ব্যবস্থা করা হয়।

www.pathagar.com

সংবিধানের ৭ নং ভাগে নির্বাচনসংক্রান্ত নিয়মাবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কোনো কারণে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে তার স্থান পূরণের জন্য নির্দিষ্ট মেয়াদ সংক্রান্ত বিষয়টি ছিলো সংবিধানের এতদসংক্রান্ত সংশোধনীর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। মূল সংবিধানে বলা হয়েছিলো যে, মৃত্যু, পদত্যাগ, অপসারণ কিংবা অন্য যে কোনো কারণে মেয়াদের পরিসমাপ্তি ঘটলে রাষ্ট্রপতির শূন্যস্থান পূরণের জন্য ৯৩ দিনের মধ্যে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠান করা হবে। সংশোধিত ১২৩ নং অনুচ্ছেদে তা বাড়িয়ে ৯০ দিনের পরিবর্তে ১৮০ দিনে স্থির করা হয়।

প্রশাসনের অধিকর্তাদের শপথ গ্রহণের বিষয়টি ছিলো চতুর্থ সংশোধনীর আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। উপমহাদেশের চিরায়ত বৈশিষ্ট্য হিসেবে সাধারণত দেশের প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণ পরিচালনা করে থাকেন। চতুর্থ সংশোধনীতে তা পরিবর্তন করে শপথ গ্রহণ পরিচালনার ভার স্পীকারের হাতে অর্পণ করা হয়। অভিযোগ রয়েছে যে, নিছক রাষ্ট্রপতির সুবিধার জন্যই এই বিধান প্রণয়ন করা হয়েছিলো। চতুর্থ সংশোধনীতে এমন একটা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিলো যাতে করে পদ্ধতির সামগ্রিক পরিবর্তনে পরবর্তীকালে কোনো আইনগত বিতর্ক উত্থাপনের সুযোগ না থাকে। এতে স্পীকার এবং ডেপুটি স্পীকারদের শপথ গ্রহণ পরিচালনাভারও প্রধান বিচারপতির কাছ থেকে হস্তান্তর করে এ ব্যাপারে রাষ্ট্রপতির হাতে সর্বময় ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়।[১৬]

চতুর্থ সংশোধনীর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, এর মাধ্যমে জাতীয় সংসদের কার্যকালের আয়ুষ্কাল আরো ২ বছর বাড়ানো হয়। ১৯৭৩ সালের মার্চে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় ৫ বছর মেয়াদের জন্য সংসদ গঠন করা হয়েছিলো। চতুর্থ সংশোধনীর সময় সংশোধনী জারীর সময় থেকে সেই সংসদের আয়ুষ্কাল ৫ বছরে নির্ধারণ করা হয়। ফলে একই সংসদ অতিরিক্ত ২ বছর আয়ুলাভে সমর্থ হয় এবং এর সর্বমোট আয়ু দাঁড়ায় ৭ বৎসরে।

ব্যক্তি হিসেবে রাষ্ট্রপতির ভূমিকা পুনর্নির্ধারণের ক্ষেত্রেও চতুর্থ সংশোধনী ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়। নির্বাচন ছাড়াই নতুন একটি রাষ্ট্রপতির অভিষেকের পথ এই সংশোধনীর মাধ্যমে উন্মুক্ত করা হয়।

www.pathagar.com

বিল আইনে পরিণত হবার সাথে সাথে সংবিধানে উল্লেখিত কোনো কারণ প্রদর্শন না করে ক্ষমতাসীন রাষ্ট্রপতিকে সরিয়ে দেয়া হয় এবং শেখ মুজিবর রহমান স্বয়ং রাষ্ট্রপতি হিসেবে ক্ষমতায় অভিষিক্ত হন। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির পদত্যাগপত্র গ্রহণ বা নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মতো সাধারণ আনুষ্ঠানিকতা গুলো ছাড়াই শেখ মুজিবের প্রকল্প ও ধ্যানধারণা বাস্তবায়িত করা হয়।

বিদ্যমান প্রেক্ষাপটে যে কোনো প্রশাসনব্যবস্থাই প্রচলিত থাকুক না কেন, শেখ মুজিবর রহমানের সর্বাত্মক শক্তিময়তার প্রশ্নটি ছিলো অবিসংবাদিত। 'জাতির পিতা' হিসেবে এ ধরনের উদ্ভট প্রক্রিয়া উদ্ভাবন তাঁর জন্য অপরিহার্য ছিলোনা বলেই সংবিধান বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। গোটা পদ্ধতিতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী তাদের লক্ষ্যার্জনে ন্যূনতম ঝুঁকিও গ্রহণ করতে চাননি। বহিরাগতদের দ্বারা না হলেও নিজস্ব লোকদের মাধ্যমেই গোটা পরিকল্পনা ভন্দুল হয়ে যেতে পারে বলে তারা আশংকা করছিলেন। সে জন্যই এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে একটি তাড়াহুড়ার ছাপ ছিলো সুস্পষ্ট।

সর্বশেষে এর প্রতিক্রিয়া দাঁড়ায় এই যে, চতুর্থ সংশোধনীর ফলে এতদিনের সংগ্রামে গড়ে তোলা রাষ্ট্রের সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এক আঘাতে চুরমার হয়ে যায় এবং দেশে একদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার অভ্যুদয় সূচিত হয়। যে আইনসভা সর্বোচ্চ ও সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান ও আইনের চূড়ান্ত উৎস হিসেবে অবস্থান করছিলো, তা রাষ্ট্রের জন্য কেবলমাত্র একটি আলংকারিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। যে কোনো বিলে অসম্মতি জ্ঞাপনের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে অর্পিত হওয়ায় জাতীয় সংসদ একটি নিরর্থক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। যে বিচার বিভাগ তার স্বাতন্ত্র্যমুখী অস্তিত্ব বজায় রেখে দেশে আইন ও সুবিচার প্রতিষ্ঠায় কার্যকর অবদান রাখছিলো, চতুর্থ সংশোধনীর পর তা কেবলমাত্র নির্বাহী বিভাগের করুণার পাত্র হিসেবে অবস্থান করতে থাকে। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের অপসারণ করার প্রশাসনিক ও তত্ত্বাবধায়ক দায়িত্ব রাষ্ট্রপতির হাতে ন্যস্ত হওয়ার গোটা বিচার বিভাগ সরকারের নির্বাহী বিভাগের একটি অঙ্গ সংগঠনে পরিণত হয়। সুপ্রীম কোর্টের হাত থেকে মৌলিক অধিকার বলবৎকরণের ক্ষমতা প্রত্যাহার করায় এবং একদলীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়া চালু করে অন্যান্য রাজনৈতিক

www.pathagar.com

দলগুলো নিষিদ্ধ করে দেয়ায় নয়া রাষ্ট্রপতি নব্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশের সকল ক্ষমতার একক ও সর্বশক্তিমান ব্যক্তিত্ব হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। একাধারে তিনি রাষ্ট্রের প্রধান নির্বাহী প্রশাসক, এবং অন্যধারে আইন ও সুবিচারের উৎস হিসেবে অবস্থান করতে থাকেন। তিনি ছিলেন যে কোনো ধরনের বাধ্যবাধকতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। এমনকি তার নিজের সৃষ্ট দেশের একক জাতীয় দলের প্রধান হিসেবেও তিনি ক্ষমতার অফুরন্ত উৎস হিসেবে তার অস্তিত্ব ও কর্তৃত্ব অব্যাহত রেখে চলেন।

প্রশাসন প্রক্রিয়ার পরিবর্তনের যৌক্তিকতা

দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এই যুগান্তকারী পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিলো কেন? জন্মাবধি শেখ মুজিবের পরিচিতি ছিলো একজন গণতন্ত্রী হিসেবে। জনগণের মাঝখানে অবস্থান করে তিনি তার আপন সত্বা বিকশিত করেছিলেন, জনগণের পাশে থেকে ২৫ বছরেরও বেশী সময় অব্যাহতভাবে সংগ্রাম করেছিলেন, অসংখ্যবার বিভিন্ন কারণে তাঁকে বরণ করতে হয়েছে কারাগারের নির্মম অভিজ্ঞতা এবং শেষাবধি বিপুল জনতার স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন নিয়েই তিনি আরোহণ করেছিলেন ক্ষমতার শীর্ষে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় নিজের পুরোনো মূল্যবোধই ছিলো তার তিক্ততার প্রধান কারণ। সে কারণে গণতান্ত্রিক একটি প্রক্রিয়াকে তিনি রূপান্তরিত করেছিলেন অগণতান্ত্রিক এককেন্দ্রিক পদ্ধতিতে। এর অর্থ দাঁড়িয়েছিলো এই যে শেখ মুজিব স্বয়ং তার নতুন ধারণাজাত প্রক্রিয়ার এমন একজন রূপকার হিসেবে পুণর্জন্ম লাভ করেন জীবনব্যপী তিনি যে প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে ছিলেন একজন আপোষহীন সংগ্রামী। অথচ কোন্ আশার মরীচিকা তাকে সেই পথ থেকে অপসারণ করে এই নতুন পথের দিকে আকর্ষণ করেছিলো? আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপট, নাকি রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা? নাকি তার নিজের মধ্যে অন্তর্লীন স্ববিরোধিতা?

শেখ মুজিব একাধারে 'বঙ্গবন্ধু', 'জাতির পিতা' এবং প্রধানমন্ত্রী হিসেবে প্রশাসনিক সকল ক্ষমতা নির্বিচারে প্রয়োগ করতে সক্ষম ছিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন দেশের সকল ক্ষমতার প্রতীক। নিজের শাসনকালে তিনি ছিলেন সবচাইতে জনপ্রিয় এবং ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কর্তৃত্বের অধিকারী। সরকার, রাজনৈতিক দল, জাতীয় সংসদ সবই ছিলো তার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে। তার

www.pathagar.com

সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবার মতো কোনো রাজনৈতিক শক্তির অস্তিত্ব সারাদেশে ছিলোনা। তাঁর নেতৃত্ব ছিলো সমস্ত প্রশ্ন ও বিতর্কের ঊর্ধ্বে। সংসদের ৩০০ টি আসনের মধ্যে ২৯৩ টি আসনের সমর্থন নিয়ে তিনি স্বেচ্ছাধীন প্রক্রিয়ায় দেশ শাসন করে আসছিলেন। এর পরেও কি সরকার পদ্ধতির পরিবর্তন সাধন করে তার হাতে বিদ্যমান ক্ষমতা পুনরায় পুঞ্জীভূত করে সমসাময়িক সকল চিন্তাধারা বাতিল করা তাঁর জন্য হয়ে পড়েছিলো অপরিহার্য? তিনি কি কেবলমাত্র আরো অধিক ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণের বাসনায়ই এই পরিবর্তনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন? একথা সত্য যে, পূর্ব প্রতিশ্রুত তিন বৎসর সময়ের মধ্যে তিনি জাতীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করে তুলতে পারেননি, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে ক্রমাবনতির প্রবণতা ছিলো অব্যাহত, দেশব্যাপী বিরাজ করছিলো এক অরাজক অস্থিরতা এবং প্রশাসনিক অব্যবস্থা ও দুর্নীতি প্রতিটি পর্যায়ে অবস্থান করছিলো এক দুষ্টক্ষতের মতো। কিন্তু বাংলাদেশে একদলীয় রাজনৈতিক পরিবর্তনের মূল কারণ কি শুধু তাই ছিলো?

১৯৭১ সালে প্রণীত স্বাধীনতার সনদের ভিত্তিতে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা অবলম্বন করে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে এবং দেশের সকল নির্বাহী এবং আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা তখন ছিলো রাষ্ট্রপতির হাতে কেন্দ্রীভূত। কিন্তু পাকিস্তানী বন্দীদশা থেকে মুক্তিলাভ করে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ৪৮ ঘন্টারও কম সময়ে তিনি নিজের মুক্ত ইচ্ছার বাস্তবায়ন ঘটাতে গিয়ে সরকার ব্যবস্থা পরিবর্তন করে সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির প্রবর্তন ঘটান। রাষ্ট্রপতির পদ থেকে স্বেচ্ছায় নেমে এসে তিনি ওয়েস্টমিনিস্টার টাইপ সংসদীয় পদ্ধতি প্রবর্তন করে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। মাত্র তিন বছরের সময়ের মধ্যে তিনি কঠোরতর নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ সেই পুরনো পদ্ধতিতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং নিজের ক্ষমতার ভিত্তি আরো কেন্দ্রীকরণে ব্রতী হন। এই যদি হয়, তাহলে স্বাধীনতার সনদ উৎসারিত রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থাই প্রথম থেকে ধারণ করতে তিনি উৎসাহিত হননি কেন?

জাতীয় সংসদ কর্তৃক চতুর্থ সংশোধনী বিল গৃহীত হওয়ার অব্যবহিত পরেই শেখ মুজিব তার এই পরিবর্তনের অপরিহার্যতা বর্ণনা করে সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রদান করেন। ২৫ শে জানুয়ারী বিল অনুমোদনের সময়

www.pathagar.com

জাতীয় সংসদে প্রদত্ত ভাষণে শেখ মুজিব দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন যে, দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি, শোষণহীন সমাজব্যবস্থা এবং শোষিতের সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মহৎ লক্ষ্যেই সংবিধানে সংশোধনী আনা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিলো। তিনি বলেন, নিদারুণ যন্ত্রনার দাহ বুকে নিয়ে দুঃখভারাক্রান্ত অবস্থায় তাঁকে সাংবিধানিক পরিবর্তন আনতে হয়েছে এবং এছাড়া তার বিকল্প কোনো গত্যন্তর ছিলোনা। তিনি বলেন, দেশে বর্তমানে যে নৈরাজ্যকর অবস্থা চলছে তা আর চলতে দেয়া যায় না। দেশে প্রচলিত শাসনব্যবস্থা সাধারণ লোকের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পুরোপুরিভাবে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি সংসদকে লক্ষ্য করে বলেন, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সকল নির্বাহী ও প্রশাসনিক ক্ষমতা তার নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকা সত্বেও জনগণের জানমালের পূর্ণ নিরাপত্তা ও সকল শোষণ-অবিচার-নির্যাতন দূরীকরণের অপরিহার্য প্রয়োজনেই সংবিধানে মৌলিক পরিবর্তন আনা অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিলো।

কয়েকটি বিষয়ের ওপর শেখ মুজিব ছিলেন বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন এবং সচেতন। সেগুলো হলো: (১) ব্রিটিশদের রেখে যাওয়া বিদ্যমান আমলাতান্ত্রিক প্রশাসন পদ্ধতি। সবসময়েই তিনি প্রশাসনে সংস্কারমুখী পরিবর্তন সাধনের পক্ষপাতী ছিলেন; (২) ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক গুপ্তহত্যা যা ইতিমধ্যেই সংসদের ৪ জন আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিসহ দলের অসংখ্য নেতা কর্মীর প্রাণহানির কারণ হয়েছিলো; (৩) গুপ্তহত্যা, অর্থনীতির ব্যাপক ধ্বংস সাধন, ধ্বংসমূলক তৎপরতা ও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে দালালদের কথিত ভূমিকা; (৪) জাসদসহ দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনগুলোর ভূমিকা এবং তাদের বিধ্বংসী তৎপরতা; (৫) গোষ্ঠীবিশেষের হাতে আগ্নেয়াস্ত্রের অবস্থিতি এবং সরকারবিরোধী কাজে তা ব্যবহারের অব্যাহত প্রবণতা; (৬) দুর্যোগময় অর্থনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দেশে দুর্ভিক্ষের মারনাঘাত, খাদ্যাভাব এবং বৈদেশিক সাহায্যের ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরশীলতা; (৭) শিক্ষিত শ্রেণীই ছিলো দেশের সবচাইতে সুবিধাভোগী শ্রেণী এবং তারাই ছিলো সমাজের মূল শোষক। জনগণের শ্রমলব্ধ অর্থে সুশিক্ষিত হয়েও তারা জনকল্যাণের লক্ষ্যে সেই প্রাপ্ত শিক্ষা ব্যবহারে নিদারুণ ভাবে উদাসীন

www.pathagar.com

ছিলেন; সর্বপরিব্যাপ্ত দুর্নীতির সাথে দেশের দরিদ্র জনগণ জড়িত ছিলেন না অথচ তাঁর মতে দেশের ৫% জনগোষ্ঠী শিক্ষিত শ্রেণীই ছিলো সমস্ত দুর্নীতির ধারক ও বাহক; (৯) প্রশাসন, শিল্প এবং শিক্ষাব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান বিশৃংখলা; (১০) বিদ্যমান বিচার ব্যবস্থা ছিলো উপনিবেশবাদী ধারার বাহক এবং জনগণের প্রয়োজন মেটানোর লক্ষ্যে তাতে সংস্কারমুখী পরিবর্তন ছিলো অপরিহার্য; (১১) মুষ্টিমেয় শ্রেণীর মাধ্যমে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর ওপর অব্যাহত শোষণ এবং (১২) চোরাচালান, অবৈধ মজুদদারী ও কালোবাজারীর ক্রমবর্ধমান প্রবণতা।

শেখ মুজিব আরো যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, প্রশাসনিক পরিবর্তন ছাড়া সমাজের বুক থেকে বিদ্যমান দুষ্টক্ষতের নিরাময় সম্ভব নয়, কারণ বিদ্যমান শাসনব্যবস্থা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত ছিলো না। তিনি বলেন, জনগণের ঐক্যবদ্ধতা এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিবর্তন সাধন ছাড়া তার স্বপ্নের 'সোনার বাংলার' বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। নিষ্পাপ এবং অশিক্ষিত ব্যাপক জনগণের দুঃখ দুর্দশা মোচনই ছিলো তার অভীষ্ট লক্ষ্য। তিনি কলে কারখানায়-মাঠে উৎপাদন বৃদ্ধি করে সমাজের বুক থেকে দুর্নীতিবাজ শ্রেণীকে সমূলে বিনাশ করে বাংলাদেশের বুক থেকে কালোবাজারী, অবৈধ মজুদদার ও চোরাচালানীদের সমূলে উৎখাত করার জন্য সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহবান জানান। একটি "দ্বিতীয় বিপ্লবের" মাধ্যমে তিনি দেশের মানুষের ওপর সামগ্রিক শোষণ অপসারণের দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করেন। এই বলে তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন যে, দেশের দরিদ্র জনগণের দীর্ঘলালিত স্বপ্নের বাস্তবায়নের জন্য সকলকে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতে হবে।

শেখ মুজিবের এই ভাষণ ছিলো অলিখিত এবং আবেগ উৎসারিত। কিন্তু তাঁর বক্তব্য ছিলো অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন। গত তিন বছরে প্রশাসন পরিচালনা করতে গিয়ে শেখ মুজিব নিদারুণ তিক্ততার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন যে, প্রচলিত ব্যবস্থায় বিদ্যমান সমস্যার সমাধান নেই। যদিও তার বক্তব্য অনেকক্ষেত্রেই ছিলো অসংলগ্ন, বিক্ষিপ্ত এবং দ্বিরুক্ত, তবুও চতুর্থ সংশোধনীর যৌক্তিকতা প্রকাশে শেখ মুজিবের প্রকৃত উদ্দেশ্য তাতে যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছিলো। ভাষণদানকালে তার অভিব্যক্তিতে তিক্ততা ও বিরক্তির ছাপ ছিলো স্পষ্ট। বিদ্যমান

www.pathagar.com

আর্থ সামাজিক ব্যবস্থার ওপর তিনি ছিলেন নির্দয়ভাবে সমালোচনা-মুখর।

চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে শেখ মুজিব যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলো সরকারের ওপর তার রাজনৈতিক দলের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা যাতে করে তা (১) সরকার ও রাজনৈতিক দলকে সমন্বিত করতে সক্ষম হয়; (২) সশস্ত্র বাহিনী, বিচার বিভাগ, জাতীয় সংসদ সহ আমলা-তান্ত্রিক সার্বিক কাঠামোর সাথে রাজনৈতিক দলের সমন্বয় সাধন করতে পারে; (৩) সকল বিক্ষিপ্ত জনশক্তিকে একক রাজনৈতিক দলের পতাকাতলে সমবেত করা, যাতে করে তারা অভিন্ন সত্তা নিয়ে জাতি গঠনে অংশ গ্রহণ করে সমাজের বুক থেকে দালাল, সশস্ত্র গেরিলা ও নতুন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার প্রতিপক্ষদের নির্মূল করতে সক্ষম হয় এবং (৪) এমন একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা যেখানে জনপ্রতিনিধিরা একই দলের মনোনীত তিন চার প্রার্থীর মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন।

চতুর্থ সংশোধনী ঘোষণার প্রাক্কালে সরকারের হাতে সুনির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনার অস্তিত্ব ছিলো না। কিন্তু পরবর্তীকালে শেখ মুজিব আরো বিস্তারিতভাবে তার কর্মসূচী ঘোষণা করলে এই ভ্রান্ত ধারণা বেশ কিছুটা অপসৃত হয়। তার 'দ্বিতীয় বিপ্লবের' মূল উদ্দেশ্য ছিলো দেশে একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটানো। যদিও এই কর্মসূচী আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রন্থিত করা হয়নি এবং সংশোধনী আনার দিন থেকে কার্যকর করার মতো কোনো আইনও প্রণয়ন করা হয়নি, তথাপি ১৯৭৫ সালের জানুয়ারী থেকে জুলাই অবধি প্রদত্ত প্রধান চারটি বিবৃতিতে তাঁর অন্তর্লীন মনোবাসনার প্রত্যক্ষ বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিলো।[১৭]

বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠন ঃ এর রাজনৈতিক দর্শন ও কর্মসূচী

সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে ১১৭ (ক) অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে শেখ মুজিব ১৯৭৫ সালের ২৪ শে ফেব্রুয়ারী তারিখে বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) নামের নতুন একক রাজনৈতিক দল গঠন করেন। এর একমাস পরে ১৯৭৫ সালের ২৬ শে মার্চ সোহরাওয়ার্দী

www.pathagar.com

উদ্যানে [১৮] আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় প্রথমবারের মতো বক্তব্য রাখতে গিয়ে শেখ মুজিব তার নয়া পদ্ধতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কতিপয় কর্মসূচী ঘোষণা করেন। সেগুলো হলো ঃ

(১) প্রতি গ্রামে বাধ্যতামূলক বহুমুখী সমবায় সমিতি গঠন। ধাপ-ভিত্তিতে পাঁচসালা পরিকল্পনাধীনে এধরনের সমবায় গঠন করা হবে এবং ৬৫,০০০ গ্রামের প্রতিটিতে এর অস্তিত্ব থাকবে।[১৯] ৫০০ থেকে ১০০০ পরিবারের সমন্বয়ে একটি সমবায় গঠন করা হবে। সমবায়গুলো দেশের অর্থনৈতিক ইউনিট হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এগুলো গঠনের সাথে সাথে সকল ইউনিয়ন পরিষদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। সার ও ত্রাণসামগ্রী বিতরণ এবং পূর্ত কর্মসূচী পরিচালনাসহ সরকারী সকল সাহায্যমূলক তৎপরতা এই সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে পরিচালিত হবে। জমির ওপর বিদ্যমান মালিকানা ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখা হবে—তবে জমির সমস্ত উৎপাদন বিভক্ত করা হবে তিন ভাগে। এর মধ্যে একভাগ থাকবে মালিকের কাছে এবং বাকী দুই ভাগ যথাক্রমে সমবায় ও সরকারের কাছে। দেশের সকল কর্মক্ষম বেকার এবং ভূমিহীন জনগোষ্ঠী সমবায়ের সদস্য হবে এবং তা থেকে সমান হিস্সা ভোগ করবে। যুবগোষ্ঠী এই সমবায় পরিচালনায় মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে।

(২) বাকশাল, যুব সম্প্রদায়, মহিলা, শ্রমিক, কৃষক এবং সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে প্রতি থানায় একটি করে প্রশাসনিক পরিষদ গঠন করা হবে। পরিষদের প্রধান হবেন একজন গভর্নর। তিনি একজন সংসদ সদস্য বা রাজনৈতিক কর্মী হবেন এমন কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না। একজন বিশ্বাসী সরকারী কর্মকর্তাকেও গভর্নর হিসেবে নিযুক্তি দেয়া হতে পারে। অবশ্য জেলা প্রশাসনিক পরিষদগুলো কাজ শুরু করার এক বৎসর পর এধরনের থানা প্রশাসনিক পরিষদ গঠনের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

(৩) বিদ্যমান জেলাগুলো বিলুপ্ত করে প্রতিটি মহকুমাকে এক একটি জেলায় পরিণত করে তাকে জনগণ, বাকশাল, সংসদ সদস্য এবং সরকারী কর্মকর্তা সমন্বয়ে গঠিত নয়া প্রশাসনিক পরিষদের আওতাধীনে নিয়ে আসা হবে। একজন গভর্নর এ ধরনের প্রশাসনিক পরিষদের প্রধান হিসেবে স্থানীয় প্রশাসন পরিচালনা করবেন।[২০] খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সেচব্যবস্থা

www.pathagar.com

এবং পরিবার পরিকল্পনা থেকে শুরু করে সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার দায়িত্ব প্রশাসনিক পরিষদগুলোর ওপর ন্যস্ত করা হবে। জেলা প্রশাসক পরিষদের সচিব হিসেবে কাজ করবেন। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ সুপার সহ সরকারের সকল জেলা পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান পরিষদের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হবে। জেলায় নিযুক্ত সেনাবাহিনী, জাতীয় রক্ষীবাহিনী, বি ডি আর, পুলিশ ইত্যাদি ফোর্স গভর্নরের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হবে। অন্য কথায়, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, আইন শৃঙ্খলা বিধান ও দৈনন্দিন প্রশাসনের সামগ্রিক দায়িত্ব প্রশাসনিক পরিষদ এবং গভর্নরের ওপর ন্যস্ত হবে। জেলা প্রশাসনিক পরিষদ কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে থেকে কাজ করবে। এগুলো সবই প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের এক একটি পর্যায় হিসেবে গণ্য করা হবে।

(৪) বিচার নিষ্পত্তির প্রক্রিয়ায় ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করা হবে এবং বিচারব্যবস্থা এমনভাবে পুনর্বিন্যস্ত করা হবে যাতে করে সাধারণ লোকের পক্ষে সুবিচার প্রাপ্তি ত্বরান্বিত ও নিশ্চিত হয়। ত্বরিৎ এবং সুলভে সুবিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিটি থানা পর্যায়ে আদালত এবং ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হবে।[২১]

(৫) রাজধানীকেন্দ্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন এনে আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনব্যবস্থার পরিবর্তে গণমুখী প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে। সচিবালয় উঠিয়ে দিয়ে লাল ফিতার দৌরাত্ম্য রোধ করা হবে এবং আরো অধিক সংখ্যক কর্পোরেশনকে মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হবে।[২২]

উপরোক্ত পাঁচটি প্রধান বিষয় ছাড়াও শেখ মুজিব তার প্রবর্তিত নয়া পদ্ধতি পরিচালনার লক্ষ্যে আরো কতিপয় নীতিমালা ঘোষণা করেন। সেগুলো হলো ঃ

(৬) নয়া পদ্ধতি প্রতিটি পর্যায়ে জাতীয় ঐক্য সংস্থাপনের সহায়ক হবে। এই পদ্ধতিতে কর্মক্ষম প্রতিটি লোকের জন্য জাতিগঠনের লক্ষ্যে কাজ করার অধিকার নিশ্চিত করা হবে। শেখ মুজিবের উদ্দেশ্য ছিলো সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, রক্ষীবাহিনী, বি ডি আর, পুলিশবাহিনী, রাজনীতিবিদ নির্বিশেষে সকল পেশার লোকদের কর্মকান্ডের

www.pathagar.com

মধ্যে সমন্বয় সাধন। তিনি সমাজের চিকিৎসক, প্রকৌশলী, আইনজীবী, রাজনৈতিক নেতা, সরকারী কর্মচারী, বুদ্ধিজীবী এবং অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের চিন্তাধারা, সৃজনীশক্তি ও বিশ্বাসের সমন্বয়ে সমাজে জাতিগঠনে অবদান রাখার উপযোগী দক্ষ ও অভিজ্ঞ জনগণকে নিয়ে একটি অভিন্ন মোর্চা গঠনের অভিলাষী ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে কেবলমাত্র একটি একদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থাধীনে সকল পর্যায় থেকে ক্যাডার সংগ্রহ করেই এধরনের অভিন্ন মোর্চা গঠন করা সম্ভব।

(৭) প্রস্তাবিত নয়া পদ্ধতিতে সেনাবাহিনীকে গণবাহিনীতে রূপান্তরের অভিলাষ ব্যক্ত করা হয়েছিলো। কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এ বাহিনী তৈরীর ইচ্ছা ছিলোনা। দেশের প্রতিরক্ষা এবং জাতি গঠন প্রক্রিয়ায় গণ-বাহিনীকে নিয়োজিত রাখাই ছিলো এই ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য।

(৮) গ্রাম পর্যায় থেকে শুরু করে সুনির্দিষ্ট সামাজিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত জনস্বার্থের অনুকূল রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা ছিলে নবউদ্ভাবিত প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য।

(৯) সমন্বিত উদ্যোগে অধিকতর পরিশ্রমে ক্ষেতে-খামারে-কলে-কারখানায় উৎপাদন বহুগুন বৃদ্ধি করে আভ্যন্তরীণ সম্পদের পরিমাণ বাড়ানো হবে।

(১০) সম্পূর্ণ নতুন ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে।

(১১) সমাজ থেকে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করা হবে। বিদ্যমান প্রশাসন-ব্যবস্থা দুর্নীতিতে নিমগ্ন এবং সেজন্য দুর্নীতি অপসারণের লক্ষ্যে প্রথম কাজ হবে বিদ্যমান প্রশাসন পদ্ধতির রূপান্তর সাধন। জনগণ, রাজনৈতিক নেতা এবং নবনিযুক্ত গভর্নরদের প্রতিটি পর্যায়ে সততা, নিষ্ঠা ও দুর্নীতি-হীনতার ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত প্রকাশ করতে হবে। ঘুষ গ্রহণকারী এবং আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিহীন জীবন যাপনকারী লোকদের সামাজিকভাবে বয়কট করা হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে দেশের সকল জনগোষ্ঠীকে সক্রিয় করে তোলা হবে, কারণ কেবলমাত্র দুর্নীতি রোধ করা গেলেই ৩০% সমস্যার সমাধান হবে।

(১২) সকল পর্যায়ের আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাক-শালের সদস্য বলে বিবেচিত হবেন। নির্বাহী কেন্দ্রীয়, জেলা ও অন্যান্য

www.pathagar.com

পর্যায়ের আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠনগুলোর সদস্যদের বাছাই না করেই বাকশালের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। তবে বাকশালের সদস্য না হয়ে কেউ সরকারের কোনো দায়িত্বে সমাসীন থাকতে পারবেন না।

(১৩) দ্বিতীয় বিপ্লবের[২৩] মাধ্যমেই সরকারের সমস্ত কর্মসূচী শেষ হয়ে যাবে না। উৎপাদন বৃদ্ধি, পরিবার পরিকল্পনার বাস্তবায়ন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ এবং জাতীয় ঐক্য স্থাপনের এটি হবে কেবলমাত্র প্রাথমিক একটি পর্যায়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো শোষণ, নির্যাতন, দুর্নীতি ও অবিচারমুক্ত সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন করে স্বাধীনতার মূল লক্ষ্যের বাস্তবায়ন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের পরিচিতি নিশ্চিত করা। বাংলাদেশে কেবলমাত্র বাংলাদেশী ধরনের সমাজতন্ত্রই প্রবর্তিত করা হবে এবং বাইরে থেকে ধার করা পদ্ধতি এখানে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। প্রতিষ্ঠিত করতে হবে বাংলাদেশের নিজস্ব ভাবমূর্তি।

(১৪) স্বাধীনতাবিরোধী এবং পাকিস্তানের সহযোগী হিসেবে ধ্বংসাত্মক তৎপরতায় লিপ্ত জনগোষ্ঠীকে কঠোরভাবে দমন করা হবে। ক্ষমা ঘোষণার সুযোগ গ্রহণ করেও কোনো কোনো গোষ্ঠী বাংলাদেশকে একটি প্রদেশ হিসেবে রূপান্তরের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। এ গোষ্ঠীকে তাদের রাজনৈতিক অধিকার প্রয়োগের স্বীকৃতি দেয়া হবে না।

(১৫) শ্রমিক, মালিক এবং সরকারী শ্রম বিভাগের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি জাতীয় শিল্প নীতি প্রণয়ন করে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার ব্যবস্থা নেয়া হবে।

আগেই বলা হয়েছে যে পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই শেখ মুজিব তার এই কর্মসূচী ঘোষণা করেন, যার ফলে ক্ষেত্রবিশেষে তার বক্তব্য ছিলো খাপছাড়া এবং অসংলগ্ন। কাজেই নয়া প্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনি বাস্তবে কি ধারণা পোষণ করেছিলেন তার মূল্যায়ন করা ছিলো একটি কঠিন কাজ। এতে শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের কথা বারবার উচ্চারণ করা হলেও এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রণালীসংগত দিকনির্দেশনার কোনো অস্তিত্ব ছিলো অনুপস্থিত। বরং বলা যায়, অন্তর্নিহিত দর্শনের তুলনায় এই বক্তব্যে তার ক্রোধ, অসন্তুষ্টি, আবেগ এবং হতাশাই বারবার প্রস্ফুটিত হচ্ছিলো।

www.pathagar.com

সংবাদপত্র নিষিদ্ধকরণ

চতুর্থ সংশোধনী বিল পাশ হবার পর ক্ষমতাসীন সরকার তার প্রথম রাজনৈতিক পদক্ষেপ হিসেবে জাসদের মুখপত্র বিরোধী দৈনিক গণকণ্ঠ পত্রিকার কার্যালয়ে পুলিশ বাহিনী প্রেরণ করেন।[২৪] পুলিশের লোকেরা গণকণ্ঠ অফিসের সমুদয় সম্পত্তি সীজ করে নেয়। জুন মাসে সরকার সংবাদপত্র (ডিক্লারেশন নিষিদ্ধকরণ) আদেশ জারী করেন। এতে মাত্র ৪টি সংবাদপত্র ছাড়া বাকী সব সংবাদপত্র নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়।[২৫] বিধানমতে ঐ চারটি সংবাদপত্র প্রকাশনার দায়িত্ব সরকার রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসেন। এ ভাবে সমগ্র প্রচার মাধ্যম পুরোপুরিভাবে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে আসে। এর মধ্যে সবচাইতে চমকপ্রদ ঘটনা ছিলো দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা সরকারী নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা।[২৬] আওয়ামী লীগের সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত একটি পরিবারই ছিলো এই সংবাদপত্রের মালিক। দেশে তখন দৃশ্যত কোনো বিরোধী রাজনৈতিক শক্তির অস্তিত্ব ছিলো না এবং নতুন অবস্থার সঙ্গে তাল মিলিয়েই সরকার কর্তৃক সংবাদপত্র নিষিদ্ধকরণের পদক্ষেপ গৃহীত হয়।

জাতীয় ঐক্য

চতুর্থ সংশোধনীর ১১৭ক(৫)(ক) {117A(5)(a)} অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিলো যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জাতীয় সরকারী যোগ না দিলে কেউ জাতীয় সংসদের সদস্য থাকতে পারবেন না। তদনুসারে তৎকালীন জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় ৭জন সদস্যের মধ্যে ৫জন বিরোধী দলীয় ও স্বতন্ত্র সদস্য বাকশালে যোগদান করেন। জাসদ থেকে নির্বাচিত দু'জন সদস্য আবদুল্লাহ সরকার ও মইনুদ্দিন মানিক নির্দিষ্ট সময়ান্তেও বাকশালে যোগদান থেকে বিরত থাকেন। ঘোষণার প্রথম দিনে অর্থাৎ ২৫শে এপ্রিল তারিখেই আতাউর রহমান খান বাকশালে যোগ দেন। আওয়ামী লীগের জেনারেল (অব) এম,এ, জি ওসমানী ও ব্যারিস্টার মঈনুল হোসেন বাকশালে যোগদান না করায় সংসদের সদস্যপদ হারান।

শেখ মুজিব বারবার জাতীয় ঐক্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করলেও তিনি মূলত নিজের দলীয় সীমানা অতিক্রম করেন নি। দেশের সবগুলো রাজ-

www.pathagar.com

নৈতিক দলকে একত্রিত করার কোনো প্রচেষ্টাও তিনি চালান নি। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শত সহস্র ব্যক্তি বিশেষ বাকশালে যোগদান অব্যাহত রাখে। কিন্তু যোগদানকৃত দলগুলোকে ডেকে সরকার জাতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি বা তাদের কথা খুব একটা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনাও করেনি। এ সময় এক বিরাট সংখ্যক সাংবাদিক, শ্রমিক সংগঠন, সমিতি, সরকারী কর্মচারী, কারখানা শ্রমিক, আইনজীবী এবং অন্যান্য পেশাদার গোষ্ঠী প্রতিদিন দলে দলে বাকশালে যোগ দিতে থাকে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সহ মোট ৩৪৮ জন শিক্ষক-কর্মচারী বাকশালে যোগ দেন।[২৭] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরী বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে উপস্থাপিত এক প্রস্তাবের মাধ্যমে সরকারের কর্মসূচীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচী বাস্তবায়নের দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করেন এবং প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। জাসদ এবং ন্যাপের সদস্যবিশেষ আলাদাভাবে নতুন দলে যোগ দিলেও তাদের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ জনপ্রবাহে গা ভাসানো থেকে বিরত থাকেন। ফলে সরকারের জাতীয় ঐক্য গঠনের কর্মসূচী এক কিম্ভূতকিমাকার পথ ধরে অগ্রসর হতে থাকে। শেখ মুজিবও বিভিন্ন দলগুলোর মধ্যে আনুষ্ঠানিক ঐক্য স্থাপনের লক্ষ্যে কার্যকর কোনো ভূমিকা গ্রহণ করেন নি।

যাই হোক, সরকারের এই কার্যক্রমের ক্ষীণতম ইতিবাচক দিকও নজরে পড়ে থাকলে এ ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কাঠামোগত সরকারের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বৃটিশ শাসনামলে প্রশাসনিক কাঠামো হিসেবে এতদাঞ্চলে যে সমস্ত জেলার সৃষ্টি করা হয়েছিলো আয়তন এবং লোকসংখ্যার অনুপাতে তাকে বেশ বড়ই বলা চলে। কাজেই ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার প্রেক্ষাপটে অনেক বছর আগেকার সেই একই প্রশাসনিক কাঠামো বহাল রাখা প্রশাসনিক-ভাবে অসুবিধাজনক হয়ে পড়েছিলো। কাজেই জেলাগুলোকে বিলুপ্ত করে দিয়ে মহকুমাগুলোকে জেলায় রূপান্তরিত করার সরকারী সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক কিছু ছিলোনা। তবে চমকপ্রদ ব্যাপার ছিলো এই যে, আমলাতান্ত্রিক কাঠামোতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা ডেপুটি কমিশনারদের হাতে জেলার প্রশাসনভার অর্পন না করে সেখানে রাজনৈতিকভাবে নিযুক্ত গভর্নরদের বসানো হয়। এভাবে একটি জেলার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন

www.pathagar.com

ও বাস্তবায়ন, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ, এবং সামগ্রিকভাবে জেলা প্রশাসনমূলক কর্মকান্ড রাজনৈতিক পদবীধারী ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত ও প্রশাসিত হবে। মুজিবের যুক্তি ছিলো এই যে, এর ফলে (১) পুরনো উপনিবেশিক কাঠামোর অবলুপ্তি ঘটিয়ে প্রশাসনকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে; (২) প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের উদ্দেশ্য পূর্ণতা লাভ করবে; (৩) সরকারের খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, পরিবার পরিকল্পনা, প্রভৃতি যেসমস্ত সংগঠন এতদিন পৃথক পৃথকভাবে কাজে জড়িত হয়ে বিচ্ছিন্নতার প্রতীক হিসেবে অবস্থান করছিলো, সেগুলোকে সমন্বিত করে একক নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসা সম্ভব হবে ও এতে করে দায়িত্বের বহুবিভাজন প্রথার অবসান ঘটবে; (৪) উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত হবে; এবং (৫) একক রাজনৈতিক নেতৃত্বাধীনে দায়ীত্বশীল ও সুযোগ্য জেলা প্রশাসন ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটবে।

এভাবে একবছর পর থেকে কার্যকর করার পরিকল্পনা নিয়ে থানা পর্যায়েও অনুরূপ প্রশাসনিক সংস্কার সাধন করে প্রশাসনের সর্বস্তরে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে তোলা হয়। বিধিনুযায়ী প্রত্যেকজন গভর্নরই ছিলেন বাকশাল নামক রাজনৈতিক দলের সদস্য এবং এর সুনির্দিষ্ট সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নীতিমালার প্রতি আস্থাশীল। যদিও মোট ৬১ জন গভর্নরের মধ্যে ১৩ জন ছিলেন সিভিল সার্ভেন্ট এবং একজন ছিলেন কর্ণেল পদমর্যাদার সামরিক অফিসার তবুও গোটা স্কীমে রাজনৈতিক চিন্তাচেতনার ছাপ ছিলো সুস্পষ্ট। নিয়ম অনুযায়ী প্রতিটি জেলায় সংসদ সদস্য, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বাকশাল নেতৃবৃন্দ, জেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারী অফিসার এবং রক্ষীবাহিনী ও সেনাবাহিনীর সদস্যদের সমন্বয়ে প্রশাসনিক পরিষদ গঠন করে গভর্নরকে সেই পরিষদের চেয়ারম্যান এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে তার সচিব হিসেবে নিয়োগ করা হলেও শেখ মুজিব বাস্তবে রাজনৈতিক নেতৃত্বাধীনে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার ছকই অংকন করেছিলেন। মূলত জেলার প্রধান কার্যনির্বাহী হিসেবে রাজনৈতিক নেতৃত্বধারী গভর্নরের হাতেই সমস্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়।

www.pathagar.com

প্রায় ১৩ জন আমলাকে জেলার গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করার পক্ষে মুজিবের সিদ্ধান্তে অনেকেই মতামত ব্যক্ত করেছিলেন যে, এর মাধ্যমে শেখ মুজিব পেশাদার, আমলাতন্ত্র ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যেকার কোন্দল নিরসন করে পরস্পরকে একে অপরের কাছাকাছি নিয়ে আসার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন।[২৮] একে তখন বিভিন্ন পেশাদার গ্রুপের মধ্যে সমন্বয় এনে বৃহৎ জাতীয় ঐক্য স্থাপনের পদক্ষেপ হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়েছিলো। কিন্তু এর বিরোধী মতাবলম্বীরা যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, প্রকৃতপক্ষে শেখ মুজিব নিজের রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের দুর্বল নেতৃত্বের ওপর পুরোপুরি আস্থা রাখতে পারছিলেন না। তাঁর আশংকা ছিলো যে, অচিরেই তারা দুর্নীতিতে নিমগ্ন হবেন। সেজন্যই তিনি ১৩ জন সরকারী আমলাকে গভর্নর হিসেবে নিয়োগ করেন ও মাত্র ৩৩ জন সংসদ সদস্যকে সেই পদে বহাল করেন।[২৯] অবশ্য সমালোচকেরা একথাও বলেন যে, শেখ মুজিব আসলে ছিলেন চিরায়ত উপনিবেশিক আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর ওপর বীতশ্রদ্ধ এবং এর বিলুপ্তি সাধন করে গোটা রাষ্ট্রীয় প্রশাসনযন্ত্রকে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণাধীনে নিয়ে আসার অভিলাষী ছিলেন। অবশ্য এর ফলে প্রশাসনযন্ত্রের দুই শক্তিশালী শ্রেণী আমলা ও সেনাবাহিনীকে পরস্পরের সাথে সমন্বিত করে দেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতাদের অধঃস্তন হিসেবে নিযুক্ত করে তিনি আসলে সেক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণিত করার চেষ্টা করেছিলেন।[৩০]

জমির মালিকানা বিঘ্নিত না করে দেশের প্রতিটি গ্রামে বাধ্যবাধকভাবে বহুমুখী সমবায় প্রতিষ্ঠান গঠন ছিলো শেখ মুজিবের পরিকল্পনার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক। এ ব্যবস্থাকে উন্নয়ন কৌশলের মৌলিক অর্থনৈতিক ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিলো। যদিও এব্যাপারে বিস্তারিত কোনো বিবরণ প্রকাশ করা হয়নি, তথাপি এই ধারণা খুব একটা নতুন ছিলো না এবং এতে বিশেষ করে বেকার, কর্মক্ষম ও ভূমিহীন কৃষকদের জাতিগঠনমূলক কাজ পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করার ইতিবাচক আশা আকাঙ্খাই মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছিলো। গ্রামের সাধারণ খেটে খাওয়া লোকের জন্য তা নিঃসন্দেহে ছিলো আশাব্যঞ্জক। জমির মালিকের মোট উৎপাদন তিন ভাগে ভাগ করে মালিক, সরকার এবং সমবায় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিত্তহীনদের

www.pathagar.com

মধ্যে বন্টনের ধারণাটি ছিলো যথেষ্ট আশাসঞ্চারক। এতে লুক্কায়িত ছিলো ভবিষ্যৎ ইতিবাচক সম্ভাবনার বীজ। গ্রামীন সমবায়গুলোকে মৌলিক প্রশাসনিক ইউনিট হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে সাবেক ইউনিয়ন কাউন্সিলগুলোর পর্যায়ক্রমিক অবলুপ্তি সাধনের মাধ্যমেও সংস্কারমুখী প্রবণতার ছাপ ছিলো অত্যন্ত স্পষ্ট।

বিচারসংক্রান্ত ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই সুপ্রীম কোর্টের বিচরণক্ষেত্র অত্যন্ত সীমিত করে দেয়া হয়েছিলো। তদুপরি, সুবিচারের বিভাগীয় পর্যায় নিম্নতম প্রশাসনিক পর্যায় পর্যন্ত বিকেন্দ্রায়িত করার প্রস্তাবটিও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রামীন প্রশাসনে সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) এর স্থলে থানা ম্যাজিস্ট্রেট (উন্নয়ন) নিয়োগের সরকারী সিদ্ধান্তের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশ না করা হলেও থানা পর্যায়ে বিচার প্রশাসনের প্রকৃত কাঠামো কি হবে বিদ্যজনের মধ্যে তা চিন্তার ব্যাপক খোরাক জুগিয়েছিলো।[৩১]

যাই হোক, উপরোল্লিখিত তথ্যগুলো বাদ দিলে দেখা যাবে যে, শেখ মুজিব প্রকৃতপক্ষে সুনির্দিষ্ট কোনো অর্থনৈতিক কিংবা সামাজিক কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে আসেন নি। আভ্যন্তরীণ সম্পদ প্রবাহ কিভাবে বাড়ানো হবে, কিভাবে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে, কিভাবে দেশব্যাপী রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পখাতগুলোতে শান্তি শৃংখলা পুনর্বহাল করা হবে, জাতির অর্থনীতিকে পঙ্গু করে তোলার জন্য পায়ে পায়ে এগিয়ে আসা কালোবাজারী, চোরাচালানীর গতিবেগ কিভাবে প্রতিহত করা হবে, কিংবা ক্রমবর্ধমান লুটপাট, গুপ্তহত্যা, ধ্বংসাত্মক তৎপরতা কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে সে বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনাও তিনি প্রদর্শন করতে পারেন নি। তবে যাই হোক না কেন, জেলা প্রশাসন, বাধ্যবাধক সমবায় গঠন, থানা ম্যাজিস্ট্রেসী স্থাপন ইত্যাদি গুটিকয়েক ব্যাপারে তিনি যে দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন, পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ তা এক সুদূর প্রসারী দৃষ্টি ভঙ্গির পরিচায়ক হিসেবে প্রমাণিত হয়েছিলো।

সারমর্ম ও মূল্যায়ন

শেখ মুজিবের এ সমস্ত পদক্ষেপ ভালো বা মন্দ যাই হোক, তার চিন্তাধারা অনুসারে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের ক্ষেত্রে তা যথার্থ হোক বা না হোক কিংবা

www.pathagar.com

শেখ মুজিবের রাজনৈতিক নেতৃত্বাধীনে এর বাস্তবায়ন সম্ভব কিংবা অসম্ভব যাই হোক না কেন, মোদ্দা কথা দাঁড়িয়েছিলো এই যে, শেখ মুজিবের গৃহীত পরিকল্পনা সাধারণ লোকের মধ্যে দ্বিধা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে এবং সমাজের অত্যন্ত প্রভাবশালী একটা অংশ এতে আতংকিত বোধ করে। প্রকৃতপক্ষে শেখ মুজিবের ব্যাপক কর্মসূচীতে সমাজের প্রতিটি প্রভাবশালী শ্রেণীরই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা বিদ্যমান ছিলো। গ্রামীন নেতৃত্বের ধ্বজাধারী গ্রামীন এলিট শ্রেণী, সমবায় ব্যবস্থাধীনে জমির মালিকানা হারাবার ভয়ে আতংকিত হয়ে পড়েন, আমলারাও তাদের ওপর স্থাপিত একক রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণকে মেনে নিতে পারেননি। সেনাবাহিনীকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জাতীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করা হয়। বিচারবিভাগকে নির্বাহী বিভাগের অধঃস্তন করে তোলায় তা বিচারক এবং আইনজীবীদের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করে। সর্বোপরি আওয়ামী লীগ ও সেই দলের পক্ষ থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যরাও সাবেক দলীয় প্রতিষ্ঠানের অপমৃত্যু ঘটায় নিদারুণ অস্বস্তির শিকার হন।

এ সব প্রশ্নের জবাব দেয়ার আগে প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ব্যর্থতার কারণগুলো অনুসন্ধান করে দেখার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এটা কি কেবলমাত্র অন্তর্নিহিত দুর্বলতা এবং এর ধ্বজাধারী ব্যক্তিবিশেষের ব্যর্থতারই ফলশ্রুতি ছিলো? একথা সত্য যে, বাংলাদেশের মতো দরিদ্র একটি দেশে বুর্জোয়া সংসদীয় সরকারব্যবস্থাকে পদে পদে ব্যর্থতার মুখোমুখি হওয়া অস্বাভাবিক কিছুই ছিলো না। এর পর এটাও ঠিক যে দেশের বিদ্যমান ক্রমাবনতিশীল আইন শৃংখলা পরিস্থিতি, ব্যাপক দুর্নীতি ও লুটতরাজ এবং সংঘবদ্ধ সন্ত্রাস ও চোরাচালানের প্রেক্ষাপট অনুসন্ধান করে বলা যায়, এই করুণ অবস্থার জন্য প্রচলিত সরকার ব্যবস্থার দায়দায়িত্ব ছিলো গৌন এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং দলীয় ভূমিকাই ছিলো তার মুখ্য কারণ। রাজনৈতিক দর্শনের কথা বাদ দিলে যে কোনো ধরনের প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত সকল শ্রেণী ও পেশার লোকদের একাগ্রতা ও একাত্মতার বিষয়টিই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা তাদের শ্রেণী চরিত্র এবং আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে একটি বুর্জোয়া সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকেই সফল করে তুলতে পারেননি।

www.pathagar.com

সেখানে তাদেরই মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক একটি পদ্ধতির বাস্তবায়ন কেবলমাত্র দিবাস্বপ্ন ছাড়া আর কিছু ছিলো না।

শেখ মুজিব মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে তার দলের নেতারা সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত একটি দেশের সামনে এগিয়ে আসা অপরিহার্য চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে পারেননি। আওয়ামী লীগ ছিলো একটি দ্বন্দ্ব-বহুল বিশৃংখল পেটি-বুর্জোয়া রাজনৈতিক সংগঠন। অসংখ্য ধরনের শ্রেণী ও পেশার প্রতিনিধিত্ব নিয়ে দলটি একটি বহুমুখী শ্রেণী চরিত্রের ধ্বজাধারী হিসাবে বিকশিত হচ্ছিলো। দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে চিন্তাগত অভিন্নতার কোন অস্তিত্ব ছিলো না। ফলে অসংখ্য ধরনের বিক্ষিপ্ত চিন্তাচেতনাকে একসূত্রে গ্রথিত করে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের দিকে তাদের উদ্বুদ্ধ করা সম্ভব ছিলো না। শেখ মুজিবের অজানা ছিলোনা যে, তার দলের লোকেরা সংঘবদ্ধ দুর্নীতি ও চোরাচালানের সাথে জড়িত হয়ে জনগণের কাছে দলের গ্রহণযোগ্যতা দিনে দিনে কমিয়ে ফেলেছিলেন। সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর বাস্তবায়নের চাইতে সংকীর্ণ ব্যক্তিগত স্বার্থ আদায়েই তার দলের লোকেরা অধিকতর ব্যস্ত ছিলেন।[৩২] স্বার্থের দ্বন্দ্ব এবং ব্যক্তিগত শত্রুতার প্রেক্ষাপটে গ্রামপর্যায় পর্যন্ত দলের অসংখ্য নেতা কর্মীকে নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হতে হয়েছিলো। এমতাবস্থায় শেখ মুজিব তার ৩৫ বছরের প্রচেষ্টায় তিলে তিলে গড়ে তোলা সংগঠন আওয়ামী লীগের ওপরই তাক্তবিরক্ত হয়ে মোহমুক্ত অবস্থায় এর হাত থেকে নিষ্কৃতিলাভের পথ অনুসন্ধান করছিলেন।

সে কারণেই যখন তিনি আওয়ামী লীগ বিলুপ্ত করে একটি জাতীয় দল গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন, প্রাথমিকভাবে হয়তো বা তা জনগণের মধ্যে কিছুটা আশার সঞ্চার ঘটিয়েছিলো। তাদের প্রত্যাশা ছিলো, দলের দুষ্টচক্রদের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করে জনগণের আস্থাভাজন সৎ ও যোগ্য নেতৃত্বকে পুরো ভাগে নিয়ে আসা হবে এবং এতে করে দেশের রাজনৈতিক স্রোতোধারাকে একটি সঠিক গতিমুখে প্রবাহিত করা সম্ভব হবে। নয়া দল গঠনের সাথে সাথে নতুন যোগ্য লোকের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত হবে এবং তাদের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের উদ্দেশ্য সফলতার পথে এগিয়ে যাবে। দলের অভ্যন্তরে যে সমস্ত সুযোগ্য নেতৃত্ব স্বাধীনতার অব্যবহিত পর থেকেই দলে যোগ্য মর্যাদা ও আসন থেকে বঞ্চিত হয়ে আসছিলেন তারাও নবগঠিত রাজনৈতিক

www.pathagar.com

দলে যোগ্য আসন লাভের প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়েছিলেন। দেশের অধিকার বঞ্চিত বিরাট সংখ্যক সক্রিয় মুক্তিযোদ্ধাও প্রত্যাশা করছিলেন যে, নবগঠিত রাজনৈতিক দল জাতিগঠনে তাদের যথাযথভাবে ব্যবহার করবে।

কিন্তু শেখ মুজিবের চিন্তাধারার সবচাইতে হতাশাব্যাঞ্জক দিক ছিলো এই যে, তিনি তার পুরণো লোকদের নিয়েই নবযাত্রা সূচনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি তার দলকে বিলুপ্ত করলেও দলের লোকদের দূরে ঠেলে দিতে পারেন নি। দলের লোকদের দুর্বল চরিত্রে তিনি হতাশ হয়েছেন, কিন্তু তাদের পরিত্যাগ করা মুজিবের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে নি। দলের কতিপয় লোকের দুর্নীতি সম্পর্কে অবহিত থেকেও তাদের তিনি নিজের আশেপাশেই স্থান দিয়ে ছিলেন। ফলে যে সমস্ত লোকের দুষ্কর্মে বীতশ্রদ্ধ হয়ে জনগণ তার দলের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলো এবং যাদের অব্যাহত ব্যর্থতা শেখ মুজিবকে নতুন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার উদ্ভাবনে বাধ্য করেছিলো, তাদেরই পুরোভাগে নিয়ে তিনি নতুন জাতীয় রাজনৈতিক দলের পথ পরিক্রমা শুরু করেন। ন্যাপ (মো) থেকে কতিপয় সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা ছাড়া নতুন দলের সাংগঠনিক কাঠামোতে সাবেক দলের প্রায় সকল নেতাই ঠাঁই পেয়েছিলেন।

শেখ মুজিব রাষ্ট্রপতি হিসেবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার দিনেই ১৯৭৫ সালের ২৬শে জানুয়ারী সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীবলে এক নয়া মন্ত্রিসভা গঠন করা হয় এবং নব অভিষিক্ত মন্ত্রীবর্গ শপথ গ্রহণ করেন। অবলুপ্ত মন্ত্রিসভার প্রায় সকল সদস্য এবং প্রতিমন্ত্রীই নবগঠিত মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হন এবং ডঃ এ, আর, মল্লিক ও ডঃ এম, এ, চৌধুরী[৩৩] ছাড়া নতুন কাউকে মন্ত্রিসভায় সংযোজন করা হয়নি। আওয়ামী লীগের সভাপতি এ, এইচ, এম, কামারুজ্জামানকে সাবেক মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেয়া হলেও নয়া মন্ত্রিপরিষদে তাকে পুনরায় ঠাঁই দেয়া হয়। সৈয়দ নজরুল ইসলাম উপ-রাষ্ট্রপতি এবং জনাব মনসুর আলী প্রধানমন্ত্রীর পদে অভিষিক্ত হন।

শেখ মুজিব তার নব্যগঠিত বাকশালকে কিভাবে নতুন নেতৃত্বে সুসজ্জিত করে তোলেন তা দেখার জন্যও জনগণ অধীর আগ্রহভরে প্রতীক্ষা করছিলেন। প্রায় চার মাস নিশ্চুপ থাকার পর ১৯৭৫ সালের জুন মাসে শেখ মুজিব সংবিধানের ১১৭ (ক) অনুচ্ছেদের ৩নং অনুচ্ছেদবলে তাঁর নবগঠিত দলের গঠনতন্ত্র ঘোষণা করেন। তদনুসারে ১৫ সদস্যের নির্বাহী কমিটি,

www.pathagar.com

১১৫ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং দলের পাঁচটি অঙ্গসংগঠন: জাতীয় কৃষক লীগ, জাতীয় শ্রমিক লীগ, জাতীয় মহিলা লীগ, জাতীয় যুব লীগ এবং জাতীয় ছাত্রলীগের নাম ঘোষণা করা হয়।

মনসুর আলীর মতো নমনীয় ব্যক্তিত্বকে দলের মহাসচিব হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তাজউদ্দিন আহমদকে রাখা হয় এ সমস্ত কমিটির বাইরে। দলের তিনজন সচিব জিল্লুর রহমান, শেখ মনি এবং আবদুর রাজ্জাককে দলের নির্বাহী কমিটির অন্তর্ভুক্ত করে নির্বাহী কমিটির সকল সদস্যকে মন্ত্রীর পদমর্যাদা প্রদান করা হয়। আওয়ামী লীগ বহির্ভূত কাউকে নির্বাহী কমিটির অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি এবং এদের প্রত্যেকেই আওয়ামী লীগের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে সমাসীন ছিলেন।

বাকশালের ১১৫ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটিতে রাজনৈতিক পর্য্যায়ে আওয়ামী লীগ বহির্ভূত মাত্র ১০ জনকে স্থান দেয়া হয়। এদের মধ্যে ৭ জন ছিলেন সাবেক ন্যাপ (মো) ও সিপিবি'র।[৩৪] বাকী তিনজনের মধ্যে আতাউর রহমান খান তাঁর সংসদ সদস্যের পদ বহাল রাখার লক্ষ্যে বাকশালে যোগদান করেন; অন্য দুজন ছিলেন পার্বত্য চট্টগ্রামের মানিকসারির নেতা মং প্রু শাইন এবং বর্ষীয়ান বামপন্থী নেতা হাজী মোহাম্মদ দানেশ। ২০ জন ঊর্ধ্বতন আমলা, ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদ্বয়, ইত্তেফাক ও বাংলাদেশ অবজারভারের সম্পাদকদ্বয় এবং সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর প্রধানত্রয়কেও বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সমাজের আরো কয়েকটি স্তরের প্রতিনিধিকেও কেন্দ্রীয় কমিটিতে স্থান দেয়া হয়। অবশ্য অনেকেই অভিযোগ করেন যে, তারা চাপের মুখে কেন্দ্রীয় কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত হতে স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এবং জোর করে তাদের সম্মতি আদায় করা হয়। সচিব পদমর্যাদার আমলাদের পক্ষে তাদের রাজনৈতিক প্রভুর নির্দেশ পালন করা ছাড়া কোনো গত্যন্তর ছিলো না। অবশ্য বাকশালের আদর্শ অনুসরণের চাইতে চাকুরী বজায় রাখাতেই তারা অধিকতর আগ্রহী ছিলেন। যাই হোক, সামগ্রিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, বাকশালের নেতৃত্ব কাঠামোতে সাবেক আওয়ামী লীগারদের প্রাধান্যই ছিলো সুস্পষ্ট।

একই দিনে ঘোষিত বাকশালের পাঁচটি অঙ্গ সংগঠনের নেতৃত্বেও সাবেক আওয়ামী লীগের নেতাদেরই[৩৫] স্থান দেয়া হয়। সাবেক কমিউনিস্ট পার্টি'র

www.pathagar.com

প্রধান মনি সিংহকে বাকশালের কৃষক লীগের একজন সদস্য হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। সাবেক আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দে সুসজ্জিত নবগঠিত দলের এই সাংগঠনিক কাঠামো জনগণের মধ্যে নতুন কোনো আগ্রহ এবং প্রত্যাশার উন্মেষ ঘটাতে পারেনি। বরং তা ভবিষ্যতের রাজনৈতিক আবহমণ্ডলে এক ঘনকৃষ্ণ যবনিকার ইঙ্গিত দিতে থাকে। জনগণ এতে আগের চাইতে বেশী আতংক অনুভব করতে থাকেন। মৌলিক অধিকার বলবৎ-করণের ওপর নিষেধাজ্ঞা, রাজনৈতিক অধিকার হরণ, রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধকরণ এবং সংবাদপত্র প্রকাশনার ওপর নিষেধাজ্ঞার প্রেক্ষাপটে পরি-স্থিতির আরো অবনতি ঘটে এবং জনমনে প্রবল রকমের নিরাপত্তাহীনতার বোধ সঞ্চারিত হতে থাকে।

চূড়ান্ত সমীক্ষায় এটাই প্রমাণিত হয় যে শেখ মুজিব, তার সাবেক আও-য়ামী লীগকে দূরে ঠেলে দিতে পারেন নি। নিজের লোকদের অপছন্দ হওয়া সত্বেও এবং তাদের অতীতের জন্য সমালোচনামুখর থাকা সত্বেও শেখ মুজিব তাদেরকে নিজের পাশেই আবার নতুন করে আশ্রয় দেন। আওয়ামী লীগের বিলুপ্তি ঘটিয়ে পক্ষান্তরে তিনি এক নব্য আওয়ামী লীগেরই গোড়াপত্তন ঘটান।[৩৬] মন্ত্রিসভা, বাকশালের নির্বাহী ও কেন্দ্রীয় কমিটি, গভর্নরবৃন্দ এবং অঙ্গ-সংগঠনগুলোর দিকে দৃকপাত করলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে বাকশাল ছিলো আওয়ামী লীগেরই একটি রূপান্তর মাত্র। একই ব্যক্তিত্বে সুশোভিত এই দলের পক্ষে আওয়ামী লীগের প্রতি জনসাধা-রণের বিলীয়মান আস্থাবোধ এবং গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করা ছিলো অসম্ভব একটি ব্যাপার।

এ ভাবে তার আগেকার অনুসারীদের সাথে নিয়েই শেখ মুজিব তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেন। সেই মুখচেনা লোকদেরই তিনি নয়া দলের কর্মসূচী বাস্তবায়নে নিযুক্ত করেন। এখানে প্রশ্ন দাঁড়ায় যে, এই লোকেরাই যদি সৎ এবং নিবেদিত প্রাণ হতেন তাহলে গণতান্ত্রিক একটি প্রক্রিয়ার বাস্তবায়নও এদের দ্বারা সম্ভব ছিলো। অন্যথায় তারা একটি বুর্জোয়া সংসদীয় পদ্ধতি বাস্তবায়নেরও যোগ্য না হলে তাদের দ্বারা সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরও ছিলো সঙ্গত কারণেই আরও বেশী অসম্ভব।

www.pathagar.com

শেখ মুজিবের চিন্তা ও কর্মধারার মধ্যে এটাই ছিলো কেন্দ্রীয় বিরোধের উৎস। এখানেই প্রশ্ন আসে যে, শেখ মুজিব কি আসলে সমাজ রূপান্তরের অভিলাষী ছিলেন, নাকি কেবলমাত্র প্রশাসনিক পুনর্গঠনের নাম দিয়ে নিজের মধ্যেকার অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ধামাচাপা দিতে চেয়েছিলেন? শেখ মুজিব দাবী করতেন যে, সমাজ কাঠামোর মৌলিক সংস্কার সাধনই ছিলো তার লক্ষ্য। কিন্তু বিদ্যমান পরিস্থিতিতে তাঁর এ দাবী যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়নি।

অবশ্য শেখ মুজিব এ ছাড়া আর কিই বা করতে পারতেন? স্বাধীনতার প্রথম পর্যায়ে মওলানা ভাসানীর জাতীয় সরকার গঠনের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে এবং পরবর্তীকালে ন্যাপ (ভা) এবং জাসদের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিরোধী দলকে জাতীয় রাজনৈতিক দলের অন্তর্ভুক্ত না করে শেষপর্যন্ত আপন লোকের কাঁধেই সওয়ার হওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প পন্থা শেখ মুজিবের সামনে ছিলো না। তাঁর প্রতি তার দলের লোকদের ব্যক্তিগত বিশ্বস্ততা ছিলো সুস্পষ্ট, এবং এর ফলে তাদের পরিত্যাগ করা শেখ মুজিবের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। দলের লোকদের সঙ্গে তার ব্যক্তিগত ঐক্যবন্ধন স্থাপনে সময় লেগেছিলো বছরের পর বছর। কাজেই মওলানা ভাসানী, তাজউদ্দিন কিংবা সিরাজুল আলম খানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পরিস্থিতি বিচার করার উপায় শেখ মুজিবর রহমানের ছিলো না। বরং ব্যক্তিগত আনুগত্যের প্রতীক সন্ধান করতে গিয়ে তাঁকে সেই শেখ মনি, গাজী গোলাম মোস্তফা, আবদুর রাজ্জাক, তোফায়েল আহমেদ এবং শেখ শহীদেরই শরণাপন্ন হতে হয়েছিলো। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের মনেও ক্ষোভ এবং প্রশ্ন থেকে যায় যে, তাদেরকে নিয়েই যদি বাকশাল গঠন করতে হলো তা হলে তাদের এত ঐতিহ্যবাহী দল আওয়ামী লীগের বিলুপ্তি সাধন কেন করা হলো?

এর পর সেই পুরনো প্রশ্নই এসে যায়। তাহলে একদলীয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার গোড়াপত্তন ঘটানো শেখ মুজিবের জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছিলো কেন? বছরের পর বছর গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রামে নিয়োজিত থেকেও অনাকাংখিত একটি পথ বেছে নিতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন কেন? যে সমস্ত কারণে তিনি এককেন্দ্রীক দলীয় ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটাতে বাধ্য হয়েছিলেন, সেগুলোকে নিম্নোক্তভাবে ব্যাখ্যায়িত করা যেতে পারে:

www.pathagar.com

১. আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি

দেশের আভ্যন্তরীণ আইন শৃংখলা পরিস্থিতির এতো নিদারুণ অবনতি ঘটেছিলো যে, নানারকম নিবর্তনমূলক আইন প্রণয়ন এবং রক্ষীবাহিনীর মাধ্যমে নির্যাতন চালিয়েও তার দুর্দমনীয় গতি রোধ করে অবস্থা অনুকূলে নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। এ সময় রাষ্ট্রায়ত্ব খাতগুলো অব্যাহত লোকসানের শিকার হতে থাকে এবং শ্রমিক অসন্তোষের ফলে শিল্প কারখানাগুলোতে চলতে থাকে বিশৃংখলার সর্বগ্রাসী রাজত্ব। দেশে খাদ্যোৎপাদন তখনো ছিলো চাহিদার তুলনায় অনেক কম। তদুপরি '৭৪ এর সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ জনগণের মনোবল নষ্ট করে দেয়। আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও কোন্দলের জের হিসেবে প্রায় প্রতিদিনই আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হতে থাকেন। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে বলে জনমনে সরকারবিরোধী অসন্তোষও ক্রমশ ধুমায়িত হয়ে উঠতে থাকে। শেখ মুজিব মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যে, কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে পরিস্থিতি কিছুতেই নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা সম্ভব হবেনা। দলীয় নেতারাও পরিস্থিতি দমনে পুনঃ পুনঃ নিজেদের ব্যর্থতার প্রমাণ দিচ্ছিলেন। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ স্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারছিলেন যে, সরকারের বিদ্যমান কাঠামোতে দুর্নীতি রোধ করে অরাজকতা বন্ধ করা যাবেনা। শেখ মুজিব অনুধাবন করতে সক্ষম হন যে, প্রচলিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাই ছিলো সকল সমস্যার মূল সূতিকাগার এবং কেবলমাত্র একটি নতুন ধরনের প্রশাসন প্রক্রিয়ার উদ্ভব ঘটিয়েই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। তাঁর ধারনা ছিলো, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিলুপ্ত ঘটিয়ে একটি কর্তৃত্বমুখী প্রশাসন কাঠামো গড়ে তুলতে পারলেই অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও ক্রমাবনতিশীল আইন শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে তোলা যাবে। এ কাজের জন্য সরকারের হাতে হস্তক্ষেপবিহীন অতিরিক্ত ক্ষমতা ন্যস্ত করা ছিলো অপরিহার্য। এর ফলেই শেখ মুজিব বিদ্যমান সরকার ব্যবস্থা ভেঙে দিয়ে প্রবাহমান সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নেন।

২. ক্ষমতা চিরস্থায়ীকরণ

এ ক্ষেত্রে শেখ মুজিবের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিলো বিদ্যমান ক্ষমতাকে সংহত করে তাকে একটি চিরস্থায়ী রূপ প্রদান করা। বিশেষ করে দেশব্যাপী

www.pathagar.com

দুর্ভিক্ষের কালো থাবা বিস্তারিত হবার পর থেকেই শেখ মুজিব ভগ্নোদ্যম হয়ে পড়েন এবং তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হয় প্রবল নিরাপত্তাহীনতাবোধ। তাঁর আশংকা ছিলো, জনগণের ক্ষোভ এভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকলে তিনি ক্ষমতার বাইরে নিক্ষিপ্ত হবেন। অথচ 'জাতির পিতা' হিসেবে তা শেখ মুজিবের জন্য অভিপ্রেত ছিলো না। কাজেই ক্ষমতা সংহত করতে গিয়েই তিনি এক-দলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটান। অবশ্য দলের একটি অংশ মনে করতেন যে, ইতিমধ্যেই শেখ মুজিব সকল ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে অবস্থান করছিলেন এবং এমতাবস্থায় নির্বাচনে অবতীর্ণ হলেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো। জনগণের মধ্যে তাঁর ভাব-মূর্তি তখন পর্যন্ত ছিলো গগণচুম্বী। সে কারণেই ক্ষমতা হারানোর কোনো ভয় তাঁর ছিলো না। কাজেই তিনি নিছক ক্ষমতায় থাকার জন্যই প্রশাসন কাঠামো পরিবর্তন করেন নি বলে তারা অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন, জনগণের কাছে প্রতিশ্রুত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের প্রয়োজনেই তিনি প্রশাসন ব্যবস্থা পরিবর্তনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন।[৩৭]

৩. সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ধারা

তৃতীয় বিবেচনায় বলা যায়, শেখ মুজিব মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, কেবলমাত্র একদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্য দিয়েই তার সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ধারা প্রবর্তনের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে পারে। তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, পৃথিবীর কোনো দেশেই বুর্জোয়া সংসদীয় গণ-তন্ত্রের আওতায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফলতা অর্জন করেনি। বাংলাদেশের মতো একটি গরীব দেশে এ ধরনের বাস্তবায়ন ছিলো একটি অলীক স্বপ্ন মাত্র। স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে 'জাতির পিতা' হিসেবে তিনি নিজেকে জাতির একজন স্থপতি এবং দার্শনিক রাজা' হিসেবে কল্পনা করতে থাকেন। লেনিন বা মাও সে তুং-এর সমপর্যায়ের না হলেও নিজেকে তিনি ক্যাস্ট্রো অথবা বুমেদিনের সমতুল্য বলে মনে করছিলেন। বিশেষ করে দরিদ্র দেশগুলোর জন্য তিনি নিজেকে দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রমাণ করার স্বপ্ন দেখছিলেন। তাঁর ধারণা ছিলো, তার স্বপ্নের বাস্তবায়নের জন্য আওয়ামী লীগকে মন্দ লোকের কবল থেকে মুক্ত করে যোগ্য কর্মীবাহিনী দ্বারা সুসজ্জিত করে

www.pathagar.com

তুলতে হবে। তিনি মনে করতেন, বুর্জোয়াবাদী সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাধীনে সমাজের বুক থেকে দুর্নীতি, চোরাচালান ও কালোবাজারী অপসারণ করা সম্ভব নয়। তা করতে হলে প্রশাসনিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন সাধন হবে একটি অপরিহার্য বিষয়। এ কারণেই একদলীয় শাসন ব্যবস্থা বাংলাদেশের জন্য অপরিহার্য বলে তিনি মনে করেছিলেন। শেখ মুজিবকে প্রতিনিয়ত ঘিরে থাকা চাটুকারেরাও অব্যাহতভাবে মত প্রকাশ করছিলেন যে, আওয়ামী লীগ, ন্যাপ (মো) এবং সিপিবি'র সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সাধন সম্ভবপর ছিলো। এ ভাবে বিদ্যমান ব্যবস্থা পরিবর্তনের পক্ষে শেখ মুজিবের নিজস্ব যুক্তিও ক্রমশ জোরালো হয়ে উঠছিলো।

সতর্কভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, ঠিক কোন্ বিবেচনায় শেখ মুজিব প্রশাসনিক কাঠামোতে পরিবর্তন আনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন তা নিরূপণ করা যথেষ্ট কঠিন। খুব সম্ভবত উপরোক্ত তিনটি কারণ সম্মিলিতভাবেই তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে চলছিলো। তিনি হয়তো যুক্তি দেখাতে পারেন যে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়ে, কিংবা ক্ষমতা হারানোর আশংকায় বা ক্ষমতা সংহত করে সমাজতান্ত্রিক রূপরেখা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিনি পদ্ধতিগত পরিবর্তন সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন। যাই হোক না কেন, এক্ষেত্রে আকর্ষণীয় ব্যাপার হলো এই যে, যে সমস্ত কারণ সামনে রেখে তিনি প্রশাসনিক সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন, একদলীয় বাকশাল ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরেও সে সমস্ত সংকট পুরোমাত্রায়ই বিরাজ করতে থাকে। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে দুর্নীতি, অবিশ্বাস, অব্যবস্থা ও বিশৃংখলা দানা বেঁধে উঠেছিলো, নয়া ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরেও ক্ষমতাসীন এলিটরা সেই পরিস্থিতিকে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিতে পারেন নি। বাকশালের আওতাধীনে সামাজিক ঐক্য পুনঃস্থাপন ছিলো ক্ষমতাসীন সরকারের একটি রাজনৈতিক শ্লোগান মাত্র। বরং একদলীয় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তনে ক্ষমতাসীন এলিট গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে রাখার প্রবণতাই মূর্ত হয়ে উঠছিলো।

আগেই বলা হয়েছে যে, একদলীয় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করে সকল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা শেখ মুজিবের হাতে ন্যস্ত করার পর জনমনে নতুন আশা

www.pathagar.com

উদ্দীপনার সঞ্চার ঘটেছিলো। জনগণের প্রত্যাশা ছিলো, নতুন ব্যবস্থাধীনে জনজীবনে জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে এবং দেশের জনগণের অর্থ-নৈতিক জীবন ধারা উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে। সরকারকে আর বিরোধী দলের নিন্দায় পঞ্চমুখ হতে হবে না এবং দালাল গোষ্ঠীও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত করে তুলতে সক্ষম হবে না। জনগণের বৃহত্তর অংশের কাছে এক দলীয় সরকার ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সাধনের প্রশ্নটি ছিলো গৌণ। বরং তারা নিজেদের সমস্যাবলীর আশু সমাধানই সবচাইতে বেশী কামনা করছিলেন। নতুন সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর তারা প্রত্যাশা করছিলেন যে, এর মাধ্যমে জনগণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। চতুর্থ সংশোধনীর পর জনগণ মনে করছিলেন, এই পরি-বর্তনের মাধ্যমে সমাজের বুক থেকে ফ্রিস্টাইল প্রশাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটবে এবং জনগণ নিরুদ্বিগ্ন ও নিশ্চিন্ত রাত্রিযাপন করতে সক্ষম হবেন।

কিন্তু একদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের পরেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন-যাত্রায় এর আশু কোনো ইতিবাচক প্রভাব পড়তে দেখা যায়নি। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ কঠোর ধরনের বিবৃতি প্রকাশ করছিলেন এবং শেখ মুজিব স্বয়ং কলে কারখানায় মাঠে উৎপাদন বাড়ানোর জন্য উপর্যুপরি আহবান জানা-চ্ছিলেন। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির প্রবণতা কোথাও দৃষ্টিগোচর হচ্ছিলো না। শেখ মুজিব যদিও বারংবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করছিলেন যে গুপ্তহত্যা-কারী ও সমাজবিরোধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে,[৩৮] তথাপি বাকশাল ঘোষণার একমাসেরও কম সময়ের মধ্যেই শেখ মুজিবের কতিপয় সহযোগী দুষ্কৃতকারীর হাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন। এমনকি বাকশাল ঘোষণার ঠিক অব্যবহিত পূর্বে ২৩ শে ফেব্রুয়ারী আওয়ামী লীগের একজন সংসদ সদস্য[৩৯] নির্মম হত্যাকান্ডের শিকার হন। এ সময় শেখ মুজিব নিজেদের সম্পত্তির পরিমাণ ঘোষণার জন্য সংসদ সদস্যদের প্রতি বারংবার তাগিদ দিচ্ছিলেন। কিন্তু কোনো সংসদ সদস্য বেআইনী পন্থায় অর্থ সম্পদের মালিক হয়েছিলেন কি না, তা নিরূপণের লক্ষ্যে ইতিবাচক কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি।[৪০]

যে সমস্ত কারণে জনজীবনের সামাজিক-রাজনৈতিক পরিমন্ডলে আশু কোনো পরিবর্তনের ছাপ পরিলক্ষিত হয়নি, সেগুলো নিম্নরূপে ব্যাখ্যায়িত

www.pathagar.com

করা যেতে পারে ঃ (১) এই পরিবর্তন কেবলমাত্র বেসামরিক প্রশাসন কাঠামো-তেই সীমাবদ্ধ ছিলো; (২) ক্ষমতাসীন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ক্ষমতা কাঠামোতে কিংবা তাদের প্রভাবে কোনো পরিবর্তন সূচিত হয়নি, বরং প্রশাসনিক পর্যায়ে দলীয় নেতৃত্বের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে দেখা গেছে; এবং (৩) সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ছিলো অদক্ষ এবং সমকালীন আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে ইতিবাচক কোনো রূপান্তর সাধনের যোগ্যতা তাদের ছিলো না।

উন্নয়নের পথে : মুজিব ভাসানীর সাহায্য চান

ইতিমধ্যে ঘটনাপ্রবাহে যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ধারা পরিলক্ষিত হয় সেটি হলো এই যে, শেখ মুজিব রাজনৈতিক দল হিসেবে জাসদ এবং ন্যাপের শক্তিকে ভ্রূক্ষেপ করলেও তিনি মওলানা ভাসানীর রাজনৈতিক অবস্থানকে উপেক্ষা করতে পারেন নি। দুই নেতা সবসময়েই তাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক বজায় রেখে চলছিলেন। পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে শেখ মুজিব ৮ই মার্চ তারিখে মওলানা ভাসানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। শেখ মুজিবের কতিপয় চিন্তাধারার সাথে দ্বিমত পোষণ করা সত্ত্বেও এবং জরুরী অবস্থা জারীর কিছুদিন আগে রাজনীতি থেকে 'অবসর' গ্রহণ করলেও মওলানা ভাসানী শেখ মুজিবকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। এর প্রতিদান হিসেবে শেখ মুজিব মওলানাকে সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বিপুল অংকের সাহায্য মঞ্জুরীর প্রতিশ্রুতি দেন। পরিবর্তে শেখ মুজিব যে রাজনৈতিক বিজয় অর্জন করেন সেটি হলো এই যে, মওলানা ভাসানী শেখ মুজিবের নতুন পরিকল্পনার বিরোধিতা করা থেকে বিরত থাকেন। মওলানা ভাসানী 'পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের' জন্য শেখ মুজিবকে 'শেষ সুযোগ,[৪১] হিসেবে 'আরো কিছু সময় মঞ্জুর' করেন। প্রকৃত পক্ষে শেখ মুজিবের প্রতি এটা ছিলো মওলানার কুশলী আশীর্বাদ, যা বামপন্থী শক্তিগুলোর তীব্র বিরোধিতা নমনীয় করে তোলার ব্যাপারে শেখ মুজিবের পক্ষে একটি সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিলো।[৪২]

আইন শৃংখলা পরিস্থিতি

সামাজিক প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিব সেনাবাহিনীর সহায়তা নিয়ে সীমান্তে চোরাচালান রোধের লক্ষ্যে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনে সক্ষম হন।[৪৩] বেআইনী

www.pathagar.com

অস্ত্র উদ্ধারের লক্ষ্যে ১৫ দিন সময় দিয়ে ঘোষণা করা হয় যে, এই সময়ের মধ্যে বেআইনী অস্ত্র জমা দিলে বেআইনী অস্ত্রধারীর প্রতি কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে না এবং একেই সর্বশেষ সুযোগ বলে বিবেচনা করতে হবে।[৪৪] রেশন সামগ্রী নিয়ে কারচুপি রোধকল্পে দেশের পাঁচটি রেশনিং এলাকায় রেশন সামগ্রী নিয়ে যে কোনো রকমের অননুমোদিত লেনদেন নিষিদ্ধ করা হয়। আভ্যন্তরীণ খাদ্য সংগ্রহ কর্মসূচীতে যে কোনো রকম কারচুপি বা বিলম্ব করা হলেও তার জন্য গুরুতর শাস্তির বিধান রাখা হয়।[৪৫]

অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার

১৯৭৫ সালের জুন মাস নাগাদ দেশের অর্থনীতিতে মোটামুটি একটা স্থিতিশীলতার প্রভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে। তবে প্রশাসনিক পরিবর্তন এর জন্য কোনো অবদান রাখেনি, বরং বোরো ধানের ফলন ভালো হওয়ায় এবং দুর্ভিক্ষের জন্য বিদেশ থেকে সংগৃহীত খাদ্যশস্য এতদিনে দেশে পৌঁছতে শুরু করাতে খাদ্য ঘাটতি জনিত পরিস্থিতিতে অনুকূল অবস্থা পরিলক্ষিত হতে থাকে। তবে সরকারের কতিপয় অর্থসংক্রান্ত নীতিও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এপ্রিল মাসে ১০০ টাকার নোট বাতিল ঘোষণা করায় মুদ্রাস্ফীতি বেশ খানিকটা নিয়ন্ত্রণে চলে আসে এবং পাউন্ডের তুলনায় টাকার অবমূল্যায়ন ঘটানোর ফলে রপ্তানী বাণিজ্য আয় বৃদ্ধি পায়। পাটশিল্পে বেসরকারী খাতকে চাঙ্গা করে তোলার জন্য কাঁচা পাটের বিধিবদ্ধ সর্বনিম্ন মূল্য প্রথা প্রত্যাহার করা হয়। জুন মাসে বাজেট ঘোষণার সময় জাতীয় আয় আগের বছরের তুলনায় ১০% বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। বাংলাদেশ কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে বৈদেশিক সাহায্য প্রবাহ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাওয়ায় উন্নয়ন বরাদ্দ আগের বছরের ৫২৫ কোটি টাকার চাইতে ৪৫০ কোটি টাকা বৃদ্ধি করা হয়। পাঁচসালা পরিকল্পনা সংশোধিত করে কনসোর্টিয়ামের কাছে তিন বছর মেয়াদী একটি নতুন উন্নয়ন পরিকল্পনা পেশ করা হয়। বাংলাদেশ সরকার গৃহীত নোট বাতিল এবং মুদ্রার অবমূল্যায়নের সিদ্ধান্ত সঠিক ছিলো বলে সাহায্যদাতা গোষ্ঠীগুলো মন্তব্য করে।

www.pathagar.com

এর ফলশ্রুতিতে মুদ্রা সরবরাহ ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসের ৯৩৭.-৭৬ কোটি টাকা থেকে হ্রাস পেয়ে ১৯৭৫ সালের জুন মাসে ৮১৪.৩৩ কোটি টাকায় নেমে আসে এবং একই সময়ের ব্যবধানে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ ১১১.৪৯ কোটি টাকা থেকে ৩৫০.৮০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়।[৪৬] খাদ্যশস্যের মজুদ পরিস্থিতি অনুকূলে চলে আসায় চাউলের মূল্যে নিম্নমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হতে থাকে। আরো কতিপয় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর মূল্যও নিয়ন্ত্রণে চলে আসতে থাকে। জুন মাস নাগাদ চালের দাম জানুয়ারী মাসে সের প্রতি ৮ টাকা থেকে কমে ৫·৫০ টাকায়, লংক্লথ গজপ্রতি ১৩ টাকা থেকে ১১.৫০ টাকায়, সরিষার তেল সেরপ্রতি ৪১.৬৮ টাকা থেকে ৩০.৩৭ টাকায়, আলু সের প্রতি ২·০৫ থেকে ১·৫০ টাকায়, রুইমাছ ১৫.১৪ টাকা থেকে ১০ টাকায় এবং কেরোসিন তেল ১.৪০ টাকা থেকে ১.২০ টাকায় নেমে আসে।

এতে করে জীবনযাত্রার ব্যয়ভারেও উন্নতির প্রভাব পরিলক্ষিত হতে থাকে। ঢাকা শহরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জীবনযাত্রার ব্যয়সূচক জানুয়ারী মাসের ৪৫৮.৫ থেকে এপ্রিল মাসে ৪১৬.৯-এ এবং খাদ্যমূল্য সূচক একই সময়ে ৫৪৬.৩ থেকে ৪৫৯·০-এ হ্রাস পায়।

১৯৭৫ সালের আগস্ট মাস নাগাদ পরিস্থিতির আরো উন্নতি ঘটে। অনুকূল আবহাওয়া এবং আমন ফসল ভালো হওয়ায় নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকে। ইতিমধ্যে শেখ মুজিবের নবনিযুক্ত অফিসারেরা তাদের একমাসের প্রশিক্ষণ শেষ করে কাজে যোগ দিতে থাকেন। ইতিপূর্বেই পয়লা সেপ্টেম্বর থেকে নতুন পর্যায়ের প্রশাসনিক কাঠামোর অধীনে নবযাত্রারম্ভের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছিলো।

বাকশাল সরকারের পতন : শেখ মুজিবের নির্মম হত্যাকাণ্ড

কিন্তু শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিব কিংবা তার নতুন পদ্ধতি কোনটিই টিকে থাকতে পারে নি। এ সময় যদিও অর্থনৈতিক গতিপ্রবাহে উন্নয়নের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিলো তথাপি এতে সরকার প্রণীত আইন-কানুন বা বিধিবিধানের অবদান ছিলো নগণ্য। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারী নীতিমালাও যে উন্নয়নের সহায়ক হয়েছিলো তা অস্বীকার করা যায়না।

www.pathagar.com

এতদসত্ত্বেও শেখ মুজিব শেষরক্ষা করতে পারেন নি। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টের প্রথম প্রহরে তাঁর পরিবারবর্গের সাথে শেখ মুজিবকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এটি ছিলো একটি নৃশংস হত্যাকান্ড। শেখ মুজিবের ৮ বৎসরের শিশু সন্তান, দুই পুত্র এবং তাদের নবপরিণীতা বধূদ্বয় এবং শেখ মুজিবের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ট সম্পর্কযুক্ত কতিপয় পারিবারিক সদস্যকেও হত্যাকান্ডের হাত থেকে রেহাই দেয়া হয়নি। শেখ মুজিবের এক ঘনিষ্ট সহযোগীর হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে শেখ মুজিব এবং তার স্বপ্নের "পরিকল্পনার" সমাধি রচনার জন্যই কয়েকজন সেনাবাহিনীর অফিসার নির্মমভাবে শেখ মুজিবকে হত্যা করেন। সময়ান্তরে এটি প্রমাণিত হয়েছিলো যে, নিজেদের কোনো সুনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যত পরিকল্পনা অনুসারে সেনাবাহিনীর অফিসারেরা এই হত্যাকান্ডে নিয়োজিত হন নি। এখানেই প্রশ্ন জাগে, কেন এবং কার স্বার্থে তারা শেখ মুজিবকে হত্যা করেছিলেন?[৪৭] তারা কি কেবলমাত্র স্বৈরাচারের হাত থেকে জনগণকে মুক্ত করার লক্ষ্যেই এ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন ; নাকি নিজেদের ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে চেয়েছিলেন? দেশ যাতে কোনো শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতৃত্বাধীনে চলে আসতে না পারে সে চেষ্টায়ও কি তারা নিয়োজিত ছিলেন? শেখ মুজিব কি তার শাসনকালে চরম অবস্থার মুখে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তরের পদক্ষেপ নিয়ে নিজের জীবন দিয়ে তার মূল্য পরিশোধ করেছিলেন? তার এই সংস্কারমুখী চিন্তাচেতনা কি স্বার্থান্বেষী মহলের কাছে খুবই শক্তিশালী বলে বিবেচিত হয়েছিলো? যদি শেখ মুজিবের সহকর্মীরাও তার কৃতকর্মের সমান অংশীদার হয়ে থাকেন এবং স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠার জন্য সমানভাবে দায়ী হয়ে থাকেন, তাহলে অন্য কারো হাতে দেশের ক্ষমতা তুলে না দিয়ে তাদের একজনের হাতেই কেন তুলে দেয়া হলো? নভেম্বর মাসে কারাগারে ৪ জন শীর্ষস্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের হত্যাকান্ড কি এই পরিকল্পনারই অংশ ছিলো, নাকি কেবলমাত্র রাজনৈতিক প্রতিপক্ষদের নিশ্চিহ্ন করাই এর উদ্দেশ্য ছিলো? এ সমস্ত প্রশ্নের যথাযথ উত্তর সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য, কিন্তু এগুলোর জবাব পাওয়ার কাজটি সহজ নয়। আমার পুস্তকের এই সীমিত কাঠামোতে আমি এর চাইতে বেশীদূর অগ্রসর হতে চাইনা। কিন্তু আমি মনে প্রাণে প্রত্যাশা

www.pathagar.com

করি, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরদের হাতে কোনোদিন নিশ্চয়ই এই সত্য উদঘাটিত হবে।

যাই হোক, এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই শেখ মুজিবর রহমানের শাসনকালের অবসান সূচিত হয় এবং বাংলাদেশ এক নতুন অধ্যায়ে প্রবেশ করে। শেখ মুজিবের মৃত্যু বাংলাদেশে রাজনীতির সামগ্রিক প্রেক্ষাপট বদলে দেয়। জনসাধারণের মনে অনেক কারণে স্বস্তির সঞ্চার ঘটায়, বাংলাদেশ তার নবযাত্রা শুরু করে এবং শেখ মুজিবের পতনের পর বাংলাদেশের নতুন সরকারের প্রতি পাকিস্তান, চীন ও সৌদী আরবের স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে এই অভিযাত্রা আরম্ভ হয়। এই পটপরিবর্তনের ফলে ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি বাংলাদেশের নির্ভরশীলতা বহুলাংশে হ্রাস পায়। চীন, পাকিস্তান, সৌদী আরব এবং পাশ্চাত্যের দেশসমূহের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের উন্নতি ঘটে।

কিন্তু এখানেই ঘটনার শেষ হয়নি। নভেম্বর মাসে সেনাবাহিনীতে একটি বিদ্রোহ এবং প্রতি-বিদ্রোহের সূচনা ঘটে এবং তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের অনুসরণে এ দেশে সামরিক শাসন তার চিরস্থায়ী আসন গেড়ে বসে। এই প্রক্রিয়ায় হত্যাকাণ্ডও চলতে থাকে অব্যাহতভাবে। নভেম্বর মাসে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় চার-জন নেতাকে স্বয়ংক্রিয় অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে হত্যা করা হয়। নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ সেনাবাহিনী রাষ্ট্রপ্রশাসনের ক্ষমতা পুরোপুরিভাবে নিজেদের হাতে তুলে নেয়।

ক্ষমতার পটপরিবর্তনের ফলে অর্থনৈতিক নীতিমালা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিবর্তনের কথা বাদ দিলে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হয় দেশের সামাজিক এবং রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহে। যে সমস্ত দালাল-গোষ্ঠী এতদিন যাবৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধিতা করে পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন জানিয়ে আসছিলো, সমাজে তারা পুনর্বাসিত হয় এবং ক্ষমতার অংশীদারিত্ব অর্জনে সফলকাম হয়। বাঙ্গালী জাতির রক্তক্ষয়ী দীর্ঘ-কালীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত মূল্যবোধ ও নীতিসমূহকে অবনমিত করে জাতির ইতিহাসকে এক বিতর্কিত অধ্যায়ের দিকে ঠেলে দেয়া হয়। ক্ষমতার ক্রীড়াঙ্গনে আবার আরম্ভ হয় ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও বিশ্বাসঘাতকতার মত্ত

www.pathagar.com

উৎসব। বাঙ্গালী জাতি একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের পরও আত্মত্যাগের রক্তরঞ্জিত মহিমা বিস্মৃত হয়ে কিভাবে এই ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের ক্ষণিক মোহজালে আবিষ্ট হয়ে পড়েছিলো তা ভাবতেও আশ্চর্য লাগে।

তথ্যপঞ্জী

১. আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলা যায়, জনগণ সামগ্রিকভাবে আইনরক্ষাকারী সংস্থাগুলোর ওপর তাদের আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন। জানমালের কোনো নিরাপত্তা ছিলো না। ১৯৭২ সালের জানুয়ারী থেকে ১৯৭৩ সালের এপ্রিল অবধি দুষ্কৃতকারীদের হাতে ৪,৯২৫ ব্যক্তি নিহত হন এবং রাজনৈতিক হত্যা সংঘটিত হয় ২০৩৫টি। ৩৩৭ জন নারী অপহরণ করা হয় এবং ধর্ষিতা হন ১৯০ জন। বাংলাদেশ অবজারভার, ৭.৭.১৯৭৩। আওয়ামী লীগ দাবী করে যে, ১৯৭৪ সালের শেষ নাগাদ তারা ৪,০০০ নেতা ও কর্মী হারান। এ সময় অনেক ধ্বংসাত্মক তৎপরতাও অব্যাহত থাকে। সেপ্টেম্বর ১৯৭৪-এ ঘোড়াশাল সার কারখানায় অগ্নিকাণ্ড ছিলো এর মধ্যে ভয়াবহতম।

২, তাজউদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং কামারুজ্জামান ১৯৭৪ সালের নভেম্বরে এই লেখককে বলেছেন, মুজিবের আসল পরিকল্পনা সম্পর্কে তাদের কেউই কিছু জানতেন না।

৩. জরুরী অবস্থার সনদের ভিত্তিতে নিবর্তনমূলক আটকাদেশ জারী করা হলে এই লেখকই সর্বপ্রথম ব্যক্তি হিসেবে গ্রেফতার হন, যদিও দেশের নিরাপত্তাবিরোধী কিংবা ধ্বংসাত্মক কোনো কাজের সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র সংস্রবও ছিলো না। লেখক স্বাধীনতাযুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং গ্রেফতারের সময় তিনি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন না। তবে তিনি ছিলেন সরকারের একজন প্রকাশ্য সমালোচক এবং তার আপোষহীন বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বিদেশী সংবাদমাধ্যমগুলো তার বক্তব্য বহুলভাবে উদ্ধৃত করতো। তিনি কমিটি ফর সিভিল লিবার্টিজ এণ্ড লীগ্যাল এইড-এর সেক্রেটারী ছিলেন।

৪. ব্যাপকভাবে সন্দেহ পোষণ করা হয় যে, গোলাম কিবরিয়া নিজ দলীয় কর্মীদের হাতেই নিহত হয়েছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ ধরনের ঘটনাই ঘটতো এবং সরকার এগুলোকে স্বিরোধী দলের রাষ্ট্রবিরোধী তৎপরতা বলে অপবাদ দিতেন।

৫. এনায়েতুল্লাহ খানের নিবন্ধ, হুলিডে, ১৫.১.১৯৭৫।

৬. বাংলাদেশ অবজারভার, ১৩.১.১৯৭৫ এবং ১৫.১.১৯৭৫।

৭. ১৯৭৪ সালের জানুয়ারীতে শেখ মুজিব দৃশ্যত আওয়ামী লীগ পরিত্যাগ করেন। এ সময় তিনি আওয়ামী লীগের সভাপতির পদ ছেড়ে দেন। অবশ্য দাবী করা হয় যে, দলের গণতান্ত্রিক চরিত্র নিশ্চিত করার জন্যই এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

৮. আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে একদলীয় শাসনের উদ্ভাবনে শেখ ফজলুল হক মনি প্রধান ভূমিকা পালন করেন।

www.pathagar.com

৯. পরবর্তীকালে অনেক আওয়ামী লীগার এই লেখককে বলেছেন যে, ভয়ে তারা উচ্চবাচ্য করতেন না। কারণ দলের মধ্যেকার প্রতিশক্তিসমূহের হাতেই তারা নিহত হওয়ার আশঙ্কা করতেন। দুর্নীতিবাজ সংসদ সদস্যরা নিজেদের দুর্নীতি চাপা দেয়ার ভয়েই এতে সমর্থন দেন। শোনা যায়, মুজিব প্রত্যেকজন মন্ত্রী এবং সংসদ সদস্যের নামে আলাদা আলাদা ফাইল সংরক্ষণ করতেন।

১০. চতুর্থ সংশোধনীর ৩৫ নং প্যারা দ্রষ্টব্য।

১১. কেবলমাত্র উত্তেজনা প্রশমনের লক্ষ্যেই মোহাম্মদ উল্লাহকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয়।

১২. সংবিধানের ১১ নং অনুচ্ছেদের সঙ্গে ২ নং প্যারা মিলিয়ে দেখুন।

১৩. চতুর্থ সংশোধনীর ১২ নং প্যারা ও সংবিধানের ৮০ নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

১৪. এই সংশোধনীর মাধ্যমে উক্ত বিধিকে আরো জোরদার করে দলের বিরুদ্ধে ভোটদানের ব্যাপারে সংসদ সদস্যকে নিবৃত্ত রাখার ব্যবস্থা নেয়া হয়।

১৫, শনিবার দিন এই বিল পেশ করার জন্য মুজিবকে পরামর্শ দেয়া হয়, কারণ সেদিন সুপ্রীম কোর্টের কোনো অধিবেশন বসে না। বিনা বিতর্কে এই বিল পাশ করার পদক্ষেপ থেকে বোঝা যায় যে, শেখ মুজিব চাননি এতে কেউ বিরোধী বক্তব্য রাখার সুযোগ পান। প্রধান বিচারপতি হয়তো শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা না-ও করতে পারেন বলে বোধ হয় তারা আশঙ্কা করছিলেন। তা না হলে এই বিধি সংশোধনের কোনো প্রয়োজনীয়তা ছিলো না। বিল পাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে স্পীকার, যিনি একজন দলীয় নেতা, সংসদ ভবনে এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

১৬. তৃতীয় তফসিলে উল্লেখিত সংশোধনী দ্রষ্টব্য।

১৭. সংসদে প্রদত্ত বিবৃতি, ২৫.১.১৯৭৫।
একটি জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ, ২৬.৩.১৯৭৫।
দলের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠকে প্রদত্ত ভাষণ, ১৯.৬.৭৫।
নবনিযুক্ত গভর্ণরদের উদ্দেশে ভাষণ, ২১.৭.১৯৭৫।

১৮. এটা ছিল মুজিবের সর্বশেষ জনসভা।

১৯. মুজিব প্রথমে ১০০টি সমবায় স্থাপনের পরিকল্পনা নেন। প্রত্যেকটির তত্ত্বাবধানে ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির একজন করে সদস্য।

২০. ২৬.৩.৭৫ তারিখে এক ভাষণে মুজিব বলেন যে, প্রত্যেক থানা কাউন্সিলে একজন করে চেয়ারম্যান থাকবেন। গভর্ণরদের উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেন, থানা পর্যায়ে একজন করে প্রশাসক নিযুক্ত হবেন।

২১. শেখ মুজিব বিদ্যমান বিচার বিভাগের উচ্ছসিত প্রশংসা করতেন। তিনি বিচার বিভাগের দীর্ঘসূত্রিতায় সমালোচনামুখর ছিলেন। বিশেষ করে দণ্ডবিধির ৫৪ নং ধারাধীনে বিনাবিচারে দীর্ঘদিন আটক রেখে বিচারাধীন অবস্থায় জনগণের ছর্দশার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সোচ্চার। মৃত্যুর আগে আলোচনা প্রসঙ্গে এই লেখককে মুজিব বলেছিলেন যে, তিনি সুপ্রীম কোর্টের বিচারের ক্ষেত্র সংকুচিত করেছেন এবং তা আরো কমিয়ে আনবেন। বিবাদ নিষ্পত্তির জন্য থানাসদরই হবে মূল কেন্দ্র। এভাবে তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ব্যাপক সংস্কারের পদক্ষেপ নেবেন ও দণ্ডবিধি এবং দেওয়ানীবিধি ব্যাপকভাবে সংশোধন করবেন। তিনি আরো বলেছিলেন যে, প্রতিটি থানাকে আধুনিক শহরে রূপান্তরিত করা হবে এবং সেগুলোই হবে অর্থনৈতিক তৎপরতার প্রাণকেন্দ্র।

২২. এ ব্যাপারে বিস্তৃত কোনো ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি এবং মুজিব সচিবালয়কে কিভাবে পুনর্গঠিত করবেন তা জানা যায়নি।

www.pathagar.com

২৩. শেখ মুজিবের দ্বিতীয় বিপ্লবের ৪টি দফা ছিলো নিম্নরূপ :
(১) কলে কারখানায় উৎপাদন বাড়িয়ে স্বয়ম্ভর অর্থনীতির গোড়াপত্তন করা ; (২) জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা ; (৩) দুর্নীতির মূলোৎপাটন এবং (৪) জাতীয় ঐক্য। হলিডে, মার্চ ১৬,১৯৭৫

২৪. এটা সংঘটিত হয় ১৯৭৫ সালের ২৮ শে জানুয়ারী, বাংলাদেশ অবজারভার, ২৯.১.৭৫ দ্রষ্টব্য।

২৫. বাংলাদেশ টাইমস, বাংলাদেশ অবজারভার, দৈনিক ইত্তেফাক ও দৈনিক বাংলা।

২৬. গোটা স্বায়ত্বশাসন আন্দোলনকালে দৈনিক ইত্তেফাক ছিল আওয়ামী লীগের মুখপত্র এবং রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠায় এর অবদান ছিলো উল্লেখ-যোগ্য। আরেকটি বিখ্যাত সংবাদপত্র সংবাদ বন্ধ করে দেয়া হয়।

২৭. বাংলাদেশ অবজারভার, ২৬.৬.৭৫।

২৮. গভর্ণরদের উদ্দেশে মুজিবের ভাষণ, ২১.৭.৭৫।

২৯. গভর্ণরদের তালিকার জন্য বাংলাদেশ টাইমস, ১৭.৭.৭৫ দ্রষ্টব্য।

৩০. মুজিব কিভাবে সরকারী কর্মচারী ও রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে সমণয় ঘটিয়েছিলেন তা জানার জন্য ২১.৭.৭৫-এর বিবৃতি দেখুন।

৩১. বাংলাদেশ অবজারভার, ২৩.৬.১৯৭৫।

৩২. জুন ১৯৭৪-এ মুজিবের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে।

৩৩. স্বাধীনতা সংগ্রামকালীন সময় থেকেই ডঃ এ, আর মল্লিক এবং ডঃ এম, এ চৌধুরী আওয়ামী লীগের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

৩৪. অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, খোন্দকার মোঃ ইলিয়াস, রাজশাহীর আতাউর রহমান, পীর হাবিবুর রহমান, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, মোহাম্মদ ফরহাদ এবং মতিয়া চৌধুরী।

৩৫.

জনাব ফণীভূষণ মজুমদার	জাতীয় কৃষক লীগ
,, ইউসুফ আলী চৌধুরী	,, শ্রমিক লীগ
মিসেস সাজেদা বেগম	,, মহিলা লীগ
জনাব তোফায়েল আহমদ	,, যুব লীগ
,, শেখ শহীদ	,, ছাত্র লীগ।

৩৬. নতুন দলের নামকরণ থেকে বোঝা যায় যে, মুজিব আওয়ামী লীগ পরিত্যাগ করতে পারেন নি কিংবা দলের লোকদের চাপ প্রতিহত করতে পারেননি। এজন্যই নতুন দলের নামের সঙ্গে আওয়ামী লীগ শব্দটি সংযুক্ত রাখতে হয়েছিলো।

৩৭. মুজিব দাবী করতেন যে, দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার কথা ভাবছিলেন এবং ক্ষমতার জন্য তিনি পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটাননি। বাকশাল কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম বৈঠকে প্রদত্ত বিবৃতি দ্রষ্টব্য।

৩৮. বাংলাদেশ অবজারভার, ১১.২.৭৫।

৩৯. নেত্রকোণা থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য জনাব আবদুল খালেক এম পি। জানুয়ারী ২৫ থেকে পরবর্তী ছয়মাসে বেশ কিছুসংখ্যক বাকশাল নেতা ও কর্মী নিহত হন। মার্চ ১৯৭৫-এ গাইবান্ধার বিশিষ্ট বাকশাল নেত্রী রওশন আরা বকুলকে গুলী করে হত্যা করা হয়। বাংলাদেশ অবজারভার, ১৫.৩.১৯৭৫।

৪০. প্রতিমন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম মনজুরকে দুর্নীতির দায়ে বরখাস্ত করা হলেও তার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক কোনো অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। দলীয় নেতাদের সম্পত্তির হিসেব নেয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল দলীয় নেতাদের নিয়ন্ত্রণে রাখা।

www.pathagar.com

৪১. হলিডে. মার্চ ১৬.১৯৭৫।

৪২. দুজনের ব্যক্তিগত বৈঠকে মাওলানা ভাসানী গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে, বাংলাদেশের উচিত আরো স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি অবলম্বন করা এবং চীনের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়নের চেষ্টা করা। তিনি ফারাক্কা বাঁধ নির্মাণ ও সমুদ্রসীমা চিহ্নিতকরণে ভারতের কাছে নতি স্বীকার না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। উৎস, লেখকের সঙ্গে শেখ ফজলুল হক মনি'র আলোচনা, এপ্রিল, ১৯৭৫।

৪৩. ৭ই এপ্রিল চোরাচালান বিরোধী তৎপরতা জোরদার করতে গিয়ে ভারতীয় সীমান্তে লোক চলাচল তিন দিনের জন্য সম্পূর্ণ স্থগিত রাখা হয়, বাংলাদেশ অবজারভার, ৮.৪.১৯৭৫ ও ২০.৪.১৯৭৫।

৪৪. বাংলাদেশ অবজারভার ৪.৪.১৯৭৫। খুনজখম বৃদ্ধি এবং অস্ত্র উদ্ধার সন্তোষজনক না হলেও সামগ্রিক পরিস্থিতি ক্রমশ উন্নত হচ্ছিলো।

৪৫. বাংলাদেশ অবজারভার, ১৫.২.৭৫।

৪৬. ইকনমিক রিভিউ ১৯৭৪ ও ১৯৭৪-৭৫ প্রকাশনা : পরিকল্পনা কমিশন।

৪৭. বাংলাদেশ : আনফিনিশড রেভ্যুলিশন, লরেন্স লাইফসুলজ, জেড প্রেস. লণ্ডন দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

শেখ মুজিবর রহমান

শেখ মুজিবের আবির্ভাব বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসের সবচাইতে বড় ঘটনা। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তাঁর সমাধি রচিত হয়নি। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে তিনি রূপকথার নায়কের মতোই ভাস্বর হয়ে থাকবেন। হয়তো বাংলাদেশের ইতিহাসে শেখ মুজিবের চাইতেও প্রজ্ঞাবান, দক্ষতর, সুযোগ্য ও গতিশীল রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অভ্যুদয় ঘটেছে বা ঘটবে, কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয় পরিচিতি নির্ধারণে তাঁর চাইতে বেশী অবদান রেখেছেন, এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে। শেখ মুজিব ছিলেন সেই ব্যক্তি, জীবনব্যাপী যিনি এই জাতির স্বার্থে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন, বিরাজ করেছিলেন এই জাতির আশা-আকাঙ্খার মূর্ত প্রতীক হিসেবে। তিনি ছিলেন সেই বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রতীক, যা এক সর্বব্যাপী আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের সোপান রচনা করে দিয়েছিলো। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে যতোই পরিবর্তন আসুক না কেন, আর আভ্যন্তরীণ রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কে পটপরিবর্তনের যতো লীলাখেলাই চলুক না কেন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধানতম নেতার আসন থেকে শেখ মুজিবকে বিচ্যুত করা সম্ভব হবে না। সমাজতন্ত্র, ধনতন্ত্র বা নব্য মৌলবাদ যেটাই বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে ভিত গেড়ে বসুক না কেন, বা এদেশে যতো বিপ্লবী বা প্রতিক্রিয়াশীল সরকারই ক্ষমতায় আরোহণ করুক না কেন, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ চিরদিন শেখ মুজিবের কীর্তি হিসেবে ইতিহাসের পাতায় অমলিন হয়ে থাকবে।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই; একজন মানুষ হিসেবে শেখ মুজিবের মধ্যেও দুর্বলতা ছিলো, ছিলো স্ববিরোধিতা। শেখ মুজিবকে বুঝতে হলে তাঁর ভূমিকাকে দু'ভাগে ভাগ করতে হবে। প্রথম ভাগ ১৯৭২ সালের

www.pathagar.com

১০ই জানুয়ারী অবধি এবং পরবর্তী ভাগ সেদিন থেকে তাঁর মৃত্যু অবধি। প্রথম অংশে আমরা দেখতে পাই, শেখ মুজিব অব্যাহতভাবে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের প্রত্যয় সামনে রেখে একের পর এক কর্মসূচী ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন। তিনি কাজ করেছেন একজন বুর্জোয়া উদারপন্থী গণতন্ত্রী হিসেবে এবং তার ধারণা সবসময়েই গণতান্ত্রিক কাঠামোকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। পরবর্তীকালে গণজোয়ারের বেগ বাড়ার সাথে সাথে তিনি সমাজতান্ত্রিক দর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন এবং একজন সোশ্যাল ডেমোক্রেট হিসেবে নিজেকে প্রতিপন্ন করেছেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চূড়ান্ত মুহূর্তগুলোতে তিনি নবীন যুবকদের প্রভাবে অধিকাংশ সময়ে প্রভাবান্বিত হয়েছেন। সংস্কারমুখী এই সমস্ত জাতীয়তাবাদী যুবশক্তির ধারণার সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে গিয়ে তাঁকে পদে পদে সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তার আচরণ এবং অভ্যাসে পরিলক্ষিত হয় যে, তিনি সংঘাতের পরিবর্তে আলোচনার টেবিলে বসে সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়াকে অধিকতর শ্রেয়ঃ বলে মনে করতেন। শেখ মুজিব ছিলেন এমন একটি মধ্যপন্থী দলের নেতা, যার সদস্যদের অধিকাংশ ছিলেন মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর অসংখ্য লোকের অসমস্বত্ব মিশ্রণ, দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ এবং উচ্ছৃঙ্খল। পাকবাহিনী ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করার পর শেখ মুজিব সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়ে আত্মসমর্পণ করেন। গোটা স্বাধীনতা যুদ্ধকালে শেখ মুজিব ছিলেন অনুপস্থিত এবং যুদ্ধ তার প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ছাড়াই নিজস্ব স্রোতোমুখে প্রবাহিত হয়েছে।

যাই হোক, শেখ মুজিবের জীবনকর্মের প্রথম পর্যায়ের প্রতিটি মুহূর্ত ছিলো বিজয় গৌরবে উদ্ভাসিত। ক্ষেত্রবিশেষে পথবিচ্যুত হয়ে তিনি প্রচলিত ধারার পরিপন্থী কাজ করলেও শেষমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি আপোষ করেননি; এবং উপর্যুপরি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনগণের নায়কের ভূমিকাই পালন করেছেন। তাঁর নামেই যুদ্ধ পরিচালিত হয়েছে এবং সে যুদ্ধে অর্জিত হয়েছে বিজয়। সর্বশেষে, পাকিস্তানী বন্দীদশা থেকে বাংলাদেশে ফিরে এসে তিনি 'বঙ্গবন্ধু' 'জাতির পিতা' ও সদ্যস্বাধীনতাপ্রাপ্ত প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির পদে অভিষিক্ত হয়েছেন।

কিন্তু দ্বিতীয় অংশ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, ক্ষমতার উত্তুঙ্গ শিখরে আরোহণ করার অব্যবহিত পরমুহূর্ত থেকেই তাঁর পতনের প্রক্রিয়া

www.pathagar.com

শুরু হয়ে গিয়েছিলো। এমন মনে করার কোনো কারণ নেই যে, তিনি একজন যোগ্য প্রশাসক ছিলেন না কিংবা সরকার নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছিলেন। বাস্তব ঘটনা ছিলো এই যে, রক্তক্ষয়ী একটি যুদ্ধের পর যথাযথ প্রেক্ষিত বিবেচনা করে সমাজে যে কার্যকর ভূমিকা নেয়া প্রয়োজন ছিলো, সেই পথ থেকে তিনি বিচ্যুত হয়ে পড়েছিলেন। আসলে স্বাধীনতা যুদ্ধকালে নিজে অনুপস্থিত ছিলেন বলেই তিনি যথার্থ সেই বহুমুখী প্রেক্ষিত মূল্যায়ন করে নিতে সক্ষম হননি।

স্বাধীনতা যুদ্ধের গণজোয়ার সমাজের বুকে অসংখ্য ধরনের ধারাপ্রবাহ সৃষ্টি করে জনসাধারণের চিন্তারাজ্যে এক ব্যাপকধর্মী ও নতুন গতিবেগ সঞ্চার করেছিলো। এই যুদ্ধে জনগণ অস্ত্র হাতে নিয়ে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়াতে শিখেছিলেন এবং তা দেশের পরবর্তী রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটকে দারুণভাবে প্রভাবান্বিত করেছিলো। শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতে সংঘটিত এই নতুন ক্ষেত্রটি সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত হওয়া তাঁর নিজের জন্য প্রয়োজন ছিলো। আইন কিংবা নির্দেশ জারী করে হয়তো অবস্থাবিশেষকে সাময়িকভাবে অনুকূলে নিয়ে আসা যায়—কিন্তু সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একটি নতুন জাতির অভ্যুদয় ঘটার পর কেবলমাত্র আইন, নির্দেশ বা বক্তৃতা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মূল সহায়ক শক্তি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না।

বন্দীদশা থেকে ফিরে আসার পর থেকে অতিরিক্ত হিংসাপ্রবণ, কোন্দল-প্রিয় ও দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ একদল স্বার্থকেন্দ্রিক সহযোগীর বিচিত্র ধরনের অভি-যোগ ও বর্ণনা শুনতে শুনতে শেখ মুজিব বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং তারা নিজেদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ছাড়া বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে শেখ মুজিবকে অবহিত করার যথার্থ চেষ্টা করেন নি। আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা প্রত্যক্ষ যুদ্ধের সংস্রববর্জিত অবস্থায় কোলকাতায় অব-স্থান করছিলেন বলে যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট উত্তাপের উৎস অনুসন্ধানে তারা শেখ মুজিবকে কোনো সাহায্য করতে পারেন নি। ফলে বন্দীদশা থেকে ফিরে আসার অব্যবহিত পর থেকে তিনি নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধাবস্থার সঠিক মূল্যায়ন না করে নিজের ক্ষমতা সংহত করণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। দেশের নতুন শাসক এলিট গোষ্ঠীর আচার আচরণে এই প্রবণতারই আভাস পাওয়া যাচ্ছিলো। তাদের উচ্ছৃংখলতা, বেপরোয়া মনোভাব এবং অমনোযোগিতা দেখে

www.pathagar.com

মনে হচ্ছিলো যে, তারা যুদ্ধের মাধ্যমে নয়, শুধু একটি স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে জয়লাভ করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তারা ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে ক্ষমতায় আরোহণের ঘটনার সঙ্গেই এর তুলনা করেছিলেন। দেশের মানুষও যে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে নিয়োজিত ছিলো এবং তার ফলে একটি সার্বভৌম দেশকে বিভক্ত করে আরেকটি স্বাধীন দেশের জন্ম হয়েছিলো, এ কথাটা বোধহয় তারা ভুলে গিয়েছিলেন। অন্যদিকে, শেখ মুজিব বারংবার দেশের অস্থিতিশীলতার জন্য 'দালাল' ও 'সশস্ত্র গেরিলাদের' দায়ী করলেও প্রকৃতপক্ষে তার দলের লোভী, উচ্চাভিলাষী লোকেরাই এই দুঃসহ অবস্থা সংঘটনের জন্য দায়ী ছিলেন।

শেখ মুজিবের আরেকটি সীমাবদ্ধতা ছিলো এই যে, আওয়ামী লীগ সরকার ভারত সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ক্ষমতায় আরোহন করেছিলেন। সশস্ত্র যুদ্ধ সংঘটিত হলেও আওয়ামী লীগের প্রতি ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ সমর্থনই তাদের ক্ষমতায় আরোহনে মুখ্য ভূমিকা পালন করছিলো। প্রত্যাবর্তনের পর শেখ মুজিব নিজেকে লক্ষাধিক ভারতীয় সৈন্য দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় আবিষ্কার করেন এবং উপলব্ধি করেন যে, ইতিমধ্যেই দুই দেশের সরকারের পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে বাংলাদেশকে ভারতের অধঃস্তন করে ফেলা হয়েছে। এই মায়াজাল ছিঁড়ে সহসা বাইরে বের হয়ে আসা শেখ মুজিবের পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

দলনেতাদের কথা বাদ যাক, শেখ মুজিব তার আত্মীয় পরিজনদেরও নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তার সামন্তবাদী চরিত্র চতুষ্পার্শ্বে অসংখ্য ধরণের আত্মীয় ও চাটুকারের সমাবেশ ঘটানোর অনুকূলে ছিলো। ফলে তারা সরকার ও দলে গুরুত্বপূর্ণ আসনগুলো ভাগাভাগির মাধ্যমে দখল করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ ধরনের পৃষ্ঠপোষকতা রাজনৈতিক প্রশাসনে দুর্নীতির অনুপ্রবেশের পথ উন্মুক্ত করে দেয়। এর ফল দাঁড়ায় এই যে, শেখ মুজিব যখন দুর্নীতি, চোরাচালান ও সমাজবিরোধী তৎপরতার বিরুদ্ধে বারংবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করছিলেন, তখন তিনি ভুলে যাচ্ছিলেন যে তার চারিপাশের নিজ দলের লোকেরাই সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে দিনে দিনে সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ ও গ্রহণযোগ্যতা হ্রাস করে চলেছে।

www.pathagar.com

ফলে তাঁর কোনো পদক্ষেপই ইতিবাচক ফলাফল বহন করে আনতে পারেনি। শেখ মুজিব স্বয়ং অপরাধের শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্রে কঠোর হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বহুক্ষেত্রেই রাজনৈতিক তদবির কিংবা আত্মীয় স্বজনদের প্রভাবে অপরাধীর জন্য পর্যাপ্ত শাস্তিবিধান সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। এমন কি চোরাচালান রোধ ও বেআইনী অস্ত্র উদ্ধারের জন্য সেনাবাহিনী তলব করেও সহসাই নিজ দলের নেতাদের চাপে তিনি তা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

অবস্থার উন্নয়নে ব্যর্থকাম হয়ে শেখ মুজিব যখন সর্বশেষে একদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটান, তখন সৃষ্টিশীল এই কাজে তিনি গ্রহণ করেছিলেন এক একক ভূমিকা। 'দ্বিতীয় বিপ্লব' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ৪ দফা কর্মসূচী ঘোষণাকালে তিনি দেখতে পান যে, সেই পুরনো লোকেরাই তখন পর্যন্ত তাঁকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে। ফলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদের পক্ষে তার আহবান শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিলো। প্রকৃতপক্ষে জাতিগঠনের কাজে আপামর জনগোষ্ঠীকে অংশীদার করার প্রক্রিয়ায় তিনি প্রায় তিনবছর দেরী করে ফেলেছিলেন। হাজার হাজার লোক যখন বাকশালে যোগ দিয়ে ১৯৭৫ সালের ২৫ শে জানুয়ারী থেকে ২১ শে জুলাই পর্যন্ত তাঁর প্রদত্ত ভাষণ শুনে করতালিতে চারদিক মুখর করে তুলছিলেন, তাদের মধ্যে ঠিক কতজন শেখ মুজিবের কর্মসূচীর ওপর যথেষ্ট আস্থাবান ছিলেন, সে নিয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ থেকে যায়। এমন কি শেখ মুজিব দেশে নতুন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধারা সৃষ্টির কর্মসূচী ঘোষণা করার পর তার দলের লোকেরা নিজ নিজ ড্রইং রুমে বসে অলক্ষ্যে শেখ মুজিবের নিদারুণ সমালোচনায় মুখর ছিলেন!

এটা অবিসংবাদিত সত্য যে, ১৯৭৫ সালের ২৪ শে জানুয়ারী থেকে ২১শে জুলাই পর্যন্ত সময়ে শেখ মুজিব অত্যন্ত সংবেদনশীল ইস্যুগুলোতে হাত দিয়ে বেশ কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ ভাষণ দান করেছিলেন। তিনি প্রশাসনিক কাঠামো থেকে শুরু করে ভূমিস্বত্ব পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রের কতগুলো অচল ব্যবস্থা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। আগামী দিনগুলোতে যে ধরনের সরকারই ক্ষমতায় আসেন না কেন, মৌলিক এই সমস্যাগুলো থেকে যাবে সমস্যা হিসেবেই এবং গোটা জাতির সামনে

www.pathagar.com

এগুলো বিরাট এক চ্যালেঞ্জ হিসেবেই অবস্থান করবে। আদর্শবাদ যাই থাকুক না কেন, ভূমি স্বত্বের ব্যবস্থা প্রকৃত উৎপাদক কৃষকদের অনুকূলে নিয়ে না এসে এবং প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙে দিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনায় জনগণের অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত না করে বিদ্যমান এই সমস্যাগুলোর মোকাবিলা করা কোনো অবস্থাতেই সম্ভব ছিলো না। যে দেশে ভূমি ও জনসংখ্যার ১:০·৩২ শতাংশ এবং ৫০% এরও বেশী লোক ভূমিহীন ও দরিদ্র এবং জীবনযাত্রার নিম্নতম স্তরে অবস্থান করে, সেখানে ন্যূনতম সময়ে জনগণের এই ঘোরতর সমস্যা সমাধানের বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতেই বিবেচনা করতে হবে।

একথা সত্য যে, যে কোনো রকমের সংস্কারমূলক পরিবল্পনাই একধরণের কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের স্বার্থের ওপর আঘাত হানে এবং তারা নিজেদের বিদ্যমান অবস্থা (status quo) বহাল রাখার আপ্রান চেষ্টা করে যায়। নিজেদের শ্রেণী স্বার্থ ও মুনাফার অংক বহাল রাখার জন্য তারা যে কোনো সংস্কারমূলক পদক্ষেপের বিরোধিতা করতে থাকেন। তাই এ কথা ঠিক যে, কোনো সংস্কারের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ এবং তার সুফল সাধারণ জনগণের দ্বারপ্রান্তে পেঁাছা অবধি অন্তবর্তীকালীন সময়টি খুব বেশী ঝুঁকিপূর্ণ থাকে। কাজেই যে কোনো ধরনের সংস্কারের যথাযথ মূল্যায়ন করতে গেলে তার জন্য কিছুটা সময় দেয়া প্রয়োজন। কিন্তু এই প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করতে হবে, সংস্কারমূলক পদক্ষেপসমূহের সুফল পাওয়া পর্যন্ত যে সময়ের প্রয়োজন ছিলো, সে সময়টুকু শেখ মুজিব পান নি। বরং পক্ষান্তরে, এই পদক্ষেপসমূহ তার দলের একধরনের নেতাসহ একটি শক্তিশালী শ্রেণীবিশেষের স্বার্থে বিপর্যয়ের সূচনা ঘটায়। তারা এই সংস্কারের সর্বাত্মক বিরোধিতা করতে থাকেন।

এই শ্রেণীটিকে নিবৃত্ত রাখা কিংবা সংস্কারের ফলে লাভবান হবেন, এমন শ্রেণীকে সচেতন করে জনমত সৃষ্টি করা শেখ মুজিবের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ফলে এই ব্যর্থতার দায়ভার বহন করা তাঁর জন্য হয়ে পড়েছিলো এক স্বাভাবিক অপরিহার্য পরিণতি।

শেখ মুজিবকে একজন মেধাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব বলে চিহ্নিত না করা গেলেও তার সহজাত বিবেচনাবোধ এবং রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ছিলো অসাধারণ। মাঝে

www.pathagar.com

মাঝে তাঁর মানবিক আচরণ, দয়া ও সহানুভূতি প্রবণতাকে অতিরিক্ত বলে মনে হয়েছে। গুরুতর অপরাধ করলেও তিনি অপরাধীকে অবলীলাক্রমে ক্ষমা করে দিতেন। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ অথবা দালালীর অভিযোগে আটক লোকদের পরিবার বর্গের সাথে যোগাযোগ রেখে তাদের অন্নবস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হতেন না। আসলে তার আচার আচরণে বাঙালীদের আবহমান কালের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই বারবার প্রতিফলিত হয়েছে।

স্বপ্ন বাস্তবায়নে ব্যর্থ হলেও নিজের ধ্যান ধারণা এবং বিশ্বাসের প্রতি তাঁর আন্তরিকতা ছিলো অপরিসীম। জনগণের প্রতি তাঁর ভালবাসা ছিলো প্রশ্নাতীত। তিনি ছিলেন জাতীয়তাবাদের প্রতীক এবং নিঃসন্দেহে একজন দেশপ্রেমিক। নতুন একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের জনগণকে স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে এগিয়ে দেয়াই ছিলো তাঁর কর্মসূচীর মূলমন্ত্র। হয়তো একজন প্রশাসক হিসেবে তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন, কিন্তু এ অবস্থার জন্য তিনি নিজে যতটা দায়ী ছিলেন, তাঁর দলের লোকদের লোভ লালসা, তাদের শ্রেণী চরিত্র, দলীয় নেতৃত্ব হিসেবে কাজ চালানোর ক্ষেত্রে তাদের অযোগ্যতা এবং ৯ মাসের বিধ্বংসী সংগ্রামশেষে উদ্ভূত দেশের বিদ্যমান ভগ্নদশা দায়ী ছিলো তার চাইতে অনেক বেশী।

জাতীয়তাবাদী একজন নেতা হিসেবে বাংলাদেশকে ভারতের তীব্র প্রভাব থেকে বাঁচানোর জন্য তিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। ভারতের সঙ্গে তিনি মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন ঠিকই কিন্তু দেশে প্রত্যাবর্তনের মাত্র দুই মাস সময়ের মধ্যেই তিনি বাংলাদেশে অবস্থানরত ভারতীয় সেনাবাহিনীকে তাদের দেশে ফেরত পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভারতীয় কর্তৃপক্ষের তীব্র অসন্তোষের মুখেও তিনি পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত ইসলামী শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। ভুট্টোকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি বাংলাদেশ-পাকিস্তান সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তুলেছিলেন। অন্যদিকে বাদশাহ খালেদকে আমন্ত্রণ জানিয়ে এবং কতিপয় ভারতীয় দেশে সফর করে তিনি ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটিয়েছিলেন। মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক পুনর্বহাল করে তিনি আরব বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক লেনদেনের পরিমাণ বহুলাংশে

www.pathagar.com

বাড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। একই সাথে তিনি জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটিয়েছেন। ১৯৭৪ সালে তিনি বাংলাদেশ সাহায্যদাতা গোষ্ঠী গঠনে সক্ষম হয়েছেন এবং মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব হেনরী কিসিঞ্জারকে বাংলাদেশে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন। অর্থনৈতিক নীতিমালায় রদবদল ঘটিয়ে তিনি বাংলাদেশে বিদেশী ও ব্যক্তিগত বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত করেছেন এবং বিশ্বব্যাংকের সভাপতি ম্যাকনামারাকে বাংলাদেশে সাদর সম্ভাষণ জানিয়েছেন। বাংলাদেশে ম্যাকনামারার সফরের পাশাপাশি তিনি চীনে দূত প্রেরণ করে বাংলাদেশ-চীন সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটানোর চেষ্টা করেছেন। সরকারের অভ্যন্তরে ভারত-সোভিয়েত প্রভাব হ্রাসের জন্য তাজউদ্দিন আহমদকে তিনি মন্ত্রিসভা থেকে অপসারণ করেছেন। জাতিসংঘের সদস্যপদ অর্জন করে তিনি সাক্ষাৎ করেছেন মার্কিন রাষ্ট্রপতি জেরাল্ড ফোর্ডের সাথে। সবকিছু বিচার করলে দেখা যায় যে, তিনি ধীরে ধীরে একটি নিরপেক্ষতাবাদের দিকে অগ্রসর হয়ে জাতীয়তাবাদী একজন নেতা হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন।

শেখ মুজিব কি ধরনের লোকজনের ওপর আস্থা স্থাপন করেছিলেন এবং কি ধরনের প্রত্যাশা ও আদর্শবাদ তিনি লালন করেছিলেন, তার মৃত্যুর পর তা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে পড়েছিলো। "শোষণমুক্ত সমাজ গঠনের" প্রত্যয়ে যে শ্রেণী-চরিত্রের ওপর মুজিব নির্ভর করেছিলেন, মৃত্যুর পর আর তা চাপা থাকেনি। আনুগত্যে প্রীত শেখ মুজিব যাদের একদিন আওয়ামী লীগ ভেঙে দিয়েও নতুন সরকারী দলের উচ্চাসনে বসিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর সাথে সাথে তাদের সেই অন্ধ আনুগত্যবোধ রাতারাতি বিলীন হয়ে গিয়েছিলো, মুজিবের তিরোধানের পরই দেখা গেল তারা নতুন ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর সাথে হাত মিলিয়েছেন। শেখ মুজিবের মৃত্যুর দিনেই যে নতুন সরকার গঠন করা হয়েছিলো, তারা সোৎসাহে তাতে যোগ দিয়েছিলেন। নির্বাহী এবং কেন্দ্রীয় কমিটির প্রায় সকল সদস্যই দেশের নতুন সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করেছিলেন। আরো লক্ষণীয় ব্যাপার হলো এই যে, পরবর্তীকালে তাদের অনেকে জিয়াউর রহমান গঠিত বাংলা-

www.pathagar.com

দেশ জাতীয়তাবাদী দলেও যোগ দিয়েছিলেন। বাকশালের ১৫ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাহী কমিটির মধ্যেও ২ জন নিহত হয়েছিলেন (শেখ মুজিব এবং শেখ মনি), ৭ জন কারাবরণ করেছিলেন (পরে এদের তিনজনকে জেলখানায় হত্যা করা হয়), চারজন নতুন সরকারের রাষ্ট্রপতি এবং মন্ত্রি-সভার সদস্য হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন, একজন রাষ্ট্রদূত হিসেবে পাড়ি দিয়েছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নে এবং অপর একজন অলংকৃত করেছিলেন জাতীয় সংসদের স্পীকারের পদ।

যাই হোক, দেশে সংস্কারমুখী পরিবর্তন সাধনের সর্বশেষ প্রচেষ্টায় গোটা জাতির বিরোধিতার মুখে ব্যর্থতা এবং ভ্রান্তির পরিচয় দিলেও একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে ভগ্নদশা থেকে জাতিকে সফলতার শীর্ষে নিয়ে যেতে শেখ মুজিবের প্রচেষ্টার কোনো অন্ত ছিলো না। কারাবন্দী অবস্থায় পাকিস্তানী সামরিক জান্তার হাতে নিহত হলে শেখ মুজিব বাঙালী জনমানসে অমর হয়ে থাকতেন এবং বাঙালীর হৃদয়ে তার মূর্তি থেকে যেতো অবিনশ্বর। তিনি বিবেচিত হতেন ইতিহাসের মহত্তম শহীদ হিসেবে। তবে সে ক্ষেত্রে বোধহয় বাংলাদেশের জনগণের দুঃখ দুর্দশা আরো সকরুণ পরিণতির শিকার হতো। হয়তো বাংলাদেশে অনেকগুলো সরকার একসাথে বিরাজ করতো, ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত সরকারের আরও ঘন ঘন পরিবর্তন ঘটতো, বয়ে যেতো আরো অনেক রক্তগঙ্গা, হয়তো ভারতীয় সেনাবাহিনী চিরদিনের জন্য আসন গেড়ে বসতো বাংলাদেশের মাটিতে। কিন্তু মুজিবের প্রত্যাবর্তন এবং তার পরবর্তী ভূমিকা সম্ভাব্য এই ধ্বংসের হাত থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করেছে। বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে আশু দুর্যোগের ঘনঘটা অপসারণের পর তিনি যদি অবসর নিতেন, তাহলে হয়তো মুজিব তাঁর ভাবমূর্তি অনেক উচ্চতর এক আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন। কিন্তু উন্নয়নশীল বিশ্বের ছকে বাঁধা রাজনীতির অনুসরণেই ব্যাপক জনপ্রিয়তার মোহ শেখ মুজিব এড়াতে পারেন নি এবং রাষ্ট্রপ্রশাসনে কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে তিনি প্রকারান্তরে নিজের ভাবমূর্তিই বিনষ্ট করেছিলেন।

স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, অমরতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েও শেখ মুজিব তার আস্বাদ গ্রহণ করতে পারেননি। তবে তার মৃত্যুও ছিলো মহিমান্বিত।

www.pathagar.com

অত্যন্ত দুঃখবহ এবং করুণ মৃত্যু বরণ করলেও তিনি একটি মুক্ত এবং স্বাধীন বাংলাদেশ এদেশের মানুষকে উপহার দিয়েছেন, একটি নতুন জাতি সত্তা সৃষ্টি করে গেছেন। নিজের আপনজনের হাত থেকে এই অমোঘ মৃত্যুবাণ বর্ষিত হলেও এ মৃত্যু কি নিঃসন্দেহে তাকে শহীদের মর্যাদা দেয় নি? বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যই তো শেখ মুজিব ফিরে এসেছিলেন তার প্রাণপ্রিয় বাসভূমিতে!

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট ক

The Proclamation of Independence

Mujibnagar, Bangladesh
Dated 10th day of April, 1971.

Whereas free elections were held in Bangladesh from 7th December, 1970 to 17th January, 1971, to elect representatives for the purpose of framing a Constitution,

AND

Whereas at these elections the people of Bangladesh elected 167 out of 169 representatives belonging to the Awami League,

AND

Whereas General Yahya Khan summoned the elected representatives of the people to meet on the 3rd March, 1971, for the purpose of framing a Constitution,

AND

Whereas the Assembly so summoned was arbitrarily and illegally postponed for an indefinite period,

AND

Whereas instead of fulfilling their promise and while still conferring with the representatives of the people of Bangladesh, Pakistan authorities declared an unjust and treacherous war,

AND

Whereas in the facts and circumstances of such treacherous conduct Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the undisputed leader of 75 million of people of Bangladesh, in due fulfilment of the legitimate right of self determination of the people of Bangladesh, duly made a declaration of independence at Dacca on March 26, 1971, and urged the people of Bangladesh to defend the honour and integrity of Bangladesh,

AND

www.pathagar.com

Whereas in the conduct of a ruthless and savage war the Pakistani authorities committed and are still continuously committing numerous acts of genocide and unprecedented tortures, amongst others on the civilian and unarmed people of Bangladesh,

AND

Whereas the Pakistan Government by levying an unjust war and commiting genocide and by other repressive measures made it impossible for the elected representatives of the people of Bangladesh to meet and frame a Constitution, and give to themselves a Government,

AND

Whereas the people of Bangladesh by their heroism, bravery and revolutionary fervour have established effective control over the territories of Bangladesh,

We, the elected representatives of the people of Bangladesh, as honour bound by the mandate given to us by the people of Bangladesh whose will is supreme duly constituted ourselves into a Constituent Assembly, and

having held mutual consultations, and

in order to ensure for the people of Bangladesh equality, human dignity and social justice,

declare and constitute Bangladesh to be a sovereign People's Republic and thereby confirm the declaration of independence already made by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and

do hereby affirm and resolve that till such time as a Constitution is framed, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman shall be the President of the Republic and that Syed Nazrul Islam shall be the Vice President of the Republic, and

that the President shall be the Supreme Commander of all the Armed Forces of the Republic,

shall exercise all the Exceutive and Legislative powers of the Republic including the power to grant pardon.

shall have the power to appoint a Prine Minister and such other Ministers as he considers necessary,

www.pathagar.com

shall have the power to levy taxes and expend monies,

shall have the power to summon and adjourn the Constituent Assembly, and

do all other things that may be necessary to give to the people of Bangladesh an orderly aud just Government.

We the elected representatives of the people of Bangladesh do further resolve that in the event of there being no President or the President being unable to enter upon his office or being unable to exercise his powers, due to any reason whatsoever, the Vice President shall have and exercise all the powers, duties and responsibilities here in conferred on the President.

We further resolve that we undertake to observe and give effect to all duties and obligations that devolve upon us as a member of the family of nations and to abide by the Charter of the United Nations.

We further resolve that this proclamation of independence shall be deemed to have come into effect from 26th day of March, 1971.

We further resolve that in order to give effect to this instrument we appoint Prof. Yusuf Ali our duly Constituted potentiary and to give to the President and the Vice President oaths of office.

Sd/- PROF. YUSUF ALI
Duly Constituted Potentiary.
By and under the authority
of the Constituent Assembly
of Bangladesh.

পরিশিষ্ট খ

Laws Continuance Enforcement Order

Mujibnagar,
Dated 10 th day of April, 1971

I, Syed Nazrul Islam, the Vice President and Acting President of Bangladesh, in exercise of the powers conferred on me by the

www.pathagar.com

Proclamation of Independence dated tenth day of April, 1971, do hereby order that all laws that were in force in Bangladesh on 25th March, 1971, shall subject to the proclamation aforesaid continue to be so in force with such consequential changes as may be necessary on account of the creation of the sovereign independent State of Bangladesh formed by the will of the people of Bangladesh and that all government officials—civil, military, judicial and diplomatic who take the oath of allegiance to Bangladesh shall continue in their offices on terms and conditions of service so long enjoyed by them and that all District Judges and District Magistrates, in the territory of Bangladesh and all diplomatic representatives elsewhere shall arrange to administer the oath of allegiance to all government officials within their jurisdiction,

This order shall be deemed to have come into effect from 26th day of March, 1971.

Signed :- SYED NAZRUL ISLAM,
Acting President

পরিশিষ্ট গ

PROVISIONAL CONSTITUTION OF BANGLADESH ORDER, 1972

Whereas by the proclamation of Independence Order, dated the 10th April, 1971 provisional arrangements were made for the governance of the People's Republic of Bangladesh;

And Whereas by the said Proclamation the President is invested with all executive and legislative authority and the power to appoint a Prime Minister ;

And Whereas the unjust and treacherous war as referred to in the said Proclamation has now ended ;

www.pathagar.com

And Whereas it is the manifest aspiration of the people of Bangladesh that a parliamentary democracy shall function in Bangladesh ;

And Whereas in pursuance of the said objective it is necessary immediately to make certain provisions in that behalf.

Now Therefore in pursuance of the Proclamation of Independence Order, dated the 10th April, 1971 and all other powers enabling him in that behalf the President is pleased to make and promulgate the following Order :

(1) This Order may be called the Provisional Constitution of Bangladesh Order, 1972.

(2) It extends to the whole of Bangladesh.

(3) It shall come into force at once.

(4) Definition :

"Constituent Assembly" referred to in this Order means the body comprising of the elected representatives of the people of Bangladesh returned to the N. E. and P. E. seats in the elections held in December, 1970, January, 1971 and March, 1971 not otherwise disqualified by or under any law.

(5) There shall be a Cabinet of Ministers with the Prime Minister at the head.

(6) The President shall in exercise of all his functions act in accordance with the advice of the Prime Minister.

(7) The President shall commission as Prime Minister a member of the Constituent Assembly, who commands the confidence of the majority of the members of the Constituent Assembly. All other Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers shall be appointed by the President on the advice of the Prime Minister.

(8) In the event of a vacancy occuring in the Office of the President at any time prior to the framing of the Constitution by the constituent Assembly, the Cabinet shall appoint as President a citizen of Bangladesh who will hold the office of President

www.pathagar.com

until another President enters upon the office in accordance with the Constitution as framed by the Constituent Assembly.

(9) There shall be a High Court of Bangladesh, consisting of a Chief Justice and so many other Judges as may be appointed from time to time.

(10) The Chief Justice of the High Court of Bangladesh shall administer an oath of office to the President and the President shall administer an oath of office to the Prime Minister, other Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers. The form of the oath shall be as prescribed by the Cabinet.

Dated this eleventh day of January, One thousand nine hundred and seventy-two, being the twenty-sixth day of Poush, One thousand three hundred and seventy-eight.

পরিশিষ্ট ঘ

POSITION PAPER PREPARED BY THE RESEARCH CELL, EXTERNAL PUBLICITY DIVISION OF THE BANGLADESH GOVERNMENT IN EXILE, JUNE, 1971

Problems to be faced by the present Government after Independence

The present Bangladesh Government will face the following problems soon after independence or any other kind of settlement that will restore it to power.

I. SOCIAL

(1) (a) Because of the special circumstances communal and racial tension will prevail at the time of achieving independence. Riots will take place and Bengalis now supporting Bangladesh cause will want to take revenge upon the non Bengalis and Bengali collaborators.

(b) Some people may try to put the blame of such a massacre upon certain group of students and consequently may react accordingly.

www.pathagar.com

(c) Students and sections of public may feel very disappointed with Awami League leadership and at the same time being inspired by the left revolutionaries, who by that time will gain some support however disorganised that may be, may even go for a planned assault on the AL Leaders. In order to resist such attacks staunch Awami Leaguers will be joined by other usual opportunists who will again come across to AL, may act in retaliation. This will create another serious situation.

All these, however irrational though they may appear to be, contain ingrediants of a dangerous and shameful civil war. Charged with emotion and unending enthusiasm at the time of victory our people instigated by miscreants may go for such disastrous ventures.

II. REFUGEES

Nobody exactly knows how many people have crossed the border. The Indian figures of 7 million-plus is based on a vague calculation and, therefore, may not be wholelly correct. Reasonable estimate says that the figure would be around 4 million. If independence comes there will be a rush of the refugees to go back. Considering the economy of West Bengal and Socio-political situation people originally from Bangladesh who are not very happy here or not settled (figure is estimated to be 7 million including unemployed youths, may find worth trying to go back to Bangladesh. As it would not be possible to check at the initial stage, their return may create serious socio-economic situation for us.

III. RESTORATION OF PRIVATE PROPERTIES ETC.

Because, of the destruction of many offices and complete non-functioning of civil administration, papers and documents will be difficult to find for the ownership of land and properties. Moreover, because of loot, distribution and sale of properties by the

www.pathagar.com

army destroying the original documents, further complication has been added. Poor and innocent people in the village area will suffer most in this chaotic situation.

IV. ECONOMIC

(1) (a) Total economic ruination has taken place. Capital has been taken away, both by the Government and West Pakistani industrialists. Industries will be difficult to start or restart. Labour mobilisation will have to be re-established and re-organised. When the Pakistan army will finally go they will possibly destroy everything whatever is left now.

(b) Communication is completely dislocated, rail and road system will take long time to rebuild. This will affect both the industrial and agricultural sectors and will make the pace of growth even slower.

(c) Banks and Financial Houses would be without resources.

These have rendered our infrastructures of economy completely shattered. Our economy will be so much broken that by the time we achieve independence we will discover ourselves economically at the lowest ebb and perhaps poorest as a Nation in the world.

(2) *FOOD.* There will be a severe shortage of food and famine will continue to starve our people to death. Dislocation on the agricultural sector will be no less serious mainly because of the lack of supply and communication system.

(3) *MILITARY.* Our army would neither be sufficiently disciplined nor adequate to protect our land even if the whole of Mukti Bahini come to the fold of the new Government. It has been found to be difficult in the past of similar conditions, to bring all the liberation forces under one Command particularly when the leadership itself is not a fighting force. There will be a tendency to hold the areas by the respective guerilla leaders

www.pathagar.com

once independence is close to being achieved, and those who are some way or other connected to any radical ideology other than AL programmes will not surrender their arms and will continue their war efforts till the goal is achieved. At present, members of the Mukti Bahini irrespective of their political background are overwhelmingly against the present political leadership and it may be that many of them will actively resent their installation as a Government after independence.

The reason they do not come out now to defy the Government is that they are aware without a political leadership like that of AL's they would get little support from outside world and particularly from India. In other words they know that whatever legal and financial backing which they now have is because of the existance of a Government. Therefore, because of the various circumstances that prevail, it is only convenient to let Bangladesh Government continue with its present role.

(4) *POLITICAL*. (a) AL was committed to constitutional politics. It was committed to socialism to the extent which would be achieved only through reforms and legislation, keeping the overall economic system a capitalistic one.

A sober and serious thinking effort is required whether the same politics would suit our people any more in the new circumstances. If not possible then what system is to be advised.

As we have to start from scratch particularly economically, it should be decided right now what system we are going to pursue. What kind of political machinery, we would like to introduce to administer the affairs of the people, what kind of State organs we would like to have and on what philosophical basis? Where would our emphasis be—development through private or public sector? Upon this will depend the future of Bangladesh.

(b) Members of the National Assembly were elected for Pakistan as a whole and Members of the Provincial Assembly

www.pathagar.com

were elected for legislature within the constitutional framework of Pakistan as a whole. Even if the Government plans to hold a fresh election immediately after the independence the respective status of MNAs and MPAs during the interim period will also have to be determined. On the other hand if there is no programme like this or holding election takes time the institutional problem of MNAs and MPAs will have to be solved. Their status, functions and jurisdiction will need to be clearly defined.

(c) Most crucial problem for AL at the time of independence will be to meet the absence of Sheikh (in case we do not get him back). Without Sheikh situation will be terrible and there will be total lack of leadership. This is not a reflection on the present leadership but because of the serious situation that will prevail at the time of independence, we would very much be in need of a leader who could command the people. Sheikh's popularity, stature and personality could be a great asset to counteract factionalism, rivalry within the party members, insurgency and rebellion by section of Mukti Bahini and youths, pressure from the radical left and other factors leading to chaos and instability in the newly born society.

(5) *ADMINISTRATION.* An administrative system through a bureaucracy that we have experienced in the past has already proved to be wrong and a menace. The whole thing would require thorough and radical change to which AL is already committed through their Election Manifesto. Serious alligations are made both by Mukti Bahini and public that Bangladesh Government instead having different attitude is completely relying upon the civil servants and its old system and has already established a white-elephant-structure at a huge cost even at this time of liberation struggle. The Government is spending more money on the administration in Calcutta than on the people who are actually fighting inside Bangladesh to liberate the land. The

www.pathagar.com

whole approach and set-up has far-reaching repurcussions with potentially serious and consequences.

The Government should face the facts, however, unpleasant they may be. The problems can be solved if a realistic approach is exercised.

পরিশিষ্ট ঙ

TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND PEACE BETWEEN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH AND THE REPUBLIC OF INDIA

Inspired by common ideals of peace, secularism democracy, socialism and nationalism.

Having struggled together for the realisation of these ideals and cemented ties of friendship through blood and sacrifices which led to the triumphant emergence of a free, sovereign and independent Bangladesh.

Determined to maintain fraternal and good neighbourly relations and transform their border into a border of eternal peace and friendship,

Adhering firmly to the basic tenets of non-alignment, peaceful co-existence, mutual cooperation, non interference in internal affairs and respect for territorial integrity and sovereignty,

Determined to safeguard peace, stability and security and to promote progress of their respective countries through all possible avenues of mutual cooperation.

Determined further to expand and strengthen the existing r elations of friendship between them,

Convinced that the further development of friendship and cooperation meets the national interests of both States as well as the interests of lasting peace in Asia and the world,

Resolved to contribute to strengthening world peace and security and to make efforts to bring about a relaxation of inter-

www.pathagar.com

national tension and the final elimination of vestiges of colonialism and imperialism.

Convinced that in the present-day world international problems can be solved only through cooperation and not through conflict or confrontation.

The People's Republic of Bangladesh, on the one hand, and the Republic of India, on the other, have decided to conclude the present Treaty.

ARTICLE 1 : The High Contracting Parties inspired by the ideals for which their respective peoples struggled and made sacrifices together, solemnly declare that there shall be lasting peace and friendship between their two countries and their peoples. Each side shall respect the independence, sovereignty and territorial integrity of the other and refrain from interfering in the internal affairs of the other side.

The High Contracting Parties shall further develop and strengthen the relations of friendship, good neighbourliness and allround cooperation existing between them, on the basis of the above-mentioned principles as well as the principles of equality and mutual benefit.

ARTICLE 2 : Being guided by their devotion to the principles of equality of all people and states, irrespective of race or creed, the High Contracting Parties condemn colonialism and racialism in all their forms and manifestations and reaffirm their determination to strive for their final and complete elimination.

The High Contracting Parties shall cooperate with other states in achieving these aims and support the just aspirations of peoples in their struggle against colonialism and racial discrimination and for their national liberation

ARTICLE 3 : The High Contracting Parties reaffirm their faith in the policy of non-alignment and peaceful co-existence, as important factors for easing tension in the world, maintaining

www.pathagar.com

international peace and security and astrengthening national sovereignty and independence.

ARTICLE 4 : The High Contracting Parties shall maintain regular contacts with each other on major international problems affecting the interests of both States, through meetings and exchanges of views at all levels.

ARTICLE 5 : The High Contracting Parties shall continue to strengthen and widen their mutually advantageous and all-round cooperation in the economic, scientific and technical fields. The two countries shall develop mutual cooperation in the fields of trade, transport and communications between them on the basis of the principles of equality, mutual benefit and the most favoured nation principle.

ARTICLE 6 : The High Contracting Parties further agree to make joint studies and take joint action in the fields of flood control, river basin development and the development of hydro-electric power and irrigation.

ARTICLE 7 : The High Contracting Parties shall promote relations in the fields of art, literature, education, culture, sports and health.

ARTICLE 8 : In accordance with the ties of friendship existing between the two countries each of the High Contracting Parties solemnly declares that it shall not enter into or participate in any military alliance directed against the other Party.

Each of the High Contracting Parties shall refrain from any aggression against the other Party and shall not allow the use of its territory for commiting any act that may cause millitary damage to or constitute a threat to the security of the other High Contracting Party.

ARTICLE 9 : Each of the High Contracting Parties shall refrain from giving any assistance to any third Party taking part in an armed conflict against the other Party. In case either Party

www.pathagar.com

is attacked or threatened with attack, the High Contracting Parties shall immediately enter into mutual consulations in order to take appropriate effective measures to eliminate the threat and thus ensure the peace and security of their countries.

ARTICLE 10 : Each of the High Contracting Parties solemnly declares that it shall not undertake any commitiment, secret or open, toward one or more states which may be incompatible with the present Treaty.

ARTICLE 11 : The present Treaty is signed for a term of twenty five years and shall be subject to renewal by mutual agreement on the High Contracting Parties.

The Treaty shall come into force with immediate effect from the date of its signature.

ARTICLE 12 : Any differences in interpreting any article or articles of the present Treaty that may arise between the High Contracting Parties shall be settled on a bilateral basis by peaceful means in a spirit of mutual respect and understanding.

Done in Dacca on the Nineteenth Day of March, Nineteen Hundred and Seventy-two.

SHEIKH MUJIBUR RAHMAN
Prime Minister
For the Peoples Republic of Bangladesh

INDIRA GANDHI
Prime Minister
For the Republic of India

www.pathagar.com

নির্ঘণ্ট

অনশন ধর্মঘট ২৭৪,৩০৫
অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা ৩২১
অবকাঠামো ২১২
অবাঙালী ১৭, ২৫, ২৫৮,২৬২,২৬৮
অভিশংসন ৩১৫
আরোরা, লেঃ জেনারেল ১

আইউব খান ২৮, ১২২, ১৪২, ১৪৭, ১৯৩, ২৩০, ২৪২, ২৮৩
আইন কাঠামো আদেশ ১১৫, ১১৬
আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ৫৩, ৬০, ৭৩, ১০৭, ১৩৩, ১৭১, ১৭৪, ১৮৭, ২০২, ২১৪, ২৩৬, ২৮৬, ৩০০, ৩০৪, ৩০৮
আইনের ধারাবাহিকতা বলবৎকরণ আদেশ ১০, ৯৫, ৯৭
আওয়ামী লীগ ৬, ১৮, ৩২, ৪১, ৪২, ৪৬, ১৯৭, ২৪৪
অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ২০০
আইন প্রণয়ন পদ্ধতি ১৪৪
আইন শৃঙ্খলা ৯৭
আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রক ২৫
ইশতেহার সংশোধন ২৯৮
একদলীয় প্রথা ২৯৯, ৩০০
কেন্দ্রীয় প্রচার কমিটি ১৮১
খাদ্য, বন্যা ও দুর্ভিক্ষ ২৭০
গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ২৯
চতুর্থ সংশোধনী ১৪৭, ৩১৪
চাকুরী কাঠামো পুনর্বিন্যস্তকরণ ১০০
চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা ৩৯, ৪৩
চীনের ভেটো ২৬৭
ছাত্রলীগ ১৭২
জরুরী অবস্থা ১০৩, ৩১০,৩১৩
জাতিগঠনমূলক প্রক্রিয়া ১৮
জাতীয়করণ ৫৯
জাতীয়তাবাদী শক্তি ২৮
দলীয় নিয়ন্ত্রণ ১০৮
দালালদের ওপর দৃষ্টিভঙ্গী ৬১, ৭০-৭২
দুর্নীতি ১০৩
দুর্ভিক্ষাবস্থা ২৭৮
দ্বিতীয় সংশোধনী ১৫৮, ১৮৯
ন্যায়পাল ১৪৫
নিবর্তনমূলক আটকাদেশ ১৩১
নির্বাচন ১৫৪
নির্বাচনী ইশতেহার ৯৫, ১২৬, ১৭৪
নির্বাচনে জয় পরাজয় ১১৫-১১৮
প্রকাশনা অধ্যাদেশ ১৯১, ১৯২
প্রজাতন্ত্রের দায় ১৬০
প্রতিরোধ আন্দোলন ২৯০
প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা ২১১-২১৪
প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা ১৩৭
প্রার্থীর বয়স ১৫৪
বন্যা ২৭২
বিচার বিভাগ ১১২
বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৩, ১৯৬
বেতন কাঠামো ২৩৫

www.pathagar.com

বৈসামরিক প্রশাসন ৮০
ভাঙনের সূত্রপাত ২৮৫
ভোটাধিকার হরণ ১৫৫
মুজিব বাহিনী ১৮৭
মুসলিম শব্দ প্রত্যাহার ১২৪
মৈত্রী চুক্তি ২৩৬, ২৪১
রাজনৈতিক বিপর্যয় ২৯
রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ১৩৭
লাল বাহিনী ১৮৫, ২১৫
সমাজতন্ত্র ২১৫
সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা ২৬
সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর ২০০
সরকার ১৭
সরকার গঠনের অধিকার ১১৬
সরকার পরিচালনা ২৭
সংবিধান ১১৫, ১১৮
সংসদীয় গণতন্ত্র ১৩
সংসদের মেয়াদ ১৪৫
সংসদীয় পদ্ধতি ১৩৫
সাধারণ নির্বাচন (১৯৭৩) ১৬৯
সেনাবাহিনী ৫৪, ৭৪, ৯৩, ১০০, ১১৭, ২৪৭
স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ১৮৭, ২১৫
শ্রমনীতি ১০৭
শ্রমিক লীগ ১৮৬
শ্রেণীদ্বন্দ্ব ৩৩
যুদ্ধবন্দী প্রত্যার্পণ ২৫৭
হরতাল ১৮৭
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ৩০, ২৩১
আগ্নেয়াস্ত্র ৩২৭
আজাদ, আবদুস সামাদ, ৪, ১৮০ ১৮১, ১৮৫, ২৫২
আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল ২৫১
আফগানিস্তান ২৪
আবু সাঈদ ৩০৩
আভ্যন্তরীণ সঞ্চয় ২১০
আভ্যন্তরীণ সম্পদ ২০৯, ২১৯
আমলাতন্ত্র ২, ৪২, ৯২, ৯৫, ৯৯, ২০০-২০৬, ২২৬, ২৩৪
আল বদর ৫৯, ৬০, ৬৫
আল মাহমুদ ২৮৯
আল শামস ৬০, ৬৪
আলী আশরাফ ১৮২
আলী, ক্যাপ্টেন সুজাত ১৮০
আলী, মনসুর ৩৪১
আহমদ, আহসান ১৮০
আহমদ, তাজউদ্দিন ৩, ৪, ১৩ ১৪, ৫৫, ৭৪, ৯৫, ২১৫, ২২৩, ২৯৭, ৩৬৫
আহমদ, তোফায়েল ১১০
আহমদ, মহিউদ্দিন ২৯৬
আহমদ, মোখতার ১৮০
আহমদ, মোজাফফর ১৮০, ২৯৯

ইউনিয়ন কমিটি ১৫
ইউনিয়ন পঞ্চায়েত ৪৫, ৪৬
ইউনিয়ন পরিষদ ৪৪
ইত্তেফাক ৩৩৫
ইন্দিরা গান্ধী ৫, ২৩৭, ২৩৮, ২৫৪
ইন্দোনেশিয়া ২৫
ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট ২৫৮
ইরান ২৬৬
ইস্কান্দার মীর্জা ১৩২
ইসলামাবাদ ২৬৩
ইসলাম, মাস্টার নুরুল ১৮০
ইসলাম, সৈয়দ নজরুল ১৩, ১৫৮ ৩৪১
ইসলামী রাষ্ট্র ১২২

www.pathagar.com

ইসলামী সমাজতন্ত্র ৩১
ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন ২৬৪, ২৬৬, ৩৬৪
ইয়াহিয়া ১০৩

উদারপন্থী ৩৫৯
উদ্দিন, মোতাহার ১৭৮
উপ চেয়ারম্যান ৪৪
উপদেষ্টা প্যানেল ২০৯
উপদেষ্টা বোর্ড ১৯৪
উপনিবেশবাদ ১২৬, ২২৯, ২৩৯, ২৪২
উপ নির্বাচন ৬৮, ৬৯, ১৫৫
উপ রাষ্ট্রপতি
নিয়োগ (১৯৭২) ৭
শপথ গ্রহণ ১২

একক জাতীয় দল ৩২১
একদলীয় শাসন ১৬৪, ১৭০, ৩২১
এটর্নী জেনারেল ৮৩
এলিট গোষ্ঠী ৪২, ৯৩, ২৩০, ৩৬০

ওয়েজ কমিশন ২৩৮
ওসমানী, এম, এ, জি ৩১৯

কনজুমার্স সাপ্লাই কর্পোরেশন ২০৮
কন্ট্রোল রুম ১৮
কনসোর্টিয়াম ২২৩
কমিউনিস্ট পার্টি ১৬৯, ১৭৪ ২৮২, ২৮৬, ২৯৬, ৩০৪, ৩০৮
কর অব্যাহতি ১০৪
কল্যাণ রাষ্ট্র ১২২, ১৬৩, ২৮৩
কাদের সিদ্দিকী ২
কামারুজ্জামান ৪০, ১৭৮, ১৮৫, ৩৪১
কামাল ডঃ ১১৮, ১৮৯
কামাল সিদ্দিকী ২৩৩
কামালুদ্দিন হোসেন ২৪, ৬৯
কারেন্সী নোট ২৩৫
কালোবাজার, কালোবাজারী, ৭৭, ৮৪, ৮০, ১৯৫, ১৯৬, ২২২, ২৩৫, ৩১০, ৩১২
কাশ্মীর ২৫৩
ক্যাডার বাহিনী ৩২, ৩৩, ২০৪, ২০৫, ২১৩, ২৩১,
কিবরিয়া, গোলাম ৩১১,
কিসিঞ্জার, হেনরী ৩৬৫,
কৃষি বিপ্লব ১২৬,
কোলকাতা ৬, ১১৬, ৩৬০
কুর্ট ওয়াইল্ডহেম ২৭৩
কুশিয়ারা ২৪৫
ক্রেমলিন ২৯৬

ক্ষমতাসীন এলিট ১৩২
খাদ্য ঘাটতি ২২১, ২৭০
খাদ্য পরিস্থিতি ২২১
খাদ্য ভতুর্কী ২২১
খান, আতাউর রহমান, ৭১, ১৮০, ১৮২, ১৮৩, ১৮৯, ১৯০, ২৮৮, ২৯১, ৩৪২,
খান, এনায়েতুল্লাহ ৮৩, ১৯৩
খান, রাশেদ মেনন ১৭৯
খান, সিরাজুল আলম ২৮৬
খোন্দকার এ. কে, ১
খোন্দকার, মোশতাক ৪

www.pathagar.com

খোয়াই ২৪৫, ২৪৬,

গণকন্ঠ ২৮৯, ৩০৪
গণ কমিটি ২৭৫
গণতন্ত্র ১২০, ১২২, ১২৪
গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান ৩২৪
গণ পরিষদ ৭, ১২
  কার্যাবলী ১২
  গঠন ৭
  স্বাধীনতা ঘোষণা ৮
  শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা ১২
গণ পুলিশ বাহিনী ৭২
গণ প্রতিনিধি ৯৩, ১২৩
গণ বাহিনী ৫৫
গণ ভবন ৩১৩
গভর্ণর ৩৩০
গঙ্গা ২৪৫
গড় প্রবাহ ২১০
গাজী গোলাম মোস্তফা ১৮২, ১৮৩
গেরিলা ৩০৫, ৩৬১
গোমতী ২৪৫, ২৫৬
গোলাম মোহাম্মদ ৯২, ১০২
গুপ্তহত্যা ৯২, ১০৭, ৩০৫

ঘুর্ণিঝড় ২১১, ২২২, ২৭৮

চতুর্থ সংশোধনী বিল ৩২১, ৩২২
চোরাচালান ১৭, ২৬, ৩৭, ৭৩, ৭৭, ৮৪, ৮৭, ৯২, ১৮৭, ১৯০, ১৯৫, ১৯৭, ২২২, ২৩৪, ২৩৫, ২৪৭, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৭, ২৯৩, ৩১০, ৩৬১
চাই থোয়াই রোয়াজা ১৮২
চীন ২৩০, ২৪৩, ২৫১, ২৬৬, ২৬৭, ৩৫৩, ৩৬৫
চীনা নীতি ২৮৩
চৌধুরী, আবু সাঈদ ১২, ১৩
চৌধুরী, এ, কে, এম হাম্মাদ ১৮০
চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী ১২
চৌধুরী, মোশতাক আহমদ ১৮০

ছাত্র ইউনিয়ন ২৩১
ছাত্র লীগ ২৮৩

জন এডাম্‌স ৬
জন প্রতিনিধি ২০৯
জনসংখ্যা ২১১, ২৭০
জমির সিলিং ১০৪
জমিস্বত্ব প্রথা ১০৫
জরুরী অবস্থা ১৩০, ১৩২, ৩০৩
  ঘোষণাপত্র ১৩১
  বিভিন্ন দেশে ১৩২, ১৩৪
  রীট রহিতকরণ ১০২
জরুরী আইন ১৩৪, ১৩৫
জলসীমান্ত ২৪৫
জলিল, এম, এ, ১৮০, ২৮৯
জাতির পিতা ৬, ৭৬, ১৭১, ১৮৩, ১৮৪, ৩২৪, ৩২৫, ৩৫৯
জাতিসংঘ ৭, ৮, ৯, ৪০, ২৫১, ২৬৬
জাহিদ, নুরুদ্দিন, ১৮০
জাতীয় আয়নীতি ২০৩
জাতীয় ঐক্য ৩৩৪
জাতীয় কমিশন ৯৬
জাতীয়করণ ২৮, ৩১, ৩২-৩৭, ১৬৯, ২০৬, ২১৬, ২২৪
  অবকাঠামো ২৮

www.pathagar.com

পাট ও বস্ত্র ২৭, ২৯
ব্যাংক ও বীমা ২৬, ২৭, ৩০
বিমান, চিনিকল, শিপিং ২৮
রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ৩১
জাতীয়তাবাদ ১২০, ১২২, ১২৩, ২৩৮, ৩৫৪
জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ১২১ ৩৫৯
জাতীয়তাবাদী দল ৩৬৬
জাতীয় নির্বাচন ২৯০
জাতীয়তাবাদ, বাঙালী ৩৫৮
জাতীয় পতাকা ১২১
প্রতীক ১২১
পরিষদ ৭, ৪১, ১১৫, ১১৯
বেতন ও চাকুরী কমিশন ২০০
বেতন বোর্ড ১০৭
রক্ষীবাহিনী (রক্ষীবাহিনী দেখুন)
রক্ষীবাহিনী আদেশ ৭৫, ৭৬
লীগ ২৯০
সংসদ ১৯৪, ২৬২, ২৮৭
সঙ্গীত ১২১
সরকার ১১৭
স্মৃতিসৌধ ১২৬
জাসদ ৮১, ১৭৭, ১৭৯, ১৮৩, ১৮৫, ২৯১, ৩০৫
ইশতেহার ১৭৪
গঠন ২৮৫
ঘেরাও আন্দোলন ২৮৮
নির্বাচনী প্রচার ১৭১
নির্বাচনী ফলাফল ১৮৫
জেনেভা কনভেনশন ২৫৩, ২৬০, ২৬১
জেফারসন, টমাস ৬
জেলহত্যা ৩৫৩
জেলাবোর্ড ৪৩, ৪৪
জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ৪৬
জোটনিরপেক্ষ ২৩৭, ২৩৯, ২৫১ ৩৬৫
জি ডি পি ২১০, ২২০

ট্রাইব্যুনাল ৪৬-৪৮, ৬৩-৬৮, ৮৭-৯০, ১০৬, ২৬০, ৩২১
বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ১৯৬
আপীল ট্রাইব্যুনাল ১৯৬
টিপু বিশ্বাস ২৮৬, ২৯০

তফসিলী অপরাধ ৮৮
তারাক্কী, নূর মোহাম্মেদ ২৪৩
তাহের, আবু ২৮৬
ত্রাণ কমিটি ৪০, ৪২, ৪৩
তুরস্ক ২৬৬
তিনদলীয় ঐক্য ২৯৬
তিনদলীয় জোট ২৮২
তিস্তা বাঁধ ২৪৫
তোয়াহা, মোহাম্মদ ২৯০

থানা উন্নয়ন কমিটি ৪৫
থানা কমিটি ৪৩
থানা ম্যাজিস্ট্রেট ৪৬, ৪৭

দখল ১০৫
দফা
৬ দফা ১৩, ৩০, ১১৬, ১২২, ১৩১
১১ দফা ১৩, ২৯, ৩০, ২০১
২১ দফা ১৩, ২৮, ২৯, ৯৩
দণ্ডবিধি ৮৯

www.pathagar.com

দানেশ, হাজী মোঃ ৩৪২
দালাল ১৭, ৫৩, ৫৬, ৫৯, ৬১, ৬৩, ৬৪, ৬৬, ৬৮, ৭০, ৯৯ ১০০, ১০৪, ৩৫০, ৩৫৩, ৩৬১
দালাল আদেশ ৬০, ৭১, ৮৮, ৯০, ৯৪, ১০৩
দুর্নীতি ৯৪, ৯৬, ১০১-১০৩ ১০৮, ১৫২, ২১০, ২১৩, ২২২, ২৭৮, ২৮৮, ৩৬১
দুর্নীতি দমন বিভাগ ৯
দুর্ভিক্ষ ২১১, ২৭০, ২৯৩, ৩০৮
দ্বি জাতিতত্ত্ব ২২৯
দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ২৩৪
দিল্লী চুক্তি ২৬৩, ২৬৭
দ্বিতীয় বিপ্লব ৩২৮, ৩৩৩

ধনতন্ত্র ৩৫৮
ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ১২০-১২৩, ২৩৮
ধর, ডি, পি ২৫৪
ধর, মনোরঞ্জন ১৭৮, ১৭৯

নগর পঞ্চায়েত ৪৫, ৪৬
নয়া বেতন কাঠামো ১০৭
নাগরিক অধিকার কমিটি ২৯০
নির্বাচন (১৯৭৩) ৯৪
নির্বাচন (১৯২০) ৬৮, ১১৬
ন্যাপ (ভাসানী) ২৮, ২৯, ১৬৯, ১৭৭, ১৭৯, ১৮৩, ১৮৪ ১৫ দফা ১৬৮, ২৪৫ গ্রামে গ্রামে কমিটি ১৭২ জাতীয় সম্মেলন ১১৭ জাতীয় সরকারের দাবী ১১৭ তিনদলীয় জোট ২৯০ ২০ দফা দাবী ১১৭ প্রাদেশিক পরিষদ ৭, ৪১ সংগ্রাম কমিটি ১৬৮, ২৯০ সাতদলীয় সংগ্রাম পরিষদ ২৪৫
ন্যাপ (মো) ২৮, ১৬৯, ১৭৪, ১৮৩ ২৮২, ২৯৬, ৩০৪, ৩০৮
ন্যাপ (ওয়ালী) ৩১
নির্বাচন ইশতেহারসমূহ ৩১, ৮৭, ৯৪, ১৭৩-১৭৫ কমিশন ১৫৪, ১৫৫ গণভোট ১৫৫, ১৫৬ জাতীয় সংসদ ১৪০ নির্বাচকমণ্ডলী ১৪০ প্রত্যক্ষ নির্বাচন ১৪০ প্রধান নির্বাচন কমিশনার ১৫৪ ১৫৫ প্রার্থীর বয়স ১৫৪ বুনিয়াদী গণতন্ত্র ১৪০ সংবিধানে বিধানাবলী ১৫৩
নিবর্তনমূলক আটকাদেশ ১৩০, ১৩৪, ১৯৪, ৩০৩, ৩১০
নির্বাচনী প্রচার ১৭৫, ১৭৬,
নির্বাহী কর্তৃপক্ষ ৩১৯, ৩২৫
নির্বাহী বিভাগ ৩২৪
নিম্নমধ্যবিত্ত ৩৫৯
নিয়াজী এ, এ, কে ১
নীট প্রবৃদ্ধি ২১১

পঞ্চশীলা ২৩৭
পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ৪৪
পণ্য বিনিময় ২৩৫
পররাষ্ট্র নীতি ২৩৯, ২৬৬, ২৭৯
পরিকল্পনা কমিশন ২০০, ২০১, গঠন ২০০, ২৭৮, ২৯৯

www.pathagar.com

পরিবহন খাত ২০৮
পরিত্যক্ত সম্পত্তি ৩৪-৩৮
আইন প্রণয়ন ১৮
আইনের অপব্যবহার ২৫
আদালতের মন্তব্য ২৪
আদেশ সংশোধন ২০
দখলীস্বত্ব ২০
দায় ২০
বরাদ্দ ও ইজারা ২১
বাজেয়াপ্তকরণ ২১
ব্যবস্থাপক ২৬
ভুল সংশোধন ২১
প্রকৃত মজুরী ২৭৬
প্রজাতন্ত্র ১২৩, ১৩৭, ৩৫৯
প্রজাস্বত্ব ১০৫
প্রধান বিচারপতি ১৩
প্রধানমন্ত্রী ৬, ৭, ১২, ১৪, ১১৯
প্রবাসী সরকার ১৩, ১৬, ৫৩, ৬২, ৭৫, ৯৫, ২৩১, ২৩২
প্রশাসনিক ও চাকুরী পুনর্বিন্যাস কমিটি ২২৬
পাকিস্তান ২৪, ৩৭, ৬৮, ৯২, ৯৩, ৯৮, ১০২, ১১৫, ১১৭, ১২১, ১২৩, ২০২, ২২৯, ২৩৭, ২৫১, ২৭১
জন-নিরাপত্তা আইন ১৩১, ১৯৪
নিরাপত্তা আইন ১৩১
প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন ১৩৭
বুনিয়াদী গণতন্ত্র ১৪০
রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ১৩৭
সরকার ৫, ৮, ১০, ১৭, ৬৮' ৭৪, ৯৩, ২৮৪, ৩৫৩
সংবিধান (১৯৫৬) ১২০, ১৪৩, ১৪৫, ১৪৯, ১৫৪
(১৯৬২) ১২২, ১৪৯
(১৯৬৫) ১২২, ১৪৯
পাকিস্তান পিপলস পার্টি ৩১
পাঁচসালা পরিকল্পনা
দার্শনিক ভিত্তি ২০২
প্রথম ২০০-২০২
বিনিয়োগ কৌশল ২০৮
বৈদেশিক নির্ভরশীলতা ২২২
লেনদেন ভারসাম্য ২১৯
সম্পদের লক্ষ্যমাত্রা ২১০
সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত ২০৩
সাফল্য ও ব্যর্থতা ২১৮
সামাজিক-রাজনৈতিক ধারণা ২০৭
পারমিট ১০৮
পি ডি পি ৩১
প্রাদেশিক পরিষদ ১১৯
প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন ১২৬
পৌরসভা ৪৩, ৪৪
পৌরসভা কমিটি ৪৪

ফজলুল হক ১৮০
ফাউণ্ডেশন ৫৭
ফারাক্কা বাঁধ ২৪৫, ২৪৬
ফেডারেশন, বাংলা শ্রমিক ১৮৬
ফেবিয়ান ২১৬
ফৌজদারী অপরাধ ২৬০
ফৌজদারী দণ্ডবিধি ৭৯, ২৮৮

বকুল, আবদুর রহমান ৬৯
বর্ণবাদ ১২৬, ২৪২
বঙ্গবন্ধু ১৭১, ১৮০, ৩২৫, ৩৫৯,
বঙ্গোপসাগর ২৪৪, ২৪৫
বহুদলীয় ব্যবস্থা ২০৫
বহুমুখী সমবায় ৩৩০

www.pathagar.com

ব্রহ্মপুত্র ২৪৫
বাইন, হরনাথ ১৮০
বাইশ পরিবার ৩২
বাকশাল ৩২৯
বামপন্থী ২৩০, ২৮৪
বাঙালী জাতীয়তাবাদ ১২৩, ১২৪
বাংলাদেশ জাতীয় লীগ ১৮৩, ১৮৫
বাংলাদেশ ব্যাংক (জাতীয়করণ)
আদেশ ৩৮
জুট ট্রেডিং কর্পোরেশন ২৩৪
জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন ২৩৪
বাংলাদেশ ব্যাংক ৩৮
বার্মা ২৪০
ব্যাংক উন্নয়ন কর্মসূচী ২১৮
ব্যবস্থাপনা বোর্ড ১০৭
পরিষদ ১০৭
বেতন কমিটি ২২৬
বেতন কাঠামো ২২৫
বেঞ্জামিন ফ্র্যাংকলিন ৬
বেসরকারী খাত ২০৩, ২১৩, ২২৩
বৈসামরিক আমলাতন্ত্র ১৪৪
প্রশাসন ৯৩
বুর্জোয়া ৩৫৩
বিকেন্দ্রীকরণ ৩৩১
বিচার বিভাগ ১৪৭
আদালতের অধিবেশন ১৫১
আপীলেট ডিভিশন ১৫৩
প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ১০০
ফেডারেল কোর্ট ১৪৮
বিভিন্ন দেশে ১৪৭, ১৫৮
রীট ১৫০
সুপ্রীম কোর্টের অবস্থান ১৫১
বিজয় দিবস ১৫৯
বি ডি আর ৫৩, ৭৩
বিভাগীয় পরিষদ ৪৬
ম্যাজিস্ট্রেট ৪৬
বিনিয়োগ সিলিং ২২৩
বিশ্ব আদালত ২৫৯
খাদ্য সংস্থা ২৫১
ব্যাংক ২৫১
বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৩, ১৯৪
১৯৬

ভট্টাচার্য, বিচারপতি ২৩
ভারতপন্থী ২৩০
ভারত বিভক্তি ২৩০
ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি ২৮৪
২৯৬
কংগ্রেস পার্টি ২৩০
ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ১০, ৯৫
ভাসানী, মওলানা ৪৫, ৫৪, ১০৮
২৭৩, ২৭৪, ২৮২, ২৮৭, ৩০৫
তিনদলীয় জোট ২৯০
ন্যাপ ১৮৩, ১৮৪
সংগ্রাম কমিটি ২৯০
সাতদলীয় সংগ্রাম পরিষদ ২৪৫
২০-দফা ১১৭
হুকুমতে রব্বানীয়া ২৯০
ভুঁইয়া, রফিক উদ্দিন ১৭৮
ভুট্টো, জুলফিকার আলী ৪, ২৫২
২৫৪, ২৬২, ২৬৪, ২৬৭, ৩৬৪
ভূমিহীন ৩৩০
ভিয়েতনাম ২৯৭

মজুদদারী ১৯৫, ১৯৬
মধ্যপন্থী ৩৫৯
মঞ্জুর, নুরুল ইসলাম ১৮০
মনি সিংহ ২৯৯
মন্ত্রিপরিষদ ২, ৭, ১১-১৪

www.pathagar.com

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার ১১৫
মনোনয়নপত্র ১৭৮
মল্লিক, এ আর ৩৪১
মস্কোপন্থী ২৩১
মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট ৪৯, ৬৩, ৬৮ ৭০, ৮৯, ১৯৬
অফিসার ৫৫
প্রশাসন ৪৩-৪৬
মান্নান, আবদুল ১৭৯-১৮১
মানবাধিকার ১২৪
মালিকানা ১২৪
মাসুদ রেজা ৩৫
ম্যাজিস্ট্রেট ৪৬-৪৮, ৬৬, ৮৯, ৯০
ম্যাকনামারা ৩৬৫
মিউনিসিপ্যালিটি ৪৩, ৪৪
কমিটি ৪৫
মিলিশিয়া ৫৩, ৫৪, ৭৪, ৭৫
কেন্দ্রীয় বোর্ড ৫৪, ৬১
মিয়া, মোঃ ইসমাইল ১৮০
মুক্ত অর্থনীতি ২১৬, ২২৫
মুক্তিযুদ্ধ ৯৬, ৯৭, ১০২-১০৬ ১২৪, ২০৬, ২০৭, ২৩১
মুক্তিযোদ্ধা ২-৪, ১৭, ৪১, ৪৫ ৫৩-৫৮, ৭২, ৭৩, ২৩১, ২৩৩
মুজিববাদ ২৮৫
মুজিব বাহিনী ৩, ৫৩, ৫৫, ৫৭ ৬২, ২৩৩
মুদ্রা সরবরাহ ৩৮, ৮৭, ২১১, ২২২
মুদ্রাস্ফীতি ৩৭, ৮৭, ৯৬, ১০৭ ২০২, ২১৯, ২৩৫, ২৭৮
মুনীম, বিচারপতি ২৩
মূলধন আদায় ২১৯
মূল্য পরিস্থিতি ২২০
মুসলিম বাংলা ৭২
মুসলিম লীগ ২৮
মেঘনা ২৪৫
মৈত্রী চুক্তি ২৩৬, ২৪১, ২৯৩ ৩৬৪
মোহাম্মদ উল্লাহ ৩০৩, ৩০৪, ৩১৪
মৌলবাদ ৩৫৮
মৌলিক অধিকার ১২৭, ১২৮ ১৫৭, ২১৭

যমুনা ২৪৫
যুক্ত ইশতেহার ২৪০, ২৪১
যুক্তফ্রন্ট ২৯, ৯৫
যুক্ত রাষ্ট্র ২৪৩, ২৬০
যুদ্ধবন্দী ১৭, ২৫১, ২৫২, ২৫৪
যৌথ নদী কমিশন ২৪১

রব, আ স ম আবদুর ১৭৯, ২৮৯
রহমান, আবদুর ১৭৯
ওয়াহিদুর ২৮৬
কে এম ওবায়দুর ১৭৮
জিল্লুর ১৭৮
জিয়াউর ৩৬৫
শেখ মুজিবর ৩, ৬-৮, ৩৬, ৫৪, ৮৫, ১০৮, ১১৬, ২০৭, ৩৫৮
অগ্নি পরীক্ষা ৩০২
আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ৩০, ২৩১
আইন শৃঙ্খলা ১০৭
আমলাতন্ত্র ৯৪
একদলীয় শাসন ১৬৪, ১৭০
ওসমানীর সঙ্গে সম্পর্ক ২৯৩
গণবাহিনী ৫৫, ৫৬
চোরাচালান দমন ২৭৪
ছাত্র আন্দোলন ২৮৫
ছয়দফা ২৩১

www.pathagar.com

জন্মদিন ২৮৮
জরুরী অবস্থা ৯২, ৩০৯
জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ ৩৩
জাতীয়করণ ঘোষণা ২৭
তিনদলীয় ঐক্য ২৯৭, ২৯৮
দুর্বলতা ৩৪১
দ্বিতীয় বিপ্লব ৩২৮, ৩৩৩
দ্বিতীয় সংশোধনী ৩০৯
দিল্লী চুক্তি ২৬৩
নির্বাচনী প্রচার ১৭০
নির্বাচনী ইশতেহার ১৭৬
পতন ৩৫১
পরাশক্তি ২৯৯
প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ ১২
প্রশাসনিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু ১৪
পাকিস্তানের স্বীকৃতি ২৬৭
প্রত্যাবর্তন ৫, ৬
বাকশাল গঠন ৩২৯
বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ২৮৫
ভাসানীর আশীর্বাদ ৩৪৯
মৈত্রী চুক্তি ২৩৬ ২৪১
মৌলিক অধিকার ৩০৯
মুক্তিযোদ্ধা ৫৭-৫৯
রাষ্ট্রপতি ৩১৪
শাসনের অবসান ৩৫৩
শ্রেণী চরিত্র ২১৫
শ্রমিক ১০৬
সরকার কাঠামো পরিবর্তন ৩২৪, ৩২৫
সরকার পরিচালনা ২৭
সরকারের ধরন ১৪
সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি ১৩
সংসদে ভাষণ ৩২৬
রক্ষীবাহিনী ৭২-৭৫, ৭৭-৮৬, ৯১, ১৮১, ১৯৭, ২৩৫, ২৮৯, ২৯২, ৩০৪
রজার থমসন ৬
রপ্তানী আয় ৩৮
রবার্ট লিভিংস্টোন ৬
রমনা রেসকোর্স ১
রশিদ, আবদুর ১৮০
হারুনর ১৮০
রাজনৈতিক এলিট ৯৪, ৯৯
রাজ্জাক, আবদুর ১৮২, ২৮৫
রাজস্ব আয় ২১৯
উদ্বৃত্ত ২১৯
রাজাকার ৫৯, ৬০, ৬০, ৬৪
রাষ্ট্রপতি ৬, ১১, ১৪, ৪৩, ৪৩, ১০১
আদেশ নং ১—১১
আদেশ নং ১৬—২০-২৭
আদেশ নং ৫০—৮৮-৯২
অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা ১৪৬
রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ১১-১৩
সনদের ঘোষণা ৬
দায়িত্ব ও ক্ষমতা ৭
রেডক্রস ৫, ৪০
রিটার্নিং অফিসার ১৭৯
রীট ৬৭, ১০৩

লংগরখানা ২৭৯
লাইসেন্স ১০৮
লালফিতার দৌরাত্ম্য ৩৩১
লাল বাহিনী ১৮৫, ২১৫
লাহোর প্রস্তাব ২২৯
লার্মা, মানবেন্দ্র নারায়ন ১৮২

www.pathagar.com

লুৎফর মৃধা ৬৫
লেনদেন ভারসাম্য ২১১, ২২০, ২২৩
লীডার ৮১

শরনার্থী ১৭, ৪৬, ৭১, ৮৭
শহর কমিটি ৪৮
শপথ গ্রহণ ৩২৩
শ্রমিক লীগ ১৮৬
শ্রমনীতি ১০৭
শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল ২৯১
শাজাহান সিরাজ ১৭৯, ১৮০
শাজাহান ৭৯
শান্তি কমিটি ৪০
শাহ মোয়াজ্জেম ১৮২
শেখ মনি ৩, ২৮৫, ২৯৬, ২৯৭, ৩৬৬
শ্রেণী সংগ্রাম ৫৯
শিল্পখাত ২০৮
শ্রীলংকা ১২৫, ১২৭

সরকার, বাংলাদেশ
রাষ্ট্রপতি নিয়োগ ১২
হাইকোর্ট গঠন ১২
মন্ত্রিপরিষদ ১২, ১৩
প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ১৩
পদত্যাগ ১৩
সরকার, আবদুল্লাহ ১৮২
সরকারী কর্মচারী (অবসর) আদেশ ১০০
সরকারী খাত ২০৩, ২১৩
সমাজতন্ত্র ২৬, ৩৩, ১২০, ১২৩, ১৪০, ১৬৩, ২০৪, ২০৭, ২১৪
সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি ২৮, ২৯, ৯৩, ৯৫, ১০৬, ১২৪, ১২৫, ২০৬
রূপান্তর ২০২, ২০৫, ২১৩, ২২২, ২২৩
উন্নয়ন ২০৩
সংবিধান ৬, ৭, ১৮, ৮৪, ৯৮, ১০১, ১১৬, ১১৯, ১২১, ১২৫, ২০২
অবাধ ক্ষমতা ১৫৯
অসামঞ্জস্যতা ১৫৮
আইনসভা ১৪০
দ্বিতীয় সংশোধনী ১৫৮
নির্বাচন ১৫৩
নির্বাচকমন্ডলী ১৪০
প্রণয়ন প্রক্রিয়া ১১৫, ১১৭
প্রস্তাবনা ১১৯, ১২০
পরিষদ ১১, ১১৫, ১১৯
প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ ১৩৮
পাবলিক সার্ভিস কমিশন ১৫০
বাজেট প্রণয়ন ১৪০
বাংলা ভাষ্য ১৫৯
বিভিন্ন তফসিল ১৬০
বিল, খসড়া ১১৮
বৈশিষ্ট্য ১৬১
মূলনীতি ১১৮, ১২০, ১২৩, ১২৫
যুদ্ধ ঘোষণা ১৩৯
সংসদ
অধিবেশন ৭
অধিবেশন সমাপ্তি ১৪৩
অর্থবিল ১৪৪, ১৪৫
আইন প্রণয়ন পদ্ধতি ১৪৪
কর আরোপ ১৪৫
গণতন্ত্র ১২৪
ন্যায়পাল ১৪৪
প্রাধান্য ১৪৫
মন্ত্রিপরিষদ ১৩৭

www.pathagar.com

সদস্যের যোগ্যতা ১৪০
সদস্যপদ খারিজ ১৪১
সবুর, এম, এ ১৮০
সর্বহারা পার্টি ২৮৭, ২৯০
সাধারণ নির্বাচন ৬৮, ৬৯
(১৯৬৯) ৩০
(১৯৭৩) ১৬৯
সালিশী আদালত ৪৬-৪৮
সাম্প্রদায়িকতা ১২৪
সাত্তার, আবদুর ১৮২, ১৮৩
সান্ধ্য আইন ১০৮, ১৯৫
স্থানীয় পরিষদ ৪৩-৪৫, ২৮৭
সামরিক মৈত্রী ২৩৯
শাসন ৩৫৩
সালেহউদ্দিন কামরুল ১৮২
স্বায়ত্বশাসন ২৯, ২৩০
সায়েম, বিচারপতি ১৩
স্বাধীনতার সনদ
খসড়া প্রণয়ন ৬
ঘোষণাপত্র ৯, ১১৬
জাতিসংঘ সনদ ৮, ৯
নির্বাচিত প্রতিনিধি ৮
সার্বভৌমত্ব ৮
স্বাধীনতা সংগ্রাম ২, ৩, ৯, ৩০, ৪০, ৫৭, ৬০, ৭১, ৭৩
সিমলা চুক্তি ২৫৩, ২৫৫
সিদ্দিক, এম ১৮০
সিদ্দিকী, লতিফ ১৭৯
সিভিল সার্ভিস ২০০
সিরাজ সিকদার ২৮৭, ২৯০
স্পীকার ৩২৩, ৩৬৬
সীমান্ত চুক্তি ২৩৪
সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী ৮৫
সেন, অরুণা ৮২, ৮৩
শান্তি ৮২, ৮৩
গুপ্ত, সুরঞ্জিত ১৮০, ১৮১
স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ২৯২
সুপ্রীম কোর্ট ৩৫, ৬৭, ৯৯, ৩২১
সুরমা ২৪৫
সোভিয়েত ২৩০, ২৪১, ২৫১, ২৬৭ ২৯৬, ৩৫৩, ৩৬৫
সোবহান কে, এম, বিচারপতি ৬৫
সোশ্যাল ডেমোক্র্যাট ৩৫৯
সৌদী আরব ২৫১, ২৬৬, ৩৫৩

হক, আবদুল ২৯০
হক গ্রুপ ২৮৫
হক, ফজলুল ১৭৯
হলিডে ১৯২, ১৯৩
হাকসার, পি, এন ২৬৩
হাফিজ উদ্দিন ৮১
হোসেন, এম সোহরাব ১৭৮
হোসেন, মঈনুল ৩১৩
হোসেন, মোহাম্মদ ৬৭
হাইকোর্ট ১০৩, ১৯৬
আপীল ২৪, ১৪৮
ক্ষমতা ১৪
গঠন ১২, ১৪৭
ফেডারেল কোর্ট ১৪৮
বিচারপতি নিয়োগ ১৪৮
রীট এখতিয়ার ১৪, ২৪, ২৭
সার্কিট বেঞ্চ ১৪৮